

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف - إخاء - عدل

وزارة العـــدل

مجموع نصوص تجارية

الجزء 1

D.E. L

2026



الفهرس

الكتاب الأول :في التجارة بوجه عام.....19
باب تمهيدي: أحكام عامة 19
الباب الأول: في العمل التجاري..... 22
الباب الثاني:في التجار 24
الفصل الأول: في تعريف ونظام التاجر 24
الفصل الثاني: في حظر مزاولة مهنة تجارية أو صناعية 26
الفصل الثالث :في التزامات التجار بوجه عام 29
الفرع الأول: في الدفاتر التجارية..... 29
الفرع الثاني: الإشهار في سجل التجارة 32
القسم الأول: تنظيم سجل التجارة..... 32
المطلب الأول: السجل المحلي 34
المطلب الثاني: في سجل التجارة المركزي 35
القسم الثاني: التسجيل في سجل التجارة..... 38
المطلب الأول: أحكام عامة 38
المطلب الثاني: التقييد 38
المطلب الثالث: التقييد المعدل 44
المطلب الرابع: الشطب..... 44
القسم الثالث: آثار التقييد 46
القسم الرابع: الجزاءات..... 47
القسم الخامس: العنوان التجاري 51
القسم السادس: أحكام مشتركة 52
القسم السابع: المنازعات..... 59
الباب الثالث: في الكراء التجاري وأصول التجارة..... 61



الباب الفرعي الأول: الكراء التجاري..... 61
فصل تمهيدي: مجال التطبيق 61
الفصل الأول: إبرام الكراء ومدته 62
الفصل الثاني: التزامات المكري..... 62
الفصل الثالث: التزامات المكتري 64
الفصل الرابع: الإحالة- الكراء الفرعي..... 65
الفصل الخامس: شروط وشكليات التجديد..... 66
الفصل السادس: أحكام تهم النظام العام..... 69
الباب الفرعي الثاني: الأصل التجاري 69
الفصل الأول: عناصر الأصل التجاري..... 69
الفصل الثاني: العقود المتعلقة بالأصل التجاري 71
الفرع الأول: بيع الأصل التجاري 71
القسم الأول: امتياز البائع..... 74
القسم الثاني: حقوق دائني البائع، زيادة السدس..... 75
القسم الثالث: دعوى الفسخ..... 76
الفرع الثاني: تقديم الأصل التجاري حصة في شركة 77
الفرع الثالث: رهن الأصل التجاري..... 78
القسم الأول: إنجاز الرهن 78
القسم الثاني: تطهير الديون المقيدة..... 84
القسم الثالث: إجراءات التقييد..... 86
القسم الرابع: توزيع الثمن 88
الفرع الخامس: التسيير الحر..... 90
الكتاب الثاني: في الشركات التجارية والتجمعات ذات النفع الاقتصادي 92
الباب الأول: أحكام مشتركة لكل الشركات التجارية..... 92
الفصل الأول: أحكام عامة 92
الفصل الثاني: في الحصص وسندات الاشتراك..... 98
الفصل الثالث: في الإشهار 102



الفصل الرابع: تحويل الشركة التجارية..... 106
الفصل الخامس: حالات البطلان والمسؤولية..... 108
الفرع الأول: في البطلان..... 108
الفرع الثاني: في المسؤولية 109
الفصل السادس: في الاندماج والانفصال 112
الفرع الأول: أحكام عامة..... 112
الفرع الثاني: أحكام خاصة بالشركات خفية الاسم..... 115
الفصل السابع: في جنسية الشركات 120
الفصل الثامن: الحل والتصفية والقسمة..... 120
الفرع الأول: أسباب وآثار الحل 120
الفرع الثاني: التصفية والقسمة..... 121
القسم الأول: أحكام مشتركة 121
القسم الثاني: أحكام خاصة بالتصفية القضائية 123
القسم الثالث: القسمة..... 125
الباب الثاني: في قواعد سير مختلف الشركات التجارية..... 126
الفصل الأول: شركات التضامن 126
الفصل الثاني: شركة التوصية البسيطة..... 132
الفصل الثالث: في شركات المحاصَّة 136
الفصل الرابع: في الشركة ذات المسؤولية المحدودة..... 138
الفصل الخامس: في شركات الأسهم..... 160
الفرع الأول: أحكام عامة..... 160
الفرع الثاني: في الشركات خفية الاسم..... 162
القسم الأول: إنشاء شركات خفية الاسم..... 162
المطلب الأول: عموميات..... 162
المطلب الثاني: في قواعد التأسيس 163
القسم الثاني: في تسيير ورقابة الشركات خفية الاسم 171

المطلب الأول: في التسيير 171
أ. أجهزة الإدارة والمديرية 171
ب - مهام وصلاحيات أجهزة الإدارة والمديرية: 182
المطلب الثاني: في مراقبة الشركات خفية الاسم 186
القسم الثالث: في جمعيات وإعلام المساهمين 192
المطلب الأول: في جمعيات المساهمين 192
المطلب الثاني: في إعلام المساهمين 201
القسم الرابع: تغيير رأس مال الشركة 205
المطلب الأول: الزيادة في رأس المال 205
المطلب الثاني: في استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال 210
المطلب الثالث: في تخفيض رأس المال 211
القسم الخامس: تحويل الشركات خفية الاسم 213
القسم السادس: حل الشركات خفية الاسم 215
الفرع الثالث: الشركات خفية الاسم المبسطة 216
الفرع الرابع: في شركات التوصية بالأسهم 220
الفرع الخامس: القيم المنقولة التي تصدرها شركات الأسهم 223
القسم الأول: أحكام عامة 223
القسم الثاني: الأسهم 223
القسم الثالث: سندات القرض 237
المطلب الأول: أحكام عامة 237
المطلب الثاني: سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم 241
الباب الثالث: في المخالفات والعقوبات الزجرية 245
الباب الفرعي الأول: أحكام عامة 245
الباب الفرعي الثاني: في الجرائم والعقوبات الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة 251
الباب الفرعي الثالث: الجرائم والعقوبات الخاصة بشركات التوصية بالأسهم . 252
الباب الفرعي الرابع: الجرائم والعقوبات الخاصة بالشركات خفية الاسم 253

الفصل الأول: الجرائم المتعلقة بالتأسيس 253
الفصل الثاني: الجرائم المتعلقة بالإدارة والتسيير 255
الفصل الثالث: في الجرائم المتعلقة بجمعيات المساهمين 255
الفصل الرابع: الجرائم المتعلقة بتغيير رأس مال الشركة 258
الفرع الأول: في الزيادة في رأس المال 258
الفرع الثاني: في استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال 261
الفرع الثالث: تخفيض رأس المال 261
الفصل الخامس: الجرائم المتعلقة بمراقبة الشركة 261
الفصل السادس: الجرائم المتعلقة بحل الشركة 262
الفصل السابع: الجرائم المتعلقة بالقيم المنقولة التي تصدرها الشركة 262
الفرع الأول: الجرائم المتعلقة بالأسهم 262
الفرع الثاني: الجرائم المتعلقة بحصص المؤسسين 263
الفرع الثالث: الجرائم المتعلقة بسندات القرض 264
الفصل الثامن: الجرائم المتعلقة بالشركة خفية الاسم المبسطة 266
الباب الفرعي الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية 267
الباب الرابع: في التجمعات ذات النفع الاقتصادي 270
الباب الفرعي الأول: إنشاء التجمعات ذات النفع الاقتصادي 270
الفصل الأول: أحكام عامة 270
الفصل الثاني: عقد التجمع ذي المنفعة الاقتصادية 271
الفصل الثالث: حقوق الأعضاء وواجباتهم 272
الباب الفرعي الثاني: نظام سير التجمعات ذات النفع الاقتصادي 273
الفصل الأول: إدارة التجمع ذي المنفعة الاقتصادية 273
الفصل الثاني: جمعيات الأعضاء 274
الفصل الثالث: مراقبة التجمع ذي المنفعة الاقتصادية 274
الباب الفرعي الثالث: تغيير وحل التجمع 276
الفصل الأول: التغيير 276
الفصل الثاني: حل التجمع ذي المنفعة الاقتصادية 276

الباب الفرعي الرابع: التصفية والبطلان والتقادم 277
الفصل الأول: التصفية وقسمة التجمع ذي النفع الاقتصادي 277
الفصل الثاني: حالة البطلان والتقادم 277
الفرع الأول: في حالات البطلان 277
الفرع الثاني: التقادم 278
الباب الفرعي الخامس: أحكام جزائية 278
الباب الفرعي السادس: أحكام مختلفة 280
الكتاب الثالث: الأوراق التجارية 283
الباب الأول: الكمبيالة 283
الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة وشكلها 283
الفصل الثاني: في المؤونة 285
الفصل الثالث: في التظهير 285
الفصل الرابع: في القبول 287
الفصل الخامس: في الكفالة 290
الفصل السادس: في حلول الأجل 290
الفصل السابع: في الأداء 292
الفصل الثامن: في دعوى الرجوع للامتناع عن القبول أو الدفع والاحتجاج وسند الرجوع 295
الفرع الأول: دعاوى الرجوع للامتناع عن القبول أو الدفع 295
الفرع الثاني: الاحتجاجات 302
القسم الأول: الشكل 302
القسم الثاني: الإشهار 303
القسم الثالث: تمديد الآجال 304
الفرع الثالث: سند الرجوع 304
الفصل التاسع: التدخل 305
الفرع الأول: القبول بطريقة التدخل 305
الفرع الثاني: الأداء بطريقة التدخل 306

الفصل العاشر: تعدد النظائر والنسخ 307
الفرع الأول: تعدد النظائر 307
الفرع الثاني: في تعدد النسخ 308
الفصل الحادي عشر: التغييرات 309
الفصل الثاني عشر: التقادم 309
الباب الثاني: في السند للأمر 311
الباب الثالث: في الشيك 313
الفصل الأول: في إنشاء الشيك وشكله 313
الفصل الثاني: تداول الشيك 317
الفصل الثالث: الضمان الاحتياطي 319
الفصل الثالث مكررجديد: في ضمانات الشيك 320
القسم الأول: في الضمان الإحتياطي 320
القسم الثاني: في التأشير 321
القسم الثالث: في التصديق 321
القسم الرابع : في البطاقات المسماة ضمانات الشيك 322
الفصل الرابع: التقديم والوفاء 322
الفصل الخامس: الشيك المسطر 324
الفصل السادس: في الرجوع لعدم الوفاء 326
الفصل السابع: تعدد النظائر 329
الفصل الثامن: تغييرات الشيك 329
الفصل التاسع: التقادم 329
الفصل العاشر: في الاحتجاجات 330
الفصل الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية 331
الباب الرابع: وسائل أداء أخرى 339
الكتاب الرابع: العقود التجارية 340
الباب الأول: أحكام عامة 340
الباب الثاني: العقود المتعلقة بوسطاء التجارة 340



الباب الفرعي الأول: في عقد الوساطة 340
الباب الفرعي الثاني: السمسرة..... 343
الباب الفرعي الثالث: في عقد الوكالة التجارية 344
الباب الثالث: العقود المصرفية..... 348
الفصل الأول: الحساب المصرفي 348
الفرع الأول: أحكام مشتركة بين الحسابات بالإطلاع و لأجل..... 348
الفرع الثاني: الحساب بالإطلاع..... 349
الفرع الثالث: الحساب لأجل 351
الفصل الثاني: إيداع النقود 351
الفصل الثالث: إيداع السندات 352
الفصل الرابع: التحويل 353
الفصل الخامس: فتح الاعتماد 354
الفصل السادس: في عقد الحساب الجاري 356
الفرع الأول: أحكام عامة 356
الفرع الثاني: في نتائج الحساب الجاري..... 358
الفرع الثالث : آثار التسوية القضائية للدافع في صورة عملية خصم على سندات تجارية دخلت في الحساب الجاري..... 359
الفصل السابع: في الخصم 360
الفصل الثامن: حوالة الديون المهنية 360
الفصل التاسع: رهن السندات..... 362
الفصل الحادي عشر: في رسالة الضمان..... 367
الفرع الأول: صياغة رسالة الضمان 367
الفرع الثاني: آثار رسالة الضمان..... 368
الفصل الثاني عشر(جديد): رسالة التفاهم..... 370
الباب الرابع: في الرهن..... 371
الفصل الأول: الرهن الحيازي التجاري 371
الفصل الثاني : رهن الأدوات والمعدات 371



الفصل الثالث: رهن بعض المنتجات والمواد 372
الفصل الرابع جديد : رهن الدين 373
الباب الخامس: الائتمان الايجاري 376
الباب السادس: عقد النقل 379
الفصل الأول: أحكام عامة 379
الفصل الثاني: نقل الأشياء 379
الفصل الثالث: في نقل الأشخاص 387
الكتاب الخامس: في حرية الأسعار والمنافسة 390
الباب الأول: أحكام عامة 390
الكتاب السادس: في صعوبات المؤسسات 391
الباب الأول: أحكام عامة 391
الباب الثاني: الصعوبات السابقة للتوقف عن الدفع 392
الفصل الأول: الاحتياط 392
الفصل الثاني: التسوية عن طريق التراضي 393
الباب الثالث: إجراءات معالجة صعوبات المؤسسة المرتبطة بالتوقف عن الدفع 398
الباب الفرعي الأول: شروط الفتح 398
الباب الفرعي الثاني: التسوية القضائية 403
الفصل الأول: تسيير المؤسسة 403
الفصل الثاني: إعداد الحل 410
الفصل الثاني مكرر :جمعية الدائنين 413
الفصل الثالث: اختيار الحل 423
القسم الأول: استمرارية المؤسسة 423
القسم الثاني: التنازل 426
الباب الفرعي الثالث: التصفية القضائية 433
الفصل الأول: أحكام عامة 433
الفصل الثاني: تحقيق الأصول 435
الفصل الثالث: وفاء الديون 438



الفصل الرابع :التصفية القضائية المبسطة..... 441
الباب الفرعي الرابع: القواعد المشتركة لمساطر المعالجة والتصفية القضائية
..... 442
الفصل الأول: أجهزة المسطرة 442
الفرع الأول: القاضي المنتدب 443
الفرع الثاني: أمين التفليسة 444
الفرع الثالث: النيابة العامة..... 448
الفرع الرابع: المراقبون..... 448
الفرع الخامس: أحكام عامة..... 449
الفصل الثاني: الإجراءات التحفظية 450
الفصل الثالث: وقف المتابعات الفردية..... 451
الفصل الرابع: منع أداء الديون السابقة 452
الفصل الخامس: وقف سريان المبالغ المستحقة عرفا 453
الفصل السادس: حقوق المكتري..... 453
الفصل السابع: الكفلاء 454
الفصل الثامن: امتيازات الأجور..... 455
الفصل التاسع: منع التقييد 455
الفصل العاشر: الاسترداد 455
الفصل الحادي عشر: فترة الريبة..... 457
الفرع الأول: تحديد تاريخ التوقف 457
الفرع الثاني: بطلان بعض العقود 458
الفصل الثاني عشر: تحديد خصوم المؤسسة 459
الفرع الأول: التصريح بالديون 459
الفرع الثاني: تحقيق الديون 462
القسم الأول: الإعفاء من التحقيق 462
القسم الثاني: اقتراحات أمين التفليسة 465
القسم الثالث: قرارات القاضي المنتدب 467

القسم الرابع: إيداع قائمة الديون..... 467
القسم الخامس: مطالب الأغيار..... 468
الباب الفرعي الخامس: العقوبات المتخذة ضد مسيري المؤسسة..... 470
الفصل الأول: العقوبات المالية..... 470
الفصل الثاني: سقوط الأهلية التجارية..... 476
الفصل الثالث: التفالس والجرائم الأخرى..... 479
القسم الأول: التفالس..... 479
القسم الثاني: الجرائم الأخرى..... 481
القسم الثالث: قواعد المسطرة..... 482
الباب الفرعي السادس: طرق الطعن..... 483
أحكام ختامية..... 483
القانون رقم 011-2022 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2022 ينشئ النظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية..... 485
الفصل الأول: أحكام عامة..... 486
الفرع الأول: مجال التطبيق..... 486
الفرع الثاني: التعريفات..... 486
الفصل الثاني: رهن المنقول..... 488
الفرع الأول: أحكام عامة..... 488
الفرع الثاني: إنشاء رهن المنقول..... 489
الفقرة الأولى: الشروط الموضوعية..... 489
الفقرة الثانية: الشروط الشكلية..... 489
الفرع الثالث: الاحتجاج برهن المنقول..... 490
الفقرة الأولى: المبدأ العام..... 490
الفقرة الثانية: الاحتجاج عن طريق التقييد في السجل..... 490
الفقرة الثالثة: الاحتجاج عن طريق نزع حيازة الراهن..... 491
الفقرة الرابعة: تدابير تكميلية للإشهار..... 492

الفرع الرابع: آثار رهن المنقول..... 492
الفقرة الأولى: حقوق وواجبات الراهن الحائز للمال المرهون..... 492
الفقرة الثانية: حقوق وواجبات الدائن الحائز للمال الخاضع لرهن المنقول .. 493
الفقرة الثالثة : انتقال الضمانة في حال تحويل أو دمج أو حيازة المال المثقل بالرهن..... 494
الفرع الخامس: قواعد الأولوية..... 495
الفقرة الأولى: ترتيب رهن المنقول 495
الفقرة الثانية: معالجة النزاعات 496
الفقرة الثالثة: أولوية رهن المنقول المقدم كضمانة لتمويل الاقتناء..... 497
الفرع السادس: في تحقيق رهن المنقول..... 497
الفقرة الأولى: بيع المال المثقل بالرهن..... 498
الفقرة الثانية: إسناد الملكية الكاملة 499
الفرع السابع: انقضاء رهن المنقول..... 500
الفرع الثامن: العقوبات في حال اختلاس المال المرهون أو إتلافه 500
الفرع التاسع: صيغ خاصة من رهن المنقول 501
الفقرة الأولى: رهن الدين 501
الفقرة الثانية: رهن المنقول على الحساب المصرفي 502
الفقرة الثالثة: رهن المنقول على حقوق الملكية الفكرية..... 503
الفصل الثالث: في الاحتفاظ بالملكية 503
الفصل الرابع: أحكام انتقالية وختامية 504
قانون رقم 2023/025/ر.ج/ يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.....507
الباب الأول: أحكام عامة 508
الفصل الأول: موضوع القانون..... 508
الفصل الثاني: مجال التطبيق 508
الفصل الثالث: التعريفات 508
الباب الثاني: في حرية الأسعار والمنافسة 509



الفصل الأول: في مبدأ حرية الأسعار..... 509
الفصل الثاني: في الممارسات المضادة لحرية المنافسة 510
الباب الثالث: في شفافية الأسعار والممارسات المقيدة للمنافسة 514
فصل وحيد: في الالتزامات تجاه المهنيين..... 514
الباب الرابع: في أحكام خاصة متعلقة بالمواد والمنتوجات والخدمات غير
الخاضعة لنظام حرية الأسعار..... 517
الباب الخامس: في مراقبة السوق وحماية سيرها 519
الفصل الأول: في مراقبة السوق..... 519
الفصل الثاني: مجلس المنافسة 520
الباب السادس: في الجرائم والعقوبات 531
الفصل الأول: في الجرائم المتعلقة بالممارسات المضادة لحرية المنافسة
وعقوباتها 531
الفصل الثاني: في الجرائم المتعلقة بالممارسات الاحتكارية وعدم شفافية الأسعار
وفي عقوباتها 532
الفصل الثالث: في جرائم تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات غير
الخاضعة لنظام حرية الأسعار وعقوباتها..... 534
القسم الأول: العقوبات الإدارية..... 534
القسم الثاني: العقوبات القضائية 535
الباب السابع: في إجراءات المتابعة المصالحة 538
الباب الثامن: أحكام انتقالية وختامية..... 544





مجموع النصوص التجارية

القانون رقم 2000-05 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000

المتضمن مدونة التجارة المعدل والمكمل :

- بالقانون رقم 2014-022؛
- القانون رقم 2015-032؛
- القانون رقم 2020-008؛
- القانون رقم 2021-005؛
- القانون رقم 2022-011؛
- القانون رقم 2023-025.



القانون رقم 2000-05 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التجارة المعدل والمكمل : بالقانون رقم 2014-022 و القانون رقم 2015-032 والقانون رقم 2020-008 والقانون رقم 2021-005 والقانون رقم 2022-011 والقانون رقم 2023-025.

الكتاب الأول :في التجارة بوجه عام

باب تمهيدي: أحكام عامة

المادة الأولى .- ينظم هذا القانون أ سا سا القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار. وهو ينظم كذلك أي مؤ سـ سة تزاول ن شاطا اقت صاديا في الحالات التي تنص عليها مقتضياته.

يطلق الن شاط الاقتصادي في ا صطلاح هذه المدونة على كل أعمال الإنتاج والتوزيع أو الخدمات باستثناء عمليات الإنتاج الزراعي التي يمارسها أو يستغلها أشخاص طبيعيون والخدمات الممارسة في مجال المهن الحرة الخاضعة لمراعاة الطابع الشخصي للمتعاقد.

المادة 2 .- يف صل في الم سائل التجارية بمقت ضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقت ضى القانون المدني في الحالات التي لا تتعارض فيها قواعده مع قواعد القانون التجاري.

المادة 3 .- ترجح الأعراف والعادات الخاصة والمحلية على الأعراف والعادات العامة.

المادة 4 .- إذا كان العمل تجاريا بالن سبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالن سبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري اتجاه الطرف الذي كان العمل بالن سبة إليه تجاريا، ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالن سبة إليه مدنيا، ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك.

المادة 5 .- (معدلة) (القانون رقم 2015-032) تتقادم الالتزامات التجارية بم ضي خمس سنوات ما لم تكن خاضعة لتقادم أقل مع مراعاة أحكام المادة 369 من قانون الالتزامات والعقود.

(القانون رقم 2015-032): يخضع هذا التقادم للقانون المنظم للحق موضوع التقادم.

(القانون رقم 2015-032): يحـ سب التقادم بالأيام ويكـ سب عندما ينتهي آخر يوم من المهلة.

(القانون رقم 2015-032): لا يـ سري التقادم بتاتا بالنـ سبة لدين معلق على شرط، لحين تحقق هذا الـ شرط، ولا بالنـ سبة لدين لأجل إلى أن يحل الأجل، و لا بالنـ سبة لدعوى الضمان لحين استحقاق هذا الضمان.

(القانون رقم 2015-032): يؤدي تعليق التقادم إلى وقف سريانه مؤقتا دون إلغاء المدة التي سرت منه قبل التعليق.

<u>المادة 5 مكررة (جديدة)</u>(القانون رقم 2015-032): لا يـ سري أجل التقادم أو يتم تعليقه بالنسبة للشخص الذي يستحيل عليه القيام بدعوى نتيجة مانع سببه القانون أو العقد أو القوة القاهرة. و يعلق التقادم ابتداء من اليوم الذي يتفق فيه الأطراف بعد حصول نزاع على اللجوء إلى وساطة أو مصالحة أو في غياب اتفاق مكتوب ابتداء من يوم انعقاد أول جمعية للوـ ساطة أو المـ صالحة. يـ سري أجل التقادم من جديد لمدة لا يمكن أن تقل عن ستة أ شهر ابتداء من التاريخ الذي يـ صرح فيه إما أحد الطرفين أو كليهما و إما الوسيط أو المصلح بأن الوساطة أو المصالحة قد انتهت.

كما يعلق عندما يتلقى القاـ ضي طلبا بإجراء تحقيق قبل أي محاكمة. يـ سري أجل التقادم من جديد لمدة لا يمكن أن تقل عن ستة أشهر، ابتداء من يوم تنفيذ الإجراء.

يؤدي انقطاع أجل التقادم إلى إلغاء المدة المكتـ سبة من التقادم و تـ سري بموجبه مدة جديدة مساوية لمدته الأصلية.

<u>المادة 5 ثالثا(جديدة)</u>(القانون رقم 2015-032): ينقطع أجل التقادم بإقرار المدين بالحق الذي يجري التقادم ضده.

تقطع الدعوى القـ ضائية حتى أمام قـ ضاء الاـ ستعجال أجل التقادم، كما تقطع أجل سقوط الحق والأمر كذلك عندما ترفع الدعوى أمام محكمة غير مختـ صة أو عندما

يبطل إجراء عرض الدعوى أمام محكمة بسبب عيب إجرائي. تترتب آثار الانقطاع إلى أن تنقضي الدعوى.

لا يكون لانقطاع الدعوى أثر إذا تنازل المدعي عن دعواه، أو تركها تسقط أمام القضاء أو تم رفضها بصفة نهائية.

يقطع القيام بعمل تنفيذي جبري أجل التقادم كما يقطع أجل سقوط الحق لانصرام المدة القانونية.

المادة 5 رابعا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): توقف ملاحقة أحد المدينين بالتزام تضامني بطلب أمام العدالة أو بإجراء تنفيذي جبري أو إقراره بحق من يجري التقادم ضده، أجل التقادم تجاه الباقين و حتى تجاه ورثتهم.

تقطع ملاحقة المدين الأصلي أو إقراره التقادم تجاه الكفيل.

لا يجوز للقضاة أن يثيروا من تلقاء أنفسهم السبب المستمد من التقادم.

يمكن في جميع الأحوال؛ عدى حالة التخلي عنه، الاحتجاج بالتقادم حتى على مستوى الاستئناف.

لا يمكن استرجاع ما تم تسديده من أجل الوفاء بدين، فقط بحجة انقضاء أجل التقادم.

المادة 5 خامسا(جديدة) (القانون رقم 2015-032): لا يصح التنازل إلا عن تقادم مكتسب.

يكون التنازل عن التقادم صريحا أو ضمنيا وينتج التنازل الضمني من وقائع تثبت دون التباس الإرادة في التخلي عن التذرع بالتقادم.

لا يحق لمن لا يتمتع بحق التصرف بمحض إرادته أن يتنازل عن التقادم المكتسب.

يحق لدائن أو أي شخص آخر له مصلحة بأن يكون التقادم مكتسبا أن يحتج أو يتذرع به حتى ولو تنازل عنه المدين.

يمكن تخفيض أجل التقادم أو تمديده بالاتفاق بين الأطراف.

غير أنه لا يمكن تخفيضه لأقل من سنة ولا تمديده لأزيد من عشر سنوات.

يمكن كذلك للأطراف عن تراض فيما بينهم أن يضعوا أ سبابا إ ضافية لتعليق أجل التقادم أو قطعه.

يمكن كذلك للأطراف عن تراض فيما بينهم أن يضعوا أ سبابا إ ضافية لتعليق أجل التقادم أو قطعه.

الباب الأول: في العمل التجاري

المادة 6 (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه على الخصوص:

- شراء الأموال، المنقولة أو العقارات بغية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛
- كراء المنقولات أو العقارات من أجل تأجيرها من الباطن؛
- كل مؤسسة للإنتاج أو التحويل أو التمثيل؛
- كل مؤسسة للبناء أو الحفر أو تسوية الأرض؛
- كل مؤسسة لنقل الأمتعة؛
- كل مؤسسة للتزويد أو الخدمات؛
- مكاتب ووكالات العمال والأسفار والإعلام والإشهار؛
- التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها؛
- كل نشاط صناعي أو تجاري؛
- كل مؤسسة لاستغلال النقل أو للاستصلاح؛
- كل مؤسسة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري أو الطباعة والنشر مهما كان شكلها وسندها؛
- كل مؤسسة لتوزيع الماء والغاز والكهرباء والبريد والمواصلات؛
- كل مؤسسة للتأمين؛
- كل مؤسسة لاستغلال المستودعات والمخازن العمومية؛



- كل مؤسسة للبيع بالمزاد العلني للسلع الجديدة بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة؛
- كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة أو من أعمال الوساطة؛
- كل عملية وسيط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية أو القيم المنقولة؛
- كل عملية إرسال بحري؛
- كل تأجير أو إرسال بحري؛
- كل العمليات المرتبطة باستغلال السفن والطائرات والتجارة البحرية والجوية.

المادة 7 .- يعد عملا تجاريا بشكله:

التعامل بالكمبيالة وبالسند لأمر ولو كانت موقعة من غير تجار إذا نتجت عن عملية تجارية؛

الشركات التجارية بصرف النظر عن محلها باستثناء شركة المحاصة.

المادة 8 (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يمكن إثبات الأعمال التجارية في مواجهة التجار بكل الوسائل، بما فيها الطرق الإلكترونية، ما لم يقتض القانون خلاف ذلك.

يفترض أن كل الأعمال التي يقوم بها التاجر مهما كانت طبيعتها تكون لاحتياجات تجارته



الباب الثاني:في التجار

الفصل الأول: في تعريف ونظام التاجر

المادة 9 :- يعد تاجرا كل من يبا شر بـ صورة شخ صية وم ستقلة عملا تجاريا مثل الأعمال الواردة في المادة 6 ويتخذه حرفة معتادة له.

يعتبر تاجرا كل شخص يمارس مهنة تجارية رغم وقوعه في حالة الحظر أو التعارض أو السقوط.

المادة 10 :- يجوز لكل شخص أهل للالتزام أن يتعاطى التجارة.

المادة 10 مكررة (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يعتبر تاجرا متنقلا البائع بالتقسيط الذي لا يمارس نشاطه بطريقة ثابتة ويتنقل من مكان لآخر، لمدة متفاوتة، ليزاول فيها نشاطه.

يعفى التاجر المتنقل من اعداد دفاتر المحاسبة والتسجيل في السجل التجارى المنصوص عليها فى المواد من 21 الى 80 من هذا القانون، غير أنه ملزم بالحـ صول على رقم تعريفي للتاجر المتنقل من البلدية التي يقطن فيها.

المادة 10 ثالثا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): يـ سلم هذا الرقم بطريقة مجانية لمجرد طلب مكتوب ودون أي شرط للحصول عليه. يسلم الرقم فورا عند تقديم الطلب ويتم إنشاء ملف خاص لهذا الغرض ويتضمن الملف:

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- تصريح بمبلغ رأس المال مدون على الورق وموقع عليه،
- أربع صور شمسية.

المادة 10 رابعا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): يفتح لهذا الغرض عند كل بلدية سجل للتجارة المتنقلة و يكلف كاتب البلدية بمسك هذا السجل.

لا يجوز لأي شخص أن يمارس التجارة المتنقلة ما لم يكن حائزا على الرقم التعريفي للتاجر المتنقل.



لا تخ ضع التجارة المتنقلة بالن سبة لمنتجات الـ صناعة التقليدية و الزراعة و التنمية الحيوانية للمقتضيات الواردة في الفقرات أعلاه.

تحدد لائحة المنتوجات المحظورة على التجارة المتنقلة بوا سطة مقرر للوزير المكلف بالتجارة.

المادة 10 خامســـا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): الوكيل المكلف بتـ سليم الرقم لممارسة التاجر المتنقل، الذي لا يحترم المقتضيات أعلاه عن طريق إخضاع تسليم الرقم لـ شرط أو الامتناع دون عذر عن تـ سليمه فورا، يعاقب بالحبس من11 (أحد عـ شر) إلى 30 (ثلاثين) يوما أو بغرامة تتراوح من عـ شرة آلاف (10000) إلى ثلاثين ألف (30000) أوقية.

المادة 11 - لا يجوز للقا صر ولو بلغ من العمر 16 سنة كاملة ذكرا كان أم أنثى أن يمارس التجارة كما لا يمكن اعتباره را شدا بالن سبة للتعهدات التي يبرمها فيما يتعلق بالأعمال التجارية ما لم يحصل على الترشيد المطلق.

ويجب أن يقدم المعني إذنا كتابيا في ممار سة التجارة دعما لطلب التـ سجيل في سجل التجارة.

المادة 12 - لا يجوز للو صي أو المقدم أن يـ ستثمر أموال القا صر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي.

يجب أن يقيد هذا الإذن في سجل التجارة للو صي أو المقدم في حالة فتح مـ سطرة جماعية بسبب سوء تسيير الو صي أو المقدم؛ يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في الباب الخامس من الكتاب السادس من هذه المدونة.



المادة 13 :- يعد أهلا لممار سة التجارة في موريتانيا كل أجنبي بالغ من العمر 18 سنة كاملة بـ صرف النظر عن أي نص أجنبي يفرض سنا أعلى من الـ سن المن صوص عليها في التـ شريع الموريتاني، وذلك مع مرا عاة النظام المعمول به الذي يفرض على التاجر الأجنبي الحـ صول على ترخيص إداري مـ سبق لممار سة بعض الأن شطة ومراعاة لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الملزمة للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة 14 :- لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الر شد المن صوص عليها في القانون الموريتاني أن يتاجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوى ممارسة التجارة بدائرتها. يجب أن يسجل هذا الإذن في سجل التجارة.

المادة 15 :- لا يعد الزوج تاجرا بتجارة زوجه ما لم يكن يمارس تجارة منف صلة عن تجارة زوجه.

الفصل الثاني: في حظر مزاولة مهنة تجارية أو صناعية

المادة 16 :- لا يـ سوغ لأي شخص أن يمارس بنف سه أو بوا سطة شخص آخر مهنة التجارة أو الصناعة لفائدته أو لفائدة غيره إذا كان سبق أن حكم عليه نهائيا:

- بعقوبة نهائية مـ شينة أو مخلة بالـ شرف أو الحبس النافذ بـ سبب وقائع يعتبرها القانون جناية؛
- بعقوبة نهائية بالحبس ثلاثة أ شهر على الأقل بـ سبب الر شوة أو الـ سرقة أو التحايل أو خيانة الأمانة أو الإخفاء أو الاختلاس المرتكب من طرف مودعي الأموال العمومية أو بتزوير المحررات العرفية التجارية أو المـ صرفية في معنى المادة 146 من القانون الجنائي؛
- الحبس النهائي غير الموقوف لمدة ثلاثة أ شهر على الأقل جراء جريمة في المراباة أو الغش أو تزوير السندات المنقولة أو التسميات المصدرية أو الملكية الصناعية؛
- بالحبس النهائي غير الموقوف لمدة ثلاثة أ شهر على الأقل عملا بـ قانون

الشركات؛

- بالتجريد من الحقوق المدنية؛
- بالحبس النهائي غير الموقوف مدة ثلاثة أ شهر على الأقل بـ سبب المزاولة غير المشروعة لمهنة التجارة أو الصناعة؛
- بالإدانة النهائية غير الموقوفة بالحبس لمدة تفوق ثلاثة أ شهر بـ سبب مخالفة التشريع الاقتصادي أو التفالس أو الجرائم المشابهة؛
- بالإدانة لمخالفة نظام سجل التجارة.

لا ينطبق نقص الأهلية المذكور أعلاه على الأشخاص الذين يتم لفائدتهم رد الاعتبار.

المادة 16 مكررة(جديدة)(القانون رقم 2015-032): لا يجوز لأي شخص أن يمارس نشاطا تجاريا إذا كان خاضعا لنظام خاص يكون بموجبه في حالة تعارض.

لا تعارض بدون نص.

يجب على الشخص الذي يدعى بحالة التعارض أن يقوم بتبريرها.

التـ صرفات التي قام بها شخص وهو في حالة تعارض، تكون، رغما عن ذلك، صحيحة بالنسبة للغير حسن النية.

يمكن لهؤلاء، بكل حرية أن يتمـ سكوا بالتـ صرفات الـ صادرة عن شخص في حالة تعارض، غير أنه لا يمكن لهذا الأخير التمسك بها في مواجهتهم.

المادة 16 ثالثا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): بغض النظر عن أي ترتيبات خاصة سابقة مخالفة، تتعارض ممارسة النشاط التجاري مع ممارسة الوظائف و المهن التالية:

- موظفو وعمال المجموعات العمومية أو ذات المساهمة العمومية،
- المأمورون الوزاريون وأعوان القـ ضاء: المحامون ووكلاء الأعمال، العدول المنـ فذون، وكلاء الـ صرف، والموثقون، وكـ تاب الـ ضبط، والإداريون والمصفون القضائيون؛
- الخبراء المحا سبون المعتمدون والمحا سبون المعتمدون، مفو ضو الحـ سابات ومفوضو الحصص،

- بصفة عامة، أي مهنة تحظر بمقتضى تنظيمها على من يمارسها تعاطي مهنة تجارية.

المادة 17 .- ينطبق نقص الأهلية المنصوص عليه في المادة 16 كذلك على مزاولة وظائف المديرية والتسيير والإدارة في المؤسسات التجارية والصناعية بالإضافة إلى وظيفة مفوض الحسابات بالنسبة لجميع الشركات مهما كان شكلها القانوني.

المادة 18 .- إذا أدانت محكمة أجنبية شخصا بحكم حائز على قوة الشيء المقضي به بسبب جريمة تعتبر جناية في القانون الموريتاني أو من الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في المادة 16 فإن محكمة الجنح في مقر الشخص المعني تصرح، بناء على طلب من النيابة العامة وبعد معاينة صحة وشرعية الإدانة، بترتب تطبيق نقص الأهلية.

وينطبق هذا النقص على المفلسين الذين لم يرد اعتبارهم والمصرح بإفلاسهم من طرف محكمة أجنبية عندما يكون الحكم القاضي بتفليسهم نافذا في موريتانيا.

المادة 19 .- يجب على التجار والصناعيين الذين تعرضوا لإحدى الإدانات أو سقوط الحقوق أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة 16 أن يتوقفوا عن مزاولة نشاطهم المهني في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من الوقت الذي أصبح فيه القرار نهائيا.

وتحدد المحاكم عند النطق بالحكم مدة الحظر الوارد في الفقرة السابقة دون أن تقل هذه المدة عن خمس سنوات.

المادة 20 .-(معدلة) (القانون رقم 2015-032) يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في المواد من 16 إلى 19 بالحبس من عشرين يوما إلى شهرين وبغرامة من 50.000 إلى 300.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

في حالة العود يمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى سنة. ويمكن للمحكمة أن تقضي بمصادرة الأصل التجاري أو البضائع وحدها.

(القانون رقم 2015-032): يمكن رفع الحظر المؤقت لمدة تزيد على خمس (5) سنوات وكذلك الحظر النهائي بطلب من من وقع عليه الحظر وذلك من طرف المحكمة التي صدر عنها الحظر.



(القانون رقم 2015-032): لا يكون هذا الطلب مقبولا إلا بعد انق ضاء مدة خمس (5) سنوات ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه القرار القاضي بالحظر نهائيا.

(القانون رقم 2015-032): ينتهي الحظر برد الاعتبار وفقا للـ شروط والأ شكال المنصوص عليها فى هذا القانون.

الفصل الثالث :في التزامات التجار بوجه عام

الفرع الأول: في الدفاتر التجارية

المادة 21 . يتعين على كل تاجر لأغرا ضه التجارية أن يفتح حـ سابا في مؤ سـ سة مـ صرفية أو في مركز للـ شيكات البريدية، في حالة وجود أي منهما في المكان الذي يمارس فيه نشاطه التجاري بصورة قانونية.

المادة 22 .-(مكمِّلة) **(القانون رقم 2015-032)** يخ ضع كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر لـ سك محا سبة مطابقة لعرف المهنة وللأحكام المبينة بهذا الفرع.

(القانون رقم 2015-032): يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري له صفة التاجر أن يقوم بتسجيل محاسبي للتعاملات الجارية على ذمة المؤسسة على أن يتم هذا التسجيل حسب تسلسله الزمني.

(القانون رقم 2015-032): يجب عليه أن يرا قب بطريقة الجرد، مرة وا حدة على الأقل خلال الإثني عـ شر (12) شهرا، وجود وقيمة عنا صر الأ صول والخـ صوم للذمة المالية للمؤسسة وعليه القيام بإعداد حسابات سنوية عند قفل السنة المالية بالنظر إلى عمليات المحاسبة المسجلة وإلى الجرد.

(القانون رقم 2015-032): تشمل هذه الحسابات الحصيلة وحسابات النتائج وملحق: فهي تشكل مجموعة غير قابلة للتجزئة.

(القانون رقم 2015-032): تبين الحصيلة بصفة منفصلة عنا صر الأ صول والخصوم للمؤسسة وتبرز بصفة متميزة، الأموال الخاصة.

(القانون رقم 2015-032): يعرض حساب النتائج بصفة إجمالية محاصيل ونفقات السنة المالية، على أن لا يؤخذ في الاعتبار تاريخ التحصيل أو التسديد. ويبرز، بواسطة نتيجة الطرح بعد خصم القيم المستهلكة والسلفات، الأرباح والخسائر للسنة المالية. يجب أن تعرض المحاصيل والنفقات، مرتبة حسب الصنف، إما في شكل جداول وإما في شكل لوائح.

(القانون رقم 2015-032): يكمل الملحق ويشرح المعلومات الواردة في الحصيلة وحساب النتائج.

(القانون رقم 2015-032): يجب أن تكون الحسابات السنوية قانونية وصحيحة وأن تقدم صورة صادقة للذمة المالية للمؤسسة ولحالتها المالية ونتائجها.

(القانون رقم 2015-032): يجب أن تتضمن الحصيلة وحساب النتائج والملحق من العناوين والمراكز بقدر ما هو ضروري لتقديم هذه الصورة الصادقة.

(القانون رقم 2015-032): يشتمل كل واحد من مراكز الحصيلة وحساب النتائج على بيان الرقم المتعلق بالمركز المقابل بالنسبة للسنة المالية الآنفة.

(القانون رقم 2015-032): يجب أن يكون ترتيب عناصر الحصيلة و حساب النتائج و العناصر المكونة لرؤوس الأموال الخاصة و كذلك البيانات التي تندرج في الملحق مطابقة للمخطط العام للمحاسبة.

(القانون رقم 2015-032): غير أن الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة الأولى السابقة يعفون من هذا الواجب إذا كان رقم أعمالهم التجارية يقل سنويا عن مبلغ يحدد دوريا بمقتضى مقرر[1] مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.

<u>المادة 23 .-</u> على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمين بمسك محاسبة:

[1] - المقرر المشترك رقم: 607 بتاريخ 23 يونيو 2016 يتعلق برقم الاعمال التجارية السنوية للتجار الاشخاص الطبيعيين المعفيين من مسك دفتر المحاسبة، الجريدة الرسمية العدد 1378.

- أن يقيدوا يوما فيوما بدفتر اليومية جميع عملياتهم أو أن يقيدوا شهريا جملتها فقط. إذا تم الحصول على هذه الجموع عن طريق مسك دفاتر فرعية فإن هذه الأخيرة تمسك بنفس الشروط التي يمسك بها دفتر اليومية نفسه؛
- أن يعدوا مرة في العام على الأقل جردا يتضمن عناصر الأصول والخصوم لمؤسساتهم، وتنقل تفاصيل هذا الجرد في دفتر الجرد؛
- أن يحتفظوا لمدة عشرة أعوام بجميع الوثائق المثبتة للعمليات المقيدة بالدفاتر المشار إليها.

المادة 24 .- يجب أن يكون كل من دفتر اليومية ودفتر الجرد المذكورين بالمادة 23 مؤشرا ومرقما من طرف القاضي أوعمدة البلدية أو نائبه على الطريقة العادية وبدون مصاريف.

المادة 25 .- يجب أن تمسك الدفاتر بحسب تسلسلها الزمني دون ترك بياض أو تغيير مهما كان نوعه.

المادة 26 .- يمكن قبول دفاتر التجارة التي تم مسكها بصورة قانونية لدى القضاة للاحتجاج بها بين التجار في أعمال تجارتهم.

لا يجوز تقديم الدفاتر التي يلزم التجار بمسكها والتي لم يراعوا فيها الشكليات المقررة أو الاحتجاج بها أمام القضاء لصالح ما سكيها وذلك دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد 1436 و1442 و1450 من هذه المدونة.

المادة 27 .- لا يمكن الاطلاع على الدفاتر بكاملها من طرف القضاء إلا في حالة التركة أو التسوية أو التصفية القضائية.

وفي ما عدا هذه الحالات يجوز دائما القيام بتقديم الدفاتر أو طلبها أو الأمربها ولو تلقائيا لاستخراج ما يتعلق منها بالنزاع.

المادة 28.- إذا طلب أحد الخصوم الاعتماد على دفاتر خصمه وامتنع خصمه عن تقديمها من غير عذر مقبول اعتمد القاضي قول الطالب بيمينه.

المادة 28 مكررة(جديدة)(القانون رقم 2015-032): تعد مستندات المحاسبة

بالأوقية.

يحتفظ بمستندات المحاسبة والوثائق المثبتة لمدة خمس (5) سنوات.

تنظم مستندات المحاسبة المتعلقة بتسجيل العمليات والجرد وتمسك دون ترك بياض أو تغيير مهما كان نوعه وفقا للـ شروط المنـ صوص عليها في المخطط العام للمحا سبة. ويمكن مع ذلك مسك مستندات المحاسبة بطريقة ألكترونية.

الفرع الثاني: الإشهار في سجل التجارة[2]

القسم الأول: تنظيم سجل التجارة

المادة 29 (جديدة) (القانون رقم 2021-005) يتكون السجل التجاري والضمانات المنقولة من:

- سجلات محلية؛
- سجلات المستفيد الحقيقي؛
- سجل تجاري مركزي؛
- سجل الضمانات المنقولة.

يسجل وجوبا بالسجل التجاري والضمانات المنقولة:

1. كل شخص موريتاني أو أجنبي له صفة التاجر طبقا لمدونة التجارة؛
2. الشركات التي لها مقر بموريتانيا وفروعها ووكالاتها؛
3. الشركات التجارية الأجنبية والممثليات التي تستغل فرعا أو وكالة بموريتانيا؛
4. الشركات غير المقيمة المتواجدة بموريتانيا؛
5. التجمعات ذات النفع الاقتصادي؛
6. الترتيبات القانونية إذا كان أحد مُسيريها أو أمينها مقيما أو مُقيما جبائيا بموريتانيا؛

[2] المرسوم رقم 033-2021 المتعلق بالسجل التجاري و الضمانات العينية؛ الجريدة الرسمية العدد 1481

7. المؤسسات العمومية التي لها نشاط اقتصادي وتتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية؛
8. الجمعيات وشبكات الجمعيات طبقا للتشريع المنظم للجمعيات؛
9. الأشخاص المعنويون التي تنص القوانين أوالأنظمة الخاصة بهم على وجوب تسجيلهم.

المادة 29 مكررة(جديدة)(القانون رقم 2021-005 بتاريخ 10 فبراير 2021)

يؤسس السجل التجاري والضمانات المنقولة من أجل:

1. تلقي طلبات الخاضعين للتقييد المشار إليهم في المادة 29 جديدة أعلاه؛
2. تلقي إيداع العقود والوثائق والإشارة للمعلومات الواردة في أحكام هذه المدونة أو في أي أحكام قانونية أخرى؛
3. تلقي الطلبات التعديلية للبيانات أو المكملة لها أو المتفرعة عنها وطلبات الشطب على البيانات المقيدة ضمنها؛
4. تلقي جميع الطلبات الرامية إلى إجراء تقييد أصلي أو تعديله أو تجديده بالنسبة إلى التأمينات المنصوص عليها في هذه المدونة وفي أي أحكام قانونية أخرى . كما يتلقى طلبات الشطب على تقييد التأمينات المنصوص عليها في هذه المدونة وفي أي نص قانوني آخر وكذلك بالنسبة لتقييدات عقود الائتمان الإيجاري.
5. تلقي طلبات تسجيل الحجوز التحفظية الصادرة ضد التاجر، الشخص الطبيعي أو المعنوي، والطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي؛
6. تلقي تصريحات المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية؛
7. تسليم المستندات الضرورية لإثبات أن الخاضعين للتسجيل قاموا بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المدونة وفي أي أحكام قانونية أخرى.

يمنح الشخص الذي يخضع للتقييد في السجل التجاري، عند إيداع طلبه بهذا الخصوص، رقما خاصا به.

تنشأ لدى وزارة العدل لجنة تنسيقية مكلفة بالسهر على مواءمة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة بخصوص السجل التجاري والضمانات المنقولة، ولها أن تصدر آراء وأن تنظر في المسائل التي تعرض عليها من طرف المصالح المكلفة بمسك السجل.

المطلب الأول: السجل المحلي

المادة 30. يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة. ويراقب مسك سجل التجارة ومراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييد الذي يباشر فيه رئيس المحكمة أو قاض يعينه كل سنة لهذا الغرض.

المادة 31. (معدلة)(القانون رقم 2015-032)- يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييد الذي يتضمنه سجل التجارة أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه.

يشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات.

(القانون رقم 2015-032): يمكن إجراء أي تقييد أو تعديل أو شطب بالسجل التجاري بواسطة توقيع إلكتروني.

(القانون رقم 2015-032): تطبيقا لهذا القسم:

- يتكون التوقيع الإلكتروني من استعمال وسيلة موثوقة لإثبات الشخصية تضمن صلتها بالسند الذي تتعلق به. ويكون الوثوق بهذه الوسيلة مفترضا، إلى حين إثبات العكس، عندما يكون التوقيع الالكتروني منشأ واثبات شخصية الموقع مؤمنا وتكامل السند مضمونا، وفقا لشروط تحدد بالطرق التنظيمية.
- مع أنه، استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون الوثوق بالتوقيع الالكتروني مفترضا ومرخصا له عندما تضمن الوسيلة الموثوقة



لإثبات الشخصية صلتها بالسند الذي يتعلق به التوقيع الالكتروني، بخصوص النقل بالطريقة الالكترونية لملفات إنشاء المؤسسات أو الأنشطة أو أي تصريح منصوص عليه في هذا القسم.

- يقبل المكتوب بالشكل الالكتروني في الإثبات كالمكتوب على دعامة ورقية، شريطة أن يكون بالإمكان التحقق من هوية الشخص الصادر عنه و أن يحرر و تتم المحافظة عليه وفق شروط من شأنها أن تضمن سلامته، تحدد بالطرق التنظيمية.
- تكون للمكتوب على دعامة الكترونية القوة القانونية ذاتها الفائدة للمكتوب على دعامة ورقية.
- ينتج الإثبات بالكتابة أو بمكتوب من تتابع أحرف أو عناصر كتابة أو أرقام أو أي علامات أخرى أو رموز تعطي معنى يمكن فهمه، مهما كانت دعامتها وطريقة نقلها.
- يعتبر أنه قد تم الوفاء بالمطالبة بتعدد النسخ بخصوص السندات بالشكل الالكتروني، عندما يكون السند قد تم تحريره والمحافظة عليه طبقا للفقرات الواردة أعلاه، و يمكن الاجراء كل طرف من حيازة نسخة أو من إمكانية الحصول عليها.

المادة 32.- كل تقييد في سجل التجارة لاسم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يطلب من كتابة ضبط محكمة المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للتاجرأومقر الشركة.

في الاسبوع الأول من كل شهر يحيل كاتب الضبط نسخة من التقييد إلى مصلحة السجل المركزي قصد التضمين.

المطلب الثاني: في سجل التجارة المركزي

المادة 33.- يمسك سجل التجارة المركزي من طرف المصالح الإدارية المختصة. يتم

بواسطة مرسوم ضبط نظام سير المصالح الإدارية المعنية.

يبين المرسوم المذكور في الفقرة السابقة كذلك مسطرة التعاون بين المصالح المعنية ولجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية المنصوص عليها في المادة 1271.

المادة 34.- (جديدة)(القانون رقم 2021-005) السجل التجاري المركزي عمومي.

تحدد طرق الاطلاع على السجل المركزي بمرسوم.

المادة 35.-(معدلة)(القانون رقم 2015-032) يهدف السجل المركزي إلى ما يلي:

1. مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية لمجموع البلاد؛
2. تسليم الشهادات المتعلقة بتقييد أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقاييد الأخرى المسجلة فيه؛
3. (القانون رقم **2015-032**): ضمان مركزية جميع المعلومات التى يتوفر عليها لإشهارها و تأمين المعاملات التجارية على جميع التراب الوطني؛
4. (القانون رقم **2015-032**): ترقية الروابط والإشهار وحماية المعلومات التى يتوفر عليها مع السجلات المركزية في الدول المجاورة ودول المنطقة.

المادة 36.- يجب أن تضمن في السجل المركزي فورا، البيانات التي أرسلت إليه من طرف كاتب الضبط مع الإشارة إلى سجل التجارة المحلي الذي تم به تسجيل التاجر أو الشركة التجارية.

المادة 37.- يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 32 بالحماية إما في مجموع التراب الوطني إذا طلبها المعنيون بالأمر وإما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم.

غير أنه إذا كان يهدف من إيداع اسم التاجر أو التسمية التجارية إلى استخدامه كعلامة في الوقت نفسه يجب لحماية هذه العلامة أن يتم الإيداع طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات.

المادة 37 مكررة(جديدة)(القانون رقم 2021-005) لتسهيل الولوج إلى المعلومة حول الضمانات المنقولة وضمان نشرها على نطاق واسع ومواجهة الغير بها ، ينشأ سجل خاص بالضمانات المنقولة من أجل تلقي التقييدات ومركزة المعلومات المتعلقة بالضمانات المنقولة القانونية والاتفاقية والقضائية.

يكون سجل الضمانات المنقولة مُحَوْسَبًا.

يمسك سجل الضمانات المنقولة من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية المكلفة بمسك السجل التجاري.

ستحدد كتابة ضبط المحكمة التجارية المكلفة بمسك سجل الضمانات المنقولة بالطرق التنظيمية.

يراقب مسك سجل الضمانات المنقولة ومراعاة الشكليات الواجب إتباعها في شأن التسجيل الذي يباشر فيه رئيس المحكمة المختصة أو قاض يعينه كل سنة لهذا الغرض.

المادة 37 ثالثا(جديدة)(القانون رقم 2021-005) ينشأ سجل المستفيد الحقيقي من أجل تلقي لائحة المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية حسب أنْمُوذج يحدد لهذا الغرض.

ستحدد طرق ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي بواسطة نص تنظيمي.

المادة 37.- رابعا(جديدة)(القانون رقم 2021-005) يعتبر مـ ستفيدا حقيقيا في مفهوم هذا القانون كل شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية، مباشرة أو غير مبا شرة، على العميل أو الـ شخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، وكذلك الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.

القسم الثاني: التسجيل في سجل التجارة

المطلب الأول: أحكام عامة

المادة 38.- (جديدة) (القانون رقم 2021-005) يحتوي التسجيل في السجل التجاري والضمانات المنقولة، على التقييد والتسجيلات المعدلة والشطب وكذلك تقييد الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية أو المحاكم التي تبت في المجال التجاري.

المادة 39.- يلزم بالتسجيل في سجل التجارة كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، موريتانيين كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا على التراب الموريتاني.

ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك:

1. كل فرع أو وكالة لكل مؤسسة موريتانية أو أجنبية؛
2. كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدولة أو مجموعات أو لمؤسسات عمومية أجنبية؛
3. المؤسسات الموريتانية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في سجل التجارة؛
4. كل مجموعة ذات نفع اقتصادي؛
5. على العموم كل شخص معنوي منتم إلى القانون الخاص يمارس نشاطا اقتصاديا.

المطلب الثاني: التقييد

المادة 40.- لا يجوز تقييد التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وكيله الحائز على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب.

لا يجوز طلب تقييد شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التسيير. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير.

المادة 41.- للتقييد طابع شخصي. ولا يجوز لأي شخص أو شركة تجارية خاضع له أن

يقيد بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام؛ ويقوم القاضي من تلقاء نفسه بالتشطيبات اللازمة.

يجب أن يودع طلب التقييد في كتابة ضبط المحكمة المختصة الموجود في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي أو، إن تعلق الأمر بشخص طبيعي تاجر، إما مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مؤسسته إن كان مستقلا عن المؤسسة المذكورة.

المادة 42.- في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد، يجب القيام بتسجيل تعديلي في السجل المحلي الموجود به إما مقر الشركة أو مقر المؤسسة أو المؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.

يجب فضلا عن ذلك إيداع تصريح بالتقييد لدى سجل التجارة المحلي لمكان الفرع أوالوكالة أومكان إحداث النشاط الجديد، مع بيان سجل التجارة إما لمقر الشركةأومقر المؤسسةأوالمؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.

المادة 43.- يجب أن يقيد بسجل التجارة المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أووكالة لشركة تجارية أو لتاجر مقر شركته أو مركزه الرئيسي بالخارج، وكذا كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لمجموعات أو لمؤسسات عمومية أجنبية.

لا يفرض الواجب المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة استغلال عدة أصول تجارية إلا على الأصل الرئيسي. أما بالنسبة للأصول الأخرى فيجري تقييدها على النحو المنصوص عليه في المادة 42.

المادة 44.- يجب على الأشخاص الطبيعيين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم إلى:

1. الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنيةأوبطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2. الاسم الذي يزاول به التجارة وإن اقتضى الأمر كنيته أو اسمه المستعار؛



3. تاريخ ومكان الازدياد؛
4. إن تعلق الأمر بقا صر أو و صي أو بمقدم يـ ستغل أموال القا صر في التجارة، الإذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل؛
5. النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛
6. النشاط المزاول فعليا؛
7. مكان مقر مؤ سـ سته أو مؤ سـ سته الرئيـ سية ومكان المؤ سـ سات التابعة لها والموجودة بموريتانيا أو الخارج وكذا رقم التسجيل في ضريبة المهنة (البتانة)؛
8. البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري؛
9. الا سم الـ شخ صي والعائلي وتاريخ ومكان الازدياد وكذا جن سية الوكلاء المفوضين؛
10. الشعار التجاري إن وجد، وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها سجل التجارة المركزي؛
11. تاريخ الشروع في الاستغلال؛
12. المؤ سـ سات التجارية التي سبق للمـ صرح أن ا ستغلها، أو تلك التي يـ ستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.

المادة 45.- يجب التصريح أيضا من اجل التسجيل في سجل التجارة بما يلي:

1. رهن الأصل التجاري وتجديد وشطب تقييد امتياز الدائن المرتهن؛
2. براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمات التي يودعها التاجر؛
3. تفويت الأصل التجاري؛
4. القرارات القضائية بحظر ممارسة التجارة وكذا القاضية برفع اليد؛
5. القرارات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية؛
6. القرارات القضائية والمحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة



للتاجر الأجنبي؛

7. جميع ما عد في هذه المادة المتعلق بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بموريتانيا، ولكن لهم فيها فرع أو وكالة وكذلك القرارات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج والمحلاة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة موريتانية.

المادة 46.- يطلب التسجيل المشار إليه في المادة السابقة:

1. من طرف التاجر في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 2 و3 من المادة السابقة؛
2. من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الأحكام في الحالات المنصوص عليها في البنود 4 إلى 7 من المادة السابقة، ويتم تبليغها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى كاتب ضبط المحكمة الممسوك بها سجل التجارة.

تباشر التسجيلات تلقائيا إذا صدر الحكم عن المحكمة المختصة التي يوجد سجل التجارة بكتابة ضبطها أو عندما يتعلق الأمر بما أشير إليه في البند الأول من المادة السابقة.

المادة 47.- يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها إلى ما يلي:

1. الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو المومنين وتاريخ ومكان ازدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2. عنوان الشركة أو تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من سجل التجارة المركزي؛
3. غرض الشركة؛

4. النشاط المزاول فعليا؛
5. مقر الـ شركة والأمكنة التي لل شركة فيها فروع في موريتانيا أو الخارج إن وجدت وكذا رقم التـ سجيل في ضريبة المهنة (البتانه). يجب أن يكون مقر الشركة محددا بوضوح في موقع تواجدها وإلا فيعد معدوما؛
6. أسماء الـ شركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة و تـ سيير الـ شركة والتوقيع باسمها و تاريخ ومكان الازدياد وجنـ سياتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة بالنـ سبة للأجانب المقيمين أو جواز الـ سفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
7. الشكل القانوني للشركة؛
8. مبلغ رأس مال الشركة؛
9. المبلغ الذي يجب أن لا يقل عنه رأس المال إن كانت الـ شركة ذات رأس مال قابل للتغيير؛
10. تاريخ بداية الشركة والتاريخ المحدد لانتهائها؛
11. تاريخ إيداع النظام الأساسي ورقمه لدى كتابة الضبط.

المادة 48 .- كما يجب أن يصرح قصد التقييد في سجل التجارة بما يلي:

1. الأسماء الشخصية والعائلية والتاريخ ومكان ازدياد المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التـ سيير أو المديرين المعينين خلال مدة قيام الـ شركة وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة بالنـ سبة للأجانب المقيمين أو جواز السفرأوما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2. براعات الاختراع المـ ستغلة وعلامات الـ صنع والتجارة والخدمات المودعة من قبل الـ شركة. ويطلب هذا التقييد المـ سيرون أو أعـ ضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التسيير المزاولون خلال الفترة التي يجب القيام به خلالها؛
3. القرارات القضائية التي تقضي بحل الشركة أو بطلانها؛

4. القرارات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية.

المادة 49 .- يجب على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى سجل التجارة، وكذلك الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو المجموعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية الإشارة إلى ما يلي في تصريح تسجيلهم:

1. البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و9 و10 و11 من المادة 44 أعلاه؛
2. شكل المؤسسة وتسميتها وبيان المجموعة التي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابها؛
3. إن اقتضى الحال، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للعقد المرخص بإنشائها والعقود المعدلة لتنظيمها والتنظيمات أو النظام الأساسي الذي يحدد شروط سيرها؛
4. عنوان مقر الشركة وعنوان المؤسسة الرئيسية والمؤسسات التابعة لها والمستغلة في موريتانيا أو في الخارج إن وجدت؛
5. البيانات المنصوص عليها في البندين 1 و3 من المادة 44 المتعلقة بالأشخاص ذوي صلاحيات تسيير أو إدارة المؤسسة في موريتانيا والذين لهم الصلاحيات العامة لإلزام المؤسسة بتوقيعاتهم.

المادة50 .- تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها في دائرة اختصاصها.

يجب أن تبين التجمعات ذات النفع الاقتصادي في تصريح تسجيلها:

1. تسمية المجموعة؛
2. عنوان مقر المجموعة؛
3. غرض المجموعة باختصار؛
4. مدة قيام المجموعة؛
5. البيانات المنصوص عليها في البنود 1 إلى 4 وان اقتضى الحال البند 6 من

المادة 44 وكذا، إن ا ستدعى الأمر ذلك، أرقام التسجيل في سجل التجارة وذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي أو عضو في المجموعة؛

6. العنوان التجاري أو التسمية التجارية والشكل القانوني وعنوان المقر والغرض وإن اقتضى الحال، أرقام التسجيل في سجل التجارة وذلك بالنسبة لكل شخص معنوي عضو في المجموعة؛
7. الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين أعضاء أجهزة التسيير والأشخاص المكلفين بمراقبة التسيير وبمراقبة الحسابات، مع البيانات المنصوص عليها في البندين 3و 4 وإن اقتضى الحال، البند 6 من المادة 44؛
8. تاريخ ورقم إيداع عقد المجموعة لدى كتابة الضبط.

المادة 51 .- يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في سجل التجارة أن يبين في فاتوراته ومراسلاته و أوراق الطلب والتعريفات والمنشورات و سائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل ومكانه في السجل التحليلي.

إذا صدرت الوثائق المشارإليها في الفقرة السابقة عن فروع أو وكالات وجب ذكر رقم التصريح الذي سجل به الفرع أو الوكالة علاوة على رقم التسجيل في سجل التجارة في المركز الرئيسي أو لمقر الشركة.

المطلب الثالث: التقييد المعدل

المادة 52 .- يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها في سجل التجارة طبقا للمواد من 44 إلى 51 محل طلب التقييد من أجل التعديل.

المطلب الرابع: الشطب

المادة 53 .- يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاريأوحل الشركة.

تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع أو وكالة.

يمكن للتاجر أو لورثته أو للمصفي أو للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو

التسيير المزاولين لمهامهم خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل.

لا يمكن شطب الملزم من ضريبة المهنة الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله إلا بإثبات شطبه من سجل التجارة مسبقا.

كما يتعين تصفية التقييد وإجبار الدائنين المرتهنين قبل الشطب.

المادة 54 .- في حالة تملك أو اكتراء الأصل التجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري الذي تم تفويته أو كراؤه من سجل التجارة للمالك أو للمكري السابقين.

المادة 55 .- في حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشيوع، يجب على كل المالكين على الشيوع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد.

في حالة قسمة، يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشيوع وإجراء تسجيل جديد.

المادة 56 .- يشطب تلقائيا على كل تاجر:

1. صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى قرار قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به؛
2. توفي منذ أكثر من سنة؛
3. ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المادة 57 .- يشطب تلقائيا على كل تاجرأوشخص معنوي:

1. ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية؛
2. بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة.

غير أنه للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي لضرورة التصفية، ويكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده سنة فسنة.

المادة 58 .- **(معدّلة)(القانون رقم 2015-032)**؛ يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر

من رئيس المحكمة.

(القانون رقم 2015-032): ينجز الشطب في أجل شهر بعد تقديم طلب أمام كتابة الضبط للمحكمة المختصة، إلا في الحالات المخالفة المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة 59 .- يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة بناء على أمر رئيس المحكمة.

المادة 59.- (مكررة جديدة)(القانون رقم 2015-032) : يعين رئيس المحكمة التجارية أو محكمة الولاية بواسطة أمر قضائي منتدبا للرقابة على السجل التجاري تعرض عليه المنازعات بين كاتب الضبط والأشخاص الخاضعين للتسجيل في هذا السجل.

في حال كان التاجر شخصا طبيعيا أو اعتباريا لم يطالب بتقييده في السجل التجاري أو لم يعمل على إجراء التعديلات الضرورية للبيانات في الآجال المحددة، فإنه يجوز للقاضي المكلف إما تلقائيا او بطلب من كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري أو وكيل الجمهورية أو أي شخص آخر يثبت مصلحته في الأمر، أن يصدر قرارا يفرض على المعني أن يعمل على القيام إما بالتقييد المطلوب منه وإما بإجراء البيانات الإضافية أو التصحيح الذي يكون قد أهمل القيام به.

القسم الثالث: آثار التقييد

المادة 60 .- مع مراعاة مقتضيات المادة 7 من هذه المدونة يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في سجل التجارة اكتساب صفة تاجر، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 61 .- لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمين بالتسجيل في سجل التجارة والذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير بصفتهم التجارية ما لم يتم تسجيلهم، إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة.

المادة 62 .- في حالة تفويت أو كراء أصل تجاري، يبقى الشخص المسجل مسؤولا

على وجه التـ ضامن عن ديون خلفه أو مكتريه ما لم يـ شطب من سجل التجارة أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الكراء.

المادة 63 .- لا يحتج اتجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بسجل التجارة.

لا يجوز للأ شخاص الملزمين بالتـ سجيل في سجل التجارة أن يحتجوا تجاه الغير، خلال مزاولة نشاطهم التجاري بالوقائع والتصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بسجل التجارة، إلا أنه يجوز للغير أن يتمـ سك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع والتـ صرفات التي لم يقع تقييدها.

لا تطبق الفقرة الـ سابقة إذا أثبت الملزمون بالتقييد أن الأغيار المعنيين كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع والتصرفات الآنفة الذكر.

القسم الرابع: الجزاءات

المادة 64.- (جديدة) (القانون رقم 2021-005) كل تقييد، أو تـ سجيل مُعدل أو تكميلي، أو شطب أو إيداع الوثائق بما في ذلك القوائم المالية بعد الآجال القانونية يترتب عنه زيادة ر سوم التقييد بنـ صف مبلغ مـ صاريف التقييد المـ ستوجبة عن العملية المعنية عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

المادة 65.-(جديدة) (القانون رقم 2021-005) إذا لاحظ كاتب الـ ضبط المكلف بمسك السجل التجاري والضمانات المنقولة، أو أحد ضباط الشرطة القضائية أو أحد أعوان مـ صالح الوزارة المكلفة بالمالية أو الوزارة المكلفة بالتجارة أو مـ صالح الإدارة العمومية المؤهلين، تقاعس المعني بالأمر عن القيام بإحدى العمليات المذكورة بالفقرة الأولى من المادة 64 جديدة فإنه يحرر محـ ضرا بذلك، ويعلمه به بأي و سيلة تترك أثرا مكتوبا ويدعوه إلى القيام بها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ.

إذا لم يمتثل المعني بالأمر، يتولى كاتب الضبط تعليق تقييد المؤسسة بالسجل التجاري وإحالة المحضر والإبلاغ إلى النيابة العامة.

المادة 66(جديدة) (القانون رقم 2021-005) يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف أوقية كل شخص لم يقم بإحدى العمليات المذكورة بالمادة 64 (جديدة)، وتقضي المحكمة في كل الأحوال بإلزام المحكوم عليه، تحت طائلة الغرامة التهديدية، بإتمام العملية المطلوبة.

وفي حالة العوْد تضاعف الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي والترتيب القانوني.

المادة 66 مكررة(جديدة) (القانون رقم 2021-005) يعاقب بغرامة من عشرة آلاف أوقية إلى خمسين ألف أوقية كل شخص مُقَيَّد بالسجل التجاري والضمانات المنقولة تَعَمَّدَ الإدلاء ببيانات منقوصة قصد التقييد أو التعديل أو الشطب أو إتمام البيانات الناقصة بالسجل.

وتضاعف الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي والترتيب القانوني.

المادة 66 ثالثا(جديدة) (القانون رقم 2021-005) يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات وبغرامة قدرها خمسمائة ألف أوقية كل من تَعَمَّدَ تقديم تصريح مخالف للحقيقة أو تقديم بيان كاذب حول الاسم واللقب وتاريخ ومكان الولادة، والعنوان، ورقم بطاقة التعريف وتاريخ ومكان تسليمها، والجنسية، والحالة الزوجية ونظام الزواج عند الاقتضاء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء كانوا شركاء أو مساهمين أو مستفيدين حقيقيين أو أعضاء في الهياكل المُسَيِّرَة للجمعية.

كما يعاقب بنفس العقوبة بالنسبة للأشخاص المعنويين كل من تَعَمَّدَ تقديم بيان كاذب حول الاسم الاجتماعي والاسم التجاري إن وُجد، والشكل القانوني للشخص المعنوي والنظام القانوني الذي يخضع له، وعنوان المقر الاجتماعي، ومدة الشركة، وتاريخ إغلاق الحسابات السنوية بالنسبة للأشخاص المعنويين الملزَمين بإشهار حساباتهم وموازناتهم السنوية.

المادة 66 رابعا(جديدة) (القانون رقم 2021-005) تُوقَف المتابعة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة المنصوص عليها بالمواد 65(جديدة) و(66 جديدة)و 66 مكررة

(جديدة)إذا أتمَّ المعني بالأمر العملية المطلوبة طبق الـ شروط والإجراءات المنـ صوص عليها في هذه المدونة.

المادة 66 خامـ سا(جديدة) (القانون رقم 2021-005) يعاقب بالـ سجن مدة خمس عشرة سنة وبغرامة قدرها مليون أوقية كل شخص:

- يُدَلِّسُ أو يُقَلِّدُ أو يُغَيِّرُ الوثائق أو الإفادات الـ صادرة عن كتابة الـ ضبط المكلفة بالسجل التجاري والضمانات المنقولة أو يمسك أو يستعمل وثائق أو إفادات مُدَلَّسَة أو مُغَيَّرَة؛
- يزور المـ ستندات المقدمة للتقييد أو التحيين أو الـ شطب أو إتمام البيانات الناقصة سواء أكان ذلك بتقليد أو تغيير كتابة أو توقيع أو إضافة أو حذف أو إبدال اسم شخص باسم آخر أو بتقليد اتفاقات أو أحكام أو مخالصات أو بإدراج اتفاقات أو أحكام أو مخالـ صات بتلك المـ ستندات بعد تحريرها أو بإضافة أو بتغيير شروط أو وقائع مضمنة بها.

وفي كل الحالات يجب على المحكمة أن تأذن بالـ شطب على كل التـ سجيلات الوجوبية الناتجة عن معلومات أو بيانات أو وثائق تَبيَّن عدم صحتها أو زورها .ولها أن تحكم بغلق المؤسسة وحرمان المعني بالأمر من ممارسة النشاط لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.

المادة 67(جديدة) (القانون رقم 2021-005) يعاقب على عدم مراعاة أحكام المادة 51 أعلاه في شأن الإشارة إلى بعض البيانات على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية، بغرامة من 10.000إلى 100.000 أوقية.

المادة 67 مكررة(جديدة) (القانون رقم 2021-005) تقع معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من قبل:

- كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري والضمانات المنقولة؛
- ضباط الشرطة القضائية؛



- أعوان م صالح الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة وكل م صالح الإدارة العمومية المؤهلين لهذا الغرض. ويجب أن تت ضمن المحا ضر المُحرَّرَة، تحت طائلة البطلان، البيانات التالية:
  - تاريخ المحضر ومكانه؛
  - نوع المخالفة المرتكبة؛
  - ا سم المخالف ولقبه وحرفته إذا كان شخ صا طبيعيا؛ أو الا سم الاجتماعي للشركة أو اسمها التجاري وعنوان المقر الاجتماعي إذا كان المخالف شخصا معنويا؛
  - توقيع المخالف إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو أمين الترتيب القانوني في حا لة ح ضوره عند تحرير المح ضر أو الإ شارة ح سب الحالة إلى عدم ح ضوره أو امتناعه أو عجزه عن التوقيع وسبب ذلك؛
  - ختم الم صلحة أو الإدارة التي يرجع إليها من قام بمعاينة المخالفة واسمه ولقبه وتوقيعه.

المادة 68(جديدة) (القانون رقم 2021-005) يعاقب بالعقوبات المن صوص عليها في المادة 66 ثالثا على كل بيان غير صحيح قُدِّمَ بـ سوء نية في الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية.

المادة(69 جديدة) (القانون رقم 2021-005) بـ صرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي، يعتبر في حالة عَوْد كل من سبق أن حُكم عليه بعقوبة وارتكب نفس الجنحة أو الجناية خلال الخمس سنوات التي تلت الحكم النهائي بالإدانة.
تضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة 66 ثالثا.

المادة 70(جديدة) (القانون رقم 2021-005) لا تحول أحكام هذا القـ سم دون تطبيق أحكام القانون الجنائي عند الاقتضاء.

القسم الخامس: العنوان التجاري

المادة 71 .- لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري.

ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شرط يفيد وجود رابطة شركة، غير أن بإمكانه إضافة كل بيان من شأنه أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة وأن لا تؤدي إلى التضليل أو تمس بمصلحة عامة.

المادة 72 .- إن الحق في استعمال اسم تاجرأوعنوان تجاري مقيد بسجل تجارة ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره.

لا يجوز أن يستعمل من طرف أي شخص آخر ولو من طرف من له اسم عائلي مماثل، ويتعين على هذا الأخير حين إذ شاء اسم تجاري أن يضيف إلى اسمه العائلي بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا.

المادة 73 .- يجوز لمن يقتني أصلا تجاريا أو يستغله أن يواصل استعمال نفس الاسم أو العنوان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك صراحة. ويتعين عليه في هذه الحالة أن يضيف إلى الاسم أو العنوان التجاري بيانا يفيد التعاقب أو التنازل. ويتحمل الوارث نفس الالتزامات إذا أراد الانتفاع بالحقوق الناتجة عن التقييد في سجل التجارة.

المادة 74 .- يجوز لمن استعمل اسمه بدون اذنه في عنوان تجاري مسجل في السجل، أن يلزم من استعمله بصفة غير قانونية، بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض، إن اقتضى الحال.

المادة 75 .- يفقد الامتياز المترتب عن التقييد كل شخص لم يستعمل اسما تجارياأوعنوانا تجاريا أو تسمية تجارية أكثر من ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التقييد في سجل التجارة أو اوقف الاستعمال منذ أكثر من ثلاث سنوات يمكن النطق بتشطيب هذا التقييد من طرف المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة .

ويشار إلى التشطيب بهامش التقييد، ويعطى به إشعار لمصلحة سجل التجارة المركزي



قصد تضمين نفس البيان في السجل المركزي.

المادة 76 .- لا يمكن إجراء تقييد في سجل التجارة بكل ا سم أو عنوان تجاري أو د سمية تجارية أو شعار لم يقم الم ستفيد منه في تقييده في سجل التجارة خلال سنة ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة سجل التجارة.

القسم السادس: أحكام مشتركة

المادة 77 .- يجب على الأ شخاص الطبيعيين أن يطلبوا التسجيل خلال الأ شهر الثلاثة الموالية لفتح المؤسسة التجارية أولاقتناء الأصل التجاري.

يجب على الأ شخاص الاعتباريين الخا ضعين للقانون العام أو الخاص أن يطلبوا التسجيل خلال الأشهر ثلاثة الموالية للإحداث أو التأسيس.

يجب أن تقدم الفروع أو الوكالات الموريتانية أو الأجنبية وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو المجموعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية طلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاحها.

يجب أن يطلب كل تقييد في سجل التجارة ،لم يحدد أجله، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التـ صرف أو الواقعة الواجب تقييدها. ويبدأ أجل تقييد القرارات القـ ضائية من تاريخ صدورها.

المادة 77(مكررة جديدة) (القانون رقم 2015-032): تطبق مقتـ ضيات هذا القـ سم الفرعي على الإجراءات والطلبات المنـ صوص عليها في هذه المدونة أو في أي تنظيم آخر. يمكن أن تنجز هذه الإجراءات و هذه الطلـ بات بطريقة الكترونية؛ كلـ ما كان إرسالها واستقبالها من طرف المرسل إليه ممكنا بنفس الطريقة.

غير أن مقتـ ضيات هذه المادة لا تطبق على المبادلات و المراـ سلات الإلكترونية المنظمة بنصوص تشريعية خاصة.

المادة 77 ثالثا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): يمكن أن يمـ سك الـ سجل التجاري و يستغل إما بدعامة ورقية وإما بشكل الكتروني.

تكلف لجنة فنية لـ ضبط الإجراءات الإلكترونية بـ ضبط الإجراءات التي يتم انجازها بواسطة مستندات و مراسلات الكترونية.

يكون للإجراءات المنجزة أمام سجلات التجارة بوا سطة مـ ستندات الكترونية او احالات الكترونية نفس الآثار القانونية كتلك التى اقيمت بوثائق ورقية، سيما فيما يتعلق بصحتها القانونية وقوتها الثبوتية.

يجوز أن تحل المـ ستندات ذات الـ شكل الإلكتروني محل المـ ستندات بدعامة ورقية و تعتبر معادلة لها إذا كانت منظمة و محفوظة وفقا لوسيلة تقنية موثوقة تضمن، في أي وقت، مـ صدر المـ ستند في الـ شكل الالكتروني و سلامته في أثناء المعالجات و المراسلات الإلكترونية.

المادة 77 رابعا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): في حال إختيار الطريقة الإلكترونية، يجب على الأشخاص المكلفين بالسجلات التجارية أن يسلموا، مع مراعاة أحكام هذه المدونة مستندات كذات المستندات التي يجري تسليمها في حالة إنجاز الإجراءات بدعامة ورقية.

المستندات المسلمة من طرف السلطات المكلفة بالسجلات التجارية في شكل وسائل فنية موثوقة تضمن، في أي وقت مصدر المستندات ذات الشكل الإلكتروني و كذلك سلامتها أثناء معالجتها وإرسالها إلكترونيا، يكون معترفا بـ صحتها بموجب هذه المدونة و من قبل اللجنة الفنية لضبط الإجراءات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 77 ثالثا من هذه المدونة و تطلق عليها المسميات التالية :

- بالنسبة لإجراءات التقييد في السجل التجاري : إفادة بتسجيل التقييد تشير إلى التاريخ و إلى رقم التقييد.
- بالنسبة لإجراءات التصريح: إفادة بتسجيل التصريح المتضمن تاريخ و رقم التصريح بالنشاط.
- بالنسبة للإجراءات الأخرى بالسجل التجاري: إفادة بالتسجيل تشير إلى تاريخ



و طبيعة الإجراء.

- بالنسبة للإجراءات المرتبطة بتقييد التأمينات: إفادة بالتسجيل أو شهادة إيداع تحمل التاريخ، ووصف الإجراء المنجز والرقم الترتيبي.
- بالنسبة لإجراءات إعادة التقييد: إفادة بالتسجيل أو شهادة بإعادة التسجيل تحمل التاريخ ووصف الإجراء المنجز والرقم الترتيبي.
- بالنسبة للإجراءات التعديل والشطب على التقييد بالقائمة: إفادة بالتسجيل أو شهادة بالتعديل أو الشطب تحمل التاريخ والوصف والرقم الترتيبي.

المادة77 خامسا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): المستندات الأخرى المنصوص عليها في إطار أحكام هذه المدونة والصادرة بطريقة الكترونية تكون لها نفس التسميات الخاصة بتلك المنصوص عليها بالنسبة للإجراءات التي يجري فيها استعمال الورق.

تشير الإفادة بالتسجيل إضافة إلى البيانات المنصوص عليها بموجب هذه المدونة أو أي نص قانوني آخر إلى أن الشكليات والمستندات والوثائق أو المعلومات المنتظرة قد تم تسلمها فعلا من طرف المرسل إليه و يمكن استغلالها خاصة بواسطة معالجات الكترونية. تسلم إفادة العلم بالتسجيل من طرف كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري عند تسلم الطلب أو التصريح بالطريقة الالكترونية طبقا لمقتضيات هذه المدونة.

المادة 77 سادسا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): يخول كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري في أن يستخرج من القرارات القضائية أو الإدارية المحالة إليه بدعامة ورقية أو في شكل إلكتروني البيانات لتضمينها في الملفات الشخصية أو في الهامش أو القائمة.

تدرج البيانات الهامشية المقيدة في السجل الشخصي وعلى هامش السجلات والقوائم الشخصية المعدة بواسطة دعامة الكترونية في مجموعة البطاقات الإلكترونية

المربوطة بالملف الشخصي الأصلي الموقع من طرف كاتب الضبط أو المسؤول عن الهيئة بواسطة توقيعه الالكتروني الموصوف.

تحال النسخ الكاملة للملفات الشخصية المكملة بالبيانات الهامشية المذكورة، في غضون الأربع وعشرين (24) ساعة إلى السجل المركزي.

المادة 77 سابعا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): عندما يجري تقديم طلب أو تصريح بشكل إلكتروني و دون التوقيع الإلكتروني لصاحب الطلب أو التصريح أو من ينوب عنه، يقوم كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري بتصديق الطلب أو التصريح، بواسطة توقيعه الإلكتروني الشخصي الموصوف و ذلك بعد فحص المستندات و الوثائق الإثباتية.

في هذه الحالة، لا تحمل إفادة التسجيل إشارة إلى رقم التصريح بالنشاط أو التقييد أو الترتيب.

يسلم رقم التصريح بالنشاط أو رقم التقييد أو رقم الترتيب، حسب الحالة، خلال أجل ثمان وأربعين (48) ساعة، بعد تصديق التصريح أو الطلب بالإضافة إلى الوثائق الاثباتية المرفقة من طرف كاتب الضبط.

المادة 77 ثامنا جديدة)(القانون رقم 2015-032): تجب المحافظة على التصريح أو الطلب المعد على دعامة الكترونية، وفقا لشروط من شأنها أن تضمن استمراريته و سلامته ومقروئيته. يجب أن تحفظ أيضا مجموعة المعلومات المتعلقة بالتصريح أو الطلب منذ إعداده، مثل المعطيات التي تمكن من تعيينه وتحديد خصائصه لا سيما التوقيعات الإلكترونية الموصوفة، وتؤمن تعقبه.

العمليات المتتابعة التي تجد تبريرا لها في حفظ السند، وخصوصا الترحيلات من دعامة للتخزين الالكتروني إلى أخرى التي يمكن أن تجرى على المعلومات، لا تنزع عن التسجيلات الإلكترونية للتصريحات أو الطلبات قيمتها الأصلية.

يجب أن تتيح طريقة الحفظ الإلكترونية لكاتب الضبط أو المسؤول تدوين بيانات لاحقة لتحرير السند دون أن يؤدي ذلك إلى تحريف في المعطيات السابقة.

المادة 77 تا سعا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): يمكن أن توفر ال سجلات التجارية المحلية و ال سجل التجاري المركزي خدمة معلوماتية تولج بـ سهولة بوا سطة الانترنت و مأمونة، تتيح لصاحب الطلب أو التصريح تبعا لرغبته:

- التقدم بطلب أو تصريح؛
- نقل، وعلى الخ صوص بالبريد الإلكتروني، ملفا وحيدا لطلب أو ت صريح يتكون من مستندات في شكل الكتروني ووثائق رقمية للإثبات.
- إعداد طلب بـ صفة تفاعلية على ال شبكة العنكبوتية، وخا صة على موقع الويب للسجل التجاري المعني وإرسالها بهذه الطريقة.

يجوز لكاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري أن يرد بالطريقة الالكترونية على أي طلب للمعلومات يوجه إليها بهذه الطريقة وليس من ال ضروري إجراء أي تأكيد لذلك على دعامة ورقية سواء تعلق الأمر بالطلب أو بالجواب.

تكون التبادلات بين ال سجلات التجارية المحلية و ال سجل التجاري المركزي مختومة بالتوقيع الإلكتروني الموصوف لصاحب الإرسال من أجل ضمان مصدره و صحته.

يجب أن يـ ستخدم صاحب الطلب أو الت صريح توقيعه الإلكتروني المو صوف لدى أي إرسال مباشر بالطريقة الإلكترونية وخصوصا عن طريق البريد الإلكتروني.

المادة 77 عا شرا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): يمكن القيام بنقل الملفات ال شخ صية و الن سخ أو المـ ستخرجات المن صوص عليها في المدونة بو سائل الكترونية خ صو صا إذا اتبعت سلفا نظاما رقميا، وفقا لـ شروط ت ضمن ا ستـ ساخها بـ شكل مطابق حـ سب التو صيات ال صادرة عن اللجنة الفنية لـ ضبط الإجراءات الإلكترونية المنصوص عليها بالمادة 77 ثالثا من هذه المدونة.

تعتبر، المعلومات قد أرسلت بوسيلة الكترونية عندما تصدر و تستلم في الموقع المقصود بوا سطة معدات للمعالجة الإلكترونية. بما في ذلك طريقة ال ضغط الرقمي و تخزين البيانات، و ترسل بـ صفة تامة و توجه و ت سلم بوا سطة ال سلك أو المذياع أو بو سائل

بصرية أو أخرى كهرومغناطيسية، لكنها تتيح إجراء التوا صل بصفة تشابكية ما بين النظام المعلوماتي للمرسلين و المستقبلين.

يتم إرسال إفادات بالاستلام من طرف الهيئات المرسل إليها إلى الهيئات المرسلة على أن تحمل التوقيع الموصوف لكاتب الضبط المختص للهيئة المرسل إليها.

المادة 77 حادي ع شر(جديدة)(القانون رقم 2015-032): يطبق التوقيع الإلكتروني الموصوف على المستند ويسمح بالتحقق من التوقيع و التعبير عن الموافقة على الالتزامات الناتجة عن العقد.

وينطوي على الخصائص التالية:

- فهو يرتبط حصريا بصاحب التوقيع؛
- يسمح بالتحقق بصفة قانونية من صاحب التوقيع؛
- يكون مستحدثا بوسائل يمكن لصاحب التوقيع الإحتفاظ بها تحت رقابته الحصرية؛
- يرتبط بالمستند الذي تعود إليه بحيث يمكن من اكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا المستند؛

يتكون التوقيع الإلكتروني الموصوف من العناصر التالية:

- جهاز إنشاء التوقيع وجهاز التحقق من التوقيع؛
- شهادة إلكترونية تثبت هوية صاحب التوقيع يتم وضعها من قبل مقدم خدمات لتصديق الشهادات الإلكترونية.

تحدد اللجنة الفنية لضبط الإجراءات الإلكترونية المنصوص عليها في هذه المدونة المعايير التي يجب توفرها ليكون الشخص مقدما لخدمة التصديق الإلكتروني.

المادة 77 ثاني ع شر(جديدة)(القانون رقم 2015-032): الشهادة الإلكترونية المستخدمة كدعامة للتوقيع الإلكتروني الموصوف تعتبر شهادة إلكترونية تربط بيانات متعلقة بالتحقق من نسبة التوقيع إلى شخص و التأكد من هوية هذا الشخص.



وتنطوي كحد أدنى على البيانات التالية:

- اسم صاحب الشهادة؛
- مفتاح الكتابة بالرموز الموضوع تحت تصرف العامة لصاحب الشهادة؛
- مدة صلاحية الشهادة؛
- رقم سلسلة موحد؛
- التوقيع الإلكتروني لمقدم خدمات تصديق الشهادات الإلكترونية.

المادة 77 ثالث ع شر(جديدة)(القانون رقم 2015-032): يجوز لكتابة الـ ضبط المكلفة بالسجل التجاري أن تستنسخ على دعامة إلكترونية سندا محررا على دعامة ورقية أو جزء منه وذلك بعد ا ستعمال نظام ترقيم ضمن شروط ت ضمن ا ستد ساخه بشكل مطابق.

لا تكون المعلومات الم سلمة في شكل إلكتروني م صدقة طبقا للأ صل إلا بموجب طلب صريح من قبل صاحب الطلب وفي غياب التصديق، فإن المعلومات المسلمة تصلح فقط كمجرد استعلامات.

يجب أن ي شكل ت صديق الن سخ الإلكترونية ضمانا في نفس الوقت، للتأكد من م صدرها و سلامة محتواه بوا سطة ما لا يقل عن توقيع إلكتروني مو صوف ت ضعه السلطة المكلفة بالسجل التجاري.

تحوي الن سخة الم صدقة، ف ضلا عن ذلك، التاريخ و صورة لخاتمها. تحمل الن سخة المسلمة إشارة تفيد بأنها مطابقة للأصل.

يجوز نقل المعلومات والمستخرجات والنسخ الأ صلية المتعلقة بمستند إلى صاحب الطلب على العنوان الإلكتروني المحدد من قبله م سبقا وذلك ضمن شروط ت ضمن سلامة الوثيقة وسرية النقل وهوية المرسل والمرسل إليه.

يحق للسجل التجاري أن ينقل بالطريقة الإلكترونية إلى الهيئات الإدارية المرسل إليها، المعلومات والوثائق الثبوتية التي تهمها وذلك بغض النظر عن وجود معطيات ذات طابع

شخصي.

المادة 77 رابع عشر(جديدة)(القانون رقم 2015-032): يجب أن يطلب كل تقييد في الـ سجل التجاري، لم يحدد أجله، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التـ صرف أو الفعل الواجب تقييده. ويبدأ أجل تقييد القرارات القضائية من تاريخ صدورها.

المادة 78 .- لا يجوز لكاتب الـ ضبط قبول أي طلب يرمي إلى تـ سجيل تاجرأو شركة تجارية في سجل التجارة إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في ضريبة المهنة (البتانه)، وعند الاقتضاء، عند تفويت الأصل التجاريأوعقد التسيير الحر.

المادة 79 .- يجب أن لا تشير النسخأوالمستخرجات من سجل التجارة إلى:

1. الأحكام المشهرة للتسويةأوالتصفية القضائية في حالة رد الاعتبار؛
2. الأحكام الصادرة لفقدان الأهليةأوبالتحجير في حالة رفعها؛
3. رهون الأ صل التجاري في حالة شطب تقييد امتياز الدائن المرتهنأوفي حالة بطلان التقييد لعدم تجديده في أجل قدره خمس سنوات.

القسم السابع: المنازعات

المادة 80.(جديدة) القانون رقم 2021-005) تُعرض المنازعات المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة المختصة أو القاضي المنتدب من طرفه الذي يبت بأمر خلال أجل خمسة (5) أيام من رفع الدعوى أمامه من طرف المدعي.

تُبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

المادة 80. مكررة جديدة (القانون رقم 2015-032) : تقيد التأمينات على المنقولات المقدمة كـ ضمان لأ صول مؤ سـ سة تخ ضع للتقييد في الـ سجل التجاري لتمكين أي شخص مهتم من الإطلاع عليها.

وكذلك بالنسبة للرهن الحيازي للأسهم أو حصص الاشتراك في شركة تجارية و الرهن الحيازي للأصل التجاري و امتياز البائع المتعلق ببراءات الاختراع و العلامات الصناعية و التجارية المسجلة و التصاميم و الأنماط الصناعية و الرهن الحيازي لأدوات مهنية مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يخضع للتقييد في السجل التجاري و الرهن الحيازي على المخزونات و امتيازات الخزانة العامة و إدارات الضرائب و هيئات التعاون الاجتماعي المتعلقة بمؤسسات خاضعة للتقييد.

يدون أيضا بالسجل التجاري أي طلب يرمي إلى الفسخ القضائي لبيع أصل تجاري و شروط الاحتفاظ بالملكية المتخذة اتجاه مالك خاضع للتقييد و عقود الائتمان الإيجاري إذا كان المكترى خاضعا للتقييد.

المادة 80.ثالثا (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يتثبت كاتب الضبط تحت مسؤوليته من أن طلبات التقييد و تجديد التقييد أو الشطب على التأمين على المنقولات مكتملة و يتحقق من تطابق بياناتها مع الوثائق الثبوتية المقدمة. وعليه عندما يلاحظ أغلاطا أو تعترضه صعوبات في أداء مهمته أن يرفع الأمر إلى القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري.

يعاقب على أي تقييد لتأمين يتم عن طريق الغش أو يتضمن بيانات خاطئة أدلي بها عن سوء نية بغرامة تتراوح من مليون (1000000) إلى عشرة ملايين (10000000) أوقية، وفي حالة العود، بغرامة تتراوح من عشرة ملايين (10000000) إلى خمسة وعشرين مليون (25000000) أوقية.

يسوغ للمحكمة المختصة، لدى النطق بالإدانة، أن تأمر بتصحيح البيان المغلوط ضمن الصيغ التي تراها.

المادة80. رابعا (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يمكن من أجل تبسيط إجراءات التأسيس و الهيكلة الإدارية للمؤسسات أن تنشأ بالطرق التنظيمية مراكز موحدة لإجراءات المؤسسات أو الشبابيك الموحدة.

وتسمح مراكز الإجراءات أو الشبابيك الموحدة بالتوقيع بنفس المكان و ضمن نفس

الوثيقة على التصريحات التي تفرضها القوانين المعمول بها على المؤسسات في المجالات القانونية و الإدارية و الاجتماعية و الضريبية و الإحصائية ذات الصلة بإنشائها أو تغيير وضعيتها و انهاء نشاطها.

يحدد الاختصاص النوعي لهذه المراكز أو الشبَّابيك و الهيئات الموجهة إليها الإجراءات بطريقة تنظيمية.

المادة 80. خامسا(جديدة القانون رقم 2021-005) لا يُواجَه الغير بأمر الحجز التحفظي الصادر ضد التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، إلا إذا سجل في سجل التجارة و الضمانات المنقولة.

المادة 80. سادسا(جديدة القانون رقم 2021-005) توضح وتطبق أحكام هذا الفرع بالطرق التنظيمية.

الباب الثالث: في الكراء التجاري وأصول التجارة

الباب الفرعي الأول: الكراء التجاري

فصل تمهيدي: مجال التطبيق

المادة 81. (جديدة)(القانون رقم 2015-032): تطبق أحكام هذا الباب الفرعي على جميع الأكرية المتعلقة بعقارات مندرجة في الأصناف التالية:

1. المحلات أو العقارات المعدة للتجارة أو الصناعة، أو الصناعة التقليدية أو أي استخدام مهني آخر؛
2. المحلات التابعة لمحل أو عقار معد للتجارة أو الصناعة، أو الصناعة التقليدية أو أي استخدام مهني آخر، بشرط أن تكون ملكية هذه المحلات راجعة لملاك مختلفين، وأن يكون الكراء قد تم لغاية الاستعمال المخصص له من طرف المكتري وأن يكون هذا التخصيص معلوما لدى المكري وقت إبرام الكراء؛
3. الأرا ضي العارية التي شيدت عليها قبل وبعد إبرام الكراء بنايات معدة



للا ستعمال الـ صناعي أو التجاري، أو الـ صناعي التقليدي أو أي ا ستخدام مهني آخر إذا رفعت أو استغلت هذه البنايات برضى المالك أو بعلمه.

المادة 82 .- تطبق أحكام هذا الباب كذلك على الأشخاص الاعتباريين للقانون العام ذات الطابع الـ صناعي أو التجاري وعلى الـ شركات ذات رأس المال العمومي سواء تصرفت بوصفها مكتري أومكري.

الفصل الأول: إبرام الكراء ومدته

المادة 83 .- يعد كراء تجاريا كل اتفاق، حتى ولو كان غير مكتوب تم بين مالك عقار أو لجزء من عقار مندرج في مجال تطبيق المادة 81 وكل شخص طبيعي أو معنوي يمكن بموجبه لهذا الشخص استغلال أي نشاط تجاري أو صناعي في المحلات بموافقة المالك.

المادة 84.-(معدلة) (القانون رقم 2015-032) يحدد الأطراف بكل حرية مدة الكراء. يبرم الكراء التجاري لمدة محددة أوغير محددة وفي غياب كتب أو مدة محددة يعد الكراء مبرما لمدة غير محددة.

(القانون رقم 2015-032): ينتج الكراء أثره ابتداء من توقيع العقد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

الفصل الثاني: التزامات المكري

المادة 85 .- يلزم المكري بتسليم المحلات في حالة حسنة.

يفترض أنه وفي بهذا الالتزام:

- عند ما يكون الكراء شفهيا؛
- أو عندما يكون المكتري قد أمضى الكراء دون إجراء تحفظ بخصوص حالة المحلات.

المادة 86 .- يجري المكري على نفقته في المحلات المعدة للكراء كل الإ صلاحات الجسيمة والتي أصبحت ضرورية ومستعجلة.

يتحمل المكتري السلبيات المنجرَّة عن هذه الحالة.

الإ صلاحات الجسيمة هي على وجه الخصوص إ صلاحات الجدران الكبيرة والقباب والعارضات والأغمية ودعائم البناء والجدران والسياج وآبار المراحيض وخزانات المياه.

يخفض عندئذ مقابل الإيجار حسب نسبة الوقت الذي حرم فيه المكتري من استعمال المحلات.

عندما يصبح استغلال الكراء مستحيلا بسبب إجراء الإ صلاحات المستعجلة، يسوغ للمكتري طلب فسخه قضائيا أو توقيفه مدة الأشغال.

المادة 87 .- عندما يرفض المكري تحمل الإ صلاحات الجسيمة المترتبة عليه، يمكن للمكتري أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على إذن لتنفيذها وفقا لمعايير الخبرة على نفقة المكترى.

تضبط الجهة القضائية المختصة في هذه الحالة مبلغ الإ صلاحات المذكورة وطرق تسديدها.

المادة 88 .- لا يمكن للمكتري، من تلقاء نفسه، أن يحدث تغييرات في هيئة المحلات المعدة للكراء ولا أن يقلص استعمالها.

المادة 89 .- يكون المكري مسؤولا اتجاه المكتري عن عرقلة الانتفاع الناتجة عن فعله أو فعل من تلقوا عنه الحق على المحلات أو فعل أتباعه.

المادة 90 .- لا ينقضي الكراء ببيع المحلات المعدة له.

في حالة نقل حق ملكية العقار حيث توجد المحلات المعدة للكراء، يحل المشتري بقوة القانون محل المكري في التزاماته وتتعين مواصلة تنفيذ الكراء.

المادة 91 .- لا ينقضي الكراء بوفاة أحد الطرفين.

في حالة وفاة المكري، الشخص الطبيعي، يتواصل الكراء مع أي من الزوجين أو الأصول أو الفروع المباشرة، يقدم من أجل ذلك إلى المؤجر طلبا مكتوبا عرفيا في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة.

في حالة تعدد الطالبين يمكن للمؤجر أن يرجع إلى الجهة القضائية المختصة من أجل

تعيين الخلف في الكراء.

يفسخ الكراء بقوة القانون خلال ثلاثة أشهر في غياب أي طلب.

الفصل الثالث: التزامات المكتري

المادة 92 .- على المكتري أداء مقابل الإيجار بين يدي المكري أو ممثله المعين في الكراء وفقا للآجال المتفق عليها.

المادة 93 .- يتعين على المكتري ا ستغلال المحلات المعدة للكراء كرب الأ سرة الحريص وفقا للتخصيص المنصوص عليه في عقد الكراء أو المفترض بحسب الظروف في غياب عقد مكتوب.

ي سوغللمكري أن يطلب من الجهة الق ضائية المخت صة ف سخ الكراء إذا ا ستعمل المكتري المحلات في غير ما أعدت له وحصل للمؤجر ضرر من جراء ذلك.

يقع نفس الشيء عندما يريد المكتري أن يضيف للنشاط المعين بالكراء نشاطا مرتبطا أو تكميليا.

المادة 94 .- يلزم المكتري بإصلاحات الصيانة إذا اشترطت أو كانت معلومة بالعادة. ويضمن التلف أو الخسائر الناتجة عنعدم الصيانة خلال مدة الكراء.

المادة 95 .- يلزم المكتري الذي يبقى في المحلات بعد انق ضاء مدة الكراء خلافا لإرادة المكري ولسبب غير الذي نصت عليه المادة 86 دفع تعويض عن الاحتلال يعادل مقابل الإيجار المحدد خلال فترة الإيجار دون إخلال بجبر الضرر عند الاقتضاء.

المادة 96 .- يحدد الأطراف بحرية مقابل الكراء مع مراعاة القوانين و الأنظمة المطبقة.

يراجع مقابل الكراء ح سب ال شروط المحددة من الأطراف وفي غيابها عند انق ضاء كل فترة من ثلاث سنوات.

المادة 97 .- في حالة عدم التو صل إلى اتفاق مكتوب بين الأطراف بـ صدد مقابل الكراء الجديد ترفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة من الطرف الأشد حرصا.

من أجل ضبط مقابل الكراء الجديد، تأخذ الجهة القضائية المختصة بصورة خاصة بعين الاعتبار العناصر التالية:

- موقع المحلات؛
- مساحتها؛
- حالة قدمها؛
- ثمن الكراء التجاري المعمول به في الجوار بالنسبة للمحلات المماثلة.

الفصل الرابع: الإحالة- الكراء الفرعي

المادة 98 .- يجب أن يبلغ كل تنازل عن إيجار إلى المؤجر بواسطة إجراء غير قضائي أو بأية وسيلة كتابية أخرى تتضمن:

- هوية المحال له كاملة؛
- عنوانه؛
- رقم تسجيله في سجل التجارة عند الاقتضاء.

المادة 99 .- لا يحتج على المكري بالتنازل إذا انعدم التبليغ بشروطه المنصوص عليها في المادة السابقة الذكر.

المادة 100 .- يتمتع المكري بأجل شهر ابتداء من التبليغ المذكور للاعتراض عليه لدى الاقتضاء ورفع دعواه في نفس المدة إلى المحكمة المختصة مبينا الأسباب الجدية والمشروعة التي تحول دون هذا التنازل.

يعد خرق المكتري للالتزامات المترتبة عليه بمقتضى الكراء سيما منها عدم دفع مقابل هذا الأخير سببا جديا ومشروعا للاعتراض على التنازل.

يبقى المتنازل خاضعا لالتزاماته جراء الكراء طيلة مدة الإجراءات.

المادة 101 .- يحظر كل كراء فرعي كلي أو جزئي ما لم يشترط خلاف ذلك.

يبلغ عقد الكراء الفرعي المرخص به إلى المكري بأي وسيلة مكتوبة.

ولا يحتج عليه بالكراء الفرعي في غياب هذا التبليغ.

المادة 102 .- يـ سوغ للمكري عندما يزيد مقابل الكراء الفرعي الكلي أو الجزئي على مقابل الكراء الأ صلي أن يطالب بإ ضافة زيادة منا سبة إلى مقابل الكراء الأصلي على أن تضبط هذه الزيادة في ما لم يتفق عليه الأطراف من طرف الجهة القـ ضائية المختـ صة مع أخذ العنا صر المنـ صوص عليها في المادة 97 بعين الاعتبار.

الفصل الخامس: شروط وشكليات التجديد

المادة 103 .(معدَّلة) (القانون رقم 2015-032): - يكتـ سب حق تجديد الكراء لمدة محددة أو غير محددة من طرف المكتري الذي يثبت استغلاله للنشاط المنصوص عليه وفقا لشروط العقد لفترة لا تقل عن سنتين.

(القانون رقم 2015-032): لا يمكن لأي شرط تعاقدي أن يلغي الحق في تجديد الكراء.

(القانون رقم 2015-032): في حال التجديد الصريح أو الضمني، يبرم الكراء لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات.

(القانون رقم 2015-032): في حال التجديد لمدة غير محددة، يجب على الأطراف أن يبينوا مدة الإخطار بإخلاء المحل على أن لا تكون هذه المدة أقل من ستة (6) أشهر.

المادة 104 .- يحق، في حالة الكراء ولمدة معينة، للمـ ستأجر الحائز على حقه في تجديده بمقتضى المادة السابقة أن يطالب بهذا التجديد بواسطة كتب غير قضائي في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قبل انقضاء عقد الكراء.

يعتبر المـ ستأجر الذي لا يتقدم بطلب تجديد الإيجار خلال أجل شهر على الأقل قبل انقضاء مدة الكراء قد قبل مبدأ تجديد هذا الإيجار.

يعتبر المؤجر قد قبل مبدأ التجديد في حالة عدم رده على طلب التجديد في أجل أقـ صاه شهر قبل انقضاء الإيجار.

المادة 105.- في حالة الكراء لمدة غير محددة يتعين على كل طرف يرغب في فسخه أن يقدم تنبيها بالإخلاء بواسطة كتب غير قضائيقبل ستة أشهر على الأقل.

يمكن للمكتري المستفيد من حق التجديد طبقا لمقتضيات المادة 103 أن يعترض على هذا التنبيه في أجل لا يتعدى تاريخ سريان فاعليته مبررا للمكري منازعته للتنبيه بواسطة كتب غير قضائي.

في حالة عدم حصول منازعة في هذا الأجل، ينتهي عقد الكراء لمدة غير معينة في التاريخ المضبوط في التنبيه.

المادة 106 .- يمكن للمكري أن يعترض على حق تجديد الكراء لمدة معينة أو غير معينة على أن يمنح المكتري تعويض حرمان.

في حالة عدم حصول اتفاق على مبلغ هذا التعويض، يقع تحديده من قبل الجهة القضائية المختصة التي تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص رقم الأعمال والاستثمارات المحققة من طرف المستأجر والموقع الجغرافي للمحل.

المادة 107: يمكن للمكتري أن يعترض على حق تجديد الكراء لمدة معينة أو لمدة غير معينة بدون أن يلزم بدفع تعويض حرمان في الحالات التالية:

إذا ثبت أن لديه مأخذا خطيرا ومشروعا على المكتري المغادر. يجب أن يتمثل هذا المأخذ إما في عدم تنفيذ المكتري لالتزام جوهري في عقد الكراء و إما أيضا في توقفه عن استغلال الأصل التجاري.

لا يمكن التمسك بهذا المأخذ إلا في صورة تواصل أو تجدد الوقائع لأكثر من شهرين بعد إنذار موجه إلى المكتري بواسطة كتب غير قضائي بالكف عنها.

إذا أراد هدم البناء الذي يحوي المحلات المؤجرة وإعادة بنائه.

يجب على المكري أن يبين طبيعة ووصف الأشغال المصممة.

يحق للمكتري البقاء في المحل إلى أن تبدأ أشغال الهدم كما يتمتع بحق الأفضلية للحصول على عقد كراء جديد في العقار الذي وقع إعادة بنائه.

إذا كان للبنايات المعاد تشييدها تخصيصا غير التخصيص المنصوص عليه في عقد



الإيجارأوحرم المكتري من ا ستئجار البنايات الجديدة وجب على المكري أن يدفع له تعويض الحرمان الوارد في المادة 106.

المادة 108 .- يمكن كذلك للمكري بدون تعويض حرمان رفض تجديد كراء محلات السكني التابعة للمحلات الأصلية، ليسكنها هوأوزوجهأ وأصولهأ وفروعه أ و أصول أ و فروع زوجه.

لا يمكن ممار سة هذا الا سترجاع إذا بين المكتري أن الحرمان من التـ صرف في محلات الـ سكنى التابعة يجلب م ضارا خطيرة لا ستغلال إيجار المحلات الأ صلية أوعندما تكون المحلات الأصلية ومحلات السكنى كلا لا يتجزأ.

المادة 109 .- في حالة ما إذا اتفق الأطراف صراحةأو ضمنا على التجديد، تتحدد مدة الإيجار بثلاث سنوات ما لم يشترطوا خلاف ذلك.

يبدأ سريان مفعول الكراء الجديد انطلاقا من انقضاء الكراء القديم إذا كان هذا الأخير لمدة معينة أو ابتداء من تاريخ تقديم التنبيه بالإخلاء إذا كان الكراء القديم لمدة غير معينة.

المادة 110 .- يحق للمكتري الفرعي أن يلتمس تجديد إيجار من المكتري الأ صلي في حدود ما حاز عليه هذا الأخير من الحقوق من طرف المالك. يخضع هذا الحق لمقتضيات المواد من 103 إلى 107.

يتعين إعلام المكري بعقد تجديد الكراء الفرعي بنفس الـ شروط التي تم الترخيص بها أصلا في الكراء الفرعي.

المادة 111 .- يسوغ للمكتري الذي يحرم من التجديد مهما كان السبب أن يتقا ضى تعويضا مقابل البنايات والتهيئات التي أجراها في المحلات بموافقة المكري.

يحق للمكتري في غياب اتفاق بين الأطراف أن يلجأ إلى الجهة القـ ضائية بمجرد انقـ ضاء الكراء لمدة محددة غير المجدد أو لمجرد التنبيه بالإخلاء في الكراء لمدة غير محددة.

المادة 112 .- ترفع النزاعات التي تنشأ عن تطبيق مقتضيات الفرع الأول من هذا الباب من الطرف الأشد حرصا لدى الجهة القضائية المختصة التي يكون لها مرجع النظر في المحلات المعدة للكراء.

المادة 113 .- يطالب المكتري بدفع مقابل الكراء وباحترام بنود وشروط عقد الكراء. في حالة عدم دفع مقابل الكراء أو في حالة عدم تنفيذ بند من عقد الكراء يحق للمكري أن يطلب من الجهة القضائية المختصة فسخه وإخراج المكتري وكل الشاغلين من طرفه، ويقع تطبيق الفسخ في ظرف شهر بعد أن يكون المكري قد سلم بواسطة كتب غير قضائي إنذارا باحترام بنود وشروط العقد.

يتعين على المكري الذي ينوي المطالبة بفسخ عقد الكراء الجاري بواسطة استغلال أصل تجاري أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المسجلين.

الفصل السادس: أحكام تهم النظام العام

المادة 114 .- تعتبر من النظام العام أحكام المواد 81 و82 و83 و86 و89 و90 و96 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و109 و112 من هذا الباب الفرعي.

الباب الفرعي الثاني: الأصل التجاري

الفصل الأول: عناصر الأصل التجاري

المادة 115 .- الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة التي تخول التاجر جلب الزبناء والاحتفاظ بهم.

المادة 116 .- يشتمل الأصل التجاري وجوبا على الزبناء والسمعة التجارية وعنوان المحل أو اسمه التجاري.

ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية، وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل.

المادة 116 (مكررة جديدة) (القانون رقم 2020-008): يجب أن تحرر العقود المتعلقة بالأصل التجاري من طرف محام ممارس، باستثناء تلك المبرمة من طرف الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

تعتبر التصرفات المحررة من غير من ذُكر باطلة بطلانا مطلقا،

يجب على كل محرر لعقد يتعلق بأصل تجاري أن يضمنه البيانات التالية:

1. اسم محرر العقد وأسمه العائلي وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وتوقيعه وختمه؛
2. بيان بأنه قام بمراجعة السجل التجاري والسجل العمومي للرهون الحيازية للأصول التجارية واطلع على البيانات المضمنة فيهما فيما يتعلق بالأصل التجاري موضوع العملية؛
3. الإشارة إلى أنه أشعر الأطراف بالوضعية القانونية للأصل التجاري الذي ستجري عليه العملية وعدم وجود أي عائق شرعي أمام تحريره؛
4. البيانات التي يستوجبها لتحرير العقد على أساس المعطيات المشار إليها بالسجل التجاري وبالسجل العمومي للرهون الحيازية للأصول التجارية؛
5. الإشارة إلى الإجراءات التي يجب على الأطراف القيام بها من أجل تقييد العملية بالسجل التجاري وبالسجل العمومي للرهون الحيازية للأصول التجارية.

تعفى الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من البيان المذكور برقم 1 من الفقرة السابقة عندما يباشرون تحرير العقد عن طريق المصالح التابعة لهم.

يساءل محرر العقد تجاه الأطراف عن أي خرق لأحكام هذه المادة.وكل شرط مخالف يعتبر لاغيا.

يحق لكل شخص وقع تعدّ على حقوقه بسبب خرق أحكام هذه المادة أن يمارس دعوى للتعويض ضد محرر العقد.

الفصل الثاني: العقود المتعلقة بالأصل التجاري

الفرع الأول: بيع الأصل التجاري

المادة 117 .- يتم بيع الأ صل التجاري أوتفويته وكذا تقديمه ح صة في شركة أوتخصيصه بالقسمة أو المزاد، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع.

ينص العقد على:

1. ا سم البائع وتاريخ عقد الاقتناء ونوعيته وثمنه مع تمييز ثمن العنا صر المعنوية والبضائع والمعدات؛
2. حالة تقييد الامتيازات والرهون المقامة على الأصل؛
3. وعند الاقتضاء، الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي وا سم وعنوان المكري؛
4. مصدر ملكية الأصل التجاري.

المادة 118 .- يمكن أن ين شأ عن إغفال أو عدم صحة البيانات المن صوص عليها في المادة السابقة بطلان العقد إذا طلب ذلك المشتري متى أثبت أن ذلك قد غير جوهر قوام الأصل المبيع ونشأ له عنه ضرر.

يجب تقديم هذا الطلب في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ عقد البيع.

المادة 119 .- بعد التسجيل، يجب إيداع نسخة من العقد الرسمي أو نسخة من العقد العرفي لدي كتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل التجاري، أو المؤسسة الرئي سية للأ صل، داخل أجل خم سة ع شر يوما من تاريخه، إذا كان البيع ي شمل فروعا.

يقيد مستخرج البيع من هذا العقد التجاري في سجل التجارة.

يت ضمن المـ ستخرج تاريخ العقد والأسماء الـ شخ صية والعائلية للمالك الجديد والمالك القديم وموطنهما وكذا نوع الأ صل التجاري ومقره والثمن المحدد وبيان الفروع التي



قد يـ شملها البيع ومقر كل منها وبيان أجل الاعترا ضات المحددة في المادة 120 وكذلك اختيار موطنفيدائرة المحكمة.

يقوم كاتب الـ ضبط بنـ شر المـ ستخرج المقيد بالـ سجل التجاري بكامله وبدون أجل في الجريدة الرسميةأوفي إحدى الجرائد المخول لها نـ شر الإعلانات القانونية على نفقة الأطراف.

يجدد هذا النشر بسعي من المشترى بين اليوم الثامن والخامس عشر بعد النشر الأول.

المادة 120 .- يجوز لدائني البائع سواء كان الدين واجب الأداء أم لا، أن يعترضوا داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني، على أداء ثمن البيع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها، أو بإيداع المعارضة بتلك الكتابة مقابل وصل.

يجب أن تبين المعارضة، تحت طائلة البطلان، مبلغ الدين وأسبابه والموطن المختار داخل دائرة المحكمة.

لا يجوز للمكري، بالرغم من كل شرط مخالف، أن يعترض من أجل استيفاء أكرية جارية أو مستحقة مستقبلا.

لا يمكن الاحتجاج بأي انتقال لثمن البيعأولجزء منه سواء كان رضائيا أو قضائيا تجاه الدائنين الذين عارضوا داخل الأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 121 .- يجوز للبائع عند وجود معارضة على أداء الثمن وفي كل الأحوال، وبعد انصرام أجل عشرة أيام على الأجل المحدد للمعارضة، أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض الثمن رغم المعارضة، شرط أن يودع لدى كتابة الـ ضبط مبلغا كافيا يحدده قاضي الاستعجال لتغطية ما يحتمل من ديون عن هذه المعارضة قد يعترف بها البائعأويصدر حكم بثبوتها في ذمته.

المادة 122 .- تخصص المبالغ المودعة أساسا لـضمان الديون التي وقعت المعارضة من أجل تأمينها. ويعطى لهذه الديون دون غيرها امتياز خاص على الإيداع من دون أن ينتج



مع ذلك انتقال قضائي لصالح المعارض أو المعارضين المعنيين تجاه دائني البائع الآخرين الذين عارضوا، إن وجدوا.

تبرأ ذمة المشتري ابتداء من تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنتقل آثار المعارضة إلى كتابة الضبط.

المادة 123 .- لا يمنح قاضي الاستعجال الإذن المطلوب إلا بعد تقديم المشتري المدخل في الدعوى تصريحا يسجل تحته مسئوليته الشخصية بعدم وجود دائنين آخرين قدموا معارضة غير الذين بوشرت المسطرة ضدهم.

ولا يبرئ تنفيذ الأمر الاستعجالي ذمة المشتري تجاه الدائنين الذين عارضوا قبل هذا الأمر، إن وجدوا.

المادة 124 .- إذا كانت المعارضة بدون سند أو بدون سبب أو باطلة من حيث الشكل ولم تقم دعوى في الموضوع، جاز للبائع أن يطلب من قاضي الاستعجال الإذن بقبض ثمن البيع بالرغم من وجود المعارضة.

المادة 125 .- يتعين على بائع الأصل التجاري أن يجعل هذا الأخير تحت تصرف المشتري في التاريخ المحدد في عقد البيع.

غير أنه في حالة بيع الأصل التجاري نقدا، لا يكون البائع ملزما بتمكين المشتري من الأصل إلا بعد استيفاء الثمن كاملا ما لم تشترط الأطراف خلاف ذلك.

المادة 126 .-(معدلة)(القانون رقم 2015-032): يتعين على بائع الأصل التجاري أن يتحاشى كل التصرفات التي من شأنها أن تعرقل استغلال الأصل المبيع من طرف المشتري.

ولا يصح اشتراط عدم إنشاء تجارة مماثلة إلا إذا كان هذا الشرط محصورا إما في الزمن أو في المكان، وحصر الاشتراط في أحدهما يكفي لصحته.

يضمن البائع للمشتري حيازة المبيع دون نزاع ويضمنه خاصة بصدد دعاوى الغير في الأصل المبيع.

(القانون رقم 2015-032): يجوز للمشتري إذا استحق من يده بصفة جزئية أو واجه

تكاليف ليس م صرحا بها في عقد البيع، أو أي ضا عندما يكون الأ صل التجاري مشوبا بعيوب خفية أو خلل مطابقة، أن يطلب فسخ عقد البيع، ولكن فقط إذا كان النقص الذي حصل له في الاستغلال من الأهمية بحيث أنه ما كان ليشتري الأ صل لو علم بوجوده.

المادة 127 .- لا تبرأ ذمة المشترى تجاه الأغيار إذا دفع الثمن للبائع من دون أن يبا شر النشر وفق الشكل المحدد أو قبل انصرام أجل خمسة عشر يوما أو من دون أن يراعي التقييد والمعارضات.

المادة 128 .- تبقى براءات الاختراع وعلامات الص نع والتجارة والخدمة والر سوم والنماذج الصناعية التي شملها بيع أ صل تجاري خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص طرق انتقالها.

القسم الأول: امتياز البائع

المادة 129 .- يخضع امتياز البائع للشروط الآتية بعد:

- يقيد الامتياز في سجل التجارة؛
- يقع التقييد نف سه في كتابة ضبط كل محكمة مخت صة يوجد في دائرتها فرع يشمله بيع الأصل.

لا تخضع هذه التقييد للنشر في الجرائد.

لا يترتب الامتياز إلا على عنا صر الأ صل التجاري المبينة في عقد البيع وفي التقييد فإذا لم يعين ذلك على وجه الدقة شمل الا سم التجاري والش عار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية.

توضع أثمان متميزة بالنسبة لعناصر الأصل التجاري المعنوية وللبضائع وللمعدات.

يمارس امتياز البائع الذي يت ضمن هذه الأثمان أو ما تبقى منها بتمايز على الأثمان الخاصة بإعادة بيع البضائع والمعدات وعناصر الأصل المعنوية.

بص رف النظر عن كل اتفاق مخالف فإن الأداءات الجزائية غير التجارية نقدا تخ صم أولا من ثمن البضائع ثم ثمن المعدات.

تتعين تجزئة ثمن إعادة البيع المعروض على التوزيع إذا كان ينطبق على عنصر أو عدة عناصر لم يتضمنها البيع الأول.

المادة 130 .- يجب أن يتم التقييد، تحت طائلة البطلان، بسعي من البائع داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع.

تعطى لهذا التقييد الأولوية على كل تقييد اتخذ في الأجل نفسه يكون سببه راجعا للمشترى.

يحتج بالتقييد اتجاه التسوية والتصفية القضائية للمشترى.

القسم الثاني: حقوق دائني البائع، زيادة السدس

المادة 131 .- تضع كتابة ضبط المحكمة المختصة التي تلقت عقد البيع نسخة أو صورة رسمية منه رهن إشارة كل معارض أو مقيد قصد الاطلاع عليه في عين المكان، وذلك داخل الثلاثين يوما التي تلي النشر الثاني المنصوص عليه في المادة 119.

المادة 132 .- يجوز داخل الأجل المحدد في المادة السابقة لكل دائن مقيد أو معارض داخل أجل خمسة عشر يوما المحدد في المادة 120 أن يطلع على عقد البيع، وعلى المعارضات بكتابة ضبط المحكمة المختصة. وإذا كان ثمن البيع غير كاف لتسديد مطالب الدائنين السابق ذكرهم جاز له أن يزيد في ثمن البيع السدس على الثمن الرئيسي للأصل التجاري دون أن يشمل البضائع والمعدات، مع مراعاة أحكام المادة 151 وما يليها.

المادة 133 .- لا تقبل زيادة السدس بعد بيع قضائي للأصل التجاري أو بعد بيع بالمزاد العلني ممارس وفق أحكام المواد من 153 إلى 155 بطلب من أمين التفليسة التسوية أو التصفية القضائية أو من الشركاء على الشيوع في الأصل.

المادة 134 .- يحب على كاتب الضبط الذي يشرف على البيع ألا يقبل المزايدة إلا من طرف الأشخاص الذين يودعون بين يديه مبلغا مخصصا لأداء الثمن على ألا يقل هذا

المبلغ عن ذ صف الثمن الكلي للبيع الأول ولا عن جزء ثمن البيع نف سه الم شترط أداؤه ناجزا بإضافة الزيادة عليه.

المادة 135 .- تجري المزايدة بعد إ ضافة ال سدس وفق ال شروط و الآجال المقررة للبيع الذي طرأت عليه هذه الزيادة.

تنتقل أثار الاعتراضات إلى ثمن المزايدة.

المادة 136 .- إذا ر ساثمن البيع نهائيا ، سواء وقع المزاد أم لا ، ولم يتفق الدائنون على توزيع الثمن وديا ، وجب على المشتري بناء على إنذار من طرف أي دائن أن يودع بكتابة الضبط، خلالالخمسة عشر يوما التالية ، الجزء المستحق من الثمن والجزء الباقي متى صار م ستحقا وذلك للوفاء بما ع سى أن يترتب عن الاعترا ضات والتقييدات والواقعة على الأصل التجاري وعلى التنازلات التي وقع تبليغها.

القسم الثالث: دعوى الفسخ

المادة 137 .- يجب لقيام دعوى الف سخ لعدم دفع الثمن الإ شارة إليها وتخ صيص صها صراحة في تقييد الامتياز المنصوص عليهفيالمادة 129. ولا يمكن ممارستها تجاه الغير بعد انقضاء الامتياز. تقتصر هذه الدعوى مثل الامتياز على العنا صر التي يشملها البيع وحدها.

المادة 138 .- إذا ف سخ البيع، ر ضائيا أو ق ضائيا ، وجب على البائع ا سترداد جميع عنا صر الأ صل التجاري التي شملها البيع بما فيها العنا صر التي لحقها انقضاء امتيازه عليها أو إقامة الدعوى في شأنها.

يحا سب على ثمن البي ضائع والمعدات الموجودة وقت ا سترداد الحيازة بناء على تقديرها بوا سطة خبرة حضورية ، ر ضائية أو ق ضائية على أن يخصم ما هو م ستحق له بموجب الامتياز على الأثمان الخا صة بالبي ضائع والمعدات، ويبقى الزائد ، إن وجد ، ضمانا للدائنين المقيدين، إن وجدوا ، وإلا فللدائنين العاديين.

المادة 139 .- يجب على البائع الذي يمارس دعوى الفسخ أن يبلغ ذلك للدائنين المقيدين

على الأصل في الموطن الذي اختاروه في تقييدهم.

لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من التبليغ.

المادة 140 .- إذا نتج عن العقد فسخ بقوة القانون، أوإذا حصل البائع على فسخ رضائي من طرف المشترى، وجب عليه تبليغ الدائنين المقيدين في موطنهم المختار الفسخ المستوجب أو الرضائي الذي لا يصير نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ.

المادة 141 .- إذا قيم ببيع الأصل التجاري بالمزاد العلني سواء كان بطلب من أمين تفليسة التسويةأوالتصفية القضائيةأومن أي مصفٍ أو مسيرٍ قضائي أو كان البيع قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب أن يبلغ ذلك للبائعين السابقين في الموطن المختار في تقييدهم، مصرحا لهم بسقوط حقهم في دعوى الفسخ تجاه من رسا عليه المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

الفرع الثاني: تقديم الأصل التجاري حصة في شركة

المادة 142 .- يجب أن يتم خلال شهر تقديم الأصل التجاري حصة في شركة وفق الشروط المحددةفيالمادة 119.

يجب على كل دائن، غيرمقيد، للشريك الذي قدم الأصل التجاري حصة في شركة، أن يصرح بالمبلغ المستحق داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية للنشر الثاني المنصوص عليه في المادة 119 على أبعد تقدير لدى كتابة ضبط المحكمة التي تلقت العقد. ويسلم له كتاب الضبط إيصالا بذلك.

المادة 143 .- إذا لم يقدم الشركاء أو أحدهم داخل الثلاثين يوما الموالية للنشر الثاني دعوى بإبطال الشركةأوالحصة، أوإذا لم يقع التصريح بالإبطال تبقى الشركة ملزمة على وجه التضامن مع المدين الرئيسي بأداء الدين الثابت المصرح به في الأجل المذكور.

في حالة تقديم اصل تجاري حصة من شركة إلى شركة أخرى لا سيما على اثر دمج شركتين أو انفصالهما، لا تطبق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إلا إذا روعيت المقتضيات المتعلقة بدمج أو انفصال الشركات.

الفرع الثالث: رهن الأصل التجاري

المادة 143.- مكررة (جديدة) (القانون رقم: 011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022): يتم إنشاء نظام خاص للضمانات المنقولة الاتفاقية يتعلق برهن المنقول المبسَّط و حق الاحتفاظ بالملكية، وذلك بموجب القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية. لا يسمح بأية عملية قانونية أخرى يكون هدفها أو غايتها الأولى إنشاء ضمانة تتعلق بأموال منقولة.

تسري مع ذلك، على رهن المنقول، ما لم تكن مخالفة للترتيبات الواردة في القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية، القواعد العامة المتعلقة برهن المنقول المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود ومدونة الحقوق العينية.

المادة 144 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 145 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 146 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 147 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 148 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

الفرع الرابع: الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه

القسم الأول: إنجاز الرهن

المادة 149 .- في حالة نقل الأصل التجاري تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون إذا لم يقم مالك الأ صل التجاري خلال خمسة عشر يوما على الأقل قبل النقل بإعلام الدائنين المرتهنين برغبته في نقل الأ صل التجاري وبالمقر الجديد الذي يريد أن يستغله فيه.

يجب على البائع أو الدائن المرتهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو الثلاثين يوما التالية لعلمه بالنقل أن يطلب النص بهامش التقييد الموجود على المقر الجديد الذي انتقل إليه الأ صل التجاري، ويجب عليه أي ضا إذا تم نقله إلى دائرة محكمة أخرى أن يطلب إعادة تقييده الأول في التاريخ الأ صلي بـ سجل المحكمة التي نقلإليها مع بيان مقره الجديد.

وفي حالة إغفال الإجراءات المن صوص عليها بالفقرة الـ سابقة يمكن أن يـ سقط حق امتياز الدائن المقيد إذا ثبت أنه تـ سبب بتقـ صيره في إلحاق الـ ضرر بالغير الذين وقع تغليطهم بشأن الوضعية القانونية للأصل التجاري.

إذا نقل الأ صل التجاري بدون موافقة البائع أو الدائن المرتهن و سبب النقل نق صا في قيمة الأصل التجاري، أمكن أن تصبح بذلك الديون المترتبة لها مستحقة الأداء.

ويمكن أن ينتج كذلك عن تقييد رهن ا ستحقاق الديون السابقة له إذا كانت مترتبة عن استغلال الأصل التجاري.

تخ ضع الدعاوى الرامية إلى سقوط الأجل، المقامة أمام المحكمة المخت صة طبقا للفقرتين السابقتين لقواعد الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 151.

المادة 150 .- إذا أقام المالك دعوى بفسخ كراء العقار الذي يستغل فيه أ صل تجاري مثقل بتقييد، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا في الموطن المختار المعين لتقييد كل منهم، ولا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ.

لا يـ صبح الف سخ الر ضائي للكراء نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للدائنين المقيدين في الموطن المختار لكل منهم.

المادة 151 .- يجوز لكل دائن يبا شر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة المختصة التي يستغل بدائرتها الأ صل التجاري، البيع الإجمالي للأصل التجاري المحجوز مع المعدات والبضائع التابعة له.

تأمر المحكمة المخت صة بناء على طلب من الدائن طالب البيع، بأنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له، يقع بيع الأ صل التجاري استجابة لعريضة الدائن نفسه



وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 153 إلى 155.

يوقف هذا الحكم متابعة إجراء الحجز التنفيذي.

وتسرى نفس الأحكام إذا طلب الدائن بيع الأصل التجاري أثناء جريان الدعوى المقامة من طرف المدين.

وإذا لم يطلب الدائن بيع الأ صل التجاري تحدد المحكمة المخت صة الأجل الذي يجب فيه إجراء البيع بطلب من المدين وفقا للإجراءات المن صوص عليها في المواد من 153 إلى 155 و إذا تخلف ا لمدين عن إجراء البيع في الأ جل المـ ضروب، تأمر المحكـ مة بمتابعة الإجراءات التنفيذية و استمرارها ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده.

تعين المحكمة عند الاقت ضاء مـ سيرا مؤقتا لإدارة الأ صل التجاري وتحدد الثمن الافتتاحي للمزاد والـ شروط الأ سا سية للبيع، كما تعهد بالقيام بالبيع إلى عدل منفذ. ويتعين على هذا الأخير أن يـ ستلم الر سوم والوثائق المتعلقة بالأ صل التجاري وأن يحرر دفتر المتحملات ويأذن للمزايدين بالإطلاع عليه.

يجوز للمحكمة أن تأذن للطالب بقرار معلل، في حالة عدم وجود دائن مقيد آخر أو معترض وبـ شرط خـ صم المـ صاريف الممتازة لمن له الحق فيها، بأن يقبض الثمن مبا شرة من العدل المنفذ الذي قام ببيع مقابل التوصيل وذلك خصما من أصل الدين والمصاريف.

يصدر الحكم خلال خمسة عشر يوما التي تلي أول جلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للمعار ضة ومـ شمولا بالنفاذ على الأ صل، ويكون لا ستئناف الحكم أثر موقف، ويجب أن يقع خلال خمـ سة عـ شر يوما من تبليغ الحكم. ويـ صدر قرار محكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوما، ويكون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل.

المادة 152 .- يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيـ ضا على الأمر ببيع الأ صل التجاري الذي يـ ضمن ما لهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين،أولحائز الأ صل عند الاقتضاء.

يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري التي تبت طبقا لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة السابقة.

المادة 153 .- يبلغ كاتب الضبط للمحكوم عليه الحكم أو، في حالة الاستئناف، القرار القاضي ببيع الأصل التجاري، فور صدوره، كما يقوم المحكوم له علاوة على ذلك بنفس الإجراءات تجاه البائعين السابقين طبقا للمادة 141.

يبلغ القرار القضائي طبق الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

يقوم العدل المنفذ في الوقت نفسه بالإشهار القانوني على نفقة الطالب المسبقة.

يبين إعلان المزاد تاريخ افتتاحه ومدته وإيداع الوثائق لكتابة الضبط كما ينص على شروط البيع.

يعلق إعلان البيع بالمزاد بالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري وكذا باللوحة المخصصة للإعلانات في مقر المحكمة وفي أي مكان يكون مناسبا للإعلان.

وينشر علاوة على ذلك في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية.

يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض إلى غاية إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل نسخة الحكم أو القرار الذي يتابع بموجبه البيع.

المادة 154 .- تجري المزايدة لدى مكتب العدل المنفذ التي نفذت الإجراءات بعد ثلاثين يوما من التبليغات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة.

غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من رئيس المحكمة لمدة لا يمكن أن يتجاوز مجموعها تسعين يوما تدخل ضمنها الثلاثون يوما الأولى.

يبلغ عون التنفيذ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل إلى مالك الأصل التجاري أو إلى وكيله وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة وإلى الدائنين المقيدين قبل صدور الحكم القاضي بالبيع القيام بإجراءات الإشهار في موطنهم المختار للتمديد ويخطرهم بوجوب الحضور باليوم والساعة المحددين للمزايدة.

يقوم عون التنفيذ في الأيام العشرة الأخيرة من هذه المدة باستدعاء نفس الأطراف والمتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور في نفس التاريخ.

المادة 155 .- إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزايدة ولم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته قام عون التنفيذ بعد التذكير بالأصل التجاري الذي هو موضوع المزايدة و بالتكاليف التي يتحملها و بالعروض الموجودة وآخر أجل لقبول عروض جديدة، بإرساء المزاد بعد انقضاء هذا الأجل على المتزايد الأخير الموسر الذي قدم أعلى عرضأوقدم كفيلا موسرا ويحرر محضرا بإرساء المزاد.

يؤدي من رسا عليه المزاد ثمنه بكتابة الضبط خلال عشرين يوما من المزاد ،مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 135 على المزايد بالسدس. ويجب على المزايد علاوة على ذلك أن يؤدي مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل المزايدة.

تطبق مقتضيات قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية فيما يخص أسبابالبطلان المتعلقة بإجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة.

المادة 156 .- يجوز للمحكمة المختصة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحكم نفسه، إن أصدرت حكمها بالأداء، ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك. وتصدر حكمها على النحو المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 151 وتحدد الأجل الذي بانقضائه يمكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء.

تطبق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 151 والمواد من 153 إلى 155 على البيع الذي أمرت به المحكمة.

المادة 157 .- إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه لاحترام التزاماته خلال عشرة أيام، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته، داخل أجل الشهر الموالي للعشرة أيام.

تنحصر إجراءات البيع المعاد في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة.

يتضمن الإعلان علاوة على البيانات العادية، بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول وتاريخ المزايدة الجديدة.

ويكون الأجل الفاصل بين الإعلان عن البيع والمزايدة الجديدة ثلاثين يوما.

يمكن للمزايد المتخلف توقيف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد السابق والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطئه.

يترتب عن إعادة البيع فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي.

يلزم المزايد المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رسا به البيع أقل من الأول، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج عن زيادة.

المادة 158 .- لا يجوز بيع واحد أو أكثر من عناصر الأصل التجاري المثقل بالتقييد كل على حدة، متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الفصل إلا بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل في الموطن المختار في تقييدهم ما عدا الحقفيالكراء.

ويجوز في أجل الأيام العشرة المذكورة لكل دائن مقيد، حل دينه أو لم يحل، أن يرفع دعوى ضد المعنيين بالأمر أمام المحكمة التي يستغل الأصل التجاري بدائرتها، ترمي إلى بيع الأصل بجميع عناصره بطلب منه أو من طالب البيع وفقا لأحكام المواد من 151 إلى 155.

يتم بيع المعدات والبضائع مع الأصل التجاري في وقت واحد إما بتعيين ثمن افتتاحي لكل منها أو بأثمان متمايزة إذا كان الحكم القاضي بالبيع يلزم الراسي عليه المزاد تسلم العناصر بالثمن الذي يقدره الخبراء.

تجب تجزئة الثمن على مختلف عناصر الأصل التجاري التي لم يترتب عليها تقييد بامتياز.

المادة 159 .- لا تقبل أية زيادة بالسدس على المزاد إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني.

القسم الثاني: تطهير الديون المقيدة

المادة 160 .- يتبع امتياز البائع أو الدائن المرتهن الأصل التجاري حيث ما وجد.

إذا لم يتم بيع الأ صل التجاري قضائيا بالمزاد العلني يتعين على المشترى الذي يرغب في تفادي مطالبة الدائنين المقيدين أن يخطر، تحت طائلة سقوط حقه، جميع الدائنين المقيدين في المحل المختار لكل منهم في تقييده قبل المطالبة أو خلال الثلاثين يوما من إخطاره بالدفع وعلى أكثر تقدير خلال سنة تبدأ من تاريخ الاقتناء، على أن يكون هذا الإخطار شاملا للبيانات الآتية:

1. ا سم البائع ال شخ صي والعائلي وموطنه، بيان الأ صل التجاري بدقة، الثمن با ستثناء المعدات والب ضائع، أو ذكر القيمة المقدرة للأ صل في حالة انتقال ملكيته بدون عوض عن طريق مقاي ضةأوا سترجاع، بدون تحديد الثمن، التكاليف، والمصاريف والنفقات المشروعة التي بذلها المشترى.
2. جدول من ثلاثة أعمدة يبين في:
   - العمود الأول: تاريخ البيوع أو الرهون السابقة والتقييد المتخذة؛
   - العمود الثاني: أسماء الدائنين المقيدين وموطنهم؛
   - العمود ال ثا لث: مبلغ ا لديون المق يدة مع اخت يار موطن في دائرة المحكمة التي يقع بها الأ صل التجاري مع تصريح المشترى باستعداده للوفاء الفوري للديون المقيدة في حدود الثمن الذي قدمه دون تمييز بين الديون الحالة وغير الحالة.

يتمتع الم شتري بالآجال والمهل الممنوحة إلى المدين الأ صلي كما يراعي تلك التي التزم بها هذاالأخير ما لم تنص سندات الدين على خلاف ذلك.

إذا شمل عقد الشراء الجديد عناصر مختلفة لأصل تجاري واحد بعضها مثقل بالتقييد وبعض خلو منها وكانت موجودة في دائرة محكمة واحدة أو خارجها ووقع تفويتها

جملة بثمن واحد أو بأثمان متمايزة وجب ذكر ثمن كل عنصر منها بالتبليغ وإن اقتضى الحال تجزئته ضمن الثمن الإجمالي المنصوص عليه في العقد.

المادة 161 .- يجوز، في الحالة التي لا تطبق فيها المادة 158 لكل دائن له قيد على أصل تجاري، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ما عدا المعدات والبضائع بمقدار العشر وأن يقدم كفيلا بضمان أداء الثمن والتكاليف أو أن يثبت أن له القدرة الكافية على التسديد.

يجب تحت طائلة سقوط الحق، أن يبلغ هذا الطلب بعد توقيعه من طرف الدائن إلى المشتري والمدين المالك السابق للأصل التجاري وذلك داخل الثلاثين يوما من التبليغات السالفة مع استدعائهما أمام محكمة مقر الأصل قصد النظر، عند قيام نزاع، في صحة المزاد العلني وقبول الكفيل أو قدرة المزايد على التسديد وكذلك قصد الأمر ببيع الأصل بالمزاد العلني مع المعدات والبضائع التابعة له وإلزام المشتري المزاد عليه بإطلاع كاتب الضبط على سنداته.

المادة 162 .- يصبح المشتري حارسا قضائيا على الأصل التجاري بحكم القانون ابتداء من تاريخ تبليغ المزاد إذا تمت حيازته للأصل. ولا يجوز له القيام إلا بأعمال الإدارة. غير أنه يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمةأومن قاضي الاستعجال، حسب الحالات وفي أي طور من أطوار الإجراءات تعيين حارس آخر.

المادة 163 .- لا يجوز للمزايد وإن دفع مبلغ المزاد أن يحول دون وقوع المزايدة بتنازله عن البيع إلا برضى جميع الدائنين المقيدين.

المادة 164 .- تجري الإجراءات والبيع بطلب المزايد وعند عدم وجوده تجرى بناء على طلب كل دائن مقيد أو المشتري وذلك على حساب المزايد وتحت مسؤوليته ويبقى كفيله ملزما طبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 151 والمواد من 152 إلى 155 والفقرة الثالثة من المادة 159.

المادة 165 .- إذا لم تحصل المزايدة رسا المزاد على الدائن المزايد.

المادة 166 .- يجب على من ر سا عليه المزاد أن ي سلم المعدات والب ضائع الموجودة عند الحيازة بالثمن الذي يقدر بخبرة ر ضائية أو ق ضائية وذلك بح ضور كل من الم شترى المزاد عليه و البائع ومن رسا عليه المزاد.

ويتعين عليه، علاوة على ثمن مزايدته، أن يرد للمشتري الذي فقد الحيازة، المصاريف والتكاليف الم شروعة المترتبة عن العقد والتبليغ والتقييد والإ شهاروأن يرد الم صاريف والتكاليف المشروعة الناشئة عن إعادة البيع لمن له الحق فيها.

المادة 167 .- تطبق المادة 157 على البيع وعلى المزايدة على مزاد.

المادة 168 .- يكون للم شترى المزاد عليه الذي ر ست عليه المزايدة إثر إعادة البيع، الحق في الرجوع على البائع لا سترداد ما زاد على الثمن الم شترط في عقد البيع وكذا الفائدة الناتجة عن هذا الفائض ابتداء من تاريخ كل أداء.

القسم الثالث: إجراءات التقييد

المادة 169 .- يجب على البائع أو الدائن المرتهن لإجراء تقييد امتياز أن يدلي شخصيا أو بوا سطة الغير لكتابة ضبط المحكمة بنسخة من عقد البيع أو العقد المنشئ لرهن إذا كان عرفيا أو بنسخة منه إذا كان رسميا.

ويرفق كل منها بجدولين محررين على ورق عادي من طرفه يمكن تـ ضمين أحدهما بنسخة العقد أو بنسخة.

المادة 170.- يشتمل الجدولان على:

1. الا سم الـ شخ صي والعائلي والموطن لكل من البائع والم شترى أو الدائن والمدين وكذا مالك الأ صل التجاري إذا كان من الغير ومهنتهم عند الاقتضاء.
2. تاريخ العقد وطبيعته،
3. أثمان بيع المعدات والب ضائع والعنا صر المعنوية للأ صل التجاري كل منها على حدة مع الإ شارة عند الاقتـ ضاء إلى التكاليف المقدرة أو إلى مبلغ



الدين المذكور في السند والشروط المتعلقة بالاستحقاق؛

4. تعيين الأصل التجاري، وعند الاقتضاء، الفروع التابعة له مع الإشارة بدقة إلى العنا صر المكونة لها والتي ي شملها البيع أو الرهن، وطبيعة العمليات التي يبا شرها كل الأ صل والفروع ومقارها بـ صرف النظر عن جميع البيانات الأخرى التي من شأنها التعريف بها، وإذا كان البيع أو الرهن ي شمل عنا صر أخرى غير الا سم التجاري والـ شعار و الحق في الكراء والزبناء فيجب ذكرها باسمها؛

5. الموطن المختار من طرف البائع أو الدائن المرتهن بدائرة المحكمة المختصة التي وقع فيها التقييد.

المادة 171 .- لا يترتب بطلان التقييد على إهمال واحد أو أكثر من البيانات الواردة في الجدولين المن صوص عليهما في المادة 170 إلا إذا ن شأ عنه ضرر للغير ولا يجوز أن يطلب الحكم بالبطلان إلا الأشخاص الذين لحقهم ضرر من جراء الإهمال أو الإخلاء ويجوز للقاضي أن يقرر، بحسب أهمية الضرر ونوعه، إبطال التقييد أو الحد من آثاره.

المادة 172 .- ينقل كاتب الضبط مضمون الجدولين لسجله، ويسلم للطالب النسخة ونسخة السند مع أحد الجدولين يشهد في أسفله إجراء التقييد ويحفظ الجدول الآخر الذي يحمل البيانات نفسها بكتابة الضبط.

المادة 173 .- يشير كاتب الضبط بهامش التقييد إلى أسبقية الدائنين وحلول بعضهم محل بعض والتـ شطيب الكلي أو الجزئي المثبت لذلك. ولا يجوز أن تنتج هذه الأ سبقية والحلول والتشطيب إلا عن تصرفات محررة بشكل البيوع والرهون للأصل التجاري.

المادة 174 .- إذا كان الـ سند المن شئ للامتياز المقيد سندا لأمر فإن تظهيره ينقل الامتياز.

المادة 175 .- يحفظ تقييد الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر التقييد لاغيا إذا لم يجدد قبل انقـ ضاء هذه المدة، ويقوم كاتب الـ ضبط بالتـ شطيب تلقائيا على

التقييد إذا لم يقع تجديده.

المادة 176 .- يشطب التقييد بتراضي الأطراف المعنيين إذا كانت لهم الأهلية المطلوبة لإجرائه أو بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المقضي به.

لا يجوز عند عدم وجود هذا الحكم لكاتب الضبط أن يقوم بالتشطيب الكلي أو الجزئي إلا بعد إيداع محرر رسمي أو عرفي يثبت رضى الدائنين أو المحال له الدين على الوجه القانوني متى أثبت حقه فيه.

المادة 177 .- إذا لم يوافق الدائن على التشطيب، تقام الدعوى الأصلية لطلبه أمام محكمة المكان الذي وقع فيه التقييد.

إذا تعلقت الدعوى بطلب تشطيب تقييد أجريت بدائرة محاكم مختلفة على الأصل تجاري وفروعه، فترفع أمام المحكمة التي تقع بدائرتها المؤسسة الرئيسية.

المادة 178 .- يقع التشطيب بواسطة بيان يضعه كاتب الضبط على هامش التقييد. وتسلم عنه شهادة للأطراف الذين يطلبونها.

المادة 179 .- يجب على كتاب الضبط أن يسلموا لكل طالب إما قائمة التقييد الموجهة مع البيانات المتعلقة بالأسبقية والتشطيب الجزئي أو الكلي أو بحلول بعض الدائنين محل البعض في الدين كله أو بعضه، وإما شهادة بعدم وجود تقييد أو بأن الأصل مثقل فقط.

المادة 180 .- لا يجوز لكتاب الضبط في أية حالة أن يرفضوا التقييد وأن يتأخروا في إنجازه أو في تسليم القوائم أو الشهادات المطلوبة.

ويسألون عن إغفال إنجاز التقييد المطلوبة في السجلات الموجودة في كتابة الضبط وعن عدم البيان في القوائم أو الشهادات لواحدأوأكثر من التقييد الموجودة إلا إذا كان الخطأ في هذه الحالة الأخيرة ناتجا عن نقص في التعيين لا تجوز نسبته إليهم.

القسم الرابع: توزيع الثمن

المادة 181 .- داخل الأيام الخمسة الموالية لإيداع الثمن بكتابة الضبط أوالجزء



المـ ستحق منه إذا كان الثمن لا يكفي للوفاء الكامل للدائنين وإذا لم تـ ستعمل الصلاحية المخولة له بمقتضى الفقرة السابعة من المادة 151، يقدم المشترى أو الراسي عليه المزاد عريضة إلى رئيس المحكمة المختصة قصد انتداب قاض واستدعاء الدائنين أمام القا ضي المنتدب وذلك بتبليغ يوجه لكل واحد منهم في الموطن المختار في التقييد من أجل التراضي حول توزيع الثمن.

المادة 182 .- يعلن عن فتتاح إجراءات التوزيع للعموم داخل اجل عـ شرة أيام من تاريخ تبليغ الدائنين بإعلانين تف صل بينهما عـ شرة أيام في جريدة مخول لها ن شر الإعلانات القانونية.

يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة.

يجب عند توجيه الا ستدعاء للحضور، مراعاة أجل لا يقل عن خمسة عـشر يوما، بين تاريخ آخر إعلان واليوم المحدد للحضور أمام المحكمة.

المادة 183 .- إذا اتفق الدائنون يحرر القا ضي المنتدب محـ ضرا بتوزيع الثمن بتـ سوية ودية ويأمر بتسليم قوائم الترتيب وتشطيب تقييد الدائنين غير المرتبين.

المادة 184 .- إذا لم يتفق الدائنون أمرهم القا ضي المنتدب بأن يودعوا لدى كتابة الضبط. تحت طائلة السقوط، طلبهم بترتيب الدائنين مع الإدلاء بسنداتهم داخل الأجل الذي يحدده لهم.

المادة 185 .- يعد القاضي المنتدب عند انقضاء أجل التقديم وبعد الاطلاع على الوثائق المقدمة، مـ شروعا للتوزيع، يـ ستدعي الدائنون وكل طرف معني بر سالة مـ ضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ، لدرا سته والاعتراض عليه عند الاقتـ ضاء، خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالةأوالإخطار.

يـ سقط حق الدائنين وباقي الأطراف المنذرين إذا لم يطلعوا على المـ شروع ولم يعترضوا عليه قبل انقضاء الأجل السابق.

المادة 186 .- تقدم الاعترا ضات عند وجودها إلى جلـ سة المحكمة ويبت فيها ابتدائيا

أو نهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص.

المادة 187.- إذا أ صبح التوزيع النهائي قابلا للتنفيذ أمر القا ضي بت سليم قوائم الترتيب للمعنيين بالأمر بتشطيب تقييد الدائنين غير المرتبين.

يتم ا ستيفاء مبالغ قوائم الترتيب بـ صندوق كتابة الـ ضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات.

تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له.

المادة 188 .- إذا كان الثمن مؤدى بأق ساط فإن قوائم الترتيب ت سلم مجزأة ومطابقة لتلك الأق ساط وتكتب جميع البيانات المفيدة على هامش التقييد أولا بأول حين أداء القوائم المجزأة. في حالة احتفاظ المـ شتري بالأجل المـ شترط من طرف المدين الأ صلي أو الواجب مراعاته من قبله تجاه الدائنين فان قوائم الترتيب تخضع لنفس الأجل.

المادة 189 .- عندما تترتب تجزئة ثمن العناصر كل على حدة، يعين القاضي بناء على طلب الأطراف أو من تلقاء نفسه خبيرا، ويحدد له تاريخا لوضع تقريره.

يلحق هذا التقرير بمحضر الضبط دون تبليغ. ويبت القا ضي في توزيعه ويضع مشروعا للتسوية.

الفرع الخامس: التسيير الحر

المادة 190 .- يخ ضع للأحكام التالية، بالرغم من كل شرط مخالف، كل عقد يوافق بمقت ضاه مالك الأ صل التجاري أو مـ ستغلوه على إكرائه كلا أو بع ضا لمـ سير يستغله تحت مسئوليته.

وإذا كان من شأن عقد التسيير الحر أن يلحق ضررا بدائني المكري، جاز للمحكمة المخت صة التي يوجد الأ صل التجاري في دائرتها أن ت صرح بحلول آجال الديون الـ سابقة التي كان سببها استغلال الأصل المراد كراؤه.

يجب أن يرفع الطلب الرامي إلى التـ صريح بحلول آجال الديون المذكورة أعلاه، تحت طائلة سقوط الحق، داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 191.

المادة191 .- يكتسب المسير الحر صفة التاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تنشأ عنها.

ينشر عقد التسيير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

يجب على المكري أن يطلب شطب اسمه من سجل التجارةأوأن يغير تقييده الشخصي بالنص صراحة على وضع الأصل في التسيير الحر.

يخضع انتهاء التسيير الحر لإجراءات الإشهار ذاتها.

المادة 192 .- يجب على المسير الحر أن يذكر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية أو باسمه، رقم تسجيله بسجل التجارة وموقع المحكمة التي سجل بها وصفته كمسير حر للأصل.

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 كل من خالف أحكام الفقرة السابقة.

المادة 193 .- يسأل مكري الأصل على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل وذلك إلى نشر عقد التسيير الحر وخلال مدة ستة أشهر التي تلي تاريخ النشر.

المادة 194 .- لا تطبق أحكام المادة السابقة على عقود التسيير الحر المبرمة من طرف الوكلاء المكلفين من طرف القضاء مهما كانت صفتهم بإدارة أصل تجاري، شريطة أن يكونوا مأذونين بإبرام العقود المذكورة من السلطة التي فوضتهم، وأن يستوفوا إجراءات الإشهار المقررة.

المادة 195 .- يجعل انتهاء التسيير الحر الديون المتعلقة باستغلال الأصل والمبرمة من طرف المسير الحر خلال مدة التسيير الحر، حالة فورا.

المادة 196 .- يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه، غير أن المتعاقدين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان تجاه الغير.

الكتاب الثاني: في الشركات التجارية والتجمعات ذات النفع الاقتصادي

الباب الأول: أحكام مشتركة لكل الشركات التجارية

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 197 .- يف صل يف عقد ال شركة بمقت ضيات القانون العام والقوانين الخا صة بالتجارة واتفاقات الأطراف.

المادة 198 .- يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها.

تعد تجارية ب سبب شكلها مهما كان مو ضوعها شركات الت ضامن و شركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأسهم.

المادة 198.(مكررة) (القانون رقم 2015-032) : دون م ساس بالترتيبات الخا صة بكل صنف من ال شركات المن صوص عليها يف القانون، يخ ضع إن شاء ال شركة للإجراءات التالية:

1. التوقيع على النظام الأ سا سي النموذجي من قبل ال شركاء المؤ سـ سين للشركة،
2. إيداع النظام الأ سا سي، بكتابة ال ضبط للمحكمة التجارية، أو يف غياب ذلك لمحكمة الولاية والتقييد يف السجل التجاري،
3. الن شر على لوحة الإعلانات للمحكمة التجارية، أو يف غياب ذلك، لمحكمة الولاية ضروري ليكون بالإمكان مواجهة الغير بإنشاء الشركة.

لا يجوز تقييد ال شركات التي لم تقم بإيداع أنظمتها الأ سا سية بكتابة ال ضبط للمحكمة التجارية، أو يف غياب ذلك، لمحكمة الولاية.

المادة 199 .- يحدد شكل ال شركة ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة وكذلك عنوانها أو اسمها ومركزها وموضعها ومبلغ رأس مالها يف نظامها الأساسي.

المادة 200 .- تخضع للتشريع الموريتاني الشركات التجارية التي تمارس نشاطها في موريتانيا أو تلك الكائن مقرها على الأرض الموريتانية.

لا يمكن أن يعين مقر الشركة بمجرد صندوق للبريد ما دام ضبطه ممكنا بواسطة عنوان أو بحيز جغرافي محدد.

يمكن للغير الاحتجاج بمقر الشركة المذكور في نظامها الأساسي ولا يمكن للشركة أن تواجه الغير بهذا المقر إذا كان مقرها الحقيقي موجودا بمكان آخر.

المادة 201 .- كل شركة ماعدا شركة المحاصة لها الشخصية الاعتبارية.

المادة 202 .- تتمتع الشركات التجارية بالشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ تقييدها في سجل التجارة ولا يترتب على التحويل القانوني لشركة من شكل إلى آخر إنشاء شخص اعتباري جديد. ويسري نفس الحكم في حالة التمديد.

تبقى العلاقات بين الشركاء إلى غاية تقييد الشركة في سجل التجارة خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود.

يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم شركة في طور التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية المعنوية، على وجه التضامن وبصفة مطلقة، عن الأعمال التي تمت باسمها إلا إذا تحملت الشركة الالتزامات الناشئة عن هذه الأعمال بعد تأسيسها وتقييدها بشكل قانوني. تعتبر حينئذ هذه الالتزامات كما لو قامت بها الشركة من البداية.

المادة 203 .- تقيد الشركات التجارية في سجل التجارة وفقا لمقتضيات المادة 38 وما بعدها من هذه المدونة. يتقدم بطلب التقييد بعد إكمال إجراءات التأسيس.

المادة 204 .- يتعين على المؤسسين وأعضاء أجهزة التسيير والإدارة الجماعية والمديرية، تحت طائلة عدم قبول تقييد الشركة في سجل التجارة، إيداع تصريح لدى كتابة الضبط يعرضون فيه كل العمليات التي تم القيام بها من أجل التأسيس القانوني للشركة المذكورة ويشهدون فيه أن التأسيس تم طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية.

إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المتطلبة قانونيا وتنظيميا أو أغفل القيام بأحد الإجراءات المنصوص عليها فيما يخص تأسيس الشركةأوتمت هذه الإجراءات بصورة غير قانونية، يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتصحيح عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية. كما يمكن للنيابة العامة أن تتقدم بنفس الطلب.

تطبق الفقرات السابقة في حالة تغيير النظام الأساسي. يوقع التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من طرف أعضاء أجهزة التسيير والإدارة والمديرية المزاولين لوظائفهم حينئذ.

تتقادم الدعوى المشار إليها في الفقرة الثانية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في سجل التجارة أو من تقييد تغيير في ذلك السجل وإيداع التصرفات المعدلة للنظام الأساسي به.

المادة 205 .- (جديدة) (القانون رقم 2020-008): يجب إثبات النظام الأساسي للشركات بمكتوب.

يكون توثيق النظام الأساسي وجوبا بالنسبة لشركات الأسهم واختياريا بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص.

إذا كان النظام الأساسي قد وضع بوثيقة عرفية، لزم أن يعد منه العدد الضروري من الأصول لإيداع نسخة في مقر الشركة وتنفيذ مختلف الشكليات المطلوبة.

يجوز لغير الشركاء عند الاقتضاء أن يثبتوا بكل الوسائل وجود الشركة أو شرط أو أكثر من الشروط التي تضمنها عقد الشركة.

لا تقبل فيما بين الشركاء أية حجة لمعارضة ما تضمنه عقد الشركة.

يجب أن تثبت الاتفاقيات بين الشركاء كتابة.

المادة 206 .- يجب تحت طائلة البطلان أن يؤرخ النظام الأساسي وأن يتضمن:

1. اسم كل واحد من الشركاء الشخصي واسمه العائلي ومقره أو إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري تسميته وشكله وموطنه؛



2. شكل شركة؛
3. محلها؛
4. تسميتها؛
5. مقر الشركة؛
6. مبلغ رأس مالها؛
7. مـ شاركة كل واحد من الـ شركاء والتقييم الممنوح لها إن كانت المشاركة عينية؛
8. عدد وقيمة الحصص أو الأسهم الممنوحة لكل شريك؛
9. مدة استمرار الشركة؛
10. الأسماء الشخصية والعائلية للشركاءأوللغير الذين يحق لهم التعهد باسم الشركة عند الاقتضاء،
11. توقيع جميع الشركاء أو وكلائهم؛
12. كتابة الضبط المودع لديها النظام الأساسي.

المادة 207 .- لا يجوز لأحد أن يكون شريكا في شركة تضامن أو شريكا متضامنا في شركة توصية إذا لم تكن له الأهلية الواجبة لاحتراف التجارة.

على أن الأ شخاص الذين ليست لديهم أهلية الاتجار، يجوز لهم أن يكونوا شركاء موصين في شركة توصيةأوشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمين في شركة خفية الاسم.

لا يبطل وجود أسهم عينية في شركة ذات مسئولية محدودة هذا الحق.

المادة 208 .- لا يمكن للشركاء ولا للغير، من أجل التحلل من التزاماتهم، الاحتجاج بعدم قانونية تعيين أشخاص مكلفين بالتسيير أو المديرية أو الإدارة في الشركة إذا تم نشر ذلك التعيين بصفة قانونية.

لا يمكن للـ شركة أن تحتج اتجاه الغير بتعيين الأ شخاص المـ شار إليهم أعلاه وانتهاء مهامهم ما لم يتم نشرها بصورة قانونية.

المادة 209 .- مدة السنة المالية للشركة اثنا عشر شهرا. غير أنه يمكن أن تقل كل من السنة المالية الأولىأوالأخيرة عن اثني عشر شهرا.

المادة 210 .- **(جديدة) (القانون رقم 2015-032):** يقوم مجلس الادارة أو المسيرين بوضع خلاصة وتحرير تقريرمكتوب عن التسيير بعد انتهاء كل سنة مالية. ويرفقان بالحصيلة:

1. قائمة الضمانات والكفالات المقدمة من طرف الشركات . لا يطبق هذا الحكم على الشركات التي تستغل مؤسسة قرض او تأمين؛
2. قائمة الضمانات المقدمة من طرفها؛
3. تقرير مفوض الحسابات.

يبين تقرير التسيير وضعية الشركة خلال السنة المالية المنصرمة، تطورها المحتمل، والأحداث المهمة بين تاريخ انتهاء السنة المالية والتاريخ الذي أعد فيه، ونشاطاتها في ميدان البحث والنمو.

توضع عند الاقتضاء الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة تحت تصرف مفوضي الحسابات.

المادة 211 .- تستهلك مصاريف تأسيس الشركة عند انتهاء السنة المالية الخامسة على أبعد تقدير وقبل القيام بأي توزيع للأرباح.

وتستهلك مصاريف الزيادة في رأس المال على أبعد تقدير عند انتهاء السنة المالية الخامسة الموالية للسنة المالية التي صرفت خلالها. ويمكن أن تخصم هذه المصاريف من مبلغ علاوات الإصدار المتعلقة بتلك الزيادة.

لا تكون قابلة للتوزيع فوارق عملية إعادة التقييم المترتبة عن إعادة تقييم عناصر الأصول.

المادة 212 .- يتم، تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة، اقتطاع نسبة 5٪ من الربح الصافي للسنة المالية تخصص لتكوين صندوق احتياطي يدعى الاحتياط القانوني.



على أن تنقص من هذا الربح الخسارات السابقة، إن كانت هنالك خسارات.

ويصبح هذا الاقتطاع غير إلزامي إذا تجاوز مبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.

كما تجرى على أرباح السنة المالية كل الاقتطاعات الأخرى الهادفة إلى تكوين احتياطات يفرضها القانونأوالنظام الأساسيأواحتياطات اختيارية يمكن أن تتخذ الجمعية العامة العادية قرارا بتكوينها قبل كل توزيع للأرباح.

المادة 213 .- تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من الأرباح الصافية للسنة، على أن تنقص منها خسارات السنوات المنصرمة والمبالغ المخصصة للاحتياطي تطبيقا للمادة 212 وأن تضافإليها الأرباح المنقولة عن السنوات المالية السابقة.

باستثناء حالة تخفيض رأس المال، لا يمكن القيام بأي توزيع للأرباح على الشركاء حينما تكون الوضعية الصافية للشركة أو قد تصير هذه الوضعية نتيجة للتوزيع، أقل من مبلغ رأس المال المرفوع بالاحتياطي الذي لا يسمح القانون أو النظام الأساسي بتوزيعه.

المادة 214 .- بعد الموافقة على الكشوف الإجمالية للسنة المالية والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، تحدد الجمعية العادية الحصة المخصصة للمساهمين في شكل أرباح.

وكل ربح موزع خرقا لأحكام المادة السابقة يعد ربحا صوريا.

يجب أن يحدد قرار الجمعية أول الأمر الحصة المخصصة للأسهم التي تتمتع بحقوق الأولويةأوبمزايا الخاصة.

يحدد هذا القرار الربح الأول المخصص للمساهمين العاديين على أن يسحب تبعا لمبلغ رأس مال الشركة الذي تم تحريره ولم يسترجع وإذا لم يتمتوزيع هذا الربح الأول كلاأوجزء برسم سنة مالية معينة، يمكن أن يقتطع حسب الأولية من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع للسنة أو للسنوات المالية الموالية مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الثانية

من هذه المادة، ويفرض هذا الاقتطاع على الجمعية إن نص على ذلك النظام الأساسي.
يمكن أن يـ شكل الر صيد أرباحا إ ضافية على أن تنقص منها المبالغ المر صودة للاحتياط المكون تكميلا للاحتياط المنجز بمقت ضى المادة 212والمبالغ المحولة من جديد إلى سنة مالية أخرى.
يمنع النص على ربح ثابت لفائدة الـ شركاء أو الم ساهمين. يعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.

المادة 215 .- (جديدة) (القانون رقم 2015-032): تحدد الجمعية العامة للمساهمين إجراءات تسديد الأرباح التي صادقت عليها وعند الاقتضاء يقوم مجلس الإدارة بذلك.
يتم هذا التسديد في أجل اق صاه ثلاثة أ شهر بعد نهاية السنة المالية الا في حالة تمديد هذا الاجل بأمر من رئيس المحكمة الذي يبت في حالة ا ستعجال بناءا على طلب من مجلس الادارة .

الفصل الثاني: في الحصص وسندات الاشتراك

المادة 216 .- يجب على كل شريك أن يقدم حصة ا شتراك. كل شريك مدين بكل ما تعهد بتقديمه نقدا أو عينا للشركة.

المادة 216 .- (مكررة) (القانون رقم 2015-032): يمكن التقدم، كحـ صة في الـ شركة، بكافة الممتلكات المنقولة أو العقارية وكل الحقوق المادية وغير المادية والنقود والديون المملوكة للشركاء.
يـ سمح بالم شاركات بالعمل وتتمثل في و ضع خبرة أو مزايا خا صة غير قابلة للتقييم بـ صفة مبا شرة، في خدمة الـ شركة، ولا تدخل الم شاركات بالعمل في تكوين رأس مال الـ شركة، لكن تمنح بموجبها حـ صص تمهد الطريق لتقا سم الأرباح و صافي الأصول، على أن تتم المساهمة في الخسائر.

المادة 216 .- (ثالثا)(القانون رقم 2015-032): تكون الم شاركات، إما عينية وإما نقدية وإما بالعمل. تقيد المساهمات النقدية بحسب مبلغها الاسمي. تسجل المساهمات



العينية من طرف الشركة بحسب قيمتها الموضوعة من قبل صاحب المشاركة والمبررة قانونا وفي حال حـ صول نزاع، تحدد هذه القيمة بوا سطة خبير معين من طرف الشركاء، وفي غياب ذلك، بموجب قرار قضائي، بطلب من المؤسسين أو من أحدهم،

ضمن لائحة للخبراء المعروفين في القطاع المعني. الالتزام بالـ ضمان لا ينطبق إلا على قيمة المشاركات عند تأسيس الشركة أو الزيادة في رأس المال و لا ينطبق على الإبقاء على هذه القيمة. المشاركة بالعمل لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة.

المادة 216.- (رابعا)(القانون رقم 2015-032): تعتبر مـ سددة وحدها دون غيرها الأ سهم النقدية التي تحـ صيل المبالغ المقابلة لها بـ صفة كاملة ونهائية من طرف الشركة التي تصبح مالكة لها.

مع أنه، يمكن خلال زيادة في رأس المال تقديم حصص نقدية عن طريق إجراء مقاصة مع دين على الشركة يكون محققا، صافيا ومستحق الأداء، وذلك ما لم يشترط في النظام الأساسي خلاف ذلك. وفي حالة تأخير في الدفع، فإن المبالغ التي تبقى الشركة تطالب بها تنتج بقوة القانون مبالغ مـ ستحقة عرفا بنـ سبة متو سط الـ سحب على المكـ شوف المـ صرفي ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه القيام بالدفع، دون إخلال بالتعويضات، عند الاقتضاء.

المادة 216.-(خامسا)(القانون رقم 2015-032): بدون المساس بالمادة 216 مكررة 1 ، للشركاء الحرية في تحديد صيغ إجراء المشاركات بالعمل ضمن إنشاء الشركة و يحددون الحقوق و الالتزامات التي تترتب على المشاركة بالعمل.

تكون البنود بـ شأن المـ شاركة بالعمل ملزمة في العلاقات ما بين الـ شركاء غير أنه لا يحتج بها على الغير وهي تتضمن الالتزام من طرف الـ شركاء بعدم منافـ سة الـ شركة بصفة مبا شرة أو غير مبا شرة وكذلك بعدم الحصول شخصيا على مكا سب مقابل مزاولة النشاط المقدم من طرفهم كحصة للاشتراك.

المادة 217 .- تسلم للشركاء مقابل مشاركتهم سندات تصدرها الشركة على نحو ما هي مبينة في المادة 221 من هذه المدونة.

المادة 218 .- تطبق أحكام هذا الفصل على المشاركات التي تجري خلال سير الشركة بمناسبة زيادة في رأس مالها.

المادة 219 .- تتحقق المشاركة العينية بنقل الحقوق المتعلقة بها إلى الشركة ووضع الممتلكات تحت تصرفها.

إذا كانت حصة الشريك حق ملكية عين، فإنه يتحمل تجاه الشركة بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع تجاه المشتري.

إذا وردت هذه المشاركة على حق منفعة العين فإن الشريك يتحمل تجاه الشركة بالضمان الذي يتحمل به المكري تجاه المكتري.

مع أنه إذا وردت المشاركة بحق منفعة العين على أشياء مثلية أو أي أملاك مما يتجدد عادة خلال مدة الشركة، فإن ملكية الأملاك محل المشاركة تنتقل إلى هذه الأخيرة على أن تكون ملزمة برد مثلها كما وكيفا وقيمة، في هذه الحالة يكون الشريك ضامنا بالشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية أعلاه.

الشريك الذي يتعهد بالمساهمة في الشركة بمبلغ من المال دون الوفاء بالتزاماته يصبح بقوة القانون ومن غير طلب مدينا بهذا المبلغ ابتداء من يوم استحقاقه دون إخلال بكامل التعويضات عند الاقتضاء.

يلزم الشريك الذي يتعهد بعمله كحصة في الشركة أن يرجعإليها كل الأرباح التي حصل عليها بواسطة نشاط موضوع مشاركته.

المادة 220 .- يتم تقييم المشاركات العينية من طرف مفوض للحصص على أن يلحق هذا التقييم بالنظام الأساسي.

المادة 221 .- تصدر الشركة سندات اشتراك في مقابل الحصص التي يتقدم بها الشركاء. تمثل هذه السندات حقوق الشركاء وتدعى أسهما في شركات الأسهم وحصص اشتراك في الشركات الأخرى.

المادة 222 .- سندات الاشتراك أموال منقولة.

وتمنح أصحابها:



1. الحق في الأرباح المحققة من طرف الشركة في حالة ما إذا تقرر توزيعها؛
2. الحق في صافي مال الشركة عند قسمته لدى تصفيتها أو تخفيض رأس مالها؛
3. الالتزام بالمساهمة عند الاقتضاء، في خسائر الشركة بحسب الشروط المبينة بالنسبة لكل صنف من الشركات؛
4. حق المشاركة والتصويت في قرارات الشركاء الجماعية ما لم ينص على خلاف ذلك بهذه المدونة، بخصوص بعض أصناف سندات الاشتراك.

المادة 223 .- تكون حقوق والتزامات كل من الشركاء المشار إليها في المادة السابقة متناسبة مع مبلغ المشاركات التي أنجزها سواء عند تكوين الشركة أو خلال فترة سيرها ما لم يرد في النظام الأساسي شرط يخالف ذلك.

مع ذلك تعتبر كأن لم تكن الشروط التي تمنح أحد الشركاء كافة الأرباح المحصلة من الشركةأوالتي تعفيه من كافة الخسائر وكذلك تلك التي تستبعد شريكا تماما من الأرباح أو تجعله يتحمل مجموع الخسائر.

المادة 224 .- يجب أن تمارس الحقوق الواردة في المادة 222 ضمن الشروط الواردة بخصوص كل نوع من الشركات. لا يمكن تعليق أو إلغاء هذه الحقوق إلا بنص صريح من هذه المدونة.

المادة 225 .- يجب أن تكون للسندات التي يتم إصدارها نفس القيمة الاسمية.

المادة 226 .- حصص الاشتراك قابلة لأن يتنازل عنها. يمكن التنازل عن الأسهم كما يمكن تداولها.

المادة 227 .- تصدر الشركات خفية الاسم وشركات التوصية بالأسهم سندات قابلة للتداول.

يحظر إصدار هذه السندات باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تحت طائلة بطلان العقود المبرمة أو السندات المصدرة كما يحظر عليها ضمان إصدارها وإلا كان الضمان باطلا.

المادة 228 .- في جميع الحالات المنصوص فيها على تخلي شريك عن حقوق اشتراكه أو شرائها من قبل الشركة وفي غياب اتفاق ودي بين الأطراف تحدد هذه الحقوق من طرف خبير معين إما من الأطراف وإما عند عدم حصول الاتفاق فيما بينهم بأمر استعجالي من رئيس المحكمة غير قابل للطعن.

المادة 229 .- لا تنحل الشركة بقوة القانون في حالة أنها من شركات الشخص الواحد من الصنف غير المرخص فيه في هذه المدونة، جراء حيازة شريك بمفرده لجميع سندات الاشتراك. ويحق لكل ذي مصلحة أن يطلب التصفية من رئيس المحكمة إذا لم تتم تسوية الوضعية داخل أجل سنة. يمكن للمحكمة أن تمنح الشركة أجلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضعية، ولا يمكنها أن تصدر حكما بالتصفية إذا حصلت هذه التسوية يوم بتها في الموضوع.

الفصل الثالث: في الإشهار

المادة 230 .- (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يقع إشهار عقود الشركة عن طريق إيداع المستندات والوثائق والإعلانات بكتابة ضبط المحكمة التي تقع الشركة في دائرة اختصاصها، كما يقع هذا النشر في جريدة مخولة لنشر الإعلانات القانونية أو في الجريدة الرسمية و/أو بوسيلة الكترونية. يمكن تحديد طرق أخرى تكميلية للإشهار، بواسطة مقرر صادر عن وزير العدل.

المادة 231 .- (جديدة)(القانون رقم 2015-032):الإشهار برعاية وتحت مسؤولية الممثلين القانونيين للشركات أو أي وكيل له الصفة.

أثناء التصفية يقوم المصفي تحت مسئوليته بإجراءات الإشهار المفروضة على الممثلين القانونيين.

يعلق قرار تسمية أو عزل المصفين، مهما كان شكله على لوحة الإعلانات للمحكمة المختصة خلال مهلة شهر، على أن يتضمن المعلومات التالية:

1. اسم الشركة أو تسميتها متبوعا أو متبوعة عند الاقتضاء برمزها؛

2. شكل الشركة تليه العبارة "قيد التصفية"؛
3. مبلغ رأس مال الشركة؛
4. عنوان مقر الشركة ؛
5. رقم تسجيل الشركة في السجل التجاري ؛
6. سبب التصفية؛
7. أسماء و ألقاب المصفين المستعملة عادة و محل إقامتهم؛
8. عند الاقتضاء، القيود التي تحد من صلاحياتهم؛
9. المكان الذي يجب أن توجه إليه الرسائل و المكان الذي يجب أن يحصل فيه تبليغ القرارات و المستندات المتعلقة بالتصفية؛
10. المحكمة التي بكتابة ضبطها سيتم، على هامش الـ سجل التجاري، إيداع المستندات والوثائق الخاصة بالتصفية.

تبلغ نفس المعلومات بعناية من المصفي بواسطة رسالة لحاملها مقابل وصل أو برسالة مضمونة الوصول، إلى حاملي الأسهم و سندات الدين الاسمية.

يعلق بيان ختم التصفية الموقع من طرف المصفي على لوحة الإعلامات للمحكمة الواقعة بدائرتها، بعناية من كتابة الضبط. يتضمن هذا البيان تاريخ ومكان انعقاد الجمعية التي قررت الختم إذا كانت هي التي صادقت على حسابات التصفية أو، عند الإقتضاء، تاريخ قرار المحكمة المختصة التي قامت بالبت بدلا عن الجمعية وكذلك ذكر المحكمة التي نطقت به.

عندما يكون إجراء الإشهار غير متعلق بتأسيس الشركة ولا بتعديل نظامها الأساسي قد أهمل أو أنجز بصفة مخالفة للقانون وإذا لم تقم الشركة بتصحيح الوضعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإنذار الذي وجه إليها بذلك، يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلب من رئيس المحكمة عن طريق الاستعجال تعيين وكيل مكلف باستكمال الإجراء.

فيما يخص عمليات الـ شركة المنجزة قبل اليوم الـ سادس عـ شر، من إ شهار العقود والمستندات الخاضعة للإشهار في الجريدة الرسمية، فلا يحتج بهذه العقود والمستندات تجاه الغير الذين يثبتون استحالة العلم بها.

في حالة الاختلاف عند إ شهار العقود والمـ ستندات بين النص المودع بالـ سجل التجاري والنص الذي وقع إ شهاره بالجريدة الرسمية، لا يمكن الاحتجاج بهذا الأخير أمام الغير، مع أنه يـ سوغ لهم التمـ سك به ما لم تثبت الـ شركة أنه كان على علم بالنص المودع بالجريدة الرسمية.

المادة 232.- (جديدة) القانون رقم 2014-022) و(مكمّلة) القانون رقم 2015-032) في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس شركة تجارية، يجب أن تودع بكتابة ضبط المحكمة التي بدائرتها مقر الشركة نسختان من النظام الأساسي.

إ ضافة إلى ذلك تلزم الـ شركات التجارية بأن تودع بكتابة ضبط المحكمة خلال الايام الثلاثين الموالية للمصادقة عليها من طرف جمعيتها العامة نسختان من الكشوف الإجمالية مرفقتان بنـ سختين من تقرير مفوض أومفو ضي الحـ سابات عند الاقتـ ضاء، وإلا يمكن لأي شخص معني أن يطـ لب من رئيس المحكـ مة التي تـ بت في أمور الا ستعجال أن يأمر الـ شركة، تحت طائلة الغرامة التهديدية، بأن تقوم بالإيداع المذكور.

يمكن أن يتم الإيداع المـ شار إليه في البندين الأول والثاني أعلاه بالطرق الإلكترونية وفقا للشروط التي يحددها تنظيم.

(القانون رقم 2015-032): في حالة الامتناع عن المـ صادقة على هذه المـ ستندات فإنه يجري خلال نفس المهلة إيداع نسخة من القرار الصادر عن الهيئة المختصة.

(القانون رقم 2015-032): يجوز أن يقع إيداع الكـ شوف المالية المذكورة أعلاه بالطريقة الإلكترونية بكتابة الضبط للمحكمة المختصة.

(القانون رقم 2015-032): يمكن بطلب ممن يهمه الأمر، للمحكمة المختـ صة، في

أجل ق صير، بأن تلزم تحت التهديد بالغرامة المالية الم سير لأي شركة تجارية بالقيام بإيداع الم ستندات المبينة بالفقرة الأولى، طالما أن الالتماس الودي لـ صاحب الطلب لدى الشركة بقي بدون جدوى لمدة ثلاثين (30) يوما.

المادة 233.- (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يجب خلال نفس المدة أن ين شر مستخرج من النظام الأساسي بجريدة مخولة لتلقي الإعلانات القانونية.

هذا المستخرج يجب أن ينص على البيانات التالية:

1. شكل الشركة؛
2. تسميتها؛
3. بيان محل الشركة باختصار؛
4. عنوان مقر الشركة؛
5. المدة التي من أجلها أنشئت الشركة؛
6. مبلغ رأس مال الـ شركة ومبلغ الحـ صص النقدية وو صف إجمالي للحـ صص العينية مع ذكر قيمتها المقدرة؛
7. ا سم ولقب و صفة وعنوان الـ شركاء أو الغير الذين بيدهم سلطة إلزام الشركة تجاه الغير؛
8. كتابة ضبط المحكمة التي وقع بها الإيداع المذكور بالمادة 231 وتاريخ هذا الإيداع؛
9. رقم التقييد بالسجل التجاري.

المادة 234 .- (جديدة) (القانون رقم 2015-032): تخ ضع لنفس شروط الإيداع والنشر المذكورين بالمادتين 232 و233 :

- كل الأعمال والمداولات أو القرارات التي يكون مو ضوعها تغيير النظام الأ سا سي با ستثناء تعيين مفوض أو مفو ضي الحـ سابات المعينين بالنظام الأساسي؛



- كل الأعمال والمداولات والقرارات المثبتة لحل الشركة مع تعيين اسم ولقب وعنوان المصفين ومقر التصفية؛
- كل القرارات القضائية المصرحة بحل أو ببطلان الشركة؛
- كل الأعمال والمداولات أو القرارات المثبتة لإقفال التصفية.
- تعيين وعزل وانتهاء وظائف الإداريين والمدراء العامين ومجلس الرقابة ومجلس المديرين والمسيرين ومفوضي الحسابات.

المادة 235 .- يترتب على عدم مراعاة إعادة إجراءات الإيداع والإشهار المذكورين بالمواد 231إلى 233 بطلان الشركة إلا في صورة إدخال تعديل في ظرف شهر انطلاقا من الإنذار الذي وجهإليها لهذه الغاية.

الفصل الرابع: تحويل الشركة التجارية

المادة 236 .- تحويل الشركة هو عملية يتحول بموجبها شكل الشركة القانوني بقرار من الشركاء.

لا يترتب عن التحويل الصحيح للشركة وجود شخص اعتباري جديد، ولا يعد هذا التحويل إلا تعديلا في النظام الأساسي ويخضع لنفس شروط هذا الأخير الشكلية وآجاله مع الاحتفاظ بما سيذكر فيما بعد. وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن.

غير أن قرار تحويل شركة تكون مسؤولية الشركاء فيها محدودة بقدر حصصهم إلى شركة تكون مسؤولية الشركاء فيها غير محدودة يتخذ بإجماع من الشركاء. وكل شرط يخالف ذلك يعد كأن لم يكن.

المادة 237 .- يبدأ مفعول التحويل من اليوم الذي اتخذ فيه القرار المثبت له. إلا أنه لا يمكن الاحتجاج به على الغير إلا بعد إنهاء إجراءات الإشهار في جريدة معتمدة في تلقي الإعلانات القانونية والإيداع لدى كتابة ضبط المحكمة لنسخة من محضر الجمعية الذي قرر التحويل وبتقييد تعديلي بسجل التجارة. لا يمكن أن يكون للتحويل أثر رجعي.

المادة 238 .- لا يؤدي تحويل الـ شركة إلى حـ صر الحـ سابات إذا حدث أثناء الـ سنة المالية ما لم يقرر الشركاء خلاف ذلك.

تحـ صر الكـ شوف المالية الإجمالية ويـ صادق عليها لـ سنة المالية التي حـ صل التحويل خلالهاحـ سب القواعد المطبقة على الـ شكل القانوني الجديد لـ شركة وكذلك بالنسبة لتوزيع الأرباح.

المادة 239 .- ينهي قرار تحويل الـ شركة صلاحيات هيئات الإدارة والتـ سيير بالنسبةإليها.

لا يمكن لأعـ ضاء هذه الهيئات المطالبة بالتعويض الناتج عن التحويل أو إبطال التحويل إلا إذا كان هذا الأخير قد تقرر لغاية مجرد المس من حقوقهم.

المادة 240 .- يو ضع تقرير التـ سيير من طرف هيئاته القديمة والجديدة كل بحـ سب مدته في التسيير.

المادة 241 .- تـ ستمر في ظل الـ شكل الجديدالحقوق والواجبات المتعاقد عليها من طرف الشركة خلال شكلها القديم وكذلك بالنسبة للضمانات إلا إذا وجد شرط مخالف في عقد تأسيس هذه الضمانات.

في حالة تحويل شركة تكون مسؤولية الشركاء فيها غير محدودة إلى صيغة اشتراك تمتاز بالحد من مسؤولية الشركاء إلى حدود مساهماتهم، يحتفظ الدائنون أ صحاب الديون السابقة للتحويل بحقوقهم تجاه الشركة والشركاء.

المادة 242 .- لا ينهي تحويل الـ شركة مهام مفوض الحـ سابات إذا كان الـ شكل الجديد للشركة يتطلب تعيين مفوض للحسابات.

على أ نه عند ما يكون هذا التعيين غير مترتب تتوقف نتيجة للتحويل مهمة مفوض الحسابات إلا إذا قرر الشركاء غير ذلك.

يقدم مع ذلك مفوض الحـ سابات الذي تنتهي مهامه عملا بالفقرة الثانية من هذه المادة تقريرا عن هذه المهام للفترة ما بين الـ سنة المالية ونهاية مهامه إلى الجمعية المقرر لها

البت في الحسابات المالية للسنة التي أجري خلالها التحويل.

المادة 243 .- تفقد الـ شركة الـ شخ صية الاعتبارية إذا لم تعد، نتيجة لتحويلها، مطابقة لشكل من أشكال الشركات المنصوص عليها ضمن هذه المدونة.

الفصل الخامس: حالات البطلان والمسؤولية

الفرع الأول: في البطلان

المادة 244(جديدة) (القانون رقم 2015-032): لا يمكن أن يترتب بطلان الـ شركة أو التصرفات والمداولات المعدلة للنظام الأ سا سي إلا بمقتضى حكم صريح من هذه المدونة أو مخالفة شرط من النظام الأساسي صرحت المحكمة المختصة أنه جوهري أو مقتضيات المادة 996-1 وما بعدها من قانون الالتزامات والعقود.

المادة 245 .- يمكن أن تبطل التـ صرفات والقرارات الجماعية الناتجة عن تعـ سف الأغلبية وأن تترتب مسؤولية الشركاء الذين صوتوا عليها اتجاه الأقلية من الشركاء.

ويكون التعسف من طرف الأغلبية عندما تصوت أغلبية الشركاء على قرار لفائدتهم وحدهم على نقيض مـ صالح الأقلية من الـ شركاء وعندما لا يمكن تبرير هذا القرار لصالح الشركة.

المادة 246 .- يمكن للمحكمة المعرو ضة عليها دعوى البطلان أن تحدد ولو من تلقاء نف سها، أجلا للتمكين من إزالة البطلان، ولا يجوز لها التـ صريح بالبطلان قبل مرور شهرين من تقديم المقال الافتتاحي للدعوى.

إذا تم تأ سيس بطلان التـ صرفات والمداولات اللاحقة لتأ سيس الـ شركة على خرق قواعد الإشهار جاز لكل ذي مصلحة في تصحيح التصرف أن يوجه بواسطة وثيقة غير قـ ضائية إنذارالـ شركة بأن عليها القيام بذلك التـ صحيح داخل أجل ثلاثين يوما. عند عدم إجراء التـ صحيح داخل هذا الأجل، يمكن لكل ذي مـ صلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجالتعيين وكيل للقيام بالإجراء على نفقة الشركة.

المادة 247 .- لا يمكن أن يترتب بطلان عملية الإدماج أو الانف صال إلا عن بطلان

مداولة إحدى الجمعيات التي قررت العملية.

عندما ما يكون من الممكن تصحيح المخالفة التي من شأنها أن توقع البطلان، تمنح المحكمة المرفوعةإليها الدعوى ببطلان الإدماج أو الانفصال، للشركات أجلا لتصحيح الوضعية.

المادة 248.- (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يوضع بطلان الشركة الذي تم الحكم به حدا لتنفيذ العقود دون أن يكون له أثر رجعي. ويجري حلها أو تصفيتها طبقا للترتيبات الواردة في النظام الأساسي وفي هذا القانون.

المادة 249.- (معدلة) (القانون رقم 2015-032) يتعين إشهار الحكم القضائي ببطلان الإدماج أو الانفصال طبقا لأحكام المادة 233 عندما يصبح نهائيا.

لا يكون لهذا الحكم، خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول الإدماج أو الانفصال حيز التنفيذ وتاريخ نشر القرار القاضي بالبطلان، أي أثر على الالتزامات الناشئة عن دين على الشركات المحولة إليها الذمة أو الذمم المالية أو حق لها.

في حالة الإدماج، تكون الشركات المشاركة في هذه العملية مسؤولة على وجه التضامن عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تتحملها الشركة الضامة.

ويسري نفس الحكم، في حالة الانفصال، على الشركة المنفصلة تجاه التزامات الشركات المحولة إليها الذمة المالية. وتتكفل كل شركة من الشركات المحولةإليها الذمة بما يقع عليها من الالتزامات التي تنشأ خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول الانفصال حيز التنفيذ وتاريخ نشر القرار القاضي بالبطلان.

(القانون رقم 2015-032): تنقضي دعوى الإبطال عندما يكون سببه قد زال في اليوم الذي حددته المحكمة المختصة للبت في الأصل.

الفرع الثاني: في المسؤولية

المادة 250 .- يمكن اعتبار مؤسسي الشركة المتسببين في البطلان وكذلك أعضاء



هيئات التسيير والإدارة والمديرية، المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان، مسؤولين متضامنين عن الأضرار التي تلحق بالمساهمين أو الشركاء أو الأغيار جراء بطلان الشركة.

يمكن القضاء بنفس المسؤولية التضامنية ضد المساهمين أو الشركاء الذين لم تقيم حصصهم وامتيازاتهم ولم تتم المصادقة عليها.

المادة 251 .- تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركةأوت صرفاتها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم اكتساب قرار البطلان قوة الشيء المقضي به. لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركةأوتصرفاتها أو مداولاتها.

تتقادم هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان.

المادة 252 .- يكون أعضاء مجلس الإدارة والمسيرون مسؤولين إما فرادى أو متضامنين، حسب الحالة، تجاه الشركة أو الأغيار سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الشركاتأوخرق النظام الأساسي للشركةأوعن الأخطاء التي يرتكبونها في التسيير.

إذا اشترك عدة مديرين أو مسيرين في القيام بنفس الأعمال حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الضرر.

يسوغ للشركاء الذين يزمعون، بناء على أحكام الفقرة الأولى، على مطالبة الإداريين والمسيرين بتعويض الضرر اللاحق بهم شخصيا من جراء الأعمال نفسها، أن يوكلوا إلى شخص أو عدة أشخاص من بينهم توكيلا لمباشرة حقوقهم باسمهم أمام المحكمة وفق الشروط التالية:

1. يجب أن يكون التوكيل كتابيا وأن يشير صراحة إلى أنه يمنح بمقتضاه للوكيل أو الوكلاء صلاحية القيام بكافة أعمال المسطرة باسم الموكل كما ينص عند الاقتضاء على تحويل صلاحية ممارسة طرق الطعن؛



2. يجب أن تتضمن الدعوى القضائية الاسم الشخصي والعائلي وعنوان كل واحد من الموكلين وكذلك عدد الأسهم التي يملكونها، وأن يحدد مبلغ التعويض الذي يطالب به كل واحد منهم.

المادة 253.- (معدلة)(القانون رقم 2015-032): فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يحق للشركاء، فرادى أو جماعات، إقامة دعوى الشركة في مسؤولية ضد الإداريين والمسيرين، ويمكن للمدعين متابعة المطالبة بتعويض كل الأضرار التي لحقت بالشركة التي تمنح لها، عند الاقتضاء، التعويضات عن الضرر.

لأجل ذلك يجوز للشركاء ولمصلحتهم المشتركة، أن يكلفوا، على حسابهم الخاص واحدا أو أكثر منهم لتمثيلهم لدعمدعوى الشركة الموجهة ضد الإداريين أو المسيرين سواء من حيث الطلب أو من حيث الدفاع.

لا يكون لانسحاب شريك أو عدة شركاء، أثناء الدعوى، إما لكونهم فقدوا صفة شركاء أو لأنهم تخلوا بمحض إرادتهم أي أثر على سير الدعوى المذكورة.

عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح من طرف ممثليها القانونيين.

(القانون رقم 2015-032): المحكمة المختصة للبت في دعوى الشركة هي التي يوجد بدائرتها مقر الشركة.

(القانون رقم 2015-032): يتم تقديم التكاليف والأتعاب المترتبة على دعوى الشركة عندما يمارسها شريك أو عدة شركاء، من طرف الشركة.

المادة 254 .- يعتبر كأن لم يكن كل شرط وارد في النظام الأساسي يعلق ممارسة دعوى الشركة على الرأي المسبق للجمعية العامة أو على ترخيص منها أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى.

لا يمكن أن يترتب عن أي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية

ضد المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة لخطإ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم.

المادة 255 .- يمكن أن تتحمل أقلية الشركاء المسؤولية في حالة تعسف الأقلية.

يوجد تعسف أقلية عندما يكون تصويت أقلية الشركاء يعارض اتخاذ القرارات التي تفرضها مصلحة الشركة ولا يبررون ذلك بمصلحة مشروعة.

المادة 256 .- تتقادم دعوى المسؤولية ضد المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة سواء قدمتها الشركة أو فرد من الأفراد بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الواقعة المحدثة للضرر، وإن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ كشفه. غير أنه إذا كيفت هذه الواقعة على أنها جناية فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين سنة.

في حالة التسوية القضائية أو تصفية ممتلكات الشركة، تمكن مساءلة الأشخاص المنصوص عليهم في نظام التسوية القضائية وتصفية الممتلكات عن تسديد خصوم الشركة حسب الشروط الواردة في التشريع المذكور.

الفصل السادس: في الاندماج والانفصال

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 257 .- يمكن لشركة ما أن تضمها شركة أخرى أو أن تشترك في تأسيس شركة جديدة عن طريق الاندماج.

كما يمكنها أن تقدم جزءا من ذمتها المالية كحصة لشركات جديدة أو شركات قائمة عن طريق عملية الانفصال.

كما يمكنها أخيرا أن تقدم ذمتها المالية كحصة لشركات قائمة أو أن تشترك مع هذه الشركات في تأسيس شركات جديدة عن طريق عملية الانفصال والاندماج.

للشركات التي توجد في طور التصفية أن تقوم بهذه العمليات شريطة أن لا يكون قد تم الشروع في توزيع أصولها بين الشركاء.

المادة 258 .- يمكن أن تنجز العمليات المشارإليها في المادة 257 أعلاه بين شركات من نفس الشكل ومن أشكال مختلفة.

يتخذ قرار إنجازها من كل شركة معنية وفق الـ شروط التي يتطلبها تغيير النظام الأساسي لكل شركة.

غير أنه لا يحق أن يترتب عن العمليات المذكورة تغيير في توزيع حقوق الـ شركاء أو زيادة في التزاماتهم، ما لم يوافقوا بالإجماع على ذلك.

المادة 259 .- يترتب عن الاندماج حل الـ شركة التي تنتهي دون تـ صفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للـ شركة المـ ستفيدة في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي للعملية. ويترتب عن الانفـ صال انتقال مجموع الجزء المفـ صول من الذمة المالية للـ شركة إلى الـ شركة الجديدة المؤسـ سة في نفس الوقتأوالـ شركة الـ ضامة في حالة الانفصال والاندماج.

يترتب عن العملية فورا اكتـ ساب الـ شركاء في الـ شركة المنتهية أو المنفـ صلة لـ صفة شركاء في الـ شركات المـ ستفيدة وذلك وفق الـ شروط المحددة في عقد الاندماج أو الانفصال.

غير أنه لا يتم تبادل حـ صص أو أ سهم الـ شركات المـ ستفيدة بحـ صص أو أ سهم الشركات المنتهية أو المنفصلة حينما تكون هذه الأسهم أو الحصص إما:

1. في ملك الـ شركة المـ ستفيدة أو شخص يتـ صرف لحـ ساب هذه الـ شركة باسمه الخاص؛
2. أو في ملك الـ شركة المنتهية أو المنفـ صلة أو شخص يتـ صرف لحـ ساب هذه الشركة باسمه الشخصي.

المادة 260 .- تكون عملية الاندماج أو الانفصال سارية المفعول:

1. في حالة إنشاء شركة أو عدة شركات جديدة، ابتداء من تقييد الشركات الجديدة أو تقييد آخر شركة منها في سجل التجارة؛
2. في كل الحالات الأخرى، ابتداء من تاريخ آخر اجتماع جمعية عامة وافقت على العملية ما لم ينص العقد ابتداء سريان العملية في تاريخ آخر وهو التاريخ

الذي يجب أن لا يكون لاحقا لتاريخ اختتام الـ سنة المالية الجارية لل شركة أو الـ شركات المـ ستفيدة ولا سابقا لتاريخ اختتام آخر سنة مالية منتهية للشركة أو الشركات التي تنقل ذمتها المالية.

المادة 261 .- تقوم كل الـ شركات المـ شتركة في عملية من العمليات المذكورة في المادة 257 بإعداد مشروع اندماج أو انفصال.

يودع هذا المـ شروع في كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر الـ شركات المذكورة، ويكون مو ضوع إعلان تدرجه كل شركة من الـ شركات المـ شتركة بالعملية في صحيفة مخول لها ن شر الإعلانات القانونية، وفي الحالة التي تكون فيها شركة واحدة على الأقل من هذه الشركات تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب فضلا عما سبق إدراج إعلان في الجريدة الرسمية.

المادة 262.- (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يقرر مجلس الإدارة ومـ سير أو مـ سيري كل شركة من الـ شركات المـ شتركة في العملية المزمع القيام بها مـ شروع الاندماج أو الانفصال.

ويجب أن يتضمن هذا المشروع البيانات التالية:

1- شكل كل الشركات المشتركة وتسميتها أو اسمها التجاري ومقرها؛
2- أسباب الاندماج أو الانفصال وأهدافه أو شروطه؛
3- وصف وتقييم الأصول والخصوم المزمع نقلها للشركات الضامة أو الشركات الجديدة؛
4- كيفية تسليم الحصص أو الأسهم والتاريخ الذي تعطي ابتداء منه هذه الحصص أو الأ سهم الحق في الأرباح وكذلك كل الطرق الخا صة المتعلقة بهذا الحق والتاريخ الذي سوف تعتبر ابتداء منه عمليات الـ شركة المنضمة أو المنفصلة قد أنجزت من المنظور المحا سبي من طرف الـ شركة أو الـ شركات المـ ستفيدة من الحصص؛

5- التواريخ التي حصرت فيها حسابات الشركة المعنية والمستعملة لإعداد شروط العملية؛

6- المبالغ المخصصة لعلاوة الاندماج أو علاوة الانفصال؛

7- نسبة تبادل حقوق الشركة، وإن اقتضى الأمر المبلغ المعدل لفرق التبادل؛

8- الحقوق المخولة للشركاء ذوي الحقوق الخاصة ولحاملي سندات غير الأسهم وعند الاقتضاء، كل المزايا الخاصة.

9- رقم القيد في السجل التجاري لكل الشركات المساهمة في العملية.

المادة 263 .- يتضمن الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 261 البيانات المشار إليها بالمادة 262 أعلاه.

يتعين القيام بالإيداع لدى كتابة الضبط وبالإشهار المنصوص عليه في المادة 261 قبل ثلاثين يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد أول جمعية عامة مدعوة للبت في هذه العملية.

الفرع الثاني: أحكام خاصة بالشركات خفية الاسم

المادة 264 .- تخضع العمليات المذكورة بالمادة 257 والمنجزة فقط بين شركات خفية الاسم لمقتضيات هذا الفرع.

المادة 265(معدلة)(القانون رقم 2015-032):يتقرر الاندماج بجمعية عامة استثنائية من طرف كل واحدة من الشركات المساهمةفيالعملية.

يخضع الاندماج عند الاقتضاء في كل من الشركات المساهمة في العملية إلى مصادقة جمعيات خاصة بالمساهمين.

(القانون رقم 2015-032): تضم الجمعية الخاصة أصحاب الأسهم من فئة معينة.

(القانون رقم 2015-032): تصادق الجمعية الخاصة على قرارات الجمعية العامة أو ترفضها عندما تغير هذه القرارات حقوق أعضائها.لا يكون قرار الجمعية العامة القاضي بتغيير الحقوق الخاصة بفئة من الأسهم نهائيا، إلا بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية الخاصة للمساهمين في هذه الفئة.

المادة 266 .- يعد مجلس إدارة كل شركة تقريرا مكتوبا يو ضع تحت تـ صرف المساهمين.

يبرر ويـ شرح هذا التقرير المـ شروع بطريقة مفـ صلة من الناحية القانونية والاقتـ صادية خا صة فيما يتعلق بنـ سبة تبادل الأ سهم وطرق التقييم المـ ستعملة التي يجب أن تكون متطابقة بالنسبة للشركات المعنية والصعوبات الخاصة لهذا التقييم عند الاقتضاء.

في حالة الانفصال بالنسبة للشركات المستفيدة من نقل الذمة، يذكر التقرير كذلك إنجاز تقرير مفو ضأومفو ضي الحـ سابات المتعلق بتقييم المـ ساهمات العينية والامتيازات الخاصة ويشير إلى أنه سيودع بكتابة ضبط محكمة مقر هذه الشركات.

المادة 267 .- يطلع مجلس إدارة كل من الـ شركات المـ شاركة في عملية الاندماج مفوض أو مفو ضي الحـ سابات على المـ شروع 45 يوما على الأقل قبل تاريخ الجمعية العامة المدعوة للبت في هذا المشروع.

يمكن لمفوض أو مفو ضي الحـ سابات الحـ صول من طرف كل شركة على كل الوثائق اللازمة كما يمكن له أن يجري التحقيقات الضرورية.

ويتثبت أن القيمة الذ سبية المنوحة لأ سهم الـ شركات المـ شاركة في العملية متـ صلة بالموضوع وأن نسبة التبادل عادلة.

يبين تقرير مفو ضأومفو ضي الحـ سابات المنهج أو المناهج المتبعة لتحديد ذ سبة التبادل المقترح وإذا كانت ملائمة من حيث النوع والصعوبات الخاصة بالتقييم إن وجدت.

ويتثبت أيضا إذا كان مبلغ الأصل الصافي المقدم من طرف الشركات المنضمة يساوي على الأقل مقدار زيادة رأس مال الـ شركة الجديدة الناتجة عن الاندماج. يقام نفس التثبت بالنسبة لرأس مال الشركة المستفيدة من الانفصال.

المادة 268 .- يجب على كل شركة خفية الا سم مـ شاركة في عملية الاندماج أو الانفصال، أن تضع تحت تصرف المساهمين في مقر الشركة، ثلاثين يوما على الأقل قبل الجمعية العامة المكلفة بالبت في المشروع، الوثائق التالية:

1. مشروع الاندماج أو الانفصال؛

2. التقارير المنصوص عليها في المادتين 266 و 267؛
3. الكشوف الإجمالية المصادق عليها وكذا تقارير التسيير للسنوات المالية الثلاث الأخيرة للشركات المشاركة في العملية؛
4. كشف محاسبي معد وفق المناهج نفسها والتقديم ذاته الذي قدمت به آخر ميزانية سنوية تم حصرها في تاريخ بحيث، إذا كانت آخر الكشوف الإجمالية المتعلقة بنسبة مالية يكون آخرها سابقا لأكثر من ستة أشهر من تاريخ مشروع الاندماج أو الانفصال، يكون تاريخ الميزانية سابقا على الأقل بثلاثة أشهر من تاريخ هذا المشروع.

يمكن لكل مساهم الحصول عن طريق طلب بسيط وبدون مصاريف على نسخة كاملة أو جزئية من الوثائق المذكورة.

المادة 269 .- تبت الجمعية العامة الاستثنائية للشركة الضامة في المصادقة على الحصص العينية.

المادة 270 .- يخضع مشروع الاندماج لجمعيات حاملي السندات في الشركات المنضمة إلا إذا كان تسديد السندات، قد عرض على حاملي السندات بناء على طلب بسيط من طرفهم.

ينشر عرض تسديد السندات في الجريدة الرسمية، كما ينشر مرتين بجريدتين معتمدتين لتلقي الإعلانات القانونية. ويكون الأجل بين النشرتين خمسة عشر يوما على الأقل.

يقع إعلام حاملي السندات الاسمية بالعرض بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

إذا كانت كل السندات اسمية يكون الإشهار المذكور أعلاه اختياريا.

في حالة تسديد قيمة السندات بناء على مجرد طلب بسيط، تصبح الشركة الضامة مدينة لحاملي السندات التي أصدرتها الشركة المضمومة.

يحتفظ كل حامل سندات لم يطلب تسديد قيمة سنداته، داخل أجل ثلاثة أشهر

ابتداء من تاريخ آخر إجراء من صوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة، بـ صفته في الشركة الضامة وفق الشروط المحددة في عقد الاندماج.

المادة 271 .- يعرض م شروع الانف صال على جمعية حاملي الـ سنداتفي الـ شركة المنفصلة ما لم يعرض على هؤلاء تسديد قيمة سنداتهم بناء على مجرد طلب منهم. في هذه الحالة تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

في حالة تسديد قيمه الـ سندات بناء على مجرد طلب تكون الـ شركات المستفيدة من الحـ صص الناتجة عن الانف صال مدينة متضامنة اتجاه حاملي الـ سندات الذين يطلبون تسديد قيمة سنداتهم.

لا يعرض مشروع الاندماجأومشروع الانفصال على جمعية حاملي السندات في كل من الشركة الضامة والشركة المحولة إليها الذمة المالية.

غير أنه يمكن للجمعية العامة العادية لحاملي الـ سندات أن توكل ممثلي الكتلة لتقديم معار ضة على الاندماجأوالانف صال وذلك وفق الـشروط والآثار المنـصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من المادة 372.

المادة 272 .- تكون الـشركة الـضامة مدينة للدائنين غير حاملي الـسندات للـشركة المنـضمة في محل ومكان هذه الأخيرة دون أن يؤدي هذا الحلول إلى تجديد الدين تجاه الدائنين.

يمكن لكل دائن غير حامل لسند في إحدى الـشركات المشاركة في عملية الاندماج وكان دينه سابقا لنشر مشروع الاندماج، أن يتقدم بمعار ضة خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ النشر الأخير المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 270. تقدم المعار ضة أمام المحكمة المختصة التي يوجد بدائرتها مقر الشركة المدينة.

لا توقف المعارضة متابعة عمليات الاندماج.

إذا رأت المحكمة صحة الاعتراض فإنها تقرر تـ سديد الدينأوإذ شاء ضمانات لفائدة الدائن من طرف الشركة الضامة بشرط أن تكون هذه الضمانات كافية.

لا يحتج بالاندماج على الدائن المعترض إذا لم تسدد الديون أو لم تنشأ الضمانات التي أمر بتقديمها.



لا تحول أحكام هذه المادة دون تطبيق الاتفاقات التي ترخص للدائن بالمطالبة بالتسديد الفوري لدينه في حالة إدماج الشركة المدينة بشركة أخرى.

المادة 273 .- تكون الشركات المستفيدة من الحصص الناتجة عن الانفصال مدينة بالتضامن تجاه حاملي السندات والدائنين غير حاملي السندات للشركات المنفصلة في محل ومكان هذه الأخيرة، بدون أن يترتب عن هذا الحلول تجديد بالنسبة لهم.

غير أنه استثناء من أحكام الفقرة السابقة يمكن النص على أن لا تكون الشركات المستفيدة من الانفصال ملزمة إلا بحصة الشركة المنفصلة من الخصوم التي تتحملها كل واحدة منها دون أن ينشأ عن ذلك تضامن فيما بينهما.

يمكن في هذه الحالة الأخيرة لدائني الشركات المساهمة في الانفصال غير الحاملين للسندات أن يقدموا معارضة للانفصال وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما بعدها من المادة 272.

إذا لم توافق جمعية حاملي السندات للشركة المضمومةأوالمنفصلة على مشروع الاندماج أو الانفصال حسب الأحوالأوإذا لم تستطع التداول بشكل صحيح نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، يمكن لمجلس الإدارة الاستغناء عن هذه الموافقة.

يتم نشر القرار في الجريدة المخول لها نشر الإعلانات القانونية التي تم فيها نشر الإعلان بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية، وإذا كانت الشركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في الجريدة الرسمية.

يحتفظ عندئذ حاملي السندات بصفتهم، حسب الأحوال في الشركة الضامنةأوالشركات المستفيدة من الأسهم الناشئة عن الانفصال.

غير أنه يمكن لجمعية حاملي السندات أن توكل ممثلي كتلتهم لتقديم المعارضة على هذه العملية وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما بعدها من المادة 272 .

المادة 274 .- تخضع عملية الانفصال لأحكام المواد من 263 إلى 265 و 267.



الفصل السابع: في جنسية الشركات

المادة 275 .- تتحدد جنسية الشركة التجارية بتحقيق الشروط المبينة فيما بعد.

المادة 276 .- تكون الـ شركة موريتانية عندما يوجد لها بالفعل مقر على التراب الموريتاني:

1. شركة التـ ضامن التي يتملك أزيد من النـ صف من حـ صـ صها أ شخاص جنسيتهم موريتانية؛
2. الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تمتلك أشخاص جنسيتهم موريتانية أزيد من النصف من حصصها؛
3. شركة الأ سهم التي تكون أ سهمها اسمية ويتملك أ شخاص جنـ سيتهم موريتانية أزيد من نصفها؛
4. التجمعات ذات النفع الاقتـ صاديأوأي شخص اعتباري آخر له مو ضوع تجاري ويمتلك أ شخاص جنـ سيتهم موريتانية نـ صف حـ صـ صه أوفي غياب رأس مال، يكون أزيد من نصف أعضائها جنسيتهم موريتانية.

المادة 277 .- تلزم كل شركة جنـ سيتها موريتانية خلال أجل خمـ سة عـ شر يوما أن تبلغ كتابة ضبط المحكمة لمحل تـ سجيلها بوا سطة ر سالة مـ ضمونة مع الإعلام بالوصول، بأي تصرف يغير جنسيتها.

المادة 278 .- يفرض الواجب المذكور بالمادة الـ سابقة على كل من يتنازل عن حـ صة أو سهم عندما يكون لهذا التنازل أثر في تغيير جنسية الشركة.

الفصل الثامن: الحل والتصفية والقسمة

الفرع الأول: أسباب وآثار الحل

المادة 279 .- تنتهي الـ شركة طبقا للمواد 985 وما بعدها من الكتاب الثالث من قانون الالتزامات والعقود دون إخلال بأ سباب الحل الأخرى الخا صة ببعض أ شكال الشركات.

المادة 280 .- لا ينتج حل الـ شركة آثاره تجاه الأغيار إلا ابتداء من تقييده بـ سجل

التجارة.

المادة 281 .- ينشر حل الشركة بإعلان في الجريدة الرسمية أو بجريدة معتمدة لتلقى الإعلانات القانونية بمكان مقر الشركة وبالإيداع لدى كتابة الضبط للتصرفات أو المحاضر المقررة أو المثبتة للحل وبالتعديل بسجل التجارة.

الفرع الثاني: التصفية والقسمة

القسم الأول: أحكام مشتركة

المادة 282 .- تخ ضع ت صفية وق سمة ال شركات التجارية للأحكام الآتي ذكرها وللأح كام غير المتعار ضة مع ها المقررة بالمواد من 997 إلى 1023 من مدو نة الالتزامات والعقود.

تعتبر الشركة في طور التصفية لمجرد حلها لأي سبب من الأسباب.

يجب أن يرد بيان "شركة في طور التصفية"وكذلك اسم المصفي أو المصفين على كل التصرفات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار وعلى الخصوص في كل الرسائل والفاتورات والإعلانات والإشهارات المختلفة.

يودع بملحق بسجل التجارة أمر تعيين أو عزل المصفي أو المصفين.

المادة 283 .- لا يترتب عن حل ال شركة ف سخ بقوة القانون لعقود كراء العقارات المستغلة في نشاط الشركة بما في ذلك المحلات السكنية.

المادة 284 .- لا يمكن التنازل عن أصول الشركة الخاضعة للتصفية جزئيا أو كليا ما عدا في حالة موافقة المساهمين بالإجماع إلى شخص كانت له في ال شركة صفة الشريك المتضامن أو الوصي أو مسير أوإداري، أو مدير عام أو مفوض حسابات إلا بإذن من المحكمة المختصة في القضايا التجارية، وذلك بع د الاستماع وجوبا إلى المصفي أو مفوض الحسابات.

المادة 285 .- يمنع التنازل عنبع ضأوكل أ صول ال شركة الخا ضعة للت صفية سواء للمصفي أو لعماله أو لأزواجهم أو لأصولهم أو لفروعهم.

المادة 286 .- يمكن التنازل بـ صفة إجمالية عن أ صول الـ شركة لـ شركة أخرى لا سيما عن طريق الاندماج:

1. في شركات التضامن بموافقة كافة الشركاء؛
2. في شركات التوصية البسيطة بإجماع الشركاء الأوصياء وبأغلبية رأس المال للشركاء الموصين؛
3. بالأغلبية التي تطلب لتعديل النظام الأساسي في الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
4. بشروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها للجمعيات العامة الاستثنائية في الشركات خفية الاسم.

المادة 287 .- يجب ختم التصفية في أجل ثلاث سنوات ابتداء من حل الشركة.

في غياب ذلك، يجب على النيابة العامةأوكل من له مصلحة، أن يعرض على المحكمة المختصة في القضايا التجارية التي يوجد بها مقر الـ شركة طلب تـ صفيتها أو إكمال التصفية إذا وقع البدء فيها.

يـ ستدعى الـ شركاء في آخر التـ صفية للبتفيالحـ سابات النهائية ووـ صل إبراء الـ مصفي وإعفائه من مهامه ومعاينة ختم التصفية.

في غياب ذلك تبت المحكمة بطلب من كل شريك أو من يهمه الأمر.

المادة 288 .- إذا لم تتمكن الجمعية المكلفة بختم التصفية المنصوص عليها في المادة الـ سابقة من اتخاذ قرارأورفـ ضت التـ صديق على حـ ساب الـ مصفي، تتولى المحكمة المختصة في القضايا التجارية النظر في هذه الحسابات وعند الاقتضاء في ختم التصفية حالة بذلك محل جمعية المشاركين بطلب من المصفي أو كل من له مصلحة.

في هذه الحالة يضع المصفي حساباته بكتابة ضبط المحكمة المذكورة حيث يتمكن كل معنى بالأمر من أن يطلع عليها ويحصل على نسخة منها على نفقته.

المادة 289 .- يكون الـ مصفي مـ سؤولا تجاه الـ شركة والغير عن النتائج الـ ضارة

الحاصلة عن الأخطاء التي ارتكبها أثناء ممارسته لمهامه.

تتقادم دعوى المسؤولية ضد المصفين بثلاث سنوات اعتبارا من حدوث الفعل الضار أو من كشفه عند إخفائه. غير أنه إذا كان الفعل موصوفا بأنه جناية فإن هذا التقادم يتم بعشر سنوات.

المادة 290 .- تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين أو أزواجهم الأحياء أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر حل الشركة بسجل التجارة.

القسم الثاني: أحكام خاصة بالتصفية القضائية

المادة 291 .- بصرف النظر عن كل شرط من النظام الأساسي أو شرط اتفاقي مخالف تقع تصفية الشركة طبقا لأحكام هذا القسم عند ما يصدر بها أمر من رئيس المحكمة المختصة بالقضايا التجارية بطريقة الاستعجال وبطلب من:

1. أغلبية الشركاء في شركات التضامن؛
2. الشركاء الممثلين لعشر رأس المال على الأقل من الأشكال الأخرى من الشركات المكتسبة للشخصية القانونية؛
3. دائني الشركة؛
4. ممثلي كتلة حاملي السندات.

يمكن للشركاء أن يتفقوا على أن أحكام هذا القسم تنطبق عندما يقررون الالتجاء لتصفية الشركة بالتراضي.

المادة 292 .- تنتهي سلطات هيئات التسيير والإدارة ابتداء من تاريخ قرار المحكمة القاضي بتصفية الشركة أو حلها إذا كان لاحقا لها.

المادة 293 .- لا تنتهي مهام مفوضي الحسابات بحل الشركة.إذا وقع حل الشركة بقرار قضائي فإن هذا القرار يعين مصفيا واحدا أو أكثر. يعزل أو يستخلف المصفي أو المصفون وفق نفس الأشكال التي تم بها تعيينهم.



لا يمكن أن تزيد فترة انتداب المصفي والمصفين على ثلاث سنوات قابلة للتجديد بواسطة قرار قضائي بطلب من المصفي أو المصفين.

المادة 294 .- يستدعى المصفي في ظرف ستة أشهر من تعيينه جمعية الشركاء والدائنين التي يقدم لها تقريرا عن أصول وخصوم الشركة وعن متابعة عمليات التصفية وعن الأجل الضروري لإتمامها ويطلب عند الاقتضاء الرخص التي تبدو ضرورية.

في حالة انعدام ذلك تستدعى الجمعية من طرف وكيل معين بقرار قضائي بناء على طلب كل ذي مصلحة.

إذا تعذر انعقاد الجمعية العامةأولم يمكن اتخاذ قرار، فإن المصفي يطلب من القضاء الإذن اللازم للوصول إلى التصفية.

المادة 295 .- يمثل المصفي الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبيع الأصول ودفع الديون وتوزيع الرصيد المتوفر ولو بالتراضي بإذن من المحكمةأومن الشركاء، غير أن القيود الواردة على هذه السلطات الناتجة عن النظام الأساسي أو أمر التعيين لا يحتج بها على الغير.

لا يجوز له متابعة القضايا الجارية أو القيام بقضايا جديدة لصالح التصفية ما لم يؤذن له بذلك من الشركاء أو بقرار قضائي.

المادة 296 .- يضع المصفي في ظرف ثلاثة أشهر من ختم كل سنة مالية كشفا عن الوضعية المالية وتقريرا مكتوبا يتضمن حسابات عمليات التصفية خلال السنة المالية المنصرمة.

باستثناء الإعفاء الممنوح من طرف رئيس المحكمة المختصة في القضايا التجارية، يستدعى المصفي حسب الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي، مرة على الأقل في السنة وفي أجل ستة أشهر من ختم السنة المالية، جمعية الشركاء التي تبت في الوضعية المالية وتمنح الرخص اللازمة وتجدد عند الاقتضاء وكالة مفوض الحسابات.

فإذا لم تعقد الجمعية يودع التقرير المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بكتابة ضبط المحكمة المختصة في القضايا التجارية ويطلع عليه كل من يهمه الأمر.

المادة 297 .- يجوز للشركاء أثناء التصفية أن يطلعوا على وثائق الشركة بنفس الشروط التي سبق ذكرها من قبل.

المادة 298 .- تتخذ القرارات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 296 على النحو التالي:

1. بأغلبية الشركاء في شركات التضامن؛
2. في شركات التوصية البسيطة، بإجماع الأوصياء والأغلبية في رأس المال بالنسبة للشركاء الموصين؛
3. في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بأغلبية الشركاء في رأس المال؛
4. في الشركات خفية الاسم، بشروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها في الجمعيات العامة العادية.

إذا لم يمكن الحصول على الأغلبية المطلوبة يفصل رئيس المحكمة المختصة بالقضايا التجارية في طلب المصفي أو كل ذي مصلحة.

إذا أدت المداولة إلى تعديل في النظام الأساسي فإنه يتخذ في هذه الحالة حسب الشروط المنصوص عليها لهذا الغرض في كل نوع من أنواع الشركات.

يجوز للشركاء المصفين أن يشتركوا في التصويت.

المادة 299 .- في حالة استمرار استغلال الشركة، يتعين على المصفي استدعاء جمعية الشركاء حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 296، وإلا جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب الاستدعاء سواء عن طريق مفوضي الحسابات أو بواسطة وكيل معين من طرف رئيس المحكمة المختصة في القضايا التجارية الذي يبت عن طريق الاستعجال.

القسم الثالث: القسمة

المادة 300 .- تكون قسمة الأصل الصافي الباقي بعد تسديد الأسهم المسماة أو

حصص الاشتراك المقامة بين الشركاء بنفس نسب مساهمتهم في رأس مال الشركة ما لم يشترط النظام الأساسي خلاف ذلك.

المادة 301 .- يقرر المصفي إمكانية توزيع الأموال المتوفرة أثناء التصفية بعد أن يأخذ بعين الاعتبار حقوق الدائنين.

يمكن لكل ذي مـ صلحة بعد توجيه إنذار غير مجد للمـ صفي أن يطلب من رئيس المحكمة المختـ صة بالقـ ضايا التجارية البت عن طريق الا ستعجال في ملاءمة القـ سمة أثناء التصفية.

ينـ شر قرار قـ سمة الأموال في الجريدة الرسمية أوبجريدة معتمدة لتلقي الإعلانات القانونية ويبلغ لأصحاب السندات الاسمية.

المادة 302 .- في حالة التسوية القـ ضائية أوتـ صفية أموال الـ شركة يكون الأ شخاص المذ صوص عليهم في التـ شريع المتعلق بالتـ سوية القـ ضائية وتـ صفية الأموال والإفلاس الشخصي والتفالس، مسؤولين عن ديون الشركة بالشروط المذكورة بهذا التشريع.

الباب الثاني: في قواعد سير مختلف الشركات التجارية

الفصل الأول: شركات التضامن

المادة 303.(جديدة) (القانون رقم 2015-032): شركة التـ ضامن هي التي ينـ شئها شخـ صان أو عدة أ شخاص طبيعيين أو اعتباريين تكون لهم جميعا صفة التاجر ويـ سألون من غير تحديد و بالتـ ضامن عن ديون الـ شركة. ينص النظام الأ سا سي لـ شركة التـ ضامن حتما على شكل الأغلبية اللازمة للمـ صادقة على القرارات الجماعية.

المادة 304 .- لا يجوز لدائني الشركة مطالبة أحد الشركاء بوفاء ديون الشركة إلا بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ إنذار الـ شركة بتـ صرف غير قـ ضائي لم تترتب عنه نتيجة.

يمكن أن يمدد هذا الأجل بأمر من رئيس المحكمة المختصة بالقضايا التجارية والذي

يبت عن طريق الاستعجال دون أن يتجاوز هذا التمديد ثلاثين يوما.

المادة 305 .- تعرف شركة التضامن تحت اسم جماعي يكون مسبوقا أو متبوعا مباشرة على نحو مقروء بكلمات "شركة تضامن".

المادة 306 .- يجب إظهار البيانات الواردة في المادة 300 السابقة وكذا النص على مبلغ رأس مال الشركة ورقم تسجيلها بسجل التجارة وذلك في صلب التصرفات والمراسلات والفاتورات والإعلانات والإشهارات أو أي وثائق أخرى صادرة عن الشركة وموجهة للغير.

المادة 307 .- كل شخص يقبل أن يدرج اسمه بتسمية الشركة عالما بما يترتب عن ذلك يكون مسؤولا عن التزامات هذه الأخيرة بنفس الشروط المطبقة على الشركات.

المادة 308 .- ينقسم رأس مال الشركة إلى حصص اشتراك متساوية القيمة الاسمية.

المادة 309 .- يكون كل الشركاء مسيرين إلا إذا وجد شرط مخالف في النظام الأساسي الذي يعين مسيرا أو أكثر، شريكا أو غيره أو يشير إلى أن هذا التعيين يتم بقرار لاحق.

إذا كان شخص اعتباري هو المسير، فإن المسئولين عن إدارته يخضعون لنفس الشروط والالتزامات ويتعرضون لنفس المسؤولية المدنية والجزائية كما لو كانوا هم أنفسهم المسيرون دون إخلال بالمسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري الذي يديرونه.

المادة 310.(جديدة) (القانون رقم 2015-032): في العلاقات ما بين الشركاء يمكن للمسير، عند غياب تحديد صلاحياته في النظام الأساسي، أن يقوم بجميع أعمال التسيير والإدارة التي تخدم مصلحة الشركة.

في حالة تعدد المسيرين يتمتع كل واحد منهم على حدة بهذه الصلاحيات باستثناء حق كل واحد منهم في الإعتراض على أي عملية قبل إمضائها.

تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المسير من تصرفات داخلة في هدف الشركة وذلك في العلاقة مع الغير.

عند تعدد المسيرين يتمتع كل واحد منهم، منفردا، بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ لا أثر لمعارضة أحد المسيرين لتصرفات مسير آخر تجاه الغير ما لم يثبت أنه كان على علم بها.

لا يمكن الاحتجاج على الغير بالشروط الواردة في النظام الأساسي المقيدة لسلطات المسيرين المترتبة عن هذه المادة.

يكون المسيرون مسؤولون بصفة فردية وتضامنية تجاه الشركاء بالنسبة للتصرفات التي أنجزت بصفة مخالفة للقانون أو النظام الأساسي للشركة.

يجب على المسيرين الابلاغ عن تفويضهم للجمعية العامة للشركاء كما يجب عقد اجتماع لهذه الأخيرة على الأقل خلال ثلاثة أشهر بعد غلق السنة المالية من أجل المصادقة على الحسابات وتوزيع الربح والخسارة.

لا يسوغ عزل المسيرين الشركاء المعينين في النظام الأساسي إلا بإجماع الشركاء الآخرين، ما لم يشترط في النظام ما يخالف ذلك. يسوغ عزل المسيرين غير المعينين في النظام الأساسي بقرار يتخذه الشركاء بالأغلبية البسيطة، ما لم يشترط في النظام الأساسي خلاف ذلك. يمكن أن يكون قرار العزل موجبا للتعويض من طرف الشركة، إذا تقرر بدون سبب شرعي.

المادة 311 .- تتخذ القرارات التي تتجاوز السلطات المعترف بها للمسيرين بإجماع الشركاء. غير أنه يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن تؤخذ بعض القرارات بأغلبية يحددها.

كما أنه يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن تؤخذ القرارات عن طريق استشارة كتابية إذا لم يطلب أحد الشركاء عقد جمعية.

المادة 312.- (معدَّلة) (القانون رقم 2015-032):

(القانون رقم 2015-032) يجتمع الشركاء في جمعية عامة عادية بالنسبة للمسائل التي تعني سير الشركة و المصادقة على حسابات السنة. ويجتمعون في جمعية عامة غير عادية من أجل تعديل النظام الأساسي. تجري المصادقة على القرارات بإجماع

الشركاء.

لهذا الغرض تبلغ المستندات المشارإليها في الفقرة السابقة وكذلك نص التوصيات المقترحة إلى الشركاء قبل خمسة عشر يوما من اجتماع الجمعية المنصوص عليه في نفس الفقرة.

يجب أن يوضع الجرد تحت تصرف الشركاء في مقر الشركة في أجل خمسة عشر يوما التي تسبق انعقاد الجمعية.

يجب أن تودع مداولات الشركاء في محضر يبين تاريخ ومقر الاجتماع وأسماء وألقاب الشركاء الحاضرين والتقارير التي عرضت للنقاش وملخص المداولات وأيضا مشاريع التوصيات المصوت عليها ونتيجة التصويت.

يجب أن يوقع المحضر من طرف كل شريك حاضر تطبق أحكام الفقرة السابقة على القرارات المجاوزة للصلاحيات المعترف بها للمسيرين عندما يكون الشركاء كلهم مسيرون.

في حالة استشارة الشركاء كتابيا يقع النص على ذلك بالمحضر الموقع من طرف المسير والمصاحب لإجابة كل شريك.

يمكن أن تبطل كل مداولة غير مطابقة لأحكام هذه المادة.

يضبط النظام الأساسي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشريك الذي يترأس الجمعية العامة.

يعتبر كأن لم يكن كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة.

المادة 313 .- للشركاء غير المسيرين الحق في أن يطلعوا مرتين في السنة في مقر الشركة على السجلات والجرد والكشوف الإجمالية وتقارير التسيير وطرح أسئلة مكتوبة حول تسيير الشركة تتم الإجابة عنها أيضا كتابة.

وينتج حق الاطلاع الحق في أخذ نسخة إلا فيما يخص الجرد.

يمكن إجراء حق الاطلاع بمساعدة مستشار.

ويعتبر كأن لم يكن كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة.



المادة 314 .- إذا كان جميع الشركاء مسيرين أو كان قد عين مسير واحد أو عدة مسيرين مختارين من بين الشركاء في النظام الأساسي، فإنه لا يجوز عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع آراء الشركاء الآخرين. ويترتب على هذا العزل حل الشركة ما لم ينص النظام الأساسي على استمرارها أو يقرره الشركاء الآخرون بالإجماع. حينئذ يمكن للشريك المعزول الانسحاب من الشركة مع طلبه استيفاء حقوقه في الشركة المقدرة قيمتها من طرف خبير معين من الأطراف وفي حالة الاختلاف من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال.

وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن.

ويمكن عزل واحد أو عدة شركاء مسيرين من مهامهم إذا كانوا غير معينين بالنظام الأساسي حسب الشروط المنصوص عليها في النظام المذكور، أو في غياب ذلك، بقرار صادر عن الشركاء الآخرين بإجماع سواء كانوا مسيرين أم لا.

ويجوز عزل المسير غير الشريك حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وفي غياب ذلك فبقرار صادر من الشركاء بأغلبية الأصوات.

إذا كان قرار العزل لا يستند إلى سبب مشروع، فإنه قد يكون موجبا لتعويض الضرر.

المادة 315.- (معدلة) (القانون رقم 2015-032): لا يجوز أن تكون حصص الاشتراك ممثلة في سندات قابلة للتداول. ولا يمكن التنازل عنها إلا برضى جميع الشركاء.

(القانون رقم 2015-032): لا يمكن إجراء التخلي في غياب الإجماع، إلا أنه يمكن من خلال النظام الأساسي تنظيم إجراءات لاسترداد الحصة من أجل تمكين الشريك المتخلي عنها بالانسحاب.

المادة 316.- (معدلة)(القانون رقم 2015-032): يجب إثبات التنازل عن حصص الاشتراك بمكتوب تحت طائلة البطلان. ويصبح الاحتجاج به واردا على الشركة حسب الإجراءات المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود.

على أنه، يمكن التعويض عن التبليغ بإيداع ذ سخة من عقد التنازل بمقر ال شركة ويقدم مقابل ذلك مسير الشركة شهادة هذا الإيداع للمودع.

ولا يجوز الاحتجاج بالتنازل على الغير إلا بعد إتمام هذه الإجراءات، وكذلك بعد النشر في سجل التجارة.

(القانون رقم 2015-032) يمكن تحويل شركة الت ضامن إلى شركة من شكل آخر بواسطة قرار يتخذ بإجماع الشركاء.

المادة 317.- (معدَّلة)(القانون رقم 2015-032)

(ال قانون رقم 2015-032) :في حا لة الافلاس أو التجر يد أو عدم أهل ية أ حد ال شركاء يتم حل ال شركة إلا إذا ا شترط النظام الا سا سي ما يخالف ذلك أو قرره الشركاء الآخرين بالإجماع.

إذا توا صلت الشركة مع الشركاء الأحياء يكون الوارث دائنا للشركة فقط وليس له الحق إلا في قيمة حقوق ا شتراك مورثه وللوارث كذلك الحق في هذه القيمة إذا وقع النص على أنه ليكون شريكا يجب قبوله من طرف الشركة ومنع هذا القبول.

عندما تتوا صل ال شركة بال شروط المن صوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه يكون المستفيدون من النص مدينين للتركة بقيمة حقوق الاشتراك التي منحت لهم.

في كل الحالات المذكورة بهذه المادة، تحدد قيمة حقوق الا شتراك يوم الوفاة بوا سطة الخبير المعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال.

وإذا كان واحدأوأكثر من ورثة الشريك قا صرين غير مرشدين، فإنهم لا يسألون في حالة ا ستمرار ال شركة عن ديونها إلا بقدر قيمة الحقوق المحالة إليهم من سلفهم.

ويجب أن تتحول ال شركة زيادة على ذلك في أجل سنة من الوفاة إلى شركة تو صية يكون القا صر شريكا مو صيا فيها، وفي غياب ذلك، تنحل ال شركة، إلا إذا بلغ القاصر سن الرشد في ذلك الأجل.

المادة 318 .- عندما يقع حكم بالت صفية القـ ضائية أو ببرنامج للتنازل الكلي أو

بإجراء يحظر ممار سة مهنة تجارية أو بإجراء مانع للأهلية ضد أحد ال شركاء تنحل ال شركة إلا إذا نص على ا ستمرارها في النظام الأ سا سي أو بقرار من ال شركاء الآخرين بالإجماع.

في حالة الا ستمرار، تكون قيمة حقوق الا شتراك الم سددة لل شريك الذي فقد هذه ال صفة محددة من طرف خبير معين بإذن من رئيس المحكمة المخت صة الذي ينظر استعجاليا. ويعتبر كأن لم يكن كل شرط مخالف.

وتعتبر أي ضا ال شركة منحلة في حالة الاندماج أو لأي سبب آخر مذكور بالنظام الأساسي.

الفصل الثاني: شركة التوصية البسيطة

المادة 319.- (معدلة) (القانون رقم 2015-032) شركة التو صية البسيطة هي التي يوجد فيها في نفس الوقت شريك أو عدة شركاء م سؤولين بالت ضامن وب صفة غير محدودة عن ديون ال شركة ويسمون " شركاء أو صياء " مع شريك أو عدة شركاء مسؤولين عن ديون الشركة في حدود حصصهم ويسمون "شركاء موصين"أو"شركاء بالتوصية " والتي يكون رأس المال فيها مجزأ على حصص اشتراك.

(القانون رقم 2015-032): تطبق الترتيبات المتعلقة بشركة التضامن على الشركاء في التوصية البسيطة، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 320 .- يطلق على شركة التو صية الب سيطة ت سمية اجتماعية يجب أن تكون م سبوقة أو متبوعة م با شرة بأحرف وا ضحة بكلمات " شركة تو صية بسيطة"أوبالأحرف الأولى " ش. ت . ب ".

لا ي سوغ بحال من الأحوال أن يدرج ا سم شريك موص بت سمية ال شركة وإلا كان مسؤولا بصورة غير محدودة وتضامنية عن ديونها.

المادة 321 .- (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة البيانات التالية:



1. تعريف كافة الشركاء الأوصياء؛
2. مبلغ أو قيمة مشاركتهم جميعا؛
3. حصة كل واحد منهم في هذا المبلغ أو القيمة؛
4. المبلغ الإجمالي لمشاركة الشركاء الأوصياء وحصة كل واحد من الشركاء الموصين في توزيع الأرباح وفي صافي التصفية؛
5. العلاقات بين الشركاء الأوصياء والشركاء الموصين ونمط سير العمل بما فيه تنظيم اتخاذ القرارات من طرف الشركاء فيما يتعلق بطرق الإستشارة وشروط النصاب والأغلبية، وكذلك شروط حل الشركة وتصفيتها.

المادة 322 .- لا يمكن التنازل عن حصص الشركة إلا برضى كل الشركاء.

غير أنه يمكن أن ينص النظام الأساسي على:

1. أن حصص الشركاء الموصين قابلة للتنازل بحرية بين الشركاء؛
2. أن حصص الشركاء الموصين يمكن أن يتنازل عنها للغير برضى كل الشركاء الأوصياء وبالأغلبية في عدد وفي رأس مال الشركاء الموصين؛
3. أنه يمكن لشريك وصي التنازل عن جزء من حصصه لشريك موص أو إلى الغير برضى كل الشركاء الأوصياء وبالأغلبية في عدد وفي رأس مال الشركاء الموصين.

المادة 323.- يجب أن يتم التنازل عن الحصص بواسطة الكتابة.

ولا يمكن الاحتجاج بها لدى الشركة إلا بعد إتمام إحدى الشكليات التالية:

1. تبليغ التنازل إلى الشركة بواسطة ورقة عدل منفذ؛
2. قبول التنازل من طرف الشركة بتصرف رسمي؛
3. إيداع النسخة الأصلية من عقد التنازل بمقر الشركة مقابل تسليم شهادة بالإيداع من طرف المسير.

ولا يمكن الاحتجاج بها أمام الأغيار إلا بعد إتمام هذه الشكليات وبعد الإشهار

بالإيداع بسجل التجارة.

المادة 324 .- يسير شركة التوصية البسيطة كل الشركاء الأوصياء ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك حيث يمكن أن ينص على تعيين مسير أو عدة مسيرين من بين الشركاء الأوصياء أو يقرر تعيينهم بتصرف لاحق بنفس الشروط ونفس الصلاحيات في شركة التضامن.

المادة 325 .- لا يمكن للشريك الموصي القيام بأي تصرف تسييري خارجي حتى عن طريق توكيل.

في حالة مخالفة المنع الوارد بالفقرة السابقة يلزم الشريكأوالشركاء الموصون بالتضامن مع الشركاء الأوصياء بديون والتزامات الشركة الناتجة عن التصرفات الممنوعة. يمكن إلزام الشركاء بكل التزامات الشركة أو بالبعض منها فقط بحسب عدد أو خطورة هذه التصرفات.

المادة 326 .- تؤخذ القرارات الخارجة عن سلطة المسيرين من طرف مجموعة الشركاء.

ينظم النظام الأساسي كيفية اتخاذ القرار من طرف مجموعة الشركاء فيما يتعلق بإجراءات المشاورة عن طريق جمعية أو استشارة كتابية وكذلك حد النصاب ونوع الأغلبية.

غير أنه يحق قانونا اجتماع جمعية كل الشركاء إذا كانت مطلوبة إما من شريك وصي أو بالربع في عدد وفي رأس مال الشركاء الموصين.

المادة 327 .- **(معدلة) (القانون رقم 2015-032):**

(القانون رقم 2015-032): في حالة ما إذا كانت القرارات ستتخذ في الجمعية العامة، تدعى هذه الجمعية للانعقاد من طرف المسير أو أحد المسيرين على الأقل خمسة عشر يوما قبل انعقادها برسالة للحامل مقابل وصل أو رسالة مضمونة مع إفادة بالاستلام، بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني.



(**القانون رقم 2015-032**): لا تكون الا ستدعاءات بوا سطة الفاكس أو البريد الإلكتروني صحيحة إلا إذا أعطى الشريك موافقة مكتوبة مسبقا وبلغ رقم الفاكس أو عنوانه الإلكتروني. و يمكنه في أي وقت أن يطلب صراحة من الشركة عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار لاستلام استبدال طريقة الإتصال المذكورة مستقبلا بإرسال بريدي.

يمكن إبطال كل جمعية مدعوة للانعقاد بـ صورة غير قانونية. غير أنه لا يجوز قبول دعوى الإبطال في حالة حضور أو تمثيل كافة الشركاء.

المادة 328 .- يجب توقيع المحضر من طرف كل واحد من الشركاء الحاضرين.

في حالة الاستشارة الكتابية، يقع النص عليها بالمحضر الذي يرفق بإجابة كل شريك ويوقع من طرف المسيرين.

المادة 329 .- تنعقد كل سنة، خلال الأ شهر الـ ستة اللاحقة لإغلاق الـ سنة المالية جمعية عامة يخ ضع خلالها تقرير التـ سيير والجرد والكـ شوف المالية الإجمالية المعدة من طرف المسيرين إلى مصادقة جمعية الشركاء.

ولهذه الغاية يطلع الـ شركاء خمـ سة عـ شر يوما على الأقل قبل انعقاد الجمعية على الوثائق المذكورة بالفقرة الـ سابقة ونص التو صيات المقترحة وأيـ ضا تقرير مفوض الحسابات عند الاقتضاء.

يمكن إبطال كل المداولات التي تجري خرقا لمقتضيات هذه الفقرة.

لا يمكن انعقاد الجمعية العامة الـ سنوية على وجه صحيح إلا إذا اجتمعت أغلبية الـ شركاء الممثلين لنـ صف رأس مال الـ شركة. ويترأ سها شريك حائز شخـ صيا أو كوكيل على العدد الأكبر من حصص الاشتراك.

يعتبر كأن لم يكن كل اشتراط مخالف لمقتضيات هذه المادة.

المادة 330 .- لا يمكن للـ شركاء تغيير جنـ سية الـ شركة ما لم يتم إجماعهم على ذلك.

يمكن تقرير كل تغيير في النظام الأساسي برضا كل الشركاء الأوصياء وبالأغلبية في عدد وفي رأس مال الشركاء الموصين.

تعتبر كأنها لم تكن البنود التي تنص على شروط أشد للأغلبية.

المادة 331 .- يحق للشركاء الموصين والشركاء الأوصياء غير المسيرين الاطلاع مرتين في السنة على دفاتر ووثائق الشركة وأن يوجهوا كتابة أسئلة حول تسيير الشركة تجب الإجابة أيضا عنها بالكتابة.

المادة 332.- (معدلة)(القانون رقم 2015-032) تتواصل الشركة بالرغم من وفاة شريك موص. إذا وقع النص على أنه بالرغم من وفاة أحد الشركاء الأوصياء تتواصل الشركة مع الورثة فإن هؤلاء يصبحون شركاء موصين إذا كانوا قاصرين.

إذا كان الشريك المتوفى هو وحده الشريك الوصي وكان الورثة حينئذ قاصرين، فيجب القيام بتعويضه بشريك وصي جديد أو بتغيير الشركة في ظرف سنة ابتداء من الوفاة.

وفي غياب ذلك تنحل الشركة بمقتضى القانون بانقضاء الأجل الوارد بالفقرة السابقة.

(القانون رقم 2015-032): لا تنحل الشركة جراء إفلاس أحد شركائها الموصين أو تجريده من حقوق أو افتقاده للأهلية. وتنحل الشركة في حال إفلاس أحد الشركاء الأوصياء أو تجريده من الحقوق أو افتقاده للأهلية، إلا إذا اشترط النظام الأساسي ما يخالف ذلك أو قرره الشركاء الآخرين بالإجماع. وعندما لم يعد موجودا، لأي سبب كان، أي شريك وصي أو أي شريك موص، فإن الشركة إما أن تتحول وإما أن تصحح وضعيتها في أجل شهر وتنحل بحكم القانون بعد انقضاء هذا الأجل.

الفصل الثالث: في شركات المحاصَّة

المادة 333 .-**(جديدة) (القانون رقم 2015-032):** تسمى الشركة "شركة محاصة" عندما يتفق عدة أشخاص على إنشاء شركة لكنهم يتجنبون عن قصد إجراء تقييدها في السجل التجاري. إذا اتفق الشركاء على أن لا تكون مقيدة في السجل التجاري،

فهي ليست بشخص اعتباري وغير خاضعة للإشهار. ويمكن إثباتها بجميع الوسائل.
يتفق الشركاء بكل حرية على هدف وسير عمل وشروط شركة المحاصة على أن لا يقع الخروج على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 920 من قانون الالتزامات والعقود والفقرة الرابعة من المادة 924 والفقرة الثانية من المادة 925-1 من نفس القانون.
يجوز أن تضم شركة المحاصة إما أشخاصا طبيعيين او أشخاص اعتباريين، من القانون الخاص أو القانون العام أو منهما معا.

المادة 334 .- تخضع القرارات بين الشركاء للأحكام المطبقة على شركات التضامن إذا لم يقع النص على تنظيم مخالف.

المادة 335 .- يبقى كل شريك تجاه الأغيار مالكا للأموال التي وضعها تحت تصرف الشركة.
تعتبر مشاعة بين الشركاء، الأموال المكتسبة باستعمال أو إعادة استعمال الأموال المشاعة طيلة مدة الشركة وتلك التي كانت مشاعة قبل أن توضع تحت تصرف الشركة.
وتعتبر كذلك مشاعة الأموال التي قد يتفق الشركاء على جعلها على الشيوع.
ويمكن أيضا الاتفاق على أن يكون أحد الشركاء مالكا تجاه الأغيار لكل أو جزء من الأموال التي يكتسبها بهدف تحقيق غرض الشركة.

المادة 336 .- يتعاقد كل شريك باسمه الشخصي وهو الوحيد الملزم تجاه الغير.
إلا أن تصرف المتحاصين بصفتهم شركاء على مرأى ومسمع من الأغيار يلزم كل واحد منهم تجاه هؤلاء بالالتزامات المتولدة عن العقود المبرمة بهذه الصفة من طرف كل واحد من شركائه الآخرين وعلى وجه التضامن.
ويسري نفس الحكم بالنسبة للشريك الذي جعل، من جراء تدخله، المتعاقد معه يعتقد أنه يلتزم اتجاهه أو الذي يثبت أن التعهد عاد عليه بكسب.
في جميع الحالات فيما يخص الأموال التي تعد مشاعة تطبيقا للفقرتين 2 و3 من المادة

335 فإنه يتم فيما يخص العلاقة مع الأغيار إما تطبيق المواد من 898 إلى 919 من قانون الالتزامات والعقودأوالمواد من 1016 إلى 1023 من نفس القانون.

المادة 337 .- إذا أنشئت شركة المحاصة لمدة غير معينة يمكن أن ينتج حلها في كل وقت بتبليغ موجه من طرف أحدهم لكل الشركاء على أن يقع هذا التبليغ عن حسن نية ولا يجري في وقت غير مناسب.

لا يمكن لأي شريك طلب قسمة الأموال المشاعة تطبيقا للمادة 336 مادامت الشركة لم تنحل ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 338.- (معدلة) (القانون رقم 2015-032) تنطبق أحكام هذا الفصل على الشركات المؤسسة واقعيا.

(القانون رقم 2015-032) : توجد شركة فعلية عندما يتصرف شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين كما لو كانوا شركاء دون أن يؤسسوا فيما بينهم إحدى الشركات المعترف بها بموجب هذا القانون كما توجد شركة فعلية عندما يكون شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين قد أسسوا في ما بينهم شركة غير معترف بها بموجب هذا القانون أو عندما يكونون قد أسسوا في ما بينهم شركة معترف بها في هذه المدونة دون أن يقوموا بإجراءات التأسيس التي يتطلبها القانون.

(القانون رقم 2015-032) : يمكن لأي شخص له مصلحة أن يطلب من المحكمة التجارية، أو في غيابها من محكمة الولاية التي يوجد بها المقر الرئيسي لنشاطات شركة فعلية، الإعتراف بهذه الأخيرة على أن يكون ملزما بإثبات وجودها. و يقع إثبات الشركة الفعلية بجميع الوسائل.

الفصل الرابع: في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة 339 .- تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف شخص أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من الحصص.

لا يمكن لشركات الصيدلة والبنوك والائتمان والاستثمار والتأمين والرسملة

والادخار أن تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
إذا لم تتضمن الشركة إلا شخصا واحدا فإنها تسمى "شريكا وحيدا".
و يمارس ال شريك الوحيد ال صلاحيات المخولة إلى جمعية ال شركاء بمقت ضيات هذا الفصل.

المادة 340 .- تحدد ت سمية ال شركة التي يمكن أن يدرج معها ا سم واحد من ال شركاء أو أكثر على أن تكون هذه الت سمية م سبوقةأومتبوعة مبا شرة بعبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة"أو بالأحرف الأولى منها أي "ش .ذ. م . م"أو"شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد".
المقت ضيات المذكورة في الفقرة ال سابقة وكذلك تحديد مبلغ رأس مال ال شركة ومقرها ورقم الت سجيل ب سجل التجارة يجب أن يظهر على الت صرفات والمرا سلات والفاتورات والإعلانات والإشهارات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة نحو الغير.

المادة 341 .- **(جديدة) (القانون رقم 2015-032):** يحدد رأس مال ال شركة بـ صفة حرة بموجب النظام الأ سا سي وينق سم إلى ح صص ا شتراك مت ساوية تكون إسمية و موزعة بين ال شركاء على مقدار م شاركة كل واحد منهم التي لا يمكن أن يقل مبلغها المسمى عن خمسة آلاف (5000) أوقية.
يجب أن يكون تحويل رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا بزيادة في أجل سنة بقصد إعادته إلى مبلغ على الأقل م ساو للمبلغ المن صوص عليه في الفقرة ال سابقة إلا إذا تم في نفس الأجل تحويل الشركة إلى شركة من نوع آخر.
وعند غياب الزيادة أو التحويل يخول، لكل ذي م صلحة أن يطلب من القا ضي حل الشركة شهرين بعد إنذار ممثليها القانونيين بتصحيح الوضعية.
وتتق ضي الدعاوى إذا كان سبب الحل منعدما في اليوم الذي حددته المحكمة للنظر في أصل الدعوى ابتدائيا.

المادة 342 .- لا يمكن أن يزيد عدد ال شركاء في ال شركة ذات الم سؤولية المحدودة



عن الخمسين إذا ضمت الشركة أكثر من الخمسين من الشركاء يجب أن تتحول في ظرف سنتين إلى شركة خفية الاسم. في غياب ذلك تنحل الشركة إلا إذا بلغ عدد الشركاء في نفس الأجل العدد المرخص فيه قانونا.

المادة 343.- تتوا صل الشركة في حالة اجتماع كل حصص شركة ذات مسؤولية محدودة بيد شخص بمفرده.

المادة 343 مكررة(جديدة) (القانون رقم 2015-032): شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة من طرف شخص طبيعي أو إعتباري لا يتحمل ديون الشركة إلا في حدود ما قدمه من حصص.

المادة 343 مكررة ثالثا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): يحدد رأس مال هذه الشركة بصفة حرة في النظام الاساسي و ينقسم إلى حصص اشتراك متساوية القيمة. يجب أن تكتتب حصص الإشتراك بكاملها من طرف الشريك الوحيد و أن تحرر تماما. يجب أن يحتوي النظام الأساسي على تقييم لكل حصة نقدية و يجري هذا التقييم بناء على تقرير يلحق بالنظام الأساسي، يقوم الشريك الوحيد بإعداده تحت مسؤوليته.

المادة 343 رابعا (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يمنع على شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة إصدار قيم منقولة و ذلك تحت طائلة بطلان الإصدار.

المادة 343 مكررة خامسا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): الحصص قابلة للإنتقال عن طريق الإرث كما أنه يمكن التنازل عنها بكل حرية بين الأزواج و الأقارب، أو الغير. إذا حصل التنازل عن حصص الإشتراك لفائدة عدة أشخاص، فإن شركة الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة تتحول إلى شكل آخر من الشركات متعددة الشركاء يجب عليها أن تتخذ شكلا أيا كان من الأشكال الأخرى للشركات.

المادة 343 مكررة سادسا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): تسير شركة

الـشخص الواحد ذات المـسؤولية المحدودة من طرف شخص طبيعي. يمكن أن يكون المسير شخصا آخر غير الشريك. ويعين المسير من طرف الشريك في النظام الأساسي، أو في مـستند منفـصل. في غياب ترتيبات بهذا الخـصوص في النظام الأسـاسي، يعين المسير لمدة غير محددة.

في العلاقات مع الغير، يتمتع المـسير بأوسع الـصلاحيات من أجل التـصرف في جميع الظروف باسم الـشركة مع مراعاة الـسلطات التي يمنحها القانون صراحة للـشريك الوحيد بـصفته هيئة مداولة. لا يمكن الإحتجاج اتجاه الغير بـشروط النظام الأسـاسي التي تحد من صلاحيات المسير الواردة في هذه المادة.

الإتفاقات المبرمة بين الـشركة ومـسير غير شريك تخـضع للمـصادقة مـسبقا من طرف الـشريك الوحيد، بناء على تقرير مفوض الحـسابات في حال وجوده. إذا كان الـشريك الوحيد هو المسير حيث تمت معه الإتفاقية، فإنه تجب فقط الإشارة إلى ذلك في سجل المداولات. ومع ذلك، تنتج الإتفاقيات غير المـصادق عليها آثارها بأن يتحمل المـسير غير الـشريك، إذا لم يـصادق عليها، أو الـشريك المتعاقد على انفراد نتائج العقد المـضرة بالشركة.

يمكن عزل المـسير غير الـشريك بقرار من الـشريك الوحيد. وإذا قرر العزل من دون سبب مشروع، يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق.

يعرض تقرير التسيير والجرد والحسابات السنوية التي يعدها المسير غير الشريك على الـشريك الوحيد للمـصادقة عليها، في أجل ثلاثة (3) أشهر بعد إغلاق الـسنة المالية و يمارس الشريك الوحيد الصلاحيات المخولة إلى جمعية الشركاء و إذا كان هو نفسه المسير، فإنه يقوم بإعداد هذه الوثائق و حفظها بمقر الشركة في سجلات مخصصة لهذا الغرض.

يمكن أن يوجه الـشريك غير المـسير أسئلة مكتوبة إلى المـسير بـشأن أي واقعة من شأنها أن تعرض مواصلة النشاط للخطر ويبلغ رد المسير إلى مفوض الحسابات في حال

وجوده.

المادة 343 .- مكررة سابعا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): يجوز للشريك الوحيد أن يعين مفوضا للحسابات.

تطبق الترتيبات المتعلقة بالصلاحيات وتعارض الوظائف والإلتزامات والمسؤولية والإنابة والرد والعزل والأجرة لمفوضي الحسابات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، على شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.

المادة 343 .- مكررة ثامنا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): في حال الزيادة في رأس المال عن طريق اكتتاب أسهم نقدية، يتخذ القرار من طرف الشريك الوحيد.

التخفيض في رأس المال يقرره الشريك الوحيد؛ في حال وجود مفوض للحسابات، يبلغ إليه مشروع التخفيض على أن يحيط الشريك الوحيد علما بتقديراته لأسباب التخفيض و شروطه.

المادة 343 .- مكررة تاسعا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): لا تنحل شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بسبب إفلاس الشريك أو منعه من التسيير أو عدم أهليته، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. كما أنها أيضا لا تنحل بوفاة الشريك ويمكنها أن تتواصل عن طريق ورثته، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. إذا احتفظ عدة وارثين بأنصبتهم في التركة رهن المجموعة، فإن شركة الشخص الواحد تتحول إلى شكل آخر من الشركات متعددة الشركاء، يجب عليه أن يتخذ شكلا أيا كان من الأشكال الأخرى للشركات.

يقع قرار الحل وإجراءات التصفية طبقا للترتيبات المنصوص عليها بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.

في حالة تخفيض رأس المال بسبب الخسائر، فإن الترتيبات التي يجري تطبيقها هي تلك المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة.

يتخذ القرار بتحويل شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة إلى شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة خفية الإسم،

من طرف الشريك الوحيد و يكون القرار مسبوقا بتقرير من مفوض الحسابات، حال كونه موجودا حول وضعية الشركة.

المادة 344 .- لا يمكن لل شخص الطبيعي أن يكون شريكا وحيدا في أكثر من شركة ذات م سؤولية محدودة واحدة.لا يمكن ل شركة ذات م سؤولية محدودة أن تكون شريكا وحيدا في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة.

في حالة خرق أحكام الفقرة ال سابقة يمكن لكل ذي م صلحة أن يطلب حل ال شركات المكونة بطريقة غير قانونية. إذا كانت المخالفة ناتجة عن اجتماع الحصص بيد واحدة في شركة لها أكثر من شريك فإن طلب الحل لا يمكن أن يتم في أقل من سنة بعد اجتماع الحصص. وفي جميع الحالات يمكنللمحكمة أن تعطي أجلا أقصاه ستة أ شهر لتصحيح الو ضعية، ولا يمكن لها أن تصرح بالحل إذا كان قد تم هذا التصحيح في اليوم الذي حددته المحكمة للنظر في أصل الدعوى ابتدائيا.

المادة 345.- تجب م شاركة ال شركاء كافة في عقد تكوين ال شركة بـ صفة شخصية أو بواسطة وكيل يثبت أن له سلطة خاصة.

ا لمادة 346.- (جد يدة) (ال قانون رقم 2015-032) : يجب أن تكتتب ح صص الإشتراك بكاملها من طرف الشركاء كما يجب أن تحرر تماما إذا كانت ممثلة في ح صص عينية. الح صص الممثلة في م شاركات نقدية، يجب أن تحرر بما لايقل عن الربع من مبلغها. ويتم تحرير الزائد في دفعة واحدة أو عدة دفعات بناء على قرار يتخذه الم سير داخل أجل لا يتعدى خمس (5) سنوات ابتداء من تقييد ال شركة في ال سجل التجاري. غير أنه يجب تحرير رأس المال كاملا قبل اكتتاب ح صص ا شتراك جديدة واجبة التحرير نقدا، و ذلك تحت طائلة بطلان عملية الإكتتاب.

إذا لم يقع طلب الأموال دا خل أ جل خمس (5) سنوات من أ جل تحرير رأس ا لمال كاملا، لكل شخص له م صلحة أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية الذي يبت بطريقة الإ ستعجال، إما أن يلزم الم سير تحت غرامة تهديدية بإجراء طلبات الأموال

هذه، أو أن يعين وكيلا مكلفا بالقيام بهذا الإجراء.

لا يجوز أن تكون حصص الإشتراك بشكل حصص بالعمل مع أنه عندما يكون هدف الشركة متعلقا باستغلال أصل تجاري أو مؤسسة حرفية، اشترك بهما في الشركة أو أذ شأتهما هذه الأخيرة، انطلاقا من عناصر مادية أو أوغير مادية، نقلت إليها عينا، فإنه يمكن لمقدم الحصة العينية أن يشارك بعمله عندما تكون وظيفته الأصلية متصلة بإنجاز هدف الشركة. يحدد النظام الأساسي نصيب الشريك بالعمل في المساهمة في الخسائر بدون أن تصل إلى أكثر من التي للشريك الذي قدم الأقل. يبين النظام الأساسي طرق إكتتاب هذه المشاركات.

يتم إيداع الأموال المتأتية من تسديد قيمة حصص الإشتراك خلال الأيام الثمانية من طرف الأشخاص الذين استلموها في حساب مصرفي مغلق، إذا كان رأس مال الشركة الذي حدده الشركاء يزيد على خمسة عشر مليون (15000000) أوقية.

إيداع الأموال المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز إجراؤه بالطريقة الإلكترونية و يقع بموجبه إصدار شهادة بالنموذج المكتوب على الورق أو النموذج الإلكتروني.

المادة 347.- (جديدة) (القانون رقم 2014-022) تودع الأموال المتأتية من تحرير الحصص الاجتماعية، خلال ثمانية أيام من تلقيها من طرف الأشخاص الذين استلموها، في حساب مصرفي مغلق إذا كان رأس المال الاجتماعي يتجاوز خمسة عشر(15) مليون أوقية.

يمكن أن يتم إيداع الأموال المشار إليها في البند أعلاه بالطرق الإلكترونية على أن يقوم البنك المودع لديه بإصدار إفادة كتابية أو بصيغة إلكترونية.

المادة 348.- (جديدة)(القانون رقم 2015-032): يمكن أن يجري سحب الأموال المحصلة من تسديد قيمة حصص الإشتراك من طرف وكيل الشركة مقابل الإستظهار بشهادة تثبت أنه قد تم تقييد الشركة بالسجل التجاري و يمكن تسليم هذه الشهادة بالطريقة الألكترونية ضمن الشروط المحددة بالطرق التنظيمية.

إذا لم تتأسس الشركة في أجل ستة أشهر ابتداء من أول إيداع للأموال، يمكن

لأ صحاب الحـ صص، إما أفرادا أو بوكيل يمثلهم جماعيا أن يطلبوا من البنك سحب مبلغ مشاركاتهم و ذلك بناء على شهادة تثبت عدم تقييد الشركة في السجل التجاري.
إذا قرر أ صحاب الحـ صص لاحقا تأ سيس الـ شركة، لزم أن يجرى من جديد إيداع الأموال.
تطبق أحكام الفقرات السابقة في حالة زيادة رأس المال.

المادة 349.- يجب ا ن يحتوي النظام الأساسي على تقييملكل مشاركة عينية ويجري هذا التقييم بناء على تقرير ملحق بالنظام الأ سا سي يعده تحت م سئوليته مفوض للحـ صص معين بإجماع الـ شركاء المحتملين وفي غياب ذلك بأمر من رئيس المحكمة الذي ينظر استعجاليا بطلب من الشريك المحتمل الأشد حرصا.
غير أنه يمكن للشركاء المحتملين أن يقرروا بالإجماع إن اللجوء إلى مفوض الحصص ليس إلزاميا عندما لا تتجاوز قيمة أي من الحـ صص العينية 100.000 أوقية وعندما لا تزيد القيمة الإجمالية لمجموع المـ شاركات العينية غير الخا ضعة لتقييم مفوض الحصص عن نصف رأس المال.

المادة350 .- عندما تتكون الـ شركة من شخص واحد يقع تعيين مفوض الحـ صص من الـ شريك الوحيد، إلا أن اللجوء إلى مفوض الحـ صص غير إلزامي إذا توفرت الشروط الواردة بالمادة السابقة.
يلزم الشركاء بالتضامن لمدة خمس سنوات تجاه الأغيار بالقيمة الممنوحة للمشاركات العينية أثناء تأ سيس الـ شركة إذا لم يكن هناك مفوض حـ صـ صأوإذااختلفت القيمة المتفق عليها مع التي هي مقترحة من طرف مفوض الحصص.

المادة 351 .- يمنع على شركة ذات مسؤولية محدودة إ صدار قيم منقولة وذلك تحت طائلة بطلان الإ صدار. كما يمنع أيضا ضمان إ صدار قيم منقولة تحت طائلة بطلان الضمان.

المادة 352 .- لا يمكن تمثيل حصص الشركاء بسندات قابلة للتداول.

المادة 353 .- الحـ صص قابلة للانتقال بحرية عن طريق الإرث، كما انه يمكن

التنازل عنها بكل حرية بين الأزواج والأقارب والأ صهار إلى حد الدرجة الثانية بدخول الغاية.

غير أ نه يمكن أن يـ شترط في النظام الأ سا سي أ نه لا يجوز أن يـ صبح أ حد الأشخاصالمذكورين أو الوارث شريكا إلا بعد قبوله ضمن الشروط المنصوص عليها.

إن الآجال الممنوحة للشركة للفصل في القبول لا يجوز أن تكون أكثر من التي نصت عليها المادة 355 والأغلبية المـ شترطة لا تكون أقوى من الأغلبية المطلوبة في المادة المذكورة. وتطبق عند رفض القبول الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 355 وذلك تحت طائلة البطلان.

ويعتبر القبول حا صلا إذا لم يتم أي واحد من الاحتمالات المن صوص عليها في هاتين الفقرتين في الآجال المقررة.

المادة 354 .- في حالة تعدد المتنازل لهم الواردين بالمادة الـ سابقة وإذا نتج تجاوز العدد المحدد بالمادة 342 لا تكون الحـ صص إلا حـ صـ صا ممتلكة من شخص واحد تجاه الـ شركة. يجب تمثيل هؤلاء المتنازل لهم من طرف أحدهم أمام الـ شركة إلا إذا تم التنازل لصالح واحد أو جمع منهم أو إلى أغيار في الحد المبين بالمادة 342.

المادة 355 .- لا يجوز التنازل عن حـ صص الـ شركاء إلى الأ شخاص الأجانب عن الـ شركة إلا بموافقة أغلبية الـ شركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الـ شركة على الأقل. يمكن للشريك المتنازل المساهمة في التصويت.

عندما تتكون الـ شركة من أكثر من شريك، يبلغ مـ شروع التنازل لـ شركة ولكل شريك بتصرف غير قضائي.

يجب على المـ سير في ظرف ثمانية أيام ابتداء من التبليغ الذي وجه إليه تطبيقا للفقرة الـ سابقة أن يـ ستدعى جمعية الـ شركاء للتداول على مـ شروع التنازل عن حـ صص الـ شركة أو إذا سمح به النظام الأ سا سي ا ست شارة الـ شركاء كتابيا على المـ شروع المذكور. إذا لم تعرب الـ شركة عن حقها في الا سترجاع في الأجل المذكور في هذه

الفقرة يعتبر الرضا بالتنازل حاصلا.

وإذا رفضت الشركة أن ترضى بالتنازل، يلزم الشركاء في أجل ثلاثين يوما ابتداء من هذا الرفض أن يحـ صلوا أو يقوموا بالحـ صول على الحـ صص بثمن محدد حـ سب الشكليات الواردة بالمادة 228. ويمكن تمديد هذا الأجل بطلب من المسير مرة واحدة بأمر من رئيس المحكمة المختـ صة بو صفه قا ضي الا ستعجال بدون أن يتجاوز هذا التمديد ثلاثة أشهر.

كما يمكن للـ شركة أيـ ضا برـ ضا الـ شريك المتنازل أن تقرر في نفس الأجل تخفيض رأس مالها بمجموع القيمة الاسمية لحـ صص هذا الـ شريك وإعادة شراء هذه الأ سهم بالثمن المحدد وفق الـ شروط المبينة أعلاه. يمكن أن يمنح رئيس المحكمة المختـ صة بو صفه قا ضي الا ستعجال للـ شركة أجلا للوفاء إذا قدمت له مبررا على أن لا يتعدى ستة أ شهر. وتطبق عند الاقتـ ضاء المقتـ ضيات المتعلقة بتخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل من الحد الأدنى القانوني.

عندما ينقضي الأجل المضروب في الفقرتين الرابعة والخامسة أعلاه. يسوغ للشريك أن يجري التنازل المتوقع أ صلا. كما يحق له في حالة رفض قبول المتنازل له المقترح أن يتخلى عن التنازل ويحتفظ بحـ صـ صه.عدا في حالة الإرث أو الهبة إما للزوجأولأحد الأ صول أو الفروع إلى الدرجة الثانية بدخول الغاية فانه لا يمكن للـ شريك المتنازل أن يتمسك بمقتضيات الفقرتين الرابعة والسادسة أعلاه ما لم يكن حائزا على حصصه منذ سنتين على الأقل.

تعد كأن لم تكن كل الشروط المخالفة لهذه المادة.

المادة 356 .- يمكن التنازل عن الحـ صص بكل حرية بين الـ شركاء. وإذا تـ ضمن النظام الأ سا سي شرطا يحد من هذه الحرية فإنه تجب مراعاة المادة 355، مع ذلك يمكن للنظام الأ سا سي في هذه الحالة تخفيض الأغلبية واختـ صار الآجال المنـ صوص عليها في المادة المذكورة.

المادة 357 .- عندما توافق الشركة على مشروع رهن حيازي لحصص اشتراك وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 355، تعتبر الموافقة بمثابة قبول المتنازل له في حالة التحقيق الجبري للحصص المرهونة إلا إذا فضلت الشركة بعد التنازل شراء الحصص دون تأخير قصد تخفيض رأس المال.

المادة 358 .- يخضع التنازل عن حصص الاشتراك إلى مقتضيات المادة 316.

المادة 359 .- تسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين. يحدد المسيرون بحرية في النظام الأساسي.

المادة 360.- يجوز اختيار المسيرأوالمسيرين خارج الشركاء، يمكن أن يقصر النظام الأساسي إمكانية التسيير على الشركاء وحدهم.

لا يمكن تعيين القصر والبالغون عديمو الأهلية مسيرين.

لا يمكن لمفوضي الحسابات خلال السنوات التي تلي تاريخ انتهاء مهامهم أن يكونوا مسيرين للشركات التي كانوا يراقبونها. ولا يمكن خلال نفس الأجل تعيينهم مسيرين لشركات تملك 10٪ من رأس مال الشركة المراقبة من طرفهم أو التي تملك فيها هذه الأخيرة 10٪ من رأس المال.

ينطبق نفس المنع على الشركاء في شركة مفوضي الحسابات.

يمكن لمدير فني أو إداري أو مالي أن يعين مسيرا شريطة أن يكون عقد العمل مطابقا لوظيفة فعلية وأن لا يكون الغرض من إبرامه تحاشي نظام عزل المسيرين وأن تكون وظائف المسير والوظائف الفنية متميزة عن بعضها بشكل واضح. يخضع عقد الشغل المحرر بين الشركة ومسيرها للقواعد المطبقة على الاتفاقيات التي تتم بين الشركة وأحد مسيريها أو شركائها.

المادة 361.- يتم تعيين المسيرين الأوائل وتحدد فترة انتدابهم في النظام الأساسي أو بواسطة قرار لاحق من طرف الشركاء وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 360.

في حالة عدم وجود مقتضيات في النظام الأساسي يعين المسير أو المسيرون لمدة ثلاث

سنين.

المادة 362 .- في العلاقات ما بين الـ شركاء يمكن للمـ سير عند غياب تحديد صلاحياته في النظام الأ سا سي أن يقوم بجميع أعمال التـ سيير التي تخدم مـ صلحة الـ شركة. في حالة تعدد المـ سيرين يتمتع كل واحد منهم على حدة بهذه الـ صلاحيات باستثناء حق كل واحد منهم في الاعتراض على أي عملية قبل إمضائها.

في العلاقات مع الغير، يتمتع المـ سير بـ صلاحيات وا سعة من أجل التـ صرف في جميع الظروف باسم الشركة مع مراعاة السلطات التي يمنحها القانون صراحة للشركاء.

تلزم الـ شركة بتـ صرفات المـ سير الخارجة عن محل الـ شركة إلا إذا اثبت أن الأغيار كانوا على علم بان التـ صرف يتجاوز هذا المحلأوأنهم ما كان لهم أن يجهلوا ذلك نظرا للظروف مع استبعاد مجرد الاكتفاء بإشهار النظام الأساسي لإقامة هذا الدليل.

لا يمكن الاحتجاج اتجاه الأغيار ببنود النظام الأ سا سي التي تحد من صلاحيات المسيرين الواردة في هذه المادة.

في حالة تعدد المـ سيرين، فإنهم يتمتعون بالـ صلاحيات الواردة في هذه المادة كل على حدة.

تكون المعار ضة التي يقوم بها مـ سير ضد تـ صرفات مـ سيرآخر عديمة الأثر اتجاه الأغيار إلا إذا ثبت أنهم كانوا على علم بها.

المادة 363 .- يـ سوغ أن تكون وظائف المـ سيرين مجانية أو معو ضة حـ سب الـ شروط المحددة في النظام الأساسي أو بمقتضى قرار جماعي من الشركاء.

المادة 364 .- يقدم المـ سيرأوعند الاقتـ ضاء مفوض أو مفو ضو الحـ سابات إلى الجمعية العامة أو يرفقون بالوثائق المبلغة إلى الشركاء في حالة استشارة مكتوبة، تقريرا حول الاتفاقيات الحاصلة مباشرة أو بواسطة شخص وسيط بين الشركة وأحد مسيريها أو شركائها.

تبت الجمعية العامة في هذا التقرير ولا يشترك المسيرأو الشريك المعني بالأمر في عملية التصويت ولا تراعي حصصه في حساب النصاب القانوني والأغلبية.

غير أن الاتفاقات المبرمة من طرف مسير غير شريك تخضع في غياب مفوضي حسابات للمصادقة مسبقا من طرف الجمعية العامة.

استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى وفي حالة أن الشركة لا تضم إلا شريكا واحدا حيث تمت معه الاتفاقية، فإنه تجب فقط الإشارة إلى ذلك في سجل المداولات .

ومع ذلك تحدث الاتفاقات غير المصادق عليها آثارها على أن يتحمل المسير والشريك المتعاقد عند الاقتضاء على انفراد أوعلى وجه التضامن حسب الأحوال نتائج العقد المضرة بالشركة.

تخضع لمقتضيات هذه المادة الاتفاقات الحاصلة مع شركة يكون أحد الشركاء فيها مسؤولا، بصورة غير محدودة، أو مسيرا أو إداريا أو مديرا عاما وفي نفس الوقت مسيرا أو شريكا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

المادة 365 .- لا تطبق مقتضيات المادة 364 على الاتفاقيات المتعلقة بعمليات عادية ومبرمة في ظروف عادية.

المادة 366 .- يمنع تحت طائلة بطلان العقد على المسيرين أو الشركاء حال كونهم أشخاصا طبيعيين أن يستدينوا من الشركة بأي صفة كانت أوأن تمنح لهم الشركة رصيدا يسحب على مكشوف أو بأي طريقة أخرىأوأن يجعلوا الشركة تضمن أو تكفل احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار.

يسري نفس المنع على الممثلين الشرعيين للأشخاص المعنوية الشركاء كما تطبق على الأزواج والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وعلى كل شخص وسيط.

المادة 367 .- يكون المسيرون مسؤولين إما فرادى أو متضامنين تجاه الشركة أو الأغيار حسب الحالة سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وعن خرق النظام الأساسي وعن الأخطاء التي يرتكبونها في التسيير.

إذا اشترك عدة مسيرين في القيام بنفس الأعمال، حددت المحكمة نسبة مساهمة

كل واحد منهم في تعويض الضرر.

فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يحق للشركاء فرادى أو جماعات، القيام بدعوى الشركة في المسؤولية ضد المسيرين. ويمكن للمدعين متابعة المطالبة بتعويض كل الأضرار التي لحقتبالشركة التي تمنح لها، في الحالة هذه التعويضات عن الضرر.

لأجل ذلك، يجوز للشركاء الممثلين لربع رأس المال على الأقل وللمصلحة المشتركة أن يكلفوا، على حسابهم الخاص، واحدا أو أكثر منهم لدعم دعوى الشركة الموجهة ضد المسيرين سواء من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع. لا يكون لانسحاب شريك أو عدة شركاء خلال الدعوى إما لكونهم فقدوا صفة شركاء أو لأنهم تخلوا لمحض إرادتهم أي أثر على سير الدعوى المذكورة.

عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح عن طريق ممثليها القانونيين.

يعتبر كأن لميكن واردا في النظام الأساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على الإبداء المسبق لرأي الجمعية العامة أو على ترخيص من هذه الأخيرة أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى

لا يمكن أن يترتب عن أي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المسيرين لخطإ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم.

المادة 368 .- تتقادم دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة 367 بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر، وإن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ كشفه. غير أنه إذا وصف هذا العمل بجناية، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين سنة.

المادة 369 .- يمكن عزل المسير بقرار من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع حصص الاشتراك على الأقل ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن. وإذا قرر العزل

من دون سبب مشروع، يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق.
يجوز أيضا عزل المسير من طرف المحاكم لأي سبب مشروع بناء على طلب من كل شريك.

المادة 370 .- يعرض تقرير التسيير وإجراء الجرد والكشوف الإجمالية التي يعدها المسيرون على جمعية الشركاء للمصادقة عليها في أجل ستة أشهر اعتبارا من إغلاق السنة المالية.

ولهذا الغرض توجه الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة وكذلك نص التوصيات المقترحة وعند الاقتضاء، تقرير مفوض أو مفوضي الحسابات إلى الشركاء خلال 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

خلال هذا الأجل يوضع جدول الجرد بمقر الشركة تحت تصرف الشركاء الذين يمكنهم الاطلاع عليه.

كل مداولة اتخذت خرقا لمقتضيات هذه الفقرة يمكن إبطالها.

ابتداء من الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يكون لكل شريك الحق في أن يطرح أسئلة كتابية ويجيب عليها المسير أثناء الدورة.

يمكن، فضلا عن ذلك، لكل شريك أن يطلع على السجلات والجرد والكشوف الإجمالية وتقرير المسيرين وعند الاقتضاء، على تقرير مفوض أو مفوضي الحسابات ومحاضر الجمعيات العامة المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة.

يترتب على حق الاطلاع حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد.

يمكن أن يمارس الاطلاع بالاستعانة بمستشار.

ويعتبر كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة كأن لم يكن.

المادة 371 .- **(جديدة) (القانون رقم 2015-032)**: تصدر القرارات المشتركة في جمعية عامة. غير أنه يسوغ أن يشترط في عقد التأسيس أنه يمكن باستثناء ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 367، أن تتخذ جميع القرارات أو بعضها باستشارة

مكتوبة من طرف الشركاء. يحدد النظام الأساسي شروط وآجال هذه الاستشارة.
يتم ا ستدعاء ال شركاء للجمعيات العامة خلال 15 يوما على الأقل قبل اجتماعها بواسطة رسالة مضمونة مع إفادة بالاستلام، الفاكس أو البريد الألكتروني، تتضمن الإشارة إلى جدول الأعمال.
يجري الا ستدعاء من طرف الم سير أو في غياب ذلك، من طرف مفوض أو مفو ضي الحسابات عند الاقتضاء.
يجب أن يتضمن الاستدعاء جدول الأعمال مع تبيين المواضيع بشكل يجنب اللجوء إلى أية وثائق أخرى.
يجب كذلك أن يتضمن الإستدعاء تاريخ و مكان انعقاد الجمعية.
يسوغ لشريك أو عدة شركاء حائزين على نصف الحصص أو إذا كانوا يمثلون ما لا يقل عن الربع من ال شركاء والربع من الح صص أن يقوموا بدعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.
يمكن لكل شريك، بعد ما يطلب دون جدوى من الم سير انعقاد جمعية عامة، أن يلتمس من رئيس المحكمة بو صفه قا ضي الا ستعجال تعيين وكيل مكلف با ستدعاء جمعية عامة وتحديد جدول أعمالها.
تكون معرَّ ضة للإلغاء كل جمعية تم ا ستدعاؤها بطريقة غير صحيحة. ومع ذلك لا تقبل دعوى الإبطال في حالة أن الشركاء جميعا كانوا موجودين أو ممثلين.
المادة 372 .- يجوز لكل شريك أن ي ساهم في القرارات وله عدد من الأ صوات يعادل عدد الحصص التي يمتلكها في الشركة.
لا يسوغ للشريك أن ينيب عنه شخصا آخر إلا إذا أجاز ذلك النظام الأساسي.
لكل شريك أن ينيب عنه زوجه إلا إذا لم تضم الشركة سوى الزوجين. يجوز أن ينيب أحد الشركاء شريكا آخر لتمثيله إلا في الحالة التي تكون فيها الشركة بين اثنين فقط.



التوكيل الممنوح بـ صدد جمعية تـ صلح للجمعيات التي يتم ا ستدعاؤها بـ صورة متتالية ولنفس جدول الأعمال.

لا يسوغ لشريك أن يعين وكيلا للتصويت عن جزء من حصصه والتصويت بنفسه عن الجزء الآخر من الحصص.ويعتبر كل شرط مخالف لأحكام الفقرات 1 و3 و5 أعلاه كأن لم يكن.

المادة 373 .- تودع مداولات الـ شركاء في مح ضر يبين تاريخ ومحل الجمعية وألقاب وأسماء الـشركاء الحا ضرينأوالممثلين مع الإ شارة إلى عدد حـصص الا شتراك المحوزة من كل واحد منهم والتقرير والوثائق المعرو ضة وخلا صة المداولات وكذلك م شاريع القرارات التي تم التصويت عليها ونتائج التصويت.

يحدد النظام الأ سا سي الـ شروط التي يجب أن تتوفر في الـ شريك الذي يرأس الجمعية العامة.

في حالة إجراء استشارة كتابية يشار إلى ذلك في المحضر الذي يجب أن يصحب بكل جواب.

المادة 374 .- تتخذ القرارات في الجمعيات أو خلال الا ستـ شارات الكتابية من واحد أو عدة شركاء يمثلون أكثر من نصف حصص الشركة.

وإذا لم تحصل هذه الأغلبية، تجب دعوة الشركاء أو ا ستشارتهم حسب الأحوال مرة ثانية على أن تصدر القرارات بأغلبية الأصوات مهما كان عدد المصوتين، ما لم ينص النظام الأساسي على شرط يخالف ذلك.

المادة 375 .- لا يمكن للشركاء تغيير جنسية الشركة.

يقرر أي تعديل على النظام الأ سا سي من طرف الـ شركاء الذين يمثلون ذ سبة ثلاثة أرباع رأس مال الـ شركة على الأقل. ويعتبر كأن لم يكن كل ا شتراط يـ ستوجب أغلبية أرفع.

غير أنه لا يمكن في أي حال للأغلبية أن تلزم أحد الـ شركاء بزيادة حـ صته في رأس

المال.

ا ستثناء من أحكام الفقرة الـ سابقة يتخذ قرار زيادة رأس المال بـ ضم الربح أو الاحتياطات من طرف الشركاء الممثلين لنصف حصص الاشتراك.

المادة 376 .- لا تطبق مقت ضيات الفقرات الثلاث الأولى من المادة 370 والمواد من 371 إلى 374 والفقرتين 2 و3 من المادة 375 على الـ شركات التي لا ت ضم إلا شريكا واحدا.

وفي هذه الحالة فإن تقرير التسيير والجرد والكشوف الإجمالية تعد من طرف المسير.

يـ صادق الـ شريك الوحيد على الحـ ساب عند الاقت ضاء بعد تقرير مفوض أو مفو ضي الحسابات في أجل ستة أشهر ابتداء من إغلاق السنة المالية.

لا يـ سوغ للـ شريك الوحيد أن يفوض صلاحياته وتدون في سجل القرارات التي يتخذها عوضا عن الجمعية العامة.

يمكن بطلان القرارات المتخذة خرقا لمقتضيات هذه المادة بطلب من كل ذي مصلحة.

المادة 377 .- (جديدة) (القانون رقم 3015-032) في حالة الزيادة في رأس المال، يمكن أن تحرر الأسهم الجديدة بإحدى الطرق التالية:

- تقديم حصص نقدية أو عينية؛
- إجراء مقاصة مع ديون الشركة الثابتة المحددة المقدار و المستحقة؛
- إدماج إحتياطي أو أرباح أو علاوات اصدار في رأس المال؛

إذا تم تحرير الأسهم الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، تكون هذه الديون موضوع عملية حصر حسابات يعده المسير و يشهد بصحته خبير محاسب أو مفوض الحسابات، عند الاقتضاء.

في حال زيادة رأس المال بواسطة اكتتاب حصص اشتراك نقدية، تطبق ترتيبات المادة 346.

يمكن أن يتم سحب الأموال المتحصلة من الإكتتابات من طرف وكيل الشركة بناء

على شهادة من المودعة لديه الأموال. إذا لم تتحقق زيادة راس المال في أجل ستة أ شهر ابتداء من أول إيداع للأموال، يمكن لأصحاب الحصص، إما أفرادا أو بوكيل يمثلهم أن يطلبوا من البنك سحب مبلغ مشاركاتهم.

المادة 378 .- إذا تحققت زيادة رأس المال إما كليا وإما جزئيا بواسطة حصص عينية، تنطبق أحكام الفقرة الأولىمن المادة 349.

غير أنه يتم تعيين مفوض الحصص بقرار من رئيس المحكمة المختصة بو صفه قا ضي الاستعجال بطلب من المسير.

إذا لم يوجد مفوض حـ صص أو كانت القيمة التي تم اعتمادها مختلفة عن القيمة المقترحة من طرف مفوض الحصص، يسأل مسيرو الشركة والأشخاص المكتتبين في زيادة رأس المال على وجه التـ ضامن خلال مدة خمس سنوات اتجاه الأغيار عن القيمة الممنوحة للحصص المذكورة.

المادة 379 .- لا يترتب عن تخفيض رأس المال في أي حال من الأحوال المساس بالمساواة بين الشركاء.

ويؤذن فيه من طرف جمعية الـ شركاء التيتبت حـ سب الـ شروط اللازمة لتغيير النظام الأساسي.

المادة 380 .- يمكن تخفيض رأس المال بتخفيض القيمة الاسمية لحصص الشركاء أو بتخفيض عدد الحصص.

في حالة وجود مفوض حـ سابات يتم اطلاعه على مـ شروع التخفيض خلال الثلاثين يوما على الأقل السابقة لانعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في هذا المشروع. و يرفع إلى علم الجمعية العامة تقييمه لأسباب التخفيض وشروطه.

حين ما توافق الجمعـ ية على مـ شروع لتخفيض رأس ا لمال لا يكون معللا بوقوع خسائر، يمكن لكل الدائنين العائدة ديونهم إلى ما قبل تاريخ إيداع محضر المداولات في كتابة الـ ضبط أن يعتر ضوا على التخفيض خلال الثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإيداع المذكور. يبلغ الاعتراض للـ شركة بوا سطة تـ صرف غير قـ ضائي ويرفع أمام

المحكمة.

يرفض رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال المعارضة أو يأمر إما بإرجاع الديون وإما بتكوين ضمانات إذا ما عرضت الشركة ذلك واعتبرت كافية.

يمكن الشروع في عمليات التخفيض خلال فترة المعارضة.

المادة 381 .- يمنع شراء حصصها الخاصة من قبل الشركة. غير أنه يجوز للجمعية التي قررت التخفيض من رأس المال غير المعلل بخسائر أن ترخص للمسير بشراء عدد محدد من الحصص من أجل إلغائها.

المادة 382.- ملغاة بـ(القانون رقم 2014-022).

المادة 383 .- يمكن أن يعين الشركاء مفوضا أو مفوضي حسابات حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 374.

غير أنه يجب على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رقم أعمالها بمناسبة إغلاق سنة مالية على 40.000.000 أوقية بدون رسوم أن تعين مفوض حسابات على الأقل.

وحتى في حالة عدم بلوغ النصاب المشار إليه في الفقرة السالفة، يمكن طلب تعيين مفوض حسابات من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضي الاستعجال من طرف شريك أو عدة شركاء يمتلكون ربع رأس المال على الأقل.

المادة 384 .-يمكن لكل شريك غير مسير، مرتين خلال كل سنة مالية، أن يوجه أسئلة مكتوبة إلى المسير حول كل حدث من شأنه أن يخل باستمرارية الاستغلال. ويطلع مفوض الحسابات على الجواب عند الاقتضاء.

المادة 385 .- يسوغ لشريك أو أكثر يمثلون ما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة إما فردى أو جماعات كيف ما كان شكلهم رفع طلب إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضي الاستعجال لتعيين خبيرأوعدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.

إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، حدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبير



و صلاحياته، على أن يتم ا ستدعاء الممثلين القانونيين للـ شركة إلى الجلـ سة ا ستدعاء صحيحا.

ويمكنه أن يجعل الأتعاب على حساب الشركة.

يوجه القرار إلى مقدم الطلب وإلى مفوض الحـ سابات وكذلك إلى المـ سير. يجب فـ ضلا عن ذلك ضم هذا التقرير إلى التقرير المعد من طرف مفوض الحسابات من أجل عرضه على الجمعية العامة المقبلة أن يجري له نفس الإشهار.

المادة 386 .- لا يجوز لأي كان مزاولة مهام مفوض الحـ سابات ما لم يكن مـ سجلا مسبقا في لائحة تم إعدادها لهذا الغرض.

المادة 387 .- لا يمكن تعيين الأ شخاص الآتي ذكرهم كمفو ضي حـ سابات الشركة:

1. المسيرين و أزواجهم؛
2. أصحاب الحصص العينية والمستفيدين من امتيازات خاصة؛
3. الأ شخاص الذين يتقا ضون من الـ شركة أو من المـ سيرين أجورا دورية كيفما كان نوعها وكذلك أزواجهم.

المادة 388 .- يتم تعيين مفوض الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية وتنتهي مهامه بانتهاء اجتماع الجمعية العامة التي تبت في حسابات السنة المالية الثالثة.

المادة 389 .- يجوز طلب ا سترداد حـ صص الربح غير الموزعة في مقابل أرباح غير مستحقة بالفعل من أيدي الشركاء الذين تسلموها.

تتقادم دعوى الاسترداد بمرور خمس سنوات ابتداء من توزيع حصص الربح.

المادة 390 .- لا تنحل الـ شركة ذات المـ سؤولية المحدودة عندما يـ صدر في حق أحد الشركاء حكم في التصفية القضائيةأوحظر تسيير أو إجراء بالمنع من الأهلية.

كما أنها لا تنحل بموت أحد من الـ شركاء إلا إذا تـ ضمن النظام الأ سا سي شرطا مخالفا.

المادة 391 .- إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأس مالها من جراء خ سائر مثبتة في الك شوف الإجمالية كان لزاما على ال شركاء أن يقرروا بالأغلبية المطلوبة لتغيير النظام الأساسي وداخل الأشهر الثلاثة الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر، ما إذا كان الوضع يستدعي حل الشركة قبل الأوان.

إذا لم يتم اتخاذ قرار حل ال شركة، تكون هذه الأخيرة ملزمة في أجل أق صاه نهاية ال سنة المالية الموالية تلك التي أفرزت الخ سائر.ومع مراعاة أحكام المادة 341، بتخفيض رأس مالها بمبلغ ي ساوي على الأقل حجم الخ سائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين المال الذاتي لما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة.

وفي كلتا الحالتين يتم ن شر القرار المتخذ من طرف ال شركاء في الجريدة الرسمية كما يتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر ال شركة وتقييده في سجل التجارة.

في غياب الدعوة إلى قرار من طرف الم سيرأومفوض الح سابات أو عندما لا تتي سر للشركاء المداولة بصورة صحيحة، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة حل الشركة. ويسري نفس الحكم متى لم تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.

في جميع الحالات يمكن للمحكمة المخت صة أن تمنح لل شركة أجلا أق صاه ستة أشهر لتصحيح الوضعية، ولا يمكنها أن تقضي بحل الشركة إذا تم التصحيح ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.

لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الشركات المتعرضة للتسوية القضائية.

المادة 392 .- ي ستلزم تحويل ال شركة ذات الم سؤولية المحدودة إلى شركة ت ضامن موافقة الشركاء بالإجماع.

لا يمكن أن يتخذ قرار التحويل إلى شركة خفية الا سم بالأغلبية اللازمة لتغيير النظام الأساسي إذا لم تكن الشركة ذات المسؤولية المحدودة قد أعدت ميزانية أول

سنتين ماليتين ووافق عليها الـ شركاء. غير أنه، ومع نفس التحفظات يمكن اتخاذ قرار التحويل إلى شركة خفية الاسم من طرف شركاء يمثلون أغلبية رأس المال، إذا كان مبلغ الأموال الـ صافـ ية المبين في الميزاذ ية الأخيرة يز يد على ثمانين مليون (80.000.000) أوقية.

يتخذ قرار التحويل إلى شركة التو صية البـ سيطةأو شركة التو صية بالأ سهم وفقا للنظام الأ سا سي للـ شركة ذات المـ سؤولية المحدودة وبموافقة جميع الـ شركاء الذين يقبلون أن يكونوا أوصياء.

يتخذ قرار التحويل بعد تقرير مقدم من طرف مفوض حـ سابات مـ سجل حول و ضعية الشركة.

يكون لاغيا كل تحويل يجري خلافا لترتيبات هذه المادة.

الفصل الخامس: في شركات الأسهم

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 393 .- تحدد لـ شركة الأ سهم تـ سمية شركة ويجب أن يكون مـ سبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة ومبلغ رأس مالها.

يجوز إدراج ا سم شريك واحد أو أكثر من الـ شركاء في تـ سمية الـ شركة. غير أنه لا يسوغ أن يدرج اسم شريك موص في شركة توصية بالأسهم.

المادة 394.- (معدلة) (القانون رقم 2015-032):

(القانون رقم 2015-032): لا يجوز أن يقل رأس المال الاجتماعي عن خمـ سة ملايين (5.000.000) أوقية إذا كانت الشركة لا تدعو الجمهور للإدخار، ولا يجوز أن يقل رأس المال عن عـ شرين مليون (20.000.000) أوقية إذا كانت الـ شركة تدعو الجمهور للإدخار ويجب في كلتا الحالتين، أن يكون رأس المال موزعا على أ سهم متساوية.

ويجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا في أجل سنة واحدة بزيادة

تساوي المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا إذا تحولت الشركة في ظرف نفس الزمن إلى شركة ذات شكل آخر. وعند عدم ذلك يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل الشركة بعد إنذار ممثليها بتصحيح الوضعية.

تنقضي الدعوى عندما يزول سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا.

المادة 395.- (معدلة) (القانون رقم 2015-032):

(القانون رقم 2015-032): تعتبر شركات تدعو الجمهور إلى الإدخار، الشركات التي تلجأ بغية توظيف السندات التي تنشؤها، إما إلى بنوك أو مؤسسات مالية أو وكلاء صرف، و إما إلى طرق للإشهار أيا كانت، و كذلك الشركات التي تكون سنداتها مقيدة في السعر الرسمي لبورصة القيم.

(القانون رقم 2015-032): وهو نفس الحال كذلك لكل الشركات التي تكون لها هذه الصفة بمقتضى قوانين خاصة.

المادة 396 .- يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 206 ودون إخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة، البيانات التالية:

1. عدد الأسهم التي تم إصدارها وقيمتها الاسمية، مع التمييز عند الضرورة بين مختلف أنواع أسهم المؤسسة؛
2. شكل الأسهم: إما اسمية كلها فقط وإما اسمية في جزء ولحاملها في جزء؛
3. الشروط الخاصة التي يخضع لها قبول المتنازل لهم عن الأسهم في حالة وضع قيود على حرية تداول الأسهم أو بيعها؛
4. هوية أصحاب الحصص العينية وتقييم الحصة التي قدمها كل واحد منهم وعدد الأسهم المسلمة مقابل الحصة؛
5. هوية المستفيدين من امتيازات خاصة وطبيعة هذه الامتيازات؛
6. الشروط المتعلقة بتكوين وسير صلاحيات أجهزة الشركة؛

7. المقتضيات المتعلقة بتوزيع الأرباح وبتكوين الاحتياطي وبتوزيع علاوة التصفية.

المادة 397 .- ملغاة بموجب المادة 2 من القانون رقم 2020-008.

المادة 398 .- يجب أن تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة وبشكل مقروء بعبارة " شركة خفية الاسم"أو بالأحرف الأولى "ش خ أ"أوعند الاقتضاء، بعبارة"شركة توصية بالأسهم" بالإضافة إلى بيان مبلغ رأس مال الشركة.

المادة 399 .- لا يحق للأشخاص الذين فقدوا حق إدارة أو تسيير شركة أو الذين يمنع عليهم ممارسة هذه المهام أن يكونوا مؤسسين.

الفرع الثاني: في الشركات خفية الاسم

القسم الأول: إنشاء شركات خفية الاسم

المطلب الأول: عموميات

المادة 400.- (جديدة) (القانون رقم 2015-032): الشركة خفية الاسم هي شركة يكون المساهمون فيها غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم وتكون حقوقهم كمساهمين ممثلة في أسهم.

يجوز أن لا تتضمن الشركة خفية الاسم غير مساهم واحد.

المادة 401 .- يقسم رأس مال الشركة خفية الاسم إلى حصص قابلة للتداول ممثلة لحصص نقديةأوعينية مع استبعاد أي نوع من المساهمة بالعمل.

ولا يمكن زيادة أعباء المساهمين إلا برضاهم.

المادة 402 .- لا يمكن للشركات خفية الاسم أن تجزئ رأس مالها إلى أسهم أو قطع من أسهم أقل من 5.000 أوقية.

المادة 403 .- يجب أن يكتتب رأس المال بكامله. وإلا فلا يتم تأسيس الشركة.

يجب عند الاكتتاب أن تحرر الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من

قيمتها الاسمية. ويتم تحرير الزائد في دفعة واحدةأوعدة دفعات بناء على قرار يتخذه مجلس الإدارة داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات ابتداء من تقييد الـ شركة في سجل التجارة.

تحرر الأسهم الممثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها.

تظل الأسهم النقدية اسمية إلى حين تحريرها كاملة.

المادة 404 .- لا تستطيع الشركة أن تزيد رأس مالها ولا أن تصدر سندات ما لم يحرر رأس المال كاملا إلا إذا تحققت هذه الزيادة بمشاركات عينية.

المطلب الثاني: في قواعد التأسيس

المادة 405.- (جديدة) (القانون رقم 2020-008): يقوم المؤسسون طبقا للشروط المحددة في المادة 205 جديدة من هذا القانون بتحرير النظام الأساسي الذي يعرضونه على المكتتبين المحتملين، ويمكن لهؤلاء أن يقترحوا على المؤسسين إجراء تغييرات في هذا النظام. عندما تنتهي المشاورات يعرض المؤسسون على المكتتبين المحتملين بطاقات الاكتتاب التي تحوي البيانات المنصوص عليها في الفقرة أسفله.

الاكتتابات في رأس المال تعتبر موافقة على النظام الأساسي.

يجب أن يكتتب رأس المال بأكمله .يثبت اكتتاب الأسهم النقدية بواسطة بطاقة اكتتاب يعدها المؤسسون أو أحدهم وتؤرخ هذه البطاقة ويوقع عليها من طرف المكتتب أو وكيل عنه على أن يبين بالأحرف عدد السندات التي جرى اكتتابها .يتم إعداد بطاقة الاكتتاب في نسختين أصليتين إحداهما للشركة قيد الإنشاء والأخرى للمحكمة التجارية أو في غيابها لمحكمة الولاية التي توجد الشركة بدائرة اختصاصها.

وتبين بطاقة الاكتتاب:

1. تسمية الشركة المزمع إنشاؤها ؛
2. شكل الشركة ؛

3. .مبلغ رأس المال الموضوع للاكتتاب مع بيان جزئه الممثل في مشاركات عينية وذلك المخصص للاكتتاب بالنقود ؛
4. العنوان المتوقع لمقر الشركة ؛
5. عدد الأسهم المصدرة وقيمتها الاسمية مع بيان مختلف الفئات من الأسهم التي أنشأت عند الاقتضاء ؛
6. .طرق إصدار الأسهم المكتتبة بالنقود ؛
7. اسم المكتتب أو تسميته حال كونه شركة أو عنوانه وعدد السندات التي يكتتبها والدفعات التي ينجزها ؛
8. بيان صاحب البنك المودعة لديه الأموال والمكلف بالمحافظة عليها إلى غاية تقييد الشركة في السجل التجاري ؛
9. ذكر أنه سلمت للمكتتب نسخة من بطاقة الاكتتاب.

تعد الشركة الخفية الاسم مؤسسة إثر القيام بالتصرفات الأربع التالية:

1. .توقيع النظام الأساسي من طرف جميع المساهمين وفي غياب ذلك باستلام المؤسس أو المؤسسين بآخر بطاقة اكتتاب؛
2. .تحرير كل سهم نقدي بربع قيمته الاسمية على؛ الأقل وفق أحكام المادة 403
3. .نقل الحصص العينية بعد تقييمها لفائدة الشركة في طور التأسيس طبقا للمواد من 411 إلى 413 ؛
4. القيام بإجراءات الإشهار المنصوص عليها في المادتين 416 و 417 ؛

المادة 406.- (جديدة) (القانون رقم 2015-032) بعد تسليم شهادة من المودعة لديه الأموال، يقوم المؤسسون بإستدعاء المكتتبين في جمعية عامة تأسيسية داخل أجل شهر. تتثبت الجمعية العامة من أن رأس المال تم إكتتابه بأكمله وأن الحصص النقدية جرى تحريرها بالمبلغ المطلوب قانونا و تبدي رأيها في المصادقة على النظام الأساسي و تعين الإداريين الأوائل و أعضاء مجلس الرقابة و تسمى مفوض أو أكثر للحسابات.



لا تكون مداولات الجمعية التأ سي سية صحيحة قانونا إلا إذا كان المكتتبون الحا ضرون أو الممثلون يمتلكون نصف الأسهم على الأقل. يكون عدد الأصوات التي يتمتع بها كل مكتتب مساويا لعدد الأ سهم المكتتبة من طرفه و تكون للوكيل عن المكتتب نفس الأصوات التي لموكله حسب نفس الشروط.

يوقع على النظام الأ سا سي من طرف المؤ سسين والم سيرين الأوائل لل شركة وكافة المكتتبين الراغبين في ذلك. ويجب أن يذكر في النظام الأساسي:

1- نمط الإدارة والمديرية المتبع؛
2- الشروط المتعلقة بتشكيل وسير وصلاحيات هيئات الشركة؛
3- عند الإقتضاء، القيود المفروضة على حرية التداول وحرية التنازل عن الأسهم وكذلك شروط القبول والشفعة بالنسبة إليها.

يوقع على محضر الجمعية العامة التأسيسية من طرف المسيرين الأوائل للشركة. يسأل الإداريون أو الأع ضاء في مجلس الرقابة الأوائل، بحـ سب الحالة، عن إيداع النظام الأ سا سي لدى كتابة ال ضبط للمحكمة التجارية أو في غياب ذلك، لمحكمة الولاية من أجل التقييد في السجل التجاري.

المادة 407 .- إذا قيم بدعوة الجمهور للاكتتاب يودع النظام الأ سا سي الموقع من طرف المؤسسين لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها مقر الشركة التي هي في طور التأسيس أو لدى مكتب موثق.

يجب أن تشير بطاقة الاكتتاب في السهم بصفة صريحة إلى إمكانية الاطلاعبكتابة الضبطأوبمكتب الموثق، مع حق الحصول على نسخة على نفقة الطالب.

المادة 408 .- يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الأوائل ومفو ضي الحسابات الأوائل إما بموجب النظام الأ سا سيأوبموجب تصرف منفصل يشكل جزءا من النظام الأ سا سي وموقعا وفق نفس الشروط.

ويشرعون في ممارسة مهامهم فعليا ابتداء من تقييد الشركة في سجل التجارة.

يخول للأ شخاص المعينين كأع ضاء في مجلس الإدارة بمجرد ت سميتهم تعيين رئيس مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال المدير العام أو المديرين العامين.

المادة 409 .- تودع الأموال الحاصلة من الاكتتاب النقدي باسم الشركة التي هي في طور التأ سيس في ح ساب م صرفي مجمد مع قائمة المكتتبين تبين المبالغ التي دفعها كل واحد منهم. يجب أن يتم هذا الإيداع داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تلقى الأموال. ويلزم من أودعت الأموال لديه، إلى أن يتم سحبها، بإبلاغ القائمة الم شار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى كل مكتتب يثبت اكتتابه. ويمكن لمن طلب ذلك، الاطلاع على هذه القائمة والحصول على نسخة منها على نفقته.

المادة 410 .- يثبت الاكتتاب والدفوعات بتصريح للمؤسسين في محرر موثق أو عرفي يودع لدى كتابة ضبط محكمة مكان مقر الشركة.

يتحقق الموثق أو كاتب الـ ضبط في العقود غير الموثقة من مطابقة ت صريح المؤ سـ سين للوثائق المقدمة له على ضوء أوراق الاكتتاب وشهادة المصرف المودعة لديه النقود.

تلحق بالت صريح قائمة المكتتبين وك شف الدفوعات التي قام بها كل واحد منهم ونسخة من النظام الأساسي أو نسخة موثقة منه.

المادة 411 .- يتضمن النظام الأساسي وصفا للحصص العينية وتقييما لها. ويجري هذا الو صف و التقييم بناء على تقرير ملحق بالنظام الأ سا سي يعده تحت م سئوليتهم مفوض أو عدة مفو ضين للح صص تم تعيينهم بطلب من المؤ سـ سين أو أحدهم أو بأمر قضائي. إذا تم النص على منح امتيازات خا صة لفائدة أ شخاص سواء كانوا شركاء أم لا ، تتبع نفس الإجراءات.

يقصد بالامتياز الخاص في هذه الفقرة الحق التفضيلي في الأرباح و في علاوة التصفية.

يمكن أي ضا أن تكون هذه الح صص العينية والامتيازات الخا صة مو ضوع ت صرف منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي وموقع حسب نفس الشروط.

المادة 412 .- يتم اختيار مفوض أو مفو ضي الح صص من بين الأ شخاص المخول لهم



ممارسة مهام مفوض الحسابات.

يخضع هؤلاء لحالات التعارض المنصوص عليها في المادة 461.ويمكن أن يستعينوا في إنجاز مهمتهم بخبير أو أكثر يختارونهم. وتتحمل الشركة أتعاب هؤلاء الخبراء.

يتناول تقريرهم و صف كل ح صة على حدة ويشير إلى طريقة التقييم المعتمدة و سبب اعتمادها كما يؤكد أن قيمة الح صص تطابق على الأقل القيمة الاسمية للأ سهم المزمع إصدارها.

المادة 413.- (معدلة) (القانون رقم 2015-032) يو ضع تقرير مفوض أو مفو ضي الحصص بمقر الشركة، رهن إشارة المساهمين المحتملين، خمسة أيام على الأقل قبل توقيع النظام الأساسي من طرفهم.

وإذا كانت ال شركة تدعو الجمهور للاكتتاب، فإن التقرير المذكور يودع رفقة النظام الأساسي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 411.

(القانون رقم 2015-032) : يو ضع التقرير تحت ت صرف المكتتبين الذين بإمكانهم الإطلاع عليه أو الحصول على نسخة كاملة أو جزئية منه على نفقتهم.

المادة 414 .- إذا لم يتم تأسيس الشركة لأي سبب من الأسباب، فلا يحق للمؤسسين الرجوع على المكتتبين بـ شأن الالتزامات المبرمة أو النفقات التي تم صرفها با ستثناء حالة التدليس أو عدم احترام ما التزم به المكتتبون المذكورون إذا لم يتم تأ سيس الشركة بفعلهم.

المادة 415 .- يو ضع بيان الت صرفات المنجزة لح ساب ال شركة التي هي في طور التأ سيس طبقا لما هو مذكور أعلاه، مع الإ شارة إلى الالتزام الذي سيترتب عن كل ت صرف من هذه الت صرفات بالن سبة لل شركة، رهن إ شارة الم ساهمين وفق ال شروط المنصوص عليها في هذه المدونة.

إذا لم تتم دعوة الجمهور للاكتتاب، يمكن للمساهمين أن يفوضوا بموجب النظام

الأساسي أو بموجب تصرف منفصل إلى مساهم أو عدة مساهمين من بينهم مهمة الالتزام لحساب الشركة، ويكون تقييده للشركة في سجل التجارة بمثابة تحمل الشركة بهذه الالتزامات، بشرط أن تكون محددة وكيفيتها موضحة في التفويض.

في حالة دعوة الجمهور للاكتتاب، يترتب عن تقييد الشركة في سجل التجارة تحملها للالتزامات إذا قررت الجمعية العامة الأولى العادية أو الاستثنائية ذلك.

سواء تمت دعوة الجمهور للاكتتاب أم لا، يجب أن يتم وبقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين تحمل التصرفات المنجزة لفائدة الشركة الموجودة في طور التأسيس التي لم يقع إعلام المساهمين المحتملين بها وفق ما هو مشار إليه في الفقرات الثلاث السابقة.

المادة 416 .- حينما تنجز الإجراءات المنصوص عليها أعلاه، ينشر إشعار في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، يوقع هذا الإشعار الموثق أو الجهة التي أعدت عقد الشركة أن اقتضى الحال أو أحد المؤسسين أو عضو في مجلس الإدارة عندما يحصل على تفويض خاص بذلك.

ويتضمن هذا الإشعار البيانات التالية:

1. تسمية الشركة متبعة، عند الاقتضاء، بشعارها؛
2. شكل الشركة؛
3. إشارة مقتضبة لمحل الشركة؛
4. مدة استمرار الشركة المذكورة في عقد التأسيس؛
5. عنوان مقر الشركة؛
6. مبلغ رأس مال الشركة مع بيان لمبلغ الحصص النقدية بالإضافة إلى وصف مقتضب لتقييم الحصص العينية؛
7. الاسم الشخصي والعائلي لأعضاء مجلس الإدارة أو لمفوضي الحسابات وصفتهم وموطنهم؛

8. مقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بتكوين الاحتياطي وتوزيع الأرباح؛
9. الامتيازات الخاصة المنصوص عليها لفائدة كل شخص،
10. الإشارة عند الاقتضاء لوجود مقتضيات متعلقة بقبول الأشخاص المتنازل لهم عن الأسهم وتعيين جهاز الشركة المخول له البت في طلبات القبول؛
11. الإشارة إلى كتابة ضبط المحكمة التي توجد في دائرتها الشركة التي ستقيد في سجل التجارة الممسوك بها.

المادة 417 .- يتعين على المؤسسين و أعضاء أجهزة الإدارة الأوائل زيادة على التصريح بصحة التأسيس، القيام بإيداع ما يلي في كتابة الضبط:

1. أصل النظام الأساسي أو نسخة منه؛
2. نسخة من شهادة الاكتتاب ودفع الأموال تبين الاكتتابات في رأس المال وكذا حصة الأسهم المحررة من طرف كل مساهم؛
3. قائمة مصدقة للمكتتبين تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين وجنسيات المكتتبين بالإضافة إلى صفاتهم ومهنهم وعدد الأسهم المكتتبة ومبلغ الدفعات التي قام بها كل واحد منهم؛
4. تقرير مفوض الحصص، عند الاقتضاء؛
5. نسخة من وثيقة تعيين أعضاء أجهزة الإدارةأو المديرية أو المديرية ومفوضي الحسابات الأوائل، إذا تمت هذه التسمية بتصرف منفصل.

المادة 418 .- يقوم وكيل مجلس الإدارة بسحب أموال الاكتتاب النقدية مقابل تسليم شهادة من كاتب ضبط المحكمة تثبت تقييد الشركة في سجل التجارة.

المادة 419 .- يلزم المؤسسون في حالة عدم تأسيس الشركة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إيداع الأموال، بإرجاعها إلى المكتتبين. ويمكن لكل مكتتب استصدار أمر استعجالي بتعيين من يقوم باسترجاع الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين بعد خصم تكاليف التوزيع.

إذا قرر المؤ سـ سون لاحقا تأ سيس الـ شركة لزم القيام من جديد بإيداع الأموال وبالتصريح المنصوص عليه في المادتين 409 و 410.

تعتبر الـ شركة غير مؤ سـ سة داخل الأجل الذي تنص عليه الفقرة الأولى من هذه المادة حينما لا تنجز كل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 405 قبل انصرام ذلك الأجل.

المادة 420 .- في حالة تحويل شركة قائمة إلى شركة خفية الا سم، يعين مفوض أو عدة مفو ضين للتحويل يكلفون تحت مسؤوليتهم بتقدير قيمة عنا صر أ صول وخصوم الـ شركة والامتيازات الخا صة بأمر ا ستعجالي، ما لم يتفق الـ شركاء بالإجماع على تعيينه، وذلك بطلب من مـ سيري الـ شركة أو من أحدهم، ويكلف مفو ضو التحويل كذلك بإعداد تقرير عن وضعية الشركة.

يبت الـ شركاء في تقييم العنا صر ومنح الامتيازات المشارإليها في الفقرة الـ سابقة، ولا يسوغ لهم تخفيضها إلا بالإجماع.

تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 412 على مفوضي التحويل.

المادة 421 .- يجب أن يـ شهد تقرير مراقبي التحويل على أن الو ضعية الـ صافية للـ شركة المحولة لا تقل عن مبلغ رأس مالها. ويو ضع هذا التقرير تحت تـ صرف الـ شركاء في مقر الـ شركة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للبت في التحويل. وفي حالة وجود ا ست شارة كتابية، يجب أن يوجه نص التقرير لكل شريك وأن يلحق بنص القرارات المقترحة.

يعتبر التحويل باطلا إذا لم يوافق عليه الـ شركاء بالإجماع وتبين هذه الموافقة في محضر.

القسم الثاني: في تسيير ورقابة الشركات خفية الاسم

المطلب الأول: في التسيير

أ. أجهزة الإدارة والمديرية

المادة 422.- (جديدة) (القانون رقم 2015-032): تحدد طريقة إدارة كل شركة خفية الاسم بصفة لا لبس فيها بواسطة النظام الأساسي الذي يختار بين الصيغ التالية:

- شركة خفية الاسم ذات مجلس إدارة ومديرية عامة؛
- شركة خفية الإسم ذات مجلس رقابي.

يسوغ للشركة خفية الإسم، خلال فترة سيرها، أن تغير في أي وقت طريقة إدارتها و مديريتها على أن يتخذ القرار من طرف الجمعية العامة غير العادية.

يدير الشركة خفية الإسم ذات مجلس الإدارة والمديرية مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر.

غير أنه في حالة الاندماج، تمكن زيادة عدد هؤلاء الاثني عشر إلى حدود مجموع عدد الإداريين المزاولين لوظائفهم منذ أكثر من ستة (6) أشهر في الشركات المندمجة، على أن لا يزيد هذا العدد على أربعة وعشرين (24). فيما عدا حالة اندماج جديد لا يمكن القيام بأي تعيين لإداريين جدد أو استبدال الإداريين المتوفين أو المعزولين أو المستقيلين، ما دام عدد الإداريين لم يقع تخفيضه إلى اثني عشر.

المادة 423 .- يعين الإداريون من طرف الجمعية العامة العادية.

يتم تعيين الإداريين الأوائل بموجب النظام الأساسي أو بموجب تصرف منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي المذكور وفقا للمادة 408.

غير أنه في حالة الاندماج أو الانفصال، يمكن أن تتولى الجمعية العامة الاستثنائية هذا التعيين.

يعد باطلا كل تعيين تم خرقا للأحكام السابقة ما عدا التعيينات التي يمكن إجراؤها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 431.



المادة 424 .- يخ ضع الإداريون سواء كانوا أ شخا صا طبيعيين أو معنويين لـ شروط الأهلية وقواعد التعارض المن صوص عليها في القوانين المعمول بهاأوعند الاقت ضاء، في النظام الأساسي وتتعارض مهمة إداريمع مهام مفوض حسابات الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 461.

المادة 425 .- يمكن لشخص معنوي أن يعين إداريا ما لم يتضمن النظام الأساسي ما يخالف ذلك، ويجب على هذا الشخص عند تعيينه تسمية ممثل دائم عنه يخضع لنفس الـ شروط والالتزامات ويتحمل نفس المـ سؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان إداريا باسمه الخاص، وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.

إذا عزل الشخص المعنوي ممثله الدائم، وجب عليه إبلاغ الشركة دون تأخير، بواسطة رسالة مضمونة، بذلك العزل وبهوية ممثله الدائم الجديد. وينطبق نفس الشيء في حالة وفاة أو استقالة الممثل المذكور.

المادة 426 .- لا يمكن تعيين أجير للشركة في منصب إداري إلا إذا كان عقد عمله يتعلق بمنـ صب فعلي. ويظل مـ ستفيدا من عقد عمله. ويعتبر باطلا كل تعيين تم خرقا لأحكام هذه المادة. ولا يترتب عن ذلك البطلان بطلان المداولات التي شارك فيها الإداري المعين بصورة غير قانونية.

لا يمكن أن يتجاوز عدد الإداريين الذين تربطهم بالـ شركة عقود عمل ثلث أعـ ضاء مجلس الإدارة.

المادة 427 .- يجب على كل إداري أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأ سا سي. ولا يمكن أن يقل هذا العدد عن العدد المفروض بموجب النظام الأ سا سي المخول للمـ ساهمين حق الحـ ضور في الجمعية العامة العادية، إن اقت ضى الحال.

تخ صص هذه الأ سهم، وبـ صفة غير قابلة للقـ سمة، لـ ضمان المـ سؤولية التي يمكن أن يتحملها الإداريون جماعةأوفرادى بمنا سبة تـ سيير الـ شركةأوحتى عن تـ صرفاتهم الشخصية.

يجب أن تكون أ سهم الـ ضمان اسمية وغير قابلة للتفويت. وينص على عدم قابلية التنازل في سجل التحويلات لدى الشركة.

المادة 428 .- إذا كان أحد الإداريين يوم تعيينه غير مالك للعدد المفروض من الأ سهم أو إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه عد م ستقيلا بـ صفة تلقائية، ما لم يـ صحح وضعيته داخل أجل ثلاثة أشهر.

المادة 429 .- يسترجع الإداري الذي لم يعد يزاول مهامه أو ذوو حقوقه حرية التصرف في أ سهم الـ ضمان بموجب موافقة الجمعية العامة على حـ سابات آخر سنة مالية تتعلق بفترة تسييره.

المادة 430 .- يـ سهر مفوض أو مفو ضو الحـ سابات تحت مـ سئوليتهم على احترام الأحكام الواردة في المادتين 427 و 428، ويعلنون عن كل خرق لها في تقريرهم إلى الجمعية العامة العادية.

المادة 431 (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يحدد النظام الا سا سي مدة وظائف الاداريين دون أن تزيد على 4 سنوات في حالة تعيينهم من طرف الجمعيات العامة و3 سنوات في حالة تعيينهم عن طريق النظام الاساسي.

تنتهي وظائف الاداري عند نهاية اجتماع الجمعية العامة العادية التي تبت في حـ سابات اخر ممار سة منتهية وينعقد هذا الاجتماع خلال الـ سنة التي تنتهي فيها مندوبية هذا الاداري.

يمكن إعادة انتجاب الاداريين ما لم ينص النظام الأ سا سي على خلاف ذلك. ويمكن انهاء مهامهم في كل وقت من طرف الجمعية العامة العادية دون أن يكون هذا الانهاء مدرجا في جدول أعمالها.

المادة 432 (معدلة) (القانون رقم 2015-032) في حالة شغر واحدأوأكثر من مقاعد الإداريين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي مانع آخر دون أن يقل عدد الإداريين عن الحد الأدنى ا لمحدد في النظام الأ سا سي يمكن لمجلس الإدارة القيام بتعيينات مؤقتة للإداريين في الفترة الفاصلة بين جمعيتين.

عندما يقل عدد الإداريين عن الحد الأدنى القانوني يجب على باقي الإداريين دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الشغور، قصد استكمال أعضاء المجلس.

(القانون رقم 2015-032): إذا لم يقم الإداريون الباقون باستدعاء الجمعية العامة لهذا الغرض، لكل شخص مهتم أن يلتمس بطلب موجه إلى رئيس المحكمة التجارية أوفي غيابها، إلى رئيس محكمة الولاية، تعيين وكيل يتعهد بهذا الاستدعاء و بإدارة الاجتماع.

تخضع التعيينات التي قام بها مجلس الإدارة، بموجب الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه، إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة، وفي حالة عدم المصادقة، تظل القرارات والتصرفات التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة.

عندما يغفل مجلس الإدارة القيام بالتعيينات المتطلبة أو دعوةالجمعية للانعقاد، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات أو المصادقة على تلك التي تمت بموجب الفقرة الثالثة.

المادة 433.- (معدلة) (القانون رقم 2015-032)

(القانون رقم 2015-032) لا يداول مجلس الإدارة بصورة مقبولة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.

(القانون رقم 2015-032): يحدد النظام الأساسي القواعد المتعلقة بإستدعاء مجلس الإدارة ومداولاته و ذلك مع مراعاة المقتضيات الواردة في هذا القانون.

ويمسك سجل للحضور يوقعه كل الإداريين المشاركين في الاجتماع والأشخاص الآخرين الحاضرين فيه سواء بموجب حكم من أحكام هذه المدونة أو لأي سبب أخر.

تتخذ القرارات، ما لم ينص النظام الأساسي على وجوب أغلبية أكثر عددا، بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.أوفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

يلزم الإداريون وكل الأ شخاص ا لمدعوين للحـ ضور في اجتما عات مجلس الإدارة بكتمان المعلومات ذات الطابع الـ سري التي يحاطون بها علما خلال أو بمنا سبة الاجتماعات بعد تنبيههم من طرف الرئيس بهذا الطابع.

ا لمادة 434 .-(جد يدة) (الـقانون رقم 2015-032): الـ شر كات التي تدعوا الى الادخار، البنوك، التأمين، والمؤسسات المالية الاخرى غير المصرفية ملزمة بوجود لجنة للتدقيق تتكون فقط من أعضاء مستقلين.

يمكن لمجلس الادارة اذا كان يرى ذلك ضروريا ان ينـ شأ داخله بمـ ساعدة الغير، مساهمين أو غير مساهمين، لجان فنية مكلفة بدراسة المسائل التي يقدمها لها للرأي. يبلغ المجلس بنشاط هذه اللجان وآرائها وتوصياتها.

يحدد المجلس تشكيلة وصلاحيات اللجان التي تمارس أنشطتها تحت مسؤوليته.

يلزم جميع الأشخاص المشاركين في اجتماعات هذه اللجان باحترام كتمان المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 433.

المادة 435 .- تثبت مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات يحررها كاتب المجلس تحت سلطة الرئيس ويوقعها هذا الأخير وإداري واحد على الأقل. وإذا أ صاب الرئيس مانع وقع محضر الجلسات إداريان اثنان على الأقل.

تشير المحاضر إلى أسماء الإداريين الحاضرين والممثلين والمتغيبين وتشير كذلك إلى أي شخص آخر حـ ضر طيلة الاجتماع أو جزء منه، كما تـ شير إلى حـ ضور أو غياب الأشخاص المدعوين لحضور الاجتماع طبقا لنص قانوني.

تبلغ هذه المحا ضر لأعـ ضاء مجلس الإدارة حالما يتم إعدادها وفي أقـ صى الحالات أثناء الدعوة لانعقاد الاجتماع الموالي، ويقيد في محضر الاجتماع الموالي ملاحظات الإداريين حول نص المحا ضر المذكورة أو طلبات التـ صحيح إذا لم يتأت أخذها بالاعتبار قبل ذلك.

المادة 436 .- تودع محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يمسك في مقر الشركة ويتم ترقيمه وتوقيعه من طرف كاتب ضبط المحكمة التي يوجد بدائرتها هذا المقر.

يمكن تعويض السجل المذكور بمجموعة أوراق مستقلة مرقمة بتسلسل وموقعة وفق الـ شروط المنـ صوص عليها في الفقرة الـ سابقة، وتمنع كل إ ضافة في هذه الأوراق وكذلك حذفها أو تعويضها أو قلب ترتيبها.

يبقى الـ سجل أو مجموعة الأوراق المذكورة في كل الأحوال تحت مراقبة الرئيس وكاتب المجلس. ويجب اطلاع الإداريين ومفو ضي أو مفوض الحـ سابات عليه بطلب منهم، ويجب على مفوض أو مفو ضي الحـ سابات أن يخبروا عن كل مخالفة بـ شأن مـ سكها، كلما تطلب الأمر ذلك، أعـ ضاء مجلس الإدارة ، ويعلنوا عنها في تقريرهم العام للجمعية العامة العادية.

المادة 437 .- يـ صدق رئيس مجلس الإدارة بمفرده أو أحد المديرين العامين وكاتب المجلس معا على صحة نسخ محاضر المداولات أو مستخرجاتها.

يكفي الإدلاء بنـ سخة من المحـ ضر أو مـ ستخرج منه لإقامة الدليل على عدد الإداريين المزاولين وعلى حضورهم أو تمثيلهم أثناء جلسة من جلسات مجلس الإدارة.

خلال تصفية الشركة يصادق أحد المصفين على صحة هذه النسخ أو المستخرجات.

المادة 438 .- يمكن للجمعية العادية أن تر صـ لمجلس الإدارة، على سبيل بدل الحـ ضور، مبلغا سنويا ثابتا، تحدده الجمعية دون قيد ويوزعه المجلس على أعـ ضائه وفق النسب التي يراها ملائمة.

كما يحق للمجلس بنفـ سه أن يرـ صد لبعض الإداريين مقابل المهام أو التفويـ ضات الموكلة إليهم بـ صورة خا صة ومؤقتة ولأعـ ضاء اللجان المنـ صوص عليها في المادة 434 مكافأة استثنائية بشرط مراعاة الإجراءات التي نصت عليها المادة 439.

يمكن له كذلك الترخيص بتـ سديد مـ صاريف الـ سفر والتنقل اللذين يتمان لـ صالح الشركة وذلك بعد أن يكون المجلس قد التزم بها بقرار منه.

تدرج المكافآت وتسديد المصاريف في باب تكاليف الاستغلال.

مع مراعاة هذه الأحكام لا يحق للإداريين أن يتلقوا بهذه الـ صفة أي أجر آخر من

الشركة. ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن وكل قرار مخالف باطلا.

المادة 439 (جديدة القانون رقم 2021-005) يجب أن يُعرض كل اتفاق بين شركة خفية الاسم وأحد إداريها أو مديريها العامين على الجمعية العامة العادية للترخيص فيه مسبقا.

يسري نفس الحكم على الاتفاقات التي يكون الإداري أو المدير العام معنيا بها بصفة غير مباشرة أو التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط.

كما يلزم الحصول على ترخيص الجمعية العامة العادية مسبقا فيما يخص الاتفاقات المبرمة بين شركة خفية الاسم وأي مؤسسة، إذا كان أحد إداريي الشركة أو مديريها العامين مالكا لتلك المؤسسة أو شريكا فيها مسؤولا بصفة غير محدودة أو مسيرا لها أو إداريا فيها أو مديرا عاما لها.

المادة 440 .- ملغاة بـ:(القانون رقم 2015-032)

المادة 441 (جديدة القانون رقم 2021-005) يُلزم الإداري أو المدير العام المعني بإشعار رئيس مجلس الإدارة عندما يعلم باتفاقية تطبق عليها المادة 439(جديدة)أعلاه، كما يلزم بتفسير مصلحته في الاتفاقية بما في ذلك تصنيف تنازع المصالح وبالكشف لبقية الإداريين والمساهمين عن كل المعلومات الدقيقة المتعلقة بشروط ومبلغ المعاملة.

يشعِر رئيس مجلس الإدارة المفوض أو مفوضي الحسابات بجميع الاتفاقيات الخاضعة للمادة 439 جديدة أعلاه، في أجل ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ عرضها على الجمعية العامة العادية المقبلة للمصادقة عليها.

يقدم مفوض أو مفوضي الحسابات تقريرا خاصا حول هذه الاتفاقيات للجمعية التي تبت فيه.

يَدْرُسُ المساهمون ومفوضو الحسابات حيثيات المعاملة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين.

لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تُحسب أسهمه في حساب النصاب والأغلبية.

يُلْزَمُ رئيس مجلس الإدارة بأن ينشر في تقريره السنوي للحسابات كل المعلومات المتعلقة بتنازع المصالح وشروط الاتفاقيات.

المادة 442 .- حينما يتواصل، أثناء السنة المالية الأخيرة تنفيذ اتفاقات مبرمة ومرخص بها خلال السنوات المالية السابقة، يشعر مفوض الحسابات بهذه الوضعية داخل اجل ثلاثين يوما ابتداء من اختتام السنة المالية.

المادة 443 (جديدة القانون رقم 2021-005) يمكن قيام مسؤولية الإداري أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام المعني بالأمر ومن المحتمل أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، عندما تتسبب الاتفاقيات المصادق عليها أو غير المصادق عليها في الإضرار بالشركة أو المساهمين.

يجوز للمحكمة المختصة، علاوة على دفع التعويض عن الضرر، أن تحكم على الإداري أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام المعني بالأمر ومن المحتمل أعضاء مجلس الإدارة الآخرين برد الأرباح التي تَحَصَّلُوا عليها من المعاملة.

يجوز للمحكمة المختصة أن تصرح ضد الإداري أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام المعني بالأمر ومن المحتمل أعضاء مجلس الإدارة الآخرين بالمنع من قيادة أو تسيير أو إدارة أو مراقبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كل مؤسسة تجارية أو حرفية وكل شخص معنوي ذي نشاط اقتصادي.

المادة 444 .- يمكن إبطال الاتفاقات المشار إليها في المادة 439 دون سابق ترخيص من مجلس الإدارة إذا ترتبت عنها نتائج مضرة بالشركة، بصرف النظر عن مسؤولية الإداري أو المدير العام المعني بالأمر.

تتقادم دعوى الإبطال بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاتفاق. غير أنه إذا كان مخفيا فإن بداية أجل التقادم تعد من اليوم الذي ظهر فيه.

يمكن أن يتلافى البطلان عن طريق تـ صويت تقوم به الجمعية العامة بعد أن يعرض عليها مفو ضأومفو ضو الحسابات تقريرا خا صا يتناول الظروف التي لم يتبع من أجلها إجراء الحصول على الترخيص. وتطبق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 441.

ولا يحول قرار الجمعية العامة العادية دون ممار سة دعوى التعويض الرامية إلى إ صلاح الضرر الذي لحق الشركة.

المادة 445 .- يمنع على الإداريين غير الأ شخاص المعنويين، تحت طائلة بطلان العقد، الاقتراض بـ ـأي شكل من الأ شكال من الشركة، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة سحبا على المكشوف في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وأن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار.

غير أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة مصرفية أو مالية، لا يطبق هذا المنع على العمليات التجارية المعتادة لتلك المؤسسة والمبرمة وفق شروط عادية.

يـ سرى نفس المنع على المديرين العامين وعلى الممثلين الدائمين للأ شخاص المعنويين الإداريين. كما يطبق كذلك على أزواج وأقارب وأ صهار الأ شخاص الم شار إليهم في هذه المادة إلى الدرجة الثانية وعلى كل شخص وسيط.

ا لمادة 446.- (م عد لة) (الـ قانون رقم 2015-032) ينتـ خب مجلس الإدارة من بين أعـ ضائه وفق النـ صاب والأغلبية المنـ صوص عليهما في المادة 433 رئيـ سا يكون، تحت طائلة بطلان تعيينه، شخصا طبيعيا.

يعين الرئيس لمدة لا يمكن أن تتـ جاوز مدة مأموريته كإداري، ويمكن تجد يد انتخابه.

يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت. وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.

(القانون رقم 2015-032): يـ ستدعي الرئيس مجلس الإدارة ويدير مناق شاته. ويعتبر هو الضامن لحسن سير مجلس الإدارة والمديرية العامة.

المادة 447 .- في حالة تـ صفية الـ شركة أو تـ سويتها قـ ضائيا يخـ ضع مجلس الإدارة

للحظر و سقوط الحق المن صوص عليه في هذه المدونة. إلا إنه يمكن للمحكمة أن تعفيه منها إذا أثبت رئيس مجلس الإدارة أن التصفيةأوالتسوية القضائية ليست راجعة إلى وقوع خطإ خطير في تسيير وإدارة الشركة.

تطبق أحكام الفقرة السابقة عو ضا عن رئيس مجلس الإدارة على الإداري المعين طبقا للمادة 450 في حدود الوظائف المسندة إليه.

ا لمادة 448 .- يعين مجلس الإدارة كاتـ با للمجلس، باقتراح من الرئيس، يكلف بتنظيم الاجتماعات تحت سلطة الرئي س وبتحرير محا ضر الجلسات وإيداعها وفق الـ شروط المن صوص عليها في المادتين 435 و436. ويمكن أن يكون هذا الكاتب أجيرا للشركة أو شخصا من ذوي الاختصاص يتم اختياره من خارج الشركة على أن لا يكون من مفوضي الحسابات.

يحدد المجلس مقدار مكافأة كل من الرئيس وكاتب المجلس وكيفية حـ سابها ودفعها.

المادة 448.- مكررة (جديدة) (القانون رقم 2015-032): بدلا من مجلس الإدارة و المدير العام، تمكن إدارة الـ شركة خفية الا سم من قبل مجلس مديرين مـ شكل من أعضاء يحدد عددهم و مدة إنتدابهم بواسطة النظام الأساسي.

لا تتعدى مأمورية اعـ ضاء مجلس المديرين أربع (4) سنوات، ولكن يمكن تجديد مأموريتهم عدة مرات حسب نتائجهم.

يمارس مجلس المديرين وظائفه تحت إشراف مجلس للرقابة.

يعين ويقال أعـ ضاء مجلس المديرين من طرف مجلس الادارة الذي يخول لأحدهم صفة الرئيس. ويكون الأعـ ضاء في مجلس المديرين أ شخا صا طبيعيين، تحت طائلة بطلان التعيين ويمكن إختيارهم من غير المـ ساهمين. لا يجوز لأي عـ ضو في مجلس الرقابة أن يكون في نفس الوقت من ضمن مجلس المديرين.

يسوغ عزل أعضاء مجلس المديرين من طرف مجلس الإدارة بناءا على اقتراح من مجلس الرقابة، وإذا قرر العزل من دون سبب مشروع، يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق.

في حالة أن المعني كان قد أبرم مع الشركة عقدا للعمل، فإن عزل العضو في مجلس المديرين من وظائفه لا يؤدي إلى فسخ العقد.

تحدد طريقة ومبلغ أجر كل واحد من أعضاء مجلس المديرين من قبل مجلس الرقابة الذي قام باقتراحهم.

يتمتع مجلس المديرين بأوسع الصلاحيات ليتخذ في كل الظروف كل القرارات باسم الشركة و يمارس هذه الصلاحيات داخل حدود هدف الشركة و مع مراعاة تلك التي يخولها القانون لمجلس الرقابة و لجمعيات المساهمين. في العلاقات ما بين الشركاء، تلزم الشركة حتى بتصرفات مجلس المديرين الخارجة عن هدف الشركة، إلا إذا أثبتت أن الغير كانوا على علم بأن التصرف يتجاوز هذا الهدف أو أنهم ما كان لهم أن يجهلوا ذلك نظرا للظروف مع استبعاد مجرد الاكتفاء بإشهار النظام الأساسي لإقامة هذا الدليل. يداول مجلس المديرين و يتخذ قراراته حسب الشروط المحددة في النظام الأساسي.

يمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير إلا أنه يمكن للنظام الأساسي أن يخول مجلس الرقابة منح نفس صلاحيات التمثيل لواحد أو أكثر من الأعضاء الآخرين لمجلس المديرين، الذين يحملون عندها اسم المدير العام. لا يمكن الاحتجاج تجاه الغير ببنود النظام الأساسي التي تحد من صلاحيات التمثيل العائدة لرئيس مجلس المديرين أو المدير العام.

المادة 449.- في حالة حصول مانع مؤقت للرئيس سأووفاته، فإن مجلس الإدارة يمكنه أن ينتدب إداريا للقيام بمهام الرئيس.

في حالة حصول مانع مؤقت يعطى هذا الانتداب لمدة محددة قابلة للتجديد وفي حالة الوفاة يظل هذا الانتداب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد.

المادة 450.- (معدلة) (القانون رقم 2015-032)- يمكن لمجلس الإدارة وبناء على اقتراح من الرئيس أن يفوض شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين بصفته مديرا عاما

لمساعدة الرئيس، ويحدد المجلس مكافأتهم.

يعزل المديرون العامون في أي وقت من طرف مجلس الإدارة، باقتراح من الرئيس وفي حالة وفاته أو ا ستقالته أو عزله، يحتفظ المديرون العامون، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، بمهامهم واختصاصاتهم إلى حين تعيين رئيس جديد.

إذا كان المدير العام إداريا، فإن مدة مهامه لا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه.

(القانون رقم 2015-032): يمثل الاداريون الذين ليست لهم صفة رئيس او مدير عام أو أجير في الشركة ويقومون بوظائف إدارة نسبة 51 ٪ من الإداريين.

ب - مهام وصلاحيات أجهزة الإدارة والمديرية:

المادة 451 .- لمجلس الإدارة أوسع السلطة ليتخذ في كل الظروف كل القرارات باسم الـ شركة والتي ترمي إلى تحقيق غر ضها مع مراعاة الـ سلط التي يخولها هذا القانون لجمعيات المساهمين .

تلزم الـ شركة في علاقتها بالغير حتى بتـ صرفات مجلس الإدارة التي لا تدخل ضمن غر ضها، ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التـ صرفات تتجاوز هذا الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف، ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.

لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطات مجلس الإدارة.

المادة 452 .- تكون مو ضوع ترخيص من لدن مجلس الإدارة، تحت طائلة عدم الاحتجاج لدى الـ شركة، الكفالات والـ ضمانات الاحتياطية والـ ضمانات التي تمنحها شركات خفية الاسم غير تلك التي تستغل مؤسسات مصرفية، وفق الشروط التالية.

يمكن لمجلس الإدارة في حدود مبلغ إجمالي يقوم بتحديده، أن يرخص للرئيس بمنح كفالات أو ضانات احتياطية أو ضمانات با سم الـ شركة، ويمكن أن يحدد هذا الترخيص كذلك، عن طريق التزام، المبلغ الذي لا يمكن تجاوزه من أ جل أن تمنح الشركة الكفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان. وإذا تجاوز التزام ما ،أحد المبلغين المحددين بهذه الكيفية، وجب على مجلس الإدارة أن يرخص بذلك في كل حالة.



لا يمكن أن تتجاوز مدة التراخيص المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة سنة مهما كانت مدة الالتزامات محل الكفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان.

استثناء من مقتضيات الفقرة الثانية أعلاه يمكن أن يرخص للرئيس بمنح كفالات أو ضمانات احتياطيةأو ضمانات للإدارات الجبائية والجمركية وذلك با سم الـ شركة ودون تحديد للمبلغ.

يمكن للرئيس أن يفوض السلطة المخولة له تطبيقا للفقرات السابقة.

إذا أعطيت الكفالات أو الـ ضمانات الاحتياطية أو الـ ضمانات من أجل مبلغ إجمالي يفوق القدر المحدد للمدة الجارية، فإن التجاوز لا يمكن أن يحتج به الأغيار الذين لم يطلعوا عليه إلا إذا كان مبلغ الالتزام لا يتجاوز وحده أحد الحدين المقررين من طرف مجلس الإدارة عملا بالفقرة الثانية أعلاه.

المادة 453 .- يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر ن قل مقر الـ شر كة دا خل نفس المقاطعةأوالولاية، على أن تتم المـ صادقة على هذا القرار في أقرب جمعية عامة غير عادية.

المادة 454 .- يقرر مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد جمعيات المـ ساهمين، ويحدد جدول أعمالها ويحـ ضر نص التو صيات التي تعرض عليها ونص التقرير المتعلق بتقديم هذه التوصيات.

يعد في نهاية كل سنة مالية جردا لمختلف عنا صر أ صول وخ صوم الـ شركة في تلك الفترة، ويعد الكشوف الإجمالية السنوية، طبقا للتشريع المعمول به.

كما يجب عليه بالخ صوص أن يقدم للجمعية العامة العادية الـ سنوية تقريرا للتـ سيير يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 517.

يتحمل المجلس، أيضا، إن تعلق الأمر بالشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب،

مسؤولية المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم والتي تضبط بمرسوم[3].

المادة 455.- (معدلة) (القانون رقم 2015-032):

(**القانون رقم 2015-032**): يجتمع مجلس الادارة أربع (4) مرات في السنة على الاقل. يتم إستدعاؤه من طرف الرئيس كلما نصت على ذلك هذه المدونة وتطلبها حسن سير الشؤون الاجتماعية.

يمكن أن توجه هذه الدعوة في حالة تقصير الرئيس سأوإذا كانت الحالة تدعو للاستعجال من طرف مفوض أو مفوضي الحسابات. كما يمكن أن يدعى المجلس للانعقاد من قبل أعضاء يمثلون ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس إذا لم ينعقد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

يمكن أن توجه دعوة انعقاد المجلس بكل الوسائل، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. ويجب في كل الأحوال أن يراعى في الدعوة مقر إقامة كل الأعضاء من أجل تحديد تاريخ الاجتماع. ويجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال و بالمعلومات الضرورية التيتمكن الإداريين من الاستعداد للمداولات.

المادة 456 .- يتولى الرئيس، تحت مسئوليته، الإدارة العامة للشركة ويمثلها في علاقاتها مع الأغيار.

غير أنه بالنسبة للشركات التي تفتح أمام الرأس المال الأجنبي، فإن النظام الأساسي يجوز أن يقرر توزيعا مرنا للسلطات بين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام مع احترام السلطات التي يمنح القانون للجمعيات العامة للمساهمين وتلك التي يحتفظ بها بصورة خاصة لمجلس الإدارة.

يتمتع الرئيس في حدود غرض الشركة بأوسع السلطللتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين وكذا تلك التي يخولها القانون بصفة خاصة لمجلس الإدارة.

[3] - المرسوم رقم 2016-071 بتاريخ 11 ابريل 2016، المحدد لمسؤولية المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم في الشركات التي تدعو الجمهور للإكتتاب، الجريدة الرسمية العدد1360

تلتزم الـ شركة في علاقاتها مع الأغيار حتى بتـ صرفات رئيس مجلس الإدارة التي لا تدخل ضمن غر ضها ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التـ صرفات تتجاوز هذا الغر ضأولم يكن يجهلهاوذلك نظرا للظروف، ولا يكفي مجرد ذ شر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.

لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأ سا سي أو بقرارات مجلس الإدارة التي تحد من سلطات الرئيس.

المادة 457 .- تناط بالمديرين العامين تجاه الشركة السلطات التييحدد مجلس الإدارة باقتراح من الرئيس، نطاقها ومدتها.

ولهم تجاه الأغيار نفس السلطات المخولة للرئيس.

المادة 458 .- يكلف داخل المجلس الإداريون غير المديرين خ صو صا بمهام مراقبة التـ سيير ومتابعة تدقيق الحـ سابات الداخلية والخارجية. ويمكنهم أن يكونوا فيما بينهم لجنة للاستثمار وأخرى للأجور والمكافآت.

المادة 458 مكررة (جديدة) (القانون رقم 2015-032) : يتشكل مجلس الرقابة من أعضاء مساهمين يحدد عددهم و مدة انتدابهم بواسطة النظام الأساسي. يعين أعضاء مجلس الرقابة من طرف الجمعية العامة التأ سيـ سية أو الجمعية العامة العادية. يعين الأعـ ضاء الأوائل في النظام الأ سا سي أو في مـ ستند منفـ صل. تمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الرقابة ما لم يشترط في النظام الأساسي عكس ذلك، ويمكن عزلهم في أي وقت من طرف الجمعية العامة العادية. و يكون باطلا أي تعيين يجري خلافا للترتيبات السابقة، باستثناء التعيينات التي يمكن أن تحصل في حالة شغور مقعد.

يمكن أن يعين شخص اعتباري عـضوا في مجلس الرقابة على أن يخضع ممثله الدائم لنفس الـ شروط والالتزامات وأن يتعرض لنفس المـ سؤوليات المدنية والجنائية كما لو كان عـ ضوا في المجلس باسمه شخـ صيا و ذلك دون مـ ساس بالمـ سؤولية التـ ضامنية لـ شخص الاعتباري الذي يمثل. عندما يعزل الـ شخص الاعتباري ممثله، يكون ملزما في نفس الوقت بإحلال شخص آخر عو ضا عنه. يمارس مجلس الرقابة رقابة مـ ستمرة

على تسيير مجلس المديرين. يمكن أن يعلق النظام الأساسي إبرام بعض العمليات التي ينص عليها، على الترخيص المسبق من طرف مجلس الرقابة. تمنح الكفالات والكفالات الاحتياطية والضمانات من طرف مجلس المديرين، مع مراعاة الحدود التي وضعها مجلس الرقابة بصدد مبلغها و مدتها ولا يحتج بتجاوز هذه الحدود على الغير الذين لم يطلعوا عليه. يقوم مجلس الرقابة، في أي فترة من السنة، بعمليات التحقق و المراقبة التي يراها ملائمة و يمكن له الإطلاع على كل الوثائق التي يرى فيها فائدة، في ما يخص مزاولة مهمته.

تحدد الجمعية العامة الأجر المقرر لأعضاء مجلس الرقابة. يمكن لمجلس الرقابة أن يمنح مكافآت خاصة من أجل القيام بمهام أو انتدابات يتم إسنادها إلى أعضاء في مجلس الرقابة و في هذه الحالة، تخضع هذه المكافآت لترتيبات خاصة بالإتفاقيات المعلقة على ترخيص.

ينتخب مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا مكلفا باستدعاء المجلس و إدارة مناقشاته ويداول ويتخذ قراراته حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المطلب الثاني: في مراقبة الشركات خفية الاسم

المادة 459 .- يجب أن يتم في كل شركة خفية الاسم تعيين مفوض أو مفوضين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة وفق الشروط والأهداف المنصوص عليها في هذه المدونة.

غير أنه يجب على الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب أن تعين مفوضين اثنين للحسابات على الأقل، وكذلك الشأن بالنسبة للشركات المصرفية و شركات القرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار.

المادة 460 .- لا يحق لأي كان مزاولة مهام مفوض حسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

المادة 461 .- لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمفوضي حسابات:

1. المؤسسين وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا

أعضاء مجلس الإدارة بالشركة أو الشركات التابعة لها؛

2. أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأقاربهم وأصهارهم إلى الدرجة الثانية بدخول الغاية؛
3. الذين يتقاضون أجرا كيفما كان نوعه من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه أو من الشركة أو الشركات التابعة لها بالنظر لممارستهم لوظائف قد تمس باستقلاليتهم؛
4. شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشارإليها في البنود السابقة.

إذا طرأ أحد دواعي التعارض المشارإليها أعلاه، خلال مدة مزاولة المفوض مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارةبذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التعارض.

المادة 462 .- لا يمكن لمفوضي الحسابات أن يعينوا كإداريين أو مديرين عامين في الشركات التي يراقبونها إلا بعد اصرام أجل خمس سنوات على الأقل منذ انتهاء مهمتهم بها كمفوضين للحسابات. ولا يمكنهم خلال نفس الآجال أن يمارسوا نفس المهام فيالشركة التي تملك 10٪ أو أكثر من رأسمال الشركة التي يراقبون حساباتها.

لا يمكن للأشخاص الذين كانوا إداريين أو مديرين عامين لشركة خفية الاسم أن يعينوا مفوضين لحسابات تلك الشركة خلال الخمس سنوات على الأقل التي تلي تاريخ انتهاء مهامهم. ولا يمكنهم خلال نفس المدة أن يعينوا كمفوضين لحسابات الشركات التي تملك 10 ٪ أو أكثر من رأسمال الشركة التي كانوا يمارسون فيها المهام المذكورة.

المادة 463(معدلة) (القانون رقم 2015-032):

(القانون رقم 2015-032): تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين المفوض أو مفوضي الحسابات لثلاث سنوات مالية، وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 408 لا تتعدى مدة وظائفهم سنة مالية واحدة،ولا يسمح لهم بتدقيق نفس المؤسسة لمدة تزيد

على ست سنوات.

تنتهي مهام مفو ضي الح سابات المعينين من قبل الجمعية العامة العادية للم ساهمين بانتهاء اجتماع الجمعية التي تبت في حسابات السنة المالية الثالثة.

لا يوا صل مفوض الح سابات الذي عينته الجمعية مكان مفوض آخر مزاولة مهامه إلا خلال ما تبقى من مدة مزاولة سلفه لمهمته.

حينما يقترح على الجمعية عدم تجديد مهام مفوض الح سابات لدى انتهائها، يتعين على الجمعية الاستماع إلى المفوض إن طلب ذلك.

المادة 464 .- يمكن لم ساهمأوعدة م ساهمين يمثلون ما لا يقل عن ع شر رأسمال ال شركة توجيه طلب لرئيس المحكمة، بـ صفته قا ضي الا ستعجال، برد مفوض أو مفو ضي الح سابات الذين عينتهم الجمعية العامة على أن يكون هذا الرد لأ سباب صحيحة، وبتعيين مفوض أو عدة مفو ضين يتولون القيام مكانهم بالمهام التي كانت موكلة إليهم.

يتعين تقديم طلب معلل إلى الرئيس، تحت طائلة عدم القبول دا خل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التعيين موضوع الخلاف.

إذا تمت الا ستجابة للطلب، يـ ستمر مفوض أو مفو ضو الح سابات الذين عينهم رئيس المحكمة في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين مفوض أو مفو ضين جدد من لدن الجمعية العامة.

المادة 465 .- في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمفو ضي الح سابات، يقومرئيس المحكمة، بصفته قا ضي الا ستعجال، بتعيينهم بأمر منه وذلك بطلب من أي مساهم، على أن تتم دعوة الإداريين بصفة قانونية.

تنتهي المهمة المعهود بها بهذه الكيفية حينما تقوم الجمعية العامة بتعيين مفو ضي الحسابات.

المادة 466 .- يقوم مفوض أو مفو ضو الح سابات بـ صفة دائمة، با ستثناء التدخل في تسيير ال شركة، بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحا سبية لل شركة ومن مراقبة مطابقة محا سبتها للقواعد المعمول بها. كما يتحققون كذلك من صحة



وملاءمة المعلومات الواردة في تقرير تسيير مجلس الإدارة وفي الوثائق الموجهة للمساهمين والمتعلقة بذمة ووضعية الشركة المالية وبنتائجها مع الكشوف الإجمالية.
يتأكد مفوض أو مفوضو الحسابات من أن المساواة قد تم احترامها بين المساهمين.

المادة 467 .- يقوم مفوض أو مفو ضو الح سابات في أي فترة من ال سنة، بعمليات التحقق والمراقبة التي يرونها ملائمة ويمكن لهم الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرون فيها فائدة فيما يخص مزاولة مهمتهم، وخا صة منها كل العقود و الدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر.
يمكن لمفو ضي الحسابات أن يعينوا حسب اختيارهم وتحت مسئوليتهم مساعدين أو ممثلين عنهم بـ صفة خبراء أو م ساعدين قـ صد إنجاز عمليات المراقبة، على أن يطلعوا الشركة على أسمائهم.
ولهؤلاء نفس حقوق التحري المخولة لمفوض الحسابات.
يمكن أن تتم أعمال التحري المذ صوص عليها في هذه المادة سواء لدى ال شركة نفسها، أولدى الشركات الأم أو الشركات التابعة.
كما يمكن لمفو ضأولمفو ضي الح سابات جمع كل المعلومات المفيدة لمزاولة مهمتهم من الأغيار الذين أنجزوا عمليات لح ساب ال شركة. غير أن حق الا ستعلام هذا لا يمكن أن يمتد ليشمل الاطلاع على الوثائق والعقود والمستندات التي يحوزها الأغيار، ما عدا إذا رخص لهم بذلك رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال.

المادة 468 .- لا يمكن لأحد الاحتجاج بالسر المهني ضد مفوضي الحسابات، ما عدا أعوان القضاء.
كما لا يمكن الاحتجاج به ضد مفو ضي الح سابات من لدن الأغيار محرري الت صرفات أو المودعةلديهم الأموال أو وكلاء م سيري ال شركة وذلك حينما تكون تلك التصرفات أو الودائع أو مزاولة وكالتهم ذات علاقة مبا شرة مع الوثائق التي يطلع عليها مفوض أو مفو ضو الح سابات قانونا لمراقبتها أو مع أعمال التحري المخول لهم القيام بها لإنجاز مهمتهم الاستعلامية.

المادة 469 .- يحيط مفوض أو مفو ضو الح سابات كلما تطلب الأمر ذلك مجلس

الإدارة علما بما يلي:

1. عمليات المراقبة والتحقق التي قاموا بها ومختلف الا ستطلا عات التي تولوا إنجازها؛
2. بنود الك شوف الإجمالية التي يتبين لهم ضرورة القيام بتغييرات فيها مع إبداء كل الملاحظات المفيدة حول أ ساليب التقييم الم ستعملة في إعداد هذه الكشوف؛
3. الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها؛
4. الم ستنتجات التي تؤديإليها الملاحظات والت صحيحات المذكورة أعلاه فيما يخص نتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة المالية التي سبقتها؛
5. كل الأفعال التي و صلت إلى علمهم أثناء مزاولة مهامهم وبدا لهم أنها تكتسي صبغة جريمة.

المادة 470 .- يدعى مفوضأومفوضو الحسابات إلى حضور اجتماع مجلس الإدارةالذي يحـ ضر حـ سابات الـ سنة المالية المنـ صرمة، كما يدعون إلى حـ ضور كل جمعيات المساهمين.

كما يدعون، إن اقتضى الحال، إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة في نفس الوقت الذي تتم فيه دعوة أعضائه وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

المادة 471 .- إذا تعدد مفوضو الحسابات المزاولون لمهامهم، أمكن لهم إنجاز مهامهم بصورة فردية على أن يعدوا تقريرا مشتركا.

في حالة نشوء خلاف بين مفوضي الحسابات، تتم الإشارة في التقرير إلى مختلف الآراء المعبر عنها.

المادة 472 .- يعد مفوض أو مفوضو الحسابات تقريرا يقدمونه للجمعية العامة يتضمن نتائج قيامهم بالمهمة التي أوكلتها الجمعية لهم.

إذا تملكت الـ شركة شركة تابعة أو سيطرت على شركة أخرى أو شاركت في

شركة أخرى في مدلول المادة 518 وذلك خلال السنة المالية، فإن مفوض أو مفوضي الحسابات يشيرون إلى ذلك في تقريرهم.

المادة 473 .- توضع الكشوف الإجمالية وتقرير التسيير لمجلس الإدارة رهن تصرف مفوض أو مفوضي الحسابات ستين يوما على الأقل قبل توجيه الدعوة للجمعية العامة السنوية للانعقاد.

المادة 474 .- يجب على مفوض أو مفوضي الحسابات، على الخصوص، إعداد التقرير الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 441 وإيداعه في مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 475 .- يجب على مفوض أو مفوضي الحسابات في تقريرهم المقدم للجمعية العامة:

1. إما أن يشهدوا بصحة وصدق الكشوف الإجمالية وبإعطائها صورة صادقة عن نتيجة السنة المالية المنصرمة والوضعية المالية للشركة وذمتها المالية في نهاية تلك السنة؛
2. وإما أن يشفعوا هذا الإشهاد بتحفظات؛
3. وإما أن يرفضوا الإشهاد على الحسابات.

في هاتين الحالتين الأخيرتين، يوضح المفوضون أسباب ذلك.

ويوردون أيضا في التقرير السالف الذكر ملاحظاتهم حول صدق ومطابقة الكشوف الإجمالية مع المعلومات الواردة في تقرير التسيير للسنة المالية وفي الوثائق الموجهة إلى المساهمين التي تتناول الوضعية المالية للشركة وكذا حول ذمتها المالية ونتائجها.

المادة 476 .- يمكن دائما لمفوض أو مفوضي الحسابات دعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 491.

المادة 477 .- يتقيد مفوضو الحسابات وكذلك مساعدوهم بالسر المهني فيما يتعلق بالوثائق والأعمال والمعلومات التي يكونون قد اطلعوا عليها بحكم ممارستهم لمهامهم.

المادة 478 .- تعد باطلة، كل القرارات المتخذة في غياب مفوض أو مفوضي حسابات معينين بصفة صحيحة أو المتخذة تبعا لتقرير مفوضي حسابات معينين أو ظلوا يزاولون مهامهم خرقا لأحكام المادتين 461 و 462.

تسقط دعوى البطلان إذا تم تأكيد هذه المداولات بصفة صريحة من طرف جمعية عامة بناء على تقرير قدمه مفوض أو مفوضون للحسابات معينون قانونا.

المادة 479 .- يمكن إعفاء مفوض أو مفوضين للحسابات من مهامهم في حالة ارتكابهم خطأ أو في حالة مانع مهما كان سببه، قبل انقضاء المدة العادية لمهامهم من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال وذلك بطلب من مجلس الإدارة أو من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة أو من الجمعية العامة.

حينما يتم إعفاء مفوض أو عدة مفوضين للحسابات من مهامهم، يتم تعويضهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 463.

المادة 480 .- يسأل مفوضأومفوضو الحسابات تجاه الشركة والأغيار عن الضرر الناتج عن الخطإ والإهمال المرتكب من طرفهم خلال مزاولتهم مهامهم.

لا يسأل مفوضو الحسابات مدنيا عن المخالفات التي ارتكبها أعضاء مجلس الإدارة ما عدا إذا علموا بها حين مزاولتهم مهامهم ولم يقوموا بالكشف عنها في تقريرهم إلى الجمعية العامة.

المادة 481 .- تتقادم الدعاوى المرفوعة ضد مفوضي الحسابات بشأن مسئوليتهم بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ وقوع الفعل الناجم عنه ضررأومن تاريخ كشفه في حالة كتمانه.

القسم الثالث: في جمعيات وإعلام المساهمين

المطلب الأول: في جمعيات المساهمين

المادة 482 .- تكون جمعيات المساهمين التي تنعقد خلال حياة الشركة إما جمعيات عامةأوخاصة.

لا تضم الجمعيات الخاصة سوى أصحاب نفس الفئة من الأسهم.

المادة 483 .- تكون الجمعيات العامة إما عادية أو استثنائية وتمثل مجموع المساهمين.

المادة 484 .- تلزم قرارات الجمعيات العامة الجميع بمن فيهم الغائبون أو عديمو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت.

المادة 485 .- لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة الاستثنائية. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. غير أنه لا يمكنها، كما ورد في المادة 401، الزيادة في أعباء المساهمين ما عدا العمليات المترتبة عن تجميع للأسهم تم القيام به بصفة صحيحة، كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة.

لا تكون مداولات الجمعية صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أوالممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت وفي الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب الأخير، يمكن تأجيل الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد.

تبت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين.

المادة 486.- (معدلة) (القانون رقم 2015-032):

(القانون رقم 2015-032): تتخذ الجمعية العامة الجديدة جميع القرارات الا تلك التي تم تحديدها في المادة السابقة.وتصادق بالخصوص على العمليات المهمة التي تمثل أكثر من 25٪ من أصول الشركة.

لا تكون مداولات الجمعية صحيحة في الدعوة الأولى لانعقادها إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق التصويت، أما في الدعوة الثانية لانعقادها فلا يفرض بلوغ أي نصاب.

تبت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات التي يملكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون.

المادة 487 .- حينما تقتني الشركة، خلال السنتين الموليتين لتقييدها في سجل التجارة مالا،لأحد المساهمين، لا تقل قيمته عن عشر رأسمال الشركة، يعين بأمر

من رئيس المحكمة بـ صفته قا ضي الا ستعجال، بطلب من رئيس مجلس الإدارة، مفوض مكلف تحت م سئوليته بتقييم ذلك المال ويخ ضع هذا المفوض للأحكام المنصوص عليها في المادة 412.

يوضع تقرير المفوض رهن إشارة المساهمين، وتبت الجمعية العامة العادية في تقييم ذلك المال تحت طائلة بطلان تملك ال شركة له. ولا يحق للبائع أن يكون له صوت في المداولة سواء لنفسه أو بوصفه وكيلا.

لا تطبق أحكام هذه المادة حينما يتم اقتناء المال المذكور تحت مراقبة سلطة قضائية أو في إطار العمليات المعتادة للشركة المبرمة وفق شروط عادية.

المادة 488 .- للجمعيات الخا صة المشارإليها في الفقرة الثانية من المادة 482 صلاحية البت في كل قرار يهم فئات الأ سهم التي تملكها هذه الجمعيات وذلك وفق ال شروط المنصوص عليها في هذا القانون.

لا يصير نهائيا قرار الجمعية العامة بتغيير الحقوق المتعلقة بفئة من فئات الأسهم إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة لمساهمي تلك الفئة.

تتداول الجمعيات الخاصة وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما في المادة 486.

المادة 489 .- لا تشكل قاعدتا النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما في المواد 485 و486 و488 إلا حدا قانونيا أدنى يمكن أن يرفع بموجب النظام الأساسي.

المادة 490 .- تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في ال سنة على الأقل خلال الأ شهر ال ستة التالية لاختتام ال سنة المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة، بأمر من رئيس المحكمة بـ صفته قا ضي الا ستعجال، بناء على طلب من مجلس الإدارة.

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة، يقدم المجلس للجمعية العا مة العادية الك شوف الإجمالية ال سنوية، كما يعرض مفوض أو مفو ضو الح سابات في تقريرهم إنجازهم مهمتهم ومستنتجاتهم.

المادة 491.- (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يقوم مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، وفي حالة عدم قيامه بذلك، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد:

1. .مفوض أو مفوضو الحسابات؛
2. وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفته قاضي الاستعجال، إما بطلب من كل ذي مصلحة في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس مال الشركة؛
3. المصفون.

لا يحق لمفوض أو مفوضي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى، من مجلس الإدارة.

في حالة تعدد مفوضي الحسابات، فإنهم يتصرفون بتوافق ويحددون جدول الأعمال. وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال الإذن بتوجيه هذه الدعوة على أن يستدعي باقي مفوضي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة بصورة قانونية.

ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن.

تتحمل الشركة المصاريف المترتبة عن انعقاد الجمعية.

تطبق الأحكام السابقة على الجمعيات الخاصة العادية.

المادة 492 .- يحصر جدول أعمال الجمعيات من طرف موجه الدعوة.

غير أنه يمكن لمساهم أوعدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن نسبة 5٪ من رأس مال الشركة أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال.

حينما يكون رأسمال الشركة يتجاوز 30.000.000 أوقية تخفض نسبة رأس المال التي يجب تمثيلها من أجل تطبيق الفقرة السابقة إلى نسبة 2٪ بالنظر إلى الفائض.

المادة 493 .- باستثناء المواضيع المختلفة التي يجب أن لا تكتسي سوى أهمية ضئيلة، تحرر المواضيع المسجلة في جدول الأعمال بصورة تجعل مضمونها ومداها واضحين دون

اللجوء إلى وثائق أخرى.

لا يمكن للجمعية أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال. غير أنه يحق لها في جميع الظروف عزل إداري أو عدة إداريين والعمل على تعويضهم بآخرين.

لا يمكن تغيير جدول أعمال الجمعية في الاستدعاء الثاني لانعقادها.

المادة 494 .- يجب على القائم باستدعاء الجمعية أن يعد ويقدم لكل جمعية تقريرا عن المسائل المدرجة في جدول الأعمال وعن التوصيات المعروضة على التصويت.

المادة 495 .- يمكن لكل مساهم في شركة لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب أراد ممارسة الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 492 أن يطلب من الشركة إعلامه بواسطة رسالة مضمونة بتاريخ انعقاد الجمعيات أوبعضها وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من ذلك التاريخ. وتلزم الشركة بإرسال هذا الإعلام مرفقا بجدول الأعمال وبمشاريع توصيات إذا أرسل لها المساهم مصاريف الإرسال.

ويجب أن يوجه طلب إدراج مشاريع توصيات في جدول الأعمال إلى مقر الشركة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للانعقاد للمرة الأولى. ويسري هذا الأجل من تاريخ وضع الرسالة في البريد.

المادة 496 .- تلزم الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بنشر إعلام بالدعوة ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد جمعية المساهمين في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية، يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 499 ونص مشاريع التوصيات التي سيعرضها مجلس الإدارة على أعضاء الجمعية ومعلومات أخرى يتم ضبطها بواسطة مرسوم[4].

يجب إرسال طلب إدراج مشاريع التوصيات إلى مقر الشركة بواسطة رسالة مضمونة

[4]- المرسوم رقم:2016/073 بتاريخ 11 ابريل 2016 يتعلق بمضون اعلان استدعاء جمعية مساهمي الشركات التي تعتمد عرض السندات المالية للاكتتاب. الجريدة الرسمية عدد:1360.

مع علم بالو صول وذلك في أجل ع شرة أيام ابتداء من تاريخ إ شهار الإعلان الم شار إليه في الفقرة السابقة، ويبين التاريخ في هذا الإعلان.

المادة 497 (معدلة) (القانون رقم 2015-032) تتم دعوة الجمعيات للانعقاد بوا سطة إ شعار ين شر في صحيفة مخول لها ن شر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية كذلك إن كانت الشركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

إذا كانت كل أ سهم الشركة اسمية أمكن توجيه الا ستدعاء إلى كل م ساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وذلك عوض الإشعار المنصوص عليه بالفقرة الأولى.

(القانون رقم 2015-032) يجب على الشركة م سك سجل للمساهمين يتم تحديثه، يتضمن عناوينهم ويجب عليها إرسال الا ستدعاءات الى المساهمين. يمكن إرسال هذه الاخيرة بالبريد الالكتروني أيضا.

المادة 498 .-(جديدة)(القانون رقم 2015-032): يكون الأجل الفا صل بين تاريخ، ما ن شر ، يت ضمن دعوة الجمعية للانعقاد أو آخر ن شر لها في صحيفة مخول لها ن شر الاعلانات القانونية، وإما بعث الر سائل الم ضمونة، وبين تاريخ انعقاد الجمعية 21 يوما على الأقل، حينما يتعلق الأمر بدعوة انعقاد أولى وثمانية أيام بالن سبة للدعوة الموالية.

المادة 499 .- ينبغي أن يبين في إعلان الدعوة للانعقاد، ت سمية ال شركة متبوعة إن اقت ضى الحال بأحرفها الأولى و شكلها ومبلغ رأسمالها وعنوان مقرها ورقم تقييدها في سجل التجارة واليوم وال ساعة والمكان الذي سيعقد فيه الاجتماع وكذلك طبيعة الجمعية، عادية أو غير عادية أو خا صة، وجدول أعمالها ونص م شاريع التو صيات. ويجب أن تشير الدعوة، بالنسبة لمشاريع القرارات التي تقدم بها المساهمون، إلى قبولها وعدم قبولها من طرف مجلس الإدارة.

يجب أن تذكر دعوة الجمعية للانعقاد للمرة الثانية بتاريخ الجمعية التي لم تداول بصورة صحيحة.

المادة 500 .- يمكن إبطال كل جمعية غير قانونية تمت دعوتها للانعقاد. غير أن دعوى الإبطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية.

المادة 501 .- تنعقد جمعيات المساهمين في مقر الشركة أو في أي مكان آخر يوجد في نفس مدينة مقرها المحدد في إعلان الدعوة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

المادة 502.-**(جديدة) (القانون رقم 2015-032)**: يمكن لكل مساهم ان يشارك في الجمعيات العامة مهما كان عدد أسهمه.

المادة 503 .- يحسب النصاب القانوني في كل الجمعيات تبعا لمجموع الأسهم المكونة لرأسمال الشركةأولفئة الأسهم المعنية، وتخصم عند الاقتضاء الأسهم المحرومة من حق التصويت بموجب أحكام قانونيةأونظامية.

المادة 504 .- يكون حق التصويت الناشئ عن الأسهم لصاحب حق الانتفاع في الجمعيات العامة العادية ولمالك الرقبة في الجمعيات العامة غير العادية ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

يمثل المشتركين في ملكية الأسهم المشاعة في الجمعيات العامة واحد منهم أو وكيل وحيد عنهم. وفي حالة اختلافهم يعين رئيس المحكمة، بصفته قاضي الاستعجال، الوكيل بطلب من أكثر المشتركين في ملكية الأسهم حرصا.

في حالة رهن الأسهم رهنا حيازيا، يمارس مالكها حق التصويت، ويجب على الدائن المرتهن رهنا حيازيا إيداع الأسهم المرهونة إذا طلب منه المدين ذلك ويتحمل المصاريف.

المادة 505.- يمكن أن يخضع النظام الأساسي المشاركة في الجمعيات أو التمثيل إما إلى تقييد المساهم في سجل الأسهم الاسمية للشركة أو إلى إيداع الأسهم لحامله أو شهادة إيداع مسلمة من قبل المؤسسة المودعة لديها هذه الأسهم في المكان المحدد في إعلان دعوة الانعقاد.

يحدد النظام الأ سا سي المدة التي يجب أن تتم الإجراءات خلالها. ولا يمكن أن تتجاوز خمسة أيام على الأكثر قبل تاريخ انعقاد الجمعية.

المادة 506.- يمكن للم ساهم أن يمثله م ساهم آخر أو أن يمثله زوجه أو أ صوله أو فروعه.

يمكن لكل م ساهم أن توكل إليه ال صلاحيات المفو ضة له من طرف م ساهمين آخرين قصد تمثيلهم في إحدى الجمعيات دون ما تحديد لعدد التوكيلات أو الأ صوات التي يمكن لشخص واحد أن يتوفر عليها سواء باسمه الشخصي أو بصفته وكيلا، إلا إذا حدد النظام الأساسي عدد هذه التوكيلات أو الأصوات.

في حالة توجيه الم ساهم توكيلا لل شركة دون تحديد الوكيل، يقوم رئيس الجمعية العامة، ما لم ينص النظام الأ سا سي على خلاف ذلك، بالت صويت ل صالح م شاريع القرارات المقدمة لمجلس الإدارة أو التي قبلها هذا المجلس وبـ صوت ضد اعتماد كل م شاريع القرارات الأخرى. ومن أجل الإدلاء بأي صوت آخر يتعين على الم ساهم اختيار وكيل يقبل التصويت حسب الاتجاه الذي يشير إليه الموكل.

تعتبر الشروط المخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية كأن لم تكن.

المادة 507 .- يوقع المساهم التوكيل الممنوح من أجل تمثيله في إحدى الجمعيات ويشير فيه إلى اسمه الشخصي والعائلي وموطنه. ولا يحق للوكيل المعين أن ينيب عنه شخصا آخر.

يمنح التوكيل من أجل جمعية واحدة فقط. غير أنه يمكن منحه من أجل جمعيتين، الأولى عادية والأخرى غير عادية، منعقدتين في نفس اليوم أو في أجل خمسة عشر يوما.

يعد التوكيل الممنوح من أجل جمعية واحدة صالح بالن سبة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال.

المادة 508 .- لا يمكن للشركة أن تصوت بالأسهم التي اقتنتها أو المرهونة لديها ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب.

المادة 509 .- تمسك في كل جمعية ورقة حضور تبين الاسم الشخصي والعائلي وموطن المساهمين و وكلائهم إن وجدوا وعدد الأسهم التي يملكونها والأصوات التي تخولها لهم.

يتعين على المساهمين الحاضرين ووكلاء المساهمين الممثلين توقيع ورقة الحضور التي تلحق بها التوكيلات التي فوضت للمساهمين من أجل التمثيل أو التي وجهت للشركة، كما يتعين على مكتب الجمعية المصادقة على صحة ورقة الحضور.

يتكون مكتب الجمعية من رئيس وفاحصين اثنين للأصوات يساعدهم كاتب.

المادة 510(**جديدة القانون رقم 2021-005**) يترأس جمعيات المساهمين المساهم الذي يملك أغلبية الأسهم أو من يمثله إذا كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، وفي حالة عدم وجوده تقوم الجمعية بانتخاب رئيس لها.

إذا تمت دعوة الجمعية من قبل مفوض أو مفوضي الحسابات أو وكيل قضائي أو المُصَفِّينَ، يرأسها الشخص أو أحد الأشخاص الذين دعوْا لانعقادها.

يُعَيِّنُ العضوان اللذان يملكان شخصيا أو بصفتهما وكيلين أكبر عدد من الأصوات، فَاحِصِينَ للجمعية المذكورة، على أن يقبلا هذه المهمة.

يُعَيِّنُ مكتب الجمعية كاتبها الذي يمكن أن يكون نفس كاتب مجلس الإدارة المشار إليه في المادة 408 أو أي شخص آخر من غير المساهمين، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

المادة 511 .- تثبت مداولات الجمعيات في محضر يوقعه أعضاء المكتب ويحرر في سجل أو في أوراق مستقلة وفقا للشروط التي تنص عليها المادة 436.

يبين هذا المحضر تاريخ انعقاد الجمعية ومكان ونمط الدعوة وجدول أعمالها وتشكيلة مكتبها وعدد الأسهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة وملخصا للنقاش ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتائج التصويت.

المادة 512 .- حينما يتعذر على الجمعية التداول بصورة صحيحة لعدم اكتمال

النصاب، يحرر مكتب الجمعية المذكورة محضرا بهذا الشأن.

المادة 513 .- تصدق تصديقا صحيحا نسخ محا ضر الجمعيات أو المستخرجات منها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 437.
في حالة تصفية الشركة، يصدقها تصديقا صحيحا أحد المصفين فقط.

المادة 514 .- تعد باطلة، مداولات الجمعية المتخذة خرقا لأحكام المادتين 485 و 486 والفقرة الثالثة من المادة 488والمواد 490 و492و493 و509.

المطلب الثاني: في إعلام المساهمين

الفقرة الثانية

المادة 515 .- يتعين على موجهي الدعوة إر سال الوثائق المذكورة في المادة بعده إلى المساهمين أو لوكلائهم الذين يثبتون وجود وكالتهم أو أن يضعوها رهن إشارتهم.

المادة 516(معدلة) (القانون رقم 2015-032): بدءً من الا ستدعاء للجمعية العامة ال سنوية، وعلى الأقل خلال الواحد والع شرين يوم قبل تاريخ الاجتماع يحق لكل مساهم أن يطلع في المقر الاجتماعي على:

1- جدول أعمال الجمعية ؛
2- نص وعرض أ سباب م شاريع القرارات المقدم من طرف مجلس الادارة وعند الاقتضاء من طرف المساهمين؛
3- لائحة الاداريين في مجلس الإدارة وعند الاقتضاء المعلومات المتعلقة بالمترشحين لهذه الهيئة وسيرهم الذاتية؛
4- قائمة الجرد وخلاصة عن السنة المالية المنتهية، يعدهما مجلس الادارة؛
5- تقرير تسيير مجلس الادارة مقدم للجمعية؛
6- تقرير مفوض أو مفوضي الحسابات المقدم للجمعية؛
7- مشروع استعمال النتائج.

(القانون رقم 2015-032): عند ا ستدعاء جميع الجمعيات العادية أو غير العادية عامة أو مخت صة. يحق أي ضا لكل م ساهم في مدة لا تقل عن 21 يوما قبل تاريخ الاجتماع أن يطلع في نفس المكان على نص م شاريع القرارات وتقرير مجلس الادارة، وعند الحاجة تقرير مفوض أو مفوضي الحسابات.

إذا كان حق الم شاركة في الجمعية متوقفا، بموجب النظام الأ سا سي، على امتلاك عدد أدنى من الأ سهم، أر سلت الوثائق والمعلومات الم شارإليها أعلاه إلى ممثل مجموعة المساهمين التي تستوفي الشروط المطلوبة.

(القانون رقم 2015-032): يمكن للمساهمين الذين يمثلون 5٪ على الاقل من أسهم ال شركة الاطلاع في أي وقت على جميع وثائق ال شركة إلا تلك التي تت ضمن أ سرار المؤسسة أو التي يمكن أن يكون لكشفها أثر على قيمة الأسهم في حالة المؤسسات المتداولة.

المادة 517 .- يجب أن يت ضمن تقرير الت سيير لمجلس الإدارة كل عنا صر المعلومات ذات الفائدة بالنسبة للمساهمين، وذلك حتى يتسنى لهم تقييم نشاط ال شركة خلال ال سنة المالية المن صرمة والعمليات المنجزة وال صعوبات التي اعتر ضتها والنتائج التي حصلت عليها ومكونات الناتج القابل للتوزيع واقتراح تخصيص ذلك الناتج والو ضعية المالية للشركة وآفاقها المستقبلية.

إذا كانت ال شركة تملك شركات تابعة لها أو م شاركات أو كانت ت سيطر على شركات أخرى، يتعين أن يت ضمن التقرير نفس المعلومات أعلاه عنها مع الإ شارة إلى نصيبها في نتائج الشركة، وترفق بالتقرير قائمة بهذه الشركات التابعة والمشاركات مع الإ شارة إلى الن سب المم سوكة في نهاية ال سنة المالية بالإ ضافة إلى قائمة بالقيم المنقولة الأخرى التي تحوزها على شكل سندات بالمحفظة في نفس التاريخ وبيان بالشركات التي تسيطر عليها الشركة.

إذا تملكت الشركة شركات تابعة أو مشاركات أو آلتإليها السيطرة على شركات أخرى خلال السنة المالية يشار إلى ذلك بصفة خاصة في التقرير.

المادة 518 .- يقصد في مفهوم المادة السابقة:

- بال شركة التابعة، شركة تملك فيها شركة أخرى تدعى الأم أكثر من نصف رأس المال؛
- بالمشاركة، تملك شركة في شركة أخرى لجزء من رأس المال ما بين 10 و 50٪.

المادة 519 .- تعد شركة مسيطر على شركة أخرى:

- حينما تملك مبا شرة أو بصورة غير مبا شرة جزء من رأس المال يمنحها أغلبية حقوق التصويت في الجمعية العامة لتلك الشركة؛
- حينما تملك وحدها أغلبية حقوق التصويت في تلك الشركة بمقتضى اتفاق مبرم مع شركاء أو مساهمين آخرين لا يتنافى مع مصلحة الشركة؛
- حينما تحدد في الواقع عن طريق حق التصويت المخول لها، القرارات في الجمعيات العامة لتلك الشركة.

يفترض أن الشركة تمارس السيطرة المذكورة حين تملك مبا شرة، أو بصورة غير مبا شرة جزءا من حقوق التصويت يتجاوز 40٪ ولا يملك أي شريك أو أي مساهم آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من غير هذه الحقوق يتجاوز 30٪.

كل مشاركة حتى ولو كانت اقل من 10٪ مملوكة لشركة خاضعة للسيطرة تعد كأنها مملوكة بصفة غير مباشرة للشركة المسيطرة.

المادة 520 .- خلال أجل 15 يوما السابق لانعقاد أي اجتماع للجمعية العامة يحق لكل مساهم الاطلاع على قائمة المساهمين مع بيان وعدد وفئات الأسهم التي يملكها كل مساهم.

المادة 521 .- يحق لكل مساهم في أي وقت، الاطلاع على وثائق الشركة المشار إليها في المادة 516 الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة وكذلك الاطلاع على محاضر وأوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خلال تلك السنوات.

المادة 522 .- يترتب على حق الاطلاع، حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص

الجرد.

المادة 523 .- إذا رفضت الشركة اطلاع المساهم على تلك الوثائق جزئيا أو كليا خلافا لأحكام 516 و520 إلى 522، أمكن للمساهم المواجه بهذا الرفض، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال إصدار أمر للشركة بالعمل على اطلاعه، تحت طائلة غرامة تهديدية، على تلك الوثائق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة.

المادة 524 .- يمكن لكل مساهم يمارس حق الاطلاع على الوثائق والمعلومات لدى الشركة أن يستعين بمستشار.

المادة 525 .- يمارس المساهم بنفسه أو بواسطة وكيل عنه مفوض تفويضا قانونيا الحقوق المعترف له بها في المواد 515 و520 و521 وذلك بمقر الشركة.

كما أنه لكل مشترك في ملكية أسهم مشاعة ولمالك الرقبة ولصاحب حق الانتفاع بالأسهم ولمالك حق التصويت الحق في الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة 526 .- يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن ترسل تلقائيا على حساب الشركة الوثائق المشارإليها في المواد 516 و 520 و 521 باستثناء الجرد إلى المساهمين اسميا للعنوان الذي يقدمونه في نفس الوقت مع إرسال الدعوة، ونفس الأمر ينطبق على المساهمين أصحاب الأسهم لحاملها الذين يطلبون ذلك مقابل إثباتهم لصفتهم.

المادة 527 .- في حالة خرق أحكام هذا المطلب، يمكن إبطال الجمعية.

المادة 528 .- يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين، يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة، رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال، بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.

إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، حدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبير وسلطاته،

على أن يتم استدعاء الممثلين القانونيين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا.

يحدد الأمر الا ستعجالي كذلك إن اقت ضى الحال أتعاب الخبير أو الخبراء بـ صورة مؤقتة، ولا يتم دفع الأتعاب إلا عند انتهاء مهمة الخبراء إما من طرف الـ شركة أو من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا وأنه يهدف إلى الأضرار بالشركة.

يو جه هذا التقرير إلى المدعي وإلى مجلس الإدارة و كذ لك إلى مفوض أو مفو ضي الحـ سابات، ويجب أن يو ضع رهن إ شارة المـ ساهمين بمنا سبة الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقا بتقرير مفوض أو مفوضي الحسابات.

المادة 529 .- يجب إيداع نـ سخة من الكـ شوف الإجمالية مرفق بنـ سخة من تقرير مفوض أو مفوضي الحسابات بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها.

القسم الرابع: تغيير رأس مال الشركة

المطلب الأول: الزيادة في رأس المال

المادة 530 .- تمكن الزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات، إما بإ صدار أسهم جديدة أو برفع القيمة الاسمية للأسهم الموجودة.

المادة 531.- (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يمكن تحرير الأسهم الجديدة بإحدى الطرق التالية:

- تقديم حصص نقدية وعينية؛
- إجراء مقاصة مع ديون الشركة الثابتة، المحددة المقدار والمستحقة؛
- إدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال؛
- تحويل سندات القرض.

المادة 532 .- تـ ستلزم الزيادة في رأس المال، بوا سطة رفع القيمة الاسمية للأ سهم، موافقة المـ ساهمين بالإجماع، إلا إذا تمت تلك الزيادة بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار.

المادة 533 .- يتم إصدار الأسهم الجديدة إما حسب قيمتها الاسمية أو بإضافة علاوة الإصدار.

المادة 534 .-(جديدة)(القانون رقم 2015-032): يخول للجمعية العامة غير العادية دون سواها اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة أو المديرين، حسب الحالة و مفوض الحسابات.

ويبين هذا التقرير أسباب وطرق الزيادة المقترحة في رأس المال.

غير أنه يمكن للجمعية العامة أن تفوض لمجلس الإدارة أو المديرين، حسب الحالة، الصلاحيات اللازمة من أجل إنجاز الزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات وتحديد ومعاينة كيفية إثبات تحقيقها والعمل على تغيير النظام الأساسي تبعا لتلك الزيادة. يعتبر لاغيا أي بند من النظام الأساسي يخول مجلس الإدارة أو المديرين، حسب الحالة، صلاحية تقرير الزيادة في رأس المال.

المادة 535 .- يتعين تحرير مبلغ رأس المال بكامله قبل كل إصدار لأسهم جديدة تحرر نقدا، وذلك تحت طائلة بطلان عملية الإصدار.

كما يجب أن تسبق الزيادة في رأس المال بدعوة الجمهور للاكتتاب والتي تتم قبل اذصرام أقل من سنتين من تأسيس شركة ما، بتحقيق من طرف مفوض أو مفوضي حسابات الشركةللأصول والخصوم، وكذا الامتيازات الخاصة الممنوحة إن وجدت.

المادة 536 .- يجب أن تتم الزيادة في رأس المال، تحت طائلة البطلان، داخل اجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة التي قررتها أو أذنت بها، إلا إذا تعلق الأمر بزيادة عن طريق تحويل سندات القرض إلى أسهم.

يتعين اكتتاب مجموع الزيادة في رأس المال، و إذا تعذر ذلك اعتبر الاكتتاب كأنه لم ينجز.

المادة 537 .- للمساهمين حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الأسهم التي يملكونها ، ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن.

يكون هذا الحق خلال مدة الاكتتاب قابلا للتداول أو التنازل وفق نفس الـ شروط المطبقة على الأسهم نفسها.
يمكن للمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في الأفضلية.

المادة 538 .- إذا لم يكتتب بعض المساهمين في الأسهم التي كان لهم حق الاكتتاب فيها على أ ساس غير قابل للتخفيض، تر صد هذه الأ سهم المتبقية، إذا قررت الجمعية العامة ذلك صراحة، للم ساهمين الذين اكتتبوا عددا أعلى من الأ سهم على أ ساس قابل للتخفيض، وذلك بتناسب مع حصتهم في رأس المال وفي حدود طلباتهم .

المادة 539.- (جديدة) (القانون رقم 2015-032) : إذا لم تـ ستنفذ الإكتتابات على أ ساس غير قابل للتخفيض، و إن اقتـ ضى الحال، الإكتتابات على أ ساس قابل للتخفيض، مجموع الزيادة في رأس المال :

1- يمكن تحديد مبلغ الزيادة في رأس المال بمبلغ الإكتتابات المحققة بـ شرطين هما أن يصل هذا المبلغ على الأقل إلى ثلاثة أرباع (3/4) من الزيادة المنصوص عليها من طرف الجمعية العامة التي قررت أو سمحت بالزيادة في رأس المال، وأن تنص الجمعية صراحة على هذا الإحتمال عند الإصدار؛
2- يمكن أن توزع الأ سهم غير المكتتبة بـ صفة حرة، كليا أو جزئيا، إلا إذا قررت الجمعية غير ذلك؛
3- يمكن أن تعرض الأ سهم غير المكتتبة على الجمهور، كليا أو جزئيا، إذا كانت الجمعية العامة قد وافقت صراحة على هذه الإمكانية.

المادة 540.- (جديدة)(القانون رقم 2015-032) : يحق للجمعية التي تقرر الزيادة في رأس المال أو تأذن بها أن تلغي حق أفـ ضلية الاكتتاب بالنـ سبة لمجموع الزيادة في راس المال أو بالنـ سبة لجزء أو عدة أجزاء من هذه الزيادة، وتبت الجمعية، تحت طائلة البطلان، بـ ناء على تقرير مجلس الإدارة أو الـ مديرين وتقرير مفوض أو مفو ضي الحسابات.

يجب أن يبين تقرير مجلس الإدارة أسباب اقتراح إلغاء الحق المذكور.

المادة 541.- (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يتمتع المساهمين بحق الافضلية في اكتتاب الأسهم في حالة إصدار أسهم جديدة أو زيادة في رأس المال.

تحدد الجمعية العامة سعر الإ صدار أو شروط تحديد ذلك الـ سعر بناء على تقرير من مجلس الإدارة أو المديرين وبناء على تقرير خاص لمفوض أو مفوضي الحسابات.

ف ضلا عن ذلك، يبين تقرير مجلس الإدارة أو المديرين أسماء الأ شخاص الذين منحت لهم الأسهم وعدد السندات الممنوحة لكل واحد منهم.

لا يحق لمن ستمنح لهم أ سهم جديدة المـ شاركة سواء شخـ صيا أو بوا سطة وكيل في تـ صويت الجمعية التي تـ ستبعد لفائدتهم حق أف ضلية الاكتتاب، ويحـ سب النـ صاب والأغلبية اللازمة لاتخاذ هذا القرار بناء على مجموع الأسهم باستثناء تلك التي يملكها من ستمنح لهم الأسهم أو التي يمثلها هؤلاء.

المادة 542.- (جديدة) (القانون رقم 2015-032) : يجب على مفوض أو مفو ضي الحـ سابات في الحالتين المـ شار إليهما في المادتين 540 و541 أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت أ سس الحـ ساب التي اعتمدها مجلس الإدارة أو المديرين تبدوا لهم صحيحة وصادقة.

المادة 543 .- حينما تكون الأ سهم مثقلة بحق انتفاع، يمتلك وقتئذ مالك الرقبة حق أف ضلية الاكتتاب الخاص بهذه الأ سهم. وإذا باع هذا الأخير حقوقه في الاكتتاب، خ ضعت المبالغ المترتبة عن البيعوالأموال التي اكتـ سبها بوا سطة هذه المبالغ إلى حق الانتفاع.

إذا أهمل مالك الرقبة ممار سة حقه، أمكن لـ صاحب حق الانتفاع أن يحل محله في اكتتاب الأ سهم الجديدةأوفي بيع حقوق اكتتابها. وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق لمالك الرقبة أن يطالب بفرض إعادة توظيف المبالغ المترتبة عن التنازل، وتخ ضع الأموال المكتسبة بواسطة هذه المبالغ إلى حق الانتفاع.

يعتبر مالك الرقبة مهملا لحقه اتجاه المنتفع حينما لا يكون قد اكتتب أ سهما جديدة

ولا باع حقوق الاكتتاب قبل ثمانية أيام من انصرام أجل الاكتتاب الممنوح للمساهمين. وتطبق مقتضيات هذه المادة في غياب اتفاق بين الأطراف.

المادة 544.- (معدلة) (القانون رقم 2015-032):

(جديدة القانون رقم 2015-032): إذا لم تدع الشركة الجمهور للادخار، يتم إخبار المساهمين بإصدار أسهم جديدة عن طريق إخطار ببريد عادي أو الكتروني ستة أيام على الاقل قبل الإشتراك .

إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب ، يدرج ذلك الإعلان كذلك في بيان ينشر في الجريدة الرسمية، ويلحق بهذا البيان آخر الكشوف الإجمالية للشركة المصادق عليها.

(القانون رقم 2015-032): يستبدل الإخطار برسالة مضمونة موجهة للمساهمين واحد وعشرين يوما على الأقل قبل افتتاح الاشتراك في حالة الاسهم المسجلة

يجب أن يحيط الإعلان المساهمين علما بوجود حق الأفضلية لفائدتهم وبشروط ممارسة هذا الحق وكيفيته وبمكان وزمان افتتاح واختتام الاكتتاب وبسعر السهم عند الإصدار وبالمبلغ الذي يجب أن تحرر به.

المادة 545 .- لا يحق بأي حال من الأحوال أن يقل الأجل المخول للمساهمين القدامى لممارسة حقهم في الاكتتاب عن عشرين يوما قبل تاريخ افتتاح الاكتتاب.

ينتهي أجل الاكتتاب قبل الأوان فور ممارسة جميع حقوق الاكتتاب على أساس غير قابل للتخفيض.

المادة 546 .- يخضع إصدار اسهم جديدة مقابل حصص نقديةأوعينية إلى إجراءات الاكتتاب والمراجعة المتطلبة لتأسيس الشركة، مع مراعاة أحكام هذا المطلب.

كما يخضع إصدار أسهم جديدة من طرف شركة خفية الاسم تدعو الجمهور للاكتتاب إلى الالتزامات بالإشهار المحدد بواسطة مرسوم[5].

[5] - المرسوم رقم:2016/068 بتاريخ 11 ابريل 2016 يحدد اجراءات الاشهار المتعلقة باصدار اسهم جديدة من قبل شركة خفية الاسم تعتمد عرض السندات المالية للاكتتاب. الجريدة الرسمية عدد:1360.

المادة 547 .- إذا تم تحرير الأ سهم الجديدة بوا سطة مقا صة مع ديون الـ شركة، تكون هذه الديون محل عملية حـ صر حـ سابات يعدها مجلس الإدارة ويـ شهد على صحتها مفوض أو مفوضو الحسابات.

المادة 548 .- يخضع إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم لترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية، تتخذ الجمعية العامة قرارها في المو ضوع بعد اطلاعها على تقرير خاص لمفوضي الحسابات حول الأسس المقترحة لعملية التحويل.

تصبح تلك الزيادة تامة بمجرد طلب التحويل مرفقا ببطاقة الاكتتاب.

يجب أن يتضمن هذا الترخيص تنازل المساهمين تنازلا صريحا لفائدة أصحاب سندات القرض عن حقهم في أفضلية اكتتاب الأسهم التي ستصدر عن طريق تحويل سندات القرض.

المادة 549 .- يترتب عن كل خرق للأحكام المدرجة في هذا المطلب بطلان الزيادة في رأس المال.

المطلب الثاني: في استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال

المادة 550.- (معدلة) (القانون رقم 2015-032):

(القانون رقم 2015-032): ا ند ثار رأس ا لمال هو العملية التي من خلا لها ترجع الـ شركة للـ شركاء كل أو بعض المبلغ الإسمي لأ سهمهم ، كمقدم على حـ ساب محصول تصفية الشركة في المستقبل.

لا يمكن أن يتم هذا الا ستهلاك إلا بإرجاع متساو عن قيمة كل سهم من نفس الفئة ولا يترتب عنه تخفيض رأس المال.

تسمى الأسهم المستهلكة بكاملها أسهم انتفاع.

(القانون رقم 2015-032): يمكن اندثار الأ سهم بـ صفة كلية أو جزئية. تـ سمى الأسهم المستهلكة بكاملها أسهم انتفاع.

المادة 551 .- تفقد الأ سهم المـ ستهلكة كليا أو جزئيا بنفس النـ سبة الحق في الربح الأول وفي استرجاع قيمتها الاسمية، وتحتفظ بكل حقوقها الأخرى.

المادة 552 .- حينما يكون رأس المال مقسما إما إلى أسهم رأس المال وإلى أسهم مستهلكة كليا أو جزئيا أو إلى أسهم مستهلكة بصورة غير متساوية، يمكن للجمعية العامة غير العادية للمساهمين أن تتخذ قرار تحويل أسهم مستهلكة كليا أو جزئيا إلى أسهم رأس المال.

تقرر الجمعية من أجل ذلك إجراء اقتطاع إلزامي، إلى حدود المبلغ المستهلك للأسهم محل التحويل، على حصة أرباح الشركة المخصصة لهذه الأسهم لسنة أو عدة سنوات مالية، بعد أداء الربح الأول الذي يمكن أن تخوله هذه الأسهم المنصوص عليها في النظام الأساسي وذلك مقابل الأسهم المستهلكة جزئيا.

المادة 553 .- يمكن أن يرخص للمساهمين، وفق نفس الشروط، أن يدفعوا للشركة القيمة المستهلكة لأسهمهم مرفوعة، إن اقتضى الحال، بالربح الأول الذي ينص عليه النظام الأساسي الناشئ عن الفترة المنصرمة من السنة المالية الجارية، واحتمالا، عن السنة المالية السابقة.

المادة 554 .- تعرض القرارات المنصوص عليها في المادتين 552 و553 على مصادقة الجمعيات الخاصة لكل فئة من المساهمين الذين يتمتعون بنفس الحقوق.

المادة 555.- (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يقوم مجلس الإدارة أو المديرين بالتغييرات الضرورية على النظام الأساسي متى كانت هذه التغييرات مطابقة ماديا للنتائج الفعلية للعمليات المشار إليها في المادتين 552 و553.

المطلب الثالث: في تخفيض رأس المال

المادة 556 .- يتم تخفيض رأس المال إما بتخفيض القيمة الاسمية لكل سهم وإما بتخفيض عدد الأسهم الموجودة تخفيضا بنفس القدر بالنسبة لكل المساهمين.

إذا لم يكن تخفيض رأس المال معللا بخسائر الشركة، أمكن تخفيض عدد الأسهم بإلغاء أسهم تشتريها الشركة لهذا الغرض.

المادة 557 .-**(جديدة) (القانون رقم 2015-032)**: يؤذن بتخفيض رأس المال أو يقرر

من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويجب أن تبين الدعوة الموجهة للمساهمين هدف التخفيض والطريقة التي سيحقق بها.

يمكن للجمعية العامة غير العادية تفويض كل السلطة لمجلس الإدارة أو المديرين، حسب الحالة، قصد إنجاز هذا التخفيض.

حينما ينجز مجلس الإدارة أو المديرين، حسب الحالة، هذه العملية بتفويض من الجمعية العامة، يحرر بذلك محضرا يخضع لإجراءات الإشهار المنصوص عليها في المادة 233 ويعمل على التغييرات المترتبة على النظام الأساسي.

المادة 558 .- لا يترتب عن تخفيض رأس المال بأي حال من الأحوال المساس بالمساواة بين المساهمين ولا تخفيض القيمة الاسمية للأسهم عن الحد الأدنى القانوني.

المادة 559 .- يتم اطلاع مفوض أو مفوضي الحسابات على مشروع تخفيض رأس المال قبل 45 يوما على الأقل من انعقاد الجمعية.

تبت الجمعية بناء على تقرير مفوض أو مفوضي الحسابات الذين يبينون فيه تقييمهم لأسباب التخفيض وشروطه.

المادة 560 .- حينما توافق الجمعية على مشروع تخفيض رأس المال لا يكون معللا بوقوع خسائر، فلممثلي كتلة أصحاب سندات القرض ولكل دائن يعود دينه إلى ما قبل تاريخ إيداع مداولات الجمعية العامة في كتابة الضبط أن يعترضوا على التخفيض داخل ثلاثين يوما ابتداء من التاريخ المذكور أمام رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال.

يرفض رئيس المحكمة هذا الاعتراض أو يأمر إما بتسديد الديون أو بتكوين ضمانات إذا ما عارضت الشركة ذلك واعتبرت كافية.

لا يمكن بدء عمليات التخفيض خلال أجل الاعتراض ولا قبل أن يبت، عند الاقتضاء، في هذا الاعتراض من طرف قاضي الاستعجال.

إذا قبل رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال الاعتراض، وقفت إجراءات تخفيض رأس المال فورا حتى يتم تكوين ضمانات كافية أو حتى يتم إرجاع الديون. وإذا

رفضه، أمكن البدء في عمليات تخفيض رأس المال.

المادة 561- (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يمكن للجمعية العامة التي اتخذت قرارا بتخفيض رأس المال غير معلل بوقوع خسائر، أن تأذن لمجلس الإدارة أو المديرين، حسب الحالة، بشراء عدد معين من الأسهم بغرض إلغائها.

يجب أن يقدم عرض الشراء إلى كل المساهمين بالتناسب مع عدد الأسهم التي يملكونها.

لهذه الغاية، ينشر إشعار بالشراء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، وبالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للادخار ينشر في الجريدة الرسمية.

غير أنه إذا كانت كل أسهم الشركة اسمية، فإن الإعلانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يمكن استبدالها بإشعار موجه لكل مساهم بواسطة رسالة مضمونة معلن عن وصولها على نفقة الشركة.

المادة 562 .- يبين الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 561 تسمية الشركة وشكلها وعنوان مقرها ومبلغ رأسمالها وعدد الأسهم المزمع شراؤها والسعر المعروض مقابل كل سهم وطريقة دفعه ومدة عرض الشراء والمكان الذي يمكن أن يقبل فيه، إذا كان عدد الأسهم المعروض للبيع أكبر من عدد الأسهم التي تعرض الشركة شراءها، يتم القيام بتخفيض نسبي لها.

لا يمكن أن يقل الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة عن ثلاثين يوما.

المادة 563 .- يجب أن تلغى الأسهم المشتراة من طرف الشركة التي أصدرتها قصد تخفيض رأس المال وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من اصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 562.

القسم الخامس: تحويل الشركات خفية الاسم

المادة 564 .- يمكن لكل شركة خفية الاسم أن تتحول إلى شركة من شكل

آخر، إن كانت خلال فترة التحويل قد تم إذ شاؤها منذ ما لا يقل عن سنة وأعدت الكشوف الإجمالية للسنة المالية ووافق المساهمون عليها.

المادة 565 .- لا يمكن اتخاذ قرار تحويل شركة خفية الا سم إلا بمداولة تتم حسب ما يتطلبه تغيير النظام الأساسي من شروط، مع مراعاة أحكام المادة 567.

المادة 566 .- يتعين التقيد بإجراءات تكوين شكل الشركة المعتمد إثر القيام بعملية التحويل.

ينشر قرار تحويل كل شركة وفق الشروط المنصوص عليها في حالة تغيير النظام الأساسي.

المادة 567 .- يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مفوضأومفوضي حسابات الشركة ويشهد هذا التقرير على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأسمالها.

يعرض التحويل على موافقة جمعيات أصحابسندات القرض، إن وجدت.

المادة 568 .- يستلزم التحويل إلى شركة تضامن موافقة جميع المساهمين وفي هذه الحالة، لا تفرض الشروط التي تنص عليها المادة 564 والفقرة الأولى من المادة 567.

يتخذ قرار التحويل إلى شركة التوصية البسيطةأوذات الأسهم وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي للشركة خفية الاسم وبموافقة كل المساهمين الذين يقبلون أن يكونوا شركاء أوصياء للشركة الجديدة.

يتخذ قرار التحويل إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لهذا الشكل من الشركات.

المادة 569 .- يحق للمساهمين المعارضين للتحويل الانسحاب من الشركة. وفي هذه الحالة يحصل هؤلاء على مقابل يوازي حقوقهم في الذمة المالية للشركة. ويحدد عند انعدام الاتفاق بمقتضى خبيرمن طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال.

يجب أن يوجه التصريح بالانسحاب برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من عملية النشر التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 566.



ويعتبر كل شرط يرمي إلى استبعاد حق الانسحاب كأن لم يكن.

القسم السادس: حل الشركات خفية الاسم

المادة 570 .- يتم حل الشركة قبل الأوان بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

المادة 571.- (جديدة) (القانون رقم 2015-032): إذا أ صبحت الو ضعية الـ صافية لـ شركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خ سائر مثبتة بالـك شوف الإجمالية، كان لزاما على مجلس الإدارة أو المديرين، حـ سب الحالة، خلال الأ شهر الثلاثة الموالية للمـ صادقة على الحـ سابات التي أفرزت هذه الخـ سائر، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لأجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل الشركة قبل الأوان.

إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الـ شركة، تكون هذه الأخيرة ملزمة، في أجل أقـ صاه نهاية الـ سنة المالية الثانية بعد تلك الـ سنة المالية التي حـ صلت الخـ سائر، مع مراعاة أحكام المادة 180 بتخفيض رأسمالها بمبلغ يـ ساوي على الأقل حجم الخـ سائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس المال الذاتي لما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة.

في كل الحالات يتم نـ شر قرار الجمعية العامة في صحيفة مخول لها نـ شر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية كما يتم إيداعه في كتابة ضبط المحكمة وتقييده في السجل التجاري

في حالة عدم انعقاد الجمعية العامة، كما هو الحال عندما لا تتيـ سر للجمعية المداولة بـ صورة صحيحة بعد آخر دعوة للانعقاد، يمكن لكل ذي مـ صلحة أن يطلب من القـ ضاء حل الـ شركة، ويـ سري نفس الحكم متى لم تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 572(جديدة)(القانون رقم 2015-032): يجوز للقضاء أن يقضي بحل الشركة بناء على طلب يتقدم به كل ذي مـ صلحة عند عدم مراعاة الإجراءات المنـ صوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 405 من طرف المؤسسين.

المادة 573 .- يمكن للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 571 و572 أن تمنح للشركة أجلا أقصاه ستة اشهر لتصحيح الوضعية، ولا يمكن لها أن تقضي بحل الشركة إذا تم التصحيح ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.

المادة 574 .- يجب أن يتبع تخفيض مبلغ رأس المال داخل سنة بزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في المادة 394، إلا إذا تم تحويل الشركة إلى شكل آخر داخل نفس الأجل. وفي حالة عدم التحويل يسوغ لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة أمام القضاء وذلك بعد شهرين من توجيه إنذار بتصحيح الوضعية لممثلي الشركة.

تسقط الدعوى بزوال أسباب حل الشركة ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.

الفرع الثالث: الشركات خفية الاسم المبسطة

المادة 575 .- يمكن لشركتين أو عدة شركات قصد إنشاء شركة تابعة مشتركة أو تسييرها أو إنشاء شركة ستصبح أما لهما، أن تشكل فيما بينها شركة خفية الاسم مبسطة تخضع لأحكام هذا الفرع.

تؤسس الشركة خفية الاسم المبسطة المكونة بين الشركات باعتبار شخصية أعضائها.

يتفق هؤلاء بحرية على تنظيم الشركة وتسييرها مع مراعاة الأحكام بعده. لا تطبق القواعد العامة المتعلقة بشركات خفية الاسم على الشركة خفية الاسم المبسطة المكونة بين الشركات إلا إذا كانت موافقة لأحكامها.

المادة 576 .- لا يمكن أن يكون عضوا في شركة خفية الاسم مبسطة إلا الشركات التي لا يقل رأس مالها عن عشرين مليون (20.000.000) أوقيةأوعن مقابل قيمتها بالعملات الأجنبية.

يجب على الشركة، بوصفها شريكا، التي تخفض رأسمالها إلى أقل من هذا الحد الأدنى أن تقوم داخل الأشهر الستة الموالية لهذا التخفيض إما بزيادة رأسمالها حتى يصل إلى ذلك المبلغ أو أن تتنازل عن أسهمها وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.

يمكن لكل ذي مـ صلحة أو للنيابة العامة طلب حل الـ شركة من المحكمة. ويمكن أن تمنح المحكمة أجلا أقـ صى لـ شريك حتى يقوم بتـ صحيح و ضعيته ولا يمكن لها النطق بحل الشركة إذا تم تصحيح الوضعية ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.

المادة 577 .- تؤ سس الـ شركة بمقتـ ضى نظام أ سا سي موقع من طرف جميع الشركاء.

يجب أن يحرر رأس المال المحدد في العقد بكامله بمجرد توقيع النظام الأساسي.

لا يمكن للشركة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب.

المادة 578 .- يمكن لشركة من أي شكل من الأشكال أن تتحول، بالإجماع، إلى شركة مساهمة مبسطة مكونة بين شركات إذا استوفي جميع شركائها الشروط المنصوص عليها في المادتين 575 و576.

المادة 579 .- يمكن أن ينص النظام الأساسي على عدم قابلية الأسهم للتفويت لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

كما يمكن أن يخ ضع النظام الأ سا سي كل تنازل عن الأ سهم للقبول المـ سبق من طرف الشركة. في هذه الحالة يكون كل تنازل لم يحصل على هذا القبول باطلا.

كما يمكن أن ينص على إمكانية إلزام أحد الشركاء بالتنازل عن أسهمه، وإذا لم يقم بذلك التنازل علقت حقوقه غير المالية.

كما يمكن أن يفرض النظام الأ سا سي على الـ شريك الذي تغيرت الـ سيطرة بمفهوم المادة 519 أن يخبر بذلك الشركة التي يمكنها أن تقرر تعليق ممارسة ذلك الشريك لحقوقه غير المالية وإبعاده.

تطبق أحكام الفقرة السابقة على الشريك الذي اكتسب صفة الشريك عقب عملية إدماجأوانفصالأوحل للشركة.

المادة 580 .- إذا لم يحدد النظام الأساسي حساب سعر التنازل، حينما تشرع شركة في تطبيق الا شتراط المذكور في المادة 579، يحدد هذا الـ سعر، في حالة عدم اتفاق

الأطراف، بوا سطة خبير معين بأمر من رئيس المحكمة بـ صفته قا ضي الا ستعجال. حينما تعيد الشركة شراء الأسهم تلزم بالتنازل عنها داخل أجل ستة أشهر أو بإلغائها.

المادة 581 .- لا يمكن تغيير الاشتراطات النظامية المذكورة في المادتين 579 و 580 إلا بالإجماع.

المادة 582 .- يحدد النظام الأساسي شروط إدارة الشركة .

غير أنه يجب أن يكون للشركة رئيس يعين أ صلا في النظام الأ سا سي، ثم فيما بعد على النحو الذي يحدد في ذلك النظام.

يمكن أن يكون هذا الرئيس شخ صا معنويا. ويخ ضع في هذه الحالة م سيرو هذا ال شخص المعنوي لنفس ال شروط والالتزامات ويتحملون نفس الم سؤوليات المدنية أو الجنائية كما لو كانوا رئي سا باسمهم الخاص، دون الم ساس بالم سؤولية الت ضامنية للشخص المعنوي المسير من طرفه.

المادة 583 .- يقدم مفوض الح سابات إلى ال شركاء تقريرا حول الاتفاقات الحا صلة مباشرة أو بواسطة وسيط بين الشركة ورئيسها أو مسيريها.

يبت الشركاء في هذا التقرير.

غير أن الاتفاقات غير الم صادق عليها تنتج آثارها، شريطة أن يتحمل ال شخص المعني، وعند الاقتضاء، الرئيس وباقي المسيرين آثارها الضارة بالشركة.

لا تطبق أحكام الفقرات الثلاث ال سابقة على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة وفق شروط عادية.

المادة 584 .- تطبق حالات المنع المن صوص عليها في المواد من 439 إلى 445 و ضمن نفس الشروط المحددة فيها على رئيس ومسيري الشركة.

المادة 585 .- يمثل الرئيس ال شركة تجاه الأغيار، وتخول له أو سع ال سلط للت صرف في كل وقت باسم الشركة في حدود غرضها.

تلتزم ال شركة في علاقتها مع الأغيار حتى بت صرفات الرئيس التي لا صلة لها بغرض ال شركة، إلا إذا أقامت الدليل على أن الأغيار كانوا على علم بتجاوز الت صرف لهذا

الغرض، أو لم يكونوا ليجهلوه نظرا للظروف، مع العلم أن مجرد ذ شر الن ظام الأساسي غير كاف لإقامة هذا الدليل.

لا يمكن الاحتجاج باشتراطات النظام الأساسي التي تحد من سلطة الرئيس تجاه الأغيار.

تحدد في العلاقات ما بين الـ شركاء، سلطات الرئيس وعند الاقت ضاء باقي الم سيرين المنصوص عليها في النظام الأساسي بمقتضى هذا النظام. في الحالة التي يتم بها تطبيق القواعد العامة المتعلقة بال شركات خفية الا سم تكون للرئيس والم سيرين المعينين بالنظام الأساسي لهذه الغاية كل سلط الإدارة والمديرية والتسيير.

تطبق قواعد مسؤولية أعضاء هيئات الإدارة أو المديرية أو التسيير على رئيس ومسيري شركات المساهمة المبسطة المكونة بين شركات.

المادة 586 .- تحدد القرارات التي يتعين ا تخاذ ها جماعيا من طرف الـ شركاء بمقتضى النظام الأساسي وفي إطار الشكليات التي ينص عليها.

غير أن الـ صلاحيات المخولة للجمعيات العامة العادية وغير العادية لـ شركات الم ساهمة فيما يتعلق بالزيادة في رأس المال أو تخفيضه أو ا ستهلاك القيمة الاسمية لأ سهم رأس المال أو تخفيضه أو الاندماج أو الانف صال أو الحل أو تعيين مفو ضي الح سابات أو الكشوف الإجمالية والأرباح، تمارس جماعيا من طرف الشركاء وفق الشروط التي ينص عليها النظام الأساسي.

المادة 587 .- تـ سري أحـكام المواد من 713 إلى 716 والمواد من726 إلى 736 بدخول الغاية على الشركات خفية الاسم المبسطة.

تطبق العقوبات المقررة لأعـ ضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التـ سيير لل شركات خفية على رئيس ومسيري الشركة خفية الاسم المبسطة.

تطبق على مفوضي حسابات الشركة خفية الاسم المبسطة المواد 728 و734 و735.

المادة 588 .- يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10000 أوقية كل رئيس لـ شركة خفية الاسممبسطة أغفل الإشارة في كل التصرفات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة

للأغيار إلى تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة " شركة خفية الاسم مبسطة"أو بحرفها الأولى "ش. أ. م" ومبلغ رأس المال ومقر الشركة.

المادة 589 .- يعاقب بغرامة 2.000.000 أوقية مسيرو شركة خفية الاسم مبسطة إذا قاموا باسم الشركة بدعوة الجمهور للاكتتاب.

المادة 590 .- تطبق أحكام المواد من 587 إلى 589 على كل شخص يكون قد زاول فعليا، بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة شركة خفية الاسم مبسطة تحت اسمأومحل رئيساً ومسيري الشركة.

الفرع الرابع: في شركات التوصية بالأسهم

المادة 591 .- تنشأ شركة التوصية بالأسهم التي يكون رأسمالها مقسما إلى أسهم بين شريك أو عدة شركاء أو صياء يكتسبون صفة التاجر ويلزمون بصورة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة وشركاء موصين لهم صفة المساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا على مقدار حصصهم، لا يمكن لعدد الموصين أن يكون أقل من ثلاثة.

تنطبق على شركة التوصية بالأسهم القواعد المتعلقة بشركة التوصية البسيطة والشركة خفية الاسم باستثناء المواد من 422إلى 458، ما لم تكن منافية للمقتضيات الخاصة الواردة في هذا الفرع.

المادة 592.- يعد ويوقع التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 204 عند تأسيس الشركة وفي حالة تغيير النظام الأساسي من طرف الشركاء الأوصياء والمسيرين غير الشركاء وأعضاء مجلس الرقابة.

المادة 593 .- يتم تعيين المسير أو المسيرين الأوائل بمقتضى النظام الأساسي وينجزون إجراءات التأسيس المسندة في المواد من 401 إلى 421 لمؤسسي الشركات خفية الاسم.

خلال وجود الشركة وما لم يشترط النظام الأساسي خلاف ذلك، يعين المسير أو المسيرون من طرف الجمعية العامة العادية بموافقة جميع الشركاء الأوصياء.

يتم عزل المسيرين الشركاء وغير الشركاء، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.

يمكن زيادة على ذلك عزل المسير من طرف المحكمة لسبب مشروع وبطلب من أي من الشركاءأومن الشركة ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.

المادة 594 .- تعين الجمعية العامة العادية وفقا للشروط المبينة في النظام الأساسي مجلسا للرقابة مؤلفا من ثلاثة مساهمين على الأقل.

لا يمكن تحت طائلة بطلان تعيينه، أن يكون شريك وصي عضوا في مجلس الرقابة ولا يسوغ للمساهمين الذين لهم صفة الشركاء الأوصياء أن يشتركوا في تعيين أعضاء هذا المجلس.

تطبق في غياب نص من النظام الأساسي، القواعد المتعلقة بتعيين وفترة انتداب أعضاء مجلس إدارة الشركات خفية الاسم.

المادة 595 .- تعين الجمعية العامة العادية مفوضا أو مفوضين للحسابات.

المادة 596 .- للمسير أو سع السلطة ليتخذ في كل الأحوال كل القرارات باسم الشركة ومع مراعاة مقتضيات هذا الفرع فإن عليه نفس واجبات مجلس إدارة الشركة خفية الاسم.

المادة 597 .- عدا ما نص عليه في النظام الأساسي لا يمكن أن يمنح المسير أية مكافأة إلا من طرف الجمعية العامة العادية وبموافقة من الشركاء الأوصياء بالإجماع ما لم يشترط خلاف ذلك.

المادة 598 .- يتولى مجلس الرقابة بصورة دائمة رقابة تسيير الشركة ويتمتع من أجل هذا الغرض بنفس صلاحيات مفوضي الحسابات.

يرفع المجلس إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا يذكر فيه على وجه الخصوص الخروق والبيانات غير المطابقة المكتشفة في حسابات السنة المالية.

تبلغ إليه في نفس الوقت مع مفوضي الحسابات الوثائق الموضوعة تحت تصرفهم. ويمكنه استدعاء الجمعية العامة للمساهمين.

المادة 599 .- تطبق أحكام المواد من439 إلى 445 على الاتفاقات الحاصلة مباشرة أو بواسطة شخص وسيط بين شركة و أحد مسيريها أو عضو من أعضاء مجلس رقابتها.

كما تطبق على الاتفاقات المبرمة بين شركة ومؤسسة إذا كان أحد أعضاء مجلس رقابة الشركة مالكا للمؤسسةأوكان فيها شريكا مسؤولا بصورة غير محدودة أو مسيرا أو عضو مجلس إدارة أو مديرا عاما.

يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 439 من طرف مجلس الرقابة.

المادة 600 .- يستلزم تعديل النظام الأساسي موافقة كل الشركاء الأوصياء ما لم يرد شرط مخالف.

يعاين المسيرون تعديل النظام الأساسي الناشئ عن زيادة في رأس المال.

المادة 601 .- تطبق أحكام المادة 569 على المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 447 والمادتين 252 و 256 على المسيرين ولو كانوا غير شركاء.

المادة 602 .- لا يتحمل أعضاء مجلس الرقابة أية مسؤولية عن تصرفات التسيير ونتائجها.

تمكن مؤاخذتهم مدنيا بسبب الجرائم التي يرتكبها المسيرون إذا علموا بها ولم يطلعوا الجمعية العامة عليها، ويسألون بصورة شخصية عن الأخطاء التي يرتكبونها في تأدية مهامهم.

المادة 603 .- يتخذ قرار تحويل شركة توصية بالأسهم إلى شركة خفية الاسم أو شركة ذات مسؤولية محدودة من طرف الجمعية العامة غير العادية للمساهمين وبموافقة أغلب الشركاء الأوصياء.



الفرع الخامس: القيم المنقولة التي تصدرها شركات الأسهم

القسم الأول: أحكام عامة

المادة 604 .- القيم المنقولة التي تصدرها شركات الأسهم هي الأسهم المكونة لرأسمال الشركة وسندات القرض.

تعتبر بمثابة قيم حقوق المنح أو الاكتتاب الناشئة عن القيم المنقولة المذكورة.

المادة 605 .- يمنع ابتداء من سريان هذه المدونة إصدار حصص المؤسسين أو حصص المنفعة.

المادة 606 .- تكون الأسهم وسندات القرض إما اسمية أو لحاملها.

إن القيم المنقولة الاسمية لا تجسم ماديا، وينتج حق حاملها بمجرد تقييدها في سجل التحويلات المشار إليه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة.

كل سند لم يتم إنشاؤه ماديا، يعتبر اسميا.

يمكن لكل صاحب قيمة منقولة أن يختار بين الشكل الاسمي والشكل للحامل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ينتقل السند للحامل بمجرد المناولة.

ينتقل السند الاسمي تجاه الأغيار بإجراء تحويل في السجل المعد لهذا الغرض.

يجب على كل شركة مساهمة أن تمسك بمقرها سجلا يسمى سجل التحويلات تقيد به مرتبة وبمراعاة تاريخها الاكتتابات والتحويلات لكل فئة من القيم المنقولة الاسمية. وترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف رئيس المحكمة.

يحق لكل صاحب قيمة اسمية صادرة عن الشركة أن يحصل على نسخة مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس الإدارة أو المسير وفي حالة ضياع السجل، تمنح للنسخة قوة الإثبات.

القسم الثاني: الأسهم

المادة 607 .- الأسهم النقدية هي المحررة قيمتها نقدا أو مقاصة مع ديون محددة المقدار ومستحقة على الشركة وكذلك التي يتم إصدارها إثر إدماج الاحتياطي أو

الأرباح أو علاوات الإ صدار في رأس المال، تعتبر كل الأ سهم الأخرى بمثابة أ سهم عينية.

المادة 608 .- لا تصبح الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في سجل التجارة أو تحقيق الزيادة في راس المال.

المادة 609 .- يجب أن يبقى الـ سهم العيني اسميا طيلة الـ سنتين المواليتين لتقييد الشركة في سجل التجارة أو لتحقيق الزيادة في رأس المال.

المادة 610 .- تكون قابلة للتداول فورا :

1. الأ سهم المقدمة من طرف شركة م سعرة أ سهمها في البور صة مقابل ح صة عبارة عن سندات مسعرة هي الأخرى في بورصة القيم؛
2. الأسهم المسلمة للدولة أو لمؤسسة عمومية تقدم أموالا تشكل جزء من ذمتها المالية كحصة في شركة.

المادة 611 .- تظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى حين ختم التصفية.

المادة 612 .- إذا كانت السندات صحيحة شكلا لا يترتب عن إبطال الشركة أو إبطال إصدار من إصدارات الأسهم بطلان كل مداولة منجزة قبل قرار الإبطال، غير أنه يمكن للمشترى التقدم بدعوى الضمان ضد البائع.

المادة 613 .- تعتبر الأسهم، مع مراعاة أحكام المادة 504 والفقرة الثانية من المادة 525، غير قابلة للقسمة تجاه الشركة.

المادة 614 .- إذا اشترك عدة أشخاص في ملكية سهم وجب عليهم الاتفاق فيما بينهم على تعيين ممثل عنهم يمارس حقوق المساهم.

عند عدم تعيين ممثل مشترك يكون للابلاغات والتصريحات التي تقوم بها الشركة لأحدهم أثرها على جميعهم.

يعتبر المشتركون في ملكية سهم مسؤولين متضامنين عن الالتزامات المرتبطة بصفة مساهم.

المادة 615 .- باستثناء حالة الإرث أو التنازل إما للزوج أو للأقارب أو للأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، يمكن النص في النظام الأساسي على إخضاع التنازل عن الأسهم للغير بأية صفة من الصفات لموافقة الشركة.

لا يمكن النص على مثل هذا المقتضى إلا إذا كانت الأسهم اسمية حصرا، بموجب القانونأوالنظام الأساسي.

المادة 616 .- إذا كان التنازل متوقفا على موافقة الشركة، وجب تبليغ طلب الموافقة إلى الشركة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

تتم الإشارة في هذا الطلب إلى الاسم الشخصي والعائلي للمتنازل له وعنوانه وعدد الأسهم المراد التنازل عنها والسعر المعروض.

تتم الموافقة إما برد بالإيجاب تبلغه الشركة إلى المتنازلأوبعدم الرد داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.

المادة 617 .- إذا لم توافق الشركة على المتنازل له المقترح، تعين على مجلس الإدارة أو المسير داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، العمل على أن يتم شراء الأ سهم إما من طرف أحد الم ساهمينأوأحد الأغيار أو بعد موافقة المتنازل من طرف الشركة، لأجل تخفيض رأس المال.

إذا اذ صرم هذا الأجل دون تحقيق ال شراء اعتبرت الموافقة حا صلة. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة بطلب من ال شركة بناء على أمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال.

إذا لم يتو صل الأطراف إلى اتفاق فيما بينهم بخ صوص سعر الأ سهم، حدد من طرف خبير يعينه الأطراف، وإن لم يتفقوا ب شأن الخبير، فيعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال.

المادة 618 .- عند التداول عن طريق البور صة لأ سهم م سعرة وا ستثناء من أحكام المادتين 616 و 617، يتعين على ال شركة ممار سة حقها في الموافقة داخل الأجل



المنصوص عليه في النظام الأساسي والذي لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين يوما من أيام البورصة.

إذا لم توافق الشركة على المشترى، تعين على مجلس الإدارةأوالمسير داخل أجل ثلاثين يوما من أيام البورصة ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض العمل على شراء الأسهم إما من طرف أحد المساهمينأوأحد الأغيارأومن طرف الشركة لأجل تخفيض رأس المال.

يكون السعر المعتمد هو سعر التداول الأول، غير أنه لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع إلى المشترى غير الموافق عليه عن المبلغ المسجل في بورصة القيم يوم رفض منح الموافقة أو إذا لم يكن هناك تسعير في ذلك اليوم، تم الأخذ بآخر تسعير في اليوم السابق للرفض المذكور.

إذا انصرم الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه ولم يتحقق الشراء اعتبرت الموافقة حاصلة.

المادة 619 .- يمكن إخضاع رهن الأسهم الاسمية رهنا حيازيا لموافقة الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 616 إلى 618.

تعتبر الموافقة على مشروع الرهن الحيازي بمثابة قبول المتنازل له عند التحقيق الجبري للأسهم المرهونة رهنا حيازيا إلا إذا فضلت الشركة بعد التنازل إعادة شراء الأسهم دون تأخير قصد تخفيض رأسمالها.

المادة 620 .- يمكن أن تبرم اتفاقات بين المساهمين أو بين المساهمين والأغيار بشأن شروط التنازل عن حقوق الاشتراك وأن تنص على الخصوص على عدم إجراء التنازل إلا بعد مدة معينة أو إجرائه تلقائيا إن اقتضى الحال، بصورة تفضيلية لفائدة أشخاص يتمتعون بحق الشفعة سواء كانوا مساهمين أم لا وذلك مقابل السعر الذي يعرضه عن حسن نية أحد الأغيار أو مقابل السعر المحدد حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.

يمكن منح حق تصويت مضاعف لذلك الذي يمنح للأسهم الأخرى، بموجب النظام



الأ سا سي أو قرار جمعية عامة غير عادية لاحقة، لجميع الأ سهم المحررة كليا والتي ثبت أنها قيدت تقييدا اسميا منذ سنتين على الأقل با سم نفس الم ساهم مع اعتبار النسبة التي تمثلها في رأسمال الشركة.

وبالإ ضافة إلى ذلك وفي حالة الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإ صدار، فإنه يمكن منح حق ت صويت م ضاعف للأ سهم الاسمية بمجرد إ صدارها، الممنوحة مجانا لم ساهم وذلك بتنا سب مع الأ سهم القديمة التي تخوله هذا الحق.

المادة 621 .- كل سهم يـ ستفيد من حق الت صويت الم ضاعف طبقا لأحكام المادة 620 أعلاه، يفقد ذ لك الحق إذا انتقلت ملكيته إلى الغير أوتم تحويله إلى سهم للحامل.

غير أنه إذا تم انتقال الملكية عن طريق التوارث، فإن ذلك لا يفقد السهم حق التصويت المضاعف ولا يوقف الأجل المنصوص عليه في المادة 620.

في حالة الاندماج أو الانف صال، تحتفظ الأ سهم ذات الت صويت الم ضاعف بطبيعتها ويمكن أن يمارس حق الت صويت الم ضاعف المترتب عنها في إطار ال شركة الم ستفيدة من الاندماج أو الانفصال، شريطة أن يجيز نظامها الأساسي ذلك.

المادة 622 .-مع مرا عاة أحكام المواد 620 و623 و624، يكون حق الت صويت المترتب عن أ سهم رأس المال أو أ سهم الانتفاع كما تم تعريفها في المادة 504، متنا سبا مع ن صيب رأس المال الذي يمثله، ويعطي كل سهم الحق في صوت واحد على الأقل، ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن.

يمنع إ صدار أ سهم متعددة الأ صوات، ما عدا الحالة المن صوص عليها في المادة 620 السابقة.

المادة 623 .- يمكن أن يحدد النظام الأ سا سي عدد الأ صوات التي يتمتع بها كل م ساهم في الجمعيات، شريطة أن يكون هذا التحديد مفرو ضا على كل الأ سهم دون

تمييز بين فئاتها ، ما عدا الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت.

المادة 624 .- مع مراعاة أحكام المواد من 669 إلى 672و675، يمكن أن ينص النظام الأساسي على إنشاء اسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، وتخضع هذه الأسهم لأحكام المواد من 624 إلى 634.

لا يرخص بإنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، إلا للشركات التي حققت خلال السنتين الماليتين الأخيرتين أرباحا قابلة للتوزيع.

المادة 625 .- عند تأسيس الشركةأوخلال مدة قيامها ، يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية تخول امتيازات غير ممنوحة للأسهم الأخرى مع مراعاة أحكام المادتين 622 و 623، كما يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 626 إلى 634 مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 620 والمواد 622 إلى 624 .

المادة 626.- يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، بالزيادة في رأس المالأوبتحويل الأسهم العادية التي سبق إصدارها ويمكن تحويلها إلى أسهم عادية.

لا يمكن أن تمثل الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، أكثر من ربع مبلغ رأسمال الشركة. وتساوي قيمتها الاسمية قيمة الأسهم العادية أو قيمة الأسهم العادية لفئة من الفئات التي سبق أن أصدرتها الشركة ، إن وجدت.

يستفيد أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، من الحقوق المعترف بها للمساهمين الآخرين، باستثناء حقي المشاركة والتصويت في الجمعيات العامة للمساهمين في الشركة اللذين لا ينشآن عن امتلاك هذه الأسهم.

في حالة إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، بتحويل الأسهم العادية التي سبق إصدارها أو في حالة تحويل أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت إلى أسهم عادية، تقوم الجمعية العامة غير العادية بتحديد القيمة القصوى للأسهم المزمع تحويلها وبضبط شروط عملية التحويل وذلك بناء على تقرير خاص يعده مفوض

الحـ سابات. ولا يكون قرار الجمعية نهائيا إلا بعد موافقة الجمعية الخا صة لأ صحاب الأ سهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التـ صويت وموافقة الجمعية العامة غير العادية لأصحاب سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.

يتم عرض التحويل على كل المـ ساهمين با ستثناء الأ شخاص الوارد ذكرهم في المادة 631 في نفس الوقت وبتناسب مع حصصهم في رأسمال الشركة.

وتحدد الجمعية العامة غير العادية الأجل الذي يمكن خلاله قبول عرض التحويل.

المادة 627 .- ينـ شأ عن الأ سهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التـ صويت، الحق في أولوية الحصول على ربح يقتطع من أرباح السنة المالية القابلة للتوزيع قبل أي تخصيص آخر. وإذا تبين أن الأرباح ذات الأولوية لا يمكن دفعها بكاملها نظرا لنقـ صان الأرباح القابلة للتوزيع، وجب توزيع هذه الأرباح على أ صحاب الأ سهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التـ صويت، محا صة، ويؤجل الحق في ا ستيفاء الأرباح ذات الأولوية والتي لم تدفع بكاملها نظرا لنقـ صان الأرباح القابلة للتوزيع إلى الـ سنة المالية الموالية، وإن اقتـ ضى الحال، يؤجل إلى الـ سنتين الموليتين،أوإن نص النظام الأ سا سي على ذلك، يؤجل إلى الـ سنوات الموالية، ولهذا الحق الأولوية بالنـ سبة لا ستيفاء الأرباح ذات الأولوية المستحقة عن السنة المالية الجارية.

لا يمكن أن يقل الربح ذو الأولوية عن مبلغ الربح الأول محتسبا وفقا للنظام الأ سا سي ولا عن مبلغ يساوي نـ سبة 7,5٪ من المبلغ المحرر من رأس المال الذي تمثله الأ سهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التـ صويت ولا يمكن أن تخول هذه الأ سهم الحق في الربح الأول.

بعد اقتطاع الربح ذي الأولوية والربح الأولإن نص النظام الأ سا سي على وجودهماأوبعد اقتطاع ربح بنـ سبة 5٪ لفائدة كل الأ سهم العادية محتـ سب وفق شروط النظام الأ سا سي، يخول للأ سهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التـ صويت، نفس الحقوق المخولة للأسهم العادية وذلك بتناسب مع المبلغ الاسمي لتلك الأسهم.

إذا كانت الأسهم العادية مقسمة إلى فئات تخول حقوقا غير متساوية في الربح الأول،

يقصد عندئذ بمبلغ الربح الأول المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، مبلغ الربح الأول الأكثر ارتفاعا.

المادة 628 .- حينما لا تكون الأرباح ذات الأولوية المستحقة عن ثلاث سنين مالية قد دفعت بكاملها، يكتسب أصحاب الأسهم المطابقة، بالتناسب مع حصة رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم، حقا في التصويت يساوي حق المساهمين الآخرين.

يظل حق التصويت المنصوص عليه في الفقرة السابقة قائما إلى غاية اختتام السنة المالية التي يتم خلالها دفع الأرباح ذات الأولوية بكاملها بما فيها الربح المستحق عن السنوات المالية السابقة.

المادة 629 .- يجتمع أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في جمعية خاصة.

يمكن لكل مساهم يملك أسهما ذات أولية في الأرباح دون حق التصويت، أن يساهم في الجمعية الخاصة، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.

يمكن للجمعية الخاصة لأصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت إبداء الرأي قبل اتخاذ الجمعية العامة لأي قرار. عندئذ تبت بأغلبية الأصوات التي عبر عنها المساهمون الحاضرون أو الممثلون. وفي حالة إجراء اقتراع، لا تراعى أوراق التصويت البيضاء. يبلغ هذا الرأي إلى الشركة وتحاط الجمعية العامة علما به ثم يدون في محضرها.

يمكن للجمعية الخاصة تعيين وكيل أو عدة وكلاء، إن نص على ذلك النظام الأساسي، يعهد إليهم بتمثيل أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في الجمعية العامة للمساهمين، وإن اقتضى الحال، بعرض رأيهم في هذه الجمعية قبل أن تتم أية عملية تصويت فيها، ويدون ذلك الرأي في محضر الجمعية العامة.

مع مراعاة المادة 630، لا يصير أي قرار بتغيير حقوق أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، قرارا نهائيا إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي تبت وفق شرطي النصاب القانوني والأغلبية

المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 488 من هذه المدونة.

المادة 630 .- في حالة الزيادة في رأس المال بواسطة حصص نقدية، يستفيد أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، على غرار المساهمين العاديين، من حق أفضلية الاكتتاب. غير أن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر بعد إبداء رأي الجمعية الخاصة المنصوص عليها في المادة 488 تخويلهم، وفق نفس الشروط حق أفضلية اكتتاب أسهم جديدة ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، يتم إصدارها بنفس النسبة.

تمنح أسهم جديدة مجانا، إثر الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار إلى أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، غير أنه يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر بعد إبداء رأي الجمعية الخاصة المنصوص عليها في المادة 629 تخويل أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، حق استلام أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت يتم إصدارها بنفس النسبة وذلك بدل الأسهم العادية.

تطبق كل زيادة في المبلغ الاسمي للأسهم الموجودة إثر الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار على الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، ويحسب عندئذ الربح ذو الأولوية المنصوص عليه في المادة 627 ابتداء من تحقيق عملية زيادة رأس المال، حسب المبلغ الاسمي الجديد المرفوع، عند الاقتضاء، بزيادة علاوة الإصدار التي تم دفعها عند اكتتاب الأسهم القديمة.

المادة 631 .- لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارةأولأعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين والمسيرين لشركة أسهم ولأزواجهم ولأبنائهم القاصرين غير المأذونين، الحصول على أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، صادرة عن الشركة بأي شكل من الأشكال.

المادة 632 .- يمنع على الشركة التي أصدرت أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق

التصويت استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس مالها.

في حالة تخفيض رأس المال تخفيضا غير معلل بوقوع خسائر، يتم شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، قبل الأسهم العادية وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 633 وكذا إلغاؤها.

تخول للأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، نفس الحقوق المخولة للأسهم الأخرى على الاحتياطي الموزع خلال السنة المالية للشركة، وذلك بتناسب مع المبلغ الاسمي لهذه الأسهم.

المادة 633 .- يمكن أن يخول النظام الأساسي للشركة إمكانية فرض إعادة شراء إما مجموع أسهمها ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت وإما فئات معينة من هذه الأسهم، على أن تحدد كل فئة من هذه الأسهم بتاريخ إصدارها. ويجب أن تشمل إعادة شراء فئة من الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، مجموع أسهم الفئة المعنية. ويتم اتخاذ قرار إعادة الشراء من قبل الجمعية العامة التي تبت حسب الشروط المحددة في المادة 557، وتظل أحكام المادة 560 قابلة للتطبيق. ويتم إلغاء الأسهم التي تمت إعادة شرائها ويخفض رأس المال بقوة القانون.

لا يمكن للشركة أن تفرض إعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، إلا إذا أدرج نص خاص بذلك في النظام الأساسي قبل إصدار هذه الأسهم.

المادة 634 .- تحدد قيمة الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في اليوم الذي تتم فيه إعادة الشراء وذلك باتفاق بين الشركة وجمعية خاصة للمساهمين البائعين تبت حسب شرطي النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 488، وفي حالة الاختلاف، يتم تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 618.

لا يمكن القيام بإعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، إلا إذا تم دفع مجموع الربح ذي الأولوية المستحق عن السنوات المالية السابقة وعن السنة المالية الجارية.

المادة 635 .- لا تراعى الأ سهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق الت صويت، في تحديد النسبة المئوية التي تملكها شركة أخرى في رأس مال الشركة.

المادة 636 .- يمنع ا ستهلاك الأ سهم عن طريق القرعة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.

المادة 637 .- يتعين لزاما عند الاكتتاب تحرير الأ سهم المعرو ضة للاكتتاب نقدا حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 403.

إذا تخلف الم ساهم عن أداء المبالغ المتبقية من قيمة الأ سهم التي اكتتبها والتي دعا مجلس الإدارة إلى ا ستكمال تحريرها في مواعيد معنية، وجهت له ال شركة إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

إذا ظل هذا الإنذار عديم الجدوى، بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تبليغه، حق للشركة، دون حاجة إلى ترخيص من المحكمة، مواصلة بيع الأسهم غير المحررة.

تباع في المزاد العلني الأ سهم غير المقيدة في بور صة القيم بوا سطة موثق أو شركة بور صة، ولأجل إنجاز ذلك، تقوم ال شركة، بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل على الإنذار المن صوص عليه في الفقرة ال سابقة، بالإعلان عن البيع في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، ويتضمن الإعلان إشارة لأرقام الأسهم المعروضة للبيع.

تخبر ال شركة المدين و شركاءه في الدين، إن وجدوا، بعرض البيع مع تحديد تاريخ وعدد ال صحيفة التي تم فيها ن شر الإعلان بالبيع وذلك بر سالة م ضمونة مع إ شعار بالتوصل.

لا يمكن أن يتم البيع قبل مرور عشرين يوما من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة.

الأ سهم المقيدة في البور صة تباع في بور صة القيم وفق ال شروط المن صوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة من هذه المادة.

المادة 638 .- يخصص صافي منتوج البيع للشركة في حدود ما تستحقه على المساهم المقصر بالإضافة إلى المصاريف التي تحملتها الشركة لإتمام البيع.

يظل المساهم المقصر مدينا أو مستفيدا من الفرق.

يتم تقييد المشتري في سجل التحويلات.

المادة 639 .- إذا تعذر إتمام البيع لانعدام المشترين، أمكن لمجلس الإدارة أو للمسير أن يقرر سقوط حقوق المساهم المرتبطة بالأسهم المعنية والاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة دون الإخلال بحق التعويض عن الضرر.

إذا لم يتأت بيع السهم لاحقا خلال السنة المالية التي اتخذ فيها قرار سقوط حقوق المساهم المقصر، تعين إلغاؤها وتخفيض رأسمال الشركة بنفس نسبتها.

المادة 640 .- يسأل، على وجه التضامن، كل من المساهم المقصر والمتنازل لهم المتتالين والمكتتبين عن مبلغ السهم غير المحرر، ويمكن للشركة أن ترجع عليهم إما قبل البيع أو بعده باستخلاص المبلغ المستحق واسترجاع المصاريف التي تحملتها.

يمكن لمن دفع كافة المستحقات بالشركة أن يلجأ إلى القضاء لاسترجاع ذلك المبلغ والمصاريف ضد المالكين المتتالين للسهم، ويقع التحمل النهائي للدين على آخر هؤلاء.

بعد مرور سنتين على إرسال طلب التحويل، ينتهي التزام كل مكتتب أو مساهم تنازل عن سنده فيما يخص الأقساط التي لم تدفع بعد.

المادة 641 .- بعد مرور ثلاثين يوما على الإنذار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 637، تحرم الأسهم التي لم تدفع مبالغها المستحقة، من حق الحضور والتصويت داخل الجمعيات العامة للمساهمين ولا تراعى في احتساب النصاب.

عند انتهاء أجل الثلاثين يوما المذكور، يعلق الحق في الأرباح والحق في أفضلية الاكتتاب في زيادة رأس المال المرتبطان بهذه الأسهم.

المادة 642 .- لا يمكن للشركة أن تملك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص أكثر من نسبة 10٪ من مجموع أسهمها ولا أكثر من 10٪ من فئة معينة من الأسهم. ويتعين أن تكون هذه الأسهم اسمية وأن يتم تحريرها بالكامل عند تملكها، وفي حالة عدم القيام بذلك، يلزم أعضاء مجلس الإدارة

بتحرير تلك الأسهم.

لا يمكن أن يترتب عن تملك أسهم الشركة تخفيض الوضعية الصافية للشركة إلى حد يقل عن رأس المال بزيادة الاحتياطي غير القابل للتوزيع.

يجب أن تتوفر الشركة على احتياطي غير الاحتياطي القانوني لا تقل قيمته عن قيمة مجموع الأسهم التي تملكها.

لا تخول الأسهم التي تملكها الشركة حق الحصول على أرباح الأسهم.

في حالة زيادة رأس المال بواسطة اكتتاب أسهم نقدية، لا يحق للشركة أن تمارس بنفسها حق أفضلية الاكتتاب. ويمكن للجمعية العامة أن تقرر عدم اعتبار هذه الأسهم في تحديد حقوق أفضلية الاكتتاب النا شئة عن الأسهم الأخرى وإلا وجب إما أن تباع الحقوق النا شئة عن الأسهم التي تملكها الشركة قبل انتهاء اجل الاكتتاب في بورصة القيم أو توزع على المساهمين بالتناسب مع حقوق كل واحد منهم.

المادة 643 .- يمنع على الشركة أن تكتتب وتشترى أسهمها، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحساب الشركة باسمه الخاص إلا إذا كان الهدف من شراء الأسهم هو إلغاؤها من أجل تخفيض رأس المال وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 556.

يتعين على مؤسسي الشركةأوفي حالة زيادة رأس المال، على أعضاء مجلس الإدارة وكذلك على المسيرين أن يقوموا بتحرير الأسهم التي اكتتبتها الشركة أو اقتنتها خرقا لأحكام الفقرة السابقة.

حينما يتم اكتتاب الأسهمأو شراؤها بواسطة شخص يتصرف لحساب الشركة، باسمه الخاص، يجب على ذلك الشخص تحرير الأسهم بتضامن مع المؤسسين أو حسب الأحوال مع أعضاء مجلس الإدارة و المسيرين ويعتبر هذا الشخص فضلا عن ذلك كما لو اكتتب تلك الأسهم لحسابه الخاص.

يجب أن يتنازل عن الأسهم التي تملكها الشركة خرقا لأحكام المادة 642 وأحكام

هذه الفقرة داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ اكتتابها أو شرائها، ويجب أن تلغى عند انصرام هذا الأجل؛

يمنع على الـ شركة أن ترتهن أ سهمها، سواء بـ صورة مبا شرة أو بوا سطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص.

يجب أن ترجع الأسهم التي ارتهنتها الشركة إلى أصحابها داخل أجل سنة: ويمكن أن يتم ذلك داخل أجل سنتين إذا كان تحويل الرهن لفائدة الـ شركة ناتجا عن تحويل لذمة مالية على وجه العمومأوبموجب قرار قضائي. وإذا لم يتم إرجاع هذه الأسهم، عد عقد الرهن باطلا بقوة القانون.

لا يطبق المنع المنصوص عليه في هذه الفقرة على العمليات المعتادة لمؤسسات القرض.

يمنع أن تقدم أموالا كت سبيق أو تمنح قرو ضا أو تكون ضامنة من أجل اكتتاب أو شراء أحد الأغيار لأسهم الشركة.

لا تطبق أحكام هذا البند على العمليات المعتادة لمؤسسات القرض.

المادة 644 .- خلافا لأحكام البند الأول من المادة 643، يمكن للـ شركات المقيدة سنداتها في بورصة القيم شراء أسهمها في البورصة وذلك قصد تنظيم السوق.

لهذا الغرض، يجب أن تكون الجمعية العامة العادية قد أذنت صراحة للـ شركة بالتعامل في البورصة بأسهمها.

وتحدد هذه الجمعية كيفية إجراء العملية ولا سيما أ سعار الـ شراء القـ صوى وأ سعار البيع الدنيا والحد الأقـ صى لعدد الأ سهم الممكن شراؤها والأجل الذي يجب أن تتم فيه عملية الشراء ولا يحق إعطاء هذا الترخيص لمدة تفوق ثمانية عشر شهرا.

القسم الثالث: سندات القرض

المطلب الأول: أحكام عامة

المادة 645.- (معدلة) (القانون رقم 2015-032) سندات القرض سندات قابلة للتداول تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدين عن نفس القيمة الاسمية.

(القانون رقم 2015-032):لا يمكن أن تقل هذه القيمة الاسمية عن خمسة آلاف (5000) أوقية.

المادة 646 .- لا يسمح بإصدار هذه السندات إلا للشركات خفية الاسم:

1. التي تم إنشاؤها منذ سنتين واختتمت سنتين ماليتين متواليتين وتمت الموافقة على كشوفها الإجمالية من طرف المساهمين؛
2. التي تم تحرير رأسمالها بأكمله.

لا تسري هذه الأحكام على:

1. إصدار سندات القرض التي تستفيد من ضمان الدولة أو الأشخاص المعنوية الأخرى التي تسمح لها الدولة بإعطاء هذا الضمان؛
2. إصدار سندات القرض المرهونة بسندات الدين على الدولة أو على الأشخاص المعنوية الأخرى بشرط أن تكون ديونها مضمونة من طرف الدولة.

المادة 647 .- تكون صلاحية تقرير إصدار سندات القرض أو الترخيص بإصدارها من اختصاص الجمعية العامة العادية للمساهمين دون غيرها وكذا الإذن عند الاقتضاء بتأسيس ضمانات لكفالة إرجاع الاقتراض السندي.

يسوغ لهذه الجمعية أن تفوض لمجلس الإدارة أو للمسير السلط اللازمة للقيام، داخل أجل خمس سنين، بإصدار واحد أو أكثر من سندات القرض وضبط كيفية الإصدار. غير أنه بالنسبة للشركات التي يتمثل غرضها الأساسي في إصدار اقتراضات سندية مرصدة لتمويل القروض التي تمنحها، يخول بقوة القانون لمجلس الإدارة أو المسير صلاحية إصدار هذه الاقتراضات ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

المادة 648 .- لا يمكن لشركة أن تجعل من سندات القرض التي أصدرتها محل

رهن مهما كان شكله.

المادة 649 .- لا يمكن ضمان الاقتراض السندي إلا بضمان عيني أو بالتزام إما من الدولة أو من شخص معنوي تسمح له الدولة بإعطائه.

يجب أن يكون إصدار سندات القرض المضمونة بضمان عيني موضوع طلب يوجه مسبقا إلى الجهة المختصة بتقييد هذا الضمان حسب الإجراءات القانونية الجاري بها العمل وذلك لفائدة كتلة أصحاب سندات القرض المغطية لمبلغ القرض المزمع إصداره.

ولا يمكن شطب هذا التقييد أو تقليصه أو كفالته إلا برفع اليد من طرف وكيل كتلة أصحاب سندات القرض المرخص له من طرف الجمعية العامة للكتلة أو بأمر من رئيس المحكمة الواقع مقر الشركة في دائرة اختصاصها بصفته قاضي الاستعجال.

المادة 650 .- يتعين على الشركة المصدرة، قبل أي إصدار لسندات القرض بدعوة الجمهور للاكتتاب، أن تعد بيانا للمعلومات يتم تحديده بمرسوم[6].

المادة 651 .- إن كيفية الاكتتاب في الأسهم المنصوص عليها في المادتين 409 و410 تطبق عند الاكتتاب على سندات القرض.

يجب أن يقع اكتتاب مبلغ الاقتراض السندي كاملا وإلا اعتبر كأن لم يكن.

المادة 652 .- يكون أصحاب سندات القرض المؤسسة إثر نفس الإصدار بقوة القانون كتلة تتمتع بالشخصية المعنوية سعيا منهم لحماية حقوقهم المشتركة.

غير أنه في حالة إصدارات متتالية لسندات القرض، يمكن للشركة، إذا نص على ذلك في كل عقد إصدار، أن تجمع في كتلة واحدة أصحاب سندات القرض ذوي نفس الحقوق.

المادة 653 .-(**جديدة) (القانون رقم 2015-032)** : يمثل الكتلة وكيل أو عدة

[6] - المرسوم رقم 2016-070 بتاريخ 11 ابريل 2016،المتعلق باعداد بيان المعلومات السابق لإصدار أي سند للقرض بدعوة الجمهور للإكتتاب، الجريدة الرسمية عدد: 1360.

وكلاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لأ صحاب سندات القرض في أجل سنة واحدة ابتداء من افتتاح الاكتتاب وقبل موعد الاندثار الأول بثلاثين يوما في أقصى الحالات.
وفي انتظار انعقاد الجمعية العامة، يُعين وكيل مؤقت من طرف مجلس الإدارة أو التسيير، بمجرد افتتاح الاكتتاب من بين الأشخاص المؤهلين لممارسة مهمة وكيل الأعمال.
في حالة عدم قيام مجلس الإدارة أو المديرية أو المسير بتعيين الوكيل المؤقت بمجرد افتتاح الاكتتاب، يمكن تعيينه من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال، بطلب من كل ذي مصلحة، و تطبق نفس المسطرة إذا لم تقم الجمعية العامة العادية لأ صحاب سندات القرض بتعيين وكيل للكتلة. يمكن عزل هؤلاء الوكلاء في كل حين.

المادة 654 .- لا يمكن تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمسيرين والأشخاص العاملين لدى الشركة المدينة والشركات الضامنة للاقتراض، ممثلين للكتلة.

المادة 655 .- لممثلي الكتلة سلطة القيام باسمها بكل أعمال التسيير اللازمة للحفاظ على المصالح المشتركة لأ صحاب سندات القرض ما لم تقيد هذه السلطة بقرار من الجمعية العامة لحاملي سندات القرض.

المادة 656 .- لممثلي الكتلة المرخص لهم بصورة صحيحة من طرف الجمعية العامة لأصحاب سندات القرض، الصلاحية للتقاضي وحدهم باسم مجموع أصحاب سندات القرض.
الدعاوى الموجهة ضد مجموع أ صحاب سندات القرض من نفس الكتلة لا يمكن أن تحرك أمام القضاء إلا ضد ممثليها.

المادة 657 .- لا يمكن لممثلي الكتلة التدخل في تسيير أمور الشركة ويمكنهم المشاركة في الجمعيات العامة للمساهمين لكن دون أن يكون لهم صوت في المداولات.
ولهم الحق في الاطلاع على الوثائق الموضوعة رهن إشارة المساهمين حسب نفس

الشروط التي يخضع لها هؤلاء.

المادة 658 .- يحق لأصحاب سندات القرض المنتمين إلى نفس الكتلة أن يعقدوا جمعيتهم العامة في أي وقت.

إذا تعددتكتل أ صحاب سندات القرض فلا يمكن لها بأي حال من الأحوال التداول في جمعية مشتركة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 652.

المادة 659 .- تتم الدعوة إلى عقد جمعية أصحاب سندات القرض:

- من طرف مجلس الإدارة أوهيئة التسيير؛
- بمبادرة من ممثلأوممثلي الكتلة؛
- من طرف أ صحاب سندات القرض، ب شرط أن لا تقل ن سبة ما يمثلونه من سندات القرض عن 10٪وبعد إخبار ممثل أو ممثلي الكتلة؛
- من طرف المصفين إذا كانت الشركة في طور التصفية.

المادة 660 .- تتم الدعوة إلى عقد الجمعيات العامة لأ صحاب سندات القرض وفق نفس شروط الـ شكل والأجل التي تخ ضع لها جمعيات الـ ساهمين. تتداول هذه الجمعيات وفق نفس شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 488.

يكون حق التصويت الناشئ عن سندات القرض متناسبا مع حصة مبلغ الاقتراض التي تمثله ويمنح كل سند قرض الحق في صوت واحد على الأقل.

يكون لمالكي الرقبة، حق التصويت في الجمعيات العامة لأصحاب سندات القرض.

يمكن إبطال كل جمعية لم تتم الدعوةإليها ب شكل صحيح، غير أن دعوى البطلان تكون غير مقبولة إذا ح ضر الاجتماع مجموع أ صحاب سندات القرض المكونين للكتلة المعنية أو من يمثلهم.

المادة 661 .- تداول الجمعية العامة ب شأن كل الإجراءات التي يكون الغرض منها ضمان حماية حقوق أ صحاب سندات القرض وتنفيذ عقد الاقتراض المذكور وب صفة عامة كل الإجراءات ذات الطابع التحفظيأوالإداري.

المادة 662 .- يتعين إخ ضاع كل قرار يمس حقوق أ صحاب سندات القرض لموافقة

الجمعية العامة لأصحاب هذه السندات.

لا يمكن للـ شركة، عند عدم الموافقة، أن تتجاوزه إلا إذا عر ضت إرجاع قيمة الـ سندات إلى أ صحابها الذين يطلبون ذلك داخل أجل ثلاثة أ شهر من يوم حـ صول التغيير.

المادة 663 .- لا يمكن للجمعيات العامة للممساهمين، على الرغم من كل تنصيص مخالف، الزيادة في التزامات أصحاب سندات القرض أو اتخاذ أي إجراء يخل بالمساواة بين أصحاب سندات القرض المنتمين لنفس الكتلة أو تقرير تحويل سندات القرض إلى أسهم مع مراعاة أحكام المادة 677.

المادة664 .- لا يحق لأ صحاب سندات القرض أن يقوموا فرادىبممار سة مراقبة على عمليات الشركة أو المطالبة بالاطلاع على وثائقها، غير أنه يمكنهم مطالبة الشركة بإمدادهم وباستمرار بالمعلومات التي يحتاجون إليها بصفتهم أصحاب سندات القرض.

المادة 665 .- تعتبر ملغاة وغير قابلة لإعادة التداول، سندات القرض التي أعادت الشركة المصدرة شراءها وتلك التي أفرزتها القرعة وتم إرجاع قيمتها.

المادة 666 .- لا يمكن للـ شركة، إذا لم تنص على ذلك أحكام خا صة في عقد الإصدار، أن تفرض على أصحاب سندات القرض إرجاع قيمة سنداتهم قبل الأوان.

المادة 667 .- يمكن للجمعية العامة لأصحاب سندات القرض، في حالة حل الشركة قبل الأوان لسبب غير الاندماج أو الانفصال، المطالبة باسترجاع قيمة السندات ويمكن للشركة أن تفرض ذلك.

المادة 668 .- يكون لممثلي كتلة أ صحاب سندات القرض عند التـ سوية والتـ صفية القضائية للشركة صلاحية مباشرة الحقوق باسم الكتلة التي يمثلونها.

المطلب الثاني: سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم

المادة 669 .- يمكن للشركات خفية الا سم المستوفية للشروط المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الفـ صل، إ صدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أ سهم وفقا

للشروط الخاصة المحددة في هذا المطلب.

إن إمكانية إ صدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أ سهم، لا تمتد إلى الـ شركات التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 50٪ من رأسمالها.

المادة 670 .- يتعين قبل القيام بإ صدار الحـ صول على ترخيص الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

يكون للمـ ساهمين حق اكتتاب سندات القرض القابلة للتحويل إلى أ سهم ضمن الـ شروط المحددة لاكتتاب الأ سهم الجديدة، ما عدا الا ستثناء المقرر طبقا للمادة 540.

يجب أن يتـ ضمن الترخيص تنازلا صريحا من طرف المـ ساهمين عن حقهم في أف ضلية اكتتاب الأ سهم التي سيتم إ صدارها بتحويل سندات القرض وذلك لفائدة أ صحاب سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.

المادة 671 .- يجب على مجلس الإدارة أو التـ سيير أن يبين في التقرير الذي يتعين عليه عر ضه على الجمعية أ سباب الإ صدار مع تحديد الأجل أو الآجال التي يمكن خلالها ممار سة حق الخيار الممنوح لأ صحاب سندات القرض مع تبيان القواعد التي سيتم وفقها تحويل سندات القرض إلى أسهم.

المادة 672 .- لا يمكن القيام بالتحويل إلا بموافقة أ صحاب الـ سندات وفقط وفق شروط وقواعد التحويل المحددة في عقد إ صدار سندات القرض، ويشير العقد إلى أن إجراء التحويل سيتم إما خلال فترة أو عدة فترات اختيارية محددة، أوفي أي وقت.

لا يمكن أن يقل سعر إ صدار سندات القرض القابلة للتحويل عن القيمة الاسمية للأسهم التي سيتوصل بها أصحاب سندات القرض عند اختيارهم للتحويل.

يعرض مفوضو الحسابات على جمعية المساهمين تقريرا خاصا عن الاقتراحات التي تم التقدم بها إليها بخصوص قواعد التحويل.

المادة 673 .- ابتداء من تاريخ تـ صويت الجمعية المنـ صوص عليها في المادة 670 وطالما

وجدت سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، لا يرخص بإصدار أسهم تكتتب نقدا و سندات قرض جديدة قابلة للتحويل وإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال وتوزيع الاحتياطي نقداأوفي شكل سندات محفظة، إلا بشرط الحفاظ على حقوق أصحاب سندات القرض الذين يختارون التحويل.

يتعين على الشركة، لهذه الغاية، تخويل أصحاب سندات القرض الذين يختارون التحويل، حسب الحالة، إما اكتتاب أسهم بصفة غير قابلة للتخفيض أو سندات قرض جديدة قابلة للتحويل، وإما الحصول مجانا على أسهم جديدة أو على نقود أو سندات مماثلة للسندات الموزعة بنفس الكمية أو النسب ووفق نفس الشروط كما لو كانوا مساهمين أثناء القيام بذلك الإصدار أو الإدماج أو التوزيع، ما عدافيما يتعلق بالانتفاع.

المادة 674 .- عند أي إصدار لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم في أي وقت كان، يمكن التقدم بطلب تحويل هذه السندات داخل أجل يشترط فيه أن لا تكون بدايته لاحقة لتاريخ أول استحقاق للتسديد ولا للذكرى الخامسة لبداية الإصدار، وأن ينتهي بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ استحقاق أداء سند القرض. غير أنه في حالة الزيادة في رأس المال أو الإدماج، يمكن لمجلس الإدارة أو التسيير أن يوقف ممارسة الحق في التحويل خلال أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر.

تمنح الأسهم المسلمة إلى أصحاب سندات القرض الحق في الأرباح الموزعة برسم السنة المالية التي تم خلالها التقدم بطلب التحويل.

إذا كان عدد الأسهم الموازية لسندات القرض التي يملكها صاحب سندات القرض الذي يطلب القيام بالتحويل، لا يشكل عددا صحيحا نظرا لشرط من الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أمكن لصاحب سندات القرض أن يطالب بتسليمه اسهما إضافية تجعل من العدد المذكور عددا صحيحا على أن يؤدي قيمة هذه الأسهم نقدا.

تتم بـ شكل نهائي الزيادة في رأس المال التي يمليها تحويل سندات القرض إلى أ سهم بمجرد تقديم طلب بالتحويل مرفق ببيان الاكتتاب وعند الاقت ضاء بالأداءات المترتبة عن اكتتاب الأسهم نقدا.

يقوم مجلس الإدارة أو التسيير في الشهر الموالي لاختتام كل سنة مالية، عند الاقتضاء بتحديد العدد والقيمة الاسمية للأسهم المصدرة خلال السنة المالية المنصرمة عن طريق تحويل سندات القرض وبإدماج التغيرات اللازمة على مقت ضيات النظام الأ سا سي المتعلقة بمبلغ رأس مال الـ شركة وعدد الأ سهم التي تمثله. كما يمكن القيام بهذا التحديد في أي وقت كان بالن سبة للـ سنة المالية الجارية وإدراج التغييرات المنا سبة على النظام الأساسي للشركة.

المادة 675 .- يمنع على الـ شركة، ابتداء من تاريخ ت صويت الجمعية المن صوص عليها في المادة 670 وطالما وجدت سندات قرض قابلة للتحويل إلى أ سهم، ا ستهلاك القيمة الاسمية لأ سهم رأسمالها أو تخفيض رأس مالها عن طريق إرجاع قيمة الـ سندات وكذا القيام بتغيير في توزيع الأرباح غير انه يمكن للـ شركة إذ شاء أ سهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التـ صويت شريطة الحفاظ على حقوق أ صحاب سندات القرض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 673.

إذا تم تخفيض رأس مال الـ شركة بعلة وقوع خ سائر وتحقق ذلك بتخفيض القيمة الاسمية للأ سهم أو عددها، تقل صت بذلك حقوق أ صحاب سندات القرض الذين اختاروا تحويل سنداتهم كما لو كان أ صحاب سندات القرض المذكورون مساهمين منذ تاريخ إصدار سنداتهم.

المادة 676 .- ابتداء من إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وطالما وجدت مثل هذه السندات، يظل ضم شركة ما للشركة المصدرة أو إدماجها مع شركة أو عدة شركات أخرى، في شركة جديدة خا ضعا للموافقة المسبقة للجمعية العامة غير العادية لأصحاب سندات القرض المعنيين بالأمر.

وعند عدم موافقة الجمعية على الضم أو الإدماج أو إذا لم تتمكن من المداولة بشكل

صحيح نظرا لعدم توفر النصاب المطلوب يتم تطبيق أحكام المادة 270.

يمكن تحويل سندات القرض القابلة للتحويلإلى أ سهم لل شركة الـ ضامة أو الجديدة سواء خلال أجل أو آجال الاختيار المن صوص عليها في عقد الإ صدار أو في أي وقت كان حـ سب الحالة. ويتم تحديد قواعد التحويل بتـ صحيح نـ سبة تبادل الأ سهم التي يحددها العقد المذكور بنـ سبة تبادل أ سهم الـ شركة الـ ضامة أو الجديدة مع أ سهم الشركة المصدرة مع مراعاة أحكام المادة 673 عند الاقتضاء.

تقوم الجمعية العامة لل شركة الـ ضامة أو الجديدة، بناء على تقرير من مجلس الإدارة أو التسيير وتقرير مفوضي الحسابات المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 672، بالبت في الموافقة على الاندماج والتنازل عن حق أفـ ضلية الاكتتاب المن صوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 670.

تحل الشركة الضامة أو الشركة الجديدة محل الشركة المصدرة فيما يخص تطبيق الفقرة الأولى من المادتين 672 و673 وعند الاقتـ ضاء، المادة 647 والفقرة الأولى من المادة 675.

المادة677 .- عندما تكون الـ شركة المـ صدرة لـ سندات القرض القابلة للتحويل إلى أ سهم مو ضوع المـ سطرة المتبعة لمعالجة صعوبات المؤ سـ سة، يفتح الأجل المقرر لتحويل تلك الـ سندات إلى أ سهم بمجرد صدور الحكم المحدد لمخطط ا ستمرار المؤ سـ سة، ويمكن إنجاز التحويل بقبول كل واحد من أ صحاب سندات القرض وفق الـ شروط الواردة في ذلك المخطط.

المادة 678 .- تعتبر باطلة القرارات المتخذة خرقا لأحكام المواد من 669 إلى 671.

الباب الثالث: في المخالفات والعقوبات الزجرية

الباب الفرعي الأول: أحكام عامة

المادة 679 .- تطبق أحكام هذا الباب التي تخص رؤ ساء الـ شركات المنظمة بهذه المدونة على كل شخص يكون قد زاول فعلا، سواء مبا شرة أو بوا سطة شخص آخر

تسيير هذه الشركات إما باسم ممثليها القانونيين أو بالحلول محلهم.

المادة680 .- تضاعف العقوبات المقررة في هذا الباب في حالة العود.

يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو الغرامة أو بهما معا بحكم حائز لقوة الـ شيء المقـ ضي به من أجل جريمة سابقة وذلك خلافا لمقتضيات القانون الجنائي في هذا الخصوص.

المادة 681 .- لا تطبق الأحكام الجنائية المنـ صوص عليها في هذا القانون إلا إذا كانت الأفعال المعاقب بمقتضاها لا تقبل تكييفا جنائيا أشد، حسب أحكام القانون الجنائي.

المادة 682 .- خلافا لمقتضيات القانون الجنائي بهذا الخصوص، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المالية المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بوقف التنفيذ إلا فيما يخص عقوبات الحبس.

المادة 683 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا شهر وبغرامة من 80.000 إلى 400.000 أوقية كل من قبل أو مارس أو احتفظ عن قـ صد بمهام مفوض الحـ سابات على الرغم من حالات التعارض القانونية سواء باسمه الخاص أو بـ صفته عـ ضوا في شركة لمراقبة الحسابات.

المادة 684 .- يعاقب بالحبس من ستة أ شهر إلى سنتين وبغرامة 100.000 إلى 1.000.000 أوقيةأوبإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مفوض للحـ سابات قدم أو أكد، عن قـ صد، إما باسمه أو بـ صفته شريكا في شركة لمراقبة الحـ سابات، معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة أو لم يقم بإعلام أجهزة التسيير أو الإدارة بكل الأفعال التي علم بها أثناء مزاولة مهامه و بدا له أنها تكتسي طابعا جزائيا.

المادة 685 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أ شهر وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 أوقيةأوبإحدى هاتين العقوبتين فقط، المـ سيرون وأعـ ضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التسيير الذين لم يعملوا على تعيين مفوضي حسابات الشركة أو لم يوجهوا لهم الدعوة لحضور كل جمعية من جمعيات الشركاء أو المساهمين.

المادة 686 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أ شهر وبغرامة من 100.000 إلى 300.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الم سيرون أع ضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التسيير لشركة خفية الاسم أو كل شخص يعمل لديها عرقل، عن قصد، القيام بالمراجعات أو المراقبات التي يجريها الخبراء أو مفو ضو الح سابات المعينون أو رفض اطلاعهم في عين المكان على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمتهم ولا سيما كل العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجل المحاضر.

المادة 687 .- يعاقب بال سجن من شهر إلى ستة أ شهر وبغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 أوقيةأوبإحدى هاتين العقوبتين فقط الم سيرون وأع ضاء أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير،منحوا حصة عينية قيمة أعلىمن قيمتها الحقيقية عن طريق الغش.

المادة 688 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أ شهر وبغرامة مالية من 20.000 إلى 200.000 أوقيةأوبإحدى هاتين العقوبتين فقط، الم سيرون وأع ضاء أجهزة الإدارة والتدبير أو التسيير:

1. وزعوا، عن ق صد، على ال شركاء أو الم ساهمين أرباحا وهمية في غياب أي جرد أو بالاعتماد على جرود تدليسية؛
2. قاموا، عن ق صد، ولو في حالة عدم توزيع أرباح وبغية إخفاء و ضع ال شركة الحقيقي، بن شرأوتقديم ك شوف إجمالية سنوية لا تعطي صورة صادقة للنتائج المحققة بر سم كل سنة مالية والو ضعية المالية لل شركة وذمتها عند انتهاء تلك الفترة؛
3. استعملوا بسوءنية أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع الم صالح الاقت صادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخ صية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
4. استعملوا بسوء نية السلط المخولة لهمأوالأصوات التي يملكونها في الشركة أو هما معا بحكم منصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخ صية أو لتف ضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 689 .- يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 أوقية المؤسسون أو أعضاء هيئة التسيير، الذين لم يقوموا في الآجال القانونية بإيداع أو أكثر للوثائق أو تصرفات لدى كتابة ضبط المحكمة أو لم يقوموا بإجراء أو أكثر من إجراءات الـ شهر المنصوص عليها في هذه المدونة.

المادة 690 .- يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 400.000 أوقية رؤ ساء الـ شركة الذينلم يعدوا بالنسبة لكل سنة مالية الجرد والكشوف الإجمالية وتقرير التسيير.

المادة 691 .- يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 أوقية أعـ ضاء هيئة التـ سيير الذين لم يبعثوا إلى الـ شركاء خلال اجل الخمـ سة عـ شر يوما الـ سابقة لعقد الجمعية العامة الكـ شوف الإجمالية وتقرير التـ سيير ونص التو صيات المعرو ضة وتقرير مفوض أو مفوضي الحسابات عند الاقتضاء.

المادة 692 .- يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 أوقية المسيرون الذين:

1. لم يضعوا رهن إشارة كل شريك بمقر الـشركة محا ضر الجمعيات العامة والكـ شوف الإجمالية والجرد وتقرير المـ سيرين وتقرير مفوض أو مفو ضي الحسابات عند الاقتضاء؛
2. لم يعقدوا الجمعية العامة للـ شركاء خلال الأ شهر الـ ستة الموالية لاختتام الـ سنة الماليةأوالذين لم يخـ ضعوا الجرد أو الكـ شوف الإجمالية وتقرير التسيير لموافقة هذه الجمعية أو للجمعية الوحيدة.

المادة 693 .- يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 أوقية رؤ ساء الـ شركة الذين أغفلوا الإشارة في كل المحررات أو الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الأغيار عن تـ سمية الـ شركة مـ سبوقة أو متبوعة مبا شرة ببيان شكلها وأحرفها الأولى ومبلغ رأس مالها.

المادة 694 .- يعاقب بنفس الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص ملزم قانونيا:



1. لم يقيد قرارات الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو قرارات مجلس الإدارة في محضر هذه الجمعية أو هذا المجلس؛
2. لم يسجل المحضر المذكور في سجل مداولات الجمعية الممسوك بمقر الشركة.

المادة 695 .- يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 60.000 إلى 300.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مؤسسو كل شركة وأعضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التسيير لشركة شهدوا عن قصد، في التصريح بصحة إنشائها المودع لدى كتابة الضبط قصد تقييد الشركة بسجل التجارة أو تقييد تغيير النظام الأساسي في السجل المذكور بوقائع كاذبة ماديا أو أغفلوا سرد كافة العمليات المنجزة لتأسيس الشركة المذكورة.

المادة 696 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة اشهر وبغرامة مالية من 50.000 إلى 250.000 أوقيةأوبإحدى هاتين العقوبتين فقط مصفي الشركة الذي لم يقم عن قصد داخل أجل ثلاثين يوما من تعيينه، بنشر قرار تعيينه في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية كذلك أن كانت الشركة قد دعت الجمهور للاكتتاب، وبإيداع القرارات القضائية بالحل في كتابة ضبط المحكمة وتقييدها في سجل التجارة .

المادة 697 .- يعاقب بنفس العقوبة مصفي الشركة الذي لم يقم عن قصد بدعوة الشركاء أو المساهمين عند انتهاء التصفية للبت في الحساب النهائي وإبراء ذمته من التسيير الذي أشرف عليه وإعفائه من مأموريته وإثبات ختم التصفية، أو لم يقم بإيداع حساباته بكتابة ضبط المحكمة ولا قدم طلبا للقضاء لأجل المصادقة عليها.

المادة 698 .- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة المصفي الذي أخل عن قصد بالالتزامات، فيما يتعلق بالجرد وإعداد الكشوف الإجمالية وانعقاد الجمعيات وإخبار الشركاء و المساهمين وحفظ أموال و وثائق الشركة.

المادة 699 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 80.000 إلى 400.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط المصفي الذي قام عن سوء نية:

1. باستعمال أموالأواعتمادات الشركة الجارية تصفيتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى له بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؛
2. بيع بعضأوكل أصول الشركة الجارية تصفيتها خرقا لأحكام هذه المدونة المنظمة لهذا الموضوع.

المادة 700 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أ شهر وبغرامة من 40.000 إلى 200.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل م صف قام بتوزيع أ صول الـ شركة بين المـ ساهمين أو الـ شركاء قبل تـ صفية الخـ صوم أو قبل تكوين احتياطي كاف لـ ضمان تـ سديدها أو لم يقم، ما لم ينص النظام الأ سا سي على خلاف ذلك، بقـ سمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع القيمة الاسمية للأ سهم أو الحـ صص الاسمية بين الشركاء والمساهمين بنفس نسبة مشاركتهم في رأس المال.

المادة 701 .- يعاقب بالحبس من ثلاثة أ شهر إلى سنة وبغرامة مالية من 100.000 إلى 1.000.000أوقية أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط كل رئيس قانوني أو في الواقع لـ شركة تجارية موريتانية الجنـ سية أو كل متنازل في الواقع عن حـ صة أو سهم أغفل إبلاغ كتابة ضبط المحكمة المختصة بالقضايا التجارية لمكان تسجيل الشركة بأي تصرف يتم بمقتضاه تغيير جنسية هذه الأخيرة.

وتطبق نفس العقوبة على المتنازل عن الحقوق المنقولة.

المادة 702 .- يعاقب بالحبس من ستة أ شهر إلى سنتين وبغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 أوقيةأوبإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شريك موريتاني الجنـ سية يمـ ضي قبل إنـ شاء شركة أو تجمع ذي منفعة اقتـ صادية أو خلال هذا الإنـ شاء أو بعده سند ضد بشأن حقوقه في الاشتراك لفائدة شخص أجنبي.

المادة 703 .- يعاقب بغض النظر عن المادتين الـ سابقتين بالحبس من سنة إلى خمس سنين وبغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أو يحاول ارتكاب أي تـ صرف أو مناورة من شأنها أن تمنح بطريقة الغش

الجنسية الموريتانية لشركة أجنبية.

المادة 704 .- عندما ترتكب الأفعال المعاقب عليها و المـ شار إليها في المواد الثلاث السابقة من طرف أ شخاص اعتبارية تجري المتابعات وتطبق العقوبات ضد الأ شخاص الطبيعيين المـ سيرين قانونيا أو فعليا للأ شخاص الاعتبارية المذكورة التي تدخل في الدعوى وتلزم بالتضامن مع مسيريها بالغرامات والمصاريف والتعويضات المحكوم بها عليهم.

المادة 705 .- يعاقب بغرامة من 400.000 إلى 1.200.000 أوقية وبالحبس من شهر إلى ستة اشهرأو بإحدى هاتين العقوبتين فقط المؤسسون والمديرون ومسيرو الشركات الذين يتركون اسم عضو سابق في الحكومة أو موظف أو موظف سابق يظهر بصفته تلك على كراس للدعاية أو إعلان أو منـ شور أو تعقيب ترويجي أو أي وثيقة معرو ضة في مـ صلحة المؤ سـ سة التي يديرونها أو ينوون إذ شاءها في حالة العود يـ سوغ أن ترفع العقوبات أعلاه إلى غرامة 3.000.000 أوقية وسنة من الحبس.

الباب الفرعي الثاني: في الجرائم والعقوبات الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة

المادة 706 .- يعاقب بالـ سجن من شهر إلى ستة أ شهر وبغرامة من 20.000 إلى 400.000 أوقيةأوبإحدى هاتين العقوبتين مـ سيرو الـ شركة ذات مـ سؤولية محدودة يـ شهدون بالزور في التـ صاريح المتعلقة بتوزيع حـ صص الا شتراك بين الـ شركاء جميعا وتحريرها وإيداع الأموال أو يمتنعون باختيار منهم عن القيام بهذا التصريح.

تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة زيادة رأس المال.

المادة 707 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أ شهر وبغرامة من 20.000 إلى 300.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مـ سيرو شركة ذات مـ سؤولية محدودة يقومون لحـ سابها بإ صدار قيم منقولة أيا كان نوعها مبا شرة أو بوا سطة شخص وسيط.



المادة 708 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أ شهر وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، م سيرو شركة ذات م سؤولية محدودة لا يقومون عمدا عندما تكون الو ضعية الـ صافية لل شركة، المثبتة بالقوائم التحليلية، أقل من ربع رأس مالها:

1. با ستشارة الشركاء خلال الأ شهر الثلاثة الموالية للمصادقة على الحسابات التي ك شفت عن الخ سائر، للنظر فيما إذا كان الأمر ي ستدعى حل الشركة قبل الأوان؛
2. لا يودعون بكتابة ضبط المحكمة وي سجلون في سجل التجارة وين شرون بجريدة تتلقى الإعلانات القانونية القرار المصادق عليه من طرف الشركاء.

المادة 709 .- يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 أوقية كل شخص، رغما عن الحظر المبين في المادة 366، ي ستدين من الـ شركة أو يحـ صل منها على ضمان مكشوف بالحساب الجاري أو بأي طريقة أخرى أو يجعلها تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماته تجاه الغير.

المادة 710 .- يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 300.000 أوقية م سيرو شركة ذات م سؤولية محدودة لم ي ضعوا تحت ت صرف كل شريك في أي وقت من الـ سنة بمقر الـ شركة، الـ سندات الآتي ذكرها الخا صة بالـ سنوات المالية الثلاث الأخيرة والمقدمة للجمعية العامة وهي: القوائم التحليلية والجرود وتقارير المـ سيرين وعند الاقت ضاء، تقرير مفوض أو مفوضي الحسابات ومحاضر الجمعيات العامة.

الباب الفرعي الثالث: الجرائم والعقوبات الخاصة بشركات التوصية بالأسهم

المادة 711 .- تطبق العقوبات الزجرية المتعلقة بالشركات خفية الا سم على شركات التوصية بالأسهم.

تطبق العقوبات الخا صة بالرؤ ساء وأع ضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين في ال شركات خفية الا سم على م سيري شركات التو صية بالا سهم فيما يتعلق بصلاحياتهم.

الباب الفرعي الرابع: الجرائم والعقوبات الخاصة بالشركات خفية الاسم

الفصل الأول: الجرائم المتعلقة بالتأسيس

المادة 712 .- يعاقب بغرامة من 40.000 إلى 200.000 أوقية كل من مؤ سـ سي وأعضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التسيير للشركة خفية الاسم أ صدروا اسهما إما قبل تقييد تلك ال شركة بـ سجل التجارة أو في أي وقت آخر إذا تم تقييد ال شركة عن طريق الغش أو دون التقيد بالن صوص القانونية في القيام بإجراءات تأ سيس ال شركة المذكورة.

يمكن فضلا عن الغرامة، الحكم بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا تم إ صدار الأ سهم دون أن يتم تحرير الأ سهم النقدية عند الاكتتاب بمقدار الربع على الأقلأودون أن يتم تحرير أ سهم الح صص تحريرا كاملا قبل تقييد ال شركة بـ سجل التجارة.

يعاقب بالعقوبات المن صوص عليها في الفقرة ال سابقة نفس الأ شخاص الذين لم يحافظوا على اسمية الأسهم نقدية إلى حين تحريرها كاملة.

يمكن أن تـ ضاعف العقوبات المن صوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر بـ شركات خفية الاسم تدعوا الجمهور إلى الاكتتاب.

المادة 713 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أ شهر وبغرامة من 80.000 إلى 400.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1. من عـمل عن قـ صد، لإ عداد شهادة المودع لد يه التي تثبت للاكتتاب والدفعات، على التـصريح بـصدق و سلامة اكتتابات يعلم أنها صورية أو من



صرح أن الأموال التي لم تو ضع نهائيا رهن تـ صرف الـ شركة قد تم دفعها فعلاأو سلم للمودع لديه قائمة بأسماء المساهمين تشير إلى اكتتابات صورية أو إلى دفع أموال لم توضع نهائيا رهن إشارة الشركة؛

2. من حـ صل أو حاول الحـ صول عن قـ صد على اكتتابات أو دفعات، بوا سطة اكتتاب أو دفعات صورية أو بنـ شر لاكتتابات أو دفعات لا وجود لها أو لأية واقعة أخرى كاذبة؛
3. من عمل عن قصد، من أجل جلب اكتتاباتأودفعاتأوعلى نشر أسماء، خلافا للحقيقة، لأشخاص باعتبارهم مرتبطينأوسيرتبطون بشركة بأي شكل من الأشكال؛
4. من عـ مل عن طريق الغش على تقييم لحـ صة عينـ ية بقيـ مة تفوق قيمتـ ها الحقيقية.

المادة 714 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أ شهر وبغرامة من 60.000 إلى 300.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من مؤ سـ سي وأعـ ضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التـ سييرلـ شركة خفية الا سم وكذا مالكي أو حاملي الأ سهم الذين تداولوا عن قصد:

1. أسهما لا قيمة اسمية لها؛
2. أسهما نقدية لم يبق على اسميتها إلى حين اكتمال تحريرها؛
3. أسهما عينية قبل انصرام الأجل الذي لا يسمح خلاله بتداولها؛
4. أسهما نقدية لم يتم دفع ربعها؛
5. وعودا با سهم، ما عدا الوعود با سهم، ستنـ شأ بمنا سبة الزيادة في رأس مال شركة مقيدة أسهمها القديمة في بورصة القيم.

المادة 715 .- يعاقب بالعقوبات المنـ صوص عليها في المادة الـ سابقة كل من قام، عن قصد، إما بالمشاركة في تداول الأسهم أو حدد أو نشر قيمة الأسهم أو الوعود بالأسهم

المشار إليها في المادة المذكورة.

الفصل الثاني: الجرائم المتعلقة بالإدارة والتسيير

المادة 716 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أ شهر وبغرامة من 1.000.000 إلى 10.000.000 أوقيةأوبإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التسيير لشركة خفية الاسم:

1. وزعوا، عن قصد، على المساهمين أرباحا وهمية في غياب أي جرد أو بالاعتماد على جرود تدليسية؛
2. قاموا، عن قصد، ولو في حالة عدم توزيع أرباح وبغية إخفاء وضع الشركة الحقيقي، بنشرأوتقديم كشوف إجمالية سنوية للمساهمين لا تعطي صورة صادقة للنتائج المحققة برسم كل سنة مالية والوضعية المالية للشركة وذمتها المالية عند انتهاء تلك الفترة؛
3. استعملوا، بسوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
4. استعملوا، بسوء نية، السلط المخولة لهمأوالأصوات التي يملكونها في الشركة أو كلاهما معا بحكم منصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 717 .- يعاقب بغرامة من 60.000 إلى 300.000 أوقية الرئيس المتصرف أو الإداري رئيس الجلسة الذي لم يعمل على إثبات مداولات مجلس الإدارة في محاضر.

الفصل الثالث: في الجرائم المتعلقة بجمعيات المساهمين

المادة 718 .- يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر و ستة أ شهر وبغرامة من 80.000 إلى 400.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:



1. من منع عن قصد مساهما من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين؛
2. من انتحل شخصية مالك ا سهم و شارك نتيجة عمله ذلك في ت صويت إحدى جمعيات المساهمين سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة شخص وسيط؛
3. من ح صل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل الت صويت في اتجاه معين أو بعدم الم شاركة في الت صويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.

المادة 719 .- يعاقب بغرامة من 600.000 إلى 6.000.000 أوقية أع ضاء مجلس الإدارة أو المديرية أو الت سيير لـ شركة خفية الا سم لم يعقدوا الجمعية العامة العادية خلال ستة أ شهر من اختتام الـ سنة المالية وخلال فترة تمديد تلك المدة أو لم يخ ضعوا الكشوف الإجمالية السنوية وتقرير التسيير لموافقة الجمعية المذكورة.

المادة 720 .- يعاقب بغرامة من 80.000 إلى 400.000 أوقية أع ضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التسيير لـشركة خفية الا سم لم يدعوا، داخل الآجال القانونية، لح ضور كل جمعية، الم ساهمين المالكين لـ سندات اسمية منذ ثلاثين يوما على الأقل وفق الشكليات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المادة 721 .- يعاقب بغرامة من 60.000 إلى 300.000 أوقية رئيس شركة خفية الا سم لم يطلع الم ساهمين، وفق الـ شروط المن صوص عليها في هذا القانون، على المعلومات اللازمة من أجل عقد الجمعيات.

المادة 722 .- يعا قب بغرا مة من 40.000 إلى 200.000 أوقية أع ضاء مجلس الإدارةأو المديرية أو التسيير بشركة خفية الا سم لم يبعثوا إلى كل مساهم قدم طلبا بذلك، صيغة توكيل مطابق لما هو من صوص عليه في النظام الأ سا سي لل شركة بالإضافة إلى:

1. قائمة بأسماء الإداريين المزاولين؛
2. نص مشاريع التوصيات المدرجة في جدول الأعمال وبيان أسبابها؛

3. عند الاقتضاء، بيان عن المترشحين لأجهزة الإدارةأو المديرية أو التسيير؛
4. تقارير مجلس الإدارة ومفوضي الحسابات التي ستعرض على أنظار الجمعية؛
5. الكشوف الإجمالية السنوية إذا تعلق الأمر بالجمعية العامة العادية السنوية.

المادة 723.- (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 400.000 أوقية أعضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التسيير لشركة خفية الاسم لم يضعوا رهن إشارة كل مساهم بمقر الشركة:

1. خلال أجل الواحد وعشرين يوما السابقة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية، الوثائق المذكورة في المادة 516؛
2. خلال أجل الواحد والعشرين يوما السابقة لعقد الجمعية العامة غير العادية، نص مشاريع التوصيات المقترحة ونص تقرير مجلس الإدارة وعند الاقتضاء نص تقرير مفوض أو مفوضي الحسابات ونص مشروع الإدماج؛
3. خلال أجل الواحد والعشرين يوما السابقة لعقد الجمعية العامة، لائحة المساهمين التي تم حصرها ثلاثين يوما على أبعد تقدير قبل تاريخ انعقاد الجمعية المذكورة، تضم الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين كل أصحاب الأسهم وكل من يملك أسهما لحاملها ويبدي في هذا التاريخ عزمه على المشاركة في الجمعية وكذا عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم معروف لدى الشركة؛
4. في أي وقت من السنة، الوثائق التالية المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة التي تم عرضها على أنظار الجمعية العامة: الجرد والكشوف الإجمالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مفوضي الحسابات وأوراق الحضور ومحاضر الجمعيات.

المادة 724 .- يعاقب بغرامة من 60.000 إلى 300.000 أوقية أعضاء أجهزة الإدارة أو المديريةأوالتسيير لشركة خفية الاسم لم يقوموا عن قصد:

1. خلال كل اجتماع لجمعية المساهمين، يمسك ورقة حضور موقعة من طرف المساهمين الحاضرين والوكلاء، ممهور على صحتها من قبل مكتب الجمعية وتتضمن:

أ. الاسم الشخصي والعائلي وعنوان كل مساهم حاضر وعدد الأسهم التي يملكها وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها؛

ب. الاسم الشخصي والعائلي وعنوان كل وكيل وعدد الأسهم التي يملكها موكلوه وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها؛

ج. الاسم الشخصي والعائلي لكل مساهم ممثل وعنوانه وعدد الأسهم التي يملكها وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها أو، عند غياب هذه البيانات، عدد التوكيلات الممنوحة لكل وكيل.

2. إلحاق التوكيلات الممنوحة لكل وكيل بورقة الحضور؛

3. بإثبات قرارات كل جمعية للمساهمين في محضر موقع من طرف أعضاء المكتب ومحتفظ به في مقر الشركة في سجل خاص يشير إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة إليها وجدول أعمالها وتشكيلة مكتبها وعدد الأسهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على أنظار الجمعية وملخص النقاشات ونص التوصيات المعروضة للتصويت ونتيجة التصويت.

المادة 725 .- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة رئيس الجلسة وأعضاء مكتب الجمعية الذين لم يحترموا، خلال انعقاد جمعيات المساهمين، الأحكام المنظمة لحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم.

الفصل الرابع: الجرائم المتعلقة بتغيير رأس مال الشركة

الفرع الأول: في الزيادة في رأس المال

المادة 726 .- يعاقب بغرامة من 80.000 إلى 400.000 أوقية أعضاء أجهزة الإدارة

أو المديرية أو التسيير لشركة خفية الاسم أصدروا أسهما بمناسبة الزيادة في رأس المال:

1. إما قبل أن يتم إعداد شهادة المودع لديه؛
2. أو دون القيام بالإجراءات السابقة للزيادة في رأس المال بصورة قانونية.

يمكن، فضلا عن ذلك، العقوبة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا تم إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير رأس المال الذي اكتتبته الشركة من قبل تحريره كاملا أو دون أن تحرر كامل الأسهم العينية الجديدة قبل تقييد التغيير في سجل التجارة أو دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية الجديدة على الأقل بربع قيمتها الاسمية عند الاكتتاب، وعند الاقتضاء، بقية علاوة الإصدار كاملة.

يعاقب نفس الأشخاص إذا لم يبقوا على اسمية الأسهم النقدية إلى حين تحريرها كاملة بعقوبتي الغرامة والحبس المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين أو باحداهما فقط.

يمكن أن تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر بشركات خفية الاسم تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

لا تطبق أحكام هذه المادة على الأسهم التي تم إصدارها بصورة قانونية بتحويل سندات قرض قابلة للتحويل في أي وقت.

المادة 727 .- مع مراعاة أحكام المواد من536 إلى 540 يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 أوقية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرية أو التسيير لشركة خفية الاسم، عند الزيادة في رأس المال:

1. لم يمنحوا، المساهمين، بالتناسب مع عدد الأسهم، حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية؛
2. لم يعطوا، المساهمين أجل عشرين يوما على الأقل ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب لممارسة حقهم في الاكتتاب؛

3. لم يخصصوا الأسهم التي أصبحت قابلة للتصرف فيها، نظرا لغياب عدد كاف من الاكتتاب بالأفضلية، للمساهمين الذين اكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض عددا من الأسهم يفوق العدد الذي كان لهم حق الاكتتاب فيه بالأفضلية وذلك بتناسب مع ما لهم من حقوق؛
4. لم يحفظوا حقوق أصحاب سندات القرض الذين اختاروا تحويل سنداتهم في إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم؛
5. قاموا، في حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وطالما وجدت هذه السندات، باستهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال أو تخفيض رأس المال عن طريق إرجاع قيمة السندات أو بتغيير تقسيم الأرباح أو بتوزيع الاحتياطي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق أصحاب سندات القرض الذين قد يختارون التحويل.

المادة 728 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 350.000 إلى 3.500.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة قصد حرمان إما كل المساهمين أوبعضهم أو أصحاب سندات القرض القابلة للتحويل أو بعضهم، من قسط من حقوقهم في الذمة المالية للشركة.

المادة 729 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 120.000 إلى 1.200.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التسيير للشركة خفية الاسم أو مفوض أو مفوضو الحسابات الذين قاموا عن قصد بإعطاء أو تأكيد بيانات مخالفة للحقيقة في التقارير المعروضة على الجمعية العامة المؤهلة لاتخاذ قرار إلغاء حق المساهمين في أفضلية الاكتتاب.

المادة 730 .- تطبق أحكام المواد من 713 إلى 715 المتعلقة بتأسيس الشركات خفية الاسم على حالة الزيادة في رأس المال.

الفرع الثاني: في استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال

المادة 731 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أ شهر وبغرامة من 70.000 إلى 350.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعـ ضاء أجهزة الإدارةأو المديرية أو التسيير لشركة خفية الا سم الذين يعملون على ا ستهلاك القيمة الاسمية لأ سهم رأس المال بواسطة إجراء القرعة.

الفرع الثالث: تخفيض رأس المال

المادة 732 .- يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 أوقية أعضاء الإدارة أجهزة الإدارةأو المديرية أو التسيير لشركة خفية الاسم قاموا عن قصد بتخفيض رأس مال الشركة:

1. دون احترام مساواة المساهمين؛
2. دون موافاة مفوضي الحسابات بمشروع تخفيض رأس مال الشركة قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للبت في الأمر.

المادة 733 .- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أعضاء أجهزة الإدارةأو المديرية أو التـ سيير لـ شركة خفية الا سم قاموا با سم الـ شركة باكتتاب أو حيازة أو ارتهان أو حفظ أو بيع أسهم أصدرتها الشركة خرقا لأحكام المواد 642 إلى 644.
يعاقب بنفس العقوبة أعـ ضاء أجهزة الإدارةأو المديرية أو التـ سيير لـ شركة خفية الا سم قاموا با سم هذه الأخيرة بالعمليات الممنوعة بمقتـ ضى البند 3 من المادة 642 التالية بدفع أموال كتسبيق أو منح قرض أو منح ضمانة للاكتتاب أو لشراء الأسهم الذاتية للشركة من طرف الغير.

الفصل الخامس: الجرائم المتعلقة بمراقبة الشركة

المادة 734 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أ شهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعـ ضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو

التسيير لشركة خفية الاسم لم يعملوا على تعيين مفوضي حسابات الشركة أو لم يوجهوا لهم الدعوة لحضور كل جمعية من جمعيات المساهمين.

المادة 735 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 80.000 إلى 400.000 أوقية كل من مارس أو احتفظ، عن قصد، بمهام مفوض للحسابات على الرغم من حالات التعارض القانونية، سواء باسمه الخاص أو بصفته شريكا في هيئة لمراقبة الحسابات.

الفصل السادس: الجرائم المتعلقة بحل الشركة

المادة 736 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 40.000 إلى 200.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارةأو المديرية أو التسيير لشركة خفية الاسم لم يقوموا عن قصد، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع رأس المال إثر خسائر مثبتة في الكشوف الإجمالية خلال الأشهر الثلاثة الموالية للموافقة على الحسابات التي أفرزت تلك الخسائر، بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حتى تقرر ما إذا كان الأمر يستدعي حل الشركة قبل الأوان.

الفصل السابع: الجرائم المتعلقة بالقيم المنقولة التي تصدرها الشركة

الفرع الأول: الجرائم المتعلقة بالأسهم

المادة 737 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 60.000 إلى 300.000 أوقيةأوبإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التسيير لشركة خفية الاسم:

1. لم يقوموا بالدعوة لاستخلاص الأموال لإنجاز تحرير رأس مال الشركة بكامله داخل الأجل القانوني؛
2. اصدرواأوسمحوا بإصدار سندات قرض في حين لم يتم تحرير رأس مال



الـ شركة تحريرا كاملا وذلك مع مراعاة المقتـ ضيات المخالفة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 656.

المادة 738 .- يعاقب بغرامة من 80.000 إلى 400.000 أوقية أعضاء أجهزة الإدارةأو المديريةأوالتسيير لشركة خفية الاسم:

1. إذا أصدرت شركتهم أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت تتجاوز نسبتها تلك المحددة في المادة 626؛
2. إذا حالوا دون تعيين وكلاء يمثلون أ صحاب الأ سهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت وممارستهم لوكالتهم؛
3. إذا أغفلوا ا ستشارة جمعية خا صة لأ صحاب الأ سهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التـ صويت وفق الـ شروط المنـ صوص عليها في المواد 639 و 640 و 642؛
4. إذا عملت شركتهم على ا ستهلاك القيمة الاسمية لأ سهم رأس المال في حين أن مجموع الأ سهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التـ صويت، لم تتم إعادة شرائها وإلغائها بالكامل؛
5. إذا لم تقم شركتهم، في حالة تخفيض رأس المال تخفيضا غير معلل بوقوع خسائر، بإعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت قبل الأسهم العادية وذلك لأجل إلغائها.

المادة 739 .- يعاقب بنفس العقوبات المنـ صوص عليها في المادة 738 من هذه المدونة أعـ ضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التـ سيير لـ شركة خفية الا سم يملكون بـ صورة مباشرة أو غير مباشرة حسب الشروط المنصوص عليها في 641، أسهما ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت في الشركة التي يسيرونها.

الفرع الثاني: الجرائم المتعلقة بحصص المؤسسين

المادة 740 .- يعاقب بغرامة من 80.000 إلى 400.000 أوقية المؤ سـ سونو أعـ ضاء أجهزة الإدارةأو المديريةأوالتسيير لشركة خفية الا سم أ صدروا حـ صصا للمؤسسين

لحساب هذه الشركة ابتداء من دخول تاريخ هذا القانون حيز التطبيق.

الفرع الثالث: الجرائم المتعلقة بسندات القرض

المادة 741 .- يعاقب بغرامة من 80.000 إلى 400.000 أوقية أعضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التسيير لشركة خفية الاسم الذين أصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول قبل أن تعد الشركة الكشوف الإجمالية برسم سنتين ماليتين متواليتين وافق عليها المساهمون بشكل صحيح وقبل أن تمر سنتان على وجود الشركة مع مراعاة ترتيبات مخالفة.

المادة 742 .- تعاقب بغرامة من 80.000 إلى 400.000 أوقية أعضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التسيير لشركة خفية الاسم:

1. الذين أصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول لا تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدائنية عن نفس القيمة الاسمية؛
2. الذين سلموا لحاملي السندات سندات القرض غير مبين عليها بشكل الشركة المصدرة وتسميتها ومبلغ رأسمالها وعنوان مقرها وتاريخ تأسيسها وتاريخ انتهاء مدتها والرقم الترتيبي للسند وقيمته الاسمية وشروط إرجاع رأس المال ومبلغ الإصدار والضمانات الخاصة المرتبطة بالسندات والمبلغ غير المستهلك، عند الإصدار، من سندات القرض الخاصة المرتبطة بالسندات والمبلغ غير المستهلك، عند الإصدار، من سندات القرض أو سندات الاقتراض الصادرة من قبل، وعند الاقتضاء، الأجل الذي يمكن خلاله ممارسة حق الاختيار الممنوح لأصحاب سندات القرض لتحويل سنداتهم إلى أسهم وكذا قواعد هذا التحويل؛
3. الذين أصدروا، لحساب هذه الشركة، سندات قرض قابلة للتداول تقل قيمتها الاسمية عن الحد الأدنى القانوني.

المادة 743 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 80.000 إلى 400.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:



1. من منع عن قصد صاحب سندات قرض من المشاركة في إحدى الجمعيات العامة لأصحاب سندات القرض؛
2. من انتحل شخصية صاحب سندات قرض و شارك نتيجة لذلك في تصويت إحدىالجمعيات العامة لأصحاب سندات القرض سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة شخص وسيط؛
3. من حصل على منافع أو على ضمانات أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.

المادة 744 .- يعاقب بغرامة من 60.000 إلى 300.000 أوقية:

1. أعضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التسييرلشركة خفية الاسم و مراقبو الحسابات أو مستخدمو الشركة المدينة أو الضامنة لكل أو بعض التزامات الشركة المدينة وكذا أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية إذا مثلوا أصحاب سندات القرض في جمعيتهم العامة أو قبلوا أن يكونوا ممثلين لكتلة أصحاب سندات القرض؛
2. الأشخاص الممنوع عليهم مزاولة نشاط مصرفي أو حق تدبير شركة أو إدارتها بأي شكل من الأشكال الذين مثلوا أصحاب سندات القرض في الجمعيات الخاصة بهم أو قبلوا تمثيل كتلة أصحاب سندات القرض؛
3. الحائزون على سندات القرض المستهلكة والمرجعة قيمتها الذين شاركوا في جمعية أصحاب سندات القرض؛
4. الحائزون على سندات القرض المستهلكة وغير المرجعة قيمتها الذين شاركوا في جمعية أصحاب سندات القرض دون أن يتم سكوا بتقصير الشركة أو بنزاع متعلق بشروط إرجاع القيمة لإثبات عدم الإرجاع؛
5. أعضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التسييرلشركة خفية الاسم الذين

شاركوا في جمعية أ صحاب سندات القرض اعتمادا على سندات القرض المصدرة من قبل تلك الشركة والتي أعادت شراءها.

المادة 745 .- يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 250.000 أوقية رئيس الجمعية العامة لأصحاب سندات القرض الذي لم يعمل على إثبات قرارات كل جمعية عامة لأصحاب سندات القرض في محضر يضمن في سجل خاص يمسك في مقر الشركة وتتم الإشارة فيه إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة وجدول الأعمال وتشكيلة المكتب وعدد أصحاب سندات القرض المشاركين في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير التي عرضت على أنظار الجمعية وملخص للنقاشات ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت.

المادة 746 .- يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1000.000 أوقية أعضاء أجهزة الإدارةأو المديرية أو التسيير لشركة خفية الاسم منحوا أو دفعوا لممثلي كتلة أصحاب سندات القرض أجرا أو مكافأة تفوق ما حددته لهم الجمعية أو القرار القضائي.

المادة 747 .- يعاقب بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 746 كل ممثل لكتلة أصحاب سندات القرض قبل أجرا أو مكافأة تفوق ما حددته له الجمعية أو القرار القضائي، دون الإخلال بحق استرجاع المبلغ المدفوع.

المادة 748 .- عند ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند الأول والثاني من المادة 742 والمواد 744 إلى 746، مع استعمال الغش قصد حرمان أصحاب سندات القرض أو بعض منهم من حصة من الحقوق المرتبطة بسندات، دينهم، يمكن أن ترفع الغرامة إلى 1.200.000 أوقية كما يمكن، بالإضافة إلى ذلك، الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.

الفصل الثامن: الجرائم المتعلقة بالشركة خفية الاسم المبسطة

المادة 749 .- تطبق على مفوضي حسابات الشركة خفية الاسم المبسطة المواد 729 و735 و736.

يعاقب بغرامة 2.000.000 م سيرو شركة خفية الا سم مب سطة التي قامت بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب.

تطبق أحكام المواد من 437 إلى 439 على كل شخص قد زاول فعليا، بـ صفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة شركة خفية الاسم مبسطة تحت اسم أو محل رئيس أو مسيري الشركة.

الباب الفرعي الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 750 .- كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.

إذا تم النطق بإحدى العقوبات المن صوص عليها في هذا القانون، يمكن للمحكمة أن تأمر إما بن شر قرارها كاملا أو بن شر م ستخرج منه على نفقة المحكوم عليه في الصحف التي تحددها أو بإعلانه في الأماكن التي تعينها.

فضلا عن ذلك، يمكن للمحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية.

المادة 751 .- ت سرى أحكام هذا القانون على ال شركات التي ستن شأ فوق تراب الوطن من تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بـ سجل التجارة حيز التطبيق، على أنه لا يكون لازما القيام مجددا بإجراءات التأسيس التي سبق إنجازها.

المادة 752 .- ت صبح ال شركات المؤ سـ سة قبل تاريخ صدور هذا القانون خا ضعة لأحكامه عند انتهاء ال سنة الثانية لدخوله حيز التطبيق أو فور إ شهار التعديلات المدخلة على النظام الأساسي للشركة قصد ملاءمتها مع الأحكام المذكورة.

يكون الهدف من هذه الملاءمة نسخ أو تغيير أو إذا اقتضى الأمر، استبدال المقتضيات النظامية للأحكام الآمرة المن صوص عليها في هذا لقانون وإدخال ما يـ ستلزمه القانون المذكور من إضافات، ويمكن إنجاز هذه الملاءمة إما بتعديل النظام الأساسي القديم أو باعتماد آخر جديد.

يمكن أن يتخذ قرار الملاءمة هذا، من طرف جمعية الم ساهمين وفق شروط صحة القرارات العادية على الرغم من أية أحكام قانونية أو من النظام الأ سا سي مخالفة شريطة أن لا يلحق التعديل في المضمون سوى المقتضيات المتنافية مع هذا القانون.

إلا أنه لا يمكن تحويل الـ شركة أو الزيادة في رأسمالها بطريقة أخرى غير دمج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإ صدار إلا ضمن الـ شروط المتطلبة لتعديل النظام الأساسي.

المادة 753 .- إذا تعذر على جمعية المساهمين، لأي سبب من الأسباب، البت بصورة صحيحة، يعرض مشروع ملاءمة النظام الأساسي على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال بطلب من ممثلي الشركة القانونيين.

المادة 754 .- إذا لم يستدع الأمر إجراء أية ملاءمة، تسجل ذلك جمعية المساهمين التي تشهر مداولتها كما يشهر قرار تعديد النظام الأساسي. ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات.

المادة 755 .- عند عدم ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون داخل الأجل المحدد أعلاه، تعتبر مقتضيات النظام الأساسي المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن.

المادة 756 .- عند عدم الزيادة في رأسمال الـ شركة ليبلغ على الأقل المبلغ الاسمي المنصوص عليه في المادة 394، يتعين على الـ شركات خفية الاسم التي قل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار قبل انصرام الأجل المفروض، بحل الـ شركة أو تحويلها إلى شركة أخرى لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمال أدنى يفوق رأس المال المتوفر.

تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الـ شركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة.

المادة 757 .- يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 أوقية أعضاء مجلس إدارة الـ شركات الذين تعمدوا عدم العمل على ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون.

المادة 758.- تمنح المحكمة مهلة جديدة لا تتجاوز ستة أشهر يتوجب خلالها ملاءمة



النظام الأساسي للشركة مع أحكام هذه المدونة.

عند عدم احترام هذه المهلة الجديدة، يعاقب المتـ صرفون المعنيون بغرامة من 10.000 إلى 20.000 أوقية.

المادة 759.- يتعين على شركات المساهمة التي أصدرت حصص المؤسسين قبل نشر هذه المدونة العمل على إعادة شراء هذه الـ سندات أو تحويلها إلى أ سهم وذلك قبل انصرام السنة الثانية الموالية لتاريخ النشر المذكور.

يقرر التحويل أو إعادة الشراء من طرف الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

يعاقب بنفس العقوبات المنـ صوص عليها في المادة 740، أعـ ضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التسيير الذين لم ينجزوا الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 760 .- ألغيت كل الأحكام القانونية الـ سابقة المتعلقة بالم وا ضيع المرتبة بهذا الكتاب خصوصا:

- المدونة التجارية: المواد من 18 إلى 46 المكونة للباب الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالشركات التجارية؛
- قانون 24 يوليو 1867 المنقح حول الـ شركات و مر سوم 1868/11/30 المطبق لهذا القانون في المستعمرات؛
- قانون 7 مارس 1925 المنقح الرامي إلى تأ سيس الـ شركات ذات المـ سؤولية المحدودة.

الباب الرابع: في التجمعات ذات النفع الاقتصادي

الباب الفرعي الأول: إنشاء التجمعات ذات النفع الاقتصادي

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 761 .- يمكن لشخصين طبيعيين أو اعتباريين أو أكثر تشكيل تجمع ذي نفع اقتصادي بينهم لمدة محدودة من أجل إتاحة جميع الوسائل التي من شأنها تسهيلأوتطوير النشاط الاقتصادي للأعضاء وتحسين أو زيادة نتائج هذا النشاط.

يجب أن يكون نشاط التجمع على صلة بالنشاط الاقتصادي لأعضائه ولا يمكن أن يكون له أكثر من طابع مساعد لهذا النشاط، ولا يمكن أن يخول تحقيق واقتسام الأرباح لذاته.

يمكن أن يؤسس التجمع برأس مال أو بدونه.

يمكن لأشخاص يمارسون مهنة حرة تخضع لقانون تشريعي أوتنظيمي أوتحظى بالحماية، أن يشكلوا تجمعا ذا نفع اقتصادي أو أن يشاركوا فيه.

لا يمكن لحقوق أعضائه أن تمثل سندات قابلة للتفاوض، ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن.

المادة 762 .- يتحدد الطابع التجاري أو المدني للتجمع ذي النفع الاقتصادي بنشاطه الخاص سواء كان أعضاؤه تجاراأوغير تجار. إذا كان هدفه تجاريا يمكن أن يقوم بأعمال تجارية بشكل أساسي مع مراعاة أحكام المادة 763 أدناه.

المادة 763 .- لا يمكن للتجمع ذي النفع الاقتصادي أن يحل محل أعضائه في ممارسة نشاطهم أو أن يستغل شهرة أصلهم التجاريبأي شكل من الأشكال، ولكنه يمكن أن يستعمل بصفة تبعية بعض عناصرهذا الأصلأوأن ينشئ أصلا تابعا فرعيا ثانويا وأن يحوز على إيجار تجاري لأغراض نشاطه.

المادة 764 .- يتمتع التجمع ذو النفع الاقتصادي بالشخصية الاعتبارية وبكامل

الأهلية اعتبارا من تاريخ تسجيله في سجل التجارة دون أن يكون هذا التسجيل دليلا على فرضية الطابع التجاري للتجمع.

يكون الأشخاص الذين تصرفوا باسم التجمع قبل تقييده مسؤولين جماعيا وبدون حدود عن الأعمال التي قاموا بها ما لم يتحمل التجمع الالتزامات التي أخذوها والتي يفترض أنها تمت باسمه منذ البداية.

المادة 765 .- يجب أن تشير المستندات والوثائق الصادرة عن التجمع ذي المنفعة الاقتصادية والموجهة إلى الغير وخصوصا الرسائل والفواتير والإعلانات والمنشورات المختلفة بشكل واضح إلى تسمية التجمع متبوعة بعبارة "تجمع ذو منفعة اقتصادية : أوبالعبارة اختصارا: "ت . ذ .ن . ق".

المادة 766 .- لا يمكن استخدام "تسمية تجمع ذو منفعة اقتصادية"أوالعبارة اختصارا "ت.ذ.ن.ق" إلا من قبل التجمعات الخاضعة لأحكام هذه المدونة.

الفصل الثاني: عقد التجمع ذي المنفعة الاقتصادية

المادة 767.- يخضع عقد التجمع ذي المنفعة الاقتصادية للقواعد العامة

المادة 768 .- يحدد عقد التجمع ذي المنفعة الاقتصادية تنظيم التجمع وحقوق وواجبات أعضائه مع مراعاة أحكام هذه المدونة.يحرر العقد خطيا.

المادة 769 .- يحتوي عقد التجمع ذي المنفعة الاقتصادية على البيانات التالية:

1. تسمية التجمع؛
2. هدف التجمع؛
3. المدة التي يستغرقها التجمع؛
4. عنوان مقر التجمع؛
5. الاسم، العنوان أو التسمية، الشكل القانوني، عنوان الإقامة أو المقر الاجتماعي لكل عضو في التجمع، الإشارة إلى رقم سجل التجارة ان وجد لكل من أعضائه، بالإضافة إلى تاريخ دخولهم في التجمع إذا كانوا قد

انتسبوا إليه بعد تشكيله، الإشارة عند الاقتضاء إلى الإعفاء الممنوح لهم بشأن أي مسؤولية تتعلق بديون التجمع قبل انتسابهم؛

6. يقيد عند الاقتضاء المشاركات التي سددوها ورأس المال الذي ساهم به كل عضو.

يقيد العقد الأصلي وجميع صيغه المعدلة في سجل التجارة ويمكن لكل عضو أن يطالب بنسخة منه.

لا يمكن الاحتجاج بتعديلات العقد الأصلي لدى الغير إلا من تاريخ إشهارها.

المادة 770 .- يحدد عقد التجمع ذي النفع الاقتصادي حقوق وواجبات الأعضاء في تعاملهم فيما بينهم وباتجاه التجمع وينظم شروط التنازل عن حقوق الأعضاء وكذلك شروط الانتساب أو الانفصال عن التجمع وينظم مسطرة القرارات الجماعية وطريقة الإدارة ومراقبة التجمع ويحدد شروط الحل والتصفية ويشير إلى أي إجراءات مفيدة لحسن سير التجمع.

المادة 771 .- يمكن تكميل عقد التجمع ذي المنفعة الاقتصادية بنظام داخلي يحدد طرق سير التجمع ولا يخضع هذا النظام للإشهار.

الفصل الثالث: حقوق الأعضاء وواجباتهم

المادة 772 .- يحدد العقد بحرية اشتراك كل عضو في الديون، وإلا يتحمل كل عضو نصيبا متساويا.

المادة 773 .- يلتزم أعضاء التجمع بديون هذا الأخير على ذمتهم الخاصة، وهم متضامنون ما لم تنص اتفاقية مع متعاقد آخر على عكس ذلك، وإذا قبل هذا الأخير ملاحقتهم على انفراد فإن أعضاء التجمع ملزمون بحصص متساوية ما لم تتضمن عكس ذلك اتفاقية مع الغير.

لا يمكن لدائني التجمع المطالبة بسداد الديون المستحقة على عضو إلا بعد إخطار دون جدوى للتجمع بإجراء غير قضائي.

المادة 774 .- باستثناء حالة التنازل عن الأسهم الموجودة، يمكن لعضو جديد إذا

سمح العقد بذلك أن يعفي من الديون السابقة لانتسابه إلى التجمع مع مراعاة نشر قرار الإعفاء.

المادة 775 .- يمكن لأي عضو، وفق الشروط المحددة في العقد، أن يتنازل عن بعض أو كامل حصصه لعضو آخر، لا يمكن للعضو أن يتنازل جزئيا أو كليا عن حصصه للغير إلا بعد رضى باقي الأعضاء ما لم ينص على عكس ذلك أحد بنود العقد.

المادة 776 .- يلاحظ التنازل عن الأ سهم خطيا تحت طائلة البطلان ولا يمكن الاحتجاج به على التجمعأوالغير إلا بعد ت سجيله في سجل التجارة وإبلا غه إلى التجمعأوقبوله له في وثيقة مؤرخة.

المادة 777 .- يمكن لأي عضو في التجمع أن ينسحب منه في أي وقت مع مراعاة تنفيذ جميع واجباته تجاه التجمع وفق الـ شروط التي يحددها العقد، ويتمتع العـ ضو الذي، ينسحب، عند الاقتضاء، بمشاركته ونصيبه في الاحتياطي.

للتجمع، خلال وجوده، أن يقبل أعضاء جددا وفق الشروط المحددة في العقد الأساسي.

الباب الفرعي الثاني: نظام سير التجمعات ذات النفع الاقتصادي

الفصل الأول: إدارة التجمع ذي المنفعة الاقتصادية

المادة 778 .- يدار التجمع من قبل شخص أو أكثر طبيعي أو معنوي. وفي حالة كون شخص معنوي هو الإداري فإنه يعين شخ صا طبيعيا ممثلا دائما عنه، ويمكن تعيين أشخاص طبيعيين كإداريين من غير الأعضاء.

المادة 779 .- ينظم عقد التجمع ذي النفع الاقتـ صادي أو عند عدم وجود، جمعية الأعضاء، بحرية، إدارة التجمع ويعين الإداريين ويحدد صلاحياتهم وسلطاتهم وشروط عزلهم.

المادة 780 .- يمكن للإداري في إطار علاقاته بالتجمع وبأعـ ضائه أن يقوم بأي عملية تسيير في صالح التجمع إذا لم ينص العقد أو قرارات الجمعية على عكس ذلك.

المادة 781 .- في إطار العلاقات مع الغير يلزم الإداري التجمع من خلال جميع الأعمال التي تدخل في غرضه. لا يمكن الاحتجاج بأي تقييد في السلطة تجاه الغير.

المادة 782 .- يكون الإداريون مسؤولين فرادى أو بالتضامن، حسب الحالة، تجاه التجمع أو الغير عن مخالفة الأحكام القانونية المطبقة على التجمعات وعن خرق عقد التجمع والأخطاء المرتكبة في تسييرهم، إذا شارك عدد من الإداريين في نفس الأعمال، فإن المحكمة تحدد مشاركة كل منهم في التعويض عن الأضرار.

يتعرض الممثلون الدائمون للأشخاص المعنويين الإداريين لنفس العقوبات كما لو كانوا هم أنفسهم إداريين.

المادة 783 .- يمكن لأعضاء التجمع ليس فقط إقامة دعوى لتعويض الأضرار التي قد يتعرضون لها شخصيا وإنما ملاحقة تعويض الأضرار التي تعرض لها التجمع، وفي حالة الإدانة فإن التعويضات الخاصة تمنح للتجمع.

الفصل الثاني: جمعيات الأعضاء

المادة 784 .- تتمتع جمعية أعضاء التجمع بسلطة اتخاذ أي قرار من أجل تحقيق هدفها. وتعين إداريا أو أكثر للتجمع وتحدد سلطاتهم وتعين مراقبا أو أكثر للتسيير وتعين عند الاقتضاء مفوضي الحسابات وتقوم بتغييرات النظام الأساسي وتقرير أحكام النظام الداخلي كما تبت في الحل المسبق أو التمديد أو التغيير بالشروط التي يحددها العقد.

يحدد العقد التأسيسي للتجمع معايير إسناد الأصوات إلى الأعضاء لدى الجمعيات وبعكسه فإن العضو يتمتع بصوت واحد. يتم اتخاذ قرارات الجمعية وفق النصاب القانوني وقواعد الأغلبية المحددة في العقد وفي غياب ذلك تتخذ قراراتها بالإجماع.

المادة 785 .- إذا لم ينص العقد على ذلك، تنعقد الجمعية وجوبا بطلب ربع أعضاء التجمع على الأقل.

الفصل الثالث: مراقبة التجمع ذي المنفعة الاقتصادية

المادة 786 .- تتم مراقبة تسيير التجمع من قبل مراقب واحدأوأكثر، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، على أن يتم اختيارهم من بين الأعضاء أو من خارجهم



وفق الـ شروط المحددة في العقد التأ سيـ سي للتجمع، عندما يكون مراقب التـ سيير شخـ صا معنويا فإنه يعين ممثلا دائما يتحمل نفس المـ سؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان هو نفسه مراقبا للتسيير.

المادة 787 .- يلتزم التجمع كذلك بتعيين مفوض حـ سابات واحدأوأكثر في نفس الظروف بالنـ سبة لـ شركات المـ ساهمة إذا كان عـ ضوا واحدا من أعـ ضائه على الأقل يخضع لهذا الواجب.

المادة 788 .- مع مراعاة للقواعد الخاصة بالتجمعات ذات النفع الاقتصادي المنصوص عليها في هذا الباب الفرعي يتمتع، مفوض الحـ سابات بنفس الوـ ضعية القانونية ونفس السلطات والمسؤوليات التي يتمتع بها مفوض حسابات شركات خفية الاسم.

المادة 789 .- يكون المراقبون مـ سؤولين على انفراد أو على وجه التـ ضامن حـ سب الحالة عن الأخطاء والتهاونات التي يرتكبونها خلال تأدية مهامهم وفق الـ شروط والقواعد العامة للقانون.

الباب الفرعي الثالث: تغيير وحل التجمع

الفصل الأول: التغيير

المادة 790 .- يمكن لأي شركة أو تجمع يتنا سب هدفه مع تعريف التجمع ذي النفع الاقتصادي أن يتحول إلى مثل هذا التجمع دون أن يترتب على ذلك حل أو إنشاء شخص معنوي جديد و يمكن لتجمع ذي نفع اقتصادي أن يتحول إلى شركة تضامن بقرار جماعي من أعضائه دون أن يترتب على ذلك حلأوإنشاء شخص معنوي جديد.

الفصل الثاني: حل التجمع ذي المنفعة الاقتصادية

المادة 791 .- يتم حل التجمع ذي المنفعة الاقتصادية كما يلي:

1. بانتهاء الأجل المحدد له؛
2. بتحقيق أو انتهاء غرضه؛
3. بقرار من جمعية التجمع ذي النفع الاقتصادي؛
4. بقرار قضائي؛
5. بوفاة شخص طبيعي أو بحل شخص معنوي عضو في التجمع، ما لم ينص العقد على عكس ذلك؛
6. بمنع أو غياب معلن عنه لشخص طبيعي عضو في الجمعية ما لم ينص العقد على عكس ذلك؛
7. بتصفية قضائية أو إفلاس شخصي أو منع من التسيير أو مراقبة لمؤسسة أو شخص معنوي تابع لعضو في التجمع ما لم ينص العقد على عكس ذلك؛
8. بانسحاب عضو واحد أو أكثر إذا لم يكن أجل التجمع محددا في العقد أو من خلال طبيعة العمل المستهدف ما لم ينص العقد على عكس ذلك.

في الحالات المشار إليها في البنود 6 و7 و8 وعندما يسمح العقد باستمرار التجمع فإن العضو أو الأعضاء الذين يساهمون في حل التجمع يفصلون قانونيا ويتم الوفاء بحقوقهم كما في حالة الانسحاب.

المادة 792 .- إذا كانت جميع الأسهم تحت تصرف عضو واحد فإن أمام هذا الأخير أجل سنة واحدة لتسوية الوضع.

وفي غياب تسوية الوضع بانتهاء الأجل فإن التجمع يتم حله بقوة القانون.

المادة 793 .- يؤدي حل التجمع ذي النفع الاقتصادي إلى تصفيته، وتستمر الشخصية المعنوية للتجمع لأغراض التصفية ولغاية الإغلاق، ويستمر القانون والعقد ساريين بالنسبة لسير التجمع أثناء عمليات التصفية.

الباب الفرعي الرابع: التصفية والبطلان والتقادم

الفصل الأول: التصفية وقسمة التجمع ذي النفع الاقتصادي

المادة 794 .- تتم التصفية وفقا لأحكام العقد وفي غيابه يتم تعيين مصف من قبل جمعية الأعضاء، وإذا لم تستطع الجمعية يتم التعيين بقرار قضائي بطلب من أحد الأعضاء أو أي شخص معني، بعد سداد الديون يتم توزيع فائض الأصول بين الأعضاء وفق الشروط المحددة في العقد وإلا يتم التقسيم على حصص متساوية.

الفصل الثاني: حالة البطلان والتقادم

الفرع الأول: في حالات البطلان

المادة 795 .- لا يمكن النطق ببطلان تجمع ذي نفع اقتصادي أو أعمال أو مداولات تغيير العقد إلا في الحالة التي يكون فيها هذا البطلان يمليه صراحة نص قانوني. يعد كأن لم يكن كل اشتراط مخالف لقاعدة آمرة من هذه المدونة لا يعاقب على خرقها ببطلان التجمع.

المادة 796 .- لا يمكن أن ينتج بطلان أعمال أو مداولات التجمع التي لا تمس بالعقد

إلا عن خرق نص ملزم من هذه المدونة أو عن أحد أسباب بطلان العقود بصورة عامة أو أحكام عقد التجمع ذي النفع الاقتصادي.

المادة 797 .- ينتهي العمل بدعوى البطلان يوم بت المحكمة في أص القضية ابتدائيا.

المادة 798 .- إذا تم النطق ببطلان التجمع فإن هذا الأخير ينحل بقوة القانون بدون أثر رجعي. وبالنسبة للتجمع يكون للبطلان أثر الحل الذي ينطق به القضاء.

المادة 799 .- لا يمكن لأي من التجمع أو أع ضائه الاحتجاج لدى الآخرين من ذوي النوايا الحسنة بالبطلان، ومع ذلك فإن البطلان الناتج عن العجز أو النقص في الرضى يمكن الاحتجاج به لدى الغير من قبل العاجز أو من يمثلونه شرعا أو من قبل ع ضو التجمع الذي تعرض رضاه للعيب.

المادة 800 .- تقع الم سؤولية الت ضامنية عن الـ ضرر اللاحق بالتجمع أو بأع ضائه أو بالغير من جراء بطلان التجمع على عاتق الإداري أو الإداريين ا لذين كانوا يزاولون وظائفهم وقت حدوث البطلان ومن قبل أعضاء التجمع المسؤولين عنه.

الفرع الثاني: التقادم

المادة 801 .- تتقادم دعوى بطلان التجمعأوالأعمال والمداولات اللاحقة للت أسيس بعد ثلاث سنوات اعتبارا من يوم التعرض للبطلان.

المادة 802 .- تتقادم دعاوى الم سؤولية المبنية على بطلان التجمع والأعمال والمداولات اللاحقة للتأ سيس بعد خمس سنوات اعتبارا من اليوم الذي ي صبح فيه قرار البطلان نهائيا.

الباب الفرعي الخامس: أحكام جزائية

المادة 803 .- يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 100.000 على أي مخالفة لأحكام المادتين 765 و 766 من هذه المدونة.

المادة 804 .- تطبق على الإداريين ومراقبي ت سيير التجمعات ذات النفع الاقت صادي الأحكام المتعلقة بال شركات التجارية ما لم تكن غير مطابقة لطبيعة قواعد

التجمعات ذات النفع الاقتصادي دون مساس بتطبيق أحكام قانون العقوبات على جميع الوقائع المشكلة لجنحة الاحتيال كل من:

1. الذين صرحوا في الإعلان المشار إليه في المادة 204، من هذه المدونة أن عمليات الاكتتاب نزيهة وحقيقية وهم على علم بعدم وجودها أو الذين صرحوا عن سوء قصد أن الأموال التي لم توضع نهائيا تحت تصرف الشركة قد تم دفعها فعلا؛
2. الذين حصلوا أو حاولوا الحصول على عمليات اكتتاب أو دفع، عن طريق محاكاة الاكتتاب أو الدفع أو عن طريق منشورات تم إصدارها عن سوء قصد وعمليات اكتتاب ودفع لا وجود لها أو أية وقائع كاذبة؛
3. الذين قاموا عن سوء قصد من أجل حصول عمليات اكتتاب أو دفع، بنشر أسماء أشخاص تمت تسميتهم خلافا للحقيقة على أنهم مرتبطون أو على وشك الارتباط بالتجمع ارتباطا من أي نوع كان؛
4. المسيرون الذين يقومون في غياب عمليات الجرد أو عن طريق جرد تدليسي بتوزيع أرباح وهمية بين المساهمين؛
5. المسيرون الذين، حتى في غياب توزيع أية أرباح يقومون عن قصد، بتعميم أو عرض حصيلة غير صحيحة على المساهمين بقصد إخفاء الوضع الحقيقي للتجمع؛
6. المسيرون الذين يقومون عن سوء قصد باستخدام السلطات التي يتمتعون بها أو الأصوات التي يتوفرون عليها بصفتهم استخداما يعلمون أنه مخالف لمصلحة التجمع من أجل غرض شخصي أو لخدمة شركة أخرى كانوا يهتمون بها مباشرة أو بشكل غير مباشر.

لا يعتبر أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين مدنيا عن الجنح المرتكبة من قبل المسيرين إلا إذا لم يقوموا، بتضمينها في تقريرهم إلى الجمعية العامة بعد علمهم بها.

ولهذا الغرض تتم المساواة بين الإداريين والمسيرين كل على حدة وبين المسيرين وأعضاء



مجلس الرقابة في شركات التوصية بالأسهم.

وتكون العقوبات هي التي تنص عليها المادة 367 من قانون العقوباتدون المساس بتطبيق هذه المادة على جميع الأعمال المكونة للاحتيال وبتطبيق المادة 379 من قانون العقوبات على جميع الأعمال المكونة لخيانة الأمانة.

الباب الفرعي السادس: أحكام مختلفة

المادة 805 .- بالنسبة لكل ما لم ينص عليه في هذا الباب، يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالشركات بما فيها أحكام مدونة الالتزامات والعقود ما دامت متفقة مع المقتضيات الخاصة للتجمعات ذات النفع الاقتصادي وطبيعتها وهدفها.

المادة 806 .- تتم المساواة بين التجمعات ذات النفع الاقتصادي و شركات التضامن فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المتعلقة بالمسطرة الجماعية في حالة وجود مصاعب مالية.

تسري آثار القرار القضائي الذي يفتح إجراء جماعيا تجاه تجمع ذي نفع اقتصادي بالنسبة لجميع أعضائه. تكون الإجراءات المفتوحة بالنسبة لكل واحد من أعضاء التجمع مستقلة عن بعضها دون المساس بالقواعد والأعراف في حالة الارتباط بالنسبة لتطبيق العقوبة المدنية والجنائية التي يمكن النطق بها بعد فتح المسطرة الجماعية، في حالة مصاعب مالية، تتم المساواة بين الإداريين ومراقبي التسيير كل على حدة في التجمعات ذات النفع الاقتصادي وبين المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة في شركات التوصية بالأسهم.

المادة 807 .-:

1. تخضع التجمعات ذات النفع الاقتصادي، رغم كونها غير ملزمة بضريبة الأرباح للالتزام بإعداد وثائق محاسبية مطابقة للخطة المحاسبية عندما يصل رقم أعمالها إلى الحد المشار إليه في المدونة العامة للضرائب أو عندما يتوفر لديها مفوض حسابات؛

إذا كان نشاط التجمع ذي النفع الاقتصادي يخضع لنظام محاسبي قطاعي،

تعد محا سبته وفقا لهذا النظام. يمكن للجمعية أن تقرر كذلك أن إعداد الحسابات يجري وفق النظام المحاسبي القطاعي المنتمي إليه واحد أو أكثر من أعضائه؛

2. تحول أرباح التجمع ذي النفع الاقتصادي للحسابات الجارية لأعضائه.

في التجمعات ذات النفع الاقتصادي والطابع الخدمي يمكن أن تقيد المشاركات الاحتياطية المستحقة على الأعضاء في حسابات أداء الخدمات مع سدادها عند الاقتضاء، في نهاية السنة المالية في حسابات التسويات والانتظار بالنسبة للأجزاء التي تتعلق بخدمات لم تقدم بعد. يمكن لحصص الاشتراك في التجمعات ذات النفع الاقتصادي التي لها رأسمال أن يشار إليها من قبل الأعضاء في حساباتهم على أنها مشاركات. يمكن للسلفة المقدمة إلى التجمعات ذات النفع الاقتصادي والتي لا تشكل مشاركات احتياطية للخدمات أن يشارإليها في محاسبة الأعضاء المعنيين كحسابات الشركاء من أجل عمليات مشتركة. تقيد حصص ربح التجمع ذي النفع الاقتصادي في حسابات الأعضاء كنواتج مالية. يترتب على حصص خسائر التجمع ذي النفع الاقتصادي بالنسبة للأعضاء وحسب الحالة تكوين أرصدة ودفع مشاركات تكميلية تسجل في حسابات الأعباء المناسبة أو مساهمات أو سلف تكميلية. تقيد مطلوبات التجمع ذي النفع الاقتصادي للغير في حسابات أعضائه في قائمة الالتزامات.

تقوم التجمعات ذات النفع الاقتصادي غير المشارإليها في البند الأول بمسك حساباتها وفقا للقواعد والعادات الملزمة لأعضائها وللقواعد والأعراف التي تنتج عن واجباتها الجبائية وواجبات أعضائها.

3. لكل عضو الحق في أن يطلع على حسابات التجمع قبل الجمعية التي تقوم بحصرها وقبل إعداد حساباته الخاصة. تلتزم التجمعات ذات النفع الاقتصادي التي يجب على أعضائها و شركائهم نشر حسابات بنفس الواجبات فيما يتعلق

بهذا النشر.

المادة 808 .- تخ ضع التجمعات ذات النفع الاقت صادي لإلزامية الإعلان عن وجودها وفقا لأحكام المدونة العامة للضرائب.

لا تخضع التجمعات ذات النفع الاقتصادي لضريبة المهنة.

المادة 809 .- تعتبر التجمعات ذات النفع الاقتصادي مؤسسة في مضمون قانون الشغل وتخضع للتشريع الاجتماعي كرب عمل.

المادة 810 .- تتم المساواة بين التجمعات ذات النفع الاقت صادي وبين الشركات فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الا ستثمارات وذ صوص تطبيقه. وتنطبق الامتيازات التي يمكن أن تستفيد منها على الأ شخاص فيما يتعلق بحصصهم في عمليات أو أرباح التجمع.

المادة 811 .- يمكن للمؤسسات العمومية الصناعية أو التجارية وللشركات ذات الرأسمال العامة أن تشكل تجمعات ذات نفع اقت صادي فيما بينهاأومع أ شخاص طبيعيين أو معنويين، يخضعون للقانون الخاص أو برأسمالية خاصة كليا. يجب عندئذ على التجمع ذي النفع الاقت صادي أن يتوفر على ما لا يقل عن إداري واحد يمثل المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري أو الشركات ذات الرأس مال العامة الأعضاء. يتم تعيين مفوض واحد أو أكثر للحسابات وفقا للمقت ضيات القانونية المنظمة للمؤسسات والشركات ذات الرأس مال العامة وعلاقاتها بالدولة.

المادة 812 .- يمكن ا ستكمال هذا الباب بمرا سيم تطبيقية وبوجه خاص من أجل تمكين تجمعات ذات نفع اقت صادي، عند الاقت ضاء، من ممار سة بعض الأن شطة المنظمة أو الخا ضعة للاعتماد إذا كان هذا الأخير متوقفا، وفقا للن صوص المعمول بها، على تشكيل بعض أنواع التجمع.

الكتاب الثالث: الأوراق التجارية

الباب الأول: الكمبيالة

الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة وشكلها

المادة 813 .- تتضمن الكمبيالة البيانات التالية:

1. ذكر الكمبيالة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة في تحريره؛
2. التوكيل المجرد والمطلق بدفع مبلغ معين؛
3. اسم من يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)؛
4. بيان أجل الحلول؛
5. بيان المكان الذي يجب فيه الدفع؛
6. اسم من يجب له الدفع أو من يكون الدفع بأمره؛
7. بيان التاريخ والمكان اللذين أنشئ فيهما السند؛
8. توقيع منشئ السند (الساحب)، ويكون هذا التوقيع إما باليد أو بأي طريقة أخرى غير خط اليد.

المادة 814 .- إذا خلا ال سند من أحد البيانات المذكورة بالفقرات المتقدمة فلا يعد كمبيالة إلا في الأحوال المعنية بالفقرة الآتية:

1. إن الكمبيالة التي لا تحتوى على بيان أجل الحلول تعتبر واجبة الأداء بمجرد الاطلاع عليها؛
2. إذا لم يعين مكان خاص للدفع فإن المكان المبين بجانب ا سم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع وفي الوقت نفسه مقرا للمسحوب عليه؛
3. إن الكمبيالة التي لم يذكر بها مكان إذ شائها تعتبر ملتزما بها في المكان المبين بجانب اسمالساحب.

المادة 815 .- قد تكون الكمبيالة محررة لأمر الساحب نفسه.

ويمكن أن تكون مسحوبة على الساحب نفسه.

كما يمكن أن تكون مسحوبة لحساب أجنبي.

ويمكن أن يـ شترط بها الدفع في مقر أجنبي أو في الموطن الذي به مقر المـ سحوب عليه في موطن آخر.

المادة 816 .- يعد كأن لم يكن كل ا شتراط للفوائد مدرج في كمبيالة ليوم معلوم أو لأجل يبدأ من تاريخ معين .

المادة 817 .- إن الكمبيالة التي يكتب فيها المبلغ بالأحرف الكاملة والأرقام معا لا تكون معتمدة عند وجود فرق بينهما إلا في المبلغ المكتوب بالأحرف الكاملة.

إن الكمبيالة التي يكتب مبلغها مرارا عديدة سواء بالأحرف الكاملة أو بالأرقام لا تكون معتمدة عند وجود فرق بينهما إلا في أقل مبلغ يذكر بها.

المادة 818 .- إن الكمبيالة التي يلتزم بها القا صرون الذين ليـسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم بدون أن ينال ذلك من الحقوق التي يختص بها كل الطرفين طبقا لأحكام مدونة الالتزامات والعقود.

إذا كانت الكمبيالة محتوية على توقيعات من أ شخاص ليـ ست لهم أهلية الالتزام بموجبهاأوعلى توقيعات مزورة أو منـ سوبة لأ شخاص وهميين أو على توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر إلزام الأ شخاص الذين و ضعوا توقيعهم على الكمبيالة أو وقع عليها باسمهم، فإن ذ لك لا يمنع من أن تكون التزا مات الموقعين الآخرين ما ضية عليهم.

كل من وضع توقيعه على كمبيالة كنائب عن شخص لم يكن له توكيل منه بذلك يكون ملتزما شخصيا بمقتضى هذه الكمبيالة وتكون له إنقام بالدفع نفس الحقوق التي كان لموكله المزعوم أن يحـ صل عليها ويجري الأمر بالمثل بالنـ سبة للوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته.

المادة 819 .- يضمن الساحب القبول والدفع.

ويمكن له أن يعفي نفـ سه من ضمان القبول، وكل شرط يقـ ضي بإعفائه من ضمان الدفع يعد كأن لم يكن.

الفصل الثاني: في المؤونة

المادة 820 .- المؤونة على الساحب أو على الشخص الذي تسحب لحسابه الكمبيالة، وهذا لا يمنع من بقاء الساحب لحساب غيره ملتزما شخصيا للمظهرين والحامل فقط.

تكون المؤونة موجودة عند حلول أجل الكمبيالة إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ الكمبيالة. تنتقل ملكية المؤونة قانونيا إلى حملة الكمبيالة على التعاقب. إن القبول قرينة على وجود المؤونة. وهذا القبول مثبت لوجودها بالنظر للمظهرين.

وعلى الساحب وحده سواء حصل القبول أو لم يحصل أن يثبت في حالة الإنكار أن المسحوب عليه كانت لديه المؤونة عند الحلول وإلا لزمه ضمانها حتى ولو أن الاحتجاج قد أقيم بعد الآجال المعينة.

الفصل الثالث: في التظهير

المادة 821 .- كل كمبيالة وإن لم يشترط فيها صراحة سحبها لأمر تكون قابلة للانتقال بطريقة التظهير.

وإذا أدرج الساحب في نص الكمبيالة "ليس لأمر" أو عبارة مماثلة فلا يكون السند قابلا للانتقال إلا بصيغة الإحالة العادية والنتائج المترتبة عليها. ويمكن أن يكون التظهير حالا صلا حتى لصالح المسحوب عليه سواء أكان قابلا للسند أولا، أو لصالح الساحب أو أي ملزم آخر سواه، وهؤلاء الأشخاص يمكن لهم أن يظهروا الكمبيالة من جديد.

يجب أن يكون التظهير مجردا ومطلقا وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد كأن لم يكن.

إن التظهير الجزئي باطل.

والتظهير "المشترط للحامل" يعد بمثابة تظهير على بياض.

يجب أن يكون التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة ملحقة بها (أي المضافة).



ويجب أن يكون مشتملا على توقيع المظهر ويقع توقيعه إما باليد أو بأي طريقة أخرى غير مكتوبة باليد.

ويجوز أن لا يعين في التظهير الشخص المستفيد منه أو أن يقتصر على توقيع المظهر لا غيره (وهو تظهير على بياض). وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحا إلا إذا كان على ظهر الكمبيالة أو على المضافة.

المادة 822 .- إن التظهير تنتقل بمقتضاه جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.

وإذا كان التظهير على بياض فإنه يمكن للحامل:

1. أن يملأ البياض بوضع اسمه أو اسم شخص آخر؛
2. أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو أن يظهرها لشخص آخر؛
3. أن يسلم الكمبيالة إلى أجنبي بدون أن يملأ البياض وبدون تظهير.

المادة 823 .- إن المظهر ضامن للقبول والدفع إلا إذا اقتضى شرط خلاف ذلك.

ويمكن له أن يمنع كل تظهير جديد وفي هذه الحالة فلا يكون ملزما بالضمان للأشخاصالذين تظهر لهم الكمبيالة فيما بعد.

المادة 824 .- إن ما سك الكمبيالة يعتبر حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان آخرها تظهيرا على بياض والتظهيرات المشطبة تعد على هذا الوضع لاغية وإذا كان التظهير على بياض متبعا بتظهير آخر فموقع هذا التظهير الأخير يحمل على أنه اكتسب الكمبيالة بمقتضى التظهير على بياض.

إذا انتزعت الكمبيالة من شخص بأي حادث من الحوادث فحاملها الذي يثبت حقه على النحوالمبين بالفقرة السابقة لا يلزم بالتخلي عنها إلا إذا كان قد اكتسبها عن سوء نية أو كان ارتكب خطأ جسيما عند اكتسابها.

المادة 825 .- إن الأشخاص المدعى عليهم بمقتضى الكمبيالة لا يمكنهم أن يتمسكوا ضد الحامل بوسائل المعارضة المبنية على علاقتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد عند اكتسابه الكمبيالة الإضرار

بالمدين.

المادة 826 .- إذا كان التظهير محتويا على عبارة "قيمة للاستيفاء"أو" للقبض"أو" بالوكالة" أو غير ذلك من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل فيمكن للحامل أن يمارس جميع الحقوق المتفرعة عن الكمبيالة ولكنه لا يمكن له أن يظهرها إلا على سبيل الوكالة.

ولا يمكن في هذه الحالة للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل إلا بوسائل المعارضة التي كان من الممكن لهم معارضة المظهر بها.

إن النيابة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا ينقضي حكمها بوفاة الموكل أو بفقدانه الأهلية.

إذا كان التظهير يحتوى على عبارة "القيمة موضوعة ضمانا"أو"القيمة موضوعة رهنا" أو غير ذلك من العبارات التي تفيد الرهن فيمكن للحامل، أن يمارس جميع الحقوق المتفرعة عن الكمبيالة ولكنه إذا حصل منه تظهير فلا يعد تظهيره إلا على سبيل الوكالة.

ولا يمكن للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل بوسائل المعارضة المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر إلا إذا تعمد الحامل عند تسلمه الكمبيالة الإضرار بالمدين.

المادة 827 .- يترتب على التظهير بعد حلول الأجل نفس النتائج المترتبة عن تظهير سابق على أن التظهير الحاصل بعدالاحتجاج بالامتناع عن الدفعأوبعد انقضاء الأجل المعين لإقامة الاحتجاج لا يترتب عليه إلا نتائج الإحالة العادية.

إن التظهير بدون بيان لتاريخه يعتبر واقعا قبل انقضاء الأجل المعين لإقامة الاحتجاج ما لم تقم الحجة على خلافه.

يحظر تقديم تواريخ الأوامر بالدفع وإلا كان ذلك زورا.

الفصل الرابع: في القبول

المادة 828 .- يمكن أن يعرض قبول الكمبيالة على المسحوب عليه بمقره إلى تاريخ الحلول سواء من قبل الحاملأومن أي شخص آخر ماسك لها.

يمكن للساحب أن يشترط في كل كمبيالة وجوب عرضها للقبول مع تحديد أجل أو عدمه، وله أن يمنع عر ضها للقبول ما لم تكن الكمبيالة واجبة الدفع عند أجنبي أو في موطن غير الذي به مقر المـ سحوب عليه أو كانت مـ سحوبة لدفعها بعد مدة من الاطلاع.

ويمكن له أيضا اشتراط أن عرض الكمبيالة للقبول لا يمكن وقوعه قبل أجل معين.

كل مظهر للكمبيالة يمكن له ا شتراطوجوب عر ضها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدون تعيين له ما لم يكن الساحب قد صرح بمنع عرضها للقبول.

إن الكمبيالات التي تدفع بعد أجل الاطلاع يجب أن تعرض للقبول في خلال سنة من تاريخها.

ويجوز للساحب أن يعين أجلا أقصر أو أطول من الأجل المذكور.

ويمكن للمظهرين اختزال الآجال المذكورة.

إذا كانت الكمبيالة قد أذ شئت لتنفيذ اتفاق بين تجار بالتزويد بالبـ ضائع و أو في الـ ساحب بالتعهدات التي التزمبها بمقتـ ضى العقد فإنه لا يمكن للمـ سحوب عليه الامتناع من التـ صريح بالقبول بمجرد انقـ ضاء أجل منا سب للعرف الجاري في التجارة للتعرف على البضائع.

إن الامتناع من القبول يترتب عليه قانونيا سقوط الأجل مع حمل النفقات والمـ صاريف على المسحوب عليه.

المادة 829 .- يمكن للمـ سحوب عليه أن يطلب عرض القبول عليه مرة ثانية في اليوم الذي يلي العرض الأول ولا يمكن لذوى المـ صلحة أن تقبل منهم دعوى بعد ا ستجابة هذا الطلب إلا إذا كان هذا الطلب مضمنا في الاحتجاج.

لا يكون الحامل ملزما بالتخلي عن الكمبيالة للمسحوب عليه عند عرضها للقبول.

المادة 830 .- تكتب علامة القبول على الكمبيالة ويعبر عنه بكلمة "قبول"أوبكلمة أخرى تماثلها وتكون ممـ ضاة من المـ سحوب عليه، و مجرد إمـ ضاء المـ سحوب عليه

بصدر الكمبيالة تعتبر منه قبولا.

وإذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بعد أجل ما من الاطلاع وإذا كان ينبغي عر ضها للقبول في أجل معلوم بمقتضى شرط خاص يجب أن يؤرخ القبول باليوم الذي تم فيه ما لم يطلب ا لحا مل أن يؤرخ بيوم العرض. وإذا خلا القبول من التاريخ فإنه يجب على الحامل، حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين والـ ساحب، أن يثبت هذا الإغفال باحتجاج يحرر في الأجل القانوني.

يجب أن يكون القبول مجردا ومطلقا لكنه يمكن للمـ سحوب عليه أن يحـ صره في جزء من مبلغ الكمبيالة.

و كل تغيير آخر يحد ثه القبول في البيا نات الواردة في نص الكمبيا لة يعتبر بمثا بة رفض للقبول على أن القابل يبقى ملزما بمقتضى ما تـ ضمنته الـ صيغة التي عبر بها عن القبول.

إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للدفع غير المكان الذي به مقر المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر يجب الدفع لديه يمكن للمسحوب عليه تعيينه عند القبول وإذا قبل بدون أن يعينه يحمل على أنه التزم الدفع بنفسه في مكان الأداء.

و إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع في مقر المـ سحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا بنفس المكان الذي يجب الدفع به.

المادة 831 .- إن القبول يلزم المسحوب عليه بأن يدفع ما بالكمبيالة عند الحلول.

وعند عدم الدفع يمكن للحامل وإن كان الـ ساحب نفـ سه القيام مبا شرة على القابل بالدعوى الناجمة عن الكمبيالة للمطالبة بكل ما يحق طلبه بمقتضى المادتين 854 و 855.

المادة 832 .- إذا و ضع المـ سحوب عليه صيغة القبول على الكمبيالة ثم شطبها قبل إرجاع الكمبيالة يحمل على امتناعه من القبول ويعد التـ شطيب واقعا قبل إرجاع حجة الدين ما لم يثبت خلافه.

على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أعلم كتابة الحامل أو أي موقع آخر بالقبول صار

ملزما لهما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن القبول.

الفصل الخامس: في الكفالة

المادة 833 .- إن دفع الكمبيالة يمكن أن يضمنه كليا أو جزئيا كفيل.

ويكون هذا الـ ضمان من أجنبي أو حتى من أحد الموقعين بالكمبيالة ويجب أن تعطى الكفالة بكتابة على ذات الكمبيالة أو ذيلها وبكتب مـ ستقل يبين به المكان الذي تمت فيه.

ويعبر عنها بكلمات كهذه "يعتمد للكفالة"أوبما في مؤداها ثم يوقع الكفيل عليها بإمضائه.

وتعتبر الكفالة حا صلة بمجرد توقيع الكفيل على ظهر الكمبيالة إلا إذا كان صاحب التوقيع المسحوب عليهأوالساحب.

ويجب على الكفالة أن تعين الشخص الذي يكفله وإلا عد الساحب هو المكفول.

المادة 834 .- يلتزم الكفيل بمثل ما التزم به المكفول.

ويكون التزام الكفيل صحيحا وإن يكن الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.

إذا دفع الكفيل الكمبيالة فإنه يكتـ سب الحقوق المترتبة عليها تجاه المـ ضمون له والملتزمين له بمقتضى الكمبيالة.

الفصل السادس: في حلول الأجل

المادة 835 .- يمكن سحب الكمبيالة على الوجوه التالية:

أ- لدى الاطلاع؛

ب- أو لأجل ما بعد الاطلاع؛

ج- أو لأجل يبتدئ من تاريخ معين؛

د- أو ليوم معلوم.

أما الكمبيالات التي يعلق سحبها على آجال أخرى أو آجال متعاقبة فهي باطلة.

المادة 836 .- إن الكمبيالة المسحوبة للوفاء بها لدى الاطلاع تكون واجبة الدفع عند تقديمها ويجب أن تقدم للدفع في خلال سنة من تاريخها ويمكن للساحب أن يختصر هذا الأجلأوأن يشترط أجلا أطول منه كما يمكن للمظهرين اختصار الآجال المذكورة.

يمكن لساحب الكمبيالة الواجبة الدفع لدى الاطلاع أن يشترط عدم تقديمها للدفع قبل أجل معين وفي هذه الصورة يبتدئ أجل العرض من تاريخ حلوله.

المادة 837 .- إن حلول الكمبيالة المسحوبة لأجل ما بعد الاطلاع يحدد إما بتاريخ القبول أو بتاريخ الاحتجاج.

وإذا لم يحرر احتجاج فإن القبول بدون بيان تاريخه يعد بالنظر للقابل أنه قد تم في اليوم الأخير من الأجل المعين لعرض الكمبيالة للقبول.

إن حلول الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخ معين أو بعد الاطلاع يحصل في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب أن يتم فيه الدفع وإن لم يوجد التاريخ المقابل فالحلول يقع في اليوم الأخير من الشهر المذكور.

إذا كانت الكمبيالة مسحوبة لدفعها بعد شهر أو عدة أشهر ونصف من تاريخها أو من الاطلاع فإنه يجب أن يبدأ بحساب الأشهر الكاملة.

إذا كان الحلول واقعا في ابتداء الشهر أو في نصفه (منتصف يناير - منتصف فبراير) الخ أو في آخره فإنه يفهم من هذا التعبير على وجوهه المختلفة أنه يراد به اليوم الأول أو اليوم الخامس عشر أو اليوم الأخير من الشهر.

أما التعبير بثمانية أيام وبخمسة عشر يوما فإنه لا يراد به أسبوع أو أسبوعان بل يراد به أجل قدره ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما تامة.

إن التعبير بنصف شهر يراد به خمسة عشر يوما.

المادة 838 .- إذا كانت الكمبيالة مسحوبة لدفعها في يوم معلوم في بلد يمكن أن تختلف يوميته عن يومية مكان تحرير الكمبيالة فإن تاريخ الحلول يعتبر معينا بحسب

ما تشير به اليومية المعتمدة في مكان الدفع.

وإذا كانت الكمبيالة مسحوبة بين بلدين مختلفي اليومية لدفعها في أجل ما من تاريخ معين، فإن يوم تحريرها يرجع إلى اليوم المقابل له في يومية مكان الدفع ويتعين تاريخ الحلول تبعا لذلك.

إن الآجال المعينة لعرض الكمبيالة تحسب وفقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقة.

على أن هذه القواعد لا تطبق إذا ا شتمل نص الكمبيالة على شرطأومجرد بيانات تفيد أن النية معقودة على اتباع قواعد مخالفة.

الفصل السابع: في الأداء

المادة 839.- يجب على حامل الكمبيالة الواجبة الدفع في يوم معلوم أو في أجل ما من تاريخ معين أو بعد الاطلاع أن يقدم الكمبيالة للدفع في يوم وجوب دفعها أو في أحد يومي العمل التابعين له.

ويعتبر عرض الكمبيالة على حجرة مقاصة بمثابة عرضها للدفع.

المادة 840(معدلة) (القانون رقم 2015-032) يحق للم سحوب عليه عند دفعه ما بالكمبيالة أن يطلب من الحامل تسليمها إليه بعد أن يؤشر عليها بالخلاص.

(القانون رقم 2015-032): يمكن للحامل أن يقبل دفعا جزئيا.

وفي صورة الدفع الجزئي يحق للمسحوب عليه أن يطلب و ضع تأ شيرة على الكمبيالة بالخلاص وأن يأخذ منه توصيلا.

وكل ما يدفع من أصل مبلغ الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها.

ويجب على الحامل أن يحرر احتجاجا فيما تبقى من المبلغ.

المادة 841 .- لا يجبر حامل الكمبيالة على تسلم قيمتها قبل حلول الأجل.

وإذا دفع المـ سحوب عليه قبل الحلول فإنه يتحمل بما ينـ شأ عن ذلك من التبعات والأضرار.

ومن يدفع عند الحلول برئت ذمته على الوجه الصحيح إلا إذا كان قد ارتكب تدليسا

أو خطأ ج سيما ويجب عليه أن ي ستوثق من صحة ت سل سل التظهيرات لا من صحة إمضاءات المظهرين.

المادة 842 .- إذا ا شترط بالكمبيالة دفع مبلغها بنوع من النقود لم تكن من النقود الرائجة بمكان الأداء فيمكن دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد على حسب قيمتها يوم الحلول. وإذا تأخر المدين عن الدفع في الأجل فللحامل الخيار في طلب دفع مبلغ الكمبيالة من الحلول وإما بحسب قيمتها يوم الدفع بالنقود الرائجة في البلاد.

تقدر قيمة النقود الأجنبية على مقت ضى العرف الجاري بمكان الأداء على أنه يمكن للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب أداؤه حسب القيمة المحددة بالكمبيالة.

ولا تطبق القواعد الـ سابق ذكرها إذا كان الـ ساحب ا شترط الأداء بنوع خاص من النقود وهذا يقتضي اشتراط إتمام الأداء الفعلي بنقود أجنبية.

إذا تعين مبلغ الكمبيالة بنقود تتفق بالت سمية مع النقود المتداولة في محل الـ سحب والأداء ولكنها تختلف من حيث القيمة، فيحمل على أن المق صود بذلك إتمام الأداء بالنقود المتداولة في مكان الأداء وهذا كله مع احترام النظام النقدي المعمول به في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة 843(معدلة)(القانون رقم 2015-032): إذا لم تعرض الكمبيالة للدفع في يوم الحلول أو في أحد يومي العمل التاليين له فيحق لكل مدين ت سليم المبلغ على وجه الوديعة إلى صندوق الودائع والأمانات وتكون على الحامل م صاريف الإيداع وتحمل عليه أضراره وتبعاته.

(القانون رقم 2015-032): يحوي سند الإيداع تاريخ الكمبيالة و تاريخ حلول أجلها و ا سم الـ شخص المـ ستفيد الذي جرى الإيداع باسمه أ صلا.وعندما تكتمل عملية الإيداع، لا يبقى على المدين سوى ت سليم سند الإيداع مقابل ت سلم الكمبيالة. ي سلم المبلغ المودع إلى من ي ستظهر ب سند الإيداع من دون أي إجراءات أخرى غير ت سليم هذا الأخير وإمضاء المحاسب العمومي المودعة لديه الأموال.

المادة 844 .- لا تقبل المعار ضة في الأداء إلا في صورة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو التسوية أو التصفية القضائية لحاملها.

المادة 845 .- إذا ضاعتأوسرقت الكمبيالة ولم تكن متضمنة صيغة القبول فيمكن لمالكها أن يطلب الوفاء بها بمقتضى نسخة منها ثانية أو ثالثة أورابعة وهكذا على توالي ترتيبها العددي مع إعطاء كفالة.

المادة 846 (جديدة)(القانون رقم 2015-032): إذا كانت الكمبيالة الضائعة أو المسروقة مشتملة على صيغة القبول فلا يمكن المطالبة بدفع ما بها بمقتضى نسخة منها ثانية أو ثالثة أو رابعة أو غيرها على الترتيب إلا بموجب إذن على عريضة من القاضي المختص، بعد أن يثبت ملكيته لها من خلال دفاتره وبشرط تقديم ضمان.

إذا لم يتمكن من ضاعت منه أو سرقت عليه الكمبيالة، سواء أكانت أم لم تكن متضمنة لصيغة القبول من ان يحضر نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو غيرها فيمكن له أن يطلب دفع ما بالكمبيالة الضائعة أو المسروقة والتحصيل عليه بمقتضى إذن على عريضة من القاضي المختص على أن يثبت المعني ملكيته من خلال دفاتره وبشرط أن يقدم ضمانا عنه.

إذا امتنع المطلوب من الدفع بعد القيام عليه بالمطالبة حسب الإجراءات المبينة بالفقرتين السابقين فيجب على مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة حفظا لجميع حقوقه تحرير احتجاج.

يجب أن يحرر هذا الاحتجاج في اليوم التالي لحلول الكمبيالة الضائعة أو المسروقة. أما التنبيهات المنصوص عليها في المادة 851 فيجب توجيهها للساحب والمظهرين في الآجال المعينة في هذه المادة ذاتها.

يجب على مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة لأجل الحصول على النسخة الثانية أن يطلب من المظهر الأخير قبله أن يمده بما هو واجب عليه من المساعدة باسمه وعنايته للسعي لدى المظهر له السابق ويسرى على هذا المنوال من مظهر إلى مظهر حتى يصل

إلى ساحب الكمبيالة ويتحمل مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة المصاريف.
ينقضي التزام الكفالة المنصوص عليه بالفقرتين 1 و2 أعلاه بمضي ثلاثة أعوام إذا لم يقدم في خلال هذه المدة طلب أو متابعة قضائية.

الفصل الثامن: في دعوى الرجوع للامتناع عن القبول أو الدفع والاحتجاج وسند الرجوع

الفرع الأول: دعاوى الرجوع للامتناع عن القبول أو الدفع

المادة 847 (جديدة)(القانون رقم 2015-032) : يجوز للحامل القيام بدعوى الرجوع على المظهرين والساحب وباقي الملتزمين:

1. عند حلول الأجل إذا لم يحصل الدفع؛
2. وحتى قبل الحلول؛
3. إذا حصل الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول؛
4. في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان صدر منه قبول أم لا أو توقف عن دفع ديونه ولو لم يثبت ذلك بعد بحكم أو من تاريخ حجز أمواله بدون جدوى؛
5. في حالة التسوية أو التصفية القضائية لساحب الكمبيالة التي لا يتعين فيها القبول.

على أنه يمكن للضامنين الذين أقيمت عليهم دعوى الرجوع بالضمان في الأحوال المبينة في البندين الثاني والثالث السابقين، أن يقدموا في خلال ثلاثة أيام من إقامة هذه الدعوى عليهم لرئيس المحكمة المختصة التي بدائرتها مقرهم طلبا بالتماس آجال. وإذا كان الطلب مثبتا فإنه يصدر أمرا بتعيين الوقت الذي يجب فيه على الضامنين دفع مبلغ الأوراق التجارية المعنية بالأمر بدون أن تتجاوز الآجال الممنوحة التاريخ المعين للحلول. وهذا الأمر لا يكون قابلا للمعارضة أو الاستئناف.

المادة 848 (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يجب إثبات الامتناع عن القبول أو

الامتناع عن الدفع بحجة رسمية وهو عبارة (عن احتجاج بالامتناع عن القبول أو احتجاج بالامتناع عن الدفع).

ويجب تحرير الامتناع عن القبول في الآجال المعينة لعرض الكمبيالة للقبول وإذا كانت قد عرضت للمرة الأولى في اليوم الأخير من أجل العرض في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 829، ويمكن أيضا تحرير الاحتجاج في اليوم التالي.

إن الاحتجاج بالامتناع عن دفع الكمبيالة الواجبة الدفع في يوم معلوم أو في أجل ما بعد مضي مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يجب تحريره في أحد يومي العمل التاليين لليوم الواجب فيه دفع الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع لدى الاطلاع، فيجب تحرير احتجاج على الشروط المبينة بالفقرة المتقدمة لتحرير الاحتجاج بالامتناع عن القبول.

إن الاحتجاج بالامتناع عن القبول يعفي من عرض الكمبيالة للدفع ومن الاحتجاج بالامتناع عن الدفع.

وإذا توقف المسحوب عليه عن دفع ديونه سواء أكان صدر منه قبول أو لا أو أجري حجز ممتلكاته بدون جدوى فلا يمكن للحامل أن يقوم بدعوى الرجوع بالضمان إلا بعد أن يعرض الكمبيالة على المسحوب عليه لدفع قيمتها وبعد تحرير احتجاج. وإذا حكم على المسحوب عليه بالتسوية أو التصفية القضائية سواء أكان صدر منه قبول أم لا أو إذا حكم على ساحب الكمبيالة بالتسوية أو التصفية القضائية لا يتعين قبولها، فيكفي الإدلاء بالحكم القاضي بالتسوية أو التصفية القضائية لتمكين الحامل من القيام بدعاوي الرجوع.

المادة 849(معدلة) (القانون رقم 2015-032) إذا ر ضي الحامل على سبيل الأداء بتسلم إما شيك عادي وإما حوالة مصرفية على البنك المركزي الموريتاني و إما شيك بريدي، وجب أن يعين في هذا الـ شيكأوالحوالة المـ صرفية عدد المبالغ المؤداة بهذه الطريقة وتاريخ ا ستحقاقها، ولا ينطبق هذا الإجراء بطبيعة الحال على الـ شيكات والحوالات المـ صرفية المؤ سـ سة من أجل أداء بين المـ صرفيين ضمن ر صيد العمليات

الجارية بينهم بواسطة إحدى غرف المقاصة.

(القانون رقم 2015-032): إذا وقع التسديد بمقتضى شيك عادي و لم يقع أداؤه، فإنه يتم الاحتجاج لعدم وفاء هذا الشيك في موطن وفاء الكمبيالة في الأجل المنصوص عليه في المادة 935 من مدونة التجارة.

(القانون رقم 2015-032): ويقع الاحتجاج لعدم وفاء الشيك و كذلك التبليغ إجراء واحدا، إلا في حالة وجود دواع تتعلق بالاختصاص المحلي حيث يكون من اللازم تدخل مأمورين رسميين. و إذا حصل التسديد بواسطة أمر بالحوالة و تم رفضه من طرف مركز الصكوك البريدية الحائز للحساب الذي سيقطع منه، يكون إجراء عدم الوفاء موضوع تبليغ في موطن القائم بإصدار الأمر بالحوالة أو الصك البريدي خلال ثمانية أيام من تاريخ الإصدار.

المادة 850(معدلة)(القانون رقم 2015-032) إذا كان اليوم الأخير من أجل القيام بالتبليغ للإشهار بعدم الأداء للحوالة المصرفية أو الشيك البريدي يصادف يوم عطلة رسمية، يمدد هذا الأجل حتى أول يوم العمل الموالي لانقضائه، أما أيام العطل التي تتخلل الأجل، فتعتبر داخلة في حسابه وتدخل في حكم أيام العطل القانونية الأيام التي لا يجوز فيها، طبقا لمقتضيات قانونية خاصة، إجراء أي مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج.

لا يمنح يوم من التأجيل قانونيا أو قضائيا إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 847 و859.

ويتعين على المسحوب عليه الذي يتلقى التبليغ، إن لم يؤد مبلغ الكمبيالة ومصاريف التبليغ بالانتهاء الاحتجاج بعد وفاء الشيك ومصاريف التبليغ، أن يرجع الكمبيالة إلى المأمور العمومي القائم بالإجراء ويحرر هذا المأمور فورا احتجاجا بعدم وفاء الكمبيالة. إذا لم يرجع المسحوب عليه الكمبيالة حرر في الحين محضر يثبت عدم الإرجاع ويعفي الحامل في هذه الحالة من التقيد بأحكام المادة 846.

ويشكل عدم إرجاع الكمبيالة جنحة يعاقب عليها بغرامة من 80.000 إلى

600.000 أوقية أو بعقوبة الحبس كذلك من ثلاثة إلى ستة أشهر.

(القانون رقم 2015-032): لا يؤدي ت سليم أمر بالحوالة للوفاء بورقة تجارية إلى التجديد.

المادة 851 .- يجب على الحامل توجيه إخطار بعدم القبولأوالدفع إلى المظهر له في أيام العمل الأربعة التي تلي يوم الاحتجاج أو يوم العرض في صورة ا شتراط الرجوع بلا مصاريف.

ويجب على الموثقين والعدول المنفذين، إذا كانت الكمبيالة تتضمن اسم الساحب لها ومقره، إعلامه في ظرف ثمانية وأربعين ساعة من ت سجيل الاحتجاج بأ سباب الامتناع عن الدفع وذلك بوا سطة مكتوب م ضمون الو صول مع الإخطار بالتبليغ وإلا كان عليهم غرم الضرر.

وتعطي هذه الر سالة للموثقأوالمنفذ حقوق تعويض تحدد بوا سطة نص تنظيمي بغض النظر عن حقوق الطابع والضمان.

ويجب على كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم بلوغ الإخطار إليه أن يعلم المظهر له بالإخطار الذي بلغه وأن يبين له مع ذلك أسماء الذين وجهوا الاخطارات الـ سابقة وعناوينهم، ويجري الأمر تدريجيا على هذا المنوال حتى الوصول إلى الساحب.

وتبدأ الآجال المذكورة أعلاه في سريان المفعول من تاريخ بلوغ الإشعار السابق.

وإذا صدر إخطار لأحد موقعي الكمبيالة وفقا للفقرات الـ سابقة، فيجب أن يوجه الإخطار عينه في الأجل نفسه إلى كفيله.

وفي حالة ما إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو كتبه بصورة لا تقرأ، فيكفي توجيه الإخطار إلى المظهر الذي يتقدمه.

ومن وجب عليه توجيه الإخطار يمكن له أن يوجهه على أية صورة من الـ صور ولو كانت مقصورة على مجرد إرجاع الكمبيالة.

ويجب عليه إثبات أنه وجه الإخطار في الأجل المعين.

ويعتبر أن الأجل قد روعي إذا سلمت الرسالة التي تتضمن الإخطار إلى البريد في الأجل

المذكور.

ومن لا يوجه الإخطار في الأجل المعين فيما مر، فلا يتعرض حقه للسقوط على أنه يكون عند الاقتضاء مسؤولا عن الضرر الناشئ عن تقصيره لكن بدون أن يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة 852 .- يمكن للساحب أو المظهر أو الكفيل بواسطة شرط الرجوع بدون "مصاريف"أوبدون احتجاج أو أي شرط مماثل له مكتوب على السند مع توقيعه عليه، إعفاء الحامل متى أراد القيام بدعوى الرجوع من تحرير احتجاج بالامتناع عن القبول أو الدفع.

على أن الشرط المذكور لا يعفي الحامل من عرض الكمبيالة في الآجال المعنية ولا من توجيه الإخطارات اللازمة.

أما إثبات عدم مراعاة الأجل فيكون على من يتمسك بها ضد الحامل.

إذا كان الشرط صادرا عن الساحب، فإن نتائجه تلحق جميع الموقعين، أما إذا اشترطه مظهر أو كفيل فإن نتائجه لا تتعدى إلى سواه، وإذا أقام الحامل احتجاجا بالرغم من الشرط الذي ضمنه الساحب، فإنه يتحمل بمصاريفه، وإذا كان الشرط صادرا عن مظهرأوكفيل وحرر احتجاج، فإن مصاريفه يمكن استيفاؤها من جميع الموقعين.

المادة 853 .- إن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وكفيلها ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن ويكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الأشخاص منفردين أو مجتمعين بدون أن يكون مرغما على مراعاة الترتيب الذي توالت عليه التزاماتهم .

ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة متى أدى قيمتها.

وإن الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تمنع الرجوع على الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن وجهت عليه الدعوى أولا.

المادة 854 (جديدة) (القانون رقم 2015-032) : يمكن للحامل أن يطالب كل من

أقام عليه دعوى الرجوع:

1. بملغ الكمبيالة التي لم يحصل قبولها أو دفعها؛
2. بمصاريف الاحتجاج وتوجيه الإشعارات والمصاريف الأخرى؛
3. المبالغ الأخرى المستحقة عرفا.

وإذا أقيمت دعوى الرجوع قبل حصول الأجل فإنه يطرح من مبلغ الكمبيالة مقدار خصم ويحسب على نسبة الخصم الرسمي (للبنك المركزي الموريتاني) الجاري به العمل في تاريخ القيام بالمكان الذي به مقر الحامل.

المادة 855 .- من دفع مبلغ الكمبيالة يمكنه أن يطالب ضامنيه:

1. بكامل المبلغ الذي دفعه؛
2. بما بذله من مصاريف؛
3. المبالغ الأخرى المستحقة عرفا.

المادة 856 .- كل ملزم أقيمت عليه دعوى الرجوعأوكان معر ضا للرجوع، يحق له مقابل دفعه للمبالغ أن يطلب تسليم الكمبيالة مع الاحتجاجوالتوصيل بالإبراء.

وكل مظهر أوفي مبلغ الكمبيالة يمكن له التشطيب على تظهيره وتظهير من تبعه.

المادة 857 .- إذا أقيمت دعوى الرجوع بعد حـ صول قبول جزئي،فمن دفع المبلغ الذي لم تقبل فيه الكمبيالة، يحق له أن يطلب النص على هذا الدفع بالكمبيالة وإعطائه تو صيلا فيه، ويجب على الحامل فوق ذلك أن ي سلم له ن سخة من الكمبيالة م شهودا بمطابقتها للأصل مع الاحتجاج ليمكنه من إقامة دعوى الرجوع فيما بعد.

المادة 858 (جديدة) (القانون رقم 2015-032): تسقط حقوق الحامل عن المظهرين و الساحبين و غيرهم من الملتزمين باستثناء قابل الكمبيالة، بعد انقضاء الآجال المعينة:

- تعرض الكمبيالة الواجب دفعها لدى الاطلاع أو في أجل ما بعد الاطلاع؛
- أو لتحرير الاحتجاج بالامتناع عن القبول أو الدفع
- أو لعرض الكمبيالة للدفع في حالة شرط الرجوع بلا مصاريف.

على أن السقوط لا يحصل في حق الساحب إلا إذا أثبت وجود المؤونة في وقت الحلول وفي

هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا حق القيام على الشخص الذي سحبت عليه الكمبيالة.

وإذا لم تعرض الكمبيالة للقبول في الأجل الذي اشترطه الساحب، تسقط حقوق الحامل في الرجوع لعدم الدفع أو القبول معا ما لم يقتض مضمون الشرط أن الساحب لم يقصد سوى إعفائه من ضمان القبول.

وإذا ورد شرط بتعيين أجل العرض في أحد التظهيرات، فلا يمكن لغير المظهر التمسك به.

المادة 859 (جديدة) (القانون رقم 2015-032): وإذا حال حائل لا يمكن تذليله دون عرض الكمبيالة أو تحرير الاحتجاج في الآجال المعينة كوجود نص قانوني أو قوة قاهرة، فإن الآجال المذكورة يقع تمديدها.

ويجب على الحامل أن يبادر إلى إخطار المظهر له بالقوة القاهرة وأن يضمن هذا الإخطار على الكمبيالة أو الورقة المضافة لها وأن يؤرخه ويوقع عليه وتطبق فيما بقى أحكام المادة 854.

وعلى الحامل أن يبادر بعد زوال القوة القاهرة إلى عرض الكمبيالة للقبول أو الدفع وبتحرير الاحتجاج عند الاقتضاء.

وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما ابتداء من أجل الحلول فإنه يمكن القيام بدعوى الرجوع بدون حاجة إلى عرض الكمبيالة أو تحرير احتجاج ما لم تكن هذه الدعوى معلقة بأمد أطول سيما بمقتضى "استنفار الجيش أو كارثة أو نكبة ذات طابع عمومي أو انقطاع الخدمات العمومية أو خدمات المصارف" بمقتضى نصوص خاصة.

وفيما يخص الكمبيالة الواجبة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مدة ما من الاطلاع، فإن مدة الثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ اليوم الذي أخطر فيه الحامل المظهر له بحدوث القوة القاهرة حتى ولو كان قبل انقضاء آجال العرض، وأما فيما يتعلق بالكمبيالة الواجبة الدفع بعد أجل ما من الاطلاع، فتضاف مدة الثلاثين يوما إلى مدة أجل الاطلاع المعين بالكمبيالة

ولا تعتبر من قبيل حالات القوة القاهرة الأفعال الشخصية المحضة المتصلة بالحامل أو بالشخص الذي كلفه بعرض الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج.

المادة 860 (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يمكن لحامل الكمبيالة المحرر فيها احتجاج بالامتناع عن الدفع، بشكل منفصل عما توجبه عليه الإجراءات المقررة للقيام بدعوى الضمان، أن يستصدر إذنا على عريضة من القاضي بإجراء حجز تحفظي على الممتلكات المنقولة لساحب الكمبيالة والقابلين والمظهرين لها.

الفرع الثاني: الاحتجاجات

القسم الأول: الشكل

المادة 861 .- يحرر الاحتجاج بالامتناع عن القبولأوالدفع بواسطة موثق أو عدل منفذ.

ويجب إقامة الاحتجاج:

بمقر الـ شخص الذي كان يجب عليه دفع الكمبيالة أو بآخر مقر معروف له وبمقر الأشخاص المعينين بالكمبيالة لدفع ما بها عند الحاجة وبمقر الغير الذي قبلها بطريقة التدخل، كل ذلك يجب تحريره بكتب واحد، وفي حالة الإعلان الكاذب في المقر، يسبق الاحتجاج بإجراء بحث تحر .

المادة 862 .- يـ شتمل الاحتجاج على صورة حرفية لنص الكمبيالة والقبول والتظهير والسحب الاحتياطي المبينة بها مع الإشارة بالدفع و مبلغ الكمبيالة ويذكر فيه ما إذا كان الـ شخص الذي يجب عليه الدفع حا ضرا أو غائبا مع بيان أ سباب امتناعه عن الدفع أو عجزه أو امتناعه عن التوقيع.

لا يقوم مقام الاحتجاج أي إجراء آخر يـ صدر عن حامل الكمبيالة فيما عدا الـ صور المنصوص عليها بالمادتين 845 و846 وما بعدها.

المادة 863 .- يجب على الموثقين والعدول المنفذين أن يحتفظوا بنسخة طبق الأ صل من الاحتجاجات وإلا كانوا عر ضة للعزل تحمل الم صاريف وغرم الـ ضرر للخ صم كما يجب عليهم تحت طائلة نفس العقوبات أن يـ سلموا مقابل تو صيل لكاتب المحكمة المختصة التي بدائرتها مقر المدين أو أن يوجهوا له بوا سطة مكتوب مضمون الو صول

مع الإخطار بالتبليغ نسخة طبق الأصل من الاحتجاجات بالامتناع عن دفع الكمبيالات المتضمنة للقبول وسندات الأمر ويتعين عليهم إتمام هذا الإجراء في ظرف خمسة عشر يوما من إقامة الاحتجاج.

القسم الثاني: الإشهار

المادة 864 .- يمسك كاتب ضبط المحكمة المختصة بصفة منتظمة يوميا وحسب الترتيب الأبجدي بناء على الإعلانات الواردة من الموثقين والعدول المنفذين قائمة اسمية لكل مدين بالاحتجاجات بعدم دفع الكمبيالة المقبولة، وفي السندات لأمر وفي الشيكات، وكذلك الحال بالنسبة لإفادات عدم الدفع للشيكات البريدية التي يبلغ بها من طرف مراكز الشيكات البريدية.

ويقيد على القائمة:

1. تاريخ الاحتجاج أو إفادة عدم الدفع للشيك البريدي؛
2. أسماء وألقاب ووظائف ومقر الشخص الذي لصالحه تم إنشاء الورقة أو الشيك، الساحب للكمبيالة؛
3. أسماء وألقاب أو التسمية المخصوصة للشركة، ووظائف ومقر المكتتب للسند للأمر أو للمسحوب عليه بالنسبة للشيك أو لقابل للكمبيالة؛
4. تاريخ الأجل إذا كان له محل؛
5. مبلغ السندات؛
6. الرد على الاحتجاج أو سبب الرفض للشيك البريدي المقيد على إفادة عدم التسديد.

المادة 865 .- يجوز لكل طالب بعد انقضاء أجل شهر ابتداء من يوم الاحتجاج أو قيام إفادة عدم التسديد للشيك البريدي، خلال سنة وابتداء من نفس التاريخ، أن يستصدر من كتاب ضبط المحاكم المعنية، على نفقته، نسخة من القائمة الاسمية المذكورة بالمادة 864 أعلاه.

يقوم كاتب الـ ضبط لدى المحكمة المختـ صة، بناء على الإيداع مقابل و صل للمدين بالشيء وبالاحتجاج، بالشيك البريدي وبالإفادة بعدم التسديد أو بو صل تسديد شاهد على تـ سديد الـ شيك، وعلى نفقة المدين، بالـ شطب على أ ساس القائمة المعدة تطبيقا لنص المادة 864، على تصريح الاحتجاج أو على إفادة عدم التسديد.

ويمكن ا سترجاع الوثائق المودعة خلال الـ سنة التي تلى انقـ ضاء أجل الـ شهر المعلن في الفقرة الأولى، حيث يتم استلامها من يدي كاتب الضبط في النهاية.

المادة 866 .- يحظر بتاتا أي نـ شر بأي شـكل كان، لقائمة البيانات المعدة بموجب مقتضيات هذا القسم وذلك تحت طائلة التعرض لتحمل التعويض عن الضرر.

المادة 867 .- تحدد بمرسوم[7] الترتيبات اللازمة لتطبيق هذا القسم. وينص بالخصوص على مبلغ التعويض المـ ستحق للموثقين والعدول المنفذين ولكتاب ضبط المحكمة المختصة الذين قاموا بمختلف الإجراءات.

القسم الثالث: تمديد الآجال

المادة 868 .- في حالة ا ستنفار القوات المـ سلحة، أو كارثة، أو خطر عام، وتعطل المـ صالح العمومية المـ سيرة أو الخا ضعة لرقابة الدولة، أو المجموعات الترابية، يمكن بمرا سيم متخذة من طرف مجلس الوزراء، تمديد الآجال، على جزءأوعلى كامل التراب، التي كان يجب فيها القيام بالاحتجاجات والتـ صريحات الأخرىالهادفة إلى صيانة الطعون بالنسبة لكافة القيم القابلة للتداول.

وفي نفس الظروف وتحت نفس الشروط، يمكن تمديد آجال الا ستحقاق للقيم القابلة للتداول.

الفرع الثالث: سند الرجوع

المادة 869 .- ما عدا ا شتراطات مخالفة، يجوز لكل شخص يتمتع بحق الرجوع أن

[7] - المرسوم رقم 2016-069 بتاريخ 11 ابريل 2016، يحدد المبالغ المستحقة للموثقين و العدول المنفذين الذين حرروا احتجاجات عدم الوفاء ولكتاب ضبط المحكمة المختصة عن مختلف الاجراءات الموكلة اليهم.الجريدة الرسمية عدد:1360.

يـ ستخلص دينه بوا سطة حوالة جديدة(ا سترجاع) مـ سحوبة بعد الاطلاع على أحد ضامنيه ويتم الوفاء بها في مقر هذا الأخير.

ويحتوى الا سترجاع فـ ضلا عن المبالغ المذ صوص عليها في المادتين 854 و 855 حق السمسرة وحق طابع الاسترجاع.

إذا كانت حوالة الا سترجاع مسحوبة من طرف الحامل، فإن مبلغها يحدد طبقا لسعر حوالة مسددة بعد الاطلاع، مسحوبة بالمقر الذي سددت فيه الحوالة الأولى في مكان مقر الضامن.

وإذا كانت الحوالة الا سترجاعية مـ سحوبة من طرف المظهر، فإن مبلغها يحدد طبقا لسعر حوالة مسددة بعد الاطلاع، مسحوبة بالمقر حيث يوجد مقر الساحب للاسترجاع في المكان الذي يوجد به مقر الضامن.

الفصل التاسع: التدخل

المادة 870 .- يمكن للـ ساحب أو لأي مظهر أو كفيل أن يعين من يتعهد بالقبول أو الدفع عند الحاجة.

ويمكن بالـ شروط التالية لأي شخص أن يتدخل لفائدة مدين معرض للقيام عليه بدعوى الرجوع ليقبل ويدفع الكمبيالة.

ويمكن أن يكون المتدخل المسحوب عليه نفسه أو الغير أي شخص آخر كان ملتزما بمقتضى الكمبيالة عدا قابلها.

ويجب على المتدخل إبلاغ الـ شخص الذي تدخل لأجله في ظرف يومي العمل التاليين و إذا أهمل مراعاة هذا الأجل يكون مسؤولا عند الاقتضاء بالضرر الناشئ عن تقصيره بدون أن يتجاوز تعويض هذا الضرر مبلغ الكمبيالة.

الفرع الأول: القبول بطريقة التدخل

المادة 871 .- إن القبول بطريقة التدخل يمكن حـ صوله في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة التي يتعين قبولها حق الرجوع قبل حلول الأجل.

وإذا تـ ضمنت الكمبيالة تعيين شخص لقبولها أو دفعها عند الحاجة بمكان الأداء فلا

يمكن للحامل القيام بدعوى الرجوع قبل الحلول على من صدر منه هذا التعيين أو على الموقعين اللاحقين إلا إذا عرض الكمبيالة على الـ شخص المعين فامتنع عن قبولها وأثبت هذا الامتناع باحتجاج.

وفي غير ذلك من أحوال التدخل يمكن للحامل الامتناع عن القبول بطريقة التدخل.

وأما إذا ر ضي بالتدخل على الـ صورة المتقدمة فلا يمكن له القيام قبل الحلول بما له من حق الرجوع على من صدر القبول لأجله أو على الموقعين اللاحقين.

إن القبول بطريقة التدخل يجب النص عليه بالكمبيالة وتوقيعه من المتدخل كما يجب أن يتضمن تعيين الشخص الذي صدر لأجله وإذا أغفل هذا التعيين فيعتبر القبول على تلك الصورة صادرا لفائدة الساحب.

القابل بطريقة التدخل يكون ملزما للحامل والمظهرين التابعين لمن صدر التدخل لفائدته على الوجه الذي التزم به.

بالرغم من القبول بطريقة التدخل يحق لمن صدر لفائدته أو الـ ضامنين فيه أن يطلبوا من الحامل مقابل دفعهم المبلغ المبين بالمادتين 854 و 855 أن يـ سلم لهم الكمبيالة والاحتجاج مع التوصيل بالإبراء عند الاقتضاء.

الفرع الثاني: الأداء بطريقة التدخل

المادة 872 .- يمكن حـ صول الأداء بطريقة التدخل في جميع الأحوال التي يجوز فيها للحامل القيام بدعوى الرجوع سواء عند حلول الأجلأوقبله.

ويجب أن يشمل الأداء جميع المبلغ الواجب دفعه على الشخص الذي يقع الأداء لأجله.

كما يجب أن يتم هذا الأداء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه إقامة الاحتجاج لعدم الدفع.

المادة 873 .- إذا كانت الكمبيالة مقبولة من متدخلين لهم مقر بمكان الأداء أو كانت تـ شتمل على تعيين أ شخاص يقع مقرهم بنفس المكان للأداء عند الحاجة فيجب على الحامل أن يعرض الكمبيالة على جميع هؤلاء الأ شخاص وأن يقيم عند الاقتـ ضاء احتجاجا بعدم الدفع على الأكثر في اليوم التالي الذي يجوز فيه إقامة

الاحتجاج.

وإذا لم يحرر احتجاج في الأجل المتقدم فمن عين الـ شخص الذي يقوم عند الحاجة بالأداء أو من صدر قبول الكمبيالة لفائدته والمظهرون التابعون لهما يـ صبحون في حل من التزاماتهم.

المادة 874 .- إن حامل الكمبيالة الذي يرفض الأداء بطريقة التدخل يفقد حق الرجوع على الشخص الذي حصل الأداء لفائدته.

المادة 875 .- إن الأداء بطريقة التدخل يجب إثباته بإبراء يوضع على الكمبيالة ويعين فيه الشخص الذي حصل الأداء لفائدته وإذا لم يعين هذا الشخص يعتبر الأداء حاصلا لصالح الساحب.

يجب أن تسلم الكمبيالة والاحتجاج إذا كان قد سبق تحريره إلى من حصل منه الأداء بطريقة التدخل.

المادة 876 .- يكتسب الـ شخص الذي يؤدي بطريقة التدخل الحقوق الناتجة عن الكمبيالة على من قام بالأداء عنه وعلى الملتزمين له بمقتضى الكمبيالة إلا أنه لا يجوز له أن يظهر الكمبيالة من جديد.

وتبرأ ذمة المظهرين التابعين للموقع الذي تم الأداء لفائدته.

وفي حالة تزاحم عدة متدخلين للأداء يفضل عليهم من يترتب على الأداء منه إبراء أكثر عدد من الملتزمين ومن يتدخل خلافا لهذه القاعدة مع علمه بها لا يبقى له حق الرجوع على الملتزمين الذين كانوا يبرؤون لو حصل الأداء من المتدخل صاحب الأفضلية.

الفصل العاشر: تعدد النظائر والنسخ

الفرع الأول: تعدد النظائر

المادة 877 .- يمكن تحرير الكمبيالة في عدة نظائر منها مماثلة.

ويجب أن تكون هذه النظائر معينة بالأرقام في نص الكمبيالة وإلا اعتبر كل واحد

منها كمبيالة مستقلة بذاتها.

كل حامل لكمبيالة لم يذكر بها أنها حررت في نظير واحد يحق له أن يطلب على نفقته تـ سليمه نظائر منها متعددة ولأجل ذلك يجب عليه أن يخاطب في هذا الـ شأن المظهر له مبا شرة كما يجب على المظهر أن يمده بالمـ ساعدة للـ سعي لدى المظهر له وهكذا صعودا حتى الو صول إلى الـ ساحب ويجب على المظهرين أن يعيدوا تـ ضمين تظهيراتهم على النظائر الجديدة.

المادة 878 .- إن الأداء الذي يتم بإحدى النظائر مبرئ للذمة ولو لم يـ شترط أن الأداء على هذا النحو يبطل مفعول النظائر الأخرى، على أن المـ سحوب عليه يبقى ملزما بما يقتضيه كل نظير متضمن للقبول لم يسترجعه.

إن المظهر الذي أحال النظائر لأ شخاص مختلفين والمظهرين التابعين له يكونون ملتزمين بمقتضى جميع النظائر المتضمنة لتوقيعهم والتي لم يقع إرجاعها.

المادة 879 .- من وجه أحد النظائر للقبول وجب عليه أن يذكر بالنظائر الأخرى اسم الشخص الذي يكون بيده هذا النظير ويجب على هذا الشخص أن يسلمه إلى الحامل الشرعي لنظير آخر.

وإذا امتنع من تـ سليم النظير لا يمكن للحامل القيام بدعوى الرجوع إلا بعد أن يثبت باحتجاج:

1. أن النظير الموجه للقبول لم يسلم إليه عن طلبه؛
2. أن القبول أو الأداء لم يمكن الحصول عليهما بمقتضى نظير آخر.

الفرع الثاني: في تعدد النسخ

المادة 880 .- يحق لحامل الكمبيالة أن يستخرج منها نسخا.

يجب أن تكون النسخ محتوية على نقل مدقق للأصل مع ما اشتمل عليه من التظهيرات والبيانات الأخرى وأن يبين فيها الحد الذي تنتهي إليه.

ويمكن تظهيرها وكفالتها بعين الكيفية التي جرت على الأ صل ويترتب عليها ما يترتب عليه من النتائج.

المادة 881 .- يجب أن يعين في النسخة الشخص الذي بيده الأصل ويجب عليه أن يسلم هذا الأصل إلى الحامل الشرعي للنسخة.

وإذا امتنع من تسليمه فلا يمكن للحامل القيام بدعوى الرجوع على الأشخاص المظهرين أو الكافلين للنسخة إلا بعد أن يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بعد طلبه.

وإذا تضمن الأصل بعد آخر تظهير طارئقبل استخراج النسخة، شرطا يؤدى بالعبارة التالية "ابتداء من هنا لا يصح التظهير إلا على النسخة"أوتضمن عبارة أخرى بهذا المعنى فإن التظهير الذي يمضي فيما بعد على الأصل يكون باطلا.

الفصل الحادي عشر: التغييرات

المادة 882 .- إذا ورد تغيير في نص الكمبيالة فالأشخاص الموقعون عليها بعد التغيير ملزمون بما تضمنه النص الذي تناوله التغيير والموقعون عليها قبل التغيير يكونون ملزمين بما تضمنه النص الأصلي.

الفصل الثاني عشر: التقادم

المادة 883 .- جميع الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة والموجهة على قابلها تسقط بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ حصول أجل الأداء.

وتسقط دعاوي الحامل ضد المظهرين والساحب بمضي عام من تاريخ الاحتجاج المحرر في المدة القانونية أو تاريخ الحلول إذا كانت الكمبيالة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف.

المادة 884 .- لا تسرى مدة مرور الزمن في حال إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء قضائي.

ولا ينطبق مرور الزمن إذا كان قد صدر حكم بالإدانة أو اعتراف بالدين في كتب مستقل إن قطع مدة التقادم لا يسري حكمه إلا على من توجه إليه العمل القاطع.

على أن الأشخاص المدعى عليهم بالدين يلزمون عند الطلب بأداء يمين على براءة ذمتهم

كما يلزم ورثتهم أو خلفاؤهم على أن يحلفوا على أنهم يعتقدون عن حـ سن نية أنه لم يبق شيء من الدين.

المادة 884 مكررة (جديدة) (القانون رقم 2015-032): لا تمكن المطالبة بالوفاء بكمبيالة يحل تاريخ الوفاء بها في يوم عيد، إلا بحلول اليوم الأول التالي من أيام العمل. كما أنه لا يمكن القيام بالإجراءات الأخرى المتعلقة بالكمبيالة و خ صو صا التقديم للقبول و الإحتجاج إلا خلال يوم عمل.

إذا كان الأجل الممنوح لإستكمال أحد هذه الإجراءات هو يوم عيد رسمي، يمدد هذا الأجل لغاية اليوم الأول التالي لإنتهاء هذا الأجل. أما أيام الأعياد التي تتخلل الأجل المذكور، فإنها داخلة في حسابه.

المادة 884 ثالثا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): و تعتبر حكما بمثابة الأعياد الرسمية الأيام الموصوفة بأنها "عطل معوضة".

المادة 884 رابعا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): لا تـ شمل الآجال القانونية أو الإتفاقية يومها الذي تبدأ فيه.

لا يقبل أي يوم منحة سواء أكانت قانونية أو قـ ضائية فيما عدا الحالات المنـ صوص عليها في المواد 847 و859 من هذا القانون.

المادة 884 خامـ سا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): المـ صاريف المترتبة على تقديم كمبيالة للقبول خلال يوم تكون فيه المؤ سـ سة المكلفة بالدفع مغلقة حال كون هذا اليوم من أيام العمل، أو على تقديم أي ورقة تجارية للتـ سديد يحل أجلها في نفس اليوم تكون على نفقة المـ سحوب عليه الذي لم يـ شعر الـ ساحب في الوقت المنا سب بيوم هذا الإغلاق، أو على الساحب أو الحامل الذي لم يراعي هذا الإشعار.

يعتبر مقدما في الوقت المنا سب الإ شعار بيوم الإغلاق المقدم للـ ساحب من طرف المـ سحوب عليه عند إبرام العملية التي أ صبح بموجبها هذا الأخير مدينا، على أبعد تقدير.



الباب الثاني: في السند للأمر

المادة 885 (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يحتوي سند الأمر على:

1. صيغة شرط الأمر أو تسمية السند المدرجة في نفس النص والمكتوبة باللغة المستعملة لتحريره؛
2. الوعد بلا قيد ولا شرط بدفع مبلغ معين؛
3. تعيين حلول أجل الدفع؛
4. تعيين المكان الذي حرر فيه الدفع؛
5. تعيين الشخص الذي يجب أن يتم الدفع له أو لأمره؛
6. تعيين المكان والتاريخ اللذين حرر فيهما السند؛
7. إمضاء محرر السند أي (الملتزم).

المادة 886 .- لا يصح كسند لأمر السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات التالية.

إن سند الأمر الذي لم يعين فيه تاريخ الحلول يعد واجب الدفع عند الاطلاع.

إذا لم يكن بالسند تعيين خاص فإنه يعد مكان إنشائه هو مكان الدفع وهو نفسه المكان الذي به مقر الملتزم.

إذا لم يعين مكان بجانب اسم الملتزم أعتبر مكان عمل الملتزم أو مكان إقامته مكانا للدفع.

إن سند الأمر الذي لم يذكر به مكان إنشائه يعتبر محررا بالمكان المبين بجانب اسم الملتزم.

إذا لم يعين بجانب اسم الملتزم مكان إنشاء سند الأمر اعتبر منشأ في مقر إقامة الملتزم.

إذا لم يعين في سند الأمر تاريخ اكتتاب سند الأمر اعتبر هذا التاريخ من اليوم الذي سلم فيه السند للمستفيد.

المادة 887 .- تطبق على سند الأمر الأحكام المتعلقة بالكمبيالة ما لم تكن منافية لطبيعته وذلك في الأحوال الآتية:

1. التظهير (من المادة 821 - 827)؛
2. حلول الأجل (المادة 835-838)؛
3. الأداء (المواد 839 إلى 846)؛
4. دعاوي الرجوع لعدم الدفع (المواد 847 إلى 856 و858 و859 و860)؛
5. الاحتجاجات (المواد 861 إلى 863)؛
6. الرجوع (المادة 869) ؛
7. الدفع بطريقة التدخل (المواد 872 إلى 876)؛
8. النسخ (المادتين 880 و 881) ؛
9. التغييرات (المادة 882)؛
10. التقادم(المادة 883 إلى 884)؛
11. أيام الأعياد الرسمية وأيام العمل المشبهة بها حكما وحساب الآجال ومنع آجال التأجيل (850).

وتطبق أي ضا على سند الأمر الأحكام المتعلقة بالكمبيالة الواجبة الدفع لدي أجنبي أو في موطن غير الموطن الذي به مقر المسحوب عليه (الفقرة الرابعة من المادة 830) وباختلاف البيانات المتعلقة بالمبلغ الواجب دفعه (المادة 817)، والأحكام المتعلقة بنتائج وضع الإمضاء على الشروط المبينة بالمادة 819 وبنتائج إمضاء شخص ليس بيده توكيل أو تجاوز حدود وكالته (المادة 818).

كما تطبق على سند الأمر الأحكام المتعلقة بالكفالة (المادتين 833 و 843) وفي الصورة المنصوص عليها بالفقرة السادسة من هذه المادة، فإنه إذا لم يعين الكفيل الشخص الذي يكفله فإن كفالته تعد مقصورة على الملتزم بسند الأمر.

المادة 888 .- يكون محرر سند الأمر ملزما على الكيفية التي يلتزم بها قابل

الكمبيالة.

المادة 889 .- إن الـ سندات للأمر الواجب دفعها بعد مدة من الاطلاع عليها يجب أن تعرض على توقيع مكتتبها في الآجال المعينة بالمادة 828.

ويبدأ الأجل الذي يجري بعد الاطلاع من تاريخ التوقيع عليها بإمضاء محرر السند. وإذا امتنع المحرر من و ضع توقيعه بتاريخه فيجب إثبات امتناعه باحتجاج ويكون تاريخه مبدأ لأجل الاطلاع.

المادة 890 .- لا يمكن للمدين الوفاء بواسطة سند للأمر إلا إذا كان ذلك منصوصا عليه صراحة من الطرفين ومبينا على الفاتورة حتى في هذه الصورة وفي حالة ما إذا لم يـ صل سند الأمر إلى الدائن خلال الثلاثين يوما التي تلت إر سال الفاتورة، فإن الدائن يمكنه أن يـصدر كمبيالة واجبة القبول لدى المدين حـسب الـشروط المنـصوص عليها بالمادة 828. ويعد لاغيا كل اشتراط مخالف.

المادة 891 .- تطبق مقتـ ضيات المواد 864 و868 المتعلقة بالإ شهار وبتمديد آجال الاحتجاجات، على الاحتجاج المعد لعدم الدفع على سند للأمر.

الباب الثالث: في الشيك

الفصل الأول: في إنشاء الشيك وشكله

المادة 892 .- يتضمن الشيك البيانات التالية:

1. تسمية شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها؛
2. التوكيل المطلق المجرد بدفع مبلغ معين؛
3. اسم المسحوب عليه؛
4. تعيين المكان الذي يجب فيه الدفع؛
5. تعيين تاريخ إنشاء الشيك ومكانه؛
6. اسم وتوقيع الساحب.

المادة 893 .- لا يـ صح شيكا الـ سند الذي ينقـ صه أحد البيانات المذكورة في المادة

السابقة إلا في الحالات الآتية:

1. يعتبر المكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه، مكان الدفع ما لم يخصص في السند خلاف ذلك، وإذا عينت عدة أمكنة إلى جانب اسم المسحوب عليه، يكون الدفع في المكان المعين أولا؛
2. وإذا كان الشيك خاليا من هذه البياناتأومن أي بيان آخر يكون الدفع في المكان الذي توجد به المؤسسة الرئيسية للمسحوب عليه؛
3. إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

يعتبر غير صالح لأن يكون شيكا، أي شيك غير مطابق للأشكال المسلمة من طرف المؤسسة المصرفية،أوأي شيك قد خلا من أحد البيانات المفروضة، ولكنه قد يعتبر سندا عاديا لإثبات الدين إذا توفرت شروط هذا السند.

المادة 894 .- لا يجوز سحب شيك إلا على مؤسسة مصرفية تكون لديها، وقت إنشاء السند أرصدة للساحب يحق لها التصرف فيها بموجب الشيك طبقا لاتفاق صريحأوضمني.

يقصد بالمؤسسة المصرفية في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض، وكل هيئة يخول لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها الشيكات.

يلزم الساحبأوالشخص الذي يسحب لحسابه أن يتولى وضع الرصيد مع أن الساحب لحساب غيره يبقى ملزما شخصيا للمظهرين والحامل دون غيرهم.

وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليهم الشيك كانت لديهم أرصدة وقت إنشائه. وإلا كان ضامنا لوجود الرصيد وتوقع الاحتجاج بعد مرور الآجال المحددة.

إن السندات المسحوبة والواجبة التسديد بالجمهورية الإسلامية الموريتانية على شكل شيكات، لا تعتبر شيكات صحيحة، إذا سحبت على غير مؤسسة مصرفية.

المادة 895 .- لا يخضع الشيك للقبول. وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.

غير أنه يجب على المسحوب عليه أن يؤشر بالتصديق على الشيك الذي يوجد له رصيد يقابله إذا طلب الساحبأوالحامل منه ذلك ويبقى رصيد الشيك في هذه الحالة محتفظا به لصالح الحامل وتحت ضمانة المسحوب عليه إلى غاية انتهاء أجل التقديم.

يتم التصديق بتوقيع المسحوب عليه على وجه الشيك. ولا يجوز رفض التصديق إلا لعدم كفاية الرصيد.

يجوز بناء على طلب الساحب أن يستبدل الشيك المصدق بشيك يسحب طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 896.

المادة 896 .- يمكن اشتراط دفع الشيك:

1. إلى شخص مسمى معأوبدون شرط صريح يعبر عنه بكلمة "لأمر"؛
2. إلى شخص مسمى مع شرط يعبر عنه بكلمة "ليس لأمر"أوأي لفظ آخر بهذا المعنى؛
3. للحامل.

الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة "أو لحامله"أوأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، يعتبر شيكا لحامله. ويجري الحكم نفسه على الشيك الخالي من بيان اسم المستفيد.

يجوز أن يسحب الشيك لأمر الساحب نفسه.

يجوز أن يسحب الشيك لحساب الغير.

لا يجوز أن يسحب الشيك على الساحب نفسه إلا حال سحبه بين عدة مؤسسات مملوكة لنفس الساحب بشرط ألا يكون هذا الشيك لحامله.

المادة 897 .- يعتبر اشتراط الفائدة في الشيك كأن لم يكن.

المادة 898 .- يجوز اشتراط دفع الشيك بمقر أحد الأغيار سواء أكان في المكان

الذي يوجد به موطن المسحوب عليهأوفي أي مكان آخر، بشرط أن يكون هذا الغير مؤسسة مصرفية.

لا يجوز فضلا عن ذلك تعيين هذا المحل المختار ضد إرادة الحامل، إلا إذا كان الشيك مسطراأوالمحل المختار محددا بالبنك المركزي في المكان نفسه.

المادة 899 .- إذا حرر مبلغ الشيك بالأحرف والأرقام في آن واحد اعتبر المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف.

وفي هاتين الحالتين، يلزم المسحوب عليه بأداء الشيك وفقا للمقتضيات المذكورة أعلاه.

المادة 900 .- إذا كان الشيك يحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزامأوتوقيعات مزورةأوتوقيعات أشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين له أو الأشخاص الذين وقع باسمهم، فإن التزامات الموقعين الآخرين تظل مع ذلك صحيحة.

المادة 901 .- لا يجوز توقيع شيك نيابة عن شخص آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه.وإذا تم توقيع الشيك بدون تفويض مسبق، فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالدفع، فإن سدده آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه.

ويسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة.

المادة 902(معدلة) (القانون رقم 2015-032) الساحب ضامن للتسديد ويعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان.

(القانون رقم 2015-032): لا يتجدد الدين بقبول دائن الوفاء بمقتضى شيك مسلم إليه. و يترتب على ذلك، أن الدين الأصلي يبقى قائما بكل ما له من ضمانات إلى أن يتم الوفاء بالشيك المذكور.

المادة 902 مكررة (جديدة) (القانون رقم 2015-032) كل شيك تتوفر مؤونته تحت تصرف الساحب يجب أن يصدق من طرف الساحب أو الحامل بموافقة الساحب،



ما عدا حالة اختيار المسحوب عليه أن يستبدل هذا الشيك بآخر صادر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 896 من هذا القانون.

المادة 903 .- يجب على شخص يقدم شيكا للتسديد أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته.

1. فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:
2. بطاقة التعريف الوطنية؛
3. بطاقة الإقامةبالنسبة للأجانب المقيمين؛
4. جواز السفرأوما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
5. فيما يخص الأشخاص المعنويين:
6. هوية الشخص أو لأشخاص الطبيعيين المخولين لإنجاز هذه العملية، وكذلك رقم التسجيل فيسجل التجارةأورقم التسجيل عند الإدارة العامة للضرائب.

الفصل الثاني: تداول الشيك

المادة 904 .- إن الشيك المشترط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى يكون قابلا للتداول بطريق التظهير سواء كان متضمنا صراحة شرط "الأمر"أوبدونه.

الشيك المشترط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى، والمتضمن عبارة "ليس لأمر"أوأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى لا يتداول إلا بمقتضى شكل وآثار الحوالة العادية.

المادة 905 .- يجوز التظهير لساحب نفسهأولأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.

المادة 906 .- يجب أن يكون التظهير بلا قيد ولا شرط وكل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن.

المادة 907 .- إن التظهير الجزئي باطل.

ويعتبر باطلا كذلك تظهير المسحوب عليه.

المادة 908 .- يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض.

المادة 909 .- يعتبر التظهير إلى المـ سحوب عليه بمثابة إبراء إلا إذا كان للمـ سحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.

المادة 910 .- يجب أن يقع التظهير على الـ شيك ذاتهأوعلى ورقة متـ صلة "وـ صلة"وأن يوقعه المظهر.

ويجوز أن لا يعين اـ سم المـ ستفيد كما يجوز أن يقتـ صر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)، وفي هذه الحالة لا يكون التظهير صحيحا إلا إذا كان مكتوبا على ظهر الشيكأوالوصلة.

المادة 911 .- ينقل التظهير جميع الحقوق النا شئة عن الـ شيك ولا سيما ملكية الرصيد.

يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض:

1. أن يملأ البياض باسمهأوباسم أي شخص آخر؛
2. أن يظهر الشيك من جديد على بياضأولشخص آخر؛
3. أن يسلم الشيك للغير دون ملء البياض ودون تظهيره.

المادة 912 .- يضمن المظهر الوفاء ما لم يرد شرط مخالف.

ويجوز للمظهر أن يمنع تظهيراجديدا، ولا يلتزم بالـ ضمان في هذه الحالة تجاه من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

المادة 913 .- يعتبر الحائز لشيك قابل للتظهير حامله الشرعي متى أثبت حقه بسلسلة من التظهيرات غير منقطعة ولو كان التظهير الأخير على بياض.

وتعتبر في هذا الـ شأن التظهيرات المـ شطب عليها كأن لم تكن ومتى كان التظهير على بياض متبوعا بتظهير آخر اعتبر الموقع على التظهير الأخير مكتـ سبا للـ شيك بموجب التظهير على بياض.

المادة 914 .- إن التظهير الوارد على شيك للحامل يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع، ولا يترتب عن هذا التظهير تحول السند إلى شيك لأمر.

المادة 915 .- إذا فقد شخص حيازة شيك لأمر، لأي حادث كان، فإن المستفيد الذي

يثبت حقه فيه بالكيفية المنـ صوص عليها في المادة 913 لا يلزم بالتخلي عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نيةأوارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.

المادة 916 .- لا يجوز للأ شخاص المدعى عليهم بـ سبب الـ شيك أن يتمـ سكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب وبحامليه السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الشيك الإضرار بالمدين.

المادة 917 .- يجوز للحامل متى تـ ضمن التظهير عبارة "مبلغ التحـ صيل"أومن "أجل الا ستخلاص"أو"التوكيل"أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الشيك، غير أنه لا يجوز له أن يظهره إلا على سبيل التوكيل.

ولا يجوز للملتزمين في هذه الحالة أن يتمـ سكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر.

لا تنتهي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بفقدانه الأهلية.

المادة 918 .- لا يترتب عن التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحا صل بعد انقـ ضاء أجل التقديم إلا آثار الحوالة العادية.

يعتبر التظهير بدون تاريخ حا صلا قبل انقضاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة، ما لم يثبت خلاف ذلك.

يمنع تقديم تاريخ الأوامر بالدفع، فإن وقع عد تزويرا.

الفصل الثالث: الضمان الاحتياطي

المادة 919 .- يجوز أن يضمن وفاء الشيك كليا أوجزئيا ضمانا احتياطيا.

ويقدم هذا الـ ضمان من الغير، ما عدا المـ سحوب عليه، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الشيك.

المادة 920 .- يكتب الـ ضمان الاحتياطي على الـ شيك ذاتهأوعلى و صلة أو محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره.

ويعبر عنه بعبارة "على سبيل الـ ضمان الاحتياطي"أو أية عبارة أخرى مماثلة لها ويوقعه الضامن الاحتياطي.



ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا من مجرد توقيع الضمان على وجه الشيك ما لم يتعلق الأمر بتوقيع الساحب.

يجب أن يعين في الضمان الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته وإلا اعتبر مقدما لصالح الساحب.

المادة 921 .- يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون.

يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل.

يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفائه للشيك الحقوق الناشئة عنه تجاه المضمون وتجاه الأشخاص الملزمين نحو هذا الأخير بموجب الشيك.

الفصل الثالث مكررجديد: في ضمانات الشيك

القسم الأول: في الضمان الإحتياطي

المادة 921 مكررة(جديدة) (القانون رقم 2015-032): يمكن ضمان الوفاء بمبلغ الشيك كليا أو جزئيا بضمان احتياطي.

ويكون هذا الضمان من الغير ما عدا المسحوب عليه أو حتى من أحد الموقعين بالشيك.

المادة 921 ثالثا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): يمنح الضمان الإحتياطي سواء على الشيك أو على الورقة المتصلة به أو بورقة مستقلة يبين فيها التاريخ والمكان الذي تمت فيه.

ويعبر عنه بكلمات "مقبول كضمان إحتياطي" أو بأية صيغة أخرى مماثلة و يذيل بتوقيع ضامن الوفاء مع بيان اسمه و عنوانه.

ويعتبر الضمان الإحتياطي حاصلا بمجرد توقيع ضامن الوفاء على وجه الشيك إلا إذا كان صاحب التوقيع هو الساحب. ويجب أن يذكر في الضمان اسم المضمون وإلا يعتبر الضمان معطى للساحب.

المادة 921 رابعا :(جديدة)(القانون رقم 2015-032): يلتزم ضامن الوفاء بمثل ما التزم به الشخص الذي منحه الضمان.



ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحا وإن كان الإلتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.

إذا أوفى الضامن الإحتياطي بمبلغ الشيك، فإنه يكتسب الحقوق الناتجة عن الشيك تجاه المضمون والملتزمين تجاه هذا الأخير بمقتضى الشيك.

القسم الثاني: في التأشير

المادة 921 خام سا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): التأ شير يمثل ضمانة لوجود الرصيد في تاريخ وضعه على الشيك.

لا يجوز للمصرفي المسحوب عليه أن يرفض وضع التأشير إذا ما توفر الرصيد.

على أن وضع التأشير لا يقتضي الالتزام من طرف البنك بتجميد الرصيد.

القسم الثالث: في التصديق

المادة 921 ساد سا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): يمكن لـ ساحب الـ شيك أو حامله أن يطلب من المصرفي المسحوب عليه، تصديق الشيك إذا كان الحساب متوفرا على الرصيد. وعلى كل حال لا يمكن تصديق الشيك إلا بالموافقة المكتوبة للساحب.

عندما يتم تـ صديق الـ شيك، يبقى ر صيده في ضمان المـ سحوب عليه وقفا على الحامل إلى نهاية أجل التقديم المشار إليه بالمادة 923 من هذا القانون.

وينتج التصديق عن وضع صيغة على الشيك من طرف المسحوب عليه، تتضمن، علاوة على توقيعه، البيانات المتعلقة بالتـ صديق وتاريخه والمبلغ الذي حرر به الـ شيك وذكر المؤسسة المسحوب عليها. و يجب أن توضع هذه البيانات باستعمال طريقة ميكانيكية للترقيم أو الطباعة لا تمحى توفر كل الضمانات عن كونها موثوقة.

في جميع الحالات التي يكون مطالبا فيها بتسليم شيك مـصدق، تمكن، الإ ستجابة لهذه المطالبة بصفة مقبولة عن طريق تسليم شيك تم إصداره ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 902 مكررة من هذا القانون.



القسم الرابع : في البطاقات المسماة ضمانات الشيك

المادة 921 سابعا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): يـ سوغ للبنك أن يـ ضع تحت تـصرف زبنائه بطاقات يطلق عليها ضمانات الـشيك. يجب أن يبين بو ضوح في بطاقات الضمان الحدود الدنيا للمبالغ الفردية بالنسبة للشيكات المضمونة.

و يمكن للزبناء المـستفيدين إنجاز تـسديداتهم عن طريق شيكات مـضمونة بوا سطة تقديم البطاقة.

الفصل الرابع: التقديم والوفاء

المادة 922 .- الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع.

ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن.

الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، يجب وفاؤه في يوم تقديمه.

المادة 923 .- إذا كان الـ شيك صادرا بموريتانيا ومـ ستحق الوفاء بها، وجب تقديمه للوفاء داخل أجل عشرين يوما.

إذا كان الـ شيك صادرا خارج موريتانيا فإنه يكون واجب الوفاء من اليوم المبين على وجه الشيك كتاريخ لإصداره.

المادة 924 .- يعتبر تقديم الشيك إلى غرفة المقاصة بمثابة تقديمه للوفاء.

المادة 925 .- يجب على المـ سحوب عليه أن يقوم بالوفاء ولو بعد انقـ ضاء أجل تقديم الشيك، كما يتعين عليه الوفاء إذا أصدر الشيك خرقا للأمر المنصوص عليه في المادة 961 أوالمنع المنصوص عليه في المادة 965.

لا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيكأوتزويرهأوفي حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل. يتعين على الساحب أن يؤكد كتابة معارضته بصفة فورية كيفما كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة، وأن يدعم تلك المعارضة بالوثائق المفيدة.

يتعين على كل مؤ سـ سة مـ صرفية أن تبين على صيغ الـ شيكات المـ سلمة لأ صحاب

الحسابات، العقوبات التي يتعرضون لها في حالة المعارضة استنادا إلى سبب آخر غير تلك الأسباب المنصوص عليها في هذه المادة.

إذا قام الساحب بالمعارضة بالرغم من المنع المذكور ولأسباب أخرى، أمر رئيس المحكمة بناء على طلب الحامل، برفع اليد حتى ولو كانت هناك دعوى أصلية.

المادة 926 .- لا تأثير لوفاة الساحبأوفقدان أهليته على آثار الشيك.

المادة 927 .- يجوز للمسحوب عليه أن يطالب الحامل عند وفائه للشيك بتسليمه إياه مع التوقيع عليه ولا يجوز للمسحوب عليه أن يرفض الوفاء الجزئي.

إذا كانت المؤونة أقل من مبلغ الشيك، فإن المؤسسة المصرفية المسحوب عليها ملزمة بعرض أداء الشيك في حدود المؤونة المتوفرة، ولا يمكن للحامل عليه أن يرفض هذا الأداء الجزئي.

في حالة الوفاء الجزئي للمسحوب عليه أن يطالب بإثبات الوفاء على الشيك وأن يعطى إبراء بذلك.

ويعفي هذا التوصيل المثبت على سند مستقل كالتواصل على الشيك ذاته من حقوق الطابع الجبائي.

إن الأداءات الجزئية تبرئ ذمة الساحبين والمظهرين بقدر القيمة المؤداة من المبلغ الأصلي.

ويجب على الحامل القيام باحتجاج عدم وفاء المبلغ الباقي.

المادة 928 .- تفترض براءة ذمة من وقع شيكا غير معترض عليه على الوجه الصحيح.

يلزم المسحوب عليه عند وفاء الشيك القابل للتظهير بأن يتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات، لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين.

المادة 929 .- إذا اشترط وفاء الشيك بعملة أجنبية جاز وفاء مبلغه في الأجل المحدد لتقديمه بالأوقية حسب سعره يوم الوفاء. فإذا لم يقع الوفاء يوم التقديم كان للحامل خيار المطالبة بمبلغ الشيك حسب سعر الأوقية، يوم التقديم أو يوم الأداء.

يتبع العرف السائد في موريتانيا في تعيين قيمة العملة الأجنبية بالأوقية.

لا تسري القواعد السالف ذكرها في حالة ما إذا اشترط الساحب أن يتم الوفاء بعملة أجنبية.

إذا عين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد الوفاء، فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.

تطبق مقتضيات هذه المادة مع مراعاة قوانين الصرف الجاري بها العمل يوم التقديم للوفاء.

المادة 930 .- يجوز لمالك الشيك في حالة فقدانه أو سرقته أن يطالب بالوفاء استنادا إلى نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا.

وإذا عجز من فقد الشيك أو سرق عليه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا، جاز له أن يطالب بوفاء الشيك الضائع أو المسروق وأن يحصل على ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة المختص بشرط أن يثبت ملكيته للشيك بدفاتره وأن يقدم كفالة.

في حالة رفض الوفاء، على الطلب المذكور، يجب على مالك الشيك المفقود أو المسروق لكي يحافظ على جميع حقوقه أن يقدم احتجاجا يحرر على الأكثر في يوم العمل الموالي لانقضاء أجل التقديم. ويجب أن توجه الإعلامات المنصوص عليها في المادة 937 إلى كل من الساحب والمظهرين داخل الآجال المعينة في المادة المذكورة.

المادة 931 .- إذا أراد مالك الشيك المفقود أو المسروق الحصول على نسخة ثان، وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر. ويتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه ويساعده على مطالبة مظهره هو وهكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى المظهر الذي قبله حتى تنتهي إلى ساحب الشيك. ويتحمل الصوائر مالك الشيك المفقود أو المسروق.

المادة 932 .- يسقط التزام الكفالة المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 930 بعد انصرام مدة ستة أشهر إذا لم تقع خلال المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية.

الفصل الخامس: الشيك المسطر

المادة 933 .- يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار

المبينة في المادة الموالية.

يقع التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك ويكون التسطير عاما أو خاصا.

يكون التسطير عاما إذا لم يكن بين السطرين أي بيان أو نقطة "مؤسسة مصرفية"أو عبارة مماثلة ويكون التسطير خاصا إذا كان بين السطرين اسم مؤسسة مصرفية "مؤسسة مصرفية".

يجوز أن يحول التسطير العام إلى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.

يعتبر الشطب على التسطير أو على اسم المؤسسة المصرفية المعينة كأن لم يكن.

المادة 934 .- لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبنائه أو لمؤسسة مصرفية.

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى المؤسسة المصرفية المعينة أو إلى زبونه إن كانت هذه المؤسسة المصرفية هي المسحوب عليها.

مع ذلك يجوز للمؤسسة المصرفية المعينة أن تلجأ إلى مؤسسة مصرفية أخرى لتحصيل قيمة الشيك.

لا يجوز لمؤسسة مصرفية أن تحصل على شيك مسطر إلا من أحد زبنائها أو مؤسسة مصرفية أخرى.

ولا يمكن أن يوفيمبلغه من طرف المسحوب عليه إلا إذا تعلق الأمر بتسطيرين اثنين أحدهما لأجل التحصيل من غرفة المقاصة.

يسأل المحسوب عليه أو المؤسسة المصرفية عند عدم مراعاة الأحكام المذكورة أعلاه، في حدود مبلغ الشيك.

تعتبر بمثابة شيكات مسطرة، الشيكات المعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة بالخارج ومستحقة الوفاء بموريتانيا.

الفصل السادس: في الرجوع لعدم الوفاء

المادة 935(**جديدة القانون رقم 2021-005)** يجوز لحامل الشيك أن يرجع على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين إذا قدمه في الأجل القانوني ولم يُوفَ وأثبت الامتناع عن الوفاء بإحدى الطرق الآتية:

1. محرر رسمي - احتجاج - ؛
2. بيان صادر عن المسحوب عليه مؤرخ ومكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه؛
3. بيان مؤرخ صادر عن غرفة المقاصَّة يذكر فيه أن الشيك قدم في الوقت المناسب ولم تدفع قيمته.

المادة 936 .- يجب أن يقام الاحتجاج قبل انقضاء أجل التقديم.

إذا وقع التقديم في آخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في يوم العمل الموالي.

المادة 937.(**جديدة القانون رقم 2021-005)** يجب على حامل الشيك أن يوجه إلى من ظُهر له الشيك وكذا إلى الساحب إشعارا بعدم الوفاء داخل ثمانية (8) أيام عمل الموالية ليوم إقامة الاحتجاج أو ليوم صدور البيان المذكور في المادة 935 (جديدة) من هذا القانون وفي حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف يوم التقديم.

يجب على كتابة الضبط أو العدل المنفذ إذا كان الشيك يتضمن اسم الساحب وموطنه أن يشعر هذا الأخير بأسباب رفض الوفاء بالبريد المضمون أو بالوسائل الالكترونية المتاحة التي تنتج أثرا داخل أربعة (4) أيام الموالية لإقامة الاحتجاج أو البيان المذكور في المادة 935(جديدة)أعلاه.

يجب على كل مُظهر داخل أربعة (4) أيام عمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام، أن يعلم به من ظهر له الشيك، وأن يعين أسماء الذين وجهوا الإعلانات السابقة وعناوينهم وهكذا بالتتابع حتى الوصول إلى الساحب، وتسري هذه الآجال ابتداء من تسلم الإعلام.

إذا وجه إعلام إلى أحد موقعي الشيك طبقا لأحكام الفقرة السابقة، وجب توجيه الإعلام ذاته إلى ضامنه الاحتياطي ضمن الأجل نفسه.

إذا لم يعين أحد المُظهرين عنوانه أو إذا عينه بكيفية غير مقروءة، يكفي توجيه الإعلام إلى المُظهر السابق له.

يجوز لمن كان عليه أن يوجه إعلاما ،أن يوجهه بأية طريقة ولو بمجرد إرجاع الشيك.

يجب على من وجه الإعلام أن يثبت أنه قام به داخل الأجل المحدد .ويعتبر هذا الأجل مرعيا إذا وضعت في البريد الرسالة المتضمنة للإعلام داخل الأجل المحدد.

لا يترتب على من لم يوجه الإعلام داخل الأجل المشار إليه أعلاه سقوط حقه، ويكون مسئولا عند الاقتضاء عن الضرر الذي تسبب فيه بإهماله، دون أن يتجاوز التعويض مبلغ الشيك.

المادة 938 .- يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الشيك من إقامة احتجاج عند مباشرة حقه في الرجوع إذا كتب على الشيك شرط "الرجوع بلا مصاريف"أو"بدون احتجاج"أو شرطا مماثلا مذيلا بالتوقيع.

لا يعفي هذا الشرط حامل الشيك من تقديمه داخل الأجل المعين ولا من الاعلامات الواجب عليه توجيهها، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذا الأجل إثبات ذلك.

إذا كان الشرط صادرا عن الساحب، فتسري آثاره على كل الموقعين، وإذا صدر الشرط عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فتسري عليه وحده، وإذا أقام الحامل الاحتجاج بالرغم من الشرط الذي كتبه الساحب، فإنه يتحمل وحده مصاريفه. أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين والضامنين الاحتياطيين، فإن مصاريف الاحتجاج إن وجد يمكن الرجوع بها على جميع الموقعين.

المادة 939 .- يسأل جميع الملتزمين بمقتضى شيك على وجه التضامن نحو الحامل.

يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص منفردين أو مجتمعين دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم.

يتمتع بالحق ذاته كل موقع لشيك وفي مبلغه.

لا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا

لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا.

المادة 940 .- يجوز لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه:

1. بمبلغ الشيك غير المؤدى؛
2. المصاريف التي تحملها؛
3. المبالغ الأخرى المستحقة عرفا.

المادة 941 .- يجوز لمن وفى الشيك أن يطالب ضامنيه:

1. بالمبلغ الذي وفاه كاملا؛
2. المصاريف التي تحملها؛
3. المبالغ الأخرى المستحقة عرفا.

المادة 942 .- يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء بتسليمه الشيك مع الاحتجاج وإبراء بما وفاه.

يجوز لكل مظهر وفى الشيك أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة.

المادة 943 .- إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مددت تلك الآجال.

يجب على الحامل، أن يوجه بدون تأخير، إخطارا إلى من ظهر له الشيك بوجود حالة القوة القاهرة وأن يقيد هذا الإخطار ويؤرخه و يوقعه على الشيك ذاته أو على وصله. وفيما ما زاد على ذلك تطبق أحكام المادة 937.

يجب على الحامل، بمجرد انتهاء حالة القوة القاهرة، أن يقدم الشيك للوفاء دون تأخير، وأن يقيم الاحتجاج عند الاقتضاء.

إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما تحسب من تاريخ اليوم الذي قام به الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بوقوع القوة القاهرة، ولو كان هذا التاريخ واقعا قبل انقضاء أجل تقديم الشيك، جاز الرجوع من غير حاجة إلى تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج، ما لم تكن دواعي الرجوع موقوفة لمدة أطول بمقتضى تطبيق نصوص خاصة.

لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الـ شخ صية المتعلقة بحامل الـ شيك وبمن كلفه بتقديمه أو إقامة الاحتجاج.

الفصل السابع: تعدد النظائر

المادة 944 .- با ستثناء الـ شيكات للحامل، يجوز سحب الـ شيك في عدة نظائر إذا كان مسحوبا في بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر.

إذا سحب شيك في عدة نظائر وجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمه وإلا اعتبر كل نسخة شيكا مستقلا.

المادة 945 .- إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ الذمة ولو لم يـ شترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر الأخرى.

يكون المظهر الذي أحال النظائر إلى أ شخاص مختلفين وكذلك مظهروها التابعون ملزمين بموجب جميع النظائر التي تحمل توقيعاتهم ولو لم تسترجع.

الفصل الثامن: تغييرات الشيك

المادة 946 .- إذا وقع تغيير في نص الـ شيك، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التغيير بما ورد في النص المغير. أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في النص الأصلي.

الفصل التاسع: التقادم

المادة 947 .- تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم.

تتقادم دعاوى مختلف الملتزمين بوفاء الـ شيك بعـ ضهم اتجاه البعض الآخر بمـ ضي ستة أشهر ابتداء من يوم قيام الملتزمين برد مبلغ الشيك أو من يوم رفع الدعوى ضده.

تتقادم دعوى حامل الـ شيك ضد المـ سحوب عليه بمـ ضي سنة ابتداء من انقـ ضاء أجل التقديم.

غير أنه في حالة سقوط حق الرجوع أو التقادم يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء أو ضد الملتزمين الآخرين الذين قد يحـ صل لهم إثراء غير

مشروع.

المادة 948 .- لا تـ سري آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القـ ضاء إلا ابتداء من تاريخ آخر مطالبة قـ ضائية، ولا تطبق هذه الآجال إذا صدر حكم بالإدانة أو أقر به المدين في محرر مستقل.

لا يسري أثر قطع التقادم إلا على الشخص الذي اتخذ إزاءه الإجراء القاطع.

على أنه يجب على المدعى عليهم بالدين عند الطلب أن يحققوا باليمين أنه لم يبق بذمتهم شيء منه كما يلزم ورثتهم أو خلفاؤهم أن يحلفوا يمينا على أنهم يعتقدون عن حسن نية أنه لم يبق شيء من الدين.

الفصل العاشر: في الاحتجاجات

المادة 949 .- يجب أن يقام الاحتجاج بوا سطة منفذ أو أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها موطن الملزم بوفاء الشيك أو آخر موطن معروف له. ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج.

المادة 950 .- يـ شتمل الاحتجاج على النص الحرفي للـ شيك والتظهيرات والإنذار بوفاء قيمة الـ شيك ويبين فيه بالإ ضافة إلى عنوانه الكامل، حـ ضورأوغياب الملزم بالوفاء وأ سباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفضه، ويشار في حالة الوفاء الجزئي إلى المبلغ الذي تم أداؤه.

يلزم المنفذون و أعوان كتابة الضبط بأن يشيروا في نص الشيك إلى الاحتجاج وتاريخه مع توقيعهم على ذلك.

المادة 951 .- **ملغاة بموجب المادة 5 من القانون رقم 2021-005).**

المادة 952 .**(جديدة القانون رقم 2021-005)** يعتبر بمثابة أمر الوفاء، تبليغ الساحب الاحتجاج أو البيان المنصوص عليهما في المادة 935(جديدة) من هذا القانون.

يجوز لحامل الشيك الذي بلّغ احتجاج أو بيان عدم وفائه أن يمارس، وفقا لأمر على عريضة، حجزا تحفظيا اتجاه الموقعين على الشيك.

يجوز لحامل الشيك في حالة عدم الوفاء عند انتهاء أجل ثلاثين (30) يوما بعد الحجز أن يعمد إلى طلب بيع الأشياء المحجوزة.

يتحمل الساحب المصاريف الناتجة عن تقديم الشيك للوفاء عن طريق إجراء غير قضائي، وإذا كانت المئونة كافية يقوم المسحوب عليه بأداء هذه المصاريف مع قيمة الشيك في آن واحد.

المادة 953 .- يلزم أعوان كتابة ضبط المحكمة، وتحت م سئوليتهم الـ شخ صية أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأ صل من الاحتجاج وأن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم وموقع عليه وم شهود بـ صحته من طرف القاضي.

الفصل الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية

المادة 954 .- لا يجوز تقديم الشيك أو إقامة احتجاج بشأنه إلا في يوم عمل.

إذا كان آخر يوم من الأجل الذي يحدده القانون لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالـ شيك وخا صة لتقديم أو لإقامة الاحتجاج، يوم عطلة قانونية، مدد الأجل المذكور إلى يوم العمل الموالي.

وتعتبر أيام العطل التي تتخلل الأجل داخلة في حسابه.

تدخل في حكم أيام العطل القانونية، الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقت ضيات قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج.

لا يدخل اليوم الأول ضمن الآجال القانونية المتعلقة بالشيك.

لا يمنح أي تأجيل قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 943.

المادة 955 .- لا يتجدد الدين بقبول الدائن تـ سلم شيك وفاء لدينه، ويبقى الدين الأصلي قائما بكل ماله من ضمانات مرتبطة به إلى أن يقع الوفاء بالشيك المذكور.

المادة 956 .- يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على 1.000.000 أوقية

يعاقب على عدم مراعاة مقت ضيات الفقرة ال سابقة بغرامة لا يزيد مبلغها عن 5٪من المبلغ المو في.

يسأل كل من الدائن والمدين عن هذه الغرامة على وجه التضامن.

المادة 957 (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يعاقب الساحب الذي يصدر شيكا دون أن يعين فيه مكان إصداره أو تاريخه وكذا من يضع له تاريخ إنشاء غير حقيقي، وكذا من ي سحب شيكا على غير مؤ سـ سة م صرفية، بغرامة قدرها 6٪ من مبلغ الشيك.

يكون المظهر الأول أو حامل الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرامة ذاتها دون أن يكون له حق الرجوع على أحد إذا لم يبين في الشيك مكان إصداره أو تاريخه أو كان يحمل تاريخا لا حقا لتاريخ تظهيره أو تقديمه. ويلزم أي ضا بأداء الغرامة المذكورة كل من وفّى أو تلقى على سبيل المقاصة شيكا لم يبين فيه مكان إصداره أو تاريخه.

يعاقب بنفس الغرامة ال ساحب الذي أغفل أو لم يقم بتوفير المؤونة لأداء ال شيك حين تقديمه.كما يعاقب بها الم ستفيد الذي كان عند ا ستلامه لل شيك، على علم م سبق بعدم توفر الرصيد.

إذا كان مبلغ المؤونة أقل من قيمة ال شيك يوم تقديمه فإن الغرامة لا يمكن أن تـ شمل إلا الفرق بين مبلغ المؤونة وقيمة الشيك.

المادة 958 .- يجب على كل مؤ سـ سة م صرفية تـ سلم لزبونها صيغ شيكات على بياض قابلة للوفاء بـ صندوقها أن تبين في كل صيغة ا سم ال شخص الذي سلمت له الصيغة، و إلا طبقت عليها غرامة قدرها 10.000 أوقية عن كل مخالفة.

المادة 959 .- تلزم كل مؤسسة مصرفية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها أن تسلم الحامل أو لوكيله شهادة بالامتناع عن الوفاء.

كل مؤ سـ سة م صرفية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها سحبا صحيحا، وكانت لديها مؤونة ودون أن يكون هناك أي تعرض، تعتبر م سؤولة عن ال ضرر الحاصل للساحب عن عدم تنفيذ أمره وعن المساس بائتمانه.

المادة 960 .- تضع المؤسسة المصرفية بالمجان صيغ شيكات رهن إشارة الأشخاص المتوفرين لديها على حساب يتعامل فيه بالشيكات.

يجوز لكلمؤسسة مصرفية، بعد تعليل قرارها، رفض تسليمها صاحب حساب صيغ شيكات غير الصيغ المسلمة لسحب مبالغ من طرف الساحب لدى المسحوب عليه،أو للاعتماد ويجوز لها في كل وقت أن تطلب استرداد الصيغ المسلمة سابقا.

يجوز تسليم صيغ شيكات مسطرة مسبقا وغير قابلة للانتقال عن طريق التظهير بمقتضى شرط صريح من المؤسسة المصرفية ما لم يتعلق الأمر بمؤسسة مصرفية أو مؤسسة مماثلة.

لا يجوز أن تسلم لمن له حساب مصرفي أو لوكيله، صيغ شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو للاعتماد، وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من التاريخ الذي أخل فيه صاحب الشيك بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة كافية إذا لم يمارس صلاحية التسوية المنصوص عليها في المادة 961.

تتعين مراعاة مقتضيات هذه المادة من طرف المؤسسة المصرفية التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية وكذا من طرف كل مؤسسة مصرفية أخطرت بالإخلال بالوفاء لا سيما من طرف البنك المركزي الموريتاني.

المادة 961 .- يجب على المؤسسة المصرفية المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع الصيغ التي في حوزته والتي في حوزة وكلائه إلى جميع المؤسسات المصرفية التي تعتبر من زبنائها، وأن لا يصدر مدة عشر سنوات شيكات غير تلك التي تمكن من سحب مبالغ مالية من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو التي يتم اعتمادها. تخبر المؤسسة المصرفية المسحوب عليها في نفس الوقت وكلاء زبنائها وكذا أصحاب الحساب الآخرين.

غير أنه لصاحب الحساب أن يستعيد إمكانية إصدار الشيكات مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 965 إذا أثبت أنه:

1. أدى مبلغ الـ شيك غير المو في أو قام بتوفير مؤونة كافية موجودة لأدائه من طرف المسحوب عليه.
2. أدى الغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 962.

المادة 962 .- تحدد الغرامة الجبائية التي يجب على صاحب الحـ ساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات كما يلي:

- 5% من مبلغ الشيك أوالشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 956؛
- 10٪من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني
- 20% من مبلغ الشيك موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة.

المادة 963 .- إذا وقع الإخلال بالوفاء من طرف صاحب حـ ساب مـ شترك على وجه التـ ضامن أم لا تطبق بقوة القانون مقتـ ضيات الفقرة الثانية والثالثة من المادة 960 والمادة 961 على باقي المشتركين في الحساب سواء بالنسبة لهذا الحساب أو بالنسبة للحسابات المشتركة الأخرى وكذا الحسابات الشخصية للمخل بالوفاء.

المادة 964 (جديدة القانون رقم 2021-005)[8] يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس(5) سنوات وبغرامة تتراوح من أربعين ألف (40.000) إلى مائتي ألف (200.000 أوقية) :

1. .ساحب الشيك الذي يقوم بمعارضة الدفع بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛

[8] - المادة :4 أحكام انتقالية من القانون رقم 2021-005 بتاريخ 10 فبراير 2021 تنص علي أنه: يسترجع حاملو الشيكات، الذين انتصبوا أطرافا مدنية في قضايا الشيك بدون رصيد الجارية المعروضة أمام المحاكم الجزائية حقوقهم في الدعاوي الصرفية ابتداء من تاريخ صدور الحكم أو القرار القاضي ببراءة المتهم تأسيسا على المادة 964(جديدة)من هذا القانون.
يجب القيام بالاحتجاج قبل انقضاء أجل (20) يوما ابتداء من تاريخ صدور الحكم أو القرار القاضي ببراءة المتهم تأسيسا على المادة 964(جديدة)من هذا القانون.



2. كل شخص زَيّفَ أو زَوّرَ شيكا؛
3. كل شخص قام عن علم، باستخدام أو محاولة استخدام شيك مزيف أو مزور؛
4. كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يتم استخلاصه فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان.
5. ساحب الشيك أو وكيله الذي قام عن علم بسحب كل أو جزء من مؤونة الشيك بعد إصداره عن طريق التحويل أو أي وسيلة أخرى قصد الإضرار بالمستفيد أو الغير؛
6. ساحب الشيك أو وكيله الذي قام عن علم بإصدار شيك مسحوب على حساب مغلق؛
7. كل شخص قام عن علم باستخدام شيك مسروق.

تصادر الشيكات المزيفة أو المزورة ويتم إتلافها.

وتتم مصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات بقرار قضائي إلا إذا استعملت دون علم مالكها.

المادة 965.(جديدة القانون رقم 2021-005) يجوز للمحكمة المختصة في الحالات المنصوص عليها في المادة 964(جديدة) أعلاه، أن تخضع المحكوم عليه، والساحب في جريمة قبول أو تظهير شيك شرط أن لا يتم ا ستخلا صه فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان للمنع القضائي، خلال مدة تتراوح بين سنة (1) وخمس (5) سنوات، من إ صدار شيكات غير التي تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه و شيكات معتمدة .ويمكن أن يكون هذا المنع م شمولا بالنفاذ المعجل .ويرفق المنع بأمر موجه إلى المحكوم عليه يلزمه بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة في حوزته أو في حوزة وكلائه إلى المؤسسة المصرفية التي سلمتها له. ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بنشر ملخص للحكم القاضي بالمنع في الجرائد التي تعينها وطبقا للكيفية التي تحددها وذلك على نفقة المحكوم عليه.

المادة 965 مكررة(جديدة القانون رقم 2021-005) يجب على المحكمة المختصة أن تخبر البنك المركزي الموريتاني بواسطة مستخرج من القرار القاضي بالمنع الذي يجب عليه بدوره أن يخبر المؤسسات المصرفية بذلك المنع.

ونتيجة لهذا المنع يجب على كل مؤسسة مصرفية أُخبرت به من طرف البنك المركزي الموريتاني أن تمتنع عن تسليم المحكوم عليه وكذا وكلائه دفاتر شيكات.

المادة 965 ثالثا(جديدة القانون رقم 2021-005) يعاقب بالحبس من شهر(1) إلى سنتين (2) وبغرامة من ألفي (2.000) إلى عشرين ألف (20.000) أوقية، كل من أصدر شيكات رغم الأمر الموجه إليه عملا بأحكام المادة 961 أو خرقا للمنع الصادر ضده بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 965 (جديدة.)

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كانت الشيكات مسحوبة خرقا للإنذار والمنع من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادتين 965 (جديدة) و 965(مكررة)، ولم يقع وفاؤها عند التقديم لعدم وجود مؤونة كافية.

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 أوقية:

- المسحوب عليه الذي يصرح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة والقابلة للتصرف؛
- المسحوب عليه الذي يخالف المقتضيات التي تلزمه بالتصريح داخل الآجال القانونية بعوارض تسديد الشيكات وكذا بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة؛
- المسحوب عليه الذي يخالف مقتضيات المواد 925 و 959 و 961 والفقرة الأولى من المادة 965 (جديدة).

المادة 966 .- يجب على المسحوب عليه، بصرف النظر عن عدم وجود المؤونة ونقصهاأوعدم قابليتها للتصرف، أن يوفي مبلغ كل شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام بتسليمها خرقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 960 أو بواسطة صيغة لم يطالب باسترجاعها طبقا للمادة 961 أو بواسطة صيغة سلمها لزبون جديد دون

استشارة سابقة لدى البنك المركزي الموريتاني.

إذا رفض المسحوب عليه وفاء شيك صدر بواسطة إحدى صيغ الشيكات المشار إليها في الفقرة الأولى، يلزمه على وجه التضامن أداء مبلغ الشيك دون أن يتجاوز هذا المبلغ 100.000 أوقية بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الممنوح للحامل بسبب عدم الوفاء.

يجب على المسحوب عليه في حالة رفضه وفاء الشيك، أن يثبت مراعاته للمقتضيات القانونية المتعلقة بفتح الحساب وبتسليم صيغ الشيكات وكذا الالتزامات القانونية الناتجة عن الإخلال بالوفاء سيما فيما يخص الأمر باسترجاع صيغ الشيكات.

المادة 967(جديدة القانون رقم 2021-005) يحل المسحوب عليه الذي أدى قيمة شيك رغم انعدام المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف محل الحامل في حقوقه، في حدود المبلغ الذي قدمه باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 966 ويجوز لهذه الغاية إثبات انعدام المؤونة أو نقصانها وعدم قابليتها للتصرف بالشكل المحدد في المادة 935(جديدة) من هذا القانون.

يجوز له في غير حالة الاقتطاع التلقائي من الحساب وبصرف النظر عن اللجوء إلى أية وسيلة قانونية أخرى، أن يوجه إنذارا إلى صاحب الحساب عن طريق إجراء غير قضائي في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار بدفع المبلغ المستحق تطبيقا للفقرة السابقة.

تطبق أحكام المادة 952(جديدة) من هذا القانون إذا لم يتم الوفاء خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.

المادة 968 .- تلزم المؤسسات المصرفية بالتصريح للبنك المركزي الموريتاني تحت طائلة التعرض للغرامات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 965 بكل حادث إخلال بالأداء داخل أجل يحدده البنك المركزي الموريتاني.

يتولى البنك المركزي الموريتاني مركزة تصريحات الإخلال بوفاء الشيكات.

تبلغ هذه المعلومات من طرف البنك المركزي للمؤسسات التي يمكن أن تسحب عليها الشيكات.

يمركز وينشر المنع المصرح به تطبيقا لمقتضيات المادة 965.

كما يمركز المعلومات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 965 ويبلغها



لوكيل الجمهورية.

المادة 969 .- تعتبر الأفعال المعاقب عليها في المادة 965 مكونة لنفس الجريمة فيما يخص تطبيق حالة العود.

لا يمكن العمل بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص عقوبات الحبس.

المادة 970 .- إذا قام ساحب شيك بدون مؤونة بتكوين وإتمام المؤونة خلال أجل عشرين يوما من تاريخ التقديم، جاز تخفيض عقوبة الحبس أو إسقاطها بالنسبة إليه أو بالنسبة لكل مساهم أو مشارك.

المادة 971 .- في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا أن يطالب أمام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر عند الاقتضاء. كما يجوز له أن يختار المطالبة بدينه أمام القضاء المدني.

يجوز للقاضي الزجري في حالة عدم انتصاب الطرف المدني وعدم استخلاص ما يثبت وفاء الشيك من عناصر الدعوى أن يحكم على المسحوب عليه ولو تلقائيا بأن يؤدي لحامل الشيك إضافة إلى مصاريف تنفيذ الحكم مبلغا يعادل قيمة الشيك وتضاف له عند الاقتضاء المبالغ الأخرى المطالب بها عرفا ابتداء من يوم التقديم وكذا المصاريف الناتجة عن عدم الوفاء إذا لم يتم تظهير الشيك إن لم يكن ذلك لتحصيل قيمته وكان أصله بالملف.

في حالة تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة، يجوز للمستفيد من الشيك أن يحصل على نسخة تنفيذية من الحكم ضمن الشروط المتطلبة في حالة قيامه طرفا مدنيا بصورة صحيحة.

المادة 972(جديدة) (القانون رقم 2015-032): تطبق مقتضيات المواد من 958 إلى 965 على الشيكات البريدية الصادرة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المواد والتي لا يقع الوفاء بها عند نهاية اليوم الثامن الموالي لتوصل مكتب الشيكات بها.

يرجع إلى الأعراف القائمة على وجه صحيح لتكميل هذا الباب عند الاقتضاء.

الباب الرابع: وسائل أداء أخرى

المادة 973 .- تعتبر و سيلة أداء تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك.

تحدد الاتفاقات بين المؤ سسة المصدرة و صاحب و سيلة الأداء من جهة وبين المؤ سسة المصدرة والتاجر المنخرط من جهة أخرى شروط وكيفية و سائل الأداء، غير أنه يجب أن تحترم هذه الاتفاقات قواعد النظام العام المبينة فيما بعد.

المادة 974 .- الأمر أو الالتزام بالأداء الممنوح بوا سطة و سيلة أداء غير قابل للرجوع فيه، لا يمكن التعرض على الأداء إلا في حالات ضياع أو سرقة أو و سيلة الأداء أو التسوية أو التصفية القضائية للمستفيد.

المادة 975 .- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 964 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا الباب:

1. كل من زيف أو زور وسيلة أداء؛
2. كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة؛
3. كل من قبل عن علم أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة ومزورة.

المادة 976 .- تطبق مقتضيات المادة 965 على وسائل الأداء المنصوص عليها في المادة 973.

المادة 977 .- ت صادر وتحطم و سائل الأداء المزيفة أو المزورة ويحكم بم صادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي ا ستعملت أو كانت معدة لإنتاج تلك الأ شياء، إلا إذا استعملت دون علم مالكها.

الكتاب الرابع: العقود التجارية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 978 .- تخضع العقود المنصوص عليها في هذا الكتاب للأحكام العامة لقانون الالتزامات والعقود وللمقتضيات الخاصة المنصوص عليها في هذه المدونة لكل نوع من العقود.

المادة 979 .- ترتبط الأطراف في أحد العقود المنصوص عليها في هذا الباب بالعرف المعلوم أوالذي يفترض علمه من طرفهم والذي هو في التجارة معلوم على نطاق واسع وبشكل منتظم بروابط من نفس الصنف ضمن العينة التجارية المعتبرة. كما أنهم يرتبطون بالممارسات التي أقاموها فيما بينهم.

المادة 980 .- يفترض التضامن في الالتزامات التجارية

الباب الثاني: العقود المتعلقة بوسطاء التجارة

الباب الفرعي الأول: في عقد الوساطة

المادة 981 .- إن الوسيط في مادة البيع والشراء هو الذي يتكلف باسمه الخاص ولكن لحساب موكله أي مفوضه إجراء بيع وشراء البضاعة بعوض أجرة الوساطة.

المادة 982 .- يجب على الوسيط أن ينفذ العمليات موضوع عقد الوساطة طبقا لتعليمات مفوضه.

إذا تضمن عقد الوساطة تعليمات محددة، وجب على الوسيط التقيد بها حرفيا، إلا إذا اقتضى الأمر اتخاذ المبادرة بفسخ العقد إذا ظهر أن طبيعة التفويض أو العرف تناقض هذه التعليمات.

إذا تعلق الأمر بتعليمات مقيدة، وجب على الوسيط التصرف كما لو كانت مصالحه هو نفسه مستهدفة، وبتتبع التعليمات الصادرة أكثر تتبع ممكن.

إذا كانت التعليمات غير مقيدة،أو إذا لم توجد تعليمات خاصة، يجب على الوسيط أن يتصرف بالطريقة الأجدر بصيانة مصالح مفوضه واحترام العرف.

المادة 983 .- يجب على الوسيط أن يتصرف بصدق لحساب مفوضه.

ولا يمكنه على وجه الخصوص أن يشتري لحسابه الخاص البضائع التي كلف ببيعها أو بيع بضائعه هو إلى مفوضه.

المادة 984 .- يجب على الو سيط تقديم أية معلومات مفيدة متعلقة بالعملية مو ضوع الو ساطة إلى مفو ضه وأن يطلعه على جميع ت صرفاته وأن يقدم له ح ساباته بأمانة مع إتمام العملية.

المادة 985 .- يجب على المفوض أن يسدد لو سيطه تعويضا عن و ساطته، مستحقا له فور تنفيذه لمأموريته بغض النظر عن كون العملية مربحة أم لا.

المادة 986 .- يجب على المفوض أن يعوض للو سيط الم صارف والم ستحقات القانونية التي تحملها هذا الأخير بـ شرط أن تكون لازمة، أو فقط ضرورية للعملية، وعلى أن تكون مرفقة بالوثائق المصدقة لها.

المادة 987 .- لأي و سيط من أجل ضمان الوفاء بكل ديونه ضد المفوض حق حبس البضائع التي بحوزته.

المادة 988 .- عندما تكون البـ ضائع المر سلة بالو ساطة من أجل بيعها في حالة تلف ظاهر وجب على الو سيط أن يحافظ على حقوق الرجوع ضد الناقل وأن يلاحظ التلف وأن يعمل بقدر المستطاع على صيانة الشيء وأن يبلغ المفوض دون تأخير.

في غياب ذلك، يسأل عن الضرر الناتج عن أعماله.

عندما يكون التخوف واردا بأن البـ ضائع المر سلة بالو ساطة من أجل البيع ستتلف حاضرا وتكون مصلحة المفوض تحتم ذلك، فإن الوسيط ملزم بالعمل على بيعها.

المادة 989 .- يلزم الوسيط الذي باع بسعر أقل من السعر المحدد له من طرف المفوض تجاه هذا الأخير بالفارق إلا إذا برهن على أن بيعه كان قد جنب مفو ضه خ سارة وأن الظروف لم تسمح له باتخاذ أوامره.

إذا وقع منه خطأ، وجب عليه زيادة على ذلك تعويض الـ ضرر الناتج عن عدم مراعاة العقد.



لا يستفيد الوسيط الذي يشتري بأقل الثمن أو الذي يبيع فوق الثمن الصادرة به أوامر المفوض من الفارق.

المادة 990 (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يتصرف الوسيط تحت مسئوليته إذا منح تخفيضا أو سلفة للغير دون موافقة المفوض.

غير أنه يلزم الآمر بتعويض الوسيط عن ما لحقه من خسارة إذا أثبت هذا الأخير أنه إنما تصرف ضمن مصلحة الآمر.

المادة 991 .- لا يسأل الوسيط عن تسديد أو تنفيذ الالتزامات الأخرى الواقعة على عواتق الذين تعامل معهم إلا إذا ضمنها أو كان ذلك هو العرف التجاري في مكان مزاولته.

للوسيط الذي يكون ضامنا لمن يتعامل معه الحق في تعويض إضافي يدعى ضمان الوفاء.

المادة 992 .- يفقد الوسيط كل حق في الوساطة إذا قام عن سوء نية بارتكاب أعمال في حق مفوضه سيما إذا أعلن للمفوض سعرا أعلى مما هو سعر الشراء أو أخفض مما هو سعر البيع.

فضلا عن ذلك وفي الحالتين الأخيرتين، للمفوض الحق أن يعتبر الوسيط نفسه هو المشتري أو البائع.

المادة 993 .- ينزل الوسيط المرسل أو وكيل النقل الذي يتكلف مقابل أجرته وباسمه الشخصي بإرسال أو إعادة إرسال البضائع لحساب مفوضه منزلة الوسيط إلا أنه يخضع مع ذلك فيما يخص نقل البضائع للأحكام المنظمة لعقد النقل.

المادة 994 .- يسأل الوسيط المرسل أو الوكيل الناقل سيما عن وصول البضاعة في الآجال المحددة وعن الفساد والخسارة فيها إلا ما كان من فعل الغير أو حالة القوة القاهرة.

المادة 995 .- يجب على الوسيط المعتمد لدى الجمارك أن يسدد لصالح زبونه مبلغ

الحقوق والضرائب والغرامات المحصلة من طرف مصالح الجمارك.

يحل محل الجمارك في الحقوق، الو سيط المعتمد لدى الجمارك الذي يـ سدد إلى مبلغ الثلث من الحقوق والضرائب والغرامات التي تقوم الجمارك بجبايتها.

المادة 996 .- يعتبر الوسيط المعتمد لدى الجمارك مسؤولا تجاه مفوضه عن كل خطإ في التصريحأوفي تطبيق التعريفة الجمركية وكذلك عن أي ضرر يمكن أن ينتج عن تأخير في تسديد الحقوق والضرائب والغرامات.

ويسأل أمام إدارات الجمارك والخزينة عن العمليات الجمركية التي جرت بعناية منه.

الباب الفرعي الثاني: السمسرة

المادة 997 .- إن الـ سمـ سار هو الذي يمارس عادة مهنة ربط علاقة بين أ شخاص من أجل تسهيلأ وإنجاز أو إبرام اتفاقات أو معاملات أو مفاوضات بين هؤلاء الأشخاص.

المادة 998 .- يجب على الـ سمـ سار أن يظل مـ ستقلا عن الأطراف وأن يحـ صر نطاق نـ شاطه في ربط صلات الأ شخاص الذين يرغبون في التعاقد وأن يبذل كل المـ ساعي بغية تسهيل الاتفاقات بينهم.

فلا يمكنه إذن أن يدخل شخصيا في معاملة إلا ما كان من اتفاق الأطراف.

المادة 999 .- يجب على السمسار أن:

- يقوم بكل ما هو لازم للتمكين من إبرام العقد؛
- أن يزود الأطراف بأي معلومات لازمة لتمكينهم من التعامل عن بينة تامة بالموضوع.

إذا قدم الـ سمـ سار الطرف الآخر ناعتا إياه بمؤهلات ومزايا ليـ ست له في الواقع لدفع طرف إلى التعاقد فإنه يكون مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن تصريحاته الكاذبة.

المادة 1000 .- لا يحق للـ سمـ سار أن ينجز عمليات تجارية لحـ سابه الخاص سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسواء أيضا باسم الغير أو بواسطة شخص وسيط.

المادة 1001 (جديدة) (القانون رقم 2015-032): تتكون أجرة الـ سمـ سار من نـ سبة

مئوية من مبلغ العملية.

إذا كان البائع وحده هو الآمر فإن العمولة لا يتم تحملها ولو جزئيا من طرف المشتري بل تخصم من الثمن العادي المقبوض من طرف البائع.

إذا كان المشتري وحده هو الآمر، فإنه يتحمل العمولة علاوة على الثمن الذي تم تسديده إلى البائع.

إذا كان الطرفان هما من أعطى الأوامر، فإن النسبة المقابلة للعمولة المستحقة للسمسار تحدد و توزع بينهما باتفاق مشترك مع هذا الأخير.

المادة 1002 .- يحق الأجر للسمسار بمجرد إبرام العقد نتيجة للمعلومات التي قدمها أو المفاوضات التي قادها.

إذا كان العقد قائما على شرط تعليقي فلا يستحق السمسار الأجر إلا بعد حصول الشرط.

تجب مصاريف السمسار إذا اتفق عليها وإن لم يبرم العقد

المادة 1003 .- تحدد الأجرة التي لم تحدد اعتمادا على التعريفة إن كانت موجودة وإلا فتحدد طبقا للعرف.

عند غياب العرف، فإن للسمسار الحق في أجرة تأخذ في الحساب جميع العناصر ذات الصلة بالصفقة.

المادة 1004 .- يفقد السمسار حقه في الأجرة وفي التعويض عن مصاريفه إذا تصرف لمصلحة الغير المتعاقد بدون مراعاة التزامه تجاه من صدرت له منه الأوامر أو استلم من غير علم هذا الأخير أجرة من الغير المتعاقد.

الباب الفرعي الثالث: في عقد الوكالة التجارية

المادة 1005 .-الوكيل التجاري هو شخص منتدب ومكلف بوصفه صاحب مهنة مستقلة وعلى وجه الدوام بالمفاوضة واحتمالا بإبرام عقود للشراء والبيع والتأجير أو لتقديم الخدمات باسم ولصالح منتجين و صناعيين وتجار أو وكلاء تجاريين آخرين بدون أن يكون مرتبطا معهم بعقد للعمل.

المادة 1006 .- تبرم العقود الجارية بين الوكلاء التجاريين وموكليهم في المصلحة

المشتركة للأطراف.

تخضع روابط الوكيل التجاري مع موكله لوجوب التزام الصدق والإعلام المتبادل.

يجب على الوكيل التجاري أن ينفذ مأموريته كمهني معتن، ويجب على الموكل أن يمكن الوكيل التجاري من تنفيذ مأموريته.

المادة 1007 .- يجوز للوكيل التجاري دون إذن،وفيما عدا اتفاق مكتوب ينص على خلاف ذلك، أن يقبل تمثيل موكلين آخرين.

ولا يجوز له قبول تمثيل منشآت منافسة لواحدة من منشآت أحد موكليه دون موافقة هذا الأخير.

المادة 1008 .- لا يجوز للوكيل التجاري حتى بعد نهاية العقد، أن يستخدم أو يكشف عن المعلومات التي كان قد اطلع عليها من طرف موكله بصفة سرية، أو تلك التي اطلع عليها بتلك الصفة بموجب العقد.

إذا اتفق على حظر منافسة بين الوكيل التجاري وموكله يكون للوكيل الحق في تعويض خاص عند انقضاء العقد.

المادة 1009 .- كل عنصر من التعويض متغير تبعا لعدد أو قيمة الأعمال يشكل وساطة أو عمولة.

في حالة سكوت العقد، يكون للوكيل التجاري الحق في عمولة مطابق للأعراف المعمول بها في القطاع من النشاط الذي يغطيه انتدابه.

في حالة غياب العرف، يكون للوكيل التجاري الحق في تعويض تراعى فيه قيمة جميع العناصر ذات الصلة بالصفقة.

المادة 1010 .- للوكيل الذي يختص دون سواه بمنطقة جغرافية أو مجموعة من الزبناء المعينين الحق في عمولة عن أي صفقة يتم إبرامها خلال مدة عقد الوكالة.

المادة 1011 .- يستحق الوكيل التجاري عمولة عن كل عملية تجارية مبرمة بعد انتهاء عقد الوكالة عندما تكون الصفقة مترتبة أساسا عن نشاطه خلال عقد الوكالة ووقع إبرامها في أجل معقول ابتداء من تاريخ انتهاء العقد.



المادة 1012 .- عدا ما تقتضيه الظروف انطلاقا من توزيع التعويض بين اثنين أو أكثر من الوكلاء التجاريين لا يستحق الوكيل التجاري عمولة إذا كانت هذه الأخيرة مستحقة سابقا:

- للوكيل المتقدم عليه بموجب صفقة تجارية مبرمة قبل جريان العمل بعقد الوكالة؛
- للوكيل الذي خلفه بموجب صفقة تجارية مبرمة بعد انتهاء عقد الوكالة.

المادة 1013 .- تستحق العمولةبمجرد تنفيذ الصفقة من طرف الموكلأومنذ افتراض تنفيذها تطبيقا للاتفاق الحاصل مع الغير أو أيضا بمجرد قيام الغير من جهته بتنفيذ الصفقة.

تؤدى العمولةفي اليوم الأخير الموالي للأشهر الثلاثة التي استحق فيها على الأكثر ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة 1014 .- لا يمكن انقضاء الحق في التعويض إلا إذا ثبت أن العقد المبرم بين الأغيار والموكل سوف لا ينفذ وكان عدم التنفيذ المذكور غير عائد إلى ظروف تعزى للموكل.

المادة 1015 .- لا يحق للوكيل التجاري، عدا اتفاق أو عرف مخالف، أن يستفيد من تعويض النفقات والمصاريف الناجمة من مزاولته العادية لنشاطه، ولكن فقط من تلك التي قام بتحملها بموجب تعليمات خاصة من موكله.

يكون تعويض النفقات والمصاريف مستحقا في هذه الحالة وإن لم يتم إبرام الصفقة.

المادة 1016 .- ينتهي عقد الوكالة المبرم لمدة معينة بانتهاء تلك المدة، دون أن تكون هناك ضرورة لوضع حد له بأي شكل من الأشكال.

يتحول العقد المبرم لمدة معينة والذي يواصل الأطراف تنفيذه بعد انصرامدته إلى عقد غير محدد المدة. يمكن لكل طرف من الأطراف أن يضع حدا للعقد غير محدد المدة بواسطة إخطار مسبق.

يكون أجل الإخطار المسبق شهرا واحدا بالنسبة للسنة الأولى من العقد و شهران بدخول السنة الثانية منه وثلاثة أشهر بدخول الثالثة وللسنوات اللاحقة.

في غياب اتفاق مخالف، يكون أجل الإشعار موافقا لنهاية الشهر المدني.

في حالة تحول عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، يتم احتساب مدة الإخطار المسبق بدءا من أول ربط للعلاقات التعاقدية بين الأطراف.

لا يحق للأطراف الاتفاق على أجل إخطار مسبق أقصر.

إذا حصل اتفاق الأطراف على آجال أطول وجب أن يكون أجل الإخطار المسبق متماثلا بالنسبة للموكل وللوكيل.

لا تطبق هذه المقتضيات، عندما يتم فسخ العقد بسبب خطإ جسيم من أحد الأطراف أو ورود حالة قاهرة.

المادة 1017 .- يستحق الوكيل التجاري علاوة تعويضية، في حالة انتهاء علاقته بموكله دون مساس بتعويضات محتملة عن الأضرار.

يفقد وكيل التجارة حقه في تعويض الضرر إذا لم يشعر موكله بنيته في المطالبة بحقوقه بواسطة عقد غير قضائي خلال أجل سنة ابتداء من انتهاء العقد.

يستفيد كذلك ذوو حقوق الوكيل التجاري من حق التعويض عن الضرر في حالة توقف العقد الناتج عن وفاة الوكيل.

المادة 1018 .- لا يستحق التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة في الحالات الآتية:

1. إذا ما تم إنهاء العقد بسبب خطإ جسيم للوكيل التجاري؛
2. إذا ما كان هذا التوقف ناتجا عن فعل الوكيل التجاري ما لم يكن مبررا بظروف تنسب إلى الموكل أو راجعة إلى سن أو عجز أو مرض الوكيل التجاري أو بوجه عام بأية ظروف خارجة عن إرادة الوكيل بحيث لم يعد من الممكن أن يطلب متابعة نشاطه بصفة معقولة؛
3. إذا ما قام الوكيل التجاري بالتنازل عن حقوقه والتزاماته العقدية إلى الغير

باتفاق مع الموكل.

المادة 1019 .- يساوي الحد الأدنى لمستحق التعويض:

- شهرا من العمولة ابتداء من السنة الأولى التامة التنفيذ من العقد؛
- شهرين من العمولة ابتداء من السنة الثانية التامة التنفيذ من العقد؛
- ثلاثة أشهر من العمولة ابتداء من السنة الثالثة التامة التنفيذ من العقد؛
- يحدد بكل حرية مستحق التعويض بين الوكيل التجاري وموكله بالنسبةلمهلة الأقدمية الممتدة إلى ما بعد السنة الثالثة التامة التنفيذ من العقد.

لأجل حساب التعويض يعتبر المبلغ الحاصل من معدل الاثني عشر شهرا الأخيرة من تنفيذ العقد.

لا تطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا انتهى العقد بسبب خطإ جسيم من أحد الأطراف، أو وقوع حالة القوة القاهرة.

المادة 1020 .- يعتبر كأن لم يكن كل اشتراطأواتفاق يستثنى به إضرارا بالوكيل التجاري من مقتضيات المواد من 1016 إلى 1019.

المادة 1021 .- يلزم كل طرف عند نهاية العقد بإرجاع كلما تسلم خلال مدة العقد، سواء من عند الطرف الآخر أو من عند الأغيار لحساب الطرف الآخر ولكن دون مساس في ذلك بحق الحبس لفائدة هذا الطرفأوذاك.

الباب الثالث: العقود المصرفية

الفصل الأول: الحساب المصرفي

المادة 1022.-الحساب المصرفي، إما حساب بالإطلاع، أو حساب لأجل.

الفرع الأول: أحكام مشتركة بين الحسابات بالإطلاع و لأجل

المادة 1023 .- يجب على المؤسسة المصرفية، قبل فتح أي حساب، التحقق:

- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، من موطن وهوية طالب الحساب بناء على

بيانات بطاقة تعريفه الوطنية، أوبطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين أو رقم جواز السفر أو أي وثيقة تعريف تحل محله بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛

- فيما يخص الأشخاص المعنويين، من الشكل والتسمية وعنوان المقر، وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المخولين إنجاز عمليات في الحساب، وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم سجل التجارة أو رقم الضريبة المهنية (البتانه).

تسجل المؤسسة المصرفية مواصفات ومراجع الوثائق المقدمة.

المادة 1024 .- في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون وفي نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة المصرفية، فإن كلا من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر، ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 1025 .- يمكن للمؤسسة المصرفية فتح حسابات جماعية مع أو بدون تضامن.

المادة 1026 .- يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطبأوتغيير.

توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 1027 .- يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

الفرع الثاني: الحساب بالإطلاع

المادة 1028 .- الحساب بالإطلاع عقد بمقتضاه يتفق المصرف مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف.

المادة 1029 .- غير أنه يفترض، إلا في حالة النص على خلاف ذلك خارج الحساب:

1. الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية أو قانونية؛
2. الديون التي لا تنتج عن علاقات الأعمال العادية.

المادة 1030 .- تكمل الأعراف المهنية المقتضيات التالية.

المادة 1031 .- يشير كشف الحساب بصفة واضحة إلى طريقة حساب المبالغ الواردة فيه.

المادة 1032 .- يحرر المصرف كل ثلاثة أشهر وينقل إلى مدين الحساب. ويساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة المؤسسة بما هو متماش مع الأعراف.

المادة 1033 .- تفقد الديون المسجلة في الحساب صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة، وآنذاك لا يمكنها أن تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو إحدى طرق التنفيذ أو التقادم بصورة مستقلة.

تنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة بالحساب، إلا إذا حولت باتفاق صريح على رصيد الحساب.

المادة 1034 .- لا يؤدي اتفاق على فتح الحساب لوحده إلى فتح اعتماد لفائدة الزبون. يجب أن يؤدي الحساب المدين العرضي حالا من طرف الزبون، ما لم يحصل على موافقة المؤسسة المصرفية.

المادة 1035 .- يمكن للزبون أن يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت، يكون هذا الرصيد قابلا للحجز من طرف أي دائن للزبون.

المادة 1036 .- إذا منح المصرف مكشوفا، لا يمكنه إجراء خصم أو وضع حد إلا بالشروط الشكلية والأجل المنصوص عليه في الفصل المتعلق بفتح اعتماد.

المادة 1037 .- حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى المصرف، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم يؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللمصرف الخيار في:

- متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية؛
- أوتقييد في الرصيد المدين للحساب، الدين المصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض. ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين، وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون.

المادة 1038 .- يو ضع حد للحـ ساب بالإطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إ شعار إذا كانت المبادرة من الزبون، ومع مراعاة الإ شعار المن صوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من المصرف.

يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.

المادة 1039 .- عند إقفال الحـ ساب تمنح مدة لتـ صفيته وبانتهائها يتحدد الر صيد النهائي.

المادة 1040 .- طيلة فترة التصفية، تنقل الديون الناتجة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب.

لا يؤدي قيدها إلى انق ضائها إلا في الحدود التي تتم مقا صتها مع الر صيد المؤقت الموجود يوم الإقفال، مع احتمال تغييره بعد ذلك.

الفرع الثالث: الحساب لأجل

المادة 1041 (جديدة) (القانون رقم 2015-032): الحـ ساب لأجل أو الإيداع لأجل هو حساب إدخار تجمد فيه الأموال المستثمرة خلال مدة معينة مقابل مكافأة مقدرة عند الإبتداء. وتتراوح هذه المدة من شهر إلى خمس سنوات بحسب المؤسسات المصرفية. لا يجدد الحساب لأجل بعد حلول أجله إلا بطلب صريح للزبون، وبشرط موافقة المصرف.

المادة 1042 .- تسدد الديون حيث هي المرتبة لفائدة الزبون عند الاستحقاق.

المادة 1043 .- يمكن للزبون إنهاء الحساب قبل أجله بموافقة المصرف.

يؤدي هذا الإنهاء المسبق إلى الجزاءات المشترطة عند فتح الحساب.

الفصل الثاني: إيداع النقود

المادة 1044 .- عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا كيفما كانت و سيلة الإيداع، لدى مؤ سـ سة م صرفية يخول لها حق التـ صرف فيها لحـ سابها الخاص، مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.

المادة 1045 .- لا يتحلل المودع لديه من الالتزام بالرد إذا أدى بناء لأمر غير موقع من

طرف المودع أو وكيل عنه باستثناء حالة وجود حجز.

الفصل الثالث: إيداع السندات

المادة 1046 .- تتعلق وديعة السندات بالقيم المنقولة وبالسندات الأخرى القابلة للتداول.

المادة 1047 .- لا يجوز للمؤ سـ سة المـ صرفية ا ستعمال الـ سندات المودعة لديها أو ممارسة الحقوق المترتبة عنها في غير مصلحة المودع ما لم يشترط خلاف ذلك صراحة.

المادة 1048 .- على المؤسسة المصرفية أن تضمن حراسة السندات وأن توليها العناية التي تفرضها القواعد العامة للقانون على المودع لديه المأجور.

لا يجوز لها التخلي عنها إلا بتعليمات كتابية من المودع.

المادة 1049 .- يجب على المؤ سـ سة المـ صرفية أن تقوم بتحـ صيل مبلغ الأرباح وما يـ ستخرج من رأس المال وما يدفع عن الا ستهلاك، وبوجه عام، جميع المبالغ التي تستحق بموجب السندات المودعة عند حلول الأجل ما لم يشترط خلاف ذلك.

توضع المبالغ المحصلة تحت تصرف المودع ولا سيما بتقييدها في حساب الإطلاع المفتوح باسمه.

يجب على المؤ سـ سة المـ صرفية كذلك أن تعمل على تـ سلم الـ سندات التي يتم منحها مجانا وأن تضيفها للوديعة.

كـما يجب عليها القيام بالعمليات التي ترمي إلى ا لمحافظة على الحقوق المرتبطة بالسندات كالتجميع والمعاوضة وتجديد القسيمات والختم عليها.

المادة 1050 .- يجب إعلام المودع بالعمليات التي يكون فيها لمالك الـ سندات حق الخيار. ويجب على المؤ سـ سة المـ صرفية في حالة الا ستعجال وتعرض الحقوق لخطر الضياع، توجيه الإنذار برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

يتحمل المودع في جميع هذه الأحوال مصاريف المراسلة علاوة على العمولة الواجبة عادة.

يجب على المؤسسة المصرفية، في حالة عدم توصلها في الوقت المناسب بتعليمات المودع، أن تعمل على ضمان تداول الحقوق التي لم يمارسها بنفسه.

لا تطبق هذه المادة إلا على القيم المسعرة بالبورصة.

المادة 1051 .- تلتزم المؤ سـ سة المـ صرفية برد الـ سندات عندما يطلب المودع منها ذلك داخل الآجال التي تفرضها شروط حفظ الوديعة.

يتم رد الوديعة مبدئيا بالمكان الذي حـ صل فيه الإيداع، و يجب أن يـ شمل الرد ذات السندات المودعة إلا إذا اشترط الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.

تلتزم المؤ سـ سة المـ صرفية بأن تبعث، في نهاية كل ثلاثة أ شهر، إلى المودع كـ شفا بحساب السندات المودعة، سواء كانت سندات مجمعة أو سندات بالحساب.

المادة 1052 .- لا ترد الوديعة إلا للمودع أو للأشخاص المعينين من طرفه.

المادة 1053 .- يجب على المؤ سـ سة المـ صرفية إعلام المودع بكل مطالبة تتعلق بالـ سندات المودعة لديها. ولا تحول هذه المطالبة دون رد الـ سندات المتنازع فيها إلا بقرار قضائي.

الفصل الرابع: التحويل

المادة 1054 .- التحويل عملية مصرفية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر.

تمكن هذه العملية من:

1. نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر، لكل منهما حـ ساب، لدى المؤ سـ سة المصرفية ذاتها أو لدى مؤسستين مصرفيتين مختلفتين؛
2. نقل مبلغ نقدي بين حـ سابات مختلفة، مفتوحة با سم نفس الـ شخص لدى المؤسسة المصرفية ذاتها، أولدى مؤسستين مصرفيتين مختلفتين؛
3. إذا كان المـ ستفيد من التحويل مكلفا بنقل المبلغ إلى دائن حـ ساب شخص آخر، وجب ذكر اسم هذا الأخير في أمر التحويل.

المادة 1055 .- يـ صح الأمر بالتحويل سواء تعلق بمبالغ تم تقييدها بحـ ساب الآمر أو بمبالغ يجب تقييدها به، داخل أجل سبق الاتفاق عليه مع المؤسسة المصرفية.

المادة 1056 .- يصبح المستفيد من التحويلات مالكا للمبلغ الذي يتعين نقله من وقت

خصمه من طرف المؤسسة المصرفية من حساب الآمر.
ويجوز التراجع عن الأمر بالتحويل إلى ذلك الحين.

المادة 1057 .- يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائما بـ ضماناته وتوابعه إلى أن يقيد المبلغ فعلا في دائن حساب المستفيد.

المادة 1058 .- يـ سأل المـ صرف الآمر عن أخطاء المـ صارف التي يحلها محله في تنفيذ التحويل سواء اختارها أم لا، مع حفظ حق المـ صرف الآمر في الرجوع على تلك المصارف.

المادة 1059 .- يـ صح للآمر معارضة تنفيذ أمر التحويل ولو تمت معاينته بـ سند مـ سلم للمستفيد اعتبارا من يوم صدور الحكم قبل فترة التسوية أو التصفية القضائية.

الفصل الخامس: فتح الاعتماد

المادة 1060 .- فتح الاعتماد هو التزام المـ صرف بوـ ضع وـ سائل للأداء تحت تـ صرف المستفيد أو الأغيار المعينين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود.
لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد.

المادة 1061 .- يفتح الاعتماد لمدة محددة قابلة للتجديد أو لا أو لمدة غير محددة.
لا يجوز فسخ فتح الاعتماد لمدة غير محددة بصورة صريحة أو ضمنية ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما.
ينتهي الاعتماد المفتوح بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير أن يكون المـ صرف ملزما بإشعار المستفيد بذلك.
سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة فإنه يمكن للمؤسسة المـ صرفية قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف بين للمـ ستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد.
يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة المصرفية إلى تحميلها المسؤولية

المالية.

المادة 1061 مكررة(جديدة) (القانون رقم 2015-032): الاعتماد المستندي هو الاعتماد الذي يفتحه أحد البنوك بطلب من شخص آمر لفائدة عميل له ويكون مضمونا بحيازة الوثائق المتمثلة فيها البضائع أثناء نقلها أو البضائع المعدة للنقل. ينشأ الاعتماد المستندي بصفة مستقلة عن عقد البيع الذي يمكن أن يكون أصلا لتكوينه و تبقى البنوك أجنبية عنه.

المادة 1061 ثالثا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): يلزم البنك فاتح الاعتماد بتنفيذ شروط الدفع القبول والخصم والتداول المنصوص عليها في عقد فتح الاعتماد بشرط أن تكون الوثائق مطابقة للأسس التي انبنى عليها الاعتماد المتفق على فتحه و شروطه.

المادة 1061 رابعا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلا للرجوع فيه أو غير قابل له.

ويعتبر كل اعتماد غير قابل للرجوع فيه إلا إذا نص شرط صريح على خلاف ذلك.

المادة 1061 خامسا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): لا يكون الاعتماد القابل للرجوع فيه ملزما للبنك تجاه المستفيد ويجوز للبنك تغييره أو الرجوع فيه في كل وقت، سواء بمحض إرادته أو بطلب من زبونه دون إخطار المستفيد، بشرط أن لا يكون الحق في التغيير أو الرجوع مستعملا عن سوء نية أو في وقت غير مناسب.

المادة 1061 سادسا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): يقتضي الاعتماد الذي لا رجوع فيه التزام البنك التزاما باتا و مباشرا تجاه المستفيد أو الحاملين بحسن نية لسندات سحب. و لا يجوز إبطال هذا الالتزام أو تغييره بدون موافقة جميع من شملهم العقد. يمكن أن يكون الاعتماد الذي لا رجوع فيه مؤيدا من بنك آخر يلتزم في هذه الحالة التزاما باتا و مباشرا اتجاه المستفيد. على أن الإخطار الصادر للمستفيد من بنك آخر بالاعتماد المفتوح له لا يعتبر بذاته تأييدا لهذا الاعتماد.

المادة 1061 سابعا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): على البنك أن يتأكد من صحة مطابقة الوثائق لتعليمات الآمر. إذا رفض البنك أن يتلقى الوثائق وجب عليه أن

يبادر في أقـ صر الآجال بإخطار الآمر بهذا الرفض و إلفات نظره إلى الخلل الذي وقف عليه.

المادة1061 ثامنا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): لا يكون البنك مـ سؤولا إذا كانت الوثائق على الظاهر منها مطابقة للتعليمات التي تلقاها. و لا يكون ملزما بأي شيء فيما يتعلق بالبضاعة المفتوح بشأنها الاعتماد.

المادة 1061 تا سعا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): لا يكون الاعتماد المـ ستندي قابلا للنقل أو للقسمة إلا إذا كان مرخصا للبنك الذي جهز الاعتماد للمستفيد المعين من الآمر بأن يدفعه كله أو بعضه لشخص واحد أو عدة أ شخاص ا ستجابة لتعليمات المـ ستفيد الأول. و لا يجوز نقل الاعتماد إلا بموجب إذن صريح من البنك فاتح الاعتماد و لا يجوز النقل إلا مرة واحدة ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك.

الفصل السادس: في عقد الحساب الجاري

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 1062 .- يحـ صل عقد الحـ ساب الجاري إذا اتفق شخـ صان بينهما معاملة مـ ستر سلة على أن يدخلا في حـ ساب بطريق دفعات القبض التي يقدمها كل منهما للآخر بما لا تكون معه قابلة لتفكيك الديون المترتبة لكليهما والمتولدة عن عمليات يجريانها مع بعضهما على أن يعتمدا عوضا عن تخصيص كل عملية يجريانها بتسوية على انفراد تتكرر بتكرر التعامل بينهما، طريقة تـ سوية آنية بالاذ صهار في فـ ضل حساب متوفر في الحال.

ولا تنطبق القواعد المتعلقة بالحـ ساب الجاري المذ صوص عليه في المادة 1063 وما بعدها إذااشترطأن دفعات القبض التييقوم بها أحد الطرفين لا يشرع في إثباتها إلا متى انتهت دفعات الطرف الآخر.

المادة 1063 .- جميع الديون المترتبة على معاملات لأحد الفريقين والتي لا تكون

موثقة بضمانات قانونية أو اتفاقية، يحصل قانونيا إدخالها في الحساب ما لم يتضمن الاتفاق شروطا عامة أو خاصة لأن يبقى بعضها خارجا عنه.

على أن الديون الموثقة بـ ضمانات اتفاقية من أحد الفريقين أو من غيرهما يجوز إدخالها في الحساب بمقتضى اتفاق خاص أو صريح بين جميع من شملهم العقد.

المادة 1064 .- إذا كانت بعض الديون المترتبة لأحد الفريقين تشتمل على مبالغ نقدية من غير النقود التي من جنس باقي الديون أو على أ شياء غير مثلية في مجموعها يجوز للفريقين إدخالها في الحـ ساب الجاري بـ شرطين، الأول إثبات الدفعات المقابلة لها في أبواب مـ ستقلة لا تدرج بها سوى الأموال المثلية وجوبا والثاني النص على أن الحـ ساب الجاري يحتفظ بوحدته بالرغم من تقـ سيمه ماديا إلى عدة أبواب. وفي هذه الحالة يجب أن تكون جميع الفواصل الناتجة عن هذه الأبواب المختلفة من الممكن قلبها إلى جنس واحد لإدماجها في بعـ ضها بعـ ضا في كل وقت يقع تعيينه من الفريقين أو على الأكثر عند قفل الحساب الجاري حتى لا يبرز في الخاتمة سوى فاضل واحد.

المادة 1065 .- يكون الحـ ساب الجاري عقدا مدنيا أو تجاريا باعتبار صفة الطرفين وكل دفعة من دفعات القرض تتكيف بصيغة الحساب المقيدة فيه.

المادة 1066 .- إذا كان الحساب الجاري محددا في مدة معينة فإن قفله يحصل بحلول الأجل أو قبله بمقتضى اتفاق الطرفين.

وإذا كان الحـ ساب الجاري غير محدد بمدة معينة فإن قفله يتم في كل وقت بحـ سب إرادة أحد الفريقين مع مراعاة التنبيه بإنهائه في الآجال المتفق عليها وإن لم يتفق على أجل، فينتهي العقد بعد التنبيه في الآجال التي يقتضيها العرف.

وفي جميع الحالات فإن الحـ ساب الجاري يحـ صل قفله بوفاة أحد الفريقين أو الحجر عليه أو إعساره أو تقليصه أو قبوله للانتفاع بالصلح الاحتياطي.

إن قفل الحساب الجاري يؤلف من نتيجة الحساب الثابتة في يوم القفل فاضلا مستحق الأداء في الحال إلا إذا اتفق الفريقان على خلافه أو كانت بعض العمليات التي تمت في

مقابلها دفعات ولم تستوف نهايتها من شأنها أن تدخل تغييرات على الفاضل.

الفرع الثاني: في نتائج الحساب الجاري

المادة 1067 .- لكل فريق الحق في كل وقت في أن يتصرف حسب مشيئته فيما توفر له من نتيجة الحساب ما لم يرد شرط بخلافه.

المادة 1068 .- إذا ادخل دين لأحد الفريقين في الحساب ثم انقرض أو انحط منه شيء بـ سبب حادث طارئ عليه بعد تقييده في الحـ ساب وجب إما إبطال العمل بالفـ ضل المحتوى عليه أو الحط منه بالقدر المناسب كما سيجب إصلاح الحساب بما ينتج عن ذلك.

المادة 1069 .- إذا لم يرد شرط مخالف بالاتفاق الخاص الصريح المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 1063 فإن مفعول الـ ضمان المتعلق في الأ صل بدين لأحد الفريقين مدرج بالحـ ساب الجاري ينتقل بقدر الدين المـ ضمون إلى فا ضل الحـ ساب على فرض وجوده بدون اعتبار في التغييرات التي قد تطرأ على نتيجة الحساب المذكور وقت قفله. وعلى أن انتقال هذا الضمان لا يجوز الاحتجاج به على غير المتعاقدين إلا إذا تم إشهاره على الطرق المقررة بالقانون للمحافظة على الضمان المعتبر.

المادة 1070 .- لا يجوز طرح فضل احتوى عليه الحساب الجاري من فضل آخر مقابل له.

المادة 1071 .- إذا أدخلت الديون في الحـ ساب الجاري يتوقف خـ ضوعها للقواعد الخاصة بها المتعلقة بمرور الزمن.

تطبق قواعد القانون في خـ صوص سقوط الحق بمرور الزمن على الفا ضل بعد قفل الحساب.

يرجع إلى الأعراف واتفاق الأطراف لإكمال مقتضيات هذا الفرع.

المادة 1072 .- في حالة التـ سوية أو التـ صفية القـ ضائية لأحد الفريقين فإن كل رهن عقاري سواء أكان اتفاقيا أو مقررا بحكم قضائي أو كل حق توثقه على مكاسب

يكون إحداثه حاصلا في فترة الريبة لضمان فاضل الحساب الجاري الذي قد يستقر في الذمة، يكون لاغيا في حالة ما إذا كانت وضعية الحساب الجاري قد أسفرت، وقت تكوين هذه الضمانات، عن دين في ذمة هذا الفريق.

المادة 1073 .- يمكن في كل وقت إجراء حجز توقيفي على ما ترتب لأحد الفريقين بالحساب الجاري حسب الإجراءات التي قررها القانون.

الفرع الثالث : آثار التسوية القضائية للدافع في صورة عملية خصم على سندات تجارية دخلت في الحساب الجاري

المادة 1074 .- إذا قيدت في الحساب الجاري بعنوان الدائنية مبالغ ناتجة عن خصم سندات تجارية وإذا لم تدفع قيمة السندات عند العرض فيجوز لمن تسلمها ولو بعد التسوية القضائية لمسلمها أن يثبتها بالعنوان المقابل بأن يدرج في عنوان المديونية مبلغا مساويا لقيمتها الاسمية مضافا إليه المصاريف المقررة بالمادة 854 من هذه المدونة.

ولا يقبل القيد العكسي إلا بالنسبة للسندات التيلم تسدد عند حلول أجل الأداء.

المادة 1075 .- إذا حدث بعد القيد العكسي أن كان رصيد الحساب الجاري مثبتا لدين في ذمة من سلم السندات في حالة تسوية أو تصفية قضائية فيجوز لمستلمها أن يحتفظ بها مهما كان تاريخ حلول أجلها ويمكن له مع ذلك أن يجمع بين المبالغ التي يقبض فيما بعد من المشتركين في الالتزام بمقتضاها عن طريق استعمال الحقوق والضمانات المتصلة بالسندات المقيدة عكسا مع الحصة التي تنوبه من أموال التفليسة لاستيفاء دينه الذي أسفر عنه رصيد حسابه المحصور بعد القيد العكسي، كل ذلك مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 1076 الآتية.

المادة 1076 .- لا يجوز في أية حال من الأحوال لمستلم السندات أن يقبض بموجب طريقة الجمع المنصوص عليه بالمادة السابقة مبلغا إجماليا يتجاوز مبلغ رصيد المدين في الحساب الجاري بعد إجراء القيد العكسي فينتج عن ذلك أن حقه في الحصة الحاصلة من تصفية مسلميها أو تفليسه ينقص بقوة القانون.

وزيادة على ذلكإذا كانت ميزانية الحساب في تاريخ التصفية القضائية أو التفليس



قد أسفرت عن رصيد حساب مدين سابقا بالنسبة لمسلم السندات قبل القيد العكسي للسندات لا يجوز لمستلمها أن يقبض بموجب طريقة الجمع المقررة في نفس المادة مبلغا إجماليا يفوق المبلغ المقيد عكسا بزيادة الحصة التي تنوبه في التوزيع محسوبة على الرصيد المدين من الحساب قبل القيد العكسي وينتج عن ذلك أن حقه في الحصة الحاصلة من تصفية مسلميها أو تفليسه ينقص بقوة القانون.

الفصل السابع: في الخصم

المادة 1077 .- الخصم اتفاق تلتزم بمقتضاه المؤسسة المصرفية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول عند حلول أجل دفعها على أن يلزم برد مبلغها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي.

يمكن باتفاق خاص النص على خصم جزافي.

تكمل مقتضيات هذا الفصل بالأعراف المهنية.

المادة 1078 .- للمؤسسة المصرفية تجاه المدينين الأصليين بالسندات والمستفيد من الخصم والمشتركين في الالتزام جميع الحقوق المتعلقة بالسندات المخصومة.

المادة 1079 .- للمؤسسة المصرفية اتجاه المستفيد، زيادة على الحقوق المشار إليها في المادة 1078 أعلاه حق منفصل في استيفاء المبالغ المطلوبة وتضاف إليه المبالغ المستحقة عرفا في مثل هذه الحالة.

يمارس هذا الحق في حدود مبلغ السندات غير المدفوعة مهما كان السبب في غياب التسديد، وفي حالة حساب جار، بين الأطراف وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 1074 إلى 1076.

الفصل الثامن: حوالة الديون المهنية

المادة 1080 .- يمكن لكل شخص طبيعي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو القانون العام تحويل كل دين مستحق على الغير سواء أكان شخصا طبيعيا أثناء مزاولة نشاطه المهني أو شخصا معنويا خاضعا



للقانون الخاص أو القانون العام وذلك عن طريق مجرد تسليم قائمة لمؤسسة مصرفية.

ينقل التنازل للمؤ سـ سة المتنازللها ملكية الدين المحال سواء مقابل تـ سبيق كلي أو جزئ لمبلغه أو ضمان لكل ائتمان سلمته المؤسسة أو ستسلمه للمحيل.

المادة 1081.- ا ستثناء من أحكام مدونة الالتزامات والعقود يكون كل دين قابل للتحو يل حتى وإن نتج عن تـ صرف متوقع ا لحدوث و كان مبلغه و تاريخ حلو له غير محددين.

المادة 1082.- توقع القائمة من طرف المحيل.

تؤرخ من طرف المحال له.

تتضمن البيانات التالية:

1. التسمية"سند حوالة ديون مهنية"؛
2. الإشارة إلى أن المحرر خاضع لمقتضيات هذا الفصل؛
3. اسم أو تسمية المؤسسة المصرفية المستفيدة؛
4. لائحة الديون المحالة مع الإ شارة بالذ سبة لكل واحد منها للعنا صر التي تمكن من تشخيصها وخصوصا ذكر اسم المدين ومكان الأداء ومبلغها وقيمتها وتاريخ استحقاقها واحتمالا رقم الفاتورة؛

غير أنه حين يتم نقل الديون المحالة بطريق معلوماتي، يسمح بالتعريف بها فإن اللائحة يمكن أن تختصرعلى الإ شارة إلى الو سيلة التي تم النقل بوا سطتها وإلى عدد الديون ومبلغها الإجمالي إ ضافة إلى البيانات مو ضوع البنود 1 و 2 و 3 واحتمالا 5 من هذه المادة.

في حالة المنازعة المتعلقة بوجودأوبنقل أحد هذه الديون يحق للمحال له أن يثبت بجميع الوسائل أن دينه موضوع المنازعة يدخل في المبلغ الإجمالي في القائمة.

5. كل البيانات التي تـ سمح بالتحقق من الائتمان المـ ضمون إذا تعلق الأمر بإحالة على وجه الضمان.

إذا كان الـ سند غير موقع من طرف المحيل وغير مؤرخ من طرف المحال له فلا يعتد به

لحوالة ديون مهنية متى كان ينقصه أحد البيانات المشارإليها أعلاه.

المادة 1083 .- تنقل الحوالة للمحال له الضمانات التي تضمن الدين.

يضمن المحيل بالتضامن أداء الدين المحال.

المادة 1084 .- يمكن أن تنجز القائمة لأمر، وآنذاك لا تنقل إلا لمؤ سـ سة مـ صرفية أخرى.

المادة 1085 .- يـ سرى مفعول الحوالة ما يبن الأطراف ويواجه به الأغيار، من التاريخ المدون على القائمة.

ابتداء من هذا التاريخ لا يمكن للمحيل أن يغير مدى الحقوق المرتبطة بالديون المعددة بالقائمة دون موافقة المحال له.

المادة 1086 .- يمكن للمحال له في أي وقت أن يمنع المدين بالدين المحال من الأداء بين يدي المحيل.لا يتحلل المدين عند ذلك بصورة صحيحة إلا بالأداء للمحال له.

المادة 1087 .- بناء على طلب المحال له يمكن للمدين أن يلتزم بأن يؤدي له مبا شرة. يثبت هذا الالتزام تحت طائلة البطلان، بمكتوب معنون ب: " سند قبول حوالة دين مهني".

في هذه الحالة لا يمكن مواجهة المحال له بالدفوع المبنية على علاقاته الـ شخـ صية بالمحيل، إلا إذا تعمد المحال له بقبوله الدين الإضرار بالمدين.

الفصل التاسع: رهن السندات

المادة 1088 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1089 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1090 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1091 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1092.- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1093 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1094 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1095 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

الفصل التاسع مكرر جديد : سند الخزن

المادة 1095 مكررة (جديدة) (القانون رقم 2015-032) (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1095 ثالثا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1095 رابعا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1095 خامسا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1095 سادسا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1095 سابعا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1095 ثامنا(جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون

رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1095 تا سعا(جد يدة)(الـ قانون رقم 2015-032): (ملـ غاة)(الـ قانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1095 عا شرا(جد يدة)(الـ قانون رقم 2015-032): (ملـ غاة)(الـ قانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1095 حادي ع شر(جد يدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1095 ثاني ع شر(جد يدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1095 ثالث ع شر(جد يدة)(القانون رقم 2015-032) : (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1095 رابع ع شر(جد يدة)(الـ قانون رقم 2015-032): (ملـ غاة)(الـ قانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1095 خامس ع شر(جد يدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

الفصل العاشر: كراء الصناديق الحديدية

المادة 1096 .- أن عقد كراء الـ صناديق الحديدية هو العقد الذي بمقتـ ضاه يـ ضع البنك تحت تصرف المكتري صندوقا أوجزءا منه مدة معينة بعوض.

المادة 1097 .- على المـ صرف أن يتخذ جميع الو سائل التي يقتـ ضيها الحال للمحافظة

على سلامة الصناديق والقيام على مراقبتها.

وإذا ألم خطر بسلامة الصناديق فيجب على المصرف اتخاذ جميع ما يلزم من أسباب الحيطة ليتمكن المكترون من تفريغ صناديقهم قبل حلول الخطر ولو كان ذلك في غير الأيام والساعات المخصصة عادة لزيارتها ولا يكون البنك ملزما بتوجيه إخطارات فردية لمكتريي الصناديق.

المادة 1098 .- لا يجوز للمصرف أن يسمح بزيارة الصندوق إلا لمكتريه أو وكيله. ويجب عليه أن لا يحتفظ لديه بأي مفاتيح مماثلة للتي يجب تسليمها للمكتري على أن تبقى هذه المفاتيح ملكا للبنك الذي يجب ترجيعها إليه عند انتهاء أمد الكراء.

المادة 1099 .- يجب على المكتري أن لا يضع بصندوقه أي شيء أو مادة من شأنها الإضرار بسلامة البنك أو بكيان الصناديق أو جزء منها التي لغيره من المكترين.وإذا أهمل المكتري الوفاء بهذا الالتزام فإنه يمكن فسخ العقد بقرار استعجالي من رئيس المحكمة المختصة.

المادة 1100 .- إن التوكيل الذي صيغ بعبارات عامة وفقا للمادة 937 من قانون العقود والالتزامات يتضمن تفويض اكتراء صندوق باسم الموكل والتمكين من زيارته.

المادة 1101 .- إذا تخلف المكتري عن أداء قسط واحد من ثمن الكراء في الأجل المعين فسخ عقد الكراء بعد شهر من تاريخ توجيه المصرف مجرد رسالة مضمونة الوصول بقيت بدون جدوى. ويسترجع البنك حيازته للصندوق بقرار استعجالي قابل للتنفيذ على مسودة الحكم.

وبعد تبليغ التنبيه للمكتري على يد عدل منفذ بأن يحضر في اليوم والساعة المعينين له، يحصل فتح الصندوق عنوة بحضور ذلك العدل المنفذ الذي يحرر محضرا يصف فيه محتويات الصندوق يمكن الاحتجاج بها على كل من يهمه الأمر.

ويحتفظ المصرف بالمبالغ والسندات والقيم وغيرها من الأشياء التي شملها

الجردويودعها با سم المكتري وفق الـ شروط المعتادة. ويمكن للبنك في كل وقت إيداعها بـ صندوق الودائع والأمانات وبعدة انق ضاء عام واحد من تاريخ تحرير مح ضر الو صف يجوز للبنك ا ستـ صدار الإذن ببيعها على يد نائب قـ ضائي يعين بأمر على عريضة.

يحـ صل توجيه الر سائل وتـ سليم الوثائق على الوجه الـ صحيح في آخر مقر حقيقي للمكتري معروف من المصرفأوعند الاقتضاء في المقر المختار الذي يعينه المكتري عند كراء الصندوق.

المادة 1102 .- كل شخص بيده سند تنفيذيأوأمر على عريضة بإجراء حجز تحفظي يجوز له أن يعمد إلى توقيف الصندوق أو جزء من الصندوق المؤجر بأحد المصارف من طرف المكتري المعين في السند.

ولهذا الغرض يطلب العدل المنفذ من المـ صرف بناء على مجرد تقديم الـ سند الذي يتـ صرف بموجبه أن يؤيد وجود الـ صندوق لديه وفي حالة الرد بالإيجاب فإنه يمنع على البنك الترخيص بالو صول إلى الصندوق ويحرر محضرا يذكر به السند الذي أجريت بمقتضاه المتابعات ويسلم منه نسخة للبنك و في ظرف ثمان وأربعين ساعة يقوم بإخطار المكتري بتوقيف صندوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإخطار بالاستلام.

إذا كان العدل المنفذ بيده أمربإجراء حجز تحفيظي فيمكن للمكري الحـ صول ا ستعجاليا على الرجوع في القرارأوالترخيص له بأن يأخذ أ شياء من التي يحتوى عليها الصندوق.

وإذا كان العدل المنفذ بيده سند تنفيذي فيمكن له بعد إنذار المكتري أن يقوم بمباشرة فتح الصندوق بعد تأمين المصاريف التي تستوجبها عملية الفتح والإصلاح.

وعند فتح الـ صندوق يجري التنفيذ طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية. لكن، إذا كان المحجوز عليه غائبا ووجدت أوراق فإنها ترتب في حزم تحت ختم العدل المنفذ والبنك معا ويبقيها البنك تحت تصرف مكتري الصندوق.

وعلى القائم بالمتابعة أن يدفع للبنك تـ سبيقا كافيا لتمكينه من ا ستيفاء ثمن كراء

الصندوق مدة توقيفه.

الفصل الحادي عشر: في رسالة الضمان

المادة 1103 (جديدة)(القانون رقم 2015-032): تطبق مقت ضيات هذا الف صل عندما تكون الصفقة الأ صلية التي من أجلها تم اكتتاب الضمانة المستقلة أو ضمانة الـ ضد مح صورة في الجمهورية الإ سلامية الموريتانية أو عندما ت شير قواعد التنازع القانوني إلى أن التشريع الموريتاني هو التشريع المنطبق على أصل النزاع.

المادة 1104(جديدة)(القانون رقم 2014-022) تعتبر رسالة الضمان المستقل التزاما من الضامن، اعتبارا للالتزام من الآمر وبتعليمات منه، بتسديد مبلغ محدد للمستفيد بناء على أول طلب من هذا الأخير أو ح سب الإجراءات المتفق عليها وتعتبر ر سالة الضمان الضد المستقل التزاما من ضامن الضد، اعتبارا للالتزام من الآمر وبتعليمات منه بتسديد مبلغ محدد للضامن بناء على أول طلب من هذا الأخير أو حسب الإجراءات المتفق عليها.

الفرع الأول: صياغة رسالة الضمان

المادة 1105 (جديدة)(القانون رقم 2015-032): لا يمكن أن يتم، تحت طائلة البطلان، اكتتاب الضمانة المستقلة أو ضمانة الضد إلا من طرف أ شخاص معنويين لهم نشاط اقتصادي.

وتن شأ التزامات م ستقلة ومتميزة عن الاتفاقيات والعقود والوقائع التي من شأنها أن تقوم على أساسها أصلا.

المادة 1106(جديدة)(القانون رقم 2014-022) إن ر سالتي الـ ضمان و ضامن الـ ضد المـ ستقلين لا تفتر ضان، بل يجب اثباتهما بمكتوب م شار فيه، تحت طائلة البطلان، إلى:

- تسمية الضمان المستقل أو ضامن الضد المستقل ؛
- اسم الآمر ؛



- اسم المستفيد ؛
- اسم الضمان أو ضامن الضد ؛
- الاتفاقية الأساسية أو المستند أو الواقعة التي بموجبها صدرت رسالة الضمان المستقل أو رسالة ضامن الضد المستقل؛
- المبلغ الأعلى للضمان المستقل أو ضامن الضد المستقل ؛
- التاريخ أو الحدث الذي يؤدي إلى انقضاء الضمان ؛
- شروط طلب التسديد عند الاقتضاء ؛
- استحالة استفادة الضمان و ضامن الضد من استثناءات الكفالة.

الفرع الثاني: آثار رسالة الضمان

المادة 1107(جديدة)(القانون رقم 2014-022) حق المستفيد في الضمان لا يمكن التنازل عنه ما لم ينص شرط أو اتفاق صراحة على خلاف ذلك. غير أن عدم إمكانية التنازل عن حق المستفيد في الضمان لا يؤثر في حقه في التنازل عن أي مبلغ قد يحق له إثر تقديم طلب مطابق بموجب الضمان.

المادة 1108(جديدة) (القانون رقم 2014-022) يسري نفاذ الضمان و ضامن الضد المستقلين ابتداء من التاريخ الذي تم إ صدارهما فيه، ما لم ينص على سريان نفاذهما في وقت لاحق.

تعليمات الآمر والضمان المستقل أو ضامن الضد المستقل لا يمكن الرجوع عنهم في حالة ضمان مستقل أو ضامن ضد مستقل محددي المدة.

يمكن للضمان أو ضامن الضد على التوالي فسخ الضمان المستقل أو ضمان الضد المستقل غير محددي المدة.

المادة 1109(جديدة) (القانون رقم 2014-022) لا يلزم الضمان و ضامن الضد إلا في حدود المبلغ المحدد في الضمان أو ضمان الضد المستقلين مع خصم الدفعات السابقة التي تمت من طرفهما وفقا لمقتضى التزامهما.

يمكن أن تنص الضمانات وضامنات الضد المستقلة على أن مبلغ الالتزام سيخصم منه مبلغ محدد أو قابل للتحديد بتواريخ معينة، أو مقابل أن يقدم للضامن أو ضامن الضد الوثائق المشار إليها لهذا الغرض في الالتزام.

المادة 1110 (جديدة)(القانون رقم 2014-022) ينتج طلب التسديد بموجب الضمان المستقل عن وثيقة مكتوبة من المستفيد ومرفقة بأي وثيقة أخرى تنص عليها رسالة الضمان. يجب أن يشير هذا الطلب إلى التقصير المأخوذ على الآمر بمناسبة تنفيذ الالتزام الذي تم بموجبه اكتتاب الضمان.

ينتج طلب التسديد بموجب ضمان الضد المستقل عن وثيقة مكتوبة من الضامن يشير فيها إلى أنه تلقّى طلب تسديد صادر عن المستفيد وطبقا لمقتضيات الضمان.

يجب أن يكون أي طلب تسديد مطابقا لمقتضى الضمان المستقل أو ضمان الضد المستقل الذي بموجبه يتم طلب التسديد، وما لم ينص على خلاف ذلك، يجب أن يقدم طلب التسديد في مكان إصدار الضمان المستقل، أو في مكان إصدار ضمان الضد المستقل في حالة ضمان الضد المستقل.

المادة 1111(جديدة)(القانون رقم 2014-022) يتوفر كل من الضامن وضامن الضد على مهلة خمسة أيام عمل للنظر في مطابقة طلب التسديد مع مقتضيات الضمان المستقل أو ضمان الضد المستقل. ولا يمكنهما رفض الطلب إلا بشرط إبلاغ المستفيد أو الضامن في حالة ضمان الضد، في أجل أقصاه تاريخ انقضاء هذه المهلة، بمجموع المخالفات التي تبرر هذا الرفض.

يجب على الضامن أن يحيل، بدون أجل، نسخة من طلب المستفيد وجميع الوثائق المصاحبة لها إلى الآمر أو إلى الضامن في حالة ضمان الضد، على أن يقوم هذا الأخير بنقلها إلى الآمر.

يجب على الضامن أن يقوم، بدون أجل، بإشعار الآمر أو ضامن الضد في حالة ضمان الضد، الذي عليه أن يبلغ الآمر، بأي تخفيض في مبلغ الضمان وبأي عمل أو حدث



ينهي هذا الضمان غير تاريخ انتهاء الصلاحية.

المادة 1112(جديدة)(القانون رقم 2014-022) لا يمكن للآمر أن يمنع التسديد للضامن إلا إذا كان طلب تسديد المستفيد يتصف بجلاء بالتعسف أوالغش، ويتمتع ضامن الضد تجاه الضامن بنفس السلطة ضمن نفس الشروط.

لا يمكن للآمر ان يمنع التسديد لضامن الضد الا اذا كان الضامن يعرف او من شأنه ان يعرف ان طلب تسديد المستفيد يتصف بجلاء بالتعسف او الغش .

المادة 1113 (جديدة)(القانون رقم 2014-022) يتوفر الضامن أو ضامن الضد الذي يقوم بالتسديد وفقا لمقتضيات الضمان أو ضامن الضد المستقلين على نفس الطعون المتاحة للكافل ضد الآمر.

المادة 1114 (جديدة)(القانون رقم 2014-022) ينتهي الضمان المستقل أو ضمان الضد المستقل في إحدى الحالات التالية:

- في اليوم المعين أو بانتهاء المهلة المقررة ؛
- بعرض الوثائق المبرئة للذمة المنصوص عليها في الضمان المستقل أو ضمان الضد المستقل للضامن أو لضامن الضد ؛
- بتصريح مكتوب من طرف المستفيد يبرئ الضامن من التزامه بموجب الضمان المستقل أو بتصريح مكتوب من الضامن يبرئ ضامن الضد من التزامه بموجب ضمان الضد المستقل.

الفصل الثاني عشر(جديد): رسالة التفاهم

المادة 1114 مكررة(جديدة)(القانون رقم 2014-022): رسالة التفاهم هي التزام بالفعل أو عدم الفعل الذي يهدف إلى الدعم المقدم إلى المدين في تنفيذه لواجبه تجاه دائنه.

الباب الرابع: في الرهن

المادة 1115 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

الفصل الأول: الرهن الحيازي التجاري

المادة 1116 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1117 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1118 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1119 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

الفصل الثاني : رهن الأدوات والمعدات

المادة 1120 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1121 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1122 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1123 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1124 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1125 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1125 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1126 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1127 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1128 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1129 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1130 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1131 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1132 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1133 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1134 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1135 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1136 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1137 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1138 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1139 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1140 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1141 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

الفصل الثالث: رهن بعض المنتجات والمواد

المادة 1142.- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1143 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1144 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1145 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1146 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1147 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1148 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1149 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1150 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1151 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1152 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1153 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1154 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1155 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1115 .- (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

الفصل الرابع جديد : رهن الدين

المادة 1156 مكررة(جديدة) (القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).



المادة 1156 ثالثا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 رابعا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 خامسا (جديدة) (القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

الفصل الخامس جديد: رهن الحساب المصرفي

المادة 1156 سادسا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 سابعا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 ثامنا (جديدة) (القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

الفصل السادس جديد: رهن حقوق الشركاء و القيم المنقولة و حسابات السندات المالية

المادة 1156 تاسعا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 عاشرا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).



المادة 1156 حادي ع شر (جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 ثاني ع شر(جديدة)(القانون رقم 2015-032) : (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 ثالث ع شر (جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 رابع ع شر(جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 خامس ع شر(جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 سادس ع شر(جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 سابع ع شر(جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 ثامن ع شر(جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 تا سع ع شر(جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).



ا لمادة 1156 ع شرون(جد يدة)(الـ قانون رقم 2015-032): (ملـ غاة)(الـ قانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 واحد وع شرون (جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

الفصل السابع جديد : رهن حقوق الملكية الفكرية

المادة 1156 اثنان وع شرون (جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 ثلاث وع شرون(جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 اربع وع شرون(جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 خمس وع شرون (جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 ست وع شرون(جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

المادة 1156 سبع وع شرون(جديدة)(القانون رقم 2015-032): (ملغاة)(القانون رقم:011/2022 بتاريخ 15 يونيو 2022).

الباب الخامس: الائتمان الايجاري

المادة 1157 .- يعد عقد ائتمان إيجاري:

1. كل عملية إكراء الممتلكات التجهيزية أوالمعدات أو الآلات مهما كان تكييفها تمكن المكتري من أن يتملك بتاريخ يحدده مع المالك كلأوبعض الممتلكات المكتراة عند اذ صرام أجل الكراء على ابعد تقدير (الائتمان الإيجاري العقاري).
2. كل عملية اكراء للعقارات المعدة لغرض مهني تم شراؤها من طرف المالك أو بناؤها لحسابه حيث تمكن هذه العملية كيفما كان تكييفها المكتري من أن يصير مالكا لكل أو بعض الأموال المكراة عند انصرام أجل الكراء على أبعد تقدير (الائتمان الإيجاري العقاري)؛

المادة 1158 .- في حالة التنازل عن ممتلكات تـ شملها عملية ائتمان إيجاري، يكون على المتنازل له أن يتحمل طيلة مدة العملية نفس التزامات المتنازل الذي يبقى ضامنا.

المادة 1159 .- تنص عقود الائتمان الايجاري، تحت طائلة البطلان، على الـ شروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المكتري كما تتضمن تلك العقود طرق التصفية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين.

المادة 1160 .- في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الايجاري الواجبة الأداء، يكون رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للاستعجال مختصا للأمر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الأداء.

لا يلتجأ إلى المسطرة موضوع الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بعد استنفاد كل الوسائل الودية المشارإليها في المادة 1159 لإنهاء النزاع.

المادة 1161 .- تخضع عمليات الائتمان الايجاري لإشهار يمكن من التعرف على الأطراف وعلى الأموال موضوع تلك العمليات.

يتم هذا الإشهار إن تعلق الأمر بالائتمان الايجاري المنقول بناء على طلب من مؤسسة الائتمان الايجاري في سجل مفتوح لهذه الغاية في كتابة الضبط التي تمسك سجل التجارة.

تكون كتابة الضبط المختصة هي تلك التي يكون المكتري مسجلا بصفة رئيسية



بـ سجل التجارة المم سوك من طرفها وإذا لم يكن م سجلا فكتابة ضبط المحكمة المختصة التي يستغل في دائرتها مؤسسته التي تعاقد لحاجياتها.

المادة 1162 .- تـ شهر التعديلات المدخلة على المعلومات المذكورة في طرة التقييد الموجود.

إذا كان التغيير يقتضي تغييرا في اخت صاص كتابة الـ ضبط فإنه بالإ ضافة إلى ذلك يجب على مؤ سـ سة الائتمان الايجاري أن تقوم بنقل القيد المعدل إلى سجل كتابة الضبط المختصة.

المادة 1163 .- يـ سري أثر التقييد التي تمت بـ صفة قانونية تطبيقا للمواد الـ سابقة ابتداء من تاريخها.

يـ شطب على التقييد إما بناء على إثبات اتفاق بين الأطراف وإما تنفيذا لقرار قـ ضائي اكتسى قوة الشيء المقضي به.

تتقادم التقييد بخمس سنوات ما لم تجدد.

المادة 1164 .- يـ سلم كاتب الـ ضبط لكل طالب نـ سخة أو مـ ستخرجا من حالة التقييد.

المادة 1165 .- إذا لم تنجز إجراءات الإ شهار المنصوص عليها في المادة السابقة، فإنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الايجاري مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض، بالحقوق التي احتفظت بملكيتها، إلا إذا أثبتت أن المعنيين كانوا على علم بتلك الحقوق.

المادة 1166 .- في مو ضوع الائتمان الايجاري العقاري، يـ شهر عقد الكراء وكذا كل تعديل يطرأ عليه في المحافظة العقارية طبقا للقواعد المطبقة بـ شأن التحفيظ العقاري.

المادة 1167 .- لا يواجه الأغيار بالعقد أن لم يتم اشهاره.

الباب السادس: عقد النقل

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1168 .- مع مراعاة مقتضيات، الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية الإسلامية الموريتانية طرفا فيها، فإن عقد النقل هو اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين.

تسري على عقد النقل كل من القواعد العامة المتعلقة بعقد إيجاره الصنعة والمقتضيات التالية.

المادة 1169 .- تطبق قواعد عقد النقل على الحالة التي يتكلف فيها التاجر عرضا وبمقابل بنقل أشخاص أو أشياء وإن لم يكن يمارس النقل بصفة اعتيادية.

الفصل الثاني: نقل الأشياء

المادة 1170 .- يتعين على المرسل أن يسلم إلى الناقل سند النقل إذا طلبه منه، غير أن العقد يتم بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء للناقل ولو لم يوجد سند للنقل.

المادة 1171 .- لا يتحمل المرسل إليه، إن لم يكن هو المرسل نفسه، الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إلا إذا صدر منه قبول صريح أو ضمني لذلك تجاه الناقل.

المادة 1172 .- يجب أن يكون سند النقل مؤرخا وموقعا من طرف المرسل و أن يتضمن:

1. عنوان المرسل إليه والمكان الموجه إليه الشيء مع الإشارة إلى عبارة "للأمر"أو"للحامل" عند الاقتضاء؛
2. نوعية الأشياء المعدة للنقلأووزنها أو حجمها أو سعتها أو عددها، وإذا كانت في طرود، يذكر شكل التغليف والأرقام والعلامات المرسومة عليها؛
3. اسم وعنوان كل من المرسل والناقل؛
4. ثمن النقل، وإذا كان قد تم دفعه فيجب الإشارة إلى ذلك، وكذا المبالغ المستحقة للناقل بموجب الإرساليات المفروض أداء المصاريف عنها مسبقا؛

5. الأجل الذي يجب أن ينفذ النقل داخله؛
6. الاتفاقات الأخرى التي يحددها الأطراف.

إذا كانت الأشياء المعدة للنقل من المواد الشديدة الخطورة، فإن المرسل الذي أغفل الإشارة إلى نوعها ملزم بتعويض الأضرار التي تحدثها، حسب قواعد المسؤولية التقصيرية.

المادة 1173 .- يجب على الناقل أن يرجع للمرسل نسخة من سند النقل بعد إمضائه. وإذا كان السند محررا للأمر أو للحامل فإن تظهير النسخة الذي يحمل إمضاء الناقل أو تسليمه ينقل حيازة الأشياء القابلة للنقل. ويخضع شكل التظهير وآثاره للقواعد المنصوص عليها في مادة الكمبيالة.

لا يحتج بالاتفاقات التي لم تذكر في سند النقل الموقع من طرف الناقل تجاه المرسل إليه، ولا تجاه حامل السند المحرر للأمرأوللحامل.

المادة 1174 .- يحق للناقل أن يبين على سند النقل أو بوثيقة منفصلة عنه حالة الأشياء المعدة للنقل في الوقت الذي يتسلمها فيه. فإذا قبلها بدون تحفظ، اعتبرت هذه الأشياء خالية من كل عيب خارجي يتعلق بالتغليف. أما العيوب التي لا يمكن التعرف عليها في الخارج فلا يسقط حق الناقل في إثباتها ولو قبل الأشياء المعدة للنقل دون إبداء أية ملاحظة أو تحفظ.

المادة 1175 .- يجب على الناقل أن يقوم بإرسال الأشياء المعدة للنقل حسب الترتيب الذي استلمها به ما لم يدفعه إلى عدم هذا الترتيب نوع الأشياءأوالمكان المرسلة إليهأوأي سبب آخرأوتعذر عليه ذلك بسبب حادث فجائيأوقوة قاهرة.

المادة 1176 .- إذا تعذر نقل الأشياءأوحصل تأخير كبير في نقلها بسبب حادث فجائيأوقوة قاهرة غير منسوب لأحد الأطراف، وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك فورا. ويجوز للمرسل في هذه الحالة أن يفسخ العقد على أن يرجع للناقل نسخة سند النقل وأن يدفع له تعويضا طبق أحكام المادة 1179.

المادة 1177 .- يحق للمر سل أن يوقف النقل ويـ سترجع الأ شياء المنقولة أو أن يأمر بت سليمها لغير المر سل إليه المعين في سند النقل أو أن يت صرف فيها بكيفية أخرى شريطة أن يؤدي تعويضا للناقل طبقا لأحكام المادتين 1178 و1179 حسب الحالات.

إذا كان سند النقل للحامل أو للأمر فلا يلزم الناقل إلا بتنفيذ أوامر من يقدم له سند النقل الحامل لإمضائه ومقابل تسليم هذا السند.

يصبح الناقل غير ملزم بتنفيذ أوامر المرسل:

1. بمجرد وصول الأشياء أو في الوقت الذي كان يجب أن تصل فيه إلى المكان المرسلة إليه و أن يكون المرسل إليه طلب تسليمها؛
2. عند توصل المرسل إليه إما بسند النقل أوب إشعار من طرف الناقل.

المادة 1178 .- إذا ازدادت م سافة النقل أو الوقت اللازم لتنفيذه بـ سبب أوامر مخالفة للأوامر الأولى أو بـ سبب تعليمات جديدة صادرة عن المر سل أو المر سل إليه، فللناقل الحق في ثمن إضافي يقدر بنسبة الزيادة في المسافة أو في الوقت، وذلك فضلا عن حقه في استيفاء المصاريف والتسبيقات التي قدمها.

المادة 1179 .- إذا توقف النقل بـ سبب حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تن سب إلى أحد الأطراف، لا يـ ستحق الناقل الثمن إلا بالن سبة للم سافة المقطوعة إ ضافة لما قدمه من مصاريف وتسبيقات ضرورية.

وإذا توقف النقل للأسباب نفسها قبل الشروع في تنفيذه، فلا يستحق الناقل أي ثمن.

المادة 1180 .- إذا توقف النقل بإرادة المرسل طبقت القواعد الآتية:

1. إذا توقف النقل قبل انطلاقه وجب على المر سل أن يؤدي ن صف الثمن المتفق عليه وكذا م صاريف ال شحن والإفراغ والم صاريف الأخرى ال ضرورية التي دفعها الناقل؛
2. إذا توقف النقل بعد انطلاقه وجب على المر سل أن يؤدي ثمنه كاملا وكذا م صاريف ال شحن والإفراغ والم صاريف الأخرى التي قدمها الناقل إلى حين

إرجاع البضائع المنقولة إلى المرسل.

المادة 1181 .- يجب أن يتم النقل داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف أو طبقا للعرف التجاري و إلا فيتم داخل الأجل الذي يعتبر معقولا.

المادة 1182 .- إذا تأخر الو صول إلى ما بعد الآجال المحددة طبقا للمادة الـ سابقة، تحمل الناقل اقتطاعا من ثمن النقل يتنا سب مع مدة التأخير. وإذا ا ستغرق التأخير ضعف الأجل المقرر بالو صول سقط حق الناقل في ثمن النقل كله، كل ذلك ف ضلا عن تعويض ما زاد من الأضرار ولا أثر لكل شرط يقضي بعدم الضمان.

لا ي سأل الناقل عن التأخير إذا أثبت أن المت سبب فيه هو المر سل أو المر سل إليه أو نتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي لا ينسب إلى خطئه.

لا يكفي عدم وجود أو عدم كفاية وسائل النقل لتبرير التأخير.

المادة 1183 .- ي سأل الناقل عن ضياع الأ شياء وعوارها منذ ت سلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه، ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية.

المادة 1184 .- يعفي الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى:

1. حادث فجائي أو قوة قاهرة لا ينسب إلى خطئه؛
2. عيب ذاتي في الأشياءأو في طبيعتها؛
3. فعل أو أوامر المرسل أو المرسل إليه.

لا يستحق الناقل ثمن النقل إلا في الحالة المشارإليها في البند الثالث أعلاه.

إذا هلك جزء فقط من الأشياء المنقولة استحق الناقل ثمن النقل عن الجزء الباقي.

المادة 1185 .- لا ي سأل الناقل عما ت سلمه من أ شياء داخل و سائل نقله فح سب، بل كذلك عما سلم إليه في الأمكنة المعدة لتلقي البضائع قصد نقلها.

المادة 1186 .- إذا كانت الأ شياء مما تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها، فلا ي سأل الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه.

لا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إذا ثبت حسب

ظروف الوقائع أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب التي تبرر التسامح فيه.

إذا كانت الأ شياء المنقولة بموجب سند نقل واحد موزعة على عدة أحمال أو طرود، ح سب القدر الذي يجوز فيه الت سامح بالن سبة لكل حمل أو طرد إذا كان وزنه عند الإرسال مذكورا على حدة بسند النقل أو كان من الممكن إثباته بطريقة أخرى.

المادة 1187 .- يسأل الناقل عن الأفعال والأخطاء التي تصدر عن كل الناقلين الذين يحلون محله وكذا عن جميع الأ شخاص الذين ي ستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل وذلك إلى غاية تسليم الأشياء المنقولة للمرسل إليه، ويعتبر كل اتفاق على خلاف ذلك باطلا ولا أثر له.

المادة 1188 .- يحدد الضرر الناتج عن الضياع بمقتضى مضمون سند النقل، فإن لم يوجد حدد حسب ثمن الأشياء التي هي من نفس الجنس والصفة الجاري بها العمل في مكان الإقلاع.

يقدر الضرر الناتج عن العوار بمبلغ الفرق بين قيمةالشيء، في الحالة التي يوجد عليها وقيمته سليما.

إذا صدر عن الناقل تدليس أوخطأ جسيم، طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية.

المادة 1189 .- يحدد الضرر الناتج عن ضياع أمتعة المسافرين و لوازمهم المسلمة للناقل دون تصريح بنوعيتها وقيمتها حسب الظروف الخاصة بكل واقعة.

غير أن الناقل لا ي سأل عن الأ شياء الثمينة و الأ شياء الفنية والنقود و سندات الدين وغيرها من القيم والأوراق أو الوثائق التي لم تقع معاينتها عند ت سليمها إليه، ولا يكون ملزما في حالة ضياع الأشياء أو تلفها إلا بالقيمة المصرح بها و المقبولة من طرفه.

إذا صدر عن الناقل وأعوانه خطأ أو تدليس طبقت لتقدير قيمة الـ ضرر قواعد المسؤولية التقصيرية.

المادة 1190 .- ي سأل الناقلون المتابعون عن طريق الحلول، عن جميع التزامات عقد

النقل كما تنتج عن سند النقل وذلك بمجرد تسلمهم الأشياء المعدة للنقل وسند النقل، ويحق لهم أن يثبتوا في سند النقل أوفي وثيقة أخرى حالة الأ شياء المـ سلمة لهم وإذا لم يبدوا أي تحفظ طبقت بشأنهم أحكام المادة 1174.

المادة 1191 .- على الناقل أن يشعر المرسل إليه فورا بوصول الأشياء المنقولة.

المادة 1192 .- يجب على النـاقل، قبل و صول الأ شياء المنقولة، أن ينفذ جميع التعليمات التي قد يوجهها له المرسل إليه المتعلقة بالمحافظة على تلك الأشياء.

ويمكن للمر سل إليه، بعد و صول الأ شياء المنقولة أو بعد اليوم الذي كان يجب أن تـ صل فيه، أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن عقد النقل لفائدته أو لفائدة الغير بما في ذلك دعوى التعويض، ويمكنه منذ ذلك الحين أن يطالب بتـ سديد الأ شياء المنقولة وسند النقل.

يعتبر حامل سند النقل المحرر للأمر أو للحامل بمثابة المرسل إليه.

المادة 1193 .- لا يـ ستحق ثمن النقل إلا في المكان الذي يجب أن تنقل إليه الأ شياء وبعد وصولها.

يلزم المرسل إليه عند تسلمه الأشياء المنقولة بأداء ثمن النقل والخزن والمصاريف المترتبة على تلك الأ شياء والتـ سبيقات العادية التي قدمها الناقل من أجلها، كما يلزم بالوفاء بجميع الالتزامات الأخرى التي يمكن أن يتحملها من جراء عقد النقل.

المادة 1194 .- لا يلزم الناقل بتـ سليم الأ شياء المنقولة إذا لم يف الـ شخص الذي يتقدم لاستلامها بالتزاماته.

في حالة قيام نزاع يجب على الناقل أن يـ سلم الأ شياء المنقولة إلى المر سل إليه إذا وفي هذا الأخير المبلغ الذي يعتبره مستحقا، وقام بإيداع الفرق المتنازع بشأنه.

لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يقدم له نسخة سند النقل الموقع من طرفه، سواء كان اسميا أو لأمر أو للحامل.

المادة 1195 .- يحق للناقل حبس الأشياء المنقولة ضمانا لجميع ديونه الناتجة عن عقد

النقل. وفي حالة تعدد الناقلين يمارس آخرهم حقوق السابقين.

تحل المبالغ المودعة طبقا لأحكام المادة الـ سابقة محل الـ سلع فيما يرجع لحق الحبس المخول للناقل.

المادة 1196 .- يفقد آخر ناقل حقه في الرجوع على المرسل والناقلين السابقين إذا سلم الأشياء المنقولة دون أن يستوفي المبالغ الواجبة له أو الواجبة للناقلين السابقين أو للمرسل أو لمن يطالب بإيداعها.

ويبقى مـ سؤولا تجاه المر سل والناقلين الـ سابقين عن المبالغ المودعة وغيرها من المبالغ المستحقة لهم مع احتفاظه بحق الرجوع على المرسل إليه.

المادة 1197 .- يحق للمر سل إليه أن يقوم عند التـ سليم بإجراء فحص بحـ ضور الناقل لإثبات حالة الأشياء المنقولة وصفتها ولو لم تظهر أية علامة خارجية تدل على إصابتها بعوار. كـما يمكن له أن يطلب إجراء ذلك الفحص بوا سطة خبراء منتدبين لهذا الغر ضأوعن طريق الـ سلطة القـ ضائية بعين المكان. ويخول هذا الحق للناقل أيـ ضا. ويتحمل مـ صاريف الفحص الطرف الذي يطالب به، وللمر سل إليه حق الرجوع على الناقل لا ستيفاء هذه المـ صاريف فيما إذا تبين وجود ضياع أو ضرر ينـ سب إلى هذا الأخير.

المادة 1198 .- تمارس دعوى التعويض ضد أول أو آخر ناقل ويجوز أن تمارس ضد الناقل الوسيط إذا ثبت أن الضرر قد حصل أثناء النقل الذي قام به.

إذا توبع ناقل بدعوى تعويض من أجل أفعال لا تنسب إليه، كان له الخيار في أن يرجع على الناقل الذي سبقه مبا شرة أو على الناقل الو سيط متى كان هذا الأخير هو المسؤول عن الضرر.

إذا تعذر تعيين المـ سؤول عن الـ ضرر وزعت المـ سؤولية بين جميع الناقلين في حدود ما يرجع لكل واحد منهم من ثمن النقل ما لم يثبت أحدهم أن الـ ضرر لم يحدث أثناء النقل الذي قام به.

المادة 1199 .- إذا لم يجد الناقل المرسل إليه أو في حالة الرفض أو حدوث نزاع أو أي مانع آخر يحول دون تسليم الأشياء المنقولة وجب على الناقل إشعار المرسل بذلك فورا وانتظار تعليماته.

إذا تعذر توجيه الإشعار للمرسل أو تأخر المرسل في الجواب أو أعطى أوامر غير قابلة للتنفيذ، جاز للناقل أن يضع الشيء في مكان آمن أو أن يودعه تحت مسؤولية المرسل.

إذا كانت الأشياء عرضة للهلاك وكان هنالك خطر في بقاء الحال، وجب على الناقل أن يطلب من السلطة القضائية بعين المكان فحص حالتها، ويمكنه كذلك أن يستأذن ببيعها بحضور السلطة القضائية أو سلطات أخرى منتدبة لهذا الغرض واستيفاء ما يستحقه من ثمن النقل والمصاريف ويجب على الناقل أن يشعر المرسل والمرسل إليه متى كان ذلك ممكنا وفي أقرب أجل بوقوع الإيداع والبيع تحت طائلة التعويض.

يجب على الناقل أن يعتني بما يصالح مالك الأشياء المنقولة ويسأل عن كل الأضرار المترتبة عن خطئه.

المادة 1200 .- تسقط جميع الدعاوى ضد الناقل بمجرد دفع ثمن النقل وتسليم الأشياء المنقولة بدون تحفظ إن دفع ثمن النقل مسبقا.

ومع ذلك إذا كان الضياع الجزئي والعوار تتعذر معرفتهما عند التسليم، فإن الدعوى ضد الناقل تبقى قائمة حتى بعد تلقي الشيء ووفاء ثمن النقل على شرط:

1. أن يثبت أن الضياع أو التلف قد وقع أثناء الوقت الحاصل بين التسليم إلى الناقل والاستلام من طرف المرسل إليه؛
2. وأن يكون طلب الفحص بواسطة الخبراء قد تم بمجرد اكتشاف الضرر وداخل الأيام السبعة الموالية للاستلام.

لا يجوز للناقل أن يتمسك بالتحفظات الواردة في هذه المادة متى كان الضرر أو العوار ناتجا عن تدليسه أو خطئه الجسيم.

الفصل الثالث: في نقل الأشخاص

المادة 1201 .- يجب على المسافر أن يحترم النظام الداخلي الذي تضعه السلطة الحكومية المختصة.

المادة 1202 .- إذا تعذر السفر قبل الانطلاق طبقت القواعد الآتية:

1. إذا لم يوجد المسافر في مكان الانطلاق في الوقت المناسب حق له الركوب في الرحلة الموالية، وفي كل الأحوال يجب عليه دفع الثمن كاملا؛
2. إذا تعذر السفر بإرادة المسافر وجب عليه دفع الثمن كاملا، أما إذا تعذر السفر بسبب الوفاة أو المرض أو أي عائق قاهر فيفسخ العقد بدون تعويض؛
3. إذا تعذر السفر بسبب فعلأوخطإ الناقل فللمسافر الحق في استرداد ثمن النقل وكذا التعويض عن الضرر؛
4. إذا تعذر السفر بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو أي سبب آخر من شأنه أن يمنع السفر أو يجعله خطيرا وذلك دون أن يصدر الخطأ عن أي طرف فسخ العقد بدون تعويض من أي طرف والتزم الناقل بإرجاع ثمن النقل إذاكان قد قبضه مسبقا.

المادة 1203 .- إذا توقف السفر بعيد الانطلاق ولم يكن هناك اتفاق طبقت القواعد الآتية:

1. إذا توقف المسافر بإرادته في الطريق، وجب عليه دفع ثمن النقل كاملا؛
2. إذا امتنع الناقل عن متابعة السفرأوأرغم بخطئه المسافر على التوقف في الطريق فلا يلزم المسافر بدفع ثمن النقل ويحق له استرداده إن كان قد دفعه مسبقا، فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر؛
3. إذا توقف السفر بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو بشخص المسافر، فلا يستحق ثمن النقل إلا بمقدار المسافة المقطوعة ودون تعويض من أي طرف.

المادة 1204 .- إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر.

إذا كان التأخير غير معتادأوإذا لم تبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر، حق له زيادة عن تعويض الضرر أن يفسخ العقد أو أن يسترجع ثمن النقل الذي دفعه.

لا تعويض للمسافر إذا كان التأخير ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة.

المادة 1205 .- إذا توقف الناقل أثناء السفر في أماكن لم تكن معينة في خط الرحلة أو إذا سلك طريقا غير الطريق المحددة أو تسبب بأي وسيلة أخرى أو بفعله في تأخير الوصول، فللمسافر الحق في فسخ العقد والتعويض.

يجوز للناقل الذي ينقل زيادة عن المسافر سلعا وأشياء أخرى أن يتوقف الوقت اللازم في الأماكن التي يجب عليه تفريغ هذه الأشياء فيها.

كل ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلافه.

المادة 1206 .- إذا تسبب في تأخير السفر فعل الأميرأوإجراء إصلاحات ضرورية على وسيلة النقل،أوخطر غير متوقع يجعل مواصلة السفر أمرا خطيرا ولم يكن هناك اتفاق بين الأطراف، طبقت القواعد الآتية:

1. إذا لم يمكن للمسافر انتظار زوال المانع أو إتمام الإصلاحات، جاز له أن يفسخ العقد شريطة أن يدفع ثمن النقل في حدود المسافة المقطوعة،
2. إذا فضل انتظار استئناف السفر فلا يلزم بدفع أي مبلغ إضافي على ثمن النقل،ويجب على الناقل أن يضمن له الإيواء والطعام طيلة مدة التوقف.

يلزم الناقل بتسليم المسافر، إذا طلب ذلك، شهادة تثبت التأخير في السفر إذا وقع.

المادة 1207 .- يعتبر طعام المسافر داخلا في الثمن أثناء الرحلات البحرية، وعند خلاف ذلك يجب على ربان السفينة أن يقدم الطعام للمسافرين بالثمن التجاري المتداول.

المادة 1208 .- لا يلزم المسافر بدفع أي ثمن إضافي عن الأمتعة واللوازم الشخصية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، ويسأل الناقل عن ضياع أمتعة المسافر أو هلاكها



حـ سب القواعد المنـ صوص عليها في المواد من 1183 إلى 1185 و1189، غير أنه لا يسأل عن الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر.

المادة 1209 .- للناقل حق الحبس على أمتعة المـ سافر ولوازمه لا ستيفاء ثمن النقل والخدمات المقدمة أثناء السفر.

المادة 1210 .- يـ سأل الناقل عن الأ ضرار اللاحقة بـ شخص المـ سافر خلال النقل ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسئولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطإ المتضرر.

المادة 1211 .- إذا توفي المـ سافر أثناء النقل وجب على الناقل أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصلحة الورثة من أجل المحافظة على الأمتعة واللوازم إلى حين تسليمها لمن له الحق فيها.

إذا كان أحد ذوي حقوق الهالك حا ضرا جاز له أن يتدخل في هذه العمليات لمراقبتها وله الحق في أن يطالب الناقل بتسليمه تصريحا يثبت فيه أن الأمتعة واللوازم توجد بين يديه.

الكتاب الخامس: في حرية الأسعار والمنافسة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1212 .- إلى المادة 1267

ملغاة بموجب المادة 91 من القانون رقم 2023-025 الـ صادر بتاريخ 21 أغسطس 2023

الكتاب السادس: في صعوبات المؤسسات

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1268(جديدة) (القانون رقم 2015-032) تعني المؤ سـ سة في مفهوم هذا القانون كل شخص طبيعي ممارس لنشاط تجاري أو صناعي أو حرفي وكذلك كل شخص اعتباري من القانون الخاص ذي نشاط اقتصادي.

تعني المؤ سـ سة أي ضا أي مؤ سـ سة عمومية لها شكل شخص اعتباري من القانون الخاص.

ويق صد برئيس المؤ سـ سة، المدين ال شخص الطبيعي أو الممثل القانوني لل شخص الاعتباري.

المادة 1269 .- يجب على المؤسسة أن تسهر على تنظيم الاحتياط الداخلي لصعوباتها. تكون هذه الأخيرة كذلك مو ضع احتياط خارجي وفق ال شروط المن صوص عليها في المواد من 1271 إلى 1274.

المادة 1270(جديدة القانون رقم 2021-005) المساطر الواردة بموجب هذا الكتاب هي على النحو التالي:

1. التسوية الرضائية وهي مسطرة تهدف إلى إيجاد اتفاق رضائي مع دائني مؤسسة تَمُرُّ بصعوبات ولكنها ليست في حالة التوقف عن الدفع؛
2. التسوية القضائية وهي مسطرة تهدف إلى الحفاظ على المؤسسة وتسديد ديونها بواسطة مخطط للتسوية أو مخطط للتنازل؛
3. تصفية الممتلكات وهي مسطرة تهدف إلى تحقيق أصول المَدِينِ من أجل تسديد ديونه.

الباب الثاني: الصعوبات السابقة للتوقف عن الدفع

الفصل الأول: الاحتياط

المادة 1271(جديدة القانون رقم 2021-005) تتكون لدى الوزارة المكلفة بالصناعة لجنة تسمى" لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية "تتولى جمع المعطيات عن نشاط المؤسسات وتُوَافِي رئيس المحكمة التي بدائرتها المقر الرئيسي للمدين بكل ما تَوفر لديها من معلومات كلما طُلب منها ذلك.

وتخبر اللجنة رئيس المحكمة المختصة بكل مؤسسة تَبْلُغ خسارتُها ثلث رأس مالها . ويمكن للمحكمة أن تطلب رأيها في برامج التسوية المعروضة عليها.

تحدد تشكيلة اللجنة وطرق عملها بواسطة مرسوم.

المادة 1272(جديدة القانون رقم 2021-005) تُشْعِرُ كل من الإدارة العامة للعمل والإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح الخزينة العمومية والمكتب الوطني لطب الشغل والصندوق الوطني للتأمين الصحي، وجوبا، لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ورئيس المحكمة التجارية بما تلاحظه من أعمال يمكن أن تهدد استمرار نشاط أية مؤسسة خاضعة لأحكام هذه المدونة، وخاصة عند عدم تسديد كل أو بعض ديونها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ حلول الدين.

المادة 1273(جديدة القانون رقم 2021-005) يُلْزَمُ مفوض الحسابات، تحت طائلة مسؤوليته المدنية، بأن يطلب من مُسَيِّر المؤسسة كتابيا وبدون أجل كل التوضيحات حول ما يلاحظه أثناء أدائه لمهامه من وقائع من شأنها أن تهدد استمرار نشاط المؤسسة . وعلى هذا الأخير الرد كتابيا في أجل عشرة (10) أيام .فإن لم يَرُدْ أو كان رَدُّهُ غير مقْنع يَعرض مفوض الحسابات الأمر على مجلس إدارة المؤسسة وعند الاستعجال يدعو إلى عقد جمعية عامة للمساهمين أو الشركاء حسب الحاجة، كل ذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تلقيه الرد أو انقضاء أجل الرد.

يجوز، في الشركة خفية الاسم، لأي مساهم يمتلك على الأقل 5 %أو مجموعة مساهمين يمتلكون على الأقل 5% من رأسمال الشركة مرتين خلال كل سنة مالية، أن يطرح أسئلة على رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة أو الرئيس المدير العام، حسب الحالة، بخصوص أي واقعة من شأنها أن تعرض مواصلة الاستغلال للخطر يقوم رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة أو الرئيس المدير العام، حسب الحالة، بالرد بطريقة مكتوبة خلال أجل عشرة (10) أيام على الأسئلة المطروحة تطبيقا للفقرة السابقة ويبعث خلال نفس الأجل بنسخة السؤال والجواب عليه إلى مفوض الحسابات.
وفي المؤسسات الأخرى من غير الشركات خفية الاسم فإنه يجوز لأي شريك ليس مُسَيِّراً مَرَّتَانِ خلال كل سنة مالية أن يطرح بطريقة مكتوبة أسئلة على المسير بخصوص أي واقعة من شأنها أن تعرض مواصلة الاستغلال للخطر .يقوم المسير بالرد بطريقة مكتوبة خلال أجل عشرة (10) أيام على الأسئلة المطروحة تطبيقا للفقرة السابقة ويبعث خلال نفس الأجل بنسخة من السؤال والجواب عليه إلى مفوض الحسابات، حال كونه موجودا.
المادة 1274 (جديدة القانون رقم 2021-005) يرفع مفوض حسابات المؤسسة تقريرا إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وإلى رئيس المحكمة التجارية في أجل ثمانية (8) أيام من إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة إذا لاحظ استمرار نفس المخاطر.
لرئيس المحكمة التجارية، عندما يطَّلع على وقائع يمكن أن تضر باستمرارية المؤسسة، أن يستدعي رئيسها.
المادة 1275 .- يبادر رئيس المحكمة عند تلقي الإ شعار المشار إليه بالمادة 1271 من هذه المدونة، با ستدعاء م سيري المؤ سسة لمطالبته ببيان التدابير التي يعتزم اتخاذها لتفادي ما يعترض المؤ سسة من صعوبات ويحدد أجلا لذلك ويأذن بفتح إجراءات التسوية القضائية إن رأى ضرورة في ذلك.

الفصل الثاني: التسوية عن طريق التراضي

المادة 1276 جديدة(القانون رقم 2021-005) عندما تمر مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 1268 من هذا القانون بصعوبات من شأنها أن تُعرِّض مواصلة

الاستغلال للخطر من دون أن تصل إلى حالة التوقف عن الدفع، يمكن أن يعهد رئيس المحكمة بواسطة عريضة من مسير المؤسسة بغية تعيين مُصالح يكلف بالسعي إلى إبرام اتفاق مع الدائنين.

يرفق هذا الطلب بكشف عن الوضعية المالية وقائمة بالديون وآجال حلولها وكذا مشروع اتفاق يكون مصحوبا بالمؤيدات عند الاقتضاء.

المادة 1277 جديدة(القانون رقم 2021-005) بمجرد توصله بالطلب، يستدعي رئيس المحكمة المختصة في مكتبه، بواسطة كاتب الضبط رئيس المؤسسة للحصول على توضيحاته.

إذا تبين أن اقتراحات المدين من شأنها أن تساعد على تصحيح وضعية المؤسسة، فإن رئيس المحكمة يعين المُصالح ويحدد طبيعة ومدة مهمته التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المُصالح.

يمكن لرئيس المحكمة المختصة أو المُصالح الذي تم تعيينه أن يحصل، من مفوض الحسابات وممثلي العمال والإدارات العمومية وهيئات الضمان الاجتماعي وخصوصا لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وكذلك المصالح المكلفة بمركزة أخطار البنوك وعوارض التسديد، على كل الإفادات التي من شأنها أن تعطيه معلومات دقيقة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمدين.

المادة 1277 مكررة جديدة(القانون رقم 2021-005) لا يخضع القرار الفاتح لإجراءات التسوية الرضائية أو الرافض لطلبها لأي إشهار.

على كل شخص حصل له العلم بإجراءات التسوية الرضائية أن يلتزم بسريتها.

المادة 1278 جديدة (القانون رقم 2021-005) يشترط في المُصالح أن يتمتع بحقوقه المدنية وأن يثبت مؤهلاته المهنية وأن يبقى مستقلا ومحايدا تجاه الأشخاص المعنيين بالتسوية الرضائية .ويجب ألا يكون قد تلقى، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، تحت أي صفة، تعويضا أو تسديدا من المؤسسة المعنية أو من أحد دائنيها أو من أي شخص يمارس



سيطرته عليها، أو تمارسها عليه، خلال السنتين السابقتين لقرار فتح الإجراءات .لا يمكن تعيين ذي قرابة أو صهر حتى الدرجة الرابعة للمسيرين كمُصالح.

ويسري هذا المنع على كل قاض في الخدمة أو ترك الوظيفة منذ أقل من خمس سنوات.

يصرح المُصالح، فور إشعاره بتعيينه، بأنه، وفق علمه، يستجيب للشروط المذكورة أعلاه .وعليه في أي وقت خلال سير الإجراءات أن يُشعر رئيس المحكمة المختصة فورا ودون تأخير، بأي طارئ لم يعد معه يستجيب لهذه الشروط، وفي هذه الحالة، لرئيس المحكمة، عند الاقتضاء، أن ينهي مهمته ويستبدله بآخر.

يحدد رئيس المحكمة بموافقة مسير المؤسسة، عند افتتاح إجراءات التسوية عن طريق التراضي، طرق تعويض المُصالح.

تضبط معايير تحديد تعويض المُصالح وسقف مبلغها ومبلغ التسبيق في وثيقة موقعة من المَدين والمُصالح، تلحق بقرار فتح الإجراءات.

إذا رأى المُصالح أثناء، سير مهمته، أن المبلغ المحدد بداية لا يكفي فإنه يخبر بذلك رئيس المحكمة دون تأخير، الذي يحدد بموافقة المدين الشروط الجديدة للتعويض وإذا لم يتم الاتفاق يقع إنهاء مهمة المُصالح.

تتحمل المؤسسة مبلغ تعويض المُصالح الذي يكون موضوعا لقرار تحديد أتعاب عند نهاية الإجراءات سواء حصل اتفاق أم لم يحصل.

المادة 1278 مكررة جديدة(القانون رقم 2021-005) يضطلع المُصالح بمهمة تسهيل ابرام اتفاق رضائي بين المؤسسة ودائنيها الرئيسيين أو عند الاقتضاء، مع معاقديها الاعتياديين بهدف إنهاء صعوبات المؤسسة .ويمكنه لهذا الغرض الحصول من المؤسسة على جميع المعلومات المفيدة.

المادة 1278 ثالثا جديدة(القانون رقم 2021-005) يُطلع المُصالح رئيس المحكمة، بصفة منتظمة، على حالة تقدم مهمته ويقدم له جميع الملاحظات المفيدة ويخبره بوقوع حالة التوقف عن الدفع فور اطلاعه عليها.

على مسير المؤسسة أن يخبر رئيس المحكمة فورا بوقوع حالة التوقف عن الدفع.

يقوم رئيس المحكمة، في أي وقت، فور إشعاره بوقوع حالة التوقف عن الدفع طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو بأي وسيلة أخرى بإنهاء التسوية الرضائية ومهمة المُصالح بعد الاستماع إلى المدين والمصالح.

المادة 1279 جديدة(القانون رقم 2021-005) إذا كانت المؤسسة موضوع إنذار بالدفع أو متابعة عن طريق دائن مدعو إلى التسوية الرضائية أثناء فترة البحث عن اتفاق، يمكن لرئيس المحكمة في هذه الحالة بناء على طلب المسير وبعد أخذ رأي المصالح أن يؤجل دفع المبالغ المستحقة ويأمر بوقف إجراءات المتابعة المتخذة من طرف أحد الدائنين وتنتهي هذه التدابير بنهاية التسوية الرضائية.

يودع الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بهذه التدابير لدى كتابة الضبط ولا يكون موضوعا لأي إشهار ويبلغ الأمر إلى الدائن دون أجل وينص على التزامه بالسرية.

المادة 1280 جديدة(القانون رقم 2021-005) لا يخضع الأطراف في تحديد شروط اتفاق التسوية إلى أية قيود ويمكن أن يشمل هذا الاتفاق جدولة الديون والحط منها وتوقف سريان الفوائد وغيرها من الإجراءات.

المادة 1281 جديدة (القانون رقم 2021-005) في حالة استحالة الحصول على اتفاق، يقدم المصالح، دون أجل، تقريرا مكتوبا بذلك إلى رئيس المحكمة الذي ينهي مهمة المصالح وإجراءات التسوية الرضائية، بعد الاستماع إلى المسير. يمكن للمسير، في كل وقت، أن يطلب إنهاء مهمة المصالح وإجراءات التسوية الرضائية وفي هذه الحالة ينهي رئيس المحكمة الإجراءات دون أجل.

المادة 1282(جديدة القانون رقم 2021-005) يبلغ القرار الذي ينهي إجراءات التسوية الرضائية ومهمة المصالح دون اتفاق، إلى المسير والمصالح وإلى الدائنين كذلك والمتعاقدين المدعوين إلى المصالحة دون أجل .ولا يكون موضوعا لأي إشهار.

المادة 1283(جديدة القانون رقم 2021-005) يمكن لرئيس المحكمة، بناء على طلب الطرف الأشد حرصا، أن يصادق على الاتفاق الموقع في جلسة مغلقة ولا يمكن

رفض المصادقة إلا إذا كان الاتفاق مخالفا للنظام العام. يقوم كاتب الضبط بوضع الصيغة التنفيذية ويمكن أن يسلم النسخ التنفيذية لأطراف الاتفاق.

لا يكون قرار المصادقة موضوعا لأي إشهار أو تسجيل ولا يعيد محتوى الاتفاق الذي يبقى سريا.

لا يكون قرار المصادقة على الاتفاق قابلا لأي طعن.

المادة 1284(جديدة القانون رقم 2021-005) في حالة فتح التسوية القضائية أو التصفية القضائية بعد إجراء اتفاق مصادق عليه، فإن ديون الأشخاص الذين أقرضوا للمؤسسة أثناء إجراءات التسوية الرضائية مبالغ نقدية من أجل مواصلة نشاطها واستمراريتها تتمتع بالامتياز على أموال المدين وتسدد حسب الرتبة المنصوص عليها في المادة 1299 من هذا القانون.

كما تتمتع ديون الأشخاص الذين يقدمون للمؤسسة، أثناء إجراءات التسوية الرضائية، مالا أو خدمة من أجل مواصلة نشاطها واستمراريتها بنفس الامتياز في حدود قيمة هذا المال أو الخدمة.

لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على المساهمات الناتجة عن زيادة رأس المال ولا على الديون السابقة لفتح إجراءات التسوية الرضائية.

استثناء من أحكام المادة 1283 جديدة أعلاه، على رئيس المحكمة أن يتأكد قبل المصادقة على الاتفاق بأن الامتياز لا يضر بحقوق الدائنين الذين ليسوا طرفا في الاتفاق وأنه يضمن استمرار استغلال المؤسسة.

يشير قرار المصادقة على الاتفاق بالتراضي على الامتياز وعلى المبالغ المضمونة ويبلغ، بواسطة كتابة الضبط، إلى النيابة العامة وإلى الدائنين كذلك والمتعاقدين الموقعين على الاتفاق ويسجل في سجل التجارة.

المادة 1284 مكررة(جديدة القانون رقم 2021-005) تعلق وتمنع أثناء تنفيذ الاتفاق كل الدعاوى أمام القضاء وكل المتابعات الفردية لمنقولات أو عقارات المؤسسة بهدف استخلاص الديون محل الاتفاق كما يقطع الاتفاق أثناء نفس الفترة الآجال المفروضة

على الدائنين المشمولين بالاتفاق تحت طائلة سقوط الحقوق المتعلقة بالديون المحددة في الاتفاق.

يمكن للأشخاص الذين وافقوا على ضمانة شخصية أو خصصوا مالا للرهنية والملتزمين المشتركين أن يتمسكوا ببنود الاتفاق.

المادة 1284 ثالثا (جديدة القانون رقم 2021-005) في حالة عدم تنفيذ الاتفاق، ينطق رئيس المحكمة بفسخه بناء على طلب أحد الأطراف.

ينهي فتح التسوية القضائية أو التصفية القضائية التسوية الرضائية والاتفاق الرضائي بقوة القانون وفي هاتين الحالتين يسترجع الدائنون حقوقهم كاملة بعد خصم المبالغ المقبوضة.

الباب الثالث: إجراءات معالجة صعوبات المؤسسة المرتبطة بالتوقف عن الدفع

الباب الفرعي الأول: شروط الفتح

المادة 1285 .- تطبق الإجراءات المنصوص عليها بهذه الأحكام على جميع المؤسسات في مفهوم المادة 1268 والتي تكون في استحالة مواجهة ديونها الواجبة الأداء بأصولها المتوفرة بما في ذلك الديون التي نشأت عن التزامات أمضيت في إطار التسوية عن طريق التراضي المنصوص عليها بالمادة 1276 وما بعدها.

المادة 1286 .- يجب على رئيس المؤسسة طلب فتح إجراءات المعالجة في خمسة عشر يوما على الأكثر اللاحقة للتوقف عن الدفع.

المادة 1287 (جديدة) (القانون رقم 2015-032) يودع رئيس المؤسسة طلبه بكتابة ضبط المحكمة، تعلن تصريحاته أسباب توقف الدفع ويجب أن تكون مصحوبة بالوثائق التالية:

1- مستخرج من التقييد بالسجل التجاري؛

2- الكشوف المالية التلخيصية التي تضم على الخصوص الحصيلة وحساب

النتائج وجدول مالي للموارد والاستخدامات؛

3- بيان الخزينة؛

4- كشف رقمي بالديون والأصول مع بيان الاسم ومقر الدائنين والمدينين؛

5- كشف مفصل للأصول والخصوم والضمانات الشخصية و العينية الممنوحة أو المتحصل عليها من طرف المؤسسة أو مسيريها؛

6- جرد أموال المدين مع الإشارة للأموال المنقولة الخاضعة لطلب الاستحقاق من طرف مالكيها وتلك المصحوبة بشرط احتياطي للملكية؛

7- عدد المؤجرين وقيمة الأجور غير المدفوعة؛

8- قيمة رقم الأعمال والأرباح الخاضعة للضريبة للسنوات الثلاث الأخيرة؛

9- اسم وعنوان ممثلي العمال؛

10- إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، قائمة الأعضاء المسؤولين على وجه التضامن عن ديونه مع الإشارة لأسمائهم ومقارهم وكذلك أسماء وعناوين مسيريه.

يجب أن تحمل كل هذه الوثائق التاريخ والتوقيع و أن تكون مطابقة للأ صل ومصدقا عليها من طرف المصرح.

في حالة ما إذا كانت إحدى الوثائق غير ممكن توفرها أو لا يمكن أن تكون إلا ناقصة يجب أن يحوى التصريح إشارة لبواعث هذا المانع.

يؤكد كاتب ضبط المحكمة، تسلم هذه الوثائق.

المادة 1287 مكررة ملغاة بموجب المادة 5 من القانون رقم 2021-005

المادة 1288 .- يمكن فتح المـ سطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين مهما كانت طبيعة دينه متى كان الدين محققا ومعين المقدار وواجب الأداء. يجب أن يحدد المقال الافتتاحي للدائن مبلغ دينه و يشير إلى السند الذي يقوم عليه. يمكن للمحكمة أيضا أن تبدأ المـ سطرة تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة لا سيما في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المالية المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 1276.

المادة 1288 مكررة (القانون رقم 2015-032) : يمكن للمحكمة المختصة أن تتعهد بصفة تلقائية خاصة بناء على معلومات مقدمة من طرف ممثل النيابة العامة أو مفوضي الحسابات للأشخاص الإعتبارية المنتمية للقانون الخاص حال وجودهم و الشركاء و الأعضاء في هذه الاشخاص الإعتبارية أو الهيئات التمثيلية للعمال، الذين يبينون لها الوقائع التي من شأنها أن تبرر هذا التعهد، ولكن كذلك في حالة عدم تنفيذ الإلتزامات المالية المبرمة في إطار التسوية عن طريق التراضي المنصوص عليه بالمادة 1276 أو بطلب من النيابة العامة. يقوم الرئيس باستدعاء المدين، بعناية من كاتب الضبط و بواسطة إجراء غير قضائي، للمثول أمام المحكمة المختصة في جلسة غير علنية.

عندما يمثل المدين، يطلعه الرئيس على الوقائع التي من شأنها أن تبرر التعهد تلقائيا و يستقبل ملاحظاته. إذا اعترف المدين بكونه في حالة توقف عن الدفع أو في صعوبات اقتصادية أو حصل لدى الرئيس اقتناع شخصي بأنه في مثل هذه الوضعية، فإن هذا الأخير يمنحه مهلة ثلاثين (30) يوما ليقوم بالتصريح و اقتراح الصلح لتصحيح الوضعية. و يمنح ذات الأجل لأعضاء الشخص الإعتباري المسؤولون بصفة مطلقة و متضامنة عن ديونه.

وبانقضاء هذا الأجل، فإن المحكمة المختصة تبت في جلسة علنية.

وعندما لا يمثل المدين، يدون ذلك و تبت المحكمة في أول جلسة علنية مفيدة.

المادة 1289.- يمكن فتح المسطرة ضد تاجرأوحرفي و ضع حدا لنشاطه أو توفي وذلك خلال سنة اعتزاله أو من وفاته إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع.

يسري أثر الحكم القاضي بفتح التسوية المتعلقة بشخص اعتباري تجاه جميع الأشخاص الأعضاء

أو الشركاء في الشخص الاعتباري المسؤولين بصورة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديونه. تفتح المحكمة تجاه كل واحد منهم مسطرة تسوية قضائية.

يمكن فتح مسطرة ضد شريك متضامن في شركة تضامن داخل سنة من اعتزاله عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الاعتزال.

المادة 1290.- يكون الاختصاص للمحكمة الموجودة في مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أومقر الشركة أو الشخص الاعتباري المعني.

تكون المحكمة التي تفتح مسطرة المعالجة أمامها، مختصة كذلك للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها.

تدخل في إطار اختصاص المحكمة بصفة خاصة، الدعاوى المتعلقة بتسيير المسطرة أو التي يقتضي حلها تطبيق مقتضيات هذا الباب.

المادة 1291(**جديدة القانون رقم 2021-005**) يمكن للمحكمة المختصة، في أي وقت من التسوية القضائية أن تحول هذه الأخيرة إلى تصفية للممتلكات إذا ظهر عدم وجود فرصة جدية للتسوية.

تبت المحكمة في فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المؤسسة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة.

يمكنها أيضا الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يكون بإمكانه التمسك بالسر المهني، كما يمكنها أن تطلب من كل شخص مؤهل إبداء رأيه في الأمر.

يمكن للمحكمة أن تطلب رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 1271.

تبت المحكمة بناء على طلب أمين التفليسة أو المدين أو أحد المراقبين.

وتبت خلال الخمسة عشر يوما على الأكثر من تعهدها.

المادة 1292(**جديدة القانون رقم 2021-005**) لا يمكن أن ينتج فتح مسطرة جماعية للتسوية القضائية أو لتصفية الممتلكات إلا بحكم من المحكمة التجارية.

يجوز لرئيس المحكمة التجارية قبل قرار الشروع في إجراءات جماعية، تعيين قاض من المحكمة أو أمين تفليسة، وتكليفه بإعداد وتقديم تقرير إليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا، من أجل جمع كل المعلومات بخصوص وضعية المدين وتصرفاته،

بشكل يسمح على وجه الخصوص بالتحقق ما إذا كانت المؤسسة بالفعل في حالة توقف عن الدفع وتحديد ما إذا كانت هناك فرصة لتسوية وضعيتها أو أنها على العكس من ذلك، في وضعية متردية بشكل لا رجعة فيه.

تحكم المحكمة التجارية في الجلسة الأولى، وعند الاقتضاء، بناء على التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة؛ ولا يمكنها أن تصدر حكمها قبل انقضاء أجل خمسة عشر(15) يومًا من تاريخ تعهدها.

تبت المحكمة المختصة في غرفة المشورة بخصوص فتح المسطرة، بعد الاستماع للمدين وممثلي لجنة المؤسسة وإلى مناديب العمال أو ثلاثة ممثلين ينتخبهم العمال أو استدعائهم بصفة قانونية.

لا يمكن للمحكمة المتعهدة أن تقيد القضية ضمن الجدول العام للجلسات.

على المحكمة التي تلاحظ التوقف عن الدفع أن تصرح بالتسوية القضائية أو بتصفية الممتلكات.

تقوم بالتصريح بالتسوية القضائية عندما يتبين لها أن المؤسسة قابلة للإنقاذ وإلا فإنها تُصرح بتصفية الممتلكات.

يسري أثر القرار القاضي بتوقف شخص اعتباري عن الدفع تجاه جميع الأشخاص الأعضاء المسئولين بصفة غير محددة وتضامنية عن ديونه وتصرح المحكمة، ضد كل واحد منهم إما بالتسوية القضائية وإما بتصفية الممتلكات.

يكون الحكم الصادر عن المحكمة قابلا للاستئناف .يمكن لمحكمة الاستئناف عندما تلغي حكم الدرجة الأولى، أن تصرح تلقائيا بالتسوية القضائية أو بتصفية الممتلكات.

تعين المحكمة القاضي المنتدب وأمين التفليسة. تحدد شروط ممارسة وظائف أمين التفليسة بنص تنظيمي.

المادة 1293 مكررة(جديدة القانون رقم 2021-005) تحدد المحكمة بصفة مؤقتة في حكم فتح الإجراءات تاريخ التوقف عن الدفع، وفي غياب هذا التحديد يعتبر أن

هذا الأخير قد حصل في تاريخ القرار الذي نطق به.

يجب ألا يتجاوز تاريخ التوقف عن الدفع، في جميع الأحوال، ثمانية عشر(18) شهرا قبل النطق بقرار فتح المسطرة.

يمكن أن تبدل المحكمة المختصة تاريخ التوقف عن الدفع بقرار لاحق على قرار فتح المسطرة وذلك في الحدود المبينة في الفقرة السابقة.

لا يُقبل أي طلب يهدف إلى القيام بتحديد تاريخ آخر للتوقف عن الدفع غير التاريخ المُعَيَّن بواسطة قرار الفتح أو بقرار لاحق، وذلك بعد انقضاء أجل خلال ستة (6) أشهر من تاريخ النشر في جريدة للإعلانات القانونية وابتداء من هذا اليوم يبقى تاريخ التوقف عن الدفع محددا بصفة نهائية.

المادة 1294 (جديدة) (القانون رقم 2015-032): إذا تبين أن المسطرة يجب تمديدها إلى مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى بسبب تداخل ذمتها المالية تبقى المحكمة المختصة، التي سبق تعهدها مختصة في الموضوع.

وتمارس اختصاصها باتباع نفس القواعد الإجرائية التي تسري على المدين الأصلي.

الباب الفرعي الثاني: التسوية القضائية

الفصل الأول: تسيير المؤسسة

المادة 1295(جديدة القانون رقم 2021-005) يؤدي الحكم القاضي بالتسوية القضائية، بحكم القانون، ابتداء من تاريخه حتى المصادقة على مخطط التسوية أو تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية، إلى قيام مراقبة أو مساعدة أو تمثيل المدين من طرف أمين التفليسة بالنسبة لكل التصرفات المتعلقة بإدارة ممتلكاته والتصرف فيها.

التصرفات التي يعقدها المدين من دون هذه المساعدة، لا يحتج بها على الأغيار، غير أنه يجوز لهؤلاء أن يتمسكوا بها بشرط حسن النية.

مع أنه يجوز للمدين أن يقوم لوحده بصفة صحيحة بالأعمال التحفظية وأعمال التسيير العادي التي تدخل ضمن النشاط المألوف للمؤسسة، طبقا لأعراف المهنة، شرط تقديم تقرير بذلك لأمين التفليسة.

وإذا رفض المدين أو مسير الشخص الاعتباري القيام بتصرف لا غنى عنه للمحافظة على الذمة المالية، فإنه يسوغ لأمين التفليسة القيام به لوحده، شريطة أن يرخص له فيه من طرف القاضي المنتدب وتكون الحالة كذلك، خصوصا عندما يتعلق الأمر ب:

1. .اتخاذ إجراءات تحفظية؛
2. القيام باستخلاص الأوراق والديون المستحقة؛
3. بيع المواد التي تكون المحافظة عليها باهظة التكاليف أو المعرضة لتلف وشيك أو لانخفاض عاجل في القيمة؛
4. القيام بدعوى على منقول أو عقار أو متابعتها.

إذا رفض أمين التفليسة منح مساعدته للمدين أو لمسير الشخص الاعتباري للقيام بأعمال من قبل الإدارة أو التصرف، فإنه يمكن لهذا الأخير أو لمسير الشخص الاعتباري أو المراقبين أن يجبره على ذلك بواسطة قرار من القاضي المنتدب الذي ترفع أمامه دعوى في هذا الشأن .ويمكنهم في هذه الحالة طلب استبداله.

المادة 1295 مكررة ملغاة بموجب المادة 5 من القانون رقم 2021-005

المادة 1295مكررة ثالثا (جديدة) (القانون رقم 2015-032): على أمين التفليسة، بمجرد اطلاعه بمهامه أن يقوم بكافة الأعمال اللازمة من أجل صيانة حقوق المدين في مواجهة مديني هذا الأخير.

وعليه، على وجه الخصوص، أن يلتمس باسم كتلة الدائنين التقييدات المتعلقة بالتأمينات على المنقولات والعقارات الخاضعة للنشر والتي لم يطلبها المدين نفسه. ويصحب وكيل التفليسة طلبه بشهادة تثبت تعيينه.

خلال ثلاثة أيام من قرار الفتح، يجب على المدين أن يحضر أمام وكيل التفليسة ومعه

دفاتر محاسبة من أجل فحصها وإقفالها.

وعلى كل وا ضع لليد على هذه الدفاتر أن يـ سلمها لأمين التفليـ سة بطلب من هذا الأخير.

يمكن للمدين أو وا ضع اليد أن ينتدب من ينوب عنه إذا أثبت أ سباب مانعة معترف بأنها مشروعة.

في حالة عدم تقديم الموازنة إليه من طرف المدين، فإن أمين التفليـ سة يعد جدول الوضعية، بواسطة الدفاتر ووثائق المحاسبة والأوراق و المعلومات التي يحصل عليها.

في حال التـ صفية القـ ضائية للممتلكات، فإن الر سائل الموجهة للمدين التي ليس لها طابع شخص تسلم لأمين التفليسة. و يشهد المدين عملية فتحها، إن كان حاضرا.

المادة 1295 رابعا(جديدة القانون رقم 2021-005) ابتداء من القرار القاضي بفتح مسطرة للإجراءات الجماعية ضد شخص اعتباري، فإنه لا يجوز، تحت طائلة البطلان، للمسيرين سواء كانوا قانونيين أو فعليين، علنيين أو سريين، يتقاضون أجرا أو لا، أن يتنازلوا عن حصص الاشتراك أو الأسهم أو أي سند آخر للاشتراك، إلا بواسطة ترخيص من القاضي المنتدب ضمن الشروط المحددة من طرفه.

وتقضي المحكمة المختصة بعدم قابلية التنازل عن الأسهم أو حصص أو سندات الاشتراك التي يحوزها أي شخص قام بالتدخل في تسيير الشخص الاعتباري أيا كان الوقت الذي جرى فيه التأكد من هذا التدخل.

تودع السندات المثبتة للأسهم وحصص وسندات الاشتراك بين يدي أمين التفليسة أو في غياب هذا الإيداع الطوعي ينذر هذا الأخير المسيرين بالقيام به بين يديه.

يقوم أمين التفليسة عند الاقتضاء بالتأشير في سجلات الشخص الاعتباري والسجل التجاري على عدم قابلية التنازل عن السندات المملوكة من المسيرين.

يُعِدُّ أمين التفليسة بيانا لسندات الاشتراك ويسلم للمسيرين شهادة إيداع أو تسجيل لعدم إمكانية التنازل من أجل السماح لهم بالمشاركة في جمعيات الشخص الاعتباري.

يقوم أمين التفليسة تحت مسؤوليته بحفظ السندات المسلمة إليه من طرف مسيري الشركة .ولا يمكنه أن يُرجعها إلا بعد صدور الحكم الذي يحصر مخطط التسوية أو ختم عمليات تصفية الممتلكات، على أن يقوم بتسليمها، في أي وقت، لمن تأمر العدالة بتسليمها له.

المادة 1295 خامسا(جديدة القانون رقم 2021-005) يجوز أن يأمر قرار الفتح بوضع الأختام على الصناديق والخزائن والحقائب والدفاتر والأوراق والأثاث والمقتنيات والمخازن والمتاجر التي تعود للمدين وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري له أعضاء مسئولين بصفة غير محدودة، عن ممتلكات كل واحد من هؤلاء الأعضاء .يمكن أن يؤمر كذلك بوضع الأختام على ممتلكات مسيري الشخص الاعتباري.

يبعث كاتب الضبط فورا إشعارا بالقرار إلى القاضي المنتدب الذي يقوم بوضع الأختام.

وقبل هذا القرار يمكن لرئيس المحكمة المختصة إما تلقائيا وإما بناء على طلب من دائن واحد أو من عدة دائنين، أن يعين أحد مساعديه وفي غيابه، قاضيا جالسا من قضاة محكمة الدرجة الأولى يقوم بوضع الأختام، ولكن فقط في حالة اختفاء المدين أو سرقة أمواله كليا أو جزئيا.

إذا كانت المحكمة المختصة هي التي أمرت بوضع الأختام، فإنه يمكن للقاضي المنتدب، بناء على اقتراح من أمين التفليسة، أن يعفي هذا الأخير من أن يضع الأختام أو يُرخِص له في أن يَستبعد منها:

1. .الأشياء المنقولة وكذلك الضرورية بالنسبة للمدين وأسرته في الكشف المعروض عليه؛
2. الأشياء المُعَرَّضة لتلف وشيك أو انخفاض سريع في القيمة؛
3. الأشياء الضرورية للنشاط المهني للمدين أو مؤسسته إن كان قد تم السماح بمتابعة الاستغلال.

يتم بالتالي جرد هذه الأشياء وتقييمها من طرف أمين التفليسة بحضور القاضي المنتدب الذي يوقع على المحضر. تستخرج دفاتر ومستندات المحاسبة من الأختام وتسلم لأمين

التفليسة من طرف القاضي المنتدب بعد أن يكون هذا الأخير حصرها ولاحظ باختصار، في محضره، الحالة التي وجدها عليها.

كما تستخرج السندات المحفظة قصيرة الأجل أو المعدة للقبول أو التي يلزم فيها القيام بإجراءات تحفظية، من الوضع تحت الأختام من طرف قاضي التفليسة، وتوصف وتسلم لأمين التفليسة ليقوم باستخلاصها. خلال ثلاثة أيام من وضع الأختام، يقوم أمين التفليسة بالتماس رفعها بقصد إجراء عمليات الجرد.

المادة 1295 مكررة سادسا (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يقوم أمين التفليسة بجرد أموال المدين بحضور هذا الأخير أو بعد استدعائه قانونيا بواسطة رسالة مضمونة الوصول. أو بأي وسيلة تخلف أثرا مكتوبا.

وبالتزامن مع القيام بالجرد، يو ضع كشف للأشياء المنقولة التي لم تخضع لأختام أو استخرجت منه بعد جردها وتقييمها. يسوغ لأمين التفليسة أن يستعين بالشخص الذي يراه مجديا فيما يتعلق بتحرير الجرد وكذلك بشأن تقييم الممتلكات.

تكون البـ ضائع المو ضوعة تحت تبعية الجمارك محل بيان خاص، إذا كان أمين التفليسة على علم بها.

عندما تفتح المـ سطرة الجماعية بعد وفاة المدين من دون القيام بجرد، فإنه يتم إعداد هذا الأخير أو متابعته بحـ ضور الورثة المعروفين أو با ستدعائهم قانونيا بوا سطة ر سالة مـ ضمونة الو صول أو بأي طريقة تخلف اثرا مكتوبا ويمكن أن يكون ممثل النيابة العامة حاضرا للجرد.

يحرر الجرد بواسطة نسختين تودع إحداهما فورا بكتابة ضبط المحكمة التجارية، و تبقى الأخرى بحوزة أمين التفليسة.

عند إتمام الجرد في حالة تـ صفية الممتلكات، تـ سلم لأمين التفلي سة البـ ضائع والنقود والأوراق التجارية و سندات الدين والدفاتر والأوراق ومنقولات ومقتنيات المدين الذي يأخذها في عهدته بإقرار يحرره في أسفل قائمة الجرد.

في حالة التسوية القضائية، يجب على أمين التفليسة أن يطلب فورا من المدين أن يقوم بجميع التصريحات المفروضة عليه لمصلحة الضرائب والجمارك و صندوق الضمان الاجتماعي.

يراقب أمين التفليسة إيداع هذه التصريحات.

في حالة التصفية القضائية يجب على أمين التفليسة أن يطلب فورا من المدين أن يزوده بالعناصر من المعلومات التي لا تستنتج من الدفاتر التجارية والضرورية لتحديد مختلف الضرائب والحقوق واشتراكات الضمان الإجتماعي المستحقة.

يحيل أمين التفليسة إلى إدارات الضرائب والجمارك و صندوق الضمان الإجتماعي العناصر من المعلومات المقدمة من طرف المدين وتلك الموجودة بحوزته.

في كلتا الحالتين المشار إليهما أعلاه و إذا لم يستجب المدين، خلال العشرين يوما، لطلب أمين التفليسة يسجل هذا الأخير هذا التخلف و يشعر به قاضي التفليسة؛ كما يبلغه، خلال العشرة (10) أيام إلى إدارات الضرائب و الجمارك و صندوق الضمان الإجتماعي مع تزويدهما بالعناصر من المعلومات الموجودة بحوزته بخصوص العمليات التي أنجزت و الأجور المسددة من طرف المدين.

المادة 1295 مكررة سابعا(جديدة القانون رقم 2021-005) يتابع نشاط المؤسسة بعد إصدار حكم التسوية القضائية. لا يؤدي النطق بالحكم بالتسوية القضائية إلى سقوط الأجل.

المادة 1296 .- يمكن، للمحكمة في أي وقت أن تأمر بتوقيف المؤسسة عن نشاطها جزئياأوكليا والنطق بتصفيتها القضائية وذلك بناء على طلب معلل من أمين التفليسةأومن مفوض الحسابات أو من رئيس المؤسسة أو تلقائيا بناء على تقرير للقاضي المنتدب.

المادة 1297 .- بإمكان أمين التفليسة وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المؤسسة. ويفسخ العقد بقوة القانون بعد

توجيه إنذار إلى أمين التفليسة يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا.

يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المؤ سسة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة. ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم.

عندما لا يختار أمين التفلي سة متابعة تنفيذ العقد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى دعوى التعويض عن الأ ضرار يدرج مبلغها في قائمة الخ صوم. غير أنه يمكن للطرف الآخر تأجيل إرجاع المبالغ الزائدة التي تدفعها المؤ سسة تنفيذا للعقد حتى يتم البت في دعوى التعويض عن الأضرار.

لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التـ سوية القـ ضائية تجزئة أو إلغاء أو فـ سخ العقد بالرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي.

المادة 1298.- في حالة تفويت حق الكراء، لا يمكن الاعتداد بأي شرط يفرض على المتنازل التزامات تضامنية مع المتنازل إليه تجاه أمين التفليسة.

المادة 1299.- يتم سداد الديون النا شئة بـ صفة قانونية بعد صدور حكم فتح التـ سوية، بالأ سبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات.

المادة 1300(**جديدة القانون رقم 2021-005**) يكلف الحكم أمين التفليسة:

1. .إما بمراقبة عمليات التسيير؛
2. إما بمساعدة رئيس المؤسسة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛
3. إما، بصفة استثنائية أو بناء على طلب من النيابة العامة، بأن يقوم لوحده، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمؤسسة.

يمكن للمحكمة المختصة أن تغير، في أي وقت مهمة أمين التفليسة بطلب منه أو تلقائيا.

المادة 1301.- يمكن في جميع الأحوال لأمين التفليسة أن يستعمل حسابات المؤسسة المصرفية أو البريدية لما فيه مصلحة المؤسسة.

المادة 1302.- يرخص القاضي المنتدب لرئيس المؤسسة أو لأمين التفليسة بتقديم رهن رسمي أو رهن، أوبالتوصل إلى صلحأوتراض.

إذا كانت قيمة موضوع الصلح أو التراضي غير محددة أو تتجاوز الاختصاص النهائي للمحكمة، فإن ذلك يعرض على مصادقتها.

الفصل الثاني: إعداد الحل

المادة 1303.- يجب على أمين التفليسة أن يبين في تقرير يعده، الميزانية المالية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة وذلك بمشاركة رئيسها وبالمساعدة المحتملة لخبير أوعدة خبراء. وعلى ضوء هذه الميزانية، يقترح أمين المؤسسة إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المؤسسة أو التنازل عنها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.

يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة، ويمكن أن يجدد مرة واحدة من طلب أمين التفليسة.

في المؤسسات التي تستخدم أقل من خمسة عمال يستدعى القاضي المنتدب مباشرة رئيس المؤسسة الذي يلزم بأن يتقدم إليه باقتراحات معقولة للتسوية داخل عشرة أيام.

وإلا يتم التصريح بالتصفية من طرف المحكمة بناء على تقرير من مفوض الحسابات بعد سماع رئيس المؤسسة بصورة قانونية.

المادة 1304.- يحدد مشروع مخطط التسوية طرق تسديد الخصوم والضمانات التي يشترطها كل شخص لضمان تنفيذه.

ويبلغ دون أجل للجنة متابعة المؤسسة.

المادة 1305.- يمكن لأمين التفليسة الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسة عن طريق لجنة متابعة المؤسسات ومفوضي الحسابات والإدارات والهيئات العمومية أو عن طريق أي شخص آخر، على الرغم من أي مقتضيات تشريعية مخالفة.

يطلع أمين التفليسة القاضي المنتدب على ذلك.



المادة 1306 .- بمجرد فتح المسطرة، يقبل من الأغيار عن المؤسسة تقديم عروض إلى أمين التفليسة تهدف إلى الحفاظ عليها وفق الكيفية المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب الفرعي.

لا يمكن تغيير العرض المذكور ولا سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير أمين التفليسة ويقيد العرض صاحبه إلى حين صدور حكم المحكمة القاضي بحصر المخطط، شريطة أن يصدر هذا الحكم خلال الشهر الذي يلي إيداع التقرير. ولا يبقى صاحب العرض مقيدا به لا سيما في حالة الاستئناف إلا إذا وافق على ذلك.

تلحق العروض بتقرير أمين التفليسة الذي يقوم بتحليلها.

لا يقبل العرض الذي يقدمه مسيرو المؤسسة أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية، سواء تقدموا به مباشرة أو عن طريق شخص وسيط.

المادة 1307 .- حينما يعتزم أمين التفليسة اقتراح مخطط لاستمرارية المؤسسة على المحكمة يهدف إلى تغيير في رأس المال، يطلب من مجلس الإدارة أو من المسير، حسب الأحوال، استدعاء الجمعية العامة غير العادية أوجمعية الشركاء ويمكن لأمين التفليسة أن يستدعي بنفسه الجمعية حسب الأشكال التي ينص عليها النظام الأساسي، عند الاقتضاء.

إن الجمعية مدعوة في البداية إلى العمل على إعادة تأسيس رأس المال إلى حدود المبلغ الذي يقترحه أمين التفليسة الواجب أن لا يقل عن ربع رأسمال الشركة إذا كانت رؤوس الأموال الذاتية تقل عن ربع رأس مال الشركة بفعل الخسارات المثبتة في الوثائق المحاسبية. كما يمكن أن يطلب منها تخفيض رأس المال والزيادة فيه لفائدة شخص أو عدة أشخاص يلتزمون بتنفيذ المخطط.

يتوقف تنفيذ التزامات المساهمين أو الشركاء أو المكتتبين الجدد على قبول المحكمة للمخطط، وإلا اعتبرت بنود الاتفاق كأن لم تكن.

المادة 1308 .- يمكن للمحكمة إن كانت استمرارية المؤسسة تستدعي ذلك، أن

تعلق اعتماد مخطط تسوية المؤسسة على استبدال مسير أو عدة مسيرين وذلك بناء على طلب أمين التفليسة أو تلقائيا.

لهذا الغرض، يمكن أن تقضي المحكمة بعدم قابلية التنازل عن الأسهم وحصص الشركة وشهادات حق التصويت التي يحوزها مسير أو عدة مسيرين قانونيين كانوا أم فعليين، سواء كانوا يتقاضون أجرا أم لا، وأن تقرر جعل وكيل قضائي تعينه لمدة تحددها يمارس حق التصويت النائي عنها. كما يمكنها أن تأمر بالتنازل عن هذه الأسهم أو الحصص بثمن تحدده على أساس الخبرة.

يتم الاستماع للمسيرينأواستدعاؤهم قانونيا لغرض تطبيق هذه المادة.

المادة 1309 .- يبلغ أمين التفليسة للمراقبين المقترحات التي يتم التقدم بها من أجل تسديد الديون، وذلك تبعا لإعدادها وتحت مراقبة القاضي المنتدب.

يحصل أمين التفليسة فرديا أو جماعيا، على موافقة كل دائن صرح بدينه بشأن الآجال والتخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المؤسسة في أحسن الأحوال. وفي حالة استشارته لهم فرديا، يكون عدم الجواب داخل اجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة أمين التفليسة بمثابة موافقة.

المادة 1310 .- يلحق ما يلي برسالة أمين التفليسة سواء تعلق الأمر باستشارة فرديةأوجماعية:

1. كشف بوضعية أصول وخصوم المؤسسة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛
2. اقتراحات أمين التفليسة ورئيس المؤسسة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة؛
3. رأي المراقبين.

المادة 1311 .- حينما يقرر أمين التفليسة استشارة الدائنين جماعيا، يجتمع هؤلاء تحت رئاسته بناء على استدعاء منه. كما يمكن نشر إشعار الاستدعاء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وإعلانه في لوحة مخصصة لهذا الغرض في المحكمة.

يجب أن يعقد الاجتماع ما بين اليوم الخامس عشر والواحد والعشرين من تاريخ إرسال الاستدعاء. يقدم أمين التفليسة إلى الدائنين تقريرا عن وضعية التسوية القضائية وعن سير نشاط المؤسسة منذ فتح المسطرة.

يتم الحصول كتابة على موافقة كل دائن حاضر أو ممثل بشأن اقتراحات تسديد الخصوم. يكون عدم المشاركة في الاستشارة الجماعية بمثابة موافقة على الاقتراحات المقدمة من أمين التفليسة.

المادة 1312 .- يعد أمين التفليسة قائمة بالأجوبة التي قدمها الدائنون عند نهاية استشارتهم الفردية أو الجماعية.

المادة 1313 .- تتم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل استشارة رئيس المؤسسة والمراقبين بشأن التقرير الذي يبلغه لهم أمين التفليسة.

يبلغ رئيس المؤسسة أمين التفليسة بملاحظته داخل أجل ثمانية أيام.

الفصل الثاني مكرر :جمعية الدائنين

المادة 1313 مكررة جديدة (القانون رقم 2021-005) تشكل جمعية الدائنين عند فتح مسطرة للتسوية القضائية في حق كل مؤسسة خاضعة لإلزامية تعيين مفوض الحسابات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، أو يتجاوز رقم معاملاتها السنوية خمسين مليون(50.000.000) أوقية أو تشغل مالا يقل عن خمسة وعشرين 25 عاملا خلال السنة السابقة لفتح المسطرة.

كما يمكن للمحكمة المختصة، بناء على طلب من أمين التفليسة أو من رئيس المؤسسة وبموجب حكم مسبب، تشكيل جمعية الدائنين في غياب الشروط المذكورة في الفقرة السابقة متى توفرت لذلك أسباب وجيهة.

لا يقبل هذا الحكم أي طعن.

يشار إلى جمعية الدائنين بعده باسم " الجمعية."

المادة 1313 ثالثا جديدة(القانون رقم 2021-005) تنعقد الجمعية قصد التداول بشأن:



- مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المؤسسة المشار إليه في المادة 1303 أعلاه؛
- مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المؤسسة الذي يقترحه الدائنون وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 1313-10 أدناه؛
- تغيير أهداف ووسائل مخطط التسوية لاستمرار نشاط المؤسسة عند تطبيق مقتضيات المادة 1321 أدناه؛
- طلب استبدال أمين التفليسة المعين طبقا لمقتضيات المادة 1365 أدناه؛
- التنازل عن واحد أو أكثر من الأصول المهمة المشار إليها في المادة 1313-13 أدناه؛
- مخطط التنازل عن المؤسسة المحدد في الماد 1328 مكررة جديدة أدناه.

المادة 1313 رابعا جديدة(القانون رقم 2021-005) تتألف الجمعية من:

- أمين التفليسة رئيسا ، باستثناء الحالة التي تنعقد فيها قصد اقتراح استبداله، فيرأسها القاضي المنتدب؛
- رئيس المؤسسة؛
- الدائنين المسجلين في قائمة الديون المصرح بها التي يسلمها أمين التفليسة إلى القاضي المنتدب وفقا لمقتضيات المادة 1424 أدناه، الذين لم يُبْدِ أمين التفليسة بشأن ديونهم أي اقتراح برفضها أو بإحالتها إلى المحكمة وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد قبل تاريخ إيداع القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1428 أدناه بكتابة الضبط، ما لم يأذن لهم القاضي المنتدب بالمشاركة في أشغالها؛
- الدائنين الذين أدرجت مقررات قبول ديونهم في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1428 أدناه، وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد بعد تاريخ إيداع هذه القائمة بكتابة الضبط.

يحضر الدائنون أشغال الجمعية شخصيا، بواسطة الهاتف أو مؤتمر فيديو أو بواسطة وكيل.

المادة 1313 خامسا(جديدة القانون رقم 2021-005) تنعقد الجمعية بدعوة من أمين التفليسة وفي حالة عدم قيامه بذلك من طرف القاضي المنتدب تلقائيا أو بطلب من رئيس المؤسسة أو من واحد أو أكثر من الدائنين الذين يمثلون % 30 من الخصوم المصرح بها. إذا تعلق الأمر باستبدال أمين التفليسة، فإن الجمعية تنعقد بدعوة من القاضي المنتدب.

تتم دعوة الجمعية للانعقاد بواسطة إشعار يُنشر في صحيفة مُخَوَل لها نشر الإعلانات القانونية أو في جريدة مخصصة لنشر الإعلانات الخصوصية والعمومية ويعلق على لوحة معدة لهذا الغرض في المحكمة، كما يمكن الدعوة إلى الانعقاد بواسطة استدعاء يوجه إلى الدائنين في موطنهم المختار، أو بطريقة إلكترونية.

يتضمن هذا الإشعار مكان ويوم وساعة عقد الجمعية وموضوع تداولها .ويشار فيه إلى حق الدائنين في الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المادة 1313-7 أدناه بمقر المؤسسة أو في أي مكان آخر يحدد في الإشعار .كما يجب أن يشار في الإشعار إلى أن عدم حضور أي من الدائنين أو وكيله يعتبر بمثابة موافقة على أي قرار تتخذه الجمعية.

في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية طبقا لمقتضيات المادة 1321 أدناه، يشار في الإشعار كذلك إلى أنه على الدائنين غير الموافقين على تغيير التخفيضات الواردة في مخطط الاستمرارية أن يتقدموا باقتراحاتهم خلال انعقاد الجمعية.

المادة 1313 سادسا(جديدة القانون رقم 2021-005) توجه الدعوة لانعقاد الجمعية داخل أجل:

1. خمسة (5) أيام من تاريخ عرض أمين التفليسة على القاضي المنتدب مشروع مخطط التسوية الهادف إلى استمرارية المؤسسة وفق مقتضيات المادة 1303 أعلاه، في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن مشروع المخطط المذكور؛



2. في يوم العمل الموالي لتاريخ توصل أمين التفليسة بمشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المؤسسة الذي يقترحه الدائنون وفق مقتضيات المادة1313-10 أدناه في حالة دعوتها للتداول بشأن مشروع المخطط المذكور؛
3. في يوم العمل الموالي لتاريخ إيداع تقرير أمين التفليسة بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط التسوية الهادف إلى استمرارية المؤسسة، لدى المحكمة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 1321 أدناه، في حالة دعوتها للتداول بشأنه؛
4. خمسة (5) أيام من تاريخ تقديم ملتمس الاستبدال إلى القاضي المنتدب بصفته رئيسا للجمعية، في حالة دعوتها للتداول بشأن اقتراح استبدال أمين التفليسة طبقا لمقتضيات المادة 1313-2 أعلاه على أن يقدم الملتمس من طرف دائن أو عدة دائنين يمتلكون ما لا يقل عن ثلث الديون المصرح بها؛
5. خمسة(5) أيام من تاريخ تقديم طلب التنازل إلى القاضي المنتدب، في حالة دعوتها للتداول بشأن التنازل عن الأصول المهمة المشار إليها في المادة 1313-13.

يجب ألا يقل الأجل الفاصل بين تاريخ نشر الإشعار وتاريخ انعقاد الجمعية عن عشرين (20) يوما في الحالة المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة وعن عشرة (10) أيام في باقي الحالات.

المادة 1313 سابعا(جديدة القانون رقم 2021-005) يشترط لصحة مداولات الجمعية أن يحضرها الدائنون الذين يمتلكون على الأقل ثلثي مبلغ الديون المصرح بها.

في حالة عدم توفر هذا النصاب، يحرر رئيس الجمعية محضرا بهذا الشأن، ويحدد فيه تاريخا جديدا لانعقاد الجمعية على ألا يتجاوز أجل عشرة (10) أيام من تاريخ انعقادها الأول .وتوجه دعوة للدائنين المعروفين بواسطة رسالة إلى مقراتهم المختارة أو بالطرق الإلكترونية.

يُنشر إشعار بذلك في صحيفة مُخول لها نشر الإعلانات القانونية أو في جريدة مخصصة لنشر الإعلانات الخصوصية والعمومية، وتكون حينها مداولات الجمعية صحيحة أيا كان مبلغ الدين الذي يمتلكه الدائنون الحاضرون.

يصنف الدائنون في ثلاث مجموعات كما يلي:

1. الدائنون أصحاب الضمانات؛
2. الدائنون أصحاب الديون الاجتماعية؛
3. الدائنون العاديون.

تصوت كل مجموعة من الدائنين على حده.

لا يصوت على المخطط إلا الدائنون الذين يُغَيِّرُ أو يَمس مخطط التسوية بحقوقهم تتخذ قرارات الجمعية بكيفية صحيحة عندما يوافق عليها الدائنون الحاضرون أو الممثلون، داخل كل مجموعة من الدائنين، الذين يشكل المبلغ الإجمالي لديونهم نصف مبلغ ديون الدائنين الحاضرين أو الممثلين الذين شاركوا في التصويت.

تلزم القرارات المتخذة من طرف الجمعية المنعقدة بصفة قانونية الدائنين المتخلفين عن الحضور.

المادة 1313 ثامنا(جديدة القانون رقم 2021-005) يتعين على أمين التفليسة أن يضع تحت تصرف الدائنين ابتداء من اليوم الموالي لنشر الإشعار وإلى غاية تاريخ انعقاد الجمعية، المعلومات والوثائق التالية:

1. في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المؤسسة أو مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون:
   - المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمؤسسة بما فيها وضعية الأصول والخصوم مع بيان للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛
   - جرد مفصل لأصول المؤسسة؛



- مشروع مخطط التسوية المشار إليه في المادة 1303 أعلاه، المقترح من طرف أمين التفليسة مصحوبا، عند الاقتضاء، بالعروض التي تلقاها في حالة التنازل الجزئي المشار إليه في المادة 1327 أدناه؛
- وعند الاقتضاء مشروع مخطط التسوية الهادف إلى استمرارية المؤسسة الذي يقترحه الدائنون وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 1313-10 أدناه؛

2. في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط التسوية الهادف إلى استمرارية المؤسسة وفق مقتضيات المادة1321 أدناه؛
   - مخطط الاستمرارية كما صادقت عليه المحكمة؛
   - التعديلات المقترح إدخالها على هذا المخطط بما فيها نِسب التخفيضات المقترحة؛
   - تقرير أمين التفليسة المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 1321 أدناه؛
   - المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمؤسسة.
3. في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن التنازل عن الأصول المشار إليها في المادة 1313-13 أدناه، نسخة من طلب التنازل ولائحة الأصول المُحَيَّنَة المشار إليهما في نفس المادة.

يمكن لكل دائن، شخصيا أو بواسطة وكيل، الاطلاع على الوثائق المذكورة أعلاه والحصول على نسخ منها على نفقته.

إذا لم يتمكن أي دائن من الاطلاع على الوثائق المذكورة أو رفض أمين التفليسة اطلاعه عليها، يمكنه رفع الأمر إلى القاضي المنتدب قصد الإذن له بالاطلاع عليها داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

يضع أمين التفليسة المعلومات المذكورة أعلاه تحت تصرف الجمعية عند انعقادها.

المادة 1313 تاسعا(جديدة القانون رقم 2021-005) لا يمكن استعمال أي من المعلومات المشار إليها في المادة السابقة والمادة 1313-7 و1313-14 أدناه من هذا القانون ضد المؤسسة في أي مسطرة أو دعوى أو أمام أي جهة كانت إلا بموافقتها الصريحة ما لم يتعلق الأمر بدين عمومي.

المادة 1313 عاشرا(جديدة القانون رقم 2021-005) تُمسك عند انعقاد الجمعية ورقة حضور تُبَيِّنُ هوية وموطن الدائنين أو وكلائهم عند الاقتضاء .وتوقَع من طرفهم وتلحَق بها التوكيلات اللازمة.

يُحرَر محضر لاجتماع الجمعية يوقِعُه رئيسها ويُضمِّن فيه تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول أعماله وموضوع تداولها والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق المعروضة عليها ونتائج التصويت وتُلحَق به ورقة الحضور المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 1313 حادي عشر(جديدة القانون رقم 2021-005) إذا وافقت الجمعية على مخطط التسوية الهادف إلى استمرارية المؤسسة المقترح من طرف أمين التفليسة، يقوم هذا الأخير في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، برفع المخطط المذكور إلي المحكمة.

تصادق المحكمة على المخطط داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.

إذا رفضت الجمعية مخطط التسوية الهادف إلى استمرارية المؤسسة المقترح، وجب على الدائنين الذين لم يصوتوا لصالح هذا المخطط أن يتقدموا بمخطط بديل إلى أمين التفليسة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقادها.

لا يُعتد بأي مخطط بديل إلا إذا تم توقيعه من طرف أغلبية الدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة ولا يجوز لأي دائن أن يوقع إلا على مخطط بديل واحد.

وفي هذه الحالة، إذا تضَمن مشروع المخطط البديل تخفيضات تتجاوز تلك التي تمت خلال فترة الاستشارة، تَعَيَّنَ إرفاق هذا المخطط بالموافقة الكتابية للدائنين الذين قدموا التخفيضات الجديدة.

يوجه أمين التفليسة الدعوة لعقد الجمعية للتداول بشأن المخطط البديل في يوم العمل الموالي لتاريخ توصله به.

إذا وافقت الجمعية على المخطط البديل، يقوم أمين التفليسة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، برفعه إلى المحكمة.

تصادق المحكمة على المخطط البديل داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها .

في حالة عدم تقديم مخطط بديل من طرف الدائنين داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه، أو لم تتخذ الجمعية قرارا بشأن المخطط الذي اقترحه الدائنون، يرفع أمين التفليسة إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه أو لتاريخ انعقاد الجمعية، حسب الحالة، مشروع مخطط الاستمرارية الذي سبق اقتراحه من طرفه.

يمكن للمحكمة، إذا رأت أن المخطط جدي وأن الشروط المنصوص عليها في المادة 1313-11 متوفرة أن تصادق على هذا المخطط داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها .يمكن لكل دائن رفض التصويت على المخطط أن يقوم بالاستئناف خلال أجل (10) أيام ابتداء من النطق بالحكم الذي يحصر المخطط.

يتعين على أمين التفليسة عندما يرفع إلى المحكمة مشروع مخطط الاستمرارية قصد المصادقة عليه أن يُرفِقه بمحاضر اجتماعات الجمعية.

المادة 1313 ثاني عشر(جديدة القانون رقم 2021-005) تصادق المحكمة على مشروع مخطط التسوية الهادف إلى استمرارية المؤسسة إذا تبين لها أن ما سيحصل عليه الدائنون من مبالغ، في إطار مشروع مخطط التسوية، يساوي، على الأقل، المبالغ التي كانوا سيحصلون عليها فيما لو تمت تصفية المؤسسة، باستثناء الدائنين الذين قبلوا بأقل من ذلك.

يترتب على عدم مصادقة المحكمة على مشروع المخطط المذكور في الفقرة السابقة انعقاد الجمعية من جديد بدعوة من أمين التفليسة وفق مقتضيات المادة 1313-5 أعلاه، قصد التداول بشأن اقتراح مخطط جديد مع التقيد بما ورد في قرار المحكمة.

المادة 1313 ثالث عشر(جديدة القانون رقم 2021-005) إذا وافقت الجمعية على التخفيضات المقترحة، ضمن تغيير أهداف ووسائل مخطط التسوية الهادف إلى استمرارية المؤسسة، يقوم أمين التفليسة برفع محضر الجمعية إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقادها قصد المصادقة عليه خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.

إذا رفضت الجمعية التخفيضات المقترحة، أمكن لكل دائن من الدائنين الذين لم يوافقوا عليها، أن يقدم تخفيضات جديدة إلى أمين التفليسة، وفي هذه الحالة يحرر أمين التفليسة تقريرا يُضَمنه التخفيضات المقترحة ضمن تغيير الأهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، ويرفعه إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، قصد المصادقة عليه داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.

المادة 1313 رابع عشر(جديدة القانون رقم 2021-005) يتضمن كل مشروع مخطط للتسوية يتم تقديمه للجمعية لائحة بأصول المؤسسة التي يعتبرها مقدم المشروع مهمة لتنفيذ المخطط.

يمكن تحيين اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال تنفيذ مخطط الاستمرارية بإضافة أصول أخرى كانت في ملكيتها وغير مشمولة بمقتضيات المادة 1318 أدناه أو أصول جديدة لم تكن ضمن اللائحة قبل المصادقة على مخطط الاستمرارية، وذلك بطلب مُبَرَر يُقدمه أحد الدائنين إلى القاضي المنتدب الذي يَبُت فيه داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إيداعه.

لا يمكن التنازل عن الأصول المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلا بموافقة الجمعية، وبناء على طلب مقدم من طرف رئيس المؤسسة إلى أمين التفليسة.

إذا وافقت الجمعية على طلب التنازل، يرفع أمين التفليسة إلى المحكمة تقريرا بذلك في يوم العمل الموالي لتاريخ تعهدها.

تصادق الجمعية على قرار التنازل المذكور داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 1318 أدناه، يَبطل كل عقد أبرِم خرقا لقاعدة عدم قابلية التنازل المذكور، بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك.

المادة 1313 خامس عشر(جديدة القانون رقم 2021-005) يحق لكل دائن بواسطة طلب مقدم من أمين التفليسة طيلة فترة تنفيذ مخطط الاستمرارية الاطلاع بمقر المؤسسة على:

- المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمؤسسة بما فيها وضعية الأصول والخصوم وبيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛
- تدفقات الخزينة؛
- المعلومات غير المالية التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها مستقبلا. يمكن لكل دائن شخصيا أو بواسطة وكيل الحصول على نسخ من الوثائق المذكورة أعلاه على نفقته.

المادة 1313 سادس عشر(جديدة القانون رقم 2021-005) لا تقبل مداولات الجمعية أي منازعة، ماعدا تلك المقدمة أمام المحكمة وهي بصدد البت في طلب المصادقة على مقترحات الجمعية.

المادة 1313 سابع عشر(جديدة القانون رقم 2021-005) تطبق المقتضيات المنصوص عليها في هذا الفصل الثاني المكرر المتعلقة بمخطط التسوية من أجل استمرارية المؤسسة على مخطط التنازل عن المؤسسة المحدد في المادة 1328 مكررة أدناه، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا الفرع.

تطبق باقي المقتضيات المتعلقة بإجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها في هذا الباب الفرعي الثاني على المساطر التي تتطلب تشكيل جمعية للدائنين وفق مقتضيات المادة 1313-1 أعلاه، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا الفصل الثاني المكرر.

الفصل الثالث: اختيار الحل

المادة 1314.- تقرر المحكمة إما استمرار قيام المؤسسة بنشاطها أو التنازل عنها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير أمين التفليسة بعد الاستماع لأقوال رئيس المؤسسة والمراقبين ومندوبي العمال.

المادة 1315 جديدة ملغاة بموجب المادة 5 من القانون رقم 2021-005

المادة 1315 مكررة ملغاة بموجب المادة 5 من القانون رقم 2021-005.

المادة 1315 مكررة ثالثا ملغاة بموجب المادة 5 من القانون رقم 2021-005

المادة 1315 مكررة رابعا ملغاة بموجب المادة 5 من القانون رقم 2021-005

المادة 1315 مكررة خامسا ملغاة بموجب المادة 5 من القانون رقم 2021-005

القسم الأول: استمرارية المؤسسة

المادة 1316 جديدة ملغاة بموجب المادة 5 من القانون رقم 2021-005

المادة 1316 مكررة ملغاة بموجب المادة 5 من القانون رقم 2021-005

المادة 1316 مكررة ثالثا ملغاة بموجب المادة 5 من القانون رقم 2021-005

المادة 1316 مكررة رابعا (القانون رقم 2015-032): تقرر المحكمة إستمرارية المؤسسة إذا كانت هناك إمكانيات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها.

يشير مخطط الاستمرارية الذي تقرره المحكمة، إن اقتضى الحال، إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المؤسسة وفقا للأحكام الموالية وبمقتضى طرق تصفية الخصوم المحددة تطبيقا للمواد من 1322 إلى 1326.

يمكن للمحكمة أن تقر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون التي تمت حسب مقتضيات المواد من 1418 إلى 1428.

ترفق هذه الاستمرارية بالتوقيف أو الإضافة أو التنازل عن بعض قطاعات النشاط، إن اقتضى الحال، يخضع التنازل الذي يتم وفق هذه المادة لمقتضيات الباب الفرعي الثالث من هذا الكتاب.

يجب تطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون الشغل إذا كانت هذه القرارات المصاحبة للإستمرارية المذكورة أعلاه، ستؤدي إلى فسخ عقود العمل.

المادة 1317 .- حينما تكون المؤسسة موضوع منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة بحكم فتح التسوية، يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف آثار المنع خلال فترة تنفيذ المخطط وسداد خصوم هذه المؤسسة.

يضع فسخ المخطط حدا لوقف المنع بقوة القانون.

يعتبر احترام الاستحقاقات والكيفيات الواردة في مخطط الاستمرارية تقويما للاخلالات.

المادة 1318 .- يمكن للمحكمة أن تقرر، في الحكم الذي يصدر مخطط الاستمراريةأوبغيره، عدم إمكانية التنازل عن الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المؤسسة دون ترخيص منها وذلك لمدة تحددها المحكمة.

يبطل كل عقد ابرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التنازل المذكورة بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقدأونشره.

يتم تقييد عدم إمكانية التنازل عن الأموال بسجل التجارة للمؤسسة.

المادة 1319 .- يشير مخطط الاستمرارية إلى تغييرات النظام الأساسي الضرورية لبقاء المؤسسة.

يستدعى أمين التفليسة، وفق الأشكال الواردة في النظام الأساسي، الجمعية المختصة لتنفيذ التغييرات التي ينص عليها مخطط الاستمرارية.

المادة 1320 .- تحدد مدة مخطط الاستمرارية على أن لا تتجاوز ست سنوات.

المادة 1321 جديدة (القانون رقم 2021-005) لا يمكن أن تغير أهداف ووسائل مخطط التسوية الهادف إلى استمرارية المؤسسة، إلا بحكم من المحكمة المختصة

بطلب من رئيس المؤسسة وبناء على تقرير أمين التفليسة. إذا كان من شأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية التأثير سلبا على التخفيضات أو الآجال التي وافق عليها الدائنون، وجب على أمين التفليسة استدعاء الجمعية وفق مقتضيات المادتين 1313-4 و 1313-5 أعلاه.

تبت المحكمة طبقا لأحكام المادة 1313-12 اعلاه بعد الاستماع إلى الأطراف ولأي شخص يعنيه الأمر، أو بعد استدعائهم بشكل قانوني .كما يمكن للمحكمة أن تقضي بفسخ مخطط الاستمرارية وفقا للشكليات والآثار المنصوص عليها في المادة 1326 أدناه.

المادة 1322.- تشهد المحكمة على الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة ويمكنها أن تخفض هذه الآجال والتخفيضات، إن اقتضى الحال.

تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجالا موحدة للأداء، مع مراعاة الآجال الأبعد التي اتفق عليها الأطراف قبل فتح المسطرة، وذلك فيما يخص الديون المؤجلة، ولا يمكن أن تزيد هذه الآجال عن مدة تنفيذ مخطط الاستمرارية. ويجب أن يتم السداد الأول داخل سنة.

يمكن لمبالغ الاستحقاق أن تكون تصاعدية و في هذه الحالة، لا يمكن أن يقل مبلغها السنوي عن نسبة 5٪من مجموع مبلغها المعتمد في المخطط.

المادة 1323.- لا يترتب عن قيد دين في المخطط ومنح آجالأوتخفيضات من طرف الدائن، قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم.

لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي في هذا الباب.

في حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص أو برهن رسمي، يتم أداء مستحقات الدائنين من هذه الضمانات أو أصحاب الامتياز العام، من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي الأسبقية.

يقطع هذا الأداء المسبق من أصل أول المبالغ المستحقة وترجأ الفوائد المتعلقة بها بقوة

القانون.

المادة 1325 .- إذا كان الملك مثقلا بامتياز أو رهن رسمي، أمكن عند الضرورة استبدال ضمان بآخر، إذا كان للضمان الثاني نفس الامتيازات و يمكن للمحكمة في حال غياب اتفاق أن تأمر بهذا الاستبدال.

المادة 1326 .- إذا لم تنفذ المؤسسة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائياأوبطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى أمين التفليسة بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمؤسسة.

يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم و ضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.

يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم من ديون.

تنطق المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المؤسسة بتنفيذ مخطط الاستمرارية.

القسم الثاني: التنازل

المادة 1327 .- يهدف التنازل إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كلأوبعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة المؤسسة من الخصوم ويكون التنازل إما كليا أو جزئيا. وفي الحالة الأخيرة يجب أن لا يؤدي إلى إنقاص قيمة الأموال غير المتنازل عنها، ويجب أن يتعلق بمجموع عناصر الإنتاج التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات بأوجه النشاط، كاملة أو مستقلة. في غياب مخطط لاستمرارية المؤسسة تباع الأملاك غير المضمنة في مخطط التنازل ويمارس أمين التفليسة كل الحقوق ويقيم كل الدعاوى الخاصة بالمؤسسة وفق الكيفية والطرق المنصوص عليها بشأن التصفية القضائية.

المادة 1328 جديدة(القانون رقم 2021-005) بمجرد فتح المسطرة، يُقبل من الغير تقديم عروض إلى أمين التفليسة بهدف شراء المؤسسة أو فرع منها.

لا يقبل العرض الذي يقدمه مسير الشخص الاعتباري الواقع تحت التسوية القضائية أو أقارب أو أصهار هؤلاء المسيرين أو المدين الشخص الطبيعي حتى الدرجة الثانية سواء تقدموا به مباشرة أو عن طريق شخص وسيط.

عندما يتسلم أمين التفليسة عرضا للشراء مستوفيا للشروط التي تم تحديدها، فإنه يقوم بتبليغه دون تأخير، للمحكمة التي تكلف، خلال أول جلسة، أمين التفليسة بمساعدة المدين في التسيير وبإعداد موازنة اقتصادية واجتماعية للمؤسسة وبإعطاء رأيه بخصوص عرض أو عروض الشراء، على أن يبلغ تقريره إلى المحكمة.

يجب إبلاغ أمين التفليسة بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين .كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل أمين التفليسة بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل مدته خمسة عشر (15) يوما، إلا إذا حصل اتفاق بين رئيس المؤسسة وأمين التفليسة والمراقبين.

يتضمن كل عرض الإشارة إلى:

1. .التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل؛
2. .ثمن التنازل وكيفية سداده؛
3. .تاريخ إنجاز التنازل؛
4. .مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني؛
5. .الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض؛
6. .توقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتنازل.

ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمؤسسة حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها.

يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب شروحا تكميلية .كما يمكنه أن يلزم صاحب العرض بأن يقدم له كل الإفادات بشأن وضعيته القانونية والمحاسبية والمالية.

يعرض أمين التفليسة على المحكمة جميع العناصر التي تسمح بالتأكد من جدية العروض.

تختار المحكمة العرض الذي يضمن، في أحسن الظروف، أطول مدة لاستقرار التشغيل المتعلق بالمجموعة المتنازل عنها وأداء مستحقات الدائنين.

المادة 1328 مكررة(جديدة القانون رقم 2021-005) يخبر أمين التفليسة المدين وممثل العمال والمراقبين بمضمون العروض المستلمة.

يكلف أمين التفليسة بأن يعد ، بمشاركة المدين وبالمساعدة المحتملة من طرف خبير أو عدة خبراء تقريرا يبين فيه الميزانية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة.

تبين الميزانية الاقتصادية والاجتماعية مصدر صعوبات المؤسسة وحجمها وطبيعتها.

يحدد التقرير آفاق التسوية حسب الإمكانيات وكيفية النشاطات وحالة السوق والوسائل المتاحة من أجل التمويل .ويحدد كيفية تسديد الديون حسب العروض المقدمة للتنازل .كما يعرض ويعلل مستوى وآفاق التشغيل وكذلك الظروف الاجتماعية المحتملة من أجل متابعة النشاط.

عندما ينص المخطط على إجراءات متخذة للفصل عن العمل لأسباب اقتصادية، فإنه يذكر بالإجراءات السابقة ويحدد الإجراءات المطلوب القيام بها من أجل تسهيل إعادة ترتيب العمال المهددين في شغلهم والتعويض لهم.

يقترح أمين التفليسة، بناء على الميزانية الاقتصادية والاجتماعية، إما مخططا للتنازل وإما التصفية القضائية.

المادة 1329(جديدة القانون رقم 2021-005) تلتئم جمعية الدائنين للتداول حول مشروع مخطط التنازل عن المؤسسة طبقا لأحكام المواد 1313-1 وما بعدها من الفصل الثاني مكرر أعلاه.

تقر المحكمة مخططا للتنازل طبقا لأحكام المادتين 1313-10 و1313-11 أعلاه أو تصرح بالتصفية القضائية.

وفيما عدا ذلك وبعد الاستماع والاستدعاء بصفة قانونية لكل من المدين وأمين التفليسة وأحد المراقبين وكذلك الممثلين عن لجنة المؤسسة، وفي غياب ذلك، مناديب العمال،

فإن المحكمة تبت بناء على تقرير أمين التفليسة وتقرر مخططا للتفويت أو تصرح بالتصفية القضائية.

تباع الأملاك غير المشمولة بمخطط التنازل وتمارس حقوق ودعاوى المدين من طرف أمين التفليسة حسب الترتيبات المنصوص عليها بخصوص تصفية الممتلكات.

يمكن أن يشمل أيضا المخطط المنظم للتنازل مدة من الكراء من أجل التسيير للأصل التجاري بصفة كلية أو جزئية .في هذه الحالة، يكون عقد الكراء من أجل التسيير متضمنا لالتزام بالشراء عند نهايته.

عندما ينص المخطط على فصل جماعي عن العمل لأسباب اقتصادية، فإنه لا يمكن المصادقة على المخطط من طرف المحكمة إلا بعد إبلاغ لجنة المؤسسة، أو في غيابها، مناديب العمال وكذلك مفتش الشغل والتشاور معهم طبقا لأحكام قانون الشغل.

يبين المخطط على وجه الخصوص، حالات الفصل عن العمل التي يلزم القيام بها في أجل شهر بعد التصريح بالحكم ويجري هذا الفصل خلال نفس الآجال بناء على مجرد تبليغ من طرف أمين التفليسة، مع مراعاة الحقوق المتعلقة بالإشعار المنصوص عليها في القانون والمعاهدات والاتفاقات الجماعية للشغل.

<u>المادة 1329 مكررة جديدة</u>(القانون رقم 2021-005) يذكر المخطط الأشخاص الملزمين بتنفيذه ويُبَيِّنُ كافة التعهدات المقدمة من طرفهم والضرورية لتسوية وضعية المؤسسة وتتعلق هذه التعهدات بمستقبل النشاط وطرق الحفاظ على المؤسسة وتمويلها وتسديد الديون الناشئة قبل الحكم بفتح المسطرة وكذلك، عند الاقتضاء، الضمانات الممنوحة من أجل ضمان تنفيذه.

يعرض المخطط ويُعلل نسبة وآفاق التشغيل وكذلك الترتيبات الاجتماعية المزمعة من أجل متابعة النشاط.

لا يمكن أن يفرض على الأشخاص المكلفين بتنفيذ المخطط، حتى من قبيل أنهم شركاء، أعباء أخرى غير التعهدات التي التزموا بها خلال إعداد هذا المخطط.

تكون بمقتضى الحكم القاضي بحصر المخطط ترتيبات هذا الحكم قابلة لأن يواجه بها الجميع.

يقوم أمين التفليسة، تنفيذا للمخطط المقرر من طرف المحكمة، بكل الأعمال اللازمة من أجل تحقيق التنازل.

في انتظار انجاز هذه العقود، يجوز لأمين التفليسة أن يعهد تحت مسئوليته، إلى المتنازل له بتسيير المؤسسة المتنازل عنها.

يكلف أمين التفليسة بالسهر على تنفيذ مخطط التنازل ويحيط رئيس المحكمة علما بعدم تنفيذ المخطط كما يخبر به لجنة المؤسسة أو، في غيابها، مناديب العمال.

المادة 1330 جديدة (**القانون رقم 2021-005**) تحدد المحكمة عقود الائتمان الإيجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على النشاط بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المدين التي يقوم أمين التفليسة بالإبلاغ بها.

يجب تنفيذ هذه العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة، على الرغم من كل شرط مخالف، مع مراعاة آجال الأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة، لضمان متابعة النشاط بعد الاستماع إلى المتعاقد أو استدعائه بشكل قانوني.

في حالة التنازل عن عقد ائتمان إيجاري تنتهي آجاله إذا زاول المستأجر بموجب ائتمان إيجاري خيار الشراء .لا يمكن مزاولة هذا الخيار إلا في حالة وفاء المبالغ التي لا تزال مستحقة وذلك في حدود قيمة الممتلكات على أن تحدد هذه القيمة بتوافق من الأطراف أو في غيابه من قبل المحكمة بالرجوع إلى تاريخ التنازل.

يكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة التنازل عن هذه العقود، حتى إذا كان التخلي مسبوقا بكراء الأصل التجاري.

المادة 1330 مكرر (**القانون رقم 2015- 032**) يجوز للمحكمة أن ترخص بواسطة الحكم الذي يحصر المخطط في إبرام عقد كراء من أجل التسيير، لفائدة الشخص الذي قدم عرضا للشراء يمكن من ضمان استمرار أطول للوفاء للدائنين وللتشغيل وذلك حتى في حالة وجود شرط مخالف سيما ضمن إيجار عقاري.

في حالة إيجار من أجل التسيير، يجب أن يتنازل عن المؤسسة خلال سنتين من الحكم الذي يحصر المخطط.

إذا لم يقم المستأجر من أجل التسيير بتنفيذ التزامه بالشراء ضمن الشروط والآجال المحددة بواسطة المخطط، تفتح مسطرة التسوية ضده بطلب من مفوض تنفيذ المخطط أو من وكيل الجمهورية أو شخص له مصلحة ومن دون أن يتطلب ذلك إثبات توقفه عن الدفع.

إلا أنه، يجوز له أن يطلب من المحكمة، قبيل انقضاء مدة الكراء وبعد مشورة مراقب تنفيذ المخطط، تعديل الشروط النصوص عليها أصلا باستثناء الثمن وذلك عندما يثبت عجزه عن الشراء وفقا لهذه الشروط.

المادة 1331.- حينما يتعين على المحكمة أن تبت في التنازل عن العقود المشارإليها في المادة السابقة، أو في نقل الضمانات المنصوص عليها في المادة 1340، يستدعي كاتب الضبط الطرف أو الأطراف المتعاقدة، وحاملأوحاملي الضمانات إلى الجلسة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

المادة 1332.- يبرم أمين التفليسة كل الأعمال الضرورية لإنجاز التنازل تنفيذا للمخطط الذي تحضره المحكمة.

في انتظار إنجاز هذه العقود، يجوز لأمين التفليسة أن يعهد، تحت مسؤوليته، إلى المتنازل له تسيير المؤسسة المتنازلة.

تدوم مهمة أمين التفليسة إلى غاية قفل المسطرة.

تصدر المحكمة حكمها بقفل المسطرة بعد تسديد ثمن التنازل وتوزيعه على الدائنين.

يتم حل شركة تجارية في حالة تنازل كامل عن ممتلكاتها.

المادة 1333.- لا يمكن للمتنازل له ما دام لم يدفع ثمن التنازل كاملا، أن يفوت الأموال الماديةأوالمعنوية التي يملكهاأوأن يمنحها كضمان أو أن يكريها لأجل التسيير باستثناء المخزونات.

يمكن أن ترخص المحكمة بناء على تقرير أمين التفليسة بالتنازل عن الأموال

المادية أوالمعنوية كليا أو جزئيا، وبتخصيصها كضمانة أو بإكرائها من أجل التسيير، ويجب أن تراعي المحكمة الضمانات التي يمنحها المتنازل له.

المادة 1334 .- يمكن للمحكمة أن تقرن مخطط التنازل بشرط يجعل كل الأموال المتنازل عنهاأوبعضا منها غير قابلة للتنازل لمدة تحددها المحكمة.

المادة 1335 .- يتم إبطال كل عقد أبرم خرقا لأحكام المادتين السابقتين بناء على طلب كل ذي مصلحة يقدمه داخل ثلاث سنوات ابتداء من إبرام العقد أو نشره.

المادة 1336 .- يحيط المتنازل إليه أمين التفليسة علما بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في مخطط التنازل عند نهاية كل سنة مالية موالية للتفويت، وإن لم يف المتنازل إليه بالتزاماته، أمكن للمحكمة تلقائيا أن تقضي بفسخ المخطط أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أحد الدائنين.

في هذه الحالة، تباع الأموال وفق أشكال التصفية القضائية ويخصص عائدها لدفع مستحقات الدائنين المقبولين.

المادة 1337 .- يمكن للمحكمة المختصة في حالة عدم أداء ثمن التنازل أن تعين من تلقاء نفسهاأوبناء على طلب من أمين التفليسة أو من كل ذي مصلحة إداريا خاصا وتحدد مهمته ومدتها على أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

يستدعي كاتب الضبط المتنازل إليه للاستماع إليه في غرفة المشورة.

المادة 1338 .- يوزع أمين التفليسة ثمن التنازل بين الدائنين حسب مرتبتهم.

يترتب عن الحكم القاضي بخطط التنازل الكلي عن المؤسسة للمؤسسة استحقاق الديون غير الحالة.

المادة 1339 .- تخصص المحكمة حصة من ثمن البيع، عندما يكون التنازل عبارة عن أموال مثقلة بامتياز خاصأوبرهن رسمي، لكل جزء من هذه الأملاك بغرض توزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية.

المادة 1340 .- إلى غاية الأداء الكامل للثمن المطهر للأموال المضمنة بالتنازل عن التقييد التي تثقلها، لا يمكن للدائنين المستفيدين من حق تتبع ممارسته إلا في حالة

تصرف المتنازل له في المال المتنازل عنه.

غير أنه ينتقل للمتنازل إليه تحمل الـ ضمانات العقارية والمنقولة الخا صة التي تـ ضمن تسديد قرض تم منحه للمؤسسة حتى تتمكن من تمويل مال تتعلق به هذه الضمانات. عندئذ، يكون المتنازل إليه ملتزما بأن يبرئ ذمته تجاه الدائن من الا ستحقاقات المتفق عليها معه والتي تظل مـ ستحقة ابتداء من تحويل الملكية، مع مراعاة آجال الوفاء الممكن تخويلها وفق الـ شروط المنـ صوص عليها في الفقرة 3 من المادة 1330 ويمكن مخالفة مقتضيات هذه الفقرة في حالة اتفاق بين المتنازل له والدائنين ذوي الضمانات.

المادة 1341 .- في الحالة المنـ صوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الـ سابقة، يخبر المتنازل له أمين التفليسة مسبقا بكل تصرف في مال متنازل ويعلم أمين التفليسة بذلك الدائنين المستفيدين من حق التتبع.

الباب الفرعي الثالث: التصفية القضائية

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1342 (جديدة) (القاون رقم 2015-032): تفتتح مسطرة التصفية القضائية، إذا تبين أن وضعية المؤسسة مختلة بشكل لا رجعة فيه.

وتطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد من 1285 إلى 1294.

يؤدي الحكم القاضي بالتصفية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، وحتى تلك التي امتلكها بأي وجه من الوجوه، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد. يقوم أمين التفليسة بممارسة حقوق المدين وإقامة دعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية.

غير أنه يمكن للمدين أن يمارس دعاويه الشخصية وأن يكون طرفا مدينا بهدف إثبات إدانة مقترف جناية أو جنحة قد يكون ضحيتها، غير أنه إذا منح تعويضا، فإنه يستخلص لفائدة المسطرة المفتوحة.

المادة 1342 مكررة (جديدة)(القانون رقم 2015-032): يتم إثبات ماهية الممتلكات

الشخصية لزوج المدين المصرح ضده بتسوية قضائية أو بتصفية للممتلكات، طبقا لقواعد نظام الزوجية.

يمكن للكتلة، عندما تثبت بجميع الوسائل أن الأملاك المكتسبة من طرف زوج المدين جرى اكتسابها عن طريق أموال قدمها هذا الأخير، أن تطالب بضم الأملاك المكتسبة بهذه الطريقة إلى الأصول.

لا تمارس إستعادة الممتلكات المقام بها تطبيقا لهذه القواعد من طرف الزوج الذي له مصلحة، إلا بشرط الدين والتأمينات المثقلة بها هذه الممتلكات.

المادة 1342 مكررة ثالثا (جديدة)(القانون رقم 2015-032): يمكن الحكم على الغير، الدائنين أم لا، الذين أدوا بتصرفاتهم المخطئة إلى تأخير التوقف عن الدفع أو إلى إنقاص الأصول أو زيادة الديون، بالتعويض عن الضرر الحاصل للكتلة و ذلك بناء على دعوى مرفوعة من طرف أمين التفليسة الذي يتصرف لحساب المصلحة المشتركة للدائنين.

تختار المحكمة المختصة، من أجل التعويض عن الضرر، الحل الأنسب الذي يتمثل، إما في دفع تعويضات، وإما في إسقاط حق التأمينات بالنسبة للدائنين من أصحاب هذه الضمانات.

المادة 1343 جديدة(القانون رقم 2021-005) لا يمكن للمحكمة المختصة أن تأذن باستمرار النشاط في حالة تصفية الممتلكات إلا لأغراض التصفية بشرط ألا يجعل هذا الاستمرار المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين في خطر.

ينتهي استمرار النشاط بعد مضي ثلاثة (3) أشهر من الإذن به ما لم تأمر المحكمة المختصة بتجديده لمرة واحدة وفي كل الأحوال لا يمكن أن تتجاوز فترة استمرار النشاط ستة (6) أشهر من تاريخ النطق بتصفية الممتلكات إلا في حالة وجود قرار مسبب من المحكمة المختصة بأسباب جدية .تبت المحكمة بناء على تقرير من أمين التفليسة يبلغ إلى ممثل النيابة العامة.

يجب على أمين التفليسة أن يبلغ كل ثلاثة أشهر نتائج الاستغلال إلى رئيس المحكمة وإلى ممثل النيابة العامة، وأن يبين، علاوة على ذلك، المبالغ النقدية المودعة في الحساب المفتوح لمسطرة التصفية.

المادة 1344 .- لا تؤدي التـ صفية القـ ضائية، بقوة القانون، إلى فـ سخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المؤسسة.

يمكن لأمين التفليـ سة، الا ستمرار في الكراء أو تفويته حـ سب الـ شروط المنـ صوص عليها في العقد المبرم مع المكري مع جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بهذا الكراء.

إذا قرر أمين التفليـ سة عدم ا ستمرار الكراء، فـ سخ العقد بمجرد طلب منه. ويـ سري أثره من يوم الطلب.

يجب على المكري الذي يعتزم طلب الفـ سخ أو التأكد من حـ صوله لأ سباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية أن يرفع، إن لم يفعل ذلك من قبل، طلبه داخل ثلاثة أشهر من صدور الحكم.

الفصل الثاني: تحقيق الأصول

المادة 1345 .- يتم بيع العقار وفق الإجراءات المقررة للحجز العقاري. غير أن الثمن الافتتاحي للمزايدة وكذا الشروط الأساسية للبيع وتحديد شكليات الإشهار يحدد من طرف القاضي المنتدب وذلك بعد تلقى ملاحظات المراقبين والاستماع لرئيس المؤسسة وأمين التفليسة أو استدعائه بصفة قانونية.

حينما يتم وقف إجراء حجز عقاري شرع فيه قبل افتتاح التسوية أو التصفية القضائية نتيجة هذه التـ صفية، يمكن لأمين التفليـ سة أن يحل محل الدائن الحاجز في حقوقه بالنـ سبة للإجراءات التي قام بها والتي تعتبر منجزة لحـ ساب أمين التفليـ سة الذي يقوم ببيع العـقارات. ويمكن آ نذاك مـتابعة الحجز العـقاري انطلا قا من المرحلة التي تم توقيفه فيها بفعل حكم فتح المسطرة التي أدت إلى وقفه.

كما يمكن للقا ضي المنتدب أن يأذن تحت نفس الـ شروط، إما بمزايدة وديةأوبالثمن



الافتتاحي الذي يحدده، وإما بالترا ضي وفقا للثمن وال شروط التي يحددها إذا كان من شأن طبيعة محتوى العقارات وموقعها أو العروض المقدمة إتاحة التو صل إلى تنازل ودي بأفضل الشروط. في حال اللجوء إلى مزايدة ودية يمكن دائما القيام بتعلية المزاد.

تكون المزايدات التي تتم تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير للعقود من الرهون الرسمية.

يقوم أمين التفلي سة بتوزيع ناتج البيع ويحدد ترتيب الدائنين، مع مرا عاة المنازعات المعروضة على أنظار المحكمة.

المادة 1346 .- يمكن لوحدات إنتاج مكونة من جزء أو مجموع الأ صول المنقولة أو العقارية أن تكون موضوع تنازل شامل.

ي سعى أمين التفلي سة إلى الح صول على عروض التملك ويحدد الأجل الذي يمكنه خلاله استلام هذه العروض. ويمكن لأي شخص معنى أن يقدم عرضه لأمين التفليسة.

يجب أن يكون العرض كتابيا وأن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 من المادة 1328 ويتم إيداع العرض لدى كتابة ضبط المحكمة المخت صة، حيث يمكن لكل معني الاطلاع عليه. ويبلغ القاضي المنتدب بهذا العرض.

تخ صص ح صة من ثمن التنازل لكل واحد من الأملاك التي تم التنازل عنها وذلك لتوزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية.

غير أنه لا يمكن للمدين ولا للم سيرين القانونيين أو الفعليين لل شخص المعني خلال التصفية القضائية ولا لأي قريبأوأ صهار حتى الدرجة الثانية من القرابة بدخول الغاية أن يتقدموا للشراء.

يقوم القا ضي المنتدب، بعد سماع رئيس المؤ سسة والمراقبين، وإن اقت ضى الحال مالكي المحلات التي ت ستغل بها وحدة الإنتاج، باختيار العرض الذي يبدو له أكثر جدية ويمكن في أفضل الظروف من ضمان استمرارية التشغيل والوفاء للدائنين.

يقدم أمين التفليسة تقريرا في شأن عقود التنازل.

المادة 1347 .- يأمر القا ضي المنتدب بالبيع بالمزاد العلني، أوالبيع بالترا ضي لأموال

المؤ سـ سة الأخرى بعد الا ستماع لرئيـ سها أو ا ستدعائه قانونيا وبعد الاطلاع على ملاحظات المراقبين.

يمكن للقا ضي المنتدب أن يطلب عرض م شروع البيع الودي عليه ق صد التأكد من احترام الشروط التي حددها.

المادة 1348 .- يمكن لأمين التفليسة، بترخيص من القاضي المنتدب ورئيس المؤسسة الذي يتم الاستماع إليه بعد استدعائه قانونيا، أن يقوم بمصالحة وبإبرام صفقة تخص جميع النزاعات التي تعم الدائنين جماعة بما فيها الحقوق والدعاوى العقارية.

إذا كان موضوع المصالحة أو الصفقة ذا قيمة غير محددةأوتتجاوز الاختصاص النهائي للمحكمة، فإنها تخضع للمصادقة عليها من طرف المحكمة.

المادة 1349 .- يمكن لأمين التفليسة المأذون له من طرف القاضي المنتدب، عند أدائه للدين فك الأموال المرهونة من طرف المدين أو الأشياء المحسوبة.

في حالة تعذر هذه الإمكانية يتعين على أمين التفليسة خلال أجل ستة أ شهر تبدأ من تاريخ الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية القيام بتحقيق الرهن.

يبلغ أمين التفليسة الدائن المرتهن بالإذن المشار إليه في الفقرة الأولى داخل أجل خمسة عشر يوما قبل تحقيق الرهن.

يمكن للدائن المرتهن بالرغم من عدم قبول دينه أن يطلب قبل تحقيق الرهن المنح القضائي للرهن.

إذا لم يتم قبول دينه كلياأوجزئيا وجب عليه إرجاع المرهون أو ثمنه إلى أمين التفليسة مع حفظ الحصة المقبولة من دينه.

في حالة البيع من طرف أمين التفليسة ينقل حق الحبس وبحكم القانون إلى ثمن البيع.

يتم التشطيب على الرهن في حالة قيده، بطلب من أمين التفليسة.

المادة 1350 .- يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون التي لم تحل بعد.

المادة 1351.- يمكن للدائنين المتوفرين على امتياز خا صأوعلى رهن حيازي أو رهن

عقاري، وكذا للخزينة العامة لديونها الممتازة، ممارسة حق في إجراء المتابعات الفردية إذا لم يقم أمين التفليسة بتصفية الأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية وذلك شريطة أن يكونوا قد صرحوا بديونهم حتى وإن لم تقبل بعد.

في حالة بيع عقارات المدين تطبق الفقرات 1 و 3 و 5 من المادة 1345.

المادة 1352 .- يمكن للقا ضي المنتدب، من تلقاء نف سه أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الديون متى كان مقبولا.

الفصل الثالث: وفاء الديون

المادة 1353 .- يأمر القا ضي المنتدب، إذا اقتضى الحال، بتوزيع الأموال بين الدائنين ويضبط حصصهم في هذا التوزيع ويسهر على إخطارهم جميعا به.

بمجرد الأمر بالتوزيع، يوجه أمين التفليسة لكل واحد من الدائنين المقبولين لا ستيفاء حصته من القسمة شيكا مسحوبا لفائدته على الحساب الخاص المفتوح لهذا الغرض في الخزينة العامة أو المؤسسة المصرفية.

المادة 1354 .- يوزع مبلغ الأصول بين الدائنين ذوي الديون المحققة والمقبولة بعد خصم مصاريف ونفقات تصفية الممتلكات والإعانات الممنوحة للمدين أو لعائلته.

يو ضع، احتياطيا، جزء من مبلغ الأموال يوازي الديون التي لم يتم البت نهائيا في قبولها، سيما علاوات مسيري الأشخاص المعنوية.

إذا لم يكف ثمن مال مخصص لضمان دين لسداد أصل الدين، يعامل الدائن على الضمان - بالنسبة لما لم يتم دفعه من دينه - كدائن عاد.

تقتطع مصاريف ونفقات تصفية الممتلكات بما فيها أتعاب أمين التفليسة من الأ صول على حسب قيمة كل منها بالنسبة للجميع.

المادة 1355 .- توزع الأموال الحاصلة من بيع العقارات على النحو التالي:

1. لدائني مصاريف الدعوى المتخذة للوصول إلى بيع المال المتنازل عنه وإلى توزيع

الثمن بالذات؛

2. للدائنين العقاريين أو الانفصاليين المسجلين في الأجل القانوني كل بحسب ترتيبه في التسجيل في سجل العقارات؛
3. لدائني الأجور ذوي الامتياز الخاص حسب قيمة العقار بالنسبة لمجموع الأصول؛
4. للدائنين أصحاب الامتياز العام بحسب الترتيب الموضوع في القانون؛
5. للدائنين العاديين.

إذا لم يكن ثمن الأموال كافيا تماما للوفاء بمطلوب إحدى فئات الدائنين المبينة في البنود 1 و 3 و 4 و 5 من هذه المادة والآتية في نفس الرتبة، يشترك هؤلاء بالمحاصة في التوزيعات بالنسبة لمجموع ديونهم.

المادة 1356.- توزع الأموال الحاصلة من بيع المنقولات كما يلي:

1. لدائني مصاريف الدعوى المقامة للوصول إلى بيع الممتلك المتنازل عنه وإلى توزيع الثمن بالذات؛
2. لدائني المصروفات المستحقة من أجل المحافظة على مال المدين في مصلحة الدائنين بمقتضى سند دين نشأ لتاريخ سابق؛
3. لدائني الأجور ذوي الامتياز الخاص حسب قيمة المنقول بالنسبة لمجموع الأصول؛
4. للدائنين الحائزين على ضمان برهن المنقول حسب تاريخ إنشاء الرهن؛
5. للدائنين الحائزين على ضمان برهن حيازي أو بامتياز خا ضع للا شهار كل بحسب رتبة تسجيله في سجل التجارة؛
6. للدائنين الحا صلين على امتياز خاص على المنقولات، كل على المنقول الوارد عليه الامتياز؛
7. للدائنين ذوي الامتياز العام بحسب الترتيب الموضوع في القانون؛
8. للدائنين العاديين.

إذا لم يكن ثمن الأموال كافيا تماما للوفاء بمطالب إحدى فئات الدائنين المبينة في البنود 1 و2 و5 و6 و7 من هذه المادة والآتين في نفس الرتبة، يشترك هؤلاء بالمحاصة في التوزيعات بالنسبة لمجموع ديونهم.

المادة 1357 .- إذا كان ثمن البيع أقل من مبلغ الدين المضمون، يرتب الدائن على أنه عاد بصدد الأموال الأخرى وفيما بقى مستحقا.

المادة 1358 .- يضع أمين التفليسة خلال الستة أشهر تقريرا عن حالة تصفية الممتلكات ويودع هذا التقرير بكتابة الضبط ويبلغ نصه إلى جميع الدائنين وإلى المراقبينأومن تم تعيينه منهم وكذلك المدين ما لم يعفه القاضي المنتدب من هذا الإبلاغ.

يطلع أمين التفليسة المدين على عمليات التصفية تدريجيا بحسب إنجازها.

المادة 1359 مكررة جديدة (القانون رقم 2021-005) لا يؤدي قرار الختم لعدم كفاية الأصول إلى استرجاع الدائنين لحق الممارسة الفردية لدعاواهم ضد المدين إلا إذا كان الدين ناتجا عن إدانة جزائية للمدين أو عن حقوق مرتبطة بشخص الدائن. كما يسترجع من ضمن دين الغير أو المدين المشترك الذي سدد الدين في محل المدين حقوقه في المتابعة الفردية ضد المدين.

يسترجع كل الدائنين سواء كانوا مقبولين أم لا حقوق المتابعة الفردية في الحالات التالية:

- سقوط الأهلية التجارية؛
- إدانة المدين بالتفالس؛
- إذا لاحظت المحكمة غشا من المدين تجاه أحد أو عدة دائنين؛
- إذا تم إخضاع المدين أو الشخص الاعتباري الذي كان مسيرا له لمسطرة تصفية ممتلكات ختمت لعدم كفاية الأصول منذ أقل من خمس (5) سنوات قبل فتح المسطرة التي يخضع لها؛



- إذا كانت المسطرة، مسطرة بتصفية ممتلكات ومصرح بها ضد مسير محكوم عليه بتسديد الخصوم.

المادة 1360 .- يقدم أمين التفليسة تقريرا في شأن الحسابات.

الفصل الرابع :التصفية القضائية المبسطة

المادة 1360 مكررة(جديدة القانون رقم 2021-005) يتم استحداث مسطرة للتصفية القضائية المبسطة تخضع لقواعد التصفية القضائية مع مراعاة هذا الفصل.

المادة 1360 ثالثا جديدة (القانون رقم 2021-005) تطبق التصفية القضائية المبسطة على المدين الذي لا يملك أي أصول ثابتة من جهة، ويتوفر من جهة أخرى، على رقم أعمال سنوي يقل عن مبلغ ثلاثة ملايين (3.000.000) أوقية خال من الرسوم، وعلى عدد من العمال يقل أو يساوي خمسة (5).

على المدين الذي يرغب في الاستفادة من التصفية القضائية المبسطة، أن يقدم طلبا بذلك في أجل لا يتجاوز وقت فتح التصفية القضائية، وأن يثبت أنه يستوفي الشروط المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 1360 رابعا جديدة (القانون رقم 2021-005) يقوم أمين التفليسة بتحرير وإيداع تقرير لدى المحكمة المختصة في ظرف الثلاثين يوما التالية لتعيينه .ويقوم بتحقيق الأصول في بيع بالمزاد العلني أو بالتراضي خلال الأشهر الثلاثة التالية للحكم الفاتح للتصفية القضائية .وبانقضاء هذا الأجل، فإن الأصول التي لم يتم بيعها تباع بالمزاد العلني.

يقوم أمين التفليسة بتحقيق الديون التي من شأنها أن تعتبر ذات أولوية للوفاء بها والديون المتعلقة بالأجور.

وفي ختام إجراءات التحقيق وقبول الديون وتحصيل قيمة الأصول، يقوم أمين التفليسة بإعداد مشروع للتوزيع يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة.

يكون إيداع هذا المشروع موضع إشهار.

يمكن لمن يهمه الأمر أن يطلع على مشروع التوزيع بدون حضور أمين التفليسة، وأن يعترض عليه أمام القاضي المنتدب، في أجل قدره 10 أيام، اعتبارا من تاريخ الإشهار الوارد في الفقرة أعلاه.

يبت القاضي المنتدب في الاعتراضات بواسطة قرار يبلغ إلى الدائنين المعنيين بأي وسيلة من شأنها أن يترتب عليها الاستلام الفعلي من طرف المرسل إليه.

ولا يمكن لقراره أن يكون موضع أي طعن.

يقوم أمين التفليسة بعملية التوزيع وفقا للمشروع أو للقرار الصادر إذا كان المشروع قد تم الاعتراض عليه.

المادة 1360 خامسا جديدة (القانون رقم 2021-005) في أجل أقصاه 6 أشهر بعد فتح عملية التصفية القضائية المبسطة، تقوم المحكمة المختصة بالنطق بختم المسطرة.

ويمكن للمحكمة المختصة بموجب قرار معلل أن تمدد مدة مسطرة التصفية المبسطة لفترة لا تتجاوز شهرين (2).

يمكن للمحكمة المختصة، في أي وقت خلال التصفية القضائية المبسطة، أن تقرر بموجب قرار معلل عدم تطبيق الاستثناءات الواردة في الفصل الحالي في الحالتين التاليتين:

- إذا تبين أن شروط تطبيق المسطرة المبسطة لم تكن متوفرة؛
- إذا تم تبين أن دعوى مرتبطة بفترة الريبة أو بالمسؤولية يمكن أن تثار.

الباب الفرعي الرابع: القواعد المشتركة لمساطر المعالجة والتصفية القضائية

الفصل الأول: أجهزة المسطرة

المادة 1361 .- تعين المحكمة ضمن حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب وأمين التفليسة.

يمنع إسناد مهمة القاضي المنتدب أو أمين التفليسة إلى أقارب رئيس المؤسسة أو مسيريها إلى غاية الدرجة الرابعة بإدخال الغاية.



الفرع الأول: القاضي المنتدب

المادة 1362 .- يسهر القاضي المنتدب الواقع تحت سلطة المحكمة على السير السريع للمسطرة وعلى حماية جميع المصالح المتواجدة.

ويجمع كل المعلومات التي يراها مفيدة. ويمكنه على وجه الخ صوص سماع المدين أو م سيري الـ شخص المعنوي وتابعيهم والدائنين أو أي شخص آخر بما فيه الزوج والورثة المعروفون للمدين المتوفى في حالة توقف عن الدفع.

يمكنه بغض النظر عن أي مقت ضى ت شريعيأوترتيبي مخالف، أن يطلع من طرف مفوضي الحسابات والمحاسبين وأعضاء وممثلي مصلحة العمال ولجنة متابعة المؤسسة والإدارات والهيآت العمومية وهيآت الاحتياط والضمان الاجتماعي ومؤسسات القرض وكذلك المصالح المكلفة بمركزة الطوارئ المصرفية وإخلالات التسديد على جميع المعلومات التي من شأنها أن تعطيه ت صورا دقيقا عن الو ضعية الاقت صادية والمالية للمؤسسة.

يرفع القاضي المنتدب إلى المحكمة تقريرا بجميع المنازعات الناشئة عن المسطرة الجماعية.

يمكن في كل وقت للمحكمة استبدال القاضي المنتدب.

المادة 1363 .- يبت القا ضي المنتدب بمقت ضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصا صه خلال ثمانية أيام من رفع الدعوى إليه وبانقضاء هذا الأجل دون رد منه يعد قد اتخذ قرارا بالرفض.

تودع فورا قرارات القا ضي المنتدب بكتابة المحكمة وتبلغ بعناية من كاتب الـ ضبط وبرسالة مضمونة مع إعلام بالوصول إلى كل الأشخاص الذين قد تمس بمصالحهم.

ويمكن الطعن فيها بالمعارضة بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط خلال ثمانية أيام من إيداعها أو تبليغها أو حسب الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

يمكن للمحكمة خلال نفس الأجل أن تبت تلقائيا فتعدل وتلغى قرارات القاضي المنتدب.

تبت المحكمة في أول جلسة لها.

لا يجلس القاضي المنتدب للحكم عندما تبت المحكمة في المعارضة الموجهة ضد قراره.

الفرع الثاني: أمين التفليسة

المادة 1364 (جديدة)(القانون رقم 2015-032): يجب على أمين التفليسة أن يقدم كافة ضمانات الاستقلالية والحياد تجاه أطراف المسطرة.

يكلف أمين التفليسة بالقيام بعمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداءا من حكم فتح المسطرة إلى حين إغلاقها.

يسهر أمين التفليسة على مخطط الاستمرار أو التنازل.

يقوم أمين التفليسة بتدقيق الديون تحت إشراف قاضي التصفية.

مع الاحتفاظ بالحقوق المعترف بها للمفوض يختص أمين التفليسة وحده بالتصرف باسم الدائنين ولمصلحتهم.

يلزم أمين التفليسة في إطار مهامه باحترام الواجبات القانونية والتعاقدية التي تقع على عاتق رئيس المؤسسة.

ماعدى تمديد الأجل بصفة استثنائية بموجب قرار مسبب صادر عن قاضي التصفية، يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى هذا القاضي خلال شهر اعتبارا من تسلمه لمهامه، تقريرا مختصرا:

1. حول الوضعية الظاهرة للمدين؛
2. حول أسباب وميزات هذه الوضعية بما يبين الخلاصة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة؛
3. حول آفاق التسوية الناتجة عن اقتراحات المدين المتطابقة.

يجب إلحاق رأي المراقبين إذا كان قد تم تعيينهم.

يحيل قاضي التصفية التقرير فورا مع ملاحظاته إلى ممثل النيابة العامة. وإذا لم يتم

تقديم التقرير في الأجل المحدد يقوم قاضي التصفية بإشعار ممثل النيابة العامة.

عندما يلزم القيام بإ ضافة أمين أو عدة أمناء تفليـ سة يرجع قا ضي التـ صفية إلى المحكمة المختصة التي تقوم بتعيينه.

يحدد مرسوم[9] شروط ممارسة وظيفة أمين التفليسة وكذا قائمة أتعابه.

يجب أن يحدد المرسوم القواعد التي تمكن من ربط أتعاب أمين التفليسة بحسن سير الإجراءات.

المادة1364 مكررة(جديدة) (القانون رقم 2015-032): يتابع أمين التفليـ سة من تلقاء نفـ سه بيع بـ ضائع و منقولات المدين و ا ستخلاص ماله من ديون و وفاء ما عليه منها.

تودع فورا الأموال المتأتية من البيوع والإستخلاصات داخل حساب مفتوح بصفة خاصة لدى مؤسسة مصرفية أو البريد أو الخزانة العامة وذلك بعد طرح مبالغ يرجع من أجل تقديرها إلى قاضي التفليسة مخصصة للمصروفات والنفقات وعلى أمين التفليسة أن يثبت للقا ضي المنتدب إيداع الأموال المذكورة كما يلزم بالمبالغ المـ ستحقة عرفا عن التأخير بخصوص المبالغ التي لم يقم بإيداعها.

لا يقبل إجراء أي معار ضة على الأموال المودعة داخل الحـ ساب الخاص للمـ سطرة الجماعية.

يمكن لأمين التفليسة، بترخيص من قاضي التفليسة أن يقوم بمصالحة و بإبرام صفقة تخص جميع النزاعات التي تهم كتلة الدائنين، بما فيها الحقوق و الدعاوى العقارية.

يضبط اقتراح أمين التفليسة نطاق الصلح و الصفقة المنتظرين و الشروط و الأسباب القانونية و الإقتصادية لمثل هذا الإجراء.

يجب، علاوة على ذلك، إذا كان الـ صلح أو الـ صفقة ذا قيمة مالية غير محددة أو تتجاوز الإختـ صاص النهائي للمحكمة التجارية، أن تتم المـ صادقة على الـ صلح أو

[9] - المرسوم رقم:2016/074 بتاريخ 11 ابريل 2016 يحدد شروط ممارسة وظيفة امين التفليسة وقائمة اتعابه. الجريدة الرسمية العدد 1360

الصفقة بواسطة قرار من المحكمة التجارية.

وفي جميع الأحوال، يبلغ كاتب الضبط إلى المدين، ثلاثة أيام قبل قرار قاضي التفليسة، اقتراح أمين التفليسة و ذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بأي وسيلة تخلف أثرا مكتوبا.

يمكن لأمين التفليسة، المأذون له من طرف قاضي التفليسة، عند أدائه للدين أن يفك لصالح كتلة الدائنين الرهن الحيازي للمنقول أو رهن الحيازة المقدم على ممتلكات المدين.

إذا لم يكن أمين التفليسة خلال أجل ثلاثة (3) أشهر الموالية للقرار القاضي بتصفية الممتلكات، قد قام بفك الرهن الحيازي المنقول أو رهن الحيازة أو باشر إجراءات بيعهما، فإنه يمكن للدائن المرتهن أن يمارس أو يستأنف من جديد حقه في التتبع الفردي شرط أن يقدم تقرير بذلك إلى أمين التفليسة.

تستفيد الخزينة العامة وإدارة الجمارك ومؤسسات الحيطة والضمان الإجتماعي من نفس الحق من أجل تحصيل ديونها الممتازة و يمارسونه ضمن نفس الشروط مثل الدائنين أصحاب الرهن الحيازي للمنقول و رهن الحيازة.

<u>المادة 1365 جديدة</u>(القانون رقم 2021-005) يمكن للمحكمة استبدال أمين التفليسة بطلب من:

- القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على الشكاوى المرفوعة من طرف المدين أو أحد الدائنين أو المراقبين؛
- جمعية الدائنين في الحالات التي تشكل فيها هذه الجمعية طبقا للمادة 1313-1 أعلاه.

إذا كانت الشكوى ترمي إلى عزل أمين التفليسة، يجب على القاضي المنتدب البت خلال الثمانية أيام لرفض الطلب أو يعرض العزل على المحكمة.



إذا تم انصرام هذا الأجل دون أن يبت القاضي المنتدب، يمكن رفع الشكوى أمام المحكمة، أما إذا بَتَّ فيمكن الطعن بالتعرض ضد القرار طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 1458.

تستمع المحكمة في غرفة المشورة إلى تقرير القاضي المنتدب وشروح أمين التفليسة ويتم النطق بالحكم في جلسة علنية.

إذا تم استثناء تعيين عدة أمناء تفليسة، فعليهم التصرف بصورة جماعية، غير أنه بإمكان القاضي المنتدب حسب الظروف أن يمنح واحدا منهم أو أكثر سلطة التصرف بانفراد .في هذه الحالة يكون أمناء التفليسة المخولين هذه السلطة مسؤولين وحدهم عن الأخطاء المرتكبة من طرفهم.

إذا وقعت شكوى ضد أي عملية من عمليات أمين التفليسة، ترفع الدعوى أمام القاضي المنتدب الذي يبت حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 1426 أدناه.

يتخذ أمين التفليسة كل التدابير من أجل إعلام الدائنين واستشارتهم.

يلزم أمين التفليسة بتقديم تقرير عن مهمته وسير المسطرة الجماعية وفق دورية يحددها القاضي المنتدب، وفي غياب ذلك، يجب عليه أن يقدم تقريرا شهريا وفي جميع الحالات كلما طلب القاضي المنتدب منه ذلك.

المادة 1366 .- يجب على أمين التفلي سة عند تخليه عن وظائفه أن يقدم ح ساباته لأمين التفلي سة الجديد بمح ضر القا ضي المنتدب وا ستدعاء المدين بـ صورة قانونية بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

المادة 1367 .- إذا أودعت أموال م ستحقة للمدين في ح ساب خاص من طرف الغير فإنه يتم تحويلها إلى حساب المؤسسة أو إلى حساب يفتحه أمين التفليسة باسم المسطرة الجماعية على أن يتكلف بالحصول على فك الاعترا ضات المحتملة. لا تسحب الأموال المدفوعة بهذه الطريقة إلا بمقتضى قرار من القاضي المنتدب.

المادة 1368 .- يكون أمين التفلي سة م سؤولا عن الـ سجلات والأوراق الم ستلمة من المدين أو المملوكة من طرف هذا الأخير أو من الدائنين أو من أي مقدم ح صة خلال

خمس سنوات اعتبارا من يوم تقديم الحسابات.

الفرع الثالث: النيابة العامة

المادة 1369:

1. يطلع وكيل الجمهورية على سير المسطرة الجماعية من طرف القاضي المنتدب، ويمكنه في كل فترة أن يطلب الاطلاع على كل الحقائب والسجلات أو الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجماعية.
لا يمكن الاحتجاج بعدم الإطلاع على المعلومات أو الوثائق إلا من طرف وكيل الجمهورية؛
2. يطلع وكيل الجمهورية القا ضي المنتدب بطلب من هذا الأخير إذا لم يكن تلقائيا على كل البيانات المتأتية من أي إجراءات جزائية تكون مفيدة لإدارة المسطرة الجماعية مع مراعاة سرية التحقيق.

الفرع الرابع: المراقبون

المادة 1370 .- يمكن في كل زمن للقا ضي المنتدب أن يعين بقرار منه مراقبا أو عدة مراقبين يختارهم من بين الدائنين على أن لا يزيد عددهم على ثلاثة.

إلا أنه يكون إلزاميا تعيين مراقبين على طلب من الدائنين الذين يمثلون الن صف على الأقل من مجموع الديون بما فيها الديون الغير مراجعة.

في هذه الحالة يعين القا ضي المنتدب ثلاثة مراقبين ويسهر على أن يتم اختيار الأول من طرف الدائنين أ صحاب الـ ضمانات والثاني من طرف ممثلي العمال وأن يمثل الثالث الدائنين العاديين.

لا يمكن تعيين أي من أقارب وأ صهار المدين أو مديري الـ شخص المعنوي إلى غاية الدرجة الرابعة بإد خال الغا ية كمرا قب أو كممـثل لـ شخص معنوي تم اختياره كمراقب.

يمكن للمحكمة أن تعزل المراقبين بناء على اقتراح من القا ضي المنتدب الذي يعين خلفهم بعد إجراء العزل.

المادة 1371 جديدة (القانون رقم 2021-005) يساعد المراقبون أمين التفليسة في أعماله والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة المؤسسة.

يخول دائما لهم حق التحقيق في المحاسبة وكشف الحالة المالية المقدم من طرف المدين والمطالبة بتقرير عن وضعية المسطرة وعن الأعمال المنجزة من طرف أمين التفليسة والمبالغ المحصلة والدفعات التي قيم بها.

تجب استشارتهم بشأن مواصلة نشاط المؤسسة وخلال إجراء مراجعة الديون وبمناسبة بيع ممتلكات المدين.

يمكنهم رفع أي دعوى أمام القاضي المنتدب الذي يبت بأمر.

يقوم المراقب بعمله بالمجان وبصورة شخصية.

لا يسأل المراقبون إلا عن أخطائهم الجسيمة.

دون المساس بمهمة المراقبين، للدائنين الحق في الاطلاع مباشرة على الوضعية المالية للمدين.

الفرع الخامس: أحكام عامة

المادة 1372 .- عندما لا تتسع أموال المدين أن تكفي فورا لتغطية مصاريف الحكم بالتسوية أو التصفية القضائية وتبليغه وتعليقه أو إدراجه في الجرائد والاعتراض والحراسة ورفع الأختام أو الدعوى للتصريح بعدم الاحتجاج وتسديد العجز وتمديد المساطر الجماعية سقوط الحق الشخصي لمسيري الأشخاص المعنوية، فإن تسبيق هذه المصاريف يتم على أساس أمر من القاضي المنتدب من طرف الخزانة العمومية على أن توفى لها بامتياز من أول تحصيل.

تطبق هذه القاعدة على إجراءات استئناف الحكم الناطق بالتسوية أو التصفية القضائية.

المادة 1373 .- يحظر على أمين التفليسة وعلى كل الذين اشتركوا في إدارة أي مسطرة جماعية أن يشتروا باسمهم سواء تم ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو وديا

أو عن طريق المزاد العلني أموال المدين الواقع في حالة تسوية أو تصفية قضائية للممتلكات كلا أو بعضا منقولة أو عقارية.

يكون لاغيا كل اشتراط مخالف.

الفصل الثاني: الإجراءات التحفظية

المادة 1374 .- يتعين على أمين التفليسة بمجرد الشروع في مهمته وحسب الحالة، أن يطلب من رئيس المؤسسة القيام بجميع التصرفات الضرورية من أجل الحفاظ على قدراتها الإنتاجية وحماية حقوقها من مدينها أو أن يقوم أمين التفليسة بها بنفسه.

لأمين التفليسة الصفة اللازمة للقيام باسم المؤسسة بتقييد جميع الرهون الرسمية أو الرهون الحيازية أو الامتيازات التي يكون رئيس المؤسسة قد أهمل اتخاذها أو تجديدها.

يحصل أمين التفليسة من رئيس المؤسسة أومن الغير الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبية قصد دراستها.

المادة 1375 .- في حالة عدم إعداد الحسابات السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن الإشارة، يعد أمين التفليسة اعتمادا على كل وثيقة أو معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية.

المادة 1376 .- يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر أمين التفليسة بوضع الأختام على أموال المؤسسة.

المادة 1377 .- يمكن لأمين التفليسة إذا ما طلب رفع الأختام، أن يقوم بجرد لأموال المؤسسة.

لا يحول غياب الجرد دون ممارسة دعاوى الاستحقاق أو الاسترجاع.

المادة 1378 .- ابتداء من صدور حكم فتح مسطرة، لا يمكن للمسيرين القانونيين أو الفعليين، مأجورين كانوا أم لا، تحت طائلة البطلان، أن يفوتوا حصص الاشتراك

أو الأسهم أو شهادات الاستثمار حق التصويت التي تمثل حقوقهم داخل الشركة والتي كانت موضوع حكم فتح المسطرة، إلا وفق الشروط التي تحددها المحكمة.

تحول الأ سهم أو شهادات الا ستثمار حق الت صويت إلى ح ساب خاص مجمد، يفتحه أمين التفليسة با سم حاملها وتم سكه الشركة أو الو سيط المالي ح سب الحالة، ولا يمكن القيام بأية عملية في هذا الحساب دون ترخيص من القاضي المنتدب.

يشير أمين التفليسة في سجلات الشركة، عند الاقتضاء، إلى عدم قابلية التنازل عن حصص المسيرين.

ي سلم أمين التفلي سة لم سيري ال شركة الذين تم تحويل ح صـ صهم الممثلة لحقوقهم في الشركة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه أعلاه، شهادة تسمح لهم بالمشاركة في جمعيات الشركة.

تنتهي بقوة القانون فترة عدم قابلية التنازل عند قفل المسطرة.

المادة 1379 .- يمكن للقا ضي المنتدب أن يأمر بت سليم الر سائل الموجهة لرئيس المؤ سسة إلى أمين التفليسة ويمكن لرئيس المؤ سسة بعد إخباره، أن يح ضر فتحها، ويجب على أمين التفليسة أن يعيد إليه فورا كل الرسائل التي لها طابع شخصي.

ينتهي هذا الإجراء عند صدور الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية أو التنازل أو عند ختم التصفية القضائية.

المادة 1380 .- يحدد القا ضي المنتدب الأجور المتعلقة بالأعمال التي يمار سها رئيس المؤسسة أو مسيرو الشخص المعنوي.

في غياب الأجر، يمكن للأ شخاص المذكورين في الفقرة ال سابقة أن يح صلوا بالاقتطاع من أصول الشركة، لهم ولعائلتهم، على إعانات يحددها القاضي المنتدب.

الفصل الثالث: وقف المتابعات الفردية

المادة 1381 .- يوقف حكم فتح الم سطرة ويعلق كل دعوى ق ضائية يقيمها دائنون

أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى:

- الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛
- فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال.

كما يوقف الحكم ويعلق كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء على المنقولات أو على العقارات.

توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة سقوط أو فسخ الحقوق.

المادة 1382 .- توقف الدعاوى الجارية إلا أن يقوم الدائن المدعى بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء أمين التفليسة بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها.

يجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه.

المادة 1383 .- تضمن القرارات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى، في قائمة الديون من طرف كاتب ضبط المحكمة بطلب من المعنى بالأمر.

المادة 1384 .- تستمر الدعاوى القضائية وطرق التنفيذ غير تلك المنصوص عليها في المادة 1381 بعد إدخال أمين التفليسة في الدعوى أو بعد مواصلتها بمبادرة منه.

الفصل الرابع: منع أداء الديون السابقة

المادة 1385 .- يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره.

يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن لأمين التفليسة بأداء الديون السابقة للحكم، وذلك لفك الرهن أو استرجاع شيء محبوس قانونيا، إذا كانت تستلزمه متابعة نشاط المؤسسة.

المادة 1386.- يلغى كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السابقة، وذلك بطلب من كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد

أو أداء الدين. و إذا كان العقد يخضع للإشهار، يسري الأجل ابتداء من ذلك.

الفصل الخامس: وقف سريان المبالغ المستحقة عرفا

المادة 1387.- يوقف حكم فتح المسطرة سريان المبالغ المستحقة عرفا.

المادة 1388 .- يستأنف سريان المبالغ المستحقة عرفا ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية.

الفصل السادس: حقوق المكتري

المادة 1389(جديدة) (القانون رقم 2015-032) إذا تم فسخ العقد، يستفيد المكتري بامتياز عن الإثني عشر (12) شهرا المستحقة أو التي تستحق في تاريخ لاحق على هذا القرار وعن التعويضات التي يمكن أن تمنح إليه و التي يمكنه المطالبة بها بمجرد التصريح بالفسخ.

ويكون المكتري، علاوة على ذلك، دائنا للكتلة عن جميع الكراء المستحق والتعويضات المصرح بها في تاريخ لاحق على القرار القاضي بفتح المسطرة.

المادة 1390 جديدة (القانون رقم 2015-032) إذا لم يتم فسخ العقد، يستفيد المكتري بإمتياز عن الإثني عشر (12) شهرا الأخيرة من ثمن الكراء المستحقة قبل صدور القرار القاضي بفتح المسطرة و كذلك عن الإثني عشر (12) شهرا من ثمن الكراء المستحقة أو التي تستحق في تاريخ لاحق على هذا القرار. ولا يجوز له أن يطالب بوفاء ثمن الكراء غير المستحق أو الذي يستحق، بعد صدور قرار الفتح، والذي هو دائن بشأنه، علاوة على ذلك، على الكتلة, تبعا لتاريخ إستحقاقه و ذلك إذا كانت الضمانات المقدمة له خلال العقد قد تم الاحتفاظ بها أو أن تلك الممنوحة له منذ قرار فتح المسطرة تعتبر كافية.

إذا لم يتم فسخ العقد وحصل بيع أو انتزاع لأثاث المحلات المؤجرة فإن امتياز مكتري العقار يضمن نفس الديون و يمارس بالطريقة نفسها مثل حالة الفسخ، و يمكن فضلا عن ذلك، للمكتري أن يطالب بفسخ عقد الكراء المستحق قانونا.

في حالة وقوع تنازع بين امتياز مكتري العقار وامتياز بائع الأصل التجاري بخصوص بعض العناصر المنقولة، فإن امتياز هذا الأخير هو الذي يحظى بالأولوية.

الفصل السابع: الكفلاء

المادة 1391: يمكن للدائن الحامل لالتزامات مكتتبة، مظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكين أو أكثر في الالتزام، خاضعين لإجراء تسوية أو تصفية قضائية، أن يصرح بدينه بشأن القيمة الاسمية لسنده إلى تمام الوفاء.

لا يمكن للكفلاء، متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا:

- بمقتضيات مخطط الاستمرارية؛
- بوقف سريان المبالغ المستحقة عرفا المنصوص عليه في المادة 1387.

المادة 1392: لا يسمح لشركاء في الالتزام الخاضعين لإجراء التسوية أو التصفية القضائية أن يستعملوا حق رجوع بعضهم ضد بعض بشأن الأداءات التي تم القيام بها إلا إذا كان مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى كل إجراء يفوق مجموع مبالغ الدين أصلا وتوابعه، في هذه الحالة يخصص هذا الفائض وفق ترتيب الالتزامات لشركاء المدين في الالتزام الذين يضمنهم البعض الآخر.

المادة 1393 .- إذا توصل الدائن الحامل لالتزامات مكتتبة تضامنيا بين المؤسسة في حالة تسوية أو تصفية قضائية وبين ملتزمين آخرين بتسبيق من دينه قبل صدور حكم فتح المسطرة، فإنه لا يمكنه أن يصرح بدينه إلا بعد خصم هذا التسبيق ويحتفظ بحقوقه ضد الشركاء في الالتزام والكافلين في الباقي المستحق.

يمكن للشريك في الالتزام أو الضامن الذي قام بالأداء الجزئي أن يصرح بدينه فيما يخص كل ما أداه في إبراء ذمة المدين.

الفصل الثامن: امتيازات الأجور

المادة 1394 .- تضمن الديون المتأتية من عقد الشغل وعقد التلمذة في حالة تسوية أو تصفية قضائية، بامتياز للأجور يقوم على الأسباب والمقادير المحددة في قانون الشغل والأحكام المتعلقة بالضمانات.

المادة 1395 .- يسدد أمين التفليسة في أجل أقصاه العشرة أيام الموالية لحكم فتح المسطرة وبناء على مجرد قرار من القاضي المنتدب كل ديون العمال ذات الامتياز الخاص بعد خصم المبالغ التي سبق لهم أن تقاضوها.

في حالة عدم وجود الأموال اللازمة لديه، يجب الوفاء بهذه الديون قبل أي من الديون الأخرى ومن أول حصيلة من الأموال.

في حالة تسديد الديون المذكورة بفضل سلفة من أمين التفليسة أو أي شخص آخر، يحل جراءها المقرض محل العمال في حقوقهم ويجب الوفاء له بمجرد حصول المبالغ الضرورية دون قيام أي دين آخر حاجزا دون ذلك.

الفصل التاسع: منع التقييد

المادة 1396 .- لا يمكن تقييد الرهون الرسمية ولا الرهون ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة.

الفصل العاشر: الاسترداد

المادة 1397 .- لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية.

يسري الأجل بالنسبة للأموال التي هي موضوع عقد إيجار يوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه.

المادة 1398 .- يعفي صاحب مال من إثبات حقه كمالك، إذا سبق إشهار العقد موضوع هذا المال.



المادة 1399 .- يمكن ا سترداد البـ ضائع إذا كانت عينية، كليا أو جزئيا، إذا تم فسخ بيعها قبل حكم فتح المسطرة سواء بقرار قضائي،أو إثر تحقق شرط فاسخ.

كما يجب أن يقبل الا سترداد حتى و إن تم الحكم بفـ سخ البيع أو معاينته بقرار قضائي،لاحق لحكم فتح المسطرة، إذا كانت دعوى الا سترداد أو الفسخ قد أقيمت قبل هذا الحكم من لدن البائع لسبب غير أداء الثمن.

المادة 1400 .- يمكن استرداد البضائع المرسلة إلى المؤسسة طالما لم يتم تسليمها في مخازنها، أو مخازن الوكيل بالعمولة المكلف ببيعها لحساب هذه المؤسسة.

غير أنه لا يقبل الا سترداد إذا كانت البـ ضائع قد بيعت قبل و صولها دون تدليس، بناء على فواتير وسندات نقل صحيحة.

المادة 1401 .- يمكن استرداد الموجود بعينه من البضائع المسلمة للمؤسسة سواء على وجه الوديعة أو لبيعها لحساب مالكها.

المادة 1402 .- يمكن أي ضا ا سترداد البـ ضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن، مقابل نقل ملكيتها، إذا كانت هذه البـ ضائع موجودة بعينها وقت فتح المـ سطرة. هذا الـ شرط الذي يمكن أن يرد في محرر ينظم مجموعة من العمليات التجارية المتفق عليها بين الأطراف، يجب أن يكون متفقا عليه كتابة على الأكثر حين التسليم.

المادة 1403 .- يمكن أن يمارس الا سترداد العيني وفق نفس الـ شروط الخا صة بالأموال المنقولة المدمجة في مال منقول آخر إذا كان استردادها لا يشكل ضررا ماديا للأموال نف سها والمال المدمج فيه ودون أن يؤدي هذا الا سترجاع إلى نقص بالغ في قيمة الأصول الأخرى للمؤسسة.

كما يمكن أن يمارس الا سترداد العيني على الأموال المثلية، إذا كانت بين يدي مشتر لأموال من نفس الصنف ومن نفس الجودة.

المادة 1404 .- في جميع الأحوال لا يمكن الا سترداد إذا كان ثمن البيع قد أدى حالا، ويمكن للقا ضي المنتدب أن يمنح بر ضى من الدائن المطالب بالا سترداد أجلا للوفاء. ويعتبر أداء الثمن حينئذ بمثابة دين ذ شأ ب شكل صحيح بعد الحكم بفتح المسطرة الجماعية.

المادة 1405 .- يمكن لأمين التفليسة أن يقبل طلب الاسترداد بموافقة المدين.
في حالة تعذر الموافقة، يتم عرض الطلب على أنظار القا ضي المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد.

المادة 1406 .- إذا تم إعادة بيع مال كان البائع قد تحفظ ب شأن ملكيته، أمكن ا سترداد الثمن أو الجزء من الثمن الذي لم يؤد أو لم يكن مو ضوع تسليم كمبيالة أو سند لأمر أو شيك، ولا تم تقييده في الحـ ساب الجاري بين المدين والمـ شتري عند تاريخ الحكم بفتح المسطرة الجماعية.

المادة 1407 .- يمكن لأمين التفلي سة، بعد إثباته بكل الو سائل أن الأملاك التي يملكها زوج المدين أو أبناؤه القاصرون قد اكتسبت بقيم دفعها هذا الأخير أن يطلب، ضم الممتلكات إلى باب الأصول.

الفصل الحادي عشر: فترة الريبة

المادة 1408 .- تبدأ فترة الريبة من تاريخ التوقف عن ا لدفع ولغا ية الحكم بفتح المسطرة، مع إضافة مدة سابقة على التوقف بالنسبة لبعض العقود.

الفرع الأول: تحديد تاريخ التوقف

المادة 1409 .- يبين الحكم بفتح المـ سطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن لا يتجاوز، في جميع الأحوال، ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة.
إذا لم يبين الحكم هذا التاريخ، تعتبر بداية التوقف عن الدفع من تاريخ الحكم.
يمكن تأجيل تاريخ التوقف عن الدفع مرة أو عدة مرات وذلك بطلب من أمين التفليسة.

يجب تقديم طلب تغيير التاريخ إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء أجل الخمسة عشر يوما التالية للحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التنازل أو التالية لإيداع قائمة الديون إذا تم الحكم بالتصفية القضائية.

الفرع الثاني: بطلان بعض العقود

المادة 1410 .- يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع.

يمكن كذلك للمحكمة أن تبطل العقود بدون مقابل المبرمة في الأشهر الستة السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع.

المادة 1411 .- يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع.

المادة 1412 .- غير أنه، واستثناء من أحكام المادة السابقة، لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات مهما كانت طبيعتها والمؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين المضمون.

المادة 1413 .- لا تمس أحكام المادة 1411 بصحة أداء كمبيالة أو سند لأمر أوشيك أو دين تم تفويته طبقا للمقتضيات بالتخلي عن الديون المهنية.

غير أنه يمكن لأمين التفليسة أن يرفع دعوى لاسترداد المدفوع ضد ساحب الكمبيالة أوفي حالة سحب لحساب الغير، ضد الآمر بالسحب وكذا ضد المستفيد من الشيك والمظهر الأول لسند الأمر والمستفيد من الدين المتنازل إذا ثبت أن هؤلاء الساحبين كانوا على علم بالتوقف عن الدفع، وقت اكتساب الورقة التجارية أو تحويل الدين.

المادة 1414 .- يمارس أمين التفليسة دعوى البطلان قصد إعادة جمع أصول المؤسسة.

المادة 1415 .- تمكن على أساس دعوى من أمين التفليسة بصفته ممثلا لصلحة الدائنين إدانة الأغيار دائنين أم لا الذين أسهموا رسميا في تأخير التوقف عن الدفع أوفي

إنقاص أموال المدين أو زيادة عجزه للتعويض عن الـ ضرر الحا صل جراء ذلك لكتلة الدائنين.

الفصل الثاني عشر: تحديد خصوم المؤسسة

الفرع الأول: التصريح بالديون

المادة 1416 .- يوجه كل الدائنين الذين،يعود دينهم إلى ما قبل صدور فتح المسطرة، با ستثناء المأجورين، ت صريحهم بديونهم إلى أمين التفلي سة. ي شعر شخ صيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، وإذا اقتضى الحال في موطنهم المختار.

يجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة في سند.

يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بالديون بنفسه أو بواسطة عون أو وكيل من اختياره.

المادة 1416 مكررة (جديدة) (القانون رقم 2015-032): ينتظم الدائنون بمقت ضى قرار الفتح ضمن كتلة أو اتحاد يمثله أمين التفليسة، يخول لأمين التفليسة وحده دون غيره التصرف باسم كتلة الدائنين.

تتكون الكتلة من جميع الدائنين الذين يرجع دينهم للفترة السابقة لقرار الفتح، حتى لو كان تحديد أجل استحقاقه راجع إلى تاريخ لاحق على هذا القرار، وذلك بشرط أن لا يكون هذا الدين دين لا يعتد به.

الت صرفات التي يقوم بها المدين خلال فترة الريبة التي تبدأ من تاريخ التوقف عن الدفع وتنتهي بتاريخ القرار القاضي بفتح المسطرة، لا يحتج بها على كتلة الدائنين أو يمكن التصريح بعدم الاحتجاج بها.

تكون غير قابلة للاحتجاج بها إذا أجريت في فترة الريبة التصرفات التالية :

1. كل التصرفات بلا عوض الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية؛
2. كل عقد معاوضة يجاوز فيه التزام المدين أكثر من التزام الطرف الآخر؛
3. كل وفاء مهما كانت طريقته لديون لم يحل أجلها، إلا إذا تعلق الأمر بوفاء

ورقة تجارية؛

4. كل وفاء لديون حالة يجري بأي طريقة غير طرق الوفاء المقبولة عادة في المعاملات التجارية مثل النقد أو الأوراق أو التحويل أو الإقتطاعات أو بطاقات الائتمان أو المقاصة القانونية، القضائية أو الإتفاقية لديون تربطها علاقة في ما بينها.
5. كل رهن عقاري إتفاقي أو رهن حيازي إتفاقي و كل ضمان مؤسس على منقول يترتب على أموال المدين، لديون سبق التعاقد عليها.
6. كل تسجيل مؤقت لرهن عقاري مصرح به قضاء بصفة تحفظية أو رهن حيازي تحفظي.

يمكن التصريح بعدم الاحتجاج على كتلة الدائنين بالتصرفات التالية، إذا الحقت بها ضررا :

1. التصرفات بلا عوض الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية الجارية خلال الستة (6) أشهر السابقة لفترة الريبة؛
2. التقييدات الجارية على التأمينات المنقولة أو العقارية الممنوحة أو المحصلة لديون متلازمة، عندما يكون المستفيد منها على علم بحالة توقف المدين عن الدفع؛
3. التصرفات بعوض إذا كان الأشخاص المتعاملين مع المدين على علم عند إبرام هذه التصرفات بحالة توقف المدين عن الدفع؛
4. الوفاء الطوعي بديون مستحقة، إذا كان المستلم على علم عند الوفاء بحالة توقف المدين عن الدفع.

يمكن لأمين التفليسة وحده القيام بدعوى التصريح بعدم الإحتجاج بالتصرفات الجارية خلال فترة الريبة ولا يمكنه أن يمارس هذه الدعوى بعد إيداع الحصر النهائي لحالة الديون.

المادة 1417 (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يجب تقديم التصريح بالديون

داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة في جريدة معتمدة لتلقي الإعلانات القانونية، ويمدد هذا الأجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

فيما يخص المتعاقدين المشار إليهم في المادة 1297 ينتهي أجل التصريح خمسة عشر يوما بعد تاريخ الحصول على التخلي عن موا صلة العقد، إذا كان هذا التاريخ لاحقا لتاريخ الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

المادة 1418.- يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في مسألة التسوية القضائية.

يحدد التصريح طبيعة الامتيازأوالضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به.

عندما يتعلق الأمر بديون بالعملة الأجنبية، يتم التحويل إلى العملة الوطنية حسب سعر الصرف بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة.

ويشمل التصريح أيضا:

1. العناصر التي من شأنها أن تثبت وجود الدين ومبلغه إذا لم يكن ناجما عن سند، وإن تعذر ذلك، تقييما للدين إذا لم يحدد مبلغه بعد؛
2. كيفية احتساب المبالغ المستحقة عرفا في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط الاستمرارية؛
3. الإشارة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى إن كان الدين موضوع نزاع.

يرفق بالتصريح جدول وثائق الإثبات. ويمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ ويمكن لأمين التفليسة أن يطلب في أي وقت تقديم أصولها أو وثائق تكميلية.

المادة 1419.- يسلم المدين لأمين التفليسة قائمة مصادقا عليها بدائنيه ومبلغ ديونه ثمانية أيام على الأكثر بعد صدور حكم فتح المسطرة وذلك باستثناء الحالة التي فتحت فيها المسطرة بناء على التصريح بالتوقف عن الدفع.

تضم هذه القائمة الأسماء أو التسميات ومقر أو موطن كل دائن مع الإشارة إلى المبالغ

المستحقة في يوم صدور حكم فتح المسطرة، وطبيعة الدين والضمانات والامتيازات المقترنة بكل دين.

المادة 1420.- حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الآجال المحددة في المادة 1417 لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم. وفي هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم.

لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 1416.

لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور قرار فتح المسطرة.

تنقضي دعوى الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط.

الفرع الثاني: تحقيق الديون

القسم الأول: الإعفاء من التحقيق

المادة 1421 (جديدة) (القانون رقم 2015-032) تجب مراجعة الديون والمطالبات بالاسترداد وذلك مهما كانت أهمية الأصول والديون. وتجري خلال الأربعة أشهر الموالية لقرار الفتح.

ويقوم بالمراجعة أمين التفليسة تبعا لتقديم الديون بحضور المدين والمراقبين إن عينوا، أو في غيابهم، بعد القيام باستدعائهم بصفة قانونية بواسطة مظروف مضمون الوصول مع طلب إيصال بالاستلام أو بأي وسيلة تخلف أثرا مكتوبا.

ابتداء من صدور قرار الفتح وإلى غاية إنقضاء مهلة الشهرين التاليين لتاريخ نشر قرار الفتح بجريدة للإعلانات القانونية، يجب على جميع الدائنين العاديين أو أصحاب التأمينات المكونين للكتلة، باستثناء العمال، تقديم سنداتهم للدين أمام أمين التفليسة وذلك تحت طائلة سقوط ديونهم.

تكون هذه المهلة ثلاثة أ شهر بخ صوص الدائنين المقيمين خارج دائرة اخت صاص المحكمة التي جرى أمامها فتح المسطرة الجماعية.

ويقع نفس الالتزام على الدائن المتوفر على سند للدين الذي رفع دعوى قبل صدور القرار القاضي بالفتح من أجل استصدار إدانة بالوفاء له بموجب سند أو، في غياب أي سند، من أجل إثبات حقه كدائن.

كما يجب على أصحاب الحق في الإسترداد تقديم سنداتهم مع هذا البيان، و في غياب هذا البيان يعتبرون بمثابة دائنين عاديين.

يؤدي تقديم السندات إلى توقف سريان أجل تقادم الدين.

جميع الدائنين المعروفين وخا صة منهم الم سجلين أوالم ستفيدين من ضمانات صدر نشرها، الذين لم يقدموا سنداتهم للدين خلال الخمسة عشر (15) يوما من نشر قرار الفتح بجريدة للإعلانات القانونية، يتعين إخطارهم بـ صفة شخ صية وفورية من طرف أمين التفلي سة بوجوب القيام بهذا الإجراء و ذلك بوا سطة ر سالة م ضمونة مع طلب إي صال بالا ستلام أو بأي و سيلة تخلف أثرا مكتوبا توجه، عند الاقت ضاء، بموطنهم المختار.

يوجه نفس الإخطار، في جميع الحالات، للمراقب الذي يمثل العمال، إن كان جرى تعيينه.

تـ سقط حقوق الدائنين وأ صحاب الإ سترداد، عند عدم تقديم سنداتهم للدين أو الإ سترداد في مهلة الـ شهر الموالي لإ ستلامهم للإخطار. تكون هذه المهلة شهرين بخصوص الدائنين وأصحاب الإسترداد الذين يقطنون خارج دائرة اختصاص المحكمة التي جرى أمامها فتح المسطرة الجماعية.

<u>المادة 1421 مكررة</u>(جديدة) (القانون رقم 2015-032) : بناءا على الم ستندات أو انطلاقا من المعلومات المقدمة من طرف العمال و المدين، يقوم أمين التفلي سة بمراجعة الديون الناتجة عن عقد شغل و يعد قائمة لهذه الديون بعد الإ ستماع إلى المدين أو

إ ستدعائه بـصفة قانونية و تبلغ قائمة الديون إلى ممثل العمال و يؤ شر عليها من طرف قاضي التفليسة وتودع بكتابة الضبط للمحكمة التجارية.

بخ صوص إجراءات مراجعة الديون المترتبة للعمال، يجب على ممثل الدائنين أن يبلغ إلى ممثل العمال كافة المستندات والمعلومات المفيدة. في حالة وجود صعوبات، يمكن لممثل العمال التوجه إلى الإداري، وعند الاقتضاء، رفع القضية أمام قا ضي التفليسة، يلتزم ممثل العمال بواجب الكتمان ويعتبر بقوة القانون الوقت الذي يخ صـ صه لأداء مهمته كما هي محددة من طرف قاضي التفليسة، وقتا للعمل يعوض عنه من جهة رب العمل أو الإداري أو المصفي، حسب الحالة.

لممثل العمال الحق في نفس الحماية مثل الأعـ ضاء في لجنة المؤ سـ سة ومناديب العمال. تنتهي الحماية مع نهاية آخر ا ستماع أو ا ستـ شارة مترتبة بموجب مـ سطرة التـ سوية القضائية.

يسلم الدائنون لأمين التفليسة، مباشرة أو بواسطة مظروف مضمون الوصول، تصريحا بمبلغ الديون المستحقة عند يوم صدور القرار القا ضي بالفتح والمبالغ التي تـ ستحق في تاريخ لاحق ومواعيد استحقاقاتها.

يبين التصريح طبيعة الضمان الذي يحتمل أن يكون مخصصا للدين.

ويجب على الدائن، علاوة على ذلك، أن يقدم كافة العنا صر التي من شأنها إثبات حقيقة الدين ومبلغه إذا كانت لا تستنتج من سنده وأن يعرض تقييما لهذا الدين إن لم يكن صافيا وأن يبين المحكمة المتعهدة إذا كان الدين محل نزاع.

وترفق بهذا التقرير، ضمن لائحة مفصلة، المستندات التي يمكن الحصول على نسخ منها. يقدم أمين التفليسة للدائنين إيصالا باستلام ملفاتهم.

في حالة تنازل أو تـصفية قـضائية لا يتم القيام بتدقيق الديون غير المضمونة إذا ظهر أن ناتج تحقيق الأ صول سيتم امتصا صه لتغطية المصاريف القـضائية والديون الممتازة إلا إذا تعلق الأمر بـ شخص اعتباري عندئذ تم تحميل كل أو جزء الخـ صوم للإداريين الاجتماعيين القانونيين أو الواقعيين المأجرين أو لا طبقا للمادة 1434 وما بعدها.



المادة 1422.- في حالة التنازل الكلي أو الت صفية القضائية، ي سلم أمين التفلي سة للقا ضي المنتدب، داخل أجل شهر واحد من توليه العمل، بيانا يت ضمن ثمن التنازل أو تقييما للأصول والخصوم العادية منها والممتازة.

يقرر القا ضي المنتدب بناء على هذا البيان، وبعد تلقيه، ملاحظات أمين التفلي سة ضرورة القيام بتحقيق الديون أو عدمه.

القسم الثاني: اقتراحات أمين التفليسة

المادة 1423 (معدلة) (القانون رقم 2015-032) يقوم أمين التفلي سة بتحقيق الديون بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المؤسسة أو بعد استدعائه بصفة قانونية مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 1364.

القانون رقم 2015-032): إذا كان الدين أو الض مان أو الإ سترداد محل نزاع كلا أو بعضا، يوجه أمين التفليسة إخطارا، من جهة إلى قاضي التفليسة، من جهة أخرى، إلى الدائن أو صاحب الإ سترداد المعني وذلك بوا سطة مظروف م ضمون الو صول مع طلب إي صال بالا ستلام أو بأي و سيلة تخلف أثرا مكتوبا؛ يجب أن يبين هذا الإ شعار محل و سبب النزاع و مبلغ الدين المعروض من أجل القبول.

(القانون رقم 2015-032): وللدائن أو صاحب الإ سترداد مهلة خم سة ع شر (15) يوما من تاريخ تسلم هذا الإخطار ليقدم بيانات مكتوبة أو شفهية للقاضي المنتدب و لا يمكنه بعد انق ضاء هذا الأجل أن يعترض على مقترحات أمين التفلي سة؛ تكون هذه المهلة ثلاثين (30) يوما بخ صوص الدائنين المقيمين خارج دائرة اخت صاص المحكمة التي جرى أمامها فتح المسطرة الجماعية.

المادة 1423 مكررة (جديدة)(القانون رقم 2015-032): يعد أمين التفليسة كشفا للديون فورا بعد انق ضاء الأجل القانوني من دون قيام منازعة أو اعتراض. يبين أمين التفلي سة ضمن هذا الك شف مقترحاته حول قبول الديون ب صفة نهائية أو مؤقتة أو رفضها.

كما يبين الكشف الصفة العادية أو الممتازة للدين ، وفي هذه الحالة، طبيعة الضمان. يقبل الدائن المطعون في ضمان دينه فقط كدائن عادي بصفة مؤقتة.

يودع كشف الديون لدى كتابة الضبط بعد مراجعته و التوقيع عليه من طرف قا ضي التفليسة الذي يبين قبالة كل دين العناصر التالية :

1. المبلغ المقبول والصفة النهائية أوالمؤقتة للقبول؛
2. صفة الدين العادية والممتازة وفي هذه الحالة، طبيعة الضمان؛
3. إذا كانت قـ ضية على بـ ساط البحث أو كان النزاع ليس داخلا في مجال اختصاصه.

لا يجوز للقا ضي المنتدب أن يلغي كليا أو جزئيا دينا أو ا سترجاعا أو أن يـ صرح بعدم اختـصا صه إلا بعد أن يكون قد إ ستمع أو إ ستدعى بـصفة قانونية الدائن أو صاحب الإسترجاع و المدين و أمين التفليسة، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب إيصال بالاستلام أو أي وسيلة تخلف أثرا مكتوبا.

يقوم كاتب الـ ضبط فورا بإخطار الدائنين وأ صحاب الإ سترجاع بخ صوص إيداع كـ شف الديون بوا سطة ن شره بجريدة أو عدة جرائد للإعلانات القانونية؛ علاوة على ذلك، يرسل كاتب الضبط للدائنين نسخة كاملة من كشف الديون.

كما يـر سل كاتب الـ ضبط للدائنين وأ صحاب الإ سترجاع الذين ألغيت ديونهم أو إ سترجاعاتهم كليا أو جزئيا أو رفـ ضت ضماناتهم، إخطارا يبلغهم هذا الإلغاء، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب إيصال بالاستلام أو أي وسيلة تخلف أثرا مكتوبا.

المادة 1424 .- يعد أمين التفلي سة داخل أجل أقـ صاه ستة أ شهر ابتداء من صدور حكم فتح المـ سطرة، بعد مطالبة رئيس المؤ سـ سة بإبداء ملاحظاته على التوالي مع ا ستلام التـ صريحات بالديون، قائمة بالديون المـ صرح بها مع اقتراحاته بالقبول أو الرفض أو الإحالة على المحكمة. ويسلم أمين التفليسة القائمة إلى القاضي المنتدب.



القسم الثالث: قرارات القاضي المنتدب

المادة 1425 .- يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات أمين التفليسة قبول الديناورفضهاأويعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه.

المادة 1426 .- حينما يبت القاضي المنتدب في الاختصاص أو دين منازع فيه من طرف المؤسسة أو الدائن، يستدعيهما كاتب الضبط برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

يشعر كاتب الضبط الأطراف بقرارات عدم الاختصاص أو بالقرارات التي تبت في المنازعة في الدين داخل أجل ثمانية أيام برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

تبلغ القرارات بقبول الديون غير المنازع فيها إلى الدائنين برسالة عادية. ويحدد التبليغ المبلغ الذي قبل الدين من أجله من جهة، والضمانات والامتيازات التي قرن بها من جهة أخرى.

المادة 1427 .- إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة، فإن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف، ويخول الطعن للدائن والمدين و أمين التفليسة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار، بالنسبة للدائن والمدين، وتاريخ القرار بالنسبة لأمين التفليسة.

غير أنه لا يمكن للدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على أمين التفليسة داخل الأجل القانوني، أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح لأمين التفليسة.

حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى، يؤدي تبليغ القرار القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب خلالهما على المدعي أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط.

القسم الرابع: إيداع قائمة الديون

المادة 1428 .- تدرج قرارات قبول الدين أو رفضها أو قرارات عدم الاختصاص التي ينطق بها القاضي المنتدب في قائمة تودع بكتابة ضبط المحكمة.



يـ سري نفس الحكم على العملية فيما يخص القرارات الـ صادرة عن المحاكم التي رفعتإليها الدعاوي وفق الـ شروط المنـ صوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1427.

يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة الديون المذكورة في الفقر ة الأولى مود عة بكـتا بة الـ ضبط، وأن للأغيار المعنيين إمـكانية التقدم بتشكيهم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر.

المادة 1429 .- يمكن لكل شخص أن يطلع على قائمة الديون بكتابة الضبط.

القسم الخامس: مطالب الأغيار

المادة 1430 .- يمكن للأشخاص المعنيين:

- أن يقدموا معار ضة الخارج عن الخ صومة على القرارات الـ صادرة عن ا لمحاكم المنـ صوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من ا لمادة 1427 والمضمنة في قائمة الديون؛
- أن يقدموا معارضة ضد القرارات النهائية الصادرة عن القاضي المنتدب.

يجب أن تقدم معار ضة الخارج عن الخ صومة وبمعارض داخل أجل خم سة ع شر يوما على الأكثر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية المشار إليه في المادة 1428.

المادة 1431 .- يبت القا ضي المنتدب بمعارض بعد الا ستماع إلى أمين التفلي سة والأطراف ذات المصلحةأوبعد استدعائهم بصفة قانونية.

يقوم كاتب الضبط بتبليغ القرار بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

يعرض الطعن ضد القرار على محكمة الا ستئناف خلال خم سة ع شر يوما من تاريخ التبليغ، باستثناء أمين التفليسة الذي يسري الأجل بالنسبة إليه ابتداء من تاريخ صدور القرار.

المادة 1431 مكررة (جديدة) (القانون رقم 2015-032) : عند ما تنتهي عمليات تصفية الممتلكات، يقوم أمين التفليسة بحضرة المدين أو بعد استدعائه بصفة قانونية من طرف كاتب الضبط، بوا سطة ر سالة مـضمونة الو صول أو أي و سيلة تخلف أثرا

مكتوبا، بتقديم الحـ ـسابات إلى قا ـضي التفلي ـسة الذي يحرر محـ ـضرا يثبت نهاية عمليات التصفية.

يبلغ المحضر إلى المحكمة التجارية التي تنطق بختم تصفية الممتلكات وتفصل، بنفس المناسبة، في الإعتراضات على حساب أمين التفليسة من طرف المدين ودائنيه.

ينحل الإتحاد بحكم القانون ويـ ـسترجع الدائنون الحق في ممار ـسة مطالباتهم على انفراد.

وإذا تمت مراجعة ديونهم وقبولها، فإن رئيس المحكمة المخت ـصة التي تنطق بقرار ختم المـ ـسطرة، يـ ـشير إلى قبول الديون بـ ـصفة نهائية وحل الاتحاد والمبلغ المقبول من الدين وذلك الذي بقي مطالبا به.

يـ ـشمل الحكم بالـ ـصيغة التنفيذية بعناية من كاتب الـ ـضبط ويكون غير قابل لأن يطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن.

ينـ ـشر قرار الختم بالـ ـسجل التجاري وبجريدة للإعلانات القانونية و/أو بالجريدة الرسمية.

<u>المادة 1431 مكررة ثالثا (جديدة) (القانون رقم 2015-032)</u>: إذا لم توجد الأموال الكافية من أجل إجراء عمليات تـ ـصفية الممتلكات أو إكمالها، يمكن للمحكمة المختصة بناء على تقرير من قاضي التفليسة وفي أي وقت من الأوقات، أن تقضي بطلب من كل ذي مصلحة وحتى تلقائيا، بإقفال العمليات لعدم كفاية الأصول.

ينشر القرار بالسجل التجاري وفي جريدة للإعلانات القانونية و/أو بالجريدة الرسمية.

يعيد قرار الإقفال لعدم كفاية الأ ـصول، إلى كل دائن الحق في ممار ـسته مطالباته بصفة فردية.

يودع أمين التفلي ـسة حـ ـساباته لدى كتابة الـ ـضبط خلال ثلاثة أ ـشهر من تاريخ الإقفال لعدم كفاية الأصول.

يخطر كاتب الضبط المدين فورا، مقابل مخالصة، بأن لديه مهلة ثمانية أيام من أجل إبداء إعتراضات، عند الإقتضاء.

تبت المحكمة المختصة في حالة وجود إعتراضات.

المادة 1431 مكررا رابعا (جديدة) (القانون رقم 2015-032): بعد حصر الديون و طالما أن مسطرة التصفية القضائية لم تقفل بواسطة قرار يصادق على الصلح، فإنه يمكن للمحكمة المختصة أن تقضي، في أي فترة، بطلب من المدين أو أمين التفليسة و حتى تلقائيا بإقفال المسطرة الجماعية عند عدم وجود ديون مستحقة أو عندما يكون تحت تصرف أمين التفليسة ما يكفي من المال أو عندما تستودع المبالغ المستحقة من أصل الدين و المبالغ اللازمة عرفا و تكليفا.

في حالة فقدان واحد أو أكثر من الدائنين أو تغيبه أو رفضه للإستلام، يودع المبلغ المستحق في حساب يفتح بصفة خاصة لدى مؤسسة مصرفية أو البريد أو بالخزينة العامة و يقوم إثبات الإيداع مقام مخالصة.

يصرح بهذا الإقفال بناء على تقرير قاضي التفليسة الذي يؤكد تحقق الشروط المنصوص عليها بالفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.

يجب القيام بنشر القرار بالسجل التجاري أو بجريدة للإعلانات القانونية و/أو بالجريدة الرسمية.

بعد وفاء الديون المستحقة بأكملها، يقدم أمين التفليسة حساباته ضمن الشروط المنصوص عليها بالمادة أعلاه.

الباب الفرعي الخامس: العقوبات المتخذة ضد مسيري المؤسسة

الفصل الأول: العقوبات المالية

المادة 1432.- تطبق مقتضيات هذا الفصل على المسيرين القانونيينأوالفعليين لشخص معنوي منتم إلى القانون الخاص وذي نشاط اقتصادي تفتح في مواجهته مسطرة للتسوية القضائية.

وتعنى كذلك كل الأشخاص الطبيعيين الممثلين الدائمين لمسيري الأشخاص المعنوية.

المادة 1433.- تكون المحكمة المختصة بإصدار العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الفصل هي المحكمة التي فتحت المسطرة.

المادة 1434.- حينما يظهر من خلال سير المسطرة اتجاه شخص معنوي من القانون الخاص ذي نشاط اقتصادي نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة، في حالة حصول خطإ في التسيير، ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا، تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط.

تتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط التسوية، وفي غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية.

تدخل المبالغ التي يدفعها المسؤولون تطبيقا للفقرة الأولى في الذمة المالية للمؤسسة، وتخصص في حالة استمرارية المؤسسة وفق الكيفيات المنصوص عليها في مخطط الاستمرارية. وعند تفويتأوتصفية، توزع هذه المبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين.

المادة 1435.- يجب على المحكمة أن تفتح المسطرة تجاه المسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم شخص معنوي كلاأوبعضا منها، الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين.

المادة 1436.- في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة المختصة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية:

1. التصرف في أموال المؤسسة كما لو كانت أمواله الخاصة؛
2. إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة شخصية تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته؛
3. استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لتفضيل مؤسسة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛

4. مواصلة استغلال يحصل به عجز بصفة تعسفية لمصلحة شخصية لا يمكن إلا أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع؛
5. مسك محاسبة وهميةأوالعمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة، أوالامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية؛
6. اختلاسأوإخفاء كل الأصول، أوجزء منها، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية؛
7. المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملةأوغير صحيحة.

المادة 1436 مكررة (جديدة) (القانون رقم 2015-032): في أي فترة من سير المسطرة، على المحكمة المختصة أن تصرح بالإفلاس الشخصي في حق الأشخاص الذين ارتكبوا الأفعال التالية:

1. أخفوا حسابات مؤسستهم أو اختلسوا أو أخفوا جزءا من أصولها أو أقروا بكيفية تدليسيه بديون غير حقيقية؛
2. مارسوا نشاطا تجاريا لأجل مصلحتهم الشخصية، سواء بواسطة شخص آخر، أو تحت ستار شخص اعتباري قصد إخفاء تصرفاتهم؛
3. استعملوا ائتمان أو أموال شخص اعتباري كما لو كانت أموالهم الشخصية؛
4. حصلوا، بممارستهم للتدليس، لفائدتهم شخصيا أو لمؤسستهم، على صلح تم إلغاؤه بعدئذ؛
5. ارتكبوا في استغلال تجارتهم أعمالا بسوء نية أو إهمال لا يعذر به أو جرت منهم مخالفة بصفة خطيرة لقواعد و أعراف التجارة كما هي مبينة بواسطة المادة 1436.
6. يصرح كذلك بالإفلاس الشخصي في حق المسيرين لشخص اعتباري الذين تتم إدانتهم بالتفالس بالتقصير أو التفالس بالتدليس.

المادة 1436مكررة ثالثا(جديدة) (القانون رقم 2015-032): تعد أعمالا بـ سوء نية أو إهمالا لا يعذر به أو مخالفة جسيمة لقواعد وأعراف التجارة:

1. ممار سة ن شاط تجاري أو وظيفة م سير أو إداري أو رئيس أو مدير عام أو مصفي خلافا لمنع ينص عليه التشريع الموريتاني؛
2. غياب م سك ح سابات مطابقة لقواعد المحا سبة وللأعراف المهنية المعترف بها بالنظر لأهمية المؤسسة؛
3. الـ شراء ق صد البيع بثمن أقل من الـ سعر الجاري بغية تأجيل التحقق من التوقف عن الدفع أو ا ستعمال، لنفس الق صد، و سائل مؤدية للإفلاس للحصول على أموال؛
4. التعهد، لحساب الغير ودون مقابل، بالتزامات ثبت أنها مفرطة وقت إبرامها، بالنظر لوضعية المدين أو المؤسسة؛
5. مواصلة الإستغلال في ظل العجز بصفة تعسفية لا يمكن إلا أن تجر المؤسسة إلى التوقف عن الدفع.

المادة 1436مكررة رابعا (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يـ سوغ للمحكمة المختصة أن تصرح بالإفلاس الشخصي في حق القائمين بالإدارة الذين :

1. ارتكبوا أخطاء جسيمة غير تلك المشار إليها في المادة أعلاه أو الذين يظهرون بجلاء أنهم عديمي الكفاءة؛
2. لم يصرحوا، خلال أجل ثلاثين يوما، بتوقف الشخص الاعتباري عن الدفع؛
3. لم يسددوا الجزء من ديون الشركة الذي تم إلزامهم به؛
4. يحرم الإفلاس الـ شخ صي للقائمين بإدارة الأ شخاص الإعتبارية، من حق التصويت في جمعيات هذه الأشخاص المفتوحة ضدهم مسطرة جماعية، على أن يمارس هذا الحق من طرف وكيل يعينه قا ضي التفلي سة لهذا الغرض بطلب من أمين التفليسة.

ا لمادة 1436مكررة خامـ سا(جد يدة) (الـ قانون رقم 2015-032): على أمين التفليسة، عندما يطلع على وقائع من شأنها أن تبرر الإفلاس الشخصي، أن يخبر بها فورا ممثل النيابة العامة وقاضي التفليسة و يوافيهما بتقرير خلال ثلاثة أيام.

يوجه قاضي التفليسة هذا التقرير إلى المحكمة المختصة و في غياب مثل هذا التقرير، فإنه يقوم، من تلقاء نفسه، بإعداد تقرير موجه إلى رئيس المحكمة المختصة.

بمجرد أن يعرض عليه تقرير أمين التفليسة أو قا ضي التفليسة، يقوم رئيس المحكمة المختصة فورا بتوجيه استدعاء، بإجراء غير قضائي و بعناية من كاتب الضبط للمدين و القائمين على إدارة الـ شخص الاعتباري للمثول، في يوم محدد، بثمانية أيام قبل الموعد أمام المحكمة المختصة، من أجل الا ستماع إليهم من طرف المحكمة المختصة الملتئمة في جلسة علنية بحضرة أمين التفليسة أو بعد ا ستدعائه بصفة قانونية من قبل كاتب الضبط، بواسطة رسالة مضمونة أو أي وسيلة تخلف أثرا مكتوبا.

المادة 1436 مكررة ساد سا (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يجب على المدين والقائمين على إدارة الشخص الاعتباري الذين أدخلوا في الدعوى، أن يمثلوا شخصيا و يمكنهم، في حالة وجود مانع مبرر بـ صفة قانونية، أن ينيبوا عنهم شخـ صا مؤهلا قانونيا للقيام بمساعدة أو تمثيل الأطراف أمام المحكمة المقامة أمامها الدعوى.

إذا لم يستجب المدين أو القائمون بإدارة الشخص الإعتباري للمثول شخصيا أو بواسطة ممثل عنهم، فإنه على المحكمة المختـ صة أن تقوم بـا ستدعائهم من جديد للمثول، ضمن نفس الصيغ والآجال مثل تلك الواردة في المادة السابقة وفي حالة تكرر الغياب، تبت المحكمة المختصة حضوريا بالنسبة إليهم.

تقيد القرارات القا ضية بالإفلاس الـ شخـ صي في الـ سجل التجاري، بغض النظر عن التقييدات المنـ صوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بخـ صوص صحيفة الـ سوابق العدلية.

المادة 1436 مكررة سابعا (جديدة) (القانون رقم 2015-032): يؤدي، بحكم القانون، القرار القاضي بالإفلاس الشخصي إلى العقوبات التالية :

- المنع الـ شامل من مزاولة التجارة وعلى وجه الخ صوص الإدارة أو التـ سيير أو المديرية أو المراقبة لمؤسسة تجارية تتخذ شكلا فرديا أو أي شخص اعتباري له نشاط اقتصادي؛
- المنع من ممار سة وظيفة عمومية انتخابية سواء كمنتخب أو ناخب لهذه الوظيفة؛
- المنع من الممارسة بأي حالة لوظيفة إدارية أو قضائية أو للتمثيل المهني ؛

على المحكمة المختـ صة، عندما تقـ ضي بالإفلاس الـ شخـ صي، أن تحدد مدته التي لا يمكن أن تقل عن ثلاث سنوات أو تزيد على عـ شر سنوات تنتهي بحكم القانون مع انقـ ضاء أجلها المحدد، التجريد والحرمان من الأهلية والحقوق الناتجة عن الإفلاس الشخصي.

المادة 1437.- في حالة المـ سطرة المفتوحة تطبيقا لمقتـ ضيات المادة الـ سابقة، تـ شمل الخصوم، بالإضافة إلى الخصوم الشخصية، خصوم الشركة.

تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه الشركة.

تتقادم الدعوى خلال اجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو التنازل أو في غياب ذلك، تاريخ صدور حكم التصفية القضائية.

المادة 1438.- في الحالات المذ صوص عليها في المواد من 1434 إلى 1436 تـ ضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من أمين التفليسة.

المادة 1439 .- لأجل تطبيق مقتـ ضيات هذا الفـ صل يتم ا ستدعاء المـ سير أو المـ سيرين الطرف في الخـ صومة، بـ صفة قانونية ثمانية أيام على الأقل قبل الا ستماع إليهم عن طريق كتابة ضبط المحكمة.

يقوم كاتب الضبط باستدعاء أمين التفليسة.

تبت المحكمة في جلسة علنية بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المنتدب.

المادة 1440 .- يبلغ كاتب الـ ضبط القرارات الـ صادرة تطبيقا لهذا الفـ صل إلى الأطراف ويشار إليها في سجل التجارة وينشر مستخرج منها في صحيفة مخول لها نشر

الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية وتعلق على اللوحة المخصصة لهذا الغرض في المحكمة.

الفصل الثاني: سقوط الأهلية التجارية

المادة 1441 .- يترتب على سقوط الأهلية التجارية منع الإدارةأو المديرية أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مؤسسة تجارية أو حرفية ولكل شخص معنوي ذي نشاط اقتصادي.

المادة 1442 .- يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر أو عن كل حرفي ثبتتفي حقه إحدى الأفعال التالية:

1. مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لا يمكن إلا أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع؛
2. إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها؛
3. اختلاس أوإخفاء كل الأصولأوجزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية.

يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسير، شخص معنوي منتم إلى القانون الخاص وذي نشاط اقتصادي سواء كان قانونيا أو واقعيا، مأجورا أم لا، اقترف أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 1436.

المادة 1443 .- يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من اجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول بمؤسسة ثبت في حقه أحد الأفعال التالية:



1. ممار سة ن شاط تجاري أوحرفي أو مهمة ت سيير أو إدارة شركة تجارية خلافا لمنع نص عليه القانون؛
2. القيام ب شراء ق صد البيع بثمن أقل من ال سعر الجاري أو ا ستخدام و سائل مجحفة لأجل الح صول على أموال، وذلك بغية اجتناب افتتاح الم سطرة أو تأخيرها؛
3. القيام لح ساب الغير، ودون مقابل، بالتزامات اكت سبت أهمية كبرى أثناء عقدها باعتبار وضعية المؤسسة؛
4. إغفال القيام داخل أجل خمسة عشر يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع؛
5. القيام عن سوء نية بأداء ديون دائن على ح ساب الدائنين الآخرين خلال فترة الريبة.

المادة 1444 .- يجب على المحكمة أن تق ضي ب سقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في الشركة لم يسدد عجز أصولها الذي يتحمله.

المادة 1445 .- في الحالات المن صوص عليها في المواد من 1442 إلى 1445 يجب أن ت ضع المحكمة يدها تلقائيا على الدعوى أو بناء على طلب أمين التفلي سة أو وكيل الجمهورية.

تطبق المقتضيات المشارإليها في المادة 1440 على القرارات القضائية الصادرة بمقتضى هذا الفصل.

المادة 1446 .- يمارس حق ت صويت الم سيرين المحرومين من الأهلية التجارية، داخل جمعيات ال شركات التجارية، الخا ضعة لم سطرة المعالجة، من طرف وكيل تعينه المحكمة لهذا الغرض، بناء على طلب أمين التفليسة.

يمكن للمحكمة أن تلزم هؤلاء المسيرين أو بعضا منهم، بتفويت أسهمهم أو حصصهم داخل ال شركة، أو تأمر بتفويتها جبرا بوا سطة وكيل ق ضائي بعد القيام بخبرة عند الاقتضاء، ويخصص مبلغ البيع لأداء قيمة الحصة الناقصة من الأصول التي على عاتق المسيرين.



المادة 1447.- يترتب عن الحكم القضائي بسقوط الأهلية التجارية الحرمان من ممارسة وظيفة عمومية انتخابية. ويشمل عدم الأهلية كل شخص طبيعي تم الحكم عليه بالتصفية القضائية، ويسري مفعول عدم الأهلية، بقوة القانون، ابتداء من الإشعار الذي توجهه السلطة المختصة إلى المعني بالأمر.

ينشر الحكم القاضي بعدم الأهلية التجارية في الجريدة الرسمية أو جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

المادة 1448.- عندما تنطق المحكمة بسقوط الأهلية التجارية، تحدد مدة هذا الإجراء، التي لا يمكن أن تقل عن خمس سنوات، ويمكن أن تأمر بالنفاذ المعجل لقرارها. وينتهي سقوط الأهلية التجارية وعدم أهلية الانتخاب الناجمة عنه، بقوة القانون في الأجل المحدد، دون الحاجة إلى صدور حكم.

تحدد مدة عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية ناجمة عن حكم بالتصفية القضائية في خمس سنوات.

يعيد حكم قفل المسطرة بسبب انقضاء الخصوم إلى رئيس المؤسسة أو إلى مسيري الشركة كل حقوقهم. ويعفيهم أو يلغي عنهم سقوط الأهلية التجارية وعدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية.

المادة 1449.- يمكن للمعني بالأمر، في جميع الأحوال، أن يطلب من المحكمة أن ترفع عنه، كلياأوجزئيا سقوط الأهلية التجارية أو عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية، إذا ما قدم مساهمة كافية لأداء النقص الحاصل في الأصول.

يترتب رد الاعتبار عن صدور قرار المحكمة بالرفع الكامل لسقوط الأهلية التجارية أو عدم الأهلية الانتخابية.

الفصل الثالث: التفالس والجرائم الأخرى

القسم الأول: التفالس

المادة 1450 .- يدان بالتفالس، في حال افتتاح إجراء المعالجة، الأشخاص المشار إليهم في المادة 1432 الذين تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية:

1. قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية تجنبأوتأخير فتح مسطرة المعالجة؛
2. اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين؛
3. قاموا تدليسا بالزيادة في خصوم المدين؛
4. قاموا بمسك حسابات وهمية أو اخفوا وثائق حسابية للمؤسسة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أية حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك.

المادة 1450 مكررة (جديدة) (القانون رقم 2015-032): تطبق مقتضيات هذا الفرع على:

- التجار، الأشخاص الطبيعيين؛
- الشركاء في الشركات التجارية الذين تكون لهم الصفة التجارية؛
- يدان بالتفالس كل شخص طبيعي في حالة توقف عن الدفع يوجد في إحدى الحالات التالية:

1. إذا قام بعقد التزامات ثبت أنها مفرطة بالنظر إلى وضعيته عند عقدها وذلك دون الحصول على قيم مالية في المقابل؛
2. إذا قام، قصد تأجيل إثبات التوقف عن الدفع، بعمليات شراء من أجل البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأ، لنفس القصد، إلى إستعمال وسائل مجحفة بغية الحصول على أموال؛

3. إذا لم يقم، من دون مانع شرعي، بالتصريح لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة بحالة توقفه عن الدفع وذلك في أجل ثلاثين يوما؛
4. إذا كانت حساباته ناقصة أو تمسك بصفة غير قانونية أو لا توجد لديه حسابات مطابقة لقواعد المحاسبة والأعراف المهنية المعترف بها، بالنظر إلى أهمية المؤسسة؛
5. إذا اختلس أو أخفى كل أصوله أو جزء منها؛
6. إذا قام بممارسة مهنة التجارة خلافا لمنع منصوص عليه في التشريع الموريتاني؛
7. إذا قام، بعد توقفه عن الدفع، بوفاء لدائن ألحق ضررا بكتلة الدائنين؛
8. إذا اشترط منافع خاصة مع أحد الدائنين بغية الحصول منه على التصويت في مداولات الكتلة أو أجرى اتفاقا خاصا مع أحد الدائنين يجلب منفعة لهذا الأخير ويشكل عبئا على أصول المدين، ابتداء من اليوم الذي صدر فيه القرار القاضي بالفتح؛
9. إذا قام، عن سوء نية، بتقديم أو بالعمل على تقديم حساب للنتائج أو ميزانية أو حالة للديون المترتبة للمدين أو عليه أو كشفا للامتيازات والضمانات المخصصة له أو من جانبه، يعتبر غير صحيح أو ناقص؛
10. إذا قام، من دون إذن من رئيس المحكمة المختصة، بوفاء كل أو بعض الديون التي نشأت قبل صدور قرار تعليق المتابعات الفردية أو أجرى عملا من أعمال التصرف خارج نطاق الاستغلال العادي للمؤسسة أو أيضا قام بمنح ضمان.

المادة 1451.- يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 800.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبات وإن لم تكن لهم صفة مسيري المؤسسة.



المادة 1452 .- يتعرض كذلك لسقوط الأهلية التجارية المنصوص عليه في هذا الفرع كعقوبة إ ضافية، الأ شخاص المدانون من أجل الجرائم المذ صوص عليها في الف صل الثاني من هذاالباب.

القسم الثاني: الجرائم الأخرى

المادة 1453 .- يعاقب بنفس عقوبات التفالس:

1. الأ شخاص الذين اختل سوا أو أخفوا ما اختلس غيرهم أو ستروا كلا أو جزءا من الأموال المنقولة أو العقارية لفائدة الأ شخاص المـ شار إليهم في المادة 1432،
2. الأ شخاص الذين صرحوا تدليسيا بديون وهمية أثناء المسطرة سواء باسمهم أو بواسطة الغير.

ويعاقب أيضا بنفس العقوبات كل أمين تفليسة اقترف أحد الأفعال الآتية:

أ- الإضرار عمدا وبسوء نية بمصالح الدائنين، إما باستعماله لأغراض شخصية أموالا تلقاها بمنا سبة قيامه بمهمته، وإما بإعطائه منافع للغير يعلم أنها غير مستحقة؛

ب- الا ستعمال غير المـ شروع للـ سلطة المخولة له قانونا، في غير ما أعدت له وبشكل معاكس لمصالح المدين أو الدائنين؛

ج- ا ستغلال الـ سلط المخولة له من أجل ا ستعمال أو اقتناء بعض أموال المدين لنفسه سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة الغير.

ويعاقب أي ضا بنفس العقوبات، الدائن الذي يقوم، بعد صدور الحكم القا ضي بفتح مـ سطرة التـ سوية أو التـ صفية القـ ضائية، بإبرام عقد أو عدة عقود تخول له امتيازات خاصة على حساب الدائنين الآخرين.



القسم الثالث: قواعد المسطرة

المادة 1454.- لا يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق أحكام الفرعين 1 و 2 من هذاالفصل إلا من يوم النطق بحكم فتح مسطرة التسوية أو التصفية إذا كانت الأفعال المجرمة قد ظهرت قبل هذا التاريخ.

المادة 1455.- تعرض الدعوى على أنظار القضاء الزجري إما بمتابعة من النيابة العامة أو من طرف أمين التفليسة بصفته طرفا مدنيا.

تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 1440.

المادة 1456 (معدلة) (القانون رقم 2015-032) يمكن للنيابة العامة أن تطلب من أمين التفليسة أن يسلمها جميع العقود والوثائق التيبحوزته.

(القانون رقم 2015-032):يتعين مسك المستندات و السندات و الأوراق، التي يسلمها أمين التفليسة، عن طريق كتابة الضبط بكيفية تتيح الإطلاع عليها خلال سير الدعوى.

(القانون رقم 2015-032) : يجري هذا الإطلاع بناء على طلب من أمين التفليسة الذي يمكنه أن يسحب مستخرجات عادية من هذه المستندات و السندات و الأوراق أو أن يلتمس الحصول منها على مستخرجات مصدقة، ترسل إليه من طرف كاتب الضبط.

(القانون رقم 2015-032) تسلم المستندات و السندات و الأوراق التي لا يكون شملها أمر بالإيداع لدى القضاء، بعد القرار، لأمين التفليسة الذي يعطي مخالصة بشأنها.

(القانون رقم 2015-032): يحق لأي دائن أن يتدخل بصفة فردية في متابعة من أجل التفالس إذا كانت هذه المتابعة أقيمت من طرف أمين التفليسة باسم كتلة الدائنين.

الباب الفرعي السادس: طرق الطعن

المادة 1457 .- تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مادة مسطرة معالجة الصعوبات والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك المشار إليها في الفصل الثاني والثالث من الباب الفرعي الخامس.

المادة 1458 .- تتم المعارضة ومعارضة الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ النطق بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية إذا استلزم هذا النشر.

المادة 1459 .- يتم استئناف القرارات المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذه المدونة.

يسري الأجل اتجاه أمين التفليسة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.

المادة 1460 .- يقدم الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار.

المادة 1461 .- تخضع الطعون ضد القرارات الصادرة في مادة التفالس والجرائم الأخرى لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

أحكام ختامية

المادة 1462 .- تلغي أحكام هذا القانون وتحل محل كل الأحكام المتعلقة بالموضوعات التي يتضمنها.

المادة 1463 .- تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة في المادة السابقة الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها إحالات إلى الأحكام المطابقة لها في هذا القانون.

المادة 1464.- يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد عـ شرة أ شهر من تاريخ ذ شره بالجريدة الرسمية.

المادة 1465.- يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما لم ينص عليه في هذه المدونة.

وكل غموض في النص الفرنسي يرجع في معناه إلى النص باللغة العربية.

المادة 1466 .- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون للدولة في الأجل المنصوص عليه في المادة 1464.



القانون رقم 2022-011 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2022 ينشئ النظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية



الفصل الأول: أحكام عامة

الفرع الأول: مجال التطبيق

المادة الأولى: يؤسس هذا القانون النظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية. ويقصد بالضمانات المنقولة الاتفاقية رهن المنقولات المبسط والاحتفاظ بالملكية. ولا يُسمح إطلاقا بأي عملية قانونية أخرى تهدف في المقام الأول إلى إنشاء ضمان على مال منقول.

الفرع الثاني: التعريفات

المادة 2: يقصد بالعبارات التالية، في مفهوم هذا القانون ما يلي:

- مال مثقل برهن: كل مال محل ضمانة منقولة اتفاقية، و يتعلق الأمر بالأموال المرهونة أو الأموال محل شرط الاحتفاظ بالملكية؛
- حساب مصرفي: حساب يمسكه بنك أو أية مؤسسة أخرى مرخص لها من طرف البنك المركزي بمسك حساب يمكن أن يحتوي على رصيد مالي مع الحق بالتمتع به لحساب الشخص مع احتفاظ البنك بحق إرجاعه مع أو بدون فوائد. ويدخل في هذا على وجه الخصوص حساب الشيكات أو أي حساب جاري آخر وحساب الادخار أو الحساب لأجل؛
- الراهن أو الضامن: أي شخص ينشئ رهنا منقولا لضمان التزاماته الشخصية أو التزامات شخص آخر؛
- الرقابة: سلطة مخولة للدائن المرتهن فيما يتعلق بحقه في سداد المبالغ المقيدة في حساب مصرفي. وتكون الرقابة تلقائية عندما يكون الدائن المرتهن هو البنك المودع لديه. وفي الحالات الأخرى، تتم الرقابة بالاتفاق بين الراهن والدائن المرتهن والبنك المودع لديه؛
- سياق العمل المعتاد: النشاط التجاري أو المهني العادي لشخص يعمل في إطار هذا النشاط؛



- عقار بالتخصيص: كل منقول مخصص لاستعمال عقار أو ملحق أو مثبت بشكل دائم بهذا العقار؛
- الكتلة أو المنتوج النهائي: الأموال المنقولة المحسوسة من غير النقود والتي ترتبط أو تتحد ماديا بأموال أخرى منقولة مادية بحيث تفقد هويتها المُمَيِّزَة؛
- المنتوج: كل ما يتم استلامه بالارتباط مع مال مثقل برهن وعلى وجه الخصوص: (1) أي إيراد ناتج عن البيع أو أي تصرف آخر، أو عن الإيجار أو إخضاع المال المثقل بالرهن للترخيص؛ (2) المنتوج المشتق؛ (3) الثمار الطبيعية والمدنية؛ (4) الإيرادات ومقسوم الأرباح؛ (5) علاوات التأمين؛
- المُطالب المنافس: أي شخص يطالب بحقوق عينية منافسة لحقوق الدائن صاحب الضمانة المنقولة على الشيء المثقل بالرهن من طرف الراهن ويشمل ذلك على وجه الخصوص:
  - دائن آخر صاحب ضمانة منقولة على ذات المال المثقل سواء تعلق الأمر بالمال الذي تم رهنه منذ البداية أو بالمنتوج؛
  - المؤتمن الإيجاري لنفس المال المثقل بالرهن الذي لا يزال مالكا له؛
  - دائن آخر للراهن، يتمتع بحق على ذات الأموال المرهونة؛
  - الشخص الذي يدعي استحقاق الأموال المثقلة بالرهن؛
  - الإداري المؤقت أو المصفي في حالة الإجراءات الجماعية؛
  - أي مشترٍ أو مستفيد آخر من انتقال المال المثقل بالرهن؛
- قواعد عامة: القواعد المتعلقة بالرهن الحيازي، المنصوص عليها على التوالي ضمن المواد 1100 إلى 1113 من قانون الالتزامات و العقود و المادتين 190 و 191 من مدونة الحقوق العينية ما لم تكن مخالفة لهذا القانون؛



- حق الاحتفاظ بالملكية : مقتضى تعاقدي يضمن للبائع الذي قدم قرضا للمشتري أن الشيء المبيع سيظل ملكا له لغاية السداد الكامل وذلك بصرف النظر عن المبالغ المدفوعة مقدما؛
- الغير المُعَيَّن أو الغير المتفق عليه: أي شخص يوجد بحوزته الشيء المثقل لحساب الدائن المرتهن بحيث لا يمكن نزع حيازة الشيء منه قبل الوفاء الكامل بالدين المضمون.

الفصل الثاني: رهن المنقول

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 3: رهن المنقول هو الاتفاق الذي يخصص الراهن بموجبه تحديدا وبصرف النظر عن الآلية المعتمدة مالا أو مجموعة من الأموال المنقولة المادية أو المعنوية، الموجودة أو المستقبلية، لصالح دائن بالتزام و ضمانا لهذا الالتزام.

المادة 4: يُخوِّل رهن المنقول للدائن حقا عينيا على المال المثقل بما يسمح له بمتابعة هذا المال حيثما كان، وأن يستوفي حقه من هذا المال كامتياز وتفضيل له بالمقارنة مع الدائنين الآخرين.

المادة 5: يجوز تقديم رهن المنقول مقابل أي التزام في الحاضر أو المستقبل بشرط أن يكون هذا الالتزام محددا أو قابلا للتحديد. ويضمن الأصل والفوائد أو الأعباء وملحقات أخرى، وكذلك المصاريف التي تم إنفاقها بشكل مشروع من أجل تحصيل أو المحافظة على المال المُثقل.

المادة 6: عندما يتم تقديم رهن المنقول من طرف راهن غير المدين بالدين المضمون، فإن الدائن لا يمكنه التقدم بدعوى ضد الراهن إلا بخصوص المال المقدم كضمان مع استبعاد أي مال آخر.

يمكن تقديم عدة رهون منقولة برتب مختلفة على نفس المال لصالح عدة دائنين.

المادة 7: رهن المنقول غير قابل للقسمة و يبقى كاملا على جميع الأموال المثقلة وعلى كل جزء منها بصرف النظر عن قابلية الدين للقسمة بين ورثة المدين أو قابلية قسمة الدين بين ورثة الدائن.

المادة 8: يمتد رهن المنقول على كل مال منقول يمكن أن يُلحق ماديا بالمنقول المثقل أصلا.

الفرع الثاني: إنشاء رهن المنقول

الفقرة الأولى: الشروط الموضوعية

المادة 9: لا يمكن تقديم رهن المنقول إلا من قبل من لهم أهلية التنازل عن المال موضع الرهن.

المادة 10: رهن المنقول الواقع على الشيء المملوك للغير باطل. ويترتب عليه التعويض عن الضرر وفوات المنفعة لصالح الدائن إذا كان هذا الأخير يجهل أن الشيء مملوك للغير.

المادة 11: لا يمكن للراهنين الذين ليس لهم على المال المثقل سوى حق مقترن بشرط أو قابل للفسخ، أن يقدموا إلا رهنا يخضع لنفس الشروط أو قابلية الفسخ.

المادة 12: لا يسري رهن المنقول على مال مستقبلي إلا من تاريخ امتلاك الراهن لهذا المال.

الفقرة الثانية: الشروط الشكلية

المادة 13: تحت طائلة البطلان، ينشأ رهن المنقول بين الأطراف بموجب عقد عرفي أو عقد موثق يحتوي على تحديد الدين المضمون وخاصة مبلغه وتاريخ حلوله وتوصيف المال المثقل بحيث يكون قابلا للتحديد بما فيه الكفاية.

إذا كان الرهن يتعلق بمجموعة كاملة من الأموال المنقولة كالمخزون والبضائع أو الديون، فإن توصيفا نوعيا يحيل إلى هذه المجموعة من الأموال المنقولة يعتبر كافيا

على أن يؤدي الرهن إلى خصم جميع الأموال الموجودة والمستقبلية التي تتألف منها المجموعة المذكورة.

الفرع الثالث: الاحتجاج برهن المنقول

الفقرة الأولى: المبدأ العام

المادة 14: يحتج برهن المنقول على الغير من خلال الإشهار الذي يتم عن طريق التقييد في سجل الضمانات أو عندما تسمح بذلك طبيعة المال من خلال نزع الحيازة بين يدي الدائن أو الغير المتفق عليه فيما يخص المال محل الرهن.

تُحدَّد بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء طرق تقييد الضمانات المنقولة في السجل الذي تمسكه كتابة ضبط المحكمة التجارية.

ولوج الجمهور إلى سجل الضمانات المنقولة عام. ويحق لأي شخص أن يقوم بتقييد إشعار أو أن يرجع إلى السجل للاستعلام. ويمكن لأي شخص معني أن يحصل على مستخرج.

المادة 15: مع مراعاة أحكام المادة 50 من هذا القانون، فإن إشهار رهن المنقول بإحدى الطرق المشار إليها في المادة 14 أعلاه يحدد ترتيب الرهن.

المادة 16: يجب تقييد الحقوق التالية في سجل الضمانات المنقولة طبقا للقانون لتكون قابلة للاحتجاج بها بشكل مشروع على الدائن المرتهن:

1. امتياز البائع؛
2. البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية؛
3. التنازل عن الدين؛
4. عقد الائتمان الإيجاري.

الفقرة الثانية: الاحتجاج عن طريق التقييد في السجل

المادة 17: يحصل إشهار رهن المنقول غير الحيازي بواسطة تقييد إشعار يحتوي على هوية الراهن وعلى توصيف للشيء المثقل في سجل الضمانات المنقولة بحيث يكون قابلا للتعرف عليه بما فيه الكفاية، وطبيعة الضمانة والحد الأعلى وأجل الحلول.

يمكن تقييد إشعار النشر قبل أو بعد إبرام الاتفاقية المنشئة للضمانة.

المادة 18: ليس لتسجيل الإشعار أي أثر ما لم يقم الراهن بالسماح به كتابةً. ويمكن إصدار هذا الإذن المكتوب قبل أو بعد التقييد. وما لم يتم الاتفاق على عكس ذلك، فإن توقيع الاتفاقية المنشئة للضمانة تتضمن الترخيص في التقييد.

المادة 19: عندما ينشر رهن المنقول وفق القانون، فإن خلف الراهن الخاص لا يمكن اعتباره حائزا عن حسن نية كما أن الدائن الضامن يمكنه ممارسة حق التتبع ضد الخلف مع مراعاة أحكام المادة 49 من هذا القانون.

المادة 20: يؤدي أي تقييد إلى المحافظة على حق الدائن المرتهن على المال المثقل لمدة خمس(5) سنوات. وينتهي العمل بالتسجيل إذا لم يُجدَّد لمدة مساوية للمدة الأصلية قبل انقضاء هذا الأجل.

المادة 21: عندما ينقضي رهن المنقول لأي سبب كان أو لم يأذن الراهن بالتقييد فإن الدائن المرتهن يلزم بتقديم إشعار برفع اليد عن الإشهار إلى سجل الضمانات المنقولة، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل بعد تلقي طلب مكتوب من الراهن. و في غياب ذلك يمكن للراهن أن يعهِّد المحكمة بعريضة استعجالية للحصول على شطب التقييد دون المساس بتعويضات محتملة عن الضرر وفوات المنفعة.

الفقرة الثالثة: الاحتجاج عن طريق نزع حيازة الراهن

المادة 22: يمكن الاحتجاج أيضا تجاه الجميع برهن منقول على مال منقول محسوس عن طريق نقل بسيط لحيازة المال المثقل إلى الدائن المرتهن أو إلى طرف ثالث متفق عليه أو إلى من يخوله القانون.

المادة 23: يفترض في الدائن المرتهن أن لديه المال المثقل في حيازته إذا كانت توجد في المخازن أو السفن أو لدى الجمارك أو في مستودع عمومي أو أن الدائن حازه قبل الاستلام بموجب سند شحن أو رسالة شحن بواسطة سيارة.

المادة 24: يبقى رهن المنقول غير الحيازي قابلا للاحتجاج به على الغير طالما أن المال المثقل باق في حيازة الدائن المرتهن أو الغير المتفق عليه.

الفقرة الرابعة: تدابير تكميلية للإشهار

المادة 25: دون المساس بالآثار المرتبطة بتقييد الضمانة في سجل الضمانات المنقولة، بموافقة الدائن، يمكن تمييز الأموال المحسوسة المرهونة التي في حيازة الراهن، باستثناء المخزون، بواسطة علامات مميزة مثل اللوحات التعريفية المعدنية أو الخشبية المثبتة في المحل مع ذكر مكان وزمان تسجيل حقوق الدائن.

مع طائلة العقوبات المشار إليها في المادة 62 أدناه، لا يمكن إتلاف أو سحب أو إخفاء علامات الإشهار التكميلية المنصوص عليها في هذه المادة قبل انقضاء الرهن.

المادة 26: في حالة إتلاف عرضي لعلامات الإشهار التكميلية المشار إليها في المادة السابقة، يلزم الراهن، أو عند الاقتضاء الغير المتفق عليه، أن يبلغ الدائن في أجل ثلاثة(3) أيام كاملة تالية من أجل دعوته إلى وسم البضاعة بعلامات جديدة.

الفرع الرابع: آثار رهن المنقول

الفقرة الأولى: حقوق وواجبات الراهن الحائز للمال المرهون

المادة 27: إذا بقي المال الخاضع لرهن المنقول في حيازة الراهن فإنه على هذا الأخير أن يتمتع به و يحافظ عليه كرَبِّ الأسرة المُعْتَنِي بشؤونه.

المادة 28: يمكن للدائن في أي وقت أن يقوم بزيارات تفقد للتأكد من حالة الأموال ومن المحافظة عليها بشكل جيد. و هو ملزم مع ذلك بإبلاغ الراهن في أجل لا يقل عن ثمان وأربعين(48) ساعة قبل تاريخ ووقت التَّفَقُّد.

المادة 29: لا يمكن التنازل عن ملكية أي مال خاضع لرهن منقول غير حيازي إلا بموافقة مكتوبة ومسبقة من طرف الدائن المرتهن. ويمكن إعطاء موافقة الدائن بموجب الاتفاقية المنشئة للضمانة أو بموجب وثيقة لاحقة تحدِّد شروط هذه الموافقة.

ويمكن للدائن في أي وقت أن يسحب الترخيص بالتنازل عن الأموال المثقلة بواسطة مجرد إشعار مكتوب يوجه إلى الراهن.

المادة 30: إذا كان رهن المنقول يتعلق ببضائع أو أموال مخصصة للبيع من طرف الراهن في السياق المعتاد لسير أعماله، فإنه يفترض في الراهن وبصفة غير قابلة لإثبات العكس أنه تلقى من الدائن إذنا بالتنازل عن هذه الأموال.

الفقرة الثانية: حقوق وواجبات الدائن الحائز للمال الخاضع لرهن المنقول

المادة 31: إذا تمكن الدائن من حيازة المال المرهون، فإنه يصبح مسؤولا عن فقدان أو تلف الرهن نتيجة لخطئه أو إهماله.

يجوز للراهن الذي نُزعت منه الحيازة في أي وقت أن يقوم بزيارات تفقد للتأكد من حالة الأموال المرهونة ومن المحافظة عليها بشكل جيد. ويلزم مع ذلك بإشعار الشخص الحائز للأموال المرهونة ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل تاريخ ووقت التفقد.

ومن جانبه يجب على الراهن أن يسدد للدائن أو للغير المتفق عليه المصاريف المفيدة أو الضرورية التي تحملها هذا الأخير للمحافظة على الرهن.

المادة 32: يحصل الدائن الذي يوجد بحوزته المال المرهون، ما لم يحصل اتفاق على عكس ذلك، على ثمار هذا المال المرهون على أن يخصمها من الفوائد و إن لم توجد من أصل الدين المضمون.

المادة 33: إذا لم يستجب الدائن، أو الغير المتفق عليه، لالتزامه بالمحافظة على المال المرهون، فإن الراهن يمكن أن يطالب باسترداد المال المرهون دون المساس بالتعويضات عن الضرر وفوات المنفعة، عند الاقتضاء.

المادة 34: إذا ظهرت بوادر على تلف المال المرهون بموجب رهن منقول غير حيازي، فإن الدائن المرتهن أو الغير المتفق عليه يمكنه أن يبيع، على مسؤوليته، المال المرهون بعد إبلاغ الراهن ثمان وأربعين (48) ساعة مسبقا. وتحمل آثار الرهن على الثمن.

المادة 35: إذا كان رهن المنقول غير الحيازي يتعلق بأشياء مثلية، فإن الدائن مطالب بالإبقاء عليها منفصلة عن الأشياء المماثلة المملوكة له ما لم ينص الاتفاق المنشئ للضمانة على غير ذلك. وفي هذه الحالة، يتملك الدائن ملكية المنقولات المرهونة على أن يعيدها بشكل متناسب كيْفًا و كمًّا.

المادة 36: إذا انقضى الالتزام المضمون بموجب رهن منقول غير حيازي، سواء من حيث رأس المال والفوائد والملحقات، فإن على الدائن وبدون تأخير أن يترك المال المرهون تحت تصرف الراهن، و إلا فإنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 379 من القانون الجنائي.

يجوز للدائن المرتهن الذي يوجد المال المرهون بحوزته أن يعترض بحق الحبس على المال المرهون لغاية الوفاء التام لأصل الدين والفوائد وملحقات الدين المضمون، مع مراعاة المادة 44 من هذا القانون. كما يجوز له أن يعترض بحق الحبس بواسطة الغير المتفق عليه والحائز على المال المرهون.

الفقرة الثالثة : انتقال الضمانة في حال تحويل أو دمج أو حيازة المال المثقل بالرهن

المادة 37: يتم، بقوة القانون، انتقال رهن المنقول الذي أنشئ على أموال منقولة مادية قبل أن تتحول إلى كتلة أو منتوج نهائي، إلى هذه الكتلة أو هذا المنتوج النهائي. ويقتصر المبلغ المضمون بموجب الرهن الذي يثقل الكتلة أو المنتوج النهائي على قيمة المال المرهون وذلك قبل إدماجه في هذه الكتلة أو في المنتوج النهائي.

المادة 38: يبقى رهن المنقول الذي ينتقل إلى كتلة أو منتوج نهائي قابلا للاحتجاج به أمام الغير شريطة أن يقوم الدائن بنشر إشعار يتعلق بالكتلة أو بالمنتوج النهائي في سجل الضمانات المنقولة وذلك في أجل قدره ثلاثون (30) يوما اعتبارا من صناعة الكتلة المذكورة أو المنتوج النهائي. إذا تحقق هذا الشرط فإن الرهن المنتقل يحافظ على

الترتيب الذي كان يتمتع به بالنسبة للمال الأصلي. و يكون غير قابل للاحتجاج به على الغير، في غياب تسجيل لإشعار في الأجل المحدد.

المادة 39: في حالة التنازل عن المال المرهون بموجب ترخيص الدائن، فإن رهن المنقول ينتقل بقوة القانون إلى الإيراد المتأتّي من التنازل شريطة أن يتم التعرف على هذا الإيراد. و يمتد الرهن كذلك إلى المال من نفس الطبيعة الذي يحل كليا أو جزئيا محل المال الذي تم التنازل عنه.

المادة 40: إذا كان الإيراد المتأتي من المال المثقل بالرهن نقودا أو ديونا أو أوراقا قابلة للتداول أو حقوقا لسداد أموال تم إقراضها من حساب مصرفي، يمكن التعرف عليها تماما، فإن الرهن الأصلي يظل قابلا للاحتجاج به لدى الغير ويحافظ على ترتيبه وبدون إجراءات خاصة.

إذا كان الإيراد المتأتي من مال مرهون على شكل مال له طبيعة مختلفة، فإن الدائن يقوم بتقييد إشعار تعديلي يعرِّف بالمال الجديد في ظرف خمسة عشر (15) يوما التالية للتنازل، و إلا يصبح الرهن غير قابل للاحتجاج به لدى الغير.

يتيح تقييد إشعار التعديل في الأجل المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة المحافظة على الترتيب الأصلي للرهن.

الفرع الخامس: قواعد الأولوية

الفقرة الأولى: ترتيب رهن المنقول

المادة 41: يكون للرهن المنقول الذي يثقل مالا أو مجموعة من الأموال ترتيب خاص به اعتبارا من اللحظة التي يصبح فيها قابلا للاحتجاج به على الغير، إما عن طريق تقييد في سجل الضمانات المنقولة وإما عن طريق حيازته من طرف الدائن أو الغير المتفق عليه.

المادة 42: يكون لرهن المنقول غير الحيازي الذي يثقل عند نشأته مالا منقولا مستقبليا، الترتيب الخاص به اعتبارا من تقييده في سجل الضمانات المنقولة.

الفقرة الثانية: معالجة النزاعات

المادة 43: في حال حدوث نزاع بين دائنين يستفيد كل منهم من رهن على المنقول تم إنشاؤه بشكل قانوني على نفس المال، فإن ترتيبهم حسب الأولوية يتم بالرجوع إلى تاريخ تقييد الرهون أو إلى التاريخ الذي وُضِع فيه المال في حيازة الدائن أو الغير المتفق عليه، حسب أيهما الأول.

المادة 44: إذا تم تقديم مال ليكون محل رهن غير حيازي على المنقول و مع إشهاره بشكل قانوني، وخضع هذا المال لاحقا لرهن حيازي لصالح دائن آخر، فإن الأولوية تكون للدائن الأصلي على الدائن الذي تم تمكينه من الحيازة لاحقا، و ذلك بصرف النظر عن حق هذا الأخير في الحبس.

المادة 45: بالنسبة للدائن صاحب الرهن الرسمي والدائن الذي لديه مال خاضع لرهن منقول غير حيازي، فإن الترتيب الخاص بالعقارات بالتخصيص يتحدد بيوم تقييد كل من الضمانات في سجل تحفيظ الملكية العقارية أو في سجل الضمانات المنقولة بحسب الحالة. يمارس كل من الدائنين أصحاب الرهون الرسمية والدائنين المرتهنين على المنقولات المسجلين في نفس اليوم حقوقهم وفق نظام التَّنافس.

المادة 46: في غياب فتح مسطرة جماعية ضد المدين، يتمتع الدائن، الذي يستفيد من رهن غير حيازي على المنقول مقيد بشكل قانوني، بحقوق على أموال مرهونة تحظى بالأولوية على جميع الامتيازات القانونية على الأموال المنقولة ما لم تكن هذه الأخيرة قد قيدت سابقا في سجل الضمانات المنقولة. وما لم تكن هناك أحكام قانونية صريحة ومغايرة، فإن الأولوية ذاتها تبقى مستمرة في إطار المسطرة الجماعية المفتوحة ضد المدين.

المادة 47: إذا حصل الراهن على إذن من طرف الدائن بالرهن غير الحيازي بأن يتنازل عن المال المثقل بالرهن، فإن مشتري البضاعة يأخذها محررة من الرهن.



المادة 48: في جميع الأحوال، فإن المشتري يأخذ، في سياق العمل المعتاد للراهن، الأموال المثقلة بالرهن محررة من كل ضمانة.

الفقرة الثالثة: أولوية رهن المنقول المقدم كضمانة لتمويل الاقتناء

المادة 49: يكون لرهن المنقول الذي يثقل أموالا منقولة محسوسة ضمانا لسداد اقتنائها الأولوية على أية ضمانة منافسة أخرى حتى وإن أصبحت قابلة للاحتجاج بها في وقت سابق وذلك بشرط تقييده في سجل الضمانات المنقولة في أجل قدره ثلاثون(30) يوما بعد حيازة الراهن للأموال. ومع ذلك، لن تكون له الأولوية على بند حق الاحتفاظ بالملكية الذي يتعلق بنفس المال و الذي تم إشهاره بشكل قانوني طبقا للمادة 38 من هذا القانون.

المادة 50: في حال انتقال رهن المنقول إلى الإيراد، يستمر الدائن الذي مول الاقتناء في الاستفادة من ترتيب الأولوية لرهن المنقول الأصلي على الإيراد طبقا لأحكام المادتين 39 و40 من هذا القانون.

الفرع السادس: في تحقيق رهن المنقول

المادة 51: في حال عدم الوفاء بالالتزام المضمون في الأجل المحدد، يمكن للدائن تحقيق رهن المنقول وفق طرق التحقيق المنصوص عليها في هذا الفرع. و يمكن مع ذلك للراهن في أي وقت قبل ختم مسطرة التحقيق، أن يكمل الوفاء بالالتزام المضمون وكذلك مصاريف التحقيق التي تم صرفها وذلك للحصول على إبراء جميع الأموال المثقلة.

الفقرة الأولى: بيع المال المثقل بالرهن

المادة 52: عند إخلال المدين بالتزاماته، فإن الراهن، إن بقي حائزا للمال المثقل بالرهن، ملزم بإرجاعه إلى الدائن المرتهن، لدى أول طلب من هذا الأخير. وللدائن الحق في حيازة المال المثقل بالرهن دون اللجوء إلى مسطرة تنفيذ مدنية إذا قام مسبقا بإشعار الراهن بنيته وإذا كان هذا الأخير لا يعترض على ذلك في الوقت الذي يباشر فيه الدائن حيازة المال.

يتعرض الراهن، في حال عدم التقيد غير المبرر بالتزام إعادة المال إلى الدائن، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 379 من القانون الجنائي. ويصدق ذلك أيضا في حال إخفاء أو استخدام المال المثقل بالرهن لأغراض أخرى.

المادة 53: عند عدم وفاء المدين بالتزاماته، فإن الدائن الذي يحوز على سند تنفيذي يمكنه القيام في أجل ثمانية (8) أيام كاملة بعد إبلاغ الراهن والمدين كتابة عن نيته، إذا لم يكن هو الراهن نفسه، بالبيع العلني الجبري للأموال المثقلة بالرهن وفق الشروط التي تنص عليها المقتضيات المنظمة لطرق التنفيذ.

المادة 54: إذا تم تقديم رهن المنقول لصالح بنك أو مؤسسة مالية، يجوز الاتفاق، أثناء إنشاء الرهن أو في وقت لاحق، على أن الدائن المرتهن يحق له، في غياب تنفيذ الالتزام المضمون، أن يبيع المال المثقل بالرهن بالتراضي وفق القواعد التجارية العادلة.

وفي جميع الحالات، يقوم الدائن، بتبليغ الراهن والمدين، إن لم يكن هو الراهن نفسه، قبل البيع، و ذلك بثمانية (8) أيام على الأقل، بنيته في القيام ببيع المال المثقل بالرهن عن طريق التراضي. ويحتوي الإبلاغ وجوبا على توصيف المال المثقل بالرهن ومبلغ الدين المستحق والتاريخ الذي تتم بعده حيازة المال المثقل بالرهن وطريقة الحيازة المرتقبة وكذا الثمن الأدنى الذي يلتزم مقابله الدائن ببيع المال.

يمكن للراهن أو للمدين أن يبلغ الدائن بعدم موافقته على الثمن الأدنى في أجل قدره ثمانية (8) أيام اعتبارا من الإبلاغ المشار إليه في الفقرة السابقة. وفي هذه الحالة، يقوم الدائن ببيع المال المثقل بالرهن عن طريق عدل منفذ.

في غياب الاعتراض على الثمن الأدنى في هذا الأجل، يمكن للدائن أن يقوم ببيع المال المثقل بالرهن بالتراضي وفقا للشروط المبينة في الإبلاغ.

المادة 55: في حال عدم كفاية ناتج البيع سواء كان في المزاد أو بالتراضي، يبقى المدين مطالبا بما تبقّى من مبلغ الدين.

أما إذا فاق ناتج البيع مبلغ الدين المتبقي، فإن المبلغ المساوي للفارق يدفع للمدين أو يقيد عند وجود دائنين مرتهنين.

الفقرة الثانية: إسناد الملكية الكاملة

المادة 56: في حال عدم وفاء المدين بالتزاماته، يجوز للدائن، كخيار بديل، أن يختار استصدار أمر قضائي بالمحافظة على رهن المنقول في حدود ما له من دين وفق تقييم يتم طبقا للمادة 58 من هذا القانون.

وبحسب الظروف، يجوز للقاضي الإشارة إلى أن قرار المحكمة المختصة نافذ على المسودة رغم كل معارضة أو وسيلة طعن أخرى.

المادة 57: إذا تم تقديم رهن المنقول لصالح بنك أو مؤسسة مالية من طرف راهن مهني، يمكن الاتفاق عند إنشاء الرهن، أو في وقت لاحق، على أن الدائن سيصبح في غياب تنفيذ الالتزام المضمون وبقوة القانون مالكا للمال المرهون سواء كان هذا الأخير مالا مهنيا أو غير مهني.

المادة 58: في جميع الأحوال، تحدد قيمة المال المرهون المطلوب تمليكه بالكامل، بالرجوع إلى قيمة المال التي حددها الأطراف في العقد المنشئ للضمانة، أو في غياب

اتفاق بين الأطراف، في يوم التمليك، وفقا لما يحدده خبير يعين بالتراضي أو قضائيا بناء على طلب الطرف الأكثر حرصا.

إذا كانت القيمة تتجاوز مبلغ الدين المضمون فإن الفارق يدفع للمدين أو يقيد في حال وجود دائنين مرتهنين آخرين. و يعتبر كل بند مخالف غير مكتوب.

الفرع السابع: انقضاء رهن المنقول

المادة 59: ينقضي رهن المنقول عندما ينقضي الالتزام المضمون كلية من أصل الدين و الفوائد و الملحقات أخرى.

المادة 60: ينقضي رهن المنقول الحيازي، بغض النظر عن الالتزام المضمون، إذا أعيد المال طوعا إلى الراهن، أو فُقِد أو أمرت المحكمة المختصة بالإرجاع بسبب خطأ الدائن المرتهن، إلا إذا تم تعيين حارس قضائي يكلف بنفس مهمة الغير المتفق عليه.

الفرع الثامن: العقوبات في حال اختلاس المال المرهون أو إتلافه

المادة 61: لا يجوز لأي من الراهن، أو خلفه، أو الغير المتفق عليه، أو الحارس القضائي إتلاف أو تخريب المال المرهون أو الإنقاص من قيمته ما عدى استخدامه بشكل عادي لا يضر بحقوق الدائن.

المادة 62: يتعرض أي شخص حائز على أموال خاضعة لرهن حيازة على المنقول، يقوم، بدون موافقة مسبقة من الدائن، بإتلافها أو محاولة إتلافها أو اختلاسها أو محاولة اختلاسها، أو طمس معالمها أو محاولة طمس معالمها، بأي شكل من الأشكال، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 379 من القانون الجنائي. و ينطبق نفس الشيء على الدائن الحائز الذي يرفض بشكل غير مبرر إعادة المال المثقل بالرهن بعد انقضاء الرهن.

المادة 63: في حال تعرض الدائن لخسارة ناتجة بالخصوص لإتلاف أو اختلاس أو تخريب المال المرهون، جاز له فضلا عن وسائل الطعن الأخرى، و حتى لو لم يصبح دينه حالا و مستحق الأداء، أن يحصل على تعويض عن الضرر وفوات المنفعة الذي لحق به.

الفرع التاسع: صيغ خاصة من رهن المنقول

المادة 64: إذا كان رهن المنقول يتعلق بمال أو بمجموعة من الأموال المشار إليها في هذا الفرع، فإنه يخضع للمقتضيات الخاصة المبينة في المواد 65 إلى 78 من هذا القانون وذلك استثناء من الأحكام العامة لرهن المنقول كما نُصَّ عليها في الفروع السابقة.

الفقرة الأولى: رهن الدين

المادة 65: يمكن أن يتعلق رهن المنقول بجزء من الدين إلا إذا تعلق الأمر بدين غير قابل للقسمة. و يمتد الرهن إلى ملحقات الدين ما لم يتفق الأطراف على عكس ذلك.

المادة 66: لكي يكون رهن المنقول على الدين قابلا للاحتجاج به على الغير، يجب نشره في سجل الضمانات المنقولة.

و لكي يحتج به تماما على المدين بالدين المرهون، يجب زيادة على ذلك أن يبلغ به ما لم يكن طرفا متدخلا في العقد. وبخلاف ذلك، ينفرد الراهن بقبض المبلغ المستحق على وجه صحيح.

المادة 67: لا يجوز للمدين بدين تم منحه عن طريق رهن لمنقول، إذا كان قبل دون قيد أو شرط الرهن المقدم من طرف دائنه الخاص لدائن مرتهن، أن يحتج على هذا الدائن المرتهن بالتعويض الذي كان يمكنه أن يحتج به على دائنه قبل القبول.

المادة 68: لا يحول رهن المنقول الحيازي على دين و الذي لم يقبل به المدين بهذا الدين، رغم إبلاغه به، دون مقاصة الديون اللاحقة على هذا الإبلاغ.

المادة 69: إذا حل أجل الدين الواقع محل رهن للمنقول قبل حلول أجل الدين المضمون، فإن الدائن المرتهن يحتفظ بالمبالغ المدفوعة من أصل الدين، كضمانة، في حساب مصرفي مفتوح خصيصا لهذا الغرض، على أن يتكفل بإعادة المبالغ إذا تم تنفيذ الالتزام المضمون. في حال عدم وفاء المدين بالدين المضمون وبعد ثمانية (8) أيام من إخطار بقي بدون جدوى، فإن الدائن يخصص المبالغ لسداد دينه في حدود المبالغ غير المدفوعة.

إذا كان الدين الواقع محل رهن للمنقول يتحمل فوائد، فإن الدائن يخصم هذه الفوائد من تلك التي يمكن أن تكون مستحقة له.

المادة 70: في حال عدم وفاء المدين بالتزاماته وعند حلول أجل الدين المضمون لاحقا، فإن الدائن يمكنه انتظار حلول أجل الدين المرهون ويخصص المبالغ المستلمة لسداد دينه في حدود المبالغ غير المسددة.

المادة 71: في حال عدم وفاء المدين بالتزاماته، فإن الدائن المرتهن يمكنه كبديل أن يحصل من القاضي أو وفقا للشروط المنصوص عليها بالاتفاقية، على الدين المرهون وعلى كل الحقوق المرتبطة به.

المادة 72: يجب على الدائن المرتهن في جميع الأحوال أن يدفع لمدينه المبالغ المستلمة على أساس الدين المرهون التي تفوق المبلغ المستحق له من أصل الدين و الفوائد و المصاريف.

الفقرة الثانية: رهن المنقول على الحساب المصرفي

المادة 73: رهن الحساب المصرفي عبارة عن رهن دين. وتطبق عليه القواعد المنظمة للرهن على الدين المنصوص عليها في الفرع السابق مع مراعاة أحكام هذه الفقرة.

المادة 74: إذا كان رهن المنقول يتعلق بحساب مصرفي، فإن الدين المرهون يقصد به الرصيد الدائن المؤقت أو النهائي، في يوم تحقيق الضمانة، مع مراعاة تسوية العمليات الجارية. ومراعاة لذلك أيضا، وفي حال فتح مسطرة جماعية ضد المدين بالدين المضمون، فإن حقوق الدائن تتعلق بالرصيد الدائن للحساب في يوم فتح المسطرة.

المادة 75: يصبح رهن المنقول على الحساب المصرفي قابلا للاحتجاج به، بحسب اختيار الدائن، إما بواسطة تقييد في سجل الضمانات المنقولة، وإما بحصول الدائن المضمون على رقابة الحساب المصرفي.

المادة 76: يمكن للأطراف أن يتفقوا على الشروط التي يمكن في ظلّها أن يستمر الراهن في التصرف بالمبالغ المقيدة في الحساب المرهون.

المادة 77: يبقى رهن المنقول على الحساب المصرفي، حتى بعد التحقيق، صالحا طالما أن الحساب لم يُقفل وأن الدين المضمون لم يُسدَّد بالكامل.

الفقرة الثالثة: رهن المنقول على حقوق الملكية الفكرية

المادة 78: لا يسري رهن المنقول الواقع على حقوق الملكية الفكرية، ما لم يتفق الأطراف على عكس ذلك، على الملحقات والثمار الناتجة عن استغلال حق الملكية الفكرية موضع الرهن.

الفصل الثالث: في الاحتفاظ بالملكية

المادة 79: يمكن الاحتفاظ من قبل البائع بملكية مال معين كضمانة بموجب شرط للإحتفاظ بحق الملكية يعلق بمقتضاه الأثر الناقل للملكية في عقد البيع وذلك لغاية دفع الثمن بالكامل من طرف المشتري.

المادة 80: تحت طائلة البطلان، يتم الاتفاق على حق الاحتفاظ بالملكية كتابة في أجل لا يتجاوز يوم تسليم المال. ويمكن الاتفاق على هذا الحق في وثيقة مكتوبة تنظم مجموعة من العمليات الحالية أو المستقبلية بين الأطراف.

المادة 81: لا يُحتَج بحق الاحتفاظ بالملكية على الغير إلا إذا تم نشره بشكل قانوني في سجل الضمانات المنقولة. وإذا تم نشره بشكل قانوني في أجل ثلاثين (30) يوما بعد حيازة الراهن للأموال محل البيع، فإن حق الاحتفاظ بالملكية له الأولوية على أية ضمانة أخرى منافسة حتى لو كانت هذه الضمانة قابلة للاحتجاج سابقا.

إذا لم يتم النشر في الأجل المحدد، تنتقل ملكية المال إلى المشتري.

المادة 82: يمكن أن يمارس حق الاحتفاظ بملكية مال مثلي في حدود ما تبقى من الدين المستحق، على أموال من نفس النوع ونفس العينة والكمية الموجودة بحوزة المدين أو غيره لحسابه شخصيا.

المادة 83: لا يحول إدماج مال منقول خاضع لحق احتفاظ بالملكية في مال آخر، دون حقوق الدائن المحتفظ بالملكية إذا كان من الممكن فصل هذه الأموال دون إتلافها. و إلا فإن الكل يعود لمالك المال الذي يشكل الجزء الرئيسي من حيث القيمة، على أن يتكفل صاحب هذا الجزء بدفع قيمة المال المدمج إلى الطرف الآخر وفقا للإشتراطات المنصوص عليها في بند الاحتفاظ بحق الملكية.

المادة 84: في غياب التسديد الكامل في الأجل المحدد، يمكن للدائن أن يطالب باستعادة المال الخاضع لاشتراط حق الاحتفاظ بالملكية من أجل استعادة حق التصرف فيه. وتخصم قيمة المال المسترجع، على وجه السداد، من رصيد الدين المضمون. وإذا كانت قيمة المال المسترجع تتجاوز هذا الرصيد فإن الدائن يكون مدينا للمدين بمبلغ يعادل الفارق.

إذا كان المال محل اشتراط حق الاحتفاظ بالملكية قد بيع أو أُهْلِك فإن حق الملكية ينتقل، حسب الحالة، إلى ناتج البيع أو إلى تعويض التأمين الذي يحل محل المال.

الفصل الرابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 85: تظل الضمانات المنقولة التي أصبحت قابلة للاحتجاج بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ صالحة لغاية انتهاء الاحتجاج بها.

إذا تمت الاستجابة لشروط الاحتجاج المنصوص عليها في هذا القانون قبل أن ينتهي الاحتجاج بالضمانة وفقا للفقرة الأولى، فإنه يتم الإبقاء على الحجية وترتيب الضمانة إلا إذا كانت في غير صالح المدين.

المادة 86: تلغى أحكام المواد من 1114 إلى 1168 من قانون الالتزامات والعقود، وتستبدل بالأحكام التالية:



"المادة 1113 مكررة": يتم إنشاء نظام خاص للضمانات المنقولة الاتفاقية يتعلق برهن المنقول المبسط وحق الاحتفاظ بالملكية، وذلك بموجب القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية. لا يسمح بأية عملية قانونية أخرى يكون هدفها أو غايتها الأولى إنشاء ضمانة تتعلق بأموال منقولة.

تسري مع ذلك، على رهن المنقول، ما لم تكن مخالفة للترتيبات الواردة في القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية، القواعد العامة المتعلقة برهن المنقول المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود.

المادة 87: تلغى أحكام المواد من 192 إلى 203 من مدونة الحقوق العينية وتستبدل بالأحكام التالية:

"المادة 191 مكررة": يتم إنشاء نظام خاص للضمانات المنقولة الاتفاقية يتعلق برهن المنقول المبسط و حق الاحتفاظ بالملكية، وذلك بموجب القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية. لا يسمح بأية عملية قانونية أخرى يكون هدفها أو غايتها الأولى إنشاء ضمانة تتعلق بأموال منقولة.

تسري مع ذلك على رهن المنقول، ما لم تكن مخالفة للترتيبات الواردة في القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية، القواعد المتعلقة برهن المنقول المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية.

المادة 88: تلغى أحكام المواد التالية من مدونة التجارة: من 144 إلى 148 و من 1088 إلى 1095 ومن 1095 مكرر جديدة إلى 1095 خامس عشر جديدة، ومن 1115 إلى 1156 سبعة وعشرون جديدة، وتستبدل بالأحكام التالية:

"المادة 143 مكررة": يتم إنشاء نظام خاص للضمانات المنقولة الاتفاقية يتعلق برهن المنقول المبسط و حق الاحتفاظ بالملكية، وذلك بموجب القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية. لا يسمح بأية عملية قانونية أخرى يكون هدفها أو غايتها الأولى إنشاء ضمانة تتعلق بأموال منقولة.

تسري مع ذلك، على رهن المنقول، ما لم تكن مخالفة للترتيبات الواردة في القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية، القواعد العامة المتعلقة برهن المنقول المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية.

المادة 89: تفسر أحكام هذا القانون، عند الضرورة، وفقا للشريعة الإسلامية.

المادة 90: توضح عند الاقتضاء أحكام هذا القانون بموجب نص تنظيمي.

المادة 91: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

المادة 92: ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.



قانون رقم 2023/025/ر.ج/ يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة



الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: موضوع القانون

المادة الأولى: يحدد هذا القانون الأحكام المتعلقة بالمنافسة الحرة وحرية الأسعار ورقابة الممارسات المنافية للمنافسة بغية ضمان التوازن العام للسوق، وزيادة الفاعلية الاقتصادية ورفاه المستهلك.

الفصل الثاني: مجال التطبيق

المادة 2: يطبق هذا القانون على:

1. جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بموريتانيا بمجرد أن يكون غرض عملياتهم أو نشاطهم المنافسة في السوق الموريتانية أو في جزء مهم من هذه السوق أو يمكن أن يترتب عليها أثر على هذه المنافسة؛
2. جميع نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي يقوم بها أشخاص اعتباريون خاضعون للقانون العام، عندما يتصرفون كفاعلين اقتصاديين وليس أثناء ممارستهم لصلاحيات السلطة العمومية أو لمهام المرفق العمومي؛
3. الاتفاقات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية الموريتانية.

الفصل الثالث: التعريفات

المادة 3: في مفهوم هذا القانون يقصد ب:

أ) العمليات التجارية: جميع العمليات المصنفة كنشاط تجاري بمقتضى أحكام مدونة التجارة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية؛

ب) السوق: أي سوق للسلع والخدمات المعنية بالممارسات المقيدة للمنافسة وكذا تلك التي يعتبرها المستهلك متطابقة أو قابلة للاستبدال أساسا بسبب خصائصها وأسعارها والهدف من استخدامها، والمنطقة الجغرافية التي تعمل فيها الشركات فيما يتعلق بعرض السلع أو الخدمات المعنية؛

ج) الوضعية المهيمنة: هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني، من شأنها عرقلة استمرار منافسة فعلية فيه وتعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها، أو زبنائها أو مورديها؛

د) وضعية التبعية الاقتصادية: هي العلاقة التجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط المفروضة عليها من مؤسسة أخرى، سواء كانت زبونا أو موردا.

الباب الثاني: في حرية الأسعار والمنافسة

الفصل الأول: في مبدأ حرية الأسعار

المادة 4: تحدد أسعار البضائع والمنتوجات والمواد والسلع سواء كانت مستوردة أو من إنتاج أو تصنيع محليين وكذا الخدمات، بواسطة المنافسة باستثناء المنتوجات والخدمات الخاصة التي تحدد قائمتها بمرسوم.

المادة 5: ومع ذلك وعندما تؤدي وضعية استثنائية من الاحتكار الطبيعي أو صعوبات دائمة في التموين أو كذلك أحكام تشريعية أو تنظيمية إلى الحد من المنافسة عن طريق الأسعار عند وضعها أو الزيادة المفرطة لها، نتيجة لوضعية متأزمة أو ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية يبدو جليا أنها غير اعتيادية في السوق في قطاع معين، فإن الوزير المكلف بالتجارة يمكنه أن يتخذ إجراءات مؤقتة ومسببة بواسطة

مقرر يتخذ بناء على رأي مجلس المنافسة، وذلك قصد تنظيم الأسعار لمدة أقصاها ستة (6) أشهر.

الفصل الثاني: في الممارسات المضادة لحرية المنافسة

المادة 6: تحظر كل الممارسات التشاورية والاتفاقات والتفاهمات الصريحة أو الضمنية وكل أنواع التحالفات الأخرى إذا كان القصد منها أو كان من شأنها أن تسبب منع أو تضييق أو إفساد سير المنافسة الحرة بخصوص سوق ما وخاصة عند ما تؤول إلى:

1. عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب؛
2. الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها؛
3. الحد من الإنتاج والمنافذ والاستثمارات والتقدم التقني أو رقابتها؛
4. تقاسم الأسواق أو مصادر التموين.

المادة 7: يمنع أيضا الاستغلال المفرط لوضعية مهيمنة على السوق الداخلي أو على جزء هام منه أو لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها أحد الزبناء أو الموردين ممن لا تتوفر لهم حلول بديلة لتسويق الخدمات أو توفيرها أو تقديمها.

يمكن أن يتمثل الاستغلال المفرط لوضعية مهيمنة أو لحالة تبعية اقتصادية خاصة في الامتناع عن البيع أوعن الشراء أو البيع أو الشراء المرتبط بفرض سعر أدنى عند إعادة البيع أو بفرض شروط تمييزية أو قطع العلاقات التجارية دون سبب مقبول أو بسبب وحيد هو رفض الخضوع لشروط تجارية مجحفة.

المادة 8: يكون باطلا بحكم القانون كل التزام أو اتفاق أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بالمادتين 6 و7 من هذا القانون.

كما يمنع عرض أو تطبيق أسعار مفرطة الانخفاض بصفة تهدد توازن النشاط الاقتصادي ونزاهة المنافسة في السوق.

المادة 9: لا تخضع لأحكام المادتين 6 و7 من هذا القانون الممارسات التالية:

الاتفاقات أو الممارسات أو أصناف العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لتحقيق تقدم تقني أو اقتصادي أو اجتماعي وأنها ستجلب للمستخدمين جزءا عادلا من فوائدها، شريطة ألاّ تؤدي إلى:

- فرض قيود غير ضرورية لتحقيق الأهداف المنشودة؛
- الحيلولة تماما دون المنافسة في السوق المعنية أو في جزء هام منها.

يمنح هذا الاعفاء بقرار معلل من الوزير المكلف بالتجارة بعد استشارة مجلس المنافسة وينشر بالجريدة الرسمية.

وفي هذه الحالة تلزم المؤسسات بطلب الاستفادة من هذا الاعفاء مبينة مساهمة العملية في التقدم التقني والاقتصادي والاجتماعي والآجال الضرورية لتحقيق هذه المساهمة. وسيحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء شروط هذا الاستثناء.

المادة 10: بمفهوم هذا القانون يعد تركُزا اقتصاديا كل عمل مهما كان شكله ينجر عنه نقل ملكية أو انتفاع بكل أو بعض ممتلكات أو حقوق أو التزامات مؤسسة من شأنه تمكين مؤسسة أو عدة مجموعة من المؤسسات من ممارسة نفوذ مهيمن على نشاط مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

يقدم كل مشروع أو عملية تركُز اقتصادي من شأنها خلق أو دعم وضعية هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء أساسي منها للوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه.

تطبق أحكام الفقرة السابقة على كل المؤسسات المعنية بعملية التركُز الاقتصادي سواء كانت طرفا فاعلا أو هدفا لها وكذلك على المؤسسات المرتبطة بها بأحد الشرطين التاليين:

- أن تزيد حصة هذه المؤسسات مجتمعة خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة على نسبة 30 % من البيوع أو الشراءات أو كل الصفقات الأخرى في السوق الداخلية بالنسبة للسلع أو المنتوجات أو الخدمات البديلة أو جزء أساسي من هذه السوق؛

- أن يتجاوز إجمالي رقم الأعمال المنجز من طرف هذه المؤسسات في السوق الداخلية مبلغا يحدد بمرسوم.

يعني رقم الأعمال المنجز في السوق الداخلية من طرف المؤسسات المعنية الفارق بين رقم الأعمال الاجمالي لكل مؤسسة منها دون الضرائب وقيمة الصادرات المدرجة بحساباتها التي تم تحقيقها مباشرة من طرف هذه المؤسسات أو عن طريق الوكلاء.

المادة 11: يمكن للوزير المكلف بالتجارة، عند الاقتضاء، وبالاشتراك مع الوزير الذي يتبع له القطاع المعني، اتخاذ أي إجراء تحفظي من شأنه أن يضمن أو يعيد ظروف منافسة سليمة وذلك بعد استشارة مجلس المنافسة الذي يجب عليه أن يبدي رأيه في أجل ثلاثة (3) أيام.

المادة 12: يتعين على الأطراف المعنية بعملية التَرَكُز إعلام الوزير المكلف بالتجارة بذلك في أجل خمسة عشر(15) يوما اعتبارا من تاريخ إبرام الاتفاق أو الإدماج أو نشر عرض الشراء أو تبادل الحقوق أو الالتزامات أو اقتناء مساهمة تخول حق المراقبة.

يمكن أن تتضمن وثيقة الإعلام التزامات تهدف إلى التخفيف من أثر التَرَكُز الاقتصادي على قواعد المنافسة الحرة.

يعتبر عدم الرد من طرف الوزير المكلف بالتجارة في ظرف ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإعلام، قبولا ضمنيا لمشروع التَرَكُز أو عملية التَرَكُز وكذلك الالتزامات المضمنة بوثيقة الإعلام.

لا يجوز للمؤسسات المعنية بمشروع أو بعملية التَرَكُز أنّ تتخذ خلال هذه الفترة أي إجراء من شأنه أن يجعل عملية التَرَكُز لا رجعة فيها أو يغير بصفة دائمة وضعية السوق.

كما يجب على الأطراف عند إعلام الوزير المكلف بالتجارة بأي مشروع أو عملية تَرَكُز تقديم ملف في نسختين يحتوي على:

- نسخة من عقد أو مشروع عقد سيبلغ به مصحوب بمذكرة حول النتائج المنتظرة من هذه العملية؛
- لائحة المسيرين وأهم المساهمين أو الشركاء في المؤسسات الأطراف في العقد أو التي هي موضوع العقد؛
- الكشوف المالية للسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمؤسسات المعنية، مع تبيان حصة كل واحدة منها في السوق؛
- لائحة فروع هذه المؤسسات مع بيان مبلغ مساهمتها في رأس المال وكذلك قائمة المؤسسات المرتبطة بها اقتصاديا والمعنية بعملية التَرَكُز ؛
- نسخة من تقارير مفوضي الحسابات بالنسبة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة؛
- تقرير حول الفوائد الاقتصادية لمشروع التَرَكُز.

يبدأ احتساب الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة اعتبارا من يوم تسليم وصل الإفادة بالاستلام شريطة احتواء الملف المقدم على كل العناصر المشار إليها أعلاه.

وعند الاقتضاء يمكن طلب معلومات إضافية على أن يتم تعليق سريان الآجال إلى حين الحصول عليها.

المادة 13: يمكن للوزير المكلف بالتجارة وبعد استشارة مجلس المنافسة اتخاذ قرارات معللة بشأن عمليات التَرَكُز سواء ب:

- المصادقة على عملية التَرَكُز الاقتصادي بالشروط التي تقترحها المؤسسات المعنية؛
- المصادقة على عملية التَرَكُز مع إلزام المؤسسات المعنية بتنفيذ الشروط التي تساهم في إيجاد توازن صحيح بين ما تحققه من تقدم اقتصادي وبين ما تسببه من مساس بالمنافسة؛
- رفض عملية التَرَكُز.



وفي جميع الحالات المبينة بالفقرة الأولى يتم نشر القرار أو مستخرج منه.
ويمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يسحب موافقته إذا لم تحترم المؤسسة المعنية أيا من الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها أو إذا تبين أن المعلومات التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة.

الباب الثالث: في شفافية الأسعار والممارسات المقيدة للمنافسة

فصل وحيد: في الالتزامات تجاه المهنيين

المادة 14: يجب أن تكون كل عملية بيع منتوج أو تقديم خدمة لنشاط مهني موضوع فاتورة. وعلى البائع أن يسلم الفاتورة عند القيام بالبيع أو تقديم الخدمة وعلى المشتري المطالبة بها.
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجب أن تكون البضائع موضوع المعاملات التجارية مصحوبة عند نقلها بفاتورة أو بوصل تسليم. ولا ينطبق هذا الالتزام على الفلاحين والبحارة والحرفيين الأشخاص الطبيعيين.
ويجب تحرير الفاتورة في نسختين ويجب على كل من البائع والمشتري الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
ويجب أن تتضمن الفاتورة الرقم التسلسلي وأسماء الأطراف وعناوينهم ورقم التعريف الضريبي وتاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة والكمية والتسمية الدقيقة وسعر الوحدة دون الضريبة على القيمة المضافة للمنتجات المباعة أو الخدمات المقدمة، ووسائل التسديد وآجاله وكذلك نسب ومبالغ الضريبة على القيمة المضافة وعند الاقتضاء التخفيضات الممنوحة.
المادة 15: تمنع في مرحلة التوزيع كل عملية إعادة بيع بالخسارة أو عرض إعادة بيع لكل منتوج على حالته الأصلية بسعر دون السعر الحقيقي لشرائه.



ويعتبر سعرا حقيقيا طبقا لهذا القانون السعر الفردي المنصوص عليه بالفاتورة بعد نزع كل التخفيضات التجارية المنصوص عليها بذات الفاتورة وكذلك التخفيضات المرتبطة برقم الأعمال مضافا إليه الضرائب والرسوم التي يخضع لها المنتوج عند البيع ومصاريف النقل إن وجدت.

كما يمنع كل إشهار يتعلق بعملية إعادة البيع بخسارة كما هو مبين بالفقرة الأولى من هذه المادة.

ويمكن للوزير المكلف بالتجارة وبموجب مقرر اتخاذ إجراءات تحفظية لإيقاف عملية الإشهار لمدة شهر.

ولرئيس المحكمة المختصة أن يأمر بإيقاف الإشهار وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالتجارة أو من وكيل الجمهورية.

ولا ينطبق المنع المنصوص عليه بهذه المادة على:

1. المنتوجات المعرضة للتلف السريع؛
2. البيوع الاختيارية التي يبررها الانقطاع عن ممارسة نشاط تجاري أو تغييره، أو البيوع الإجبارية التي تجرى تنفيذا لأحكام قضائية؛
3. المنتوجات التي أمكن أو يمكن التزود منها من جديد بكمية هامة وبأسعار منخفضة على أن يعوض في هذه الحالة سعر الشراء الحقيقي بالسعر المبين بفاتورة الشراء الجديدة أو بقيمة تجديد التزود منها؛
4. عمليات البيع القانونية عند انتهاء الموسم؛
5. منتوجات متقادمة.

المادة 16: يتعين على كل منتج أو تاجر جملة أو مورد أو مقدم خدمات أن يعد ويمسك جدول أسعاره والشروط العامة للبيع المتمثلة في بيان المنتجات أو الخدمات والأسعار الفردية الضرائب وشروط التسديد وآجالها والتخفيضات والخصومات بكافة أصنافها. ويجب أن يوافى به كل مهني يتقدم بطلب ذلك.

وتتم هذه الموافاة بكل الوسائل المطابقة للعرف المتبع في المهنة إلا أنه يجب أن تكون الموافاة كتابية إذا كان الطلب كتابيا.

ويجب أن تكون الخدمات التجارية التي يقدمها تاجر التوزيع أو مقدم الخدمات للمزود موضوع عقد كتابي محرر في نسختين يمسكه الطرفان ويتضمن بالخصوص الشروط المتعلقة بالمكافأة أو بالامتيازات الممنوحة مقابل تلك الخدمات.

المادة 17: يمنع تحديد أسعار دنيا لإعادة البيع أو تحديد هوامش ربح تجارية دنيا لمنتوج أو بضاعة أو تقديم خدمة وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 18: يمنع على كل تاجر أو صناعي أو حرفي وكذلك على كل مقدم خدمات:

1. أن يرفض في حدود إمكانياته وحسب الشروط المطابقة للعرف التجاري تلبية طلبات شراء منتوجات أو تقديم خدمات لنشاط مهني طالما أن هذه الطلبات لا تكتسي أية صبغة غير عادية وتصدر عن طالبين حسني النية وما دام بيع هذه المنتوجات أو تقديم الخدمات غير محظور بقانون أو بأنظمة صادرة عن السلطة العمومية؛
2. أن يطبق على شريك اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو أساليب بيع أو شراء تمييزية وغير مبررة بمقابل حقيقي مسببا على هذا النحو لذلك الشريك ضررا أو فائدة على مستوى المنافسة؛
3. أن يربط بيع منتوج أو تقديم خدمة بالشراء في الوقت نفسه لمنتوجات أخرى أو بشراء كمية مفروضة أو بتقديم خدمات أخرى؛
4. أن يعرض للبيع أو يبيع أو يشتري قصد البيع منتوجات أو مواد أو بضائع مجهولة المصدر، وتحجز هذه المنتوجات والبضائع والمواد طبقا لأحكام المادة 73 من هذا القانون ويمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يأمر بغلق المحل أو المحلات التي ارتكبت فيها المخالفة لمدة شهر على أقصى تقدير؛

5. أن يتحصل أو يحاول الحصول من شريك تجاري على امتياز لا تبرره أي خدمة تجارية فعلية أو لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة. ويمكن أن يتمثل هذا الامتياز في المساهمة دون وجود مصلحة مشتركة في تمويل عمليات إنعاش تجاري أو استثمار في تجهيز محلات تجارية.

الباب الرابع: في أحكام خاصة متعلقة بالمواد والمنتوجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار

المادة 19: لا يمكن أن يتم البيع في مرحلة الإنتاج أو التوزيع للمواد والمنتوجات أو الخدمات المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون إلا حسب الشروط المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 20: تعتبر زيادة غير قانونية في الأسعار كل زيادة في أسعار المواد والمنتوجات والخدمات المشار إليها بالمادة 6 من هذا القانون ناتجة عن تغيير في أحد شروط البيع التالية:

1. بيع بضاعة دون غلاف بنفس السعر المعمول به عادة عند بيعها بالغلاف؛
2. بيع بضاعة تسلم عند خروجها من المعمل أو بالمحطة أو بالرصيف بنفس السعر المعمول به عادة عند بيعها موصلة إلى المشتري مع عدم تحمله لمصاريف النقل؛
3. تطبيق زيادة في السعر مقابل خدمات أو مواد إضافية، عند بيع بضاعة، وذلك إذا كانت هذه الخدمات أو المواد محتسبة سابقا في سعر البيع الأصلي.

المادة 21: تعتبر عمليات بيع بأسعار غير قانونية:

1. كل بيع لمنتوج أو تقديم خدمات أو عرض أو اقتراح بيع منتوج أو تقديم خدمة يتم بسعر يفوق السعر المضبوط وفقا للأنظمة الجاري بها العمل؛

2. إبقاء السعر نفسه للمواد أو الخدمات التي وقع نقص في جودتها أو كميتها أو وزنها أو أبعادها أو حجمها الصالح للاستعمال؛
3. البيع أو الشراء وعروض البيع أو الشراء المتضمنة لتقديم خدمة خفية إضافية بأي وجه كان؛
4. تقديم خدمات أو عرضها أو طلب تقديمها مع مكافأة خفية بأي وجه كان؛
5. البيع أو الشراء أو عروض البيع أو الشراء بين المهنيين التي تتضمن تسليم بضائع تقل كما أو كيفا عن البضائع التي صدرت بها فواتير أو ستصدر بها إلا أنه في حالة تقدم المشتري بدعوى قضائية ضد البائع لا يمكن للإدارة تقديم دعوى قضائية أخرى ضد البائع في نفس الموضوع؛
6. البيع بسعر التجزئة من قبل تجار الجملة لكميات بضائع تباع عادة بالجملة.

المادة 22: بصرف النظر عن أحكام الباب الثالث من هذا القانون، يدخل في حكم الزيادة غير القانونية في الأسعار حسب مفهوم هذا الباب العمل الذي يقوم به كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقدم خدمات والمتعلق ب:

1. بيع منتوج لم يؤخذ في شأنه قرار بضبط سعره طبقا للأنظمة الجاري بها العمل؛
2. لم يزود بها مخزنه، إخفاء بضائع - لم يزود بها مخزنه - في مستودع ما؛
3. عدم تقديم الفواتير الأصلية أو بنسخ منها عند أول طلب للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في المجال الاقتصادي؛
4. استخدام أو محاولة استخدام منتجات مدعومة لأغراض غير تلك المخصصة لها، وحيازتها أو تسويقها بطريقة غير مطابقة للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 23: تعتبر إخلالا بنظام المنتجات المدعومة كل عملية يقوم بها تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقدم خدمات تتمثل في:

1. حيازة منتجات مدعومة بأماكن التخزين أو الإنتاج في غير الحالات المرخص فيها؛
2. استعمال منتجات مدعومة في غير الأغراض المخصصة لها أو بطرق تخالف القرارات المتخذة في هذا المجال من قبل الجهات المختصة؛
3. تسويق منتجات مدعومة هي ومشتقاتها بطرق تخالف القرارات المتخذة في هذا المجال من قبل الجهات المختصة؛
4. الحصول على الدعم دون وجه شرعي.

يمكن للوزير المكلف بالتجارة أو، عند الاقتضاء، الوزير المختص قطاعيا، أن يحدد - بمقتضى مقرر - شروط استعمال أو توزيع أو تسويق المنتجات المدعومة.

الباب الخامس: في مراقبة السوق وحماية سيرها

الفصل الأول: في مراقبة السوق

المادة 24: تتم مراقبة النشاط التجاري الداخلي تحت سلطة الوزير المكلف بالتجارة من طرف المصالح المكلفة بالتموين والاستهلاك والمنافسة وقمع التحايل.

المادة 25: تقوم المصالح المشار إليها في المادة 24 أعلاه بالتأكد من أن الفاعلين الاقتصاديين من منتجين أو مستوردين لسلع الاستهلاك أو التجهيز يضمنون تموينا منتظما وكافيا من حيث الكم والجودة من مختلف المواد والبضائع على كافة التراب الوطني.

وهي تمارس لهذا الغرض رقابة منتظمة ومتابعة دائمة للمخزونات.

المادة 26: يتم بمرسوم تحديد قائمة المواد والبضائع الخاضعة لنظام التصريح بالمخزونات، وكذلك الظروف التي تجري فيها هذه التصاريح والمخالفات التي تتم معاقبتها.



المادة 27: تمارس مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة أيضا رقابة دائمة على أسعار السلع والخدمات وفي حالة زيادات مفرطة تقوم بالتحقيقات الضرورية للكشف عن أسبابها.

المادة 28: تسهر مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة من جهة أخرى على ضمان حرية المنافسة بصورة كاملة وسيكون كل تصرف مناف صادر من واحد أو عدة فاعلين اقتصاديين موضوع تحقيق فوري طبقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون.

يمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يكلف خبراء بالقيام بفحص جميع الوثائق المشار إليها في المادة 83 من هذا القانون وتقديم تقارير حولها.

المادة 29: تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة برقابة الجودة واحترام المعايير الخاصة بالمنتجات الغذائية ذات الاستهلاك البشري أو الحيواني وفقا لشروط ستحدد بمرسوم.

تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة بفحص الموازين وأدوات القياس حسب شروط تحدد بمرسوم.

الفصل الثاني: مجلس المنافسة

المادة 30: تنشأ بموجب هذا القانون سلطة مستقلة تسمى فيما يلي "مجلس المنافسة" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

المادة 31: يختص مجلس المنافسة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المضادة لحرية المنافسة، كما هو منصوص عليه في المادتين 6 و7 من هذا القانون وبإبداء الرأي في طلبات الاستشارة.

المادة 32: يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهدف مباشرة إلى فرض شروط خاصة لممارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو وضع قيود من شأنها أن تعرقل الدخول إلى سوق معينة.

تحدد إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية بمرسوم.

ويمكن للجان البرلمانية وللوزير المكلف بالتجارة ولسلطات التنظيم القطاعية استشارة مجلس المنافسة حول كل المسائل التي لها علاقة بالمنافسة.

كما يمكن للمنظمات المهنية والنقابية وهيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية وغرف التجارة والصناعة استشارة المجلس في المسائل التي لها علاقة بالمنافسة في القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصها وتبلغ وجوبا إلى الوزير المكلف بالتجارة نسخة من طلب الاستشارة والرأي الصادر عن مجلس المنافسة.

يحيل الوزير المكلف بالتجارة مشاريع أو عمليات التركُز الاقتصادي المشار إليها بالمادة 10 من هذا القانون إلى مجلس المنافسة الذي يجب عليه إبداء رأيه فيها في أجل لا يتجاوز ستّين (60) يوما انطلاقا من تاريخ توصله بطلب الرأي وإذا انقضى أجل الستين(60) يوما دون أن يقدم مجلس المنافسة رأيه في مشاريع أو عمليات التركُز المشار إليها بالمادة 10 من هذا القانون، فللوزير المكلف بالتجارة أن يمارس صلاحياته طبقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون.

المادة 33: ينظر مجلس المنافسة في مدى مساهمة مشروع أو عملية التركُز الاقتصادي في التقدم التقني أو الاقتصادي وتعويضه عن الضرر الذي يلحق بالمنافسة.

المادة 34: كما يجب على مجلس المنافسة أن يأخذ بعين الاعتبار عند تقييمه لمشروع أو عملية التركُز الاقتصادي ضرورة تعزيز أو الحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية في مواجهة المنافسة الدولية.

المادة 35: تحدد تشكيلة المجلس بمرسوم.

المادة 36: تحدد طرق تعيين رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم.

يؤدي رئيس وأعضاء المجلس قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية أمام المحكمة العليا:

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن ألتزم بالحياد التام وبعدم إفشاء سر المداولات".

تحدد تعويضات رئيس وأعضاء المجلس بالطرق التنظيمية.

المادة 37: يمارس الرئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت.

يجب على الرئيس والأعضاء غير التابعين لسلك القضاء أن يتوقفوا عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص. ويجب عليهم كذلك توقيف مشاركتهم في الأجهزة الإدارية والتدبير والتسيير بالمؤسسات العمومية أو الخاصة الهادفة إلى تحقيق الربح.

يبقى القضاة خاضعين للقواعد المقررة في النظام الأساسي للقضاء.

يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يخبر الرئيس بالمزايا التي يتوفر عليها أو حصل عليها مؤخرا أو المهام التي يزاولها في إطار أي نشاط اقتصادي.

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يشارك في نقاشات تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا مرتبطا بها أو سبق له أن مثله.

يلزم أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات.

يجب على أعضاء المجلس أن يصرحوا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 38: تنتهي مهام أعضاء المجلس:

1. بانتهاء مأموريتهم؛
2. بوفاة العضو؛
3. بالاستقالة الاختيارية، التي يجب أن توجه إلى رئيس المجلس ولا يبدأ مفعولها إلا اعتبارا من تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛
4. بالإعفاء الذي يثبته المجلس، بعد إحالة الأمر إليه من رئيسه أو عند الاقتضاء من نائب الرئيس في إحدى الحالات التالية:
   - مزاولة نشاط أو قبول منصب يتنافى مع صفة عضو في المجلس؛
   - فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
   - حدوث عجز بدني أو ذهني دائم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه؛



- الإخلال بالالتزامات الواردة في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 37 أعلاه؛
- عدم المشاركة دون عذر مقبول في ثلاث (3) جلسات متتالية للمجلس.

يعين من يحل محل أعضاء المجلس قبل تاريخ انتهاء مأموريتهم العادية بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، ويعين من يخلفهم في حالة الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإعفاء خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحدث إلى الوزير الأول.

يكمل أعضاء المجلس المعينون للحلول محل الأعضاء الذين انتهت وظائفهم لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، مأمورية من يحلون محلهم.

المادة 39: يمكن للمجلس أن يجتمع في جلسة عامة أو لجنة دائمة أو على مستوى الأقسام. تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس والنواب الأربعة للرئيس.

المادة 40: تشمل ميزانية المجلس:

من حيث الإيرادات:

- مخصص مالي من ميزانية الدولة؛
- المداخيل المختلفة التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس.

من حيث النفقات:

- نفقات التسيير؛
- نفقات التجهيز.

يعتبر الرئيس هو الآمر بصرف إيرادات ا المجلس ونفقاته وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة.

يتولى محاسب، معار لدى المجلس بقرار من الوزير المكلف بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة المعمول بها للمحاسبين العموميين.

يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة محكمة الحسابات.

المادة 41: يعد مجلس المنافسة نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

كما يعد مجلس المنافسة وجوبا تقريرا عن نشاطه السنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية ويضمنه التوصيات الرامية إلى تحسين السير التنافسي للأسواق.

المادة 42: يتولى المجلس بالاشتراك مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتجارة القيام ب:

- إعداد قاعدة بيانات حول واقع الأسواق وكذا المعلومات التي جمعها المجلس بمناسبة عمليات البحث والتحقيق التي يمكن تبادلها مع باقي أجهزة الدولة؛
- وضع برامج وخطط للتوعية ونشر ثقافة المنافسة.

يقوم المجلس بنشر قراراته وآرائه على موقعه الالكتروني.

المادة 43: ترفع الدعاوى إلى مجلس المنافسة من قبل:

- الوزير المكلف بالتجارة أو من يفوض له في ذلك؛
- المؤسسات الاقتصادية؛
- المنظمات المهنية والنقابية؛
- منظمات حماية المستهلك المرخص لها بصفة قانونية؛
- غرف التجارة والصناعة؛
- سلطات التنظيم القطاعية؛
- الجماعات المحلية.

ويمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا للنظر في الممارسات المضادة لحرية المنافسة في السوق وذلك بناء على تقرير يعده المقرر العام وبعد إدلاء مفوض الحكومة بملاحظاته الكتابية. ويعلم رئيس المجلس بذلك الوزير المكلف بالتجارة وعند الاقتضاء سلطات التنظيم القطاعية المعنية. كما يتولى الوزير المكلف بالتجارة إعلام المجلس بالأبحاث الجاري إنجازها من قبل مصالح الوزارة.

كما يجب على مجلس المنافسة طلب الرأي الفني لسلطات التنظيم عند النظر في قضايا معروضة عليه تتعلق بالقطاعات الداخلة ضمن اختصاصهم.

المادة 44: تسقط الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة بمرور خمس (5) سنوات من تاريخ ارتكابها.

المادة 45: ترفع العرائض إلى رئيس مجلس المنافسة، إما مباشرة من قبل المعني بالأمر أو عن طريق محام لدى الأمانة الدائمة للمجلس وإما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام.

تقدم العريضة التي يجب أن تتضمن وسائل الإثبات الأولية في أربعة نسخ محررة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة معتمدة، وبخلاف ذلك تتم دعوة المعني بالأمر لتصحيح الإجراء.

وتتولى الأمانة الدائمة للمجلس إرسال نسخة إلى الوزير المكلف بالتجارة من كل العرائض الواردة باستثناء العرائض الصادرة عن الوزارة نفسها.

وفي حالة الاستعجال، يمكن لمجلس المنافسة في أجل ثلاثين (30) يوما وبعد الاستماع إلى الأطراف ومفوض الحكومة، أن يأمر باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة التي من شأنها تفادي حصول ضرر محدق لا يمكن تداركه يهدد بالمصلحة الاقتصادية العامة أو القطاعات المعنية أو مصلحة المستهلك أو مصلحة أحد الأطراف، وذلك إلى حين البت في أصل النزاع.

ولا تقبل الطلبات المتعلقة باتخاذ الإجراءات التحفظية المؤقتة إلا في نطاق قضية في الأصل تم فتحها مسبقا.

المادة 46: يعين بمرسوم أمين دائم لدى مجلس المنافسة من بين الموظفين من الفئة "أ". ويكلف الأمين الدائم خاصة بتسجيل الدعاوى ومسك الملفات والوثائق وحفظها وإعداد محاضر الجلسات وتدوين مداولات وقرارات المجلس. كما يقوم بكل مهمة أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.

المادة 47: يعين بمرسوم لدى مجلس المنافسة مقرر عام ومقررون مساعدون من بين الموظفين من الفئة "أ".

ويتولى المقرر العام تنسيق ومتابعة ومراقبة أعمال المقررين المساعدين والإشراف عليها كما يقوم بأية مهمة أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.

يمكن لرئيس المجلس التعاقد مع مقررين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان المنافسة والاستهلاك. كما يمكنه تكليف خبراء في المجال الاقتصادي لدراسة ظروف المنافسة في سوق معينة.

ويقوم المقرر بالتحقيق في الدعاوى التي يكلفه بها رئيس المجلس.

ولهذا الغرض يتثبت المقرر من وثائق الملف ويمكن له أن يطالب تحت سلطة رئيس المجلس، الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بإمداده بجميع العناصر التكميلية لمصلحة البحث.

ويمكن له القيام بجميع الأبحاث والدقيقات في عين المكان حسب الشروط القانونية بعد الحصول على إذن في ذلك من رئيس المجلس. كما يمكن له أن يطالب بالحصول على جميع الوثائق التي يراها ضرورية للبحث في القضية.

ويمكن للمقرر تحت سلطة رئيس المجلس، أن يطلب تحقيقات وخبرات خاصة من قبل أعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة الاقتصادية أو الفنية.

ويتمتع المقررون غير المتعاقدين عند مباشرتهم التحقيق في القضايا الموكولة لهم بنفس الصلاحيات المنصوص عليها بالمادة 83 من هذا القانون وتمنح لهم لهذا الغرض بطاقة مهنية.

يؤدي مقررو المجلس اليمين وفق الصيغة الواردة في المادة 36 من هذا القانون.

ويصرح مقررو المجلس بممتلكاتهم وفق ما يضبطه القانون.

المادة 48: يعين المدير المكلف بالمنافسة مفوضا للحكومة لدى مجلس المنافسة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة.

يتولى مفوض الحكومة الدفاع عن المصلحة العامة في القضايا المتعلقة بالممارسات المضادة لحرية المنافسة المنصوص عليها بالمادتين 6 و7 من هذا القانون وتقديم ملاحظات الإدارة أمام المجلس.

كما يمكنه بصفته ممثلا للوزير المكلف بالتجارة تقديم الملاحظات والردود حول هذه الممارسات والتدخل في النزاعات المتعلقة بها لدى المحاكم بغض النظر عن أحكام المادة 151 من القانون رقم 99 - 035 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، المعدل.

ويتم تبليغ ردود وملاحظات الأطراف الأخرى إلى مفوض الحكومة بمقر الوزارة المكلفة بالتجارة.

المادة 49: عند انتهاء البحث يحرر المقرر بالنسبة لكل قضية تقريرا يقدم فيه ملاحظاته يحيله رئيس المجلس بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى أطراف النزاع الذين يتعين عليهم الرد عليه في أجل شهرين (2) سواء بأنفسهم أو عن طريق محام وذلك بواسطة مذكرة تتضمن وسائل الدفاع التي يرونها صالحة.

كما يحيل رئيس المجلس نسخة من التقرير إلى مفوض الحكومة ليتولى تقديم ملاحظات الإدارة في نفس الآجال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ومع مراعاة أحكام المادة 54 من هذا القانون يمكن للأطراف ولمفوض الحكومة الاطلاع على وثائق الملف.

المادة 50: تكون جلسات مجلس المنافسة غير علنية ويتولى المجلس النظر في الملفات حسب الترتيب الذي يعده الأمين الدائم ويُقرّه رئيس المجلس.

يقوم المجلس بالاستماع إلى الأطراف المعنية التي تمت دعوتها بصفة قانونية للمثول أمامه والتي لها الحق في إنابة محاميها وكذلك الاستماع إلى مفوض الحكومة وإلى كل شخص يرى أنه من الممكن أن يساهم في إفادته في القضية ويمكن للمحامي الدفاع عن الأطراف الحاضرة أو الغائبة.

يُصدر المجلس قراراته بأغلبية الأصوات وينطق بها في جلسة علنية، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد.

المادة 51: لا يجوز لأي عضو أن يداول في قضية إذا كان موضعَ رد بالمعنى الوارد في المادة 262 من القانون المتضمن الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

ويمكن لكل طرفٍ معنيٍّ طلب ردأي عضو من أعضاء المجلس عن طريق طلب مكتوب يُوجّه إلى رئيس المجلس الذي يبت نهائيا في المسألة في ظرف خمسة (5) أيام عمل بعد الاستماع إلى الطرفين.

في حالة الطعن في رئيس المجلس فإن حسم المسألة يكون من اختصاص رئيس المحكمة العليا.

المادة 52: تنظر الجلسة العلنية لمجلس المنافسة في طلبات المشورة المقدّمة إلى المجلس.

ولا يمكن لمجلس المنافسة أن يداول في جلسة علنية بصورة قانونية إلا بحضور نصف أعضائه ومن بينهم على الأقل قاض.

غير أنه في حالات النظر في المطالب الاستشارية المستعجلة أو التي ترد على المجلس أثناء العطلة، يمكن بعد ثبوت توجيه الاستدعاءات لكافة الأعضاء في أجل عشرة (10) أيام أن تلتئم الجلسة العلنية بحضور ثلث الأعضاء على الأقل ومن بينهم قاض.

يحدد النظام الداخلي للمجلس قواعد النصاب القانوني المطبقة على تشكيلات المجلس الأخرى.

المادة 53: يحضر المقرر العام والمقرر المساعد والأمين الدائم أو من يمثله جلسات مجلس المنافسة.

ويحضر المقرر العام والمقرر المساعد مداولات المجلس دون المساهمة في التصويت.

المادة 54: يجوز للأطراف المتنازعة أو من ينوب عنها طلب الحصول على نسخ من الوثائق أو الاطلاع عليها لممارسة حقوقها أمام الجهات القضائية والرسمية.

ولرئيس مجلس المنافسة أن يرفض ذلك إذا أخل الطلب بسرية الأعمال وفي هذه الحالة يمكن لهذه الأطراف أو من ينوب عنها الاطلاع على صيغة غير سرية وملخص من الوثائق موضوع الطلب.

المادة 55: يصرح المجلس بعدم قبول الدعوى إذا كانت الوقائع لا تدخل ضمن اختصاصاته أو كانت غير مدعمة بأدلة إثبات.

وفي حالة قبول الدعوى من حيث الأصل تتضمن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وجوبا:

- التصريح بأن الممارسات المعروضة على نظر المجلس تستوجب أو لا تستوجب العقاب؛
- الحكم عند الاقتضاء على أصحاب هذه الممارسات بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 59 من هذا القانون.

المادة 56: يمكن لمجلس المنافسة بعد الاستماع إلى مفوض الحكومة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها لكل طرف متواطئ في عمليات تفاهم أو اتفاق مضاد لحرية المنافسة في الحالات المبينة في هذه المادة.

يكون الإعفاء من العقوبة كليا لأول من يدلي:

- بمعلومات لم تكن بحوزة الإدارة أو مجلس المنافسة ومن شأنها أن تمكن من فتح بحث في الإخلال بالمنافسة في أحد الأسواق؛
- أو بأدلة إثبات تكون حاسمة في تمكين الإدارة أو مجلس المنافسة من إثبات ممارسات كانت على علم بها دون حيازة أي دليل بشأنها.

ويتم التخفيف من العقوبة لكل شخص:

- يقدم عناصر إثبات ذات قيمة مضافة واضحة مقارنة بأدلة الإثبات المتوفرة فعلا لدى الإدارة أو مجلس المنافسة؛
- لا يعترض بصفة صريحة على وجود ومضمون الممارسات المنسوبة إليه؛



- من يبادر باتخاذ إجراءات تترتب عليها إعادة المنافسة للسوق.

من أجل تقدير مستوى التخفيف من العقوبة، يأخذ المجلس بعين الاعتبار رقم وتاريخ تقديم الطلب والحيثيات التي تجعل المعطيات المدلى بها ذات قيمة مضافة واضحة.
وتحدد إجراءات تقديم طلبات الإعفاء الكلي من العقوبة أو التخفيف منها بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.

المادة 57: يمكن لمجلس المنافسة عند الاقتضاء:

- توجيه أوامر للمتعاملين المعنيين لإنهاء الممارسات المضادة لحرية المنافسة في أجل معين أو فرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم؛
- التصريح بالإغلاق المؤقت للمؤسسة أو المؤسسات المدانة لمدة لا تزيد على ثلاثة (3) أشهر، إلا أنه لا يمكن إعادة فتح هذه المؤسسات إلا بعد أن تضع حدا للممارسات موضوع إدانتها؛
- إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية قصد القيام بالمتابعات الجزائية.

يمكن لمجلس المنافسة، إذا تبين له وجود حالة استغلال مفرط لموقع مهيمن ناتجة عن حالة تركز مؤسسات، أن يقترح على الوزير المكلف بالتجارة اتخاذ قرار معلل، وعند الاقتضاء بالاشتراك مع الوزير الوصي على القطاع المعني بالنظر، قصد إلزام المؤسسة أو المؤسسات المعنية بتصحيح أو إتمام أو فسخ كل الاتفاقات أو كل العقود التي تم بمقتضاها حصول تركز المؤسسات الذي أنجرت عنه التجاوزات بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 10 و 12 من هذا القانون.
ولمجلس المنافسة أن يأمر بنشر قراراته أو جزء منها على نفقة المدانين بالصحف التي يعينها.

المادة 58: يبلغ مجلس المنافسة قراراته إلى الأطراف المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتتولى الأطراف فيما بينها تبليغ هذه القرارات بواسطة عدل منفذ.

ويمكن الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا طبقا لأحكام القانون رقم 99 - 035 ، المعدل، المتضمن الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

ويتولى رئيس مجلس المنافسة وعند الاقتضاء أحد نائبيه إضفاء الصيغة التنفيذية على قرارات المجلس وفقا لأحكام القانون رقم 99 - 035 ، المعدل، المتضمن الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

الباب السادس: في الجرائم والعقوبات

الفصل الأول: في الجرائم المتعلقة بالممارسات المضادة لحرية المنافسة وعقوباتها

المادة 59: بصرف النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم، يعاقب المتعاملون الذين ارتكبوا المحظورات المنصوص عليها بالمادتين 6 و 7 من هذا القانون بغرامة يسلطها عليهم مجلس المنافسة ولا يمكن أن تتجاوز هذه الغرامة نسبة عشرة بالمائة(% 10) من رقم الأعمال الذي حققه المتعامل المعني بالأمر بالجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال آخر سنة مالية منقضية.

كما يعاقب بنفس الغرامة كل مخالف لأحكام المواد 10 و 11و 12و 13 من هذا القانون وللقرارات المتخذة طبقا لمقتضياتها وللالتزامات التي تم التعهد بها.

وفي حالة ما إذا كان المخالف لأحكام المادتين 6 و7 من هذا القانون شخصية اعتبارية أو منظمة ليس لها رقم أعمال خاص، تتراوح الغرامة بين 20.000 إلى 1000.000 أوقية جديدة دون المساس بالعقوبة التي يمكن أن تسلط بصفة فردية على أعضائها المخالفين.

ويعاقب بنفس الغرامة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة كل شخص لا يمتثل لتنفيذ الإجراءات المؤقتة والأوامر المنصوص عليها بالمادين 58 و46 من هذا القانون وكذلك كل من يخل بالالتزامات التي على أساسها تم منحه إعفاء وفقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون.

المادة 60: يتولى الوزير المكلف بالتجارة بالتعاون مع المصالح المختصة، اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة ضد المخالفين والمتعلقة بالأوامر الموجهة لهم لإنهاء الممارسات المخلة بالمنافسة أو الإغلاق المؤقت للمحلات موضوع المخالفات المرتكبة ولدفع الغرامات المستحَقَّة.

ويتم تمكين الوزير المكلف بالتجارة من نسخة تنفيذية من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة.

المادة 61: مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون وبعد استيفاء الإجراءات الواردة بالفقرة 3 من المادة 57 من هذا القانون، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة عشر (16) يوما وسنة وبغرامة تتراوح بين 20.000 أوقية جديدة و1.000.000 أوقية جديدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص طبيعي ساهم إسهاما مؤثرا وبطرق ملتوية في الإخلال بالمحظورات المنصوص عليها بالمادتين 6 و7 من هذا القانون.

ويمكن أن تأمر المحكمة علاوة على ذلك بأن ينشر قرارها كليا أو جزئيا في الصحف التي تعينها، على نفقة المحكوم عليه كما يمكنها أيضا أن تحكم طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 66 من هذا القانون بعرض قرارها في الملصقات أو بإعلانه بأية وسيلة أخرى أو بالطريقتين معا.

الفصل الثاني: في الجرائم المتعلقة بالممارسات الاحتكارية وعدم شفافية الأسعار وفي عقوباتها

المادة 62: يعاقب بغرامة من 1000 إلى 40.000 أوقية جديدة:

- بسبب عدم تحرير أو رفض تسليم الفواتير أو تسليم فواتير غير قانونية أو عدم الاستظهار بسندات النقل بالنسبة للبضاعة المنقولة أو عدم تقديمها عند أول طلب، طبقا للمادة 14 من هذا القانون؛
- بسبب عدم إعداد وعدم حيازة جدول الأسعار والشروط العامة للبيع أو عدم تقديمها كما وقع بيانها بالمادة 16 من هذا القانون.

ويقوم وصل التسليم مقام الفاتورة، وإلى غاية الاستظهار بها في أجل معين، إذا تضمن البيانات المشار إليها بالمادة 16 من هذا القانون.

المادة 63: يعاقب بسبب إعادة البيع بالخسارة وعرض إعادة البيع بالخسارة وإشهار إعادة البيع بالخسارة و بسبب تحديد أسعار بيع دنيا أو هوامش ربح دنيا لإعادة البيع وبسبب عدم حيازة عقد كتابي يتضمن المكافآت والامتيازات الممنوحة أو الموافاة به وبسبب عدم التقيد بجدول الأسعار والشروط العامة للبيع أو بسبب تطبيق شروط بيع تمييزية و بسبب الحصول أو محاولة الحصول على امتياز تجاري لا يتناسب وحجم الخدمة التجارية المقدمة فعليا كما هي مبينة على التوالي بالمواد 15 و 16 و 17 و 18 من هذا القانون ،بغرامة من 10.000 أوقية جديدة إلى 60.000 أوقية جديدة.

المادة 64: بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 أوقية جديدة أو بإحدى العقوبتين كل من:

1. زاد أو خفض بصفة اصطناعية سعر بيع منتوجات أو خدمات أو حاول ذلك بأية وسيلة كانت أو قام بمضاربات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار؛
2. الاحتفاظ بمخزونات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل؛

3. قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل الغش كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة؛
4. حيازة منتوجات لا تدخل في نطاق نشاطه المهني المصرح به؛
5. قام بحيازة أو استعمال أو تسويق منتوجات مجهولة المصدر حسب ما نصت عليه الفقرة 4 من المادة 18 من هذا القانون؛
6. إخفاء بضاعة ذات تسعيرة حرة ولم يزود بها زبائنه أو مخازنه أو محلات العرض للعموم.

وتحجز المنتوجات والبضائع والمواد موضوع المخالفة طبقا للإجراءات الواردة في المادة 73 من هذا القانون.

الفصل الثالث: في جرائم تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار وعقوباتها

القسم الأول: العقوبات الإدارية

المادة 65: دون المساس بالعقوبات الصادرة عن المحاكم، يجوز للوزير المكلف بالتجارة أن يأمر بإغلاق المحل أو المحلات موضوع المخالفة لمدة أقصاها شهر في حالة الزيادة غير القانونية في الأسعار أو تطبيق أسعار غير قانونية كما هو مبيّن في المواد 20و 21و 22 من هذا القانون.

كما يجوز للوزير المكلف بالتجارة في الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون، اتخاذ قرار بتعليق أو مراجعة حصة المواد المدعومة أو مراجعة نظام الدعم أو إغلاق المحل أو المحلات التي ارتكبت فيها المخالفة على ألا تتجاوز هذه العقوبة مدة أقصاها شهر.

وعلاوة على ذلك، يمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يأمر بنشر القرار الصادر في شأن العقوبات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وتعليقه على واجهة المحل ونشره بالصحف التي يعينها أو بأية طريقة أخرى.

المادة 66: يعلق قرار الإغلاق المشار إليه في المادة 65 أعلاه مكتوبا بأحرف بارزة على الأبواب الرئيسية للمصانع والمكاتب والورشات وعلى واجهة المخازن وعند الاقتضاء في مقر البلدية التي يوجد فيها سكن المخالف أو المقر الاجتماعي للمؤسسة موضوع قرار الإغلاق وتكون مصاريف التعليق والنشر على نفقة المخالف.

القسم الثاني: العقوبات القضائية

المادة 67: دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الأول من هذا الفصل يعاقب بسبب الزيادة غير القانونية في الأسعار وتطبيق أسعار غير قانونية كما هو مبيّن على التوالي في المواد 20 و 21 و 22 من هذا القانون، وكذا التحريض على تطبيق أسعار تختلف عن الأسعار المحددة أو تحديدها من قبل أشخاص غير مخوّلين، بالحبس من ستة عشر (16) يوما إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 6.000 إلى 600.000أوقية جديدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويعاقب على مخالفة أنظمة الدعم كما هو مبيّن في المادة 23 من هذا القانون بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 40.000 إلى 2.000.000 أوقية جديدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 68: يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 400.000 أوقية جديدة كل مرتكب للجرائم التالية:

- رفض تقديم الوثائق المشار إليها في المادة 22 من هذا القانون أو إخفاؤها؛
- تقديم معلومات غير صحيحة أو ناقصة لدعم طلب تحديد أسعار المنتوجات والخدمات المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون.

المادة 69: دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 10.000 إلى1.000.000 أوقية جديدة كل من تحايل أو حاول التحايل بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بواسطة الزيادة في الأسعار أو تطبيقها على وجه غير قانوني.

ويعتبر تحايلا بمفهوم هذه المادة:

- تدليس الحسابات؛
- إخفاء وثائق محاسبية أو مسك محاسبة خفية؛
- إعداد فواتير مزورة؛
- دفع أو قبض بطريقة خفية لفوارق القيمة أثناء المبادلات.

المادة 70: عندما يكون المخالف شخصية معنوية، يتم تسليط العقوبات المنصوص عليها سابقا بصفة فردية وحسب الحالة على رؤساء مجالس الإدارة والإداريين والمديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كل شخص له صفة لتمثيل الشخصية المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين في الجرائم.

المادة 71: يمكن حجز المنتوجات والمواد الغذائية والبضائع مهما كان نوعها والتي هي موضوع الجرائم المبينة في لمواد 20 و 21و 22 و 23 من هذا القانون .ويكون الحجز وجوبيا إذا ارتكبت هذه المخالفات نفسها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 70 من هذا القانون.

يكون حجز المنتوجات والمواد الغذائية عينيا أو صوريا تبعا لما إذا كانت الأشياء موضوع الحجز قابلة أو غير قابلة للقبض.

وإذا كان الحجز صوريا يجرى تقدير لا يمكن أن يقل مبلغه عن محصول البيع أو الثمن المعروض أو مقدار منحة التعويض المتحصل عليها دون وجه شرعي.

ويكون المخالف وشركاؤه إن وجدوا متضامنين في دفع كامل المبالغ المحددة على هذا النحو.

وإذا كان الحجز عينيا يمكن إبقاء المنتوجات المحجوزة على ذمة المخالف على أن يتولى هذا الأخير دفع القيمة التقديرية المحددة بالمحضر إن لم يقدم تلك المنتوجات نفسها.

ويمكن ربط منح هذا الاختيار بتوفير كل الضمانات التي تعتبر كافية. وإذا لم تترك المنتوجات المحجوزة على ذمة المخالف فإن الحجز العيني يقتضي حراستها بالمكان الذي يعينه أعوان الرقابة الاقتصادية.

ويمكن للمحكمة المختصة بناء على طلب من وزارة التجارة أن تأمر ببيع المنتوجات المحجوزة، وذلك في حالة ما إذا تعلق الحجز ببضائع قابلة للتلف أو إن اقتضت حاجيات تموين السوق ذلك.

وتودع إرادات البيع لدى الخزينة العامة أو لدى محصِّليات المالية إلى أن يقع البت في شأنها من طرف المحكمة المختصة. وعند الحجز العيني يتعين على الوكيلين اللذين حررا المحضر أن يسلما للمخالف وصلا يبين على وجه الخصوص كمية وطبيعة المنتوجات المحجوزة.

المادة 72: تحكم المحكمة بالمصادرة لفائدة الدولة لكل أو لبعض المواد والمنتوجات والبضائع موضوع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 71 من هذا القانون كما تحكم المحكمة وجوبا بالمصادرة إذا ارتكبت هذه المخالفات في الحالات المنصوص عليها بالمادة 69 من هذا القانون.

وفي حالة الحجز الصوري فإن المصادرة تخص كل القيمة المقدرة أو جزء منها ويكون الأمر كذلك في حالة الحجز العيني وعندما تبقى البضائع المحجوزة على ذمة المخالف ولم يقدمها عينيا أو وقع بيعها تطبيقا للمادة 71 من هذا القانون فإن الحجز يخص ثمن البيع كله أو بعضه.

وإذا لم يقم صاحب البضاعة التي لم تقع مصادرتها وحراستها بمكان وجودها، بالمطالبة بها في أجل ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من يوم أن صار الحكم نهائيا فإنها

تعتبر ملكا للدولة، وتسلم السلع المصادرة أو المقتناة لمصالح الوزارة المكلفة بأملاك الدولة التي تقوم بإجراءات بيعها طبقا للشروط المحددة بالتشريع الجاري به العمل.

المادة 73: يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر بنشر كامل أحكامها أو أجزاء منها في الصحف التي تعينها وبتعليقها مكتوبة بأحرف بارزة بالأماكن التي تعينها وخاصة على الأبواب الرئيسية للمصانع أو الورشات المحكوم عليها وكذلك على واجهة محلاته وكل ذلك على نفقة المحكوم عليه.

المادة 74: ينجر عن إزالة الإعلانات المعلقة طبقا لأحكام المادتين 66و 73من هذا القانون أو إخفائها أو تمزيقها الكلي أو الجزئي عمدا من طرف المخالف أو بإيعاز أو بإذن منه، تسليط عقوبة بالحبس من ستة (6) أيام إلى خمسة عشر (15) يوما. ويتم الشروع من جديد في التنفيذ الكامل للترتيبات المتعلقة بالتعليق على نفقة المخالف.

المادة 75: يمكن للمحكمة أن تحكم بإغلاق مخازن المخالف أو ورشاته أو مصانعه مؤقتا أو بمنعه بصفة مؤقتة من مباشرة مهنته ويعاقب بالحبس من ستة عشر (16) يوما إلى ثلاثة (3) أشهر من أجل مخالفة مقتضيات الحكم القضائي بالإغلاق أو بمنع مباشرة المهنة.

المادة 76: في حالة العود تضاعف العقوبات القضائية المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من الباب السادس من هذا القانون. ويعتبر في حالة عود كل من ارتكب مخالفة قبل مضي خمس (5) سنوات من تاريخ صدور حكم عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.

الباب السابع: في إجراءات المتابعة المصالحة

المادة 77: تتم معاينة مخالفات أحكام الفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون من قبل وكلاء الرقابة الاقتصادية طبقا للنصوص المنظمة لمصالح الوزارة المكلفة بالتجارة ولنظام سلك الرقابة الاقتصادية.

وتتم هذه المعاينة بواسطة تقارير بحث تستند إلى دراسة تحليلية لواقع السوق ومحاضر الاستماع أو معاينة للممارسات المخلة بحرية المنافسة. وتحرر هذه المحاضر وفق ما هو مبين بالمادة 77من هذا القانون.

المادة 78: تتم معاينة مخالفات أحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب السادس من هذا القانون بواسطة محاضر محررة من قبل:

1. وكيلي مراقبة اقتصادية، طبقا للنظام الخاص بسلك المراقبة الاقتصادية، أو وكيلين تابعين للوزارة المكلفة بالتجارة، مفوضين ومحلّفين يكونان قد شاركا بصفة شخصية ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للجريمة بعد أن يُعلنا عن صفتهما ويقدما بطاقتيهما المهنيتين؛
2. ضباط الشرطة القضائية.

يحال أصل تلك المحاضر ونسخة منها مباشرة إلى الوزير المكلف بالتجارة.

ويجب أن يتضمن كل محضر تاريخ تحريره وختمه ومكانه وموضوعه والوكلاء المحررين والمعاينة أو المراقبة وتصريحات المخالف أو كل شخص يعتبر الاستماع له وكذا هوية المخالف أو الشخص الحاضر ساعة المعاينة أو الاستماع.

كما يجب التنصيص على أنه وقع إعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وأنه تم استدعاؤه كتابيا باستثناء حالات التلبس.

وينص المحضر عند الاقتضاء على أنه تم إعلام المعني بالأمر بإجراء حجز وأنه وجهت إليه نسخة من المحضر بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

وعلى المخالف أو الشخص الحاضر ساعة المعاينة أو الاستماع أو من يمثلهما توقيع المحضر عند الحضور وفي حالة التعذر أو رفض التوقيع يتم التنصيص على ذلك في المحضر.

المادة 79: على المصالح الإدارية وسلطات التنظيم القطاعية التي تنمو إلى علمها مؤشرات عن ممارسات مضادة لحرية المنافسة أو عمليات تركيز اقتصادي كما هو

محدّدٌ في المواد 6 و 7و 10 من هذا القانون إعلام كل من الوزير المكلف بالتجارة ومجلس المنافسة.

المادة 80: مع مراعاة أحكام المادة 88 من هذا القانون، يتولى الوزير المكلف بالتجارة إحالة المحاضر المستوفاة للشروط المبينة في المادة 78من هذا القانون إلى وكيل الجمهورية.

المادة 81: تعفى المحاضر المشار إليها في المادة 79 من هذا القانون، من إجراءات التسجيل الوجوبي وتعتبر صحيحة ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 82: يخول للوكلاء المكلفين بمعاينة المخالفات كما هو محدّد في المادتين 77 و 78 من هذا القانون في إطار قيامهم بمهامهم:

1. الدخول خلال الساعات الاعتيادية للافتتاح أو للعمل إلى المحلات المهنية، كما يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل البضائع؛
2. إجراء المعاينات والأبحاث الضرورية والاستدعاء للحضور بمقرات العمل والاستماع لتصريحات وشهادات كل من يرى وكيل المراقبة فائدة في سماعه، للكشف عن الجرائم مع تحرير محضر مفصل بذلك والحصول عند أول طلب وبدون تنقل على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة والملفات بما فيها الملفات الإلكترونية الضرورية لإجراء أبحاثهم ومعايناتهم أو الحصول على نسخ منها؛
3. حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة أو الحصول على نسخ منها مصدّقة طبق الأصل لإثبات الجريمة أو للبحث عن الشركاء أو المتواطئين مع المخالف وإذا كانت الوثائق أصلية يحرر محضر وتسلم نسخة منه للمعني بالأمر؛
4. القيام عند الاقتضاء بحجز البضائع أو السلع أو المنتوجات وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون؛



5. التثبت من هوية الأشخاص الحاضرين وقت المعاينة أو الذين هم في حالة تلبس أو المتقدمين للإدلاء بتصريحاتهم أو الذين تم استدعاؤهم؛
6. أخذ عينات حسب الطرق والشروط القانونية؛
7. القيام طبقا للنُظم القانونية بزيارة محلات السكن وحجز الوثائق الموجودة فيها بعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية. ويجب أن تتم زيارة محلات السكن طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجزائية؛
8. الاطلاع والحصول، دون المعارضة بالسر المهني، على جميع الوثائق والمعلومات الموجودة بحوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بعد الاستظهار بطلب كتابي من الوزير المكلف بالتجارة مع مراعاة الأسرار والمعلومات التي تحميها قوانين خاصة؛
9. التقدم بصفة زبون خلال عملية المراقبة في الحالات التي تقتضي ذلك للكشف عن المخالفات.

وتقدم السلطات المدنية والأمنية والعسكرية لوكلاء الرقابة الاقتصادية العون والإسعاف والحماية وجميع المساعدات التي يطلبونها في نطاق ممارستهم لمهامهم.

المادة 83: علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 82من هذا القانون، يمكن لوكلاء الرقابة الاقتصادية، وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية المختصّ تُرابيًا، القيام بالتفتيش خارج أوقات العمل في كل الأماكن وحجز مختلف الوثائق وجميع بيانات المعطيات والوثائق الإلكترونية وبرامج وتطبيقات المعلوماتية. كما يمكنهم وضع الأختام على جميع المحلات التجارية والوثائق وقواعد البيانات. ويجب أن يُبيّن الإذن بالتفتيش مختلف المعطيات المتعلقة بعملية التفتيش والقرائن الدالة على وجود مخالفات طبقا لأحكام هذا القانون أو ممارسات من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة.

يتم التفتيش والحجز تحت سلطة ورقابة وكيل الجمهورية مانح الإذن بمساعدة ضابطين من الشرطة القضائية.

ويمكن للغير ذي النية الحسنة تقديم طلبات لوكيل الجمهورية باسترداد الآلات والمعدات التي يملكها والتي تم حجزها.

يتم جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وبحضور مستغل المكان أو من يمثله مع تحرير محضر لهذا الغرض، وفي حالة عدم حضور مستغل المكان أو من يمثله يتم اختيار حاضرين بالمكان من قبل ضابطي الشرطة القضائية لحضور هذه الأعمال. وعند التعذر يتم إثبات ذلك في المحضر. وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر أو ممثله القانوني أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول.

يمكن للمعنيين بالأمر أو من يمثلهم قانونا وبطلب منهم وعلى نفقتهم الخاصة، أن يحصلوا على نسخ من المستندات والوثائق المحجوزة.

ويتم إرجاع الوثائق التي لا تفيد البحث لأصحابها بمقتضى محضر إرجاع وثائق.

وتبقى الوثائق والمستندات المحجوزة على ذمة الإدارة إلى حين صدور حكم له قوة الشيء المَقضي به.

المادة 84: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 أوقية جديدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم بالاعتراض على أداء الوكلاء المكلفين بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون لمهامهم.

كما يعاقب بنفس الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من تصرف دون إذن في محجوزات أو اعترض على تصرف الإدارة فيها لغرض تموين السوق.

في حالة الاعتداء بالعنف اللفظي أو محاولة الاعتداء بالعنف الجسدي على الوكلاء المكلفين بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أثناء تأدية مهامهم أو

بسبب وظائفهم، تكون العقوبة بغرامة مالية من 10.000 أوقية جديدة إلى 100.000 أوقية جديدة.

وفي حالة الاعتداء بالعنف الجسدي تكون العقوبة بالحبس مدة تتراوح بين ستة (6) أشهر وخمس (5) سنوات أعوام وبغرامة مالية من 20.000 إلى 400.000 أوقية جديدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 85: يتعين على الموظفين والوكلاء وكل الأشخاص الآخرين المخولين للاطلاع على ملفات الجرائم المحافظة على السر المهني وتطبق عليهم أحكام قانون العقوبات عند الإخلال بهذا الواجب.

المادة 86: تكون الجرائم المنصوص عليها في أحكام المواد 20 و 21 و 22 و 23 من هذا القانون من الاختصاص الحصري للمحاكم الجزائية.

ويمكن للنيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق أن يطلب من الإدارة المختصة رأيا مسبّبًا في نقاط محددة.

ويمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة إذا ما رأت أن رأي الإدارة المختصة غير مسبّب بما فيه الكفاية.

المادة 87: مع مراعاة أحكام المادة 88 من هذا القانون يمكن لوكلاء الرقابة الاقتصادية تمثيل الإدارة أمام المحاكم دون تفويض خاص في الدعاوى القضائية التي تتعلق بمصالحهم.

المادة 88: باستثناء مخالفات أحكام المواد 6 و 7 و 10و 11 و 12 و 13 و 84 من هذا القانون، يمكن للوزير المكلف بالتجارة قبل تحريك الدعوى العمومية أو تعهُّد المحكمة، طالما لم يصدر حكم نهائيٌ بشأنها، الإذن بإجراء مصالحة بطلب من المخالف.



وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بالتقادم طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات المصالحة والمدة المقررة لتنفيذها. ويترتب على تنفيذ المصالحة سقوط الدعوى العمومية وإيقاف المتابعة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.

ولا تُعفِي المصالحة المخالف من الالتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليته المدنية عن كل ضرر لحق أو يلحق بالغير جراء المخالفة المرتكبة.

لا يمكن أن يقل مبلغ المصالحة عن 50 % من طلبات الإدارة. وفي جميع الحالات لا يمكن النزول به عن الحد الأدنى للعقوبة المحددة بهذا القانون.

وتُلزم المصالحة الأطراف إلزاما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لأي طعن مهما كان سببه.

المادة 89: يجب أن تكون المصالحة مكتوبة ويكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف المعنية، كما يجب أن تكون موقعة من طرف المخالف ومشتملة على اعترافه الصريح والتزامه بدفع مبلغ المصالحة.

لا تخضع عقود المصالحة لإجراءات التسجيل الوجوبي للعقود.

المادة 90: يتم تحصيل مبالغ الغرامات والمصالحات بنفس طرق وإجراءات تحصيل الديون العمومية.

تعتبر قرارات التغريم وعقود المصالحة سندات لتحصيل هذه المبالغ.

ستحدد نسبة وطرق توزيع الغرامات المالية المحصّلة بمرسوم.

الباب الثامن: أحكام انتقالية وختامية

المادة 91: يلغى هذا القانون جميع الأحكام السابقة المخالفة ويحل محل أحكام الكتاب الخامس من القانون رقم 2000-05 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التجارة، المعدل، فيما يتعلق بموضوعه.

المادة 92: تبقى النصوص التطبيقية للكتاب الخامس من القانون رقم 2000-05 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التجارة، المعدل، سارية المفعول ما لم يصدر نص جديد يُلغيها.

المادة 93: تواصل لجنة مراقبة السوق المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 2000-05 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000، المعدل، المتضمن مدونة التجارة مهامها إلى حين تنصيب أجهزة مجلس المنافسة.

المادة 94: ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.